ararteko

Herriaren Defendatzailea · Defensoría del Pueblo

Informe anual al Parlamento Vasco 2025

ararteko
Herriaren Defendatzailea
Defensoría del Pueblo

ararteko
Herriaren Defendatzailea
Defensoría del Pueblo

INFORMES ANUALES

ararteko

Herriaren Defendatzailea
Defensoría del Pueblo

Informe anual al Parlamento Vasco 2025

Vitoria-Gasteiz 2026

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)



Un **registro bibliográfico** de esta obra puede consultarse en el catálogo de la biblioteca del Ararteko

Formatos y ediciones:

También en papel: Informe anual al Parlamento Vasco 2025 (ISSN 2255-4858)

Edición en euskera: Eusko Legebiltzarrarentzako urteko txostena 2025 ((ISSN-e 2255-4939)

Edición divulgativa: Resumen del Informe anual al Parlamento Vasco 2025 (ISSN-e 2255-4912)

Publicado en volumen aparte: Informe de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia 2025 (ISSN-e 2255-4947)

Para acceder a las publicaciones del Ararteko:

– en la web

– mediante solicitud por correo electrónico

– presencialmente en cualquiera de las tres oficinas, por escrito (Prado 9, 01005 Vitoria-Gasteiz) o por teléfono (945 13 51 18)

ARARTEKO

Diseño, maquetación e impresión: Editorial MIC

ISSN-e 2255-4920

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 15

CAPÍTULO I
La actividad de la institución del Ararteko en cifras 23

CAPÍTULO II
Actividad del Ararteko en la supervisión de las administraciones públicas vascas 51

CAPÍTULO III
Actuaciones del Ararteko en defensa de la no discriminación y la igualdad material de las personas 177

CAPÍTULO IV
Otros instrumentos del Ararteko para impulsar la mejora de las políticas públicas y la defensa de los derechos de las personas 261

CAPÍTULO V
Dimensión europea e internacional de la actividad del Ararteko 279

CAPÍTULO VI
Recomendaciones del Ararteko y su cumplimiento 291

ANEXOS 307

PRESENTACIÓN 15

Capítulo I
La actividad de la institución del Ararteko en cifras 23

1. Una visión general de los datos más relevantes sobre las actuaciones del Ararteko 24
1.1. Actuaciones del Ararteko 24
1.2. Nivel de eficacia de la intervención del Ararteko 25

2. Datos por áreas 25
Distribución de los expedientes en función de los ámbitos 25

3. Datos sobre administraciones afectadas 26
A) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones del Gobierno Vasco 27
B) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales 27
C) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones locales 29
D) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi 30

4. Estado de los expedientes en tramitación de 2025 31
4.1. Rechazo y remisión de quejas y consultas registradas 31
4.2. Fase en que se encuentra la tramitación de los expedientes 32

5. Actuaciones de oficio 32

6. Actividad de las oficinas de atención directa 33
6.1. El primer nivel, atención inicial 33
6.2. El segundo nivel, orientación ciudadana 34

7. Estadística sociológica: distribución territorial de los expedientes, tipología de las personas reclamantes y canal de entrada de las reclamaciones 35
7.1. Distribución territorial de los expedientes 35
7.2. Perfil de las personas reclamantes 36
7.3. Idioma utilizado en la presentación de la queja o consulta 38
7.4. Canal para presentar las quejas y consultas 38

8. Opinión de las personas usuarias 38
8.1. Resultado de la encuesta a personas usuarias 38
8.2. Quejas y sugerencias en relación con la Carta de Servicios, y solicitudes de acceso a la información del Ararteko 40

9. El deber de las administraciones públicas de colaborar con el Ararteko 41
9.1. Administraciones y otros organismos afectados por quejas a los que no se ha efectuado requerimiento en 2025 42
A) Administración autonómica de Euskadi 42
B) Diputaciones forales 42
C) Ayuntamientos y juntas administrativas 42
D) Otros organismos públicos 43
9.2. Administraciones y organismos afectados por quejas a los que se ha efectuado requerimiento en 2025 44
A) Administración autonómica de Euskadi 44
B) Diputaciones forales 44
C) Ayuntamientos y juntas administrativas 44
D) Otros organismos públicos 45
9.3. Relación de apercibimientos efectuados por el Ararteko durante el año 2025 46
Ayuntamientos 46

Capítulo II
Actividad del Ararteko en la supervisión de las administraciones públicas vascas 51

A. LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL Y DEL BIENESTAR 53

1. Acción social y comunitaria 55
2. Prestaciones económicas para la inclusión social 63
3. Trabajo y Seguridad Social 69
4. Vivienda 73
5. Educación 81
6. Salud 89

B. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS AMBIENTALES Y CULTURALES: EL ENTORNO AMBIENTAL Y URBANO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES, LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LA CULTURA 97

7. Medio ambiente y acción climática 99
8. Urbanismo y derecho a la ciudad 105
9. Sectores regulados y transición energética 111
10. Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas 117
11. Obras públicas, transportes e infraestructuras 125
12. Derechos lingüísticos, cultura y deporte 131

C. LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO: EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN, LA ACCIÓN POLICIAL Y LA JUSTICIA 139

13. Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno 141
14. Personal al servicio de las administraciones públicas 147
15. Hacienda 155
16. Seguridad 161
17. Justicia 167

Capítulo III
Actuaciones del Ararteko en defensa de la no discriminación y la igualdad material de las personas 177

1. Igualdad e integridad de las mujeres 179

2. Familias 189

3. Personas con discapacidad 197

4. Personas mayores y personas en situación de dependencia 207

5. Personas migrantes y refugiadas 215

6. Personas gitanas y otras minorías culturales 225

7. Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, e intersexuales (personas LGBTI) 235

8. Personas en prisión 243

9. Personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria 251

Capítulo IV
Otros instrumentos del Ararteko para impulsar la mejora de las políticas públicas y la defensa de los derechos de las personas 261

1. Estudios 262

Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: Análisis y propuestas 262

2. Curso de verano del Ararteko "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos" **262**

3. Otras publicaciones 263

Publicación del Ararteko de las ponencias y materiales del curso de verano de 2025. "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos" 263

4. Jornadas y eventos 263

4.1. Conferencia de Fabián Salvioli sobre "Los derechos humanos en un contexto de singular tensión internacional" .. 263

4.2. Celebración de los 15 años de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko 264

5. Actuaciones de colaboración con otras defensorías 264

5.1. Colaboración para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 264

5.2. Colaboración para impulsar una cultura de justicia restaurativa 265

5.3. XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo: Vulnerabilidad en las aulas 265

5.4. Conferencia de alto nivel de las defensorías del pueblo y el Consejo de Europa 266

5.5. Conferencia anual de la Red Europea de Defensorías (ENO) 266

6. Relaciones con las organizaciones sociales 266

7. Declaraciones institucionales 267

8. Actividades de colaboración y representación institucional, llevadas a cabo por el ararteko y la adjunta 274

8.1. Actividades desarrolladas por el ararteko, Manuel Lezertua (hasta su salida del cargo), y por la ararteko en funciones, Inés Ibañez de Maeztu Izaguirre (a partir del 11 de junio de 2026) 274

8.2. Actividades desarrolladas por la adjunta al ararteko, Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre (antes de su toma de posesión como ararteko en funciones) 275

Capítulo V
Dimensión europea e internacional de la actividad del Ararteko 279

1. La actividad externa de proyección europea e internacional del Ararteko 279

1.1. Participación en redes internacionales 279

1.2. Reunión de alto nivel del Consejo de Europa con instituciones Ombuds en Estrasburgo 280

1.3. Participación en otros eventos internacionales 280

1.4. Intercambio de información con otras defensorías y participación en consultas promovidas en el marco de las redes a las que pertenece el Ararteko 281

1.5. Participación en informes de organismos internacionales de derechos humanos 281

1.6. Participación en encuentros institucionales 282

2. La actividad interna: la integración del Derecho europeo e internacional en el trabajo de la institución 282

2.1. Apoyo técnico a la asesoría en la incorporación de estándares europeos e internacionales en la resolución de quejas 282

2.2. Incorporación del Derecho de la Unión Europea en la resolución de quejas 282

2.3. Apoyo a otras unidades en un nivel consultivo 284

2.4. Intervención en estudios 285

2.5. Apoyo a la asesoría mediante recursos documentales 285

3. Actuaciones en el ámbito de la comunicación relativas a la actualidad europea e internacional en materia de derechos de las personas 285

3.1. Notas de actualidad y reflexiones sobre derechos humanos 285

3.2. Eventos orientados a la sensibilización en derechos humanos 285

3.3. Declaraciones institucionales 286

3.4. Actividades de difusión en el extranjero de la actividad del Ararteko 286

4. Aspectos más destacables de las actuaciones del Ararteko con dimensión europea e internacional 286

Capítulo VI
Recomendaciones del Ararteko y su cumplimiento 291

1. Valoración general de los datos sobre el cumplimiento de las recomendaciones 291

2. Recomendaciones dictadas en el año 2025 292

3. Cumplimiento de las recomendaciones dictadas en 2025 y de las que quedaron pendientes del año anterior 294

4. Listado de recomendaciones emitidas en 2025 297

5. Listado de recomendaciones que quedaron pendientes en el informe de 2024 304

Anexos 307

Índice de gráficos 309

Índice de tablas 311

Publicaciones del Ararteko 313



PRESENTACIÓN

> *«Durante los años dolorosos en que la libertad de los pueblos estuvo en peligro, se les pidió que perseveraran hasta el final. Ha llegado el momento de proclamar que, para garantizar la paz y la dignidad humana, cada uno de nosotros debe trabajar y luchar hasta el último instante.»*
>
> René Cassin, *Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz*, Oslo, 10 de diciembre de 1968 (traducción propia, basada en el texto francés, publicado en *Les Prix Nobel en 1968*).

Presentamos el informe al Parlamento Vasco de la actividad del Ararteko correspondiente al año 2025 con un recuerdo al jurista bayonés René Cassin, figura clave en la elaboración y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al conmemorarse este año el 50 aniversario de su fallecimiento. Tomé posesión como ararteko en febrero de 2026. No he sido yo, por tanto, quien ha liderado la actividad de la que este informe da cuenta. Toca en justicia reconocer que corresponden a Manuel Lezertua, que ejerció el cargo durante casi diez años hasta junio de 2025, así como a la adjunta Inés Ibáñez de Maeztu, que asumió a continuación la responsabilidad de ararteko en funciones, junto a todo el equipo de la institución, los méritos del trabajo aquí recogido. La fotografía que escogemos para presidir este texto quiere ilustrar ese traspaso de un testigo que recojo abrumado por el honor y la responsabilidad de estar a la enorme altura de quienes me han precedido.

Asumo en todo caso, con orgullo, la responsabilidad sobre todos los asuntos que se reseñan en este informe. Lo hago con un doble compromiso: **dar continuidad a una forma de trabajar basada en la lealtad y el diálogo institucional, y mantener una defensa inequívoca de los derechos de las personas, con independencia, rigor jurídico y cercanía a la ciudadanía.**

En 2025 el Ararteko comenzó a abordar un cambio en su modo de registrar su actividad: **un modelo de atención ciudadana en tres niveles -**atención o consulta de primer nivel, orientación de segundo nivel y asesoría de tercer nivel**-,** con el fin de mejorar la calidad del servicio y de ofrecer una imagen más precisa del trabajo institucional. Esta nueva forma de operar dificulta una comparación automática plana de los datos estadísticos con ejercicios anteriores, por el cambio que supone en la metodología, y requiere acercamientos comparativos más elaborados.

Partiendo de esa nueva metodología, en 2025 **se registraron 13.008 actuaciones en los dos primeros niveles -de atención o consulta inicial (**8.643) **y de orientación ciudadana (**4.365)**- y 3.617 expedientes de asesoría sobre quejas y consultas en el tercer nivel**. A esta labor reactiva se suman las **diferentes actuaciones de oficio e iniciativas institucionales de promoción de derechos**. Son cifras que muestran una institución conocida y empleada por la ciudadanía de Euskadi.

Junto al volumen de trabajo importa el resultado. El **nivel de eficacia de la intervención del Ararteko alcanza el 93,12%.** Este dato significa que, en el 93,12% de los casos en los que el Ararteko detectó una posible actuación administrativa incorrecta, la administración actuó para corregir o mejorar la situación que estaba siendo objeto del procedimiento. Conviene destacar que, en la gran mayoría de esos supuestos, la administración corrigió su actuación en el curso del procedimiento de queja, sin necesidad de que el Ararteko tuviera que finalizar el procedimiento emitiendo una recomendación formal. Este dato da justa cuenta de la eficacia del sistema, del funcionamiento de los poderes otorgados al Ararteko por la ley, así como de su potencialidad para crear, en el marco de lo que la ley llama magistratura de la persuasión, un clima de diálogo, fundado en argumentos, y de confianza interinstitucional, que per-

mite la resolución de muchos problemas en beneficio de la ciudadanía. Refleja una forma de control, supervisión y acompañamiento de las actuaciones administrativas que, sin ser coercitiva, resulta eficaz cuando se ejerce con rigor, realismo y corresponsabilidad.

Si atendemos a los grandes **ámbitos materiales** de las quejas y consultas, el peso principal sigue estando en la defensa del Estado social y del bienestar, que afecta a **los derechos económicos y sociales, y concentra el 44,48%** del total. Le sigue el ámbito de **los derechos ambientales y culturales, los servicios públicos esenciales y las infraestructuras**, con el 24,79%, y muy de cerca, las quejas relativas a la **defensa del Estado de Derecho —en lo que respecta al buen funcionamiento de la administración, la acción policial y la justicia—,** con el 21,78%. Los asuntos vinculados a **igualdad y no discriminación de las personas y colectivos más vulnerables, considerados de forma transversal,** representan el 8,85%. Esta distribución confirma globalmente algo que el Ararteko viene observando desde hace años: la ciudadanía acude a la institución, sobre todo, cuando percibe que están en juego condiciones materiales básicas de vida digna y de acceso a derechos.

El análisis por sexo de las personas reclamantes ofrece también una información muy valiosa. En 2025 las mujeres representan el 49,74% de las personas reclamantes, los hombres el 45,98% y los colectivos el 4,28%. Pero más importante que esa foto general es la distribución por materias: **las mujeres aparecen claramente con mayor intensidad en ámbitos ligados al cuidado y al sostenimiento de la vida cotidiana** —como la educación, la vivienda y las prestaciones económicas para la inclusión social—, mientras que los hombres predominan en materias como la seguridad, la hacienda o el trabajo y la seguridad social. Estos datos no deben leerse solo como una estadística descriptiva; nos interpelan a todas las instituciones y a la propia sociedad sobre cómo se distribuyen las cargas, las barreras y las preocupaciones en la vida social.

Resulta esencial la **actividad de las oficinas de atención directa**, situadas en las capitales de nuestros tres territorios históricos, que constituyen la puerta de entrada a la institución, ofreciendo cercanía humana cuando más se necesita. Para las 8.643 atenciones o consultas de primer nivel citadas, los medios telefónicos y presenciales fueron los preferidos. Entre las 4.365 orientaciones de segundo nivel, 1.692 fueron presenciales. Estas cifras reflejan algo que no debe perderse de vista: la ciudadanía sigue necesitando cercanía, escucha y acompañamiento humano, especialmente en contextos de vulnerabilidad y complejidad administrativa.

La **opinión de las personas atendidas** refuerza esta **valoración positiva**. Más del 70% valora como buena o muy buena la atención dispensada por el equipo del Ararteko. Más del 63% valora como positiva o muy positiva la intervención global. Alrededor del 80% afirma que recomendaría acudir al Ararteko. Además, el tiempo medio de tramitación se mantiene por debajo de 66 días. Son datos positivos. No para acomodarnos en la autocomplacencia, pero sí para reconocer el trabajo profesional y el esfuerzo sostenido de la institución.

Entrando ya en los asuntos más relevantes para la ciudadanía en 2025, en el ámbito del **Estado social y del bienestar** se pone de manifiesto, en primer lugar, la presión que siguen soportando las **políticas sociales básicas**. Las prestaciones económicas para la inclusión social continúan siendo un núcleo muy importante de las reclamaciones que llegan al Ararteko (13,89% del total), con especial incidencia de la gestión de la RGI (y, cuando procede, del IMV) y de cuestiones procedimentales que exigen combinar legalidad, seguridad jurídica y una buena administración orientada a la finalidad protectora del sistema. En este informe se insiste, en especial, en las dificultades que está generando a las personas beneficiarias de estas prestaciones el denominado procedimiento DEU (en el marco de los reintegros de cantidades indebidamente percibidas), que conllevan, en ocasiones, potenciales disfunciones del sistema.

En segundo lugar, **la salud** mantiene un lugar central en la preocupación ciudadana. El área de salud recibió el 10,56% del total de las quejas tramitadas y fue la preocupación ciudadana más recurrente en el servicio de atención y orientación, con un peso muy destacado de los problemas generados por las listas de espera y las demoras en atención primaria y especializada. La actividad del Ararteko en este ámbito refleja el aumento de la presión asistencial, el malestar que generan las demoras y la conveniencia de reforzar medios humanos y organizativos para garantizar una atención en las mismas condiciones en todo el sistema sanitario vasco. Estas cuestiones constituyen, sin duda, uno de los grandes retos para asentar la confianza ciudadana en los servicios públicos.

En tercer lugar, la **educación** sigue siendo un tema relevante en la actividad del Ararteko por su incidencia en la cohesión social, la igualdad y el desarrollo económico. El sistema educativo se enfrenta a importantes desafíos derivados de la realidad sociodemográfica, los movimientos migratorios o el entorno tecnológico y debe adaptarse a esas tendencias, garantizando una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, en coherencia con lo establecido en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible.

En cuarto lugar, debe mencionarse la **vivienda**. En las quejas que recibe esta institución sigue apareciendo de forma persistente la falta de vivienda adecuada como un factor de vulnerabilidad y de desigualdad, que afecta también a muchas de las reclamaciones relacionadas con el funcionamiento de los servicios sociales. El informe vuelve a poner de relieve la insuficiencia del parque público de vivienda en alquiler y las dificultades de una parte creciente de la ciudadanía para acceder a una vivienda digna y adecuada, lo que genera un impacto directo en otros derechos. A la luz de las intervenciones del Ararteko en estos asuntos, puede concluirse que la vivienda se consolida actualmente como un eje de preocupación no coyuntural, sino estructural y continuado en el tiempo, para muchas familias y colectivos en Euskadi.

En el **ámbito de los derechos ambientales y culturales**, se pone de manifiesto que la ciudadanía no solo re-

clama más protección ambiental, sino también mejor administración ambiental. El informe señala, como problemas recurrentes, la falta de respuesta expresa y en plazo, las deficiencias en la tramitación de denuncias y solicitudes de información ambiental y las carencias en el ejercicio efectivo de la inspección y la disciplina ambiental. Además, la contaminación acústica sigue siendo el principal motivo de queja en esta área, lo que exige reforzar las actuaciones municipales en este ámbito y la coordinación institucional para proteger el derecho al descanso y a la calidad de vida.

Deben subrayarse igualmente las preocupaciones que suscitan en la ciudadanía los asuntos relacionados con el área de **urbanismo y derecho a la ciudad**. Muchas quejas se originan en la falta de respuesta a denuncias urbanísticas, retrasos en expedientes y déficits de control de la legalidad. En este informe se insiste en la necesidad de medios adecuados para ejercer de forma efectiva las potestades urbanísticas y en el deber de respuesta expresa a la ciudadanía. La aprobación de la Ley 6/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, introduce simplificaciones y cambios procedimentales cuya aplicación deberá seguirse con atención para asegurar que la agilización en los trámites no debilite las debidas garantías.

En relación con las **infraestructuras y la movilidad**, se acusa una demanda ciudadana de servicios públicos mejores y más seguros, especialmente en seguridad peatonal, accesibilidad y también garantizando una respuesta administrativa eficaz. Se señala la importancia de seguir avanzando hacia la interoperabilidad y el billete único en Euskadi, con la aceptación de cualquiera de las tarjetas emitidas en los territorios históricos en cualquier red de transportes, como paso necesario hacia un sistema de transporte más integrado para la ciudadanía de los tres territorios.

En el ámbito de la defensa de las **herramientas para el buen funcionamiento de las administraciones y el Estado de Derecho**, cabe destacar la actividad llevada a cabo por el Ararteko en el **área de administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno**, ya que en esta área se abordan problemas de naturaleza transversal en la relación de la ciudadanía con todas las administraciones. Esta institución insiste en sus intervenciones en este ámbito en que la transformación digital solo cumple su finalidad si facilita el ejercicio de derechos y no se convierte en una dificultad o un obstáculo para el acceso a prestaciones y servicios.

El año 2025 ha estado marcado por el inicio del despliegue del Reglamento europeo de inteligencia artificial. A juicio de esta institución, los desafíos derivados del uso de la inteligencia artificial para las administraciones públicas se sitúan en la adecuada evaluación de riesgos, el control de sesgos, la transparencia y el mantenimiento de las garantías en protección de datos, y en la salvaguarda de los derechos fundamentales, especialmente en sectores de alto impacto social. Este enfoque preventivo es imprescindible para alinear innovación, interés público y defensa de los derechos de las personas.

Desplazando la mirada hacia los **colectivos y personas que requieren atención pública especial**, en el marco de la actividad de esta institución orientada a asegurar la **no discriminación y promoción de la igualdad material**, merece destacarse la elaboración de un **estudio de seguimiento de las políticas de apoyo a las familias**. En este estudio se identifican debilidades persistentes y se actualizan propuestas y recomendaciones para ofrecer mejores respuestas públicas a las demandas contemporáneas de las familias vascas. Las principales conclusiones apuntan hacia una reducción del tamaño de las familias en Euskadi y un descenso de las familias nucleares con hijos, frente al aumento de hogares unipersonales y de personas mayores de 65 años, y las familias monoparentales aparecen como más vulnerables ante la pobreza y la desigualdad. El estudio confirma la necesidad de aumentar el gasto público en familia e infancia para alinear a Euskadi con la mayoría de los países de la UE, constata la persistencia de desigualdades en los cuidados —todavía muy feminizados— y apunta a la vivienda como la principal preocupación de las familias vascas. Con este estudio se actualiza un informe del Ararteko de 2014 y se quiere ofrecer una base sólida para mejorar la respuesta institucional a las familias, en cuanto a la coordinación entre prestaciones, la conciliación, la fiscalidad y las políticas de protección de la infancia, todo ello en un contexto de cambios demográficos y de diversificación de modelos familiares.

Por lo que respecta a las **personas con discapacidad**, el informe insiste en la importancia de que las actuaciones públicas no pierdan de vista la perspectiva de derechos humanos, con objeto de abordar el impacto que la igualdad en derechos de estas personas tiene en distintos ámbitos: educación inclusiva, eliminación de barreras en el acceso al empleo y accesibilidad universal. El Ararteko ha insistido en ocasiones previas en que la accesibilidad es una condición irrenunciable para la autonomía y vida independiente de estas personas.

La defensa de las **personas mayores y personas en situación de dependencia** implica retos para el futuro inmediato de sociedades cada vez más envejecidas como la nuestra: la cohesión territorial de los servicios sociales, el apoyo a la permanencia en el domicilio, la sostenibilidad de los cuidados, la prevención de la soledad no deseada, la lucha contra la brecha digital y contra el edadismo. Es necesario vincular la calidad de los cuidados con el derecho a decidir el propio proyecto de vida y con la necesidad de adaptar los servicios a las personas, y no al revés.

Por lo que se refiere a las **personas migrantes y refugiadas**, en este informe se pone de relieve la persistencia de dificultades para el acceso efectivo a determinados derechos —vivienda, inclusión social, salud, educación-, problemas en materia de empadronamiento, así como una sobrerrepresentación de estas personas en situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial.

Junto a la actividad de supervisión de las actuaciones administrativas, el Ararteko también ha desarrollado en 2025 una intensa **actividad institucional de impulso de la mejora**

en las políticas públicas y de promoción de una cultura de derechos. Más allá del estudio sobre políticas de apoyo a las familias en Euskadi, al que ya se ha hecho referencia, cabe mencionar también el **curso de verano sobre inteligencia artificial ética**, organizado junto con la Autoridad Vasca de Protección de Datos, en el que se abordaron temas como: IA, derechos humanos, protección de datos, sesgos, transparencia y responsabilidad pública.

Además, en 2025, el Ararteko participó en las **jornadas de coordinación de las defensorías españolas,** que este año pusieron el foco en la **vulnerabilidad en el entorno escolar**, con el objetivo de reforzar una mirada compartida sobre inclusión, discapacidad y derecho a la educación, incorporando además la voz de la infancia y la adolescencia en el análisis del acoso y la soledad en el entorno escolar.

Una mención especial merece la conmemoración, en 2025, de los **15 años de actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko**. Con esa ocasión se organizó un encuentro conmemorativo, en el que la institución reafirmó su apuesta -sostenida a lo largo de los últimos 15 años- por situar a niños, niñas y adolescentes en el centro de la protección de los derechos, otorgándoles voz propia y un espacio específico de participación, el Consejo de Adolescentes del Ararteko.

Por lo que respecta a la **dimensión europea e internacional de la actividad del Ararteko**, en 2025 se confirma una consolidación de esa proyección abierta al mundo de la institución, tanto *ad extra* (en la interlocución y colaboración con otros actores del ámbito europeo e internacional), como *ad intra* (en los avances internos para incorporar los estándares europeos al trabajo jurídico de la institución). En ese marco, debe destacarse especialmente la participación del Ararteko, en 2025, en la Conferencia de alto nivel del Consejo de Europa en Estrasburgo, que puso en valor el papel de las defensorías en la arquitectura del Estado de Derecho europeo, instaurando un nuevo espacio de colaboración entre las redes de defensorías europeas y organismos como el Consejo de Europa. Además, el Ararteko participó, un año más, en la Red Europea de Defensorías del Pueblo (ENO), con una ponencia propia sobre las barreras prácticas a la libre circulación ciudadana en la Unión Europea, especialmente en territorios fronterizos como el nuestro.

La actividad desplegada por el Ararteko en este ámbito revierte, en todos estos casos, en una mejor capacidad técnica, una incorporación de estándares más exigentes y en mayor calidad institucional para la defensa de los derechos en nuestro ámbito territorial vasco. Todo ello refuerza la calidad del trabajo institucional y sitúa al Ararteko en una posición más sólida para responder a los problemas de nuestro tiempo.

Cabe añadir una última reflexión sobre la **función de control del Ararteko**. En 2025, entre las muchas resoluciones emitidas por el Ararteko, se dictaron 96 recomendaciones en aquellos casos en los que se había detectado una actuación incorrecta que no se había corregido, como afortunadamente sucede en la inmensa mayoría de los casos, mediante la interlocución con la administración afectada en el curso del procedimiento de queja. Sin perjuicio de que el dato de eficacia global de las actuaciones del Ararteko ascienda al 93,12% del total, debe señalarse que, incluso en relación con los casos que deben terminar con recomendaciones formalizadas, una vez dictadas, estas fueron aceptadas en un 35,78% de las ocasiones, como se explica en los gráficos del capítulo I. Estos datos exigen una lectura equilibrada. Por un lado, el informe muestra que en la mayoría de los casos la corrección de la actuación se logra sin necesidad de recomendación formal, pues la actuación administrativa, considerada inicialmente incorrecta, se resuelve en el curso del procedimiento; por otro, cuando esto no es así y la recomendación resulta necesaria, la actuación del Ararteko sigue generando mejoras. En todo caso, para los casos en que las recomendaciones no son aceptadas de modo explícito e inmediato, el Ararteko recuerda que resulta imprescindible reforzar una cultura democrática y de buen gobierno que incluya la respuesta motivada y la leal colaboración interinstitucional.

El informe de 2025 dibuja una institución con una actividad intensa, útil y exigente. La labor del Ararteko pretende ser cercana a la ciudadanía, atenta a los cambios sociales, al tiempo que jurídicamente rigurosa y con una proyección cada vez más sólida. Como actual titular del Ararteko, mi compromiso es dar continuidad a esa labor y, en la medida de lo posible, reforzarla: mediante un diálogo leal y permanente con las instituciones, mediante la escucha activa a la ciudadanía, mediante una defensa firme de los derechos de las personas y con una apuesta decidida por impulsar la buena administración, como expresión concreta y práctica de la calidad democrática en nuestro país.

Mikel Mancisidor de la Fuente

Ararteko



LA ACTIVIDAD
de la institución del
Ararteko en cifras

Capítulo

I

CAPÍTULO I

LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN DEL ARARTEKO EN CIFRAS

En este capítulo se da a conocer la actividad de la institución del Ararteko del año 2025 a partir de los **datos cuantitativos** registrados en la institución durante el referido ejercicio.

Para entender mejor el contenido de este capítulo, es preciso aclarar previamente que el Ararteko es una institución cuya actividad principal está orientada a dar respuesta a los problemas que plantea la ciudadanía en su relación con las administraciones vascas. Se trata de un servicio gratuito y abierto a todas las personas, sin distinción alguna, y accesible desde distintos canales de atención (presencial, telefónico y telemático). La institución despliega así su vocación de servicio público para apoyar a las personas en sus relaciones con las administraciones, ofreciéndoles un canal de orientación y de supervisión gratuito, y complementario de la justicia, de las actuaciones administrativas que les afectan.

Durante el año 2025, el Ararteko ha dado un paso decisivo para consolidar un **modelo propio de atención a la ciudadanía**. Estructurado en tres niveles, este sistema garantiza una atención progresiva, coherente y multicanal, que permite a la institución adaptar su intervención a la complejidad específica de cada problemática planteada por la ciudadanía. A continuación, se detalla el modelo por niveles:

1. El **primer nivel de atención inicial** constituye el primer contacto de la ciudadanía con la institución, ofrecido mediante los distintos canales de atención disponibles (presencial, telefónico y virtual). Su objetivo es ofrecer información general y responder a consultas sencillas de forma ágil e inmediata, sin necesidad de una intervención posterior más compleja.

2. El **segundo nivel de orientación ciudadana** ofrece un análisis detallado y orientación personalizada sobre cómo proceder ante una actuación administrativa concreta. El personal técnico de orientación del Ararteko, situado en cada una de las tres oficinas territoriales del Ararteko, presta este servicio a través de los distintos canales de atención (presencial, telefónico y virtual) para estudiar cada caso, enfocarlo desde el ámbito competencial del Ararteko y orientar a la ciudadanía sobre las vías de actuación a su disposición. Si el asunto es competencia del Ararteko y su resolución presenta una mayor complejidad y la necesidad de contraste con la administración, se orienta, en su caso, sobre la apertura de una queja; si no lo es, se facilitan unos consejos prácticos y la derivación hacia los organismos competentes.

3. El **tercer nivel de asesoría** se encarga de la tramitación formal de las quejas cuando el Ararteko es competente para intervenir. En esta fase se desarrollan las funciones de investigación, supervisión y control de las administraciones públicas, siguiendo los procedimientos establecidos, que pasan por un examen jurídico más profundo y por el contraste del asunto con la administración afectada.

La inmediatez y proximidad a la ciudadanía que ofrecen la atención inicial y la orientación permite que determinados asuntos, por su propia naturaleza, puedan ser respondidos *in situ*, mediante una gestión ágil. Cuando el asunto planteado lo permite, el Ararteko, al no estar sujeto por ley a un procedimiento formalizado para el desarrollo de su misión de defensa de los derechos de la ciudadanía, puede priorizar respuestas prácticas que ayudan a la ciudadanía. Esta **labor** no solo agiliza la gestión, sino que ofrece una respuesta directa y una mayor satisfacción a la ciudadanía.

En todo caso, muchos otros casos que llegan a la institución se registran para su tramitación formalizada por escrito, pues por su complejidad no pueden ser resueltos de manera directa e inmediata. Así pues, la **tramitación formalizada por escrito**, o lo que en los siguientes cuadros denominamos **quejas y consultas registradas**, representan esos **asuntos más complejos**, que requieren un contraste con la administración y, si fuera necesario, en caso de que la actuación de la administración haya sido incorrecta y esta no se corrija en el curso del procedimiento, emitir una recomendación.

Esto permite entender mejor los datos cuantitativos que seguidamente se exponen, que suponen un **planteamiento novedoso respecto de años anteriores**. Los datos que se ofrecen para el ejercicio de 2025 no parten de los mismos parámetros que los ofrecidos en años anteriores, pues reflejan cifras de actuaciones de atención ciudadana que integran los datos correspondientes a los tres niveles señalados: de atención inicial, orientación, y asesoría, de tal suerte que úni-

camente este último nivel está vinculado al total de lo que, en adelante, se denomina *quejas y consultas registradas*.

Al comienzo de este capítulo, se ofrece una visión general de los datos más relevantes sobre las actuaciones desarrolladas por el Ararteko, como el número de actuaciones llevadas a cabo y su tipología (atendiendo a las explicaciones precedentes), así como el nivel de eficacia de las intervenciones del Ararteko ante las administraciones. Más adelante, se desciende al detalle, para mostrar la distribución de las quejas y consultas por materias afectadas y por la administración concernida. También se cuantifica la intensa actividad desarrollada por las tres oficinas de atención ciudadana, dando cuenta de los datos relativos a los niveles de atención inicial y orientación. Además, este capítulo ofrece datos sociológicos que permiten conocer mejor a la ciudadanía que se ha acercado al Ararteko, así como datos relativos a su opinión respecto a la institución.

1. Una visión general de los datos más relevantes sobre las actuaciones del Ararteko

1.1. Actuaciones del Ararteko

Desde su creación, la actividad del Ararteko ha experimentado un crecimiento sostenido, condicionado por una realidad social cada vez más compleja y una ciudadanía proactiva en la exigencia de sus derechos. Ante este escenario de demanda creciente, la institución ha desarrollado sus estructuras operativas para garantizar la idoneidad y la eficacia de su respuesta a las problemáticas planteadas por la ciudadanía.

En este contexto, como ya se ha introducido líneas atrás, el ejercicio de 2025 marca un hito para el Ararteko, con la consolidación de un nuevo modelo de atención ciudadana. Este sistema permite una categorización más exhaustiva y un registro de mayor precisión de todas las actuaciones dirigidas a resolver las demandas ciudadanas. El nuevo marco metodológico ofrece una radiografía más fiel de la labor institucional frente a las quejas ciudadanas, y representa una evolución, tanto cuantitativa como cualitativa, en la sistematización de datos respecto a los informes de años anteriores.

Así, en el año 2025, la atención inicial y la orientación ciudadana ofrecida por las tres oficinas del Ararteko ha alcanzado la cifra de 13.008 actuaciones, y la tramitación formalizada por parte de la asesoría de las quejas y consultas ciudadanas registradas han supuesto 3.617 expedientes. Además, las actuaciones llevadas a cabo por iniciativa propia de la institución sumaron 12 intervenciones, entre los expedientes de oficio, las visitas de inspección y el seguimiento que se hace del cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko.

Gráfico 1.
Los tres niveles de la atención ciudadana del Ararteko en 2025



La atención, orientación y asesoría a la ciudadanía, en el sentido amplio expuesto, constituye la actividad principal del Ararteko, que se completa y complementa con otras actuaciones desarrolladas en el ejercicio de la función de promoción de derechos de las personas, que también forma parte de la misión legalmente atribuida a la institución del Ararteko. Así, una mirada integral de las actuaciones del Ararteko permite dar cuenta también de la colaboración con la sociedad civil organizada, las reuniones con distintas administraciones, o participación en jornadas o eventos. Se hará referencia, de manera más detallada, a los contenidos de estas actuaciones a lo largo de los siguientes capítulos de este informe anual.

Tabla 1.
Actuaciones del Ararteko para la promoción de los derechos en 2025

Reuniones de trabajo con administraciones y organizaciones sociales	79
Participación en actividades externas	29
Actividades internacionales y con otras defensorías	19
Declaraciones institucionales	11
Estudios y otras publicaciones	2
Jornadas abiertas al público	2

1.2. Nivel de eficacia de la intervención del Ararteko

Las actuaciones del Ararteko encaminadas a la salvaguarda de los derechos de las personas en Euskadi frente a las actuaciones incorrectas de las administraciones públicas vascas evidencian un nivel de eficacia verdaderamente elevado, que alcanza el 93%. Este dato indica el porcentaje de casos en los que, en el marco de la tramitación y resolución de los expedientes de queja formulados por la ciudadanía, la intervención del Ararteko ha dado como resultado que la administración concernida haya corregido la actuación que había originado la reclamación ciudadana. Cabe destacar que, en la gran mayoría de los casos, las administraciones han optado por enmendar su actuación sin necesidad de que el Ararteko emitiera una recomendación formal, un dato que pone en valor lo fructífero que puede ser el diálogo que el Ararteko inicia con la administración afectada mediante el procedimiento de la queja.

Tabla 2.
Nivel de eficacia de la intervención de la institución del Ararteko

	%	%
Actuación incorrecta resuelta		93,12
Sin recomendación	95,98	
Recomendación aceptada	4,08	
Actuación incorrecta no resuelta		6,88

2. Datos por áreas

En este apartado se aportan los datos relativos a la distribución de las quejas y consultas planteadas por la ciudadanía, a las que, por su complejidad, el Ararteko ha dado trámite formalizado a través de su asesoría. Los datos se muestran en función del área material con la que se relacionan (véase el capítulo II de este informe), así como en relación con los colectivos que merecen una atención pública especial (de los que se da cuenta en el capítulo III de este informe). Tal y como se explica en la introducción del mencionado capítulo III, la división por materias de las áreas de trabajo del Ararteko reseñadas en el capítulo II se complementa con una mirada transversal, que atiende al impacto que tienen las quejas formuladas respecto a dichas materias en los derechos de diferentes colectivos de atención pública especial, así como en la igualdad e integridad de las mujeres, y en las familias. En el caso del sistema de protección de la infancia, en el informe separado de la Oficina de Infancia y Adolescencia, que se publica como anexo a este informe general, se ofrece una visión integral de la actividad del Ararteko que le afecta.

En términos cuantitativos, esta mirada transversal supone que, en algunos casos, por razón del núcleo más relevante de la queja, el expediente afecta directamente a los derechos de uno de los llamados colectivos identificados en el capítulo III, sin recoger el área del asunto, mientras que, en otros casos, el expediente se califica, exclusivamente, por su relación con el área material, a pesar de que la persona interesada merezca una atención pública especial. En todo caso, una lectura del capítulo III de este informe general y del informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia ofrece una visión más completa e integrada de esta cuestión.

Distribución de los expedientes en función de los ámbitos

Gráfico 2.
Expedientes clasificados por áreas en modo de nube de etiquetas



En el año 2025, el ámbito material en el que más expedientes se tramitan es el que aglutina las áreas **en defensa del Estado social y del bienestar (relativo a los pilares de la acción social, la educación y la salud),** con un **44,48%** respecto al total. Dentro de este ámbito, destaca la nueva área de prestaciones económicas para la inclusión social (PEIS) —heredera de la llamada inclusión social, que se ha dividido entre PEIS y acción social y comunitaria—, en la que siguen cobrando especial relevancia los asuntos referidos a la gestión por Lanbide de las prestaciones económicas, como la RGI o el IMV, (406 expedientes). El área de salud**,** en relación con las prestaciones del sistema sanitario, vuelve a ser objeto de una significativa preocupación para la ciudadanía, con un 10,56% del total de expedientes. Le siguen otras áreas, que destacan también por la cantidad de intervenciones solicitadas por la ciudadanía, como educación (7,62%) y vivienda (6,58%).

La defensa de los derechos ambientales y culturales (entorno ambiental y territorial, infraestructuras, bienes públicos y servicios esenciales) se sitúa como un segundo ámbito de gran peso en las quejas y consultas, con un **24,79%** del total. Destaca dentro de este ámbito, en primer lugar, el área de bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas (8,15%), seguida del área de medio ambiente y acción climática (5,83%).

El tercer gran ámbito de preocupación para la ciudadanía lo constituyen los temas relacionados con **lo que se categoriza como defensa del Estado de Derecho**, en **relación con el buen funcionamiento de la administración, la acción policial y la justicia**, que aglutina un **21,78%** del total de quejas. Estas se distribuyen -en orden de intensidad- principalmente en el área de personal al servicio de las administraciones públicas (6,80%), seguida de las áreas de hacienda (6,58%) y seguridad (3,98%).

El número de expedientes relacionados **expresamente** con la **defensa de la no discriminación y la igualdad material de las personas** también se consolida, y la **suma de las quejas relativas a los derechos de los colectivos y personas del capítulo III** sitúa a todas ellas en un **8,85%** del total de quejas recibidas en la institución.

En conjunto, puede señalarse que estos datos ponen en evidencia, un año más, el peso notable que tienen para el Ararteko los expedientes relacionados con la salvaguarda de los derechos sociales de las personas en Euskadi.

Tabla 3.
Distribución de los expedientes tramitados en función de los ámbitos de trabajo

Ámbitos	Nº	%
La defensa del Estado social y del bienestar (capítulo II)	1.422	44,48
Prestaciones económicas para la inclusión social	443	13,89
Salud	337	10,56
Educación	243	7,62
Vivienda	210	6,58
Acción social y comunitaria	145	4,55
Infancia y adolescencia**	29	0,91
Trabajo y Seguridad Social	15	0,47
La defensa de los derechos ambientales y culturales: el entorno ambiental y urbano, la prestación de servicios esenciales, las infraestructuras públicas, y la cultura (capítulo II)	791	24,79
Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas	260	8,15
Medio ambiente y acción climática	186	5,83
Urbanismo y derecho a la ciudad	156	4,89
Obras públicas, transportes e infraestructuras	89	2,79
Sectores regulados y transición energética	76	2,38
Derechos lingüísticos, cultura y deporte	24	0,75
La defensa del Estado de Derecho: el buen funcionamiento de la Administración, la acción policial y la justicia (capítulo II)	695	21,78
Personal al servicio de las administraciones públicas	217	6,80
Hacienda	210	6,58
Seguridad	127	3,98
Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno	100	3,13
Justicia	41	1,29
La defensa de la no discriminación y la igualdad material de las personas (capítulo III)	282	8,85
Igualdad e integridad de las mujeres, familias, personas con discapacidad, personas mayores y personas en situación de dependencia, personas migrantes y refugiadas, personas gitanas y otras minorías culturales, personas LGBTI, personas en prisión y personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria	282	8,85
Total*	3.190	100

* El **número total** de expedientes de queja tramitados se obtiene tras restar del total de expedientes registrados aquellos expedientes que, una vez examinados, no se han admitido a trámite o se han remitido a otras defensorías. También en estos expedientes se lleva a cabo un análisis del asunto y una orientación a la ciudadanía.

** Estas quejas y consultas se refieren únicamente a la **infancia en desprotección**. En el informe separado de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia también se hace referencia a otras quejas que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes, pero que quedan computadas en distintas áreas.

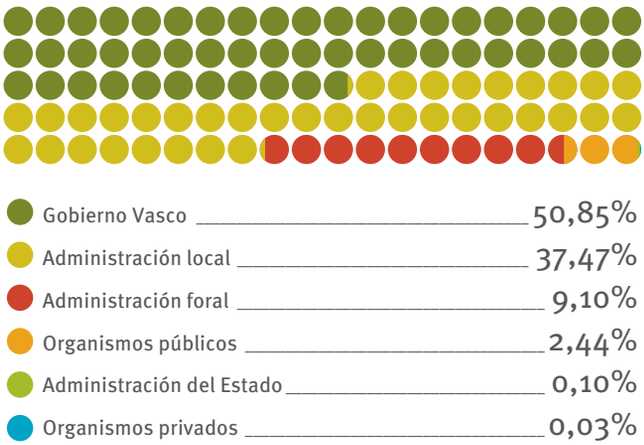
3. Datos sobre administraciones afectadas

A continuación, se aportan los datos relativos a las administraciones afectadas en los expedientes recibidos por el Ararteko. Como se recordaba en ejercicio anteriores, cabe tener en cuenta que la existencia de un elevado número de expedientes motivados por las actuaciones de una administración o de un departamento concreto no significa que, efectivamente, dicha administración esté funcionando de manera incorrecta o faltando a la legalidad; la información sobre si las actuaciones denunciadas eran efectivamente incorrectas se aporta en el apartado 4 de este capítulo. En esencia, los datos sobre las administraciones afectadas pueden servir a modo de radiografía sobre la interacción entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Así, resulta coherente que aquellas

administraciones que tienden a incidir en mayor medida en la vida diaria de las personas -dadas sus competencias y la correlativa envergadura de la gestión que tienen encomendada- sean las que más reclamaciones suscitan entre la ciudadanía.

En consecuencia, en 2025, en consonancia con la tendencia anterior, la administración del Gobierno Vasco ha concentrado el mayor número de expedientes, superando el 50%, a pesar de experimentar un ligero descenso respecto al año pasado. Por su parte, los expedientes referidos a las actuaciones de las administraciones locales han registrado un leve incremento hasta alcanzar el 37,47%, mientras que la administración foral y los organismos públicos mantienen valores similares al pasado ejercicio. En conjunto, la actuación del Gobierno Vasco y el ámbito local agrupan nuevamente cerca del 90% de los expedientes.

Gráfico 3.
Distribución de los expedientes tramitados, por administraciones afectadas



A) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones del Gobierno Vasco

La interpretación de la distribución de los expedientes, según las áreas de trabajo del Gobierno Vasco, confirma nuevamente que las políticas sociales constituyen el núcleo principal de la demanda ciudadana. Así, adquieren una relevancia central las prestaciones económicas del sistema de garantía de ingresos, la asistencia sanitaria, la educación y el acceso a la vivienda.

Distribución por departamentos

Tabla 4.
Distribución por departamentos de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones del Gobierno Vasco

Departamento	Nº	%
Economía, Trabajo y Empleo	429	28,64
Salud*	359	23,97
Educación	251	16,76
Vivienda y Agenda Urbana	186	12,42
Justicia y Derechos Humanos	103	6,87
Seguridad	42	2,80
Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno	22	1,47
Bienestar, Juventud y Reto Demográfico	21	1,40
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	20	1,34
Turismo, Comercio y Consumo	20	1,34
Cultura y Política Lingüística	12	0,80
Hacienda y Finanzas	12	0,80
Movilidad Sostenible	9	0,60
Ciencia, Universidades e Innovación	6	0,40
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	5	0,33
Presidencia	1	0,06
Total	**1.498**	**100**

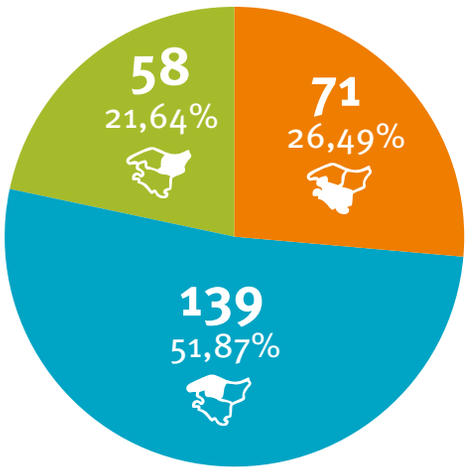
* Se incluyen los datos relativos a Osakidetza, pero no se incluyen otros entes instrumentales del Gobierno Vasco, que se relacionan más adelante, en un listado separado junto a otros entes públicos.

B) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales

Distribución territorial

En cuanto a las administraciones forales, los expedientes relativos a las actuaciones de las diputaciones forales se han mantenido en cifras cercanas a las del año anterior, aunque destaca el incremento de expedientes relativos a las diputaciones forales de Bizkaia y de Álava.

Gráfico 4.
Distribución territorial de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales



Distribución por áreas

Esta sección se sirve de las áreas de trabajo en las que se organiza el Ararteko para analizar la tipología de los expedientes que se registran en relación con las actuaciones de las administraciones forales. Esto se debe a que, a diferencia de la coincidencia material que pudiera existir entre los departamentos del Gobierno Vasco y las áreas del Ararteko, la gran variedad de departamentos en cada administración foral dificultaría identificar a todas ellas bajo una denominación común.

En coherencia con el núcleo competencial más significativo de los entes forales, los datos muestran la notable relevancia del área de hacienda (16,79%), junto con el bloque de servicios sociales y de protección. Este último integra los expedientes referidos a personas con discapacidad (17,54%) y a personas mayores y personas en situación de dependencia (16,05%). Asimismo, se han registrado incrementos significativos en las áreas de obras públicas, transportes e infraestructuras, y administración electrónica y transparencia.

Tabla 5.
Distribución por áreas de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales

Área	ARABA/ÁLAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	CAE	%
Personas con discapacidad	7	34	6	**47**	**17,54**
Hacienda	8	26	11	**45**	**16,79**
Personas mayores y personas en situación de dependencia	21	17	5	**43**	**16,05**
Obras públicas, transportes e infraestructuras	3	19	10	**32**	**11,94**
Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno	8	9	6	**23**	**8,58**
Infancia y adolescencia	3	7	8	**18**	**6,71**
Personal al servicio de las administraciones públicas	6	8	3	**17**	**6,34**
Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas	4	3	3	**10**	**3,73**
Medio ambiente y acción climática	1	3	5	**9**	**3,35**
Familias	-	6	-	**6**	**2,24**
Prestaciones económicas para la inclusión social	4	2	-	**6**	**2,24**
Derechos lingüísticos, cultura y deporte	1	2	-	**3**	**1,12**
Acción social y comunitaria	1	1	-	**2**	**0,75**
Personas migrantes y refugiadas	1	1	-	**2**	**0,75**
Sectores regulados y transición energética	1	-	1	**2**	**0,75**
Urbanismo y derecho a la ciudad	2	-	-	**2**	**0,75**
Trabajo y Seguridad Social	-	1	-	**1**	**0,37**
Total	71	139	58	**268**	**100**

C) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones locales

Distribución territorial

En 2025, los ayuntamientos y entidades locales de Bizkaia, el territorio más poblado de la CAE, continúan registrando el número más elevado de expedientes, con un incremento notable de los que afectan al Ayuntamiento de Bilbao. Descienden ligeramente las actuaciones referidas a las administraciones y entidades locales de Gipuzkoa, al igual que en el caso de Álava.

Gráfico 5.
Distribución de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones locales

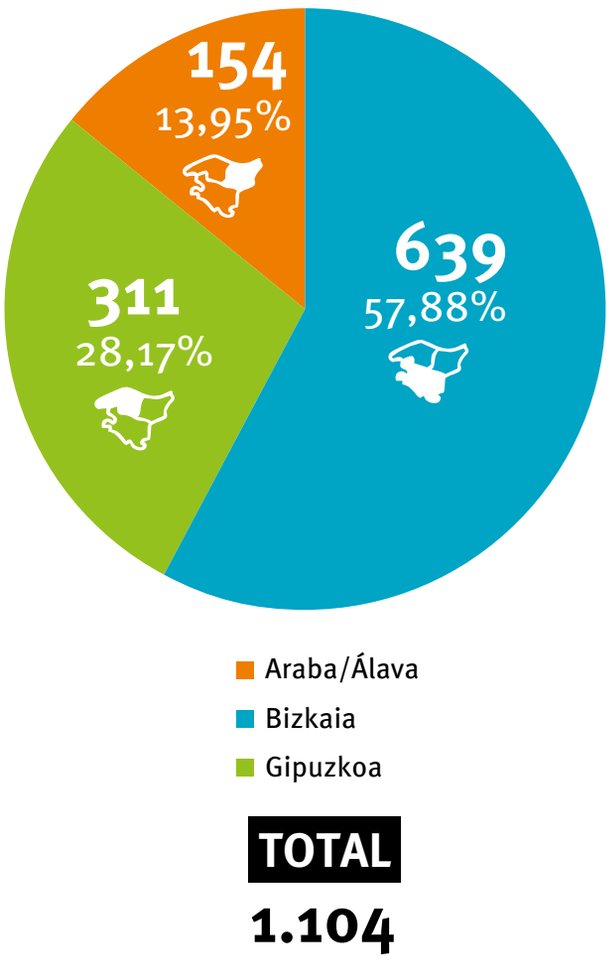


Tabla 6.
Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de los ayuntamientos y las juntas administrativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi

AYUNTAMIENTOS DE ARABA/ÁLAVA	Nº
Vitoria-Gasteiz	104
Laudio / Llodio	7
Amurrio	3
Agurain / Salvatierra	3
San Millán / Donemiliaga	3
Otros*	18
Total	**138**

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ARABA/ÁLAVA	Nº
Abornikano	5
Caicedo-Sopeña	2
Korres	2
Nanclares de la Oca / Langraiz Oka	2
Nanclares de la Oca / Langraiz Oka	2
Otros*	4
Total	**15**

*El listado completo puede consultarse en la página web del Ararteko en la estadística completa.

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA	Nº
Bilbao	176
Barakaldo	53
Getxo	48
Erandio	26
Santurtzi	18
Portugalete	15
Galdakao	14
Sestao	13
Basauri	12
Sopelana	12
Gernika-Lumo	11
Leioa	10
Mungia	10
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	9

Sopuerta	9
Durango	8
Arrigorriaga	7
Gorliz	7
Muskiz	7
Usansolo	7
Valle de Trápaga-Trapagaran	7
Zalla	7
Elorrio	6
Fruiz	5
Orozko	5
Carranza	4
Ermua	4
Etxebarri	4
Güeñes	4
Lemoiz	4
Ondarroa	4
Urduña / Orduña	4
Urduliz	4
Otros*	74
Total	**612**

*El listado completo puede consultarse en la página web del Ararteko en la estadística completa.

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA	Nº
Donostia / San Sebastián	93
Irun	26
Errenteria	25
Pasaia	13
Deba	12
Hernani	12
Zumaia	9
Tolosa	8
Zarautz	7
Arrasate / Mondragón	6
Azkoitia	6
Oiartzun	6
Urnieta	6
Eibar	5
Hondarribia	5
Lezo	5
Azpeitia	4
Bergara	4
Elgoibar	4
Ordizia	4
Oñati	4
Zizurkil	4
Lasarte-Oria	3
Lazkao	3
Urretxu	3
Otros*	24
Total	**301**

*El listado completo puede consultarse en la página web del Ararteko en la estadística completa.

Distribución por áreas

Como es habitual, las reclamaciones motivadas por actuaciones de las administraciones locales se reparten de forma bastante homogénea entre las diferentes áreas en las que los ayuntamientos y las entidades locales tienen competencias importantes, entre las que destaca con fuerza -en consonancia con el núcleo competencial local más significativo- **el área de bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas**, seguida de las áreas de urbanismo, medio ambiente, hacienda, la recién creada acción social y comunitaria, y el área de seguridad.

D) Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Los datos relativos a expedientes relativos a las actuaciones de otras administraciones de Euskadi se mantienen estables respecto al año anterior. La Universidad del País Vasco (EHU) es la que más reclamaciones recibe, seguida del Ente Vasco de la Energía (EVE) y de la Agencia Vasca del Agua (URA).

Debe advertirse que en el siguiente listado se ha dado entidad propia a los entes instrumentales de las distintas administraciones y se han incluido también algunos de los entes públicos instrumentales adscritos a departamentos del Gobierno Vasco, a diferencia del apartado de este capítulo relativo al deber de colaborar, así como del capítulo VI de este informe, en los que dichos entes se han integrado dentro del listado referido a la Administración autonómica vasca, señalando expresamente en el título que se incluía no solo a los departamentos del Gobierno Vasco, sino también a sus entes públicos adscritos.

Tabla 7.
Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de entes públicos y otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi

	Nº
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	16
EVE – Ente Vasco de la Energía	15
URA – Agencia Vasca del Agua	10
Consorcio Haurreskolak	8
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia	6
Bidegi	5
Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa	2
Colegio Oficial de farmacéuticos de Bizkaia	2
Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Bizkaia	2
Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Bizkaia	1
Colegio de Psicólogos de Gipuzkoa	1
Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia	1
Izenpe	1
Puertos deportivos de Euskadi (EKP)	1
VIA, Promoción del aeropuerto de Vitoria	1
Total	**72**

4. Estado de los expedientes en tramitación de 2025

4.1. Rechazo y remisión de quejas y consultas registradas

En el proceso de tramitación de los expedientes, el Ararteko lleva a cabo una valoración preliminar de las quejas y consultas formuladas por la ciudadanía para dilucidar, con carácter previo a cualquier intervención, si el asunto se relaciona con el ámbito competencial del Ararteko. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Ararteko, los criterios que rigen para no admitir a trámite las quejas y consultas formuladas por las personas incluyen, entre otros, los conflictos entre particulares, los asuntos judicializados o en los que ha recaído sentencia firme, y otros asuntos que transcienden el ámbito competencial del Ararteko y su correlativa capacidad de supervisión sobre ellos.

Ante la existencia de alguno de estos motivos para el rechazo de una queja, la institución procura ofrecer a la ciudadanía la mayor cobertura posible de su reclamación o demanda, y en el caso de que el Ararteko no sea competente para tramitar el asunto, orientará a la persona reclamante sobre los cauces o vías que puedan resultar más pertinentes para solucionar el problema. En 2025, la principal razón para no admitir una queja a trámite ha sido la ausencia de reclamación administrativa previa. Este criterio de admisión se fundamenta en ofrecer a la administración concernida la oportunidad de pronunciarse o de actuar en relación con los hechos objeto de la queja, antes de iniciar una intervención del Ararteko cuestionando dicha actuación. Este cauce abre la oportunidad de una resolución directa del problema, sin que sea necesaria la ulterior intervención del Ararteko. Para ello, resulta esencial ofrecer una adecuada orientación a la ciudadanía, que comporta muchas veces, además de un análisis preliminar del asunto planteado, también un mínimo acompañamiento a la persona interesada a la hora de canalizar correctamente dicha reclamación previa.

Tabla 8.
Clasificación de quejas y consultas rechazadas por criterios de inadmisión

No presentada reclamación administrativa previa	212
Fuera del ámbito competencial	48
Defecto de forma	25
En vía judicial	20
Asunto entre particulares	14
Evidente inexistencia irregularidad	11
Necesidad de esperar plazos legales	10
Anónimo	9
Transcurrido más de un año	8
Falta de interés legítimo	1
Total	**358**

Además, en el caso de aquellas quejas o consultas formuladas en relación con la actuación de la Administración del Estado o de otra Comunidad Autónoma, incluso de otra jurisdicción extranjera, que quedan fuera del ámbito de supervisión del Ararteko, esta institución se pone en contacto con el Defensor del Pueblo de España o con la defensoría autonómica o extranjera correspondiente, para remitirle la queja o consulta ciudadana. En 2025, además de las quejas remitidas al Defensor del Pueblo, se ha enviado una queja al Síndic de Greuges de Catalunya y otra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

Quejas remitidas al Defensor del Pueblo	67
Quejas remitidas a otros defensores	2

4.2. Fase en que se encuentra la tramitación de los expedientes

En este apartado se analiza el **estado de tramitación de los expedientes en 2025**, tanto de aquellos que se iniciaron en el mismo año 2025, como de aquellos iniciados en años anteriores que continúan tramitándose durante 2025.

Durante el año 2025, el Ararteko ha concluido más expedientes de queja que el año anterior, un total de 3.048 expedientes, mientras que 1.418 siguen en trámite. Al centrar la mirada en los expedientes en los que la institución ha entrado a examinar la adecuación de la actuación administrativa, se observa que, **en 1.033 casos, ha existido alguna actuación incorrecta por parte de la administración, esto es, en un 55,27%**. Por el contrario, **no se ha detectado actuación incorrecta alguna en 836 casos, lo que supone un porcentaje ligeramente inferior al 45%**.

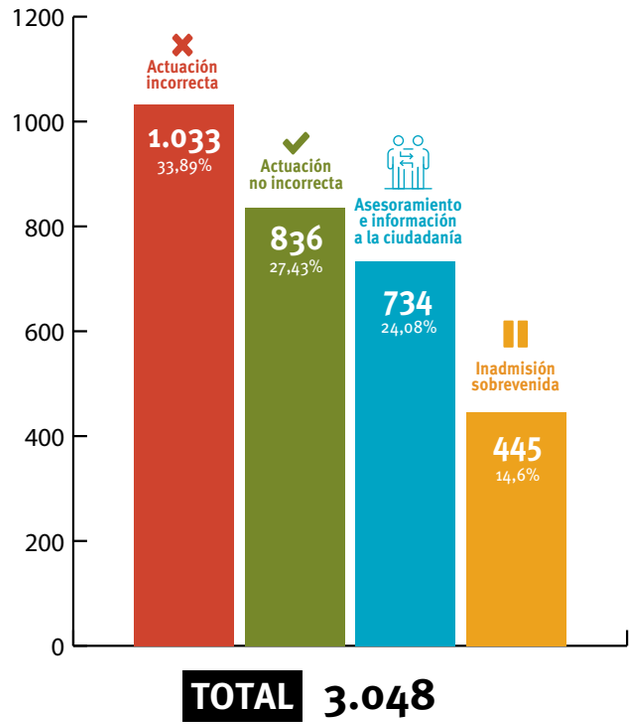
Gráfico 6.
Estado de los expedientes



Además, entre el total de expedientes concluidos, aquellos en los que el Ararteko, mediante la tramitación del expediente, asesora e informa a la ciudadanía sobre sus derechos y les orienta sobre el modo más adecuado de ejercerlos, comportan una cifra reseñable, que se sitúa en un 24,08%.

Por último, cabe señalar que, una vez iniciada la tramitación, es posible que aparezcan una serie de circunstancias que impiden al Ararteko continuar con su labor de investigación, como es el caso de la duplicidad sobrevenida con otras defensorías o el inicio, tras la formulación de la queja, de un proceso judicial, entre otros. En estos casos, los expedientes figuran bajo la categoría de inadmisión sobrevenida.

Gráfico 7.
Expedientes concluidos en 2025



5. Actuaciones de oficio

El Ararteko tiene la facultad para incoar a iniciativa propia una investigación, cuando tiene sospechas de la existencia de un posible incumplimiento de legalidad, una vulneración de derechos, o llama su atención la manifiesta necesidad de mejora de las actuaciones públicas en un ámbito determinado. Esta potestad, reconocida por la Ley del Ararteko, es una herramienta valiosa que permite a la institución actuar de manera proactiva, sin necesidad de que la ciudadanía formalice la queja o consulta ante posibles actuaciones incorrectas de la Administración.

En 2025, el Ararteko ha tramitado 12 **actuaciones de oficio, entre las que se encuentran 6 expedientes de oficio, 2 visitas de inspección y 4 iniciativas de seguimiento** a recomendaciones del Ararteko o a cuestiones particulares. Entre ellos destacan, por razón del ámbito material, las áreas de infancia y adolescencia, familias y personas en prisión, seguidas de las áreas de personas migrantes y refugiadas, acción social y comunitaria, y seguridad.

Tabla 9.
Distribución por áreas de los expedientes de oficio

Área	Nº	%
Infancia y adolescencia	4	33,34
Familias	3	25,00
Personas en prisión	2	16,67
Personas migrantes y refugiadas	1	8,33
Acción social y comunitaria	1	8,33
Seguridad	1	8,33
Total	**12**	**100**

En el **informe separado de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia** también se hace referencia a estas actuaciones de oficio, cuando afectan a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se incluyen, además de las señaladas en este cuadro como relativas a infancia y adolescencia, otras computadas en otras áreas de trabajo, pero que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.

De las cuatro actuaciones referidas al ámbito de la **infancia y adolescencia en desprotección**, tres se refieren al seguimiento a la atención prestada a los niños, niñas y adolescentes tutelados por las entidades públicas de protección. También se ha realizado una visita al dispositivo asistencial de emergencia "Vivero" de Bizkaia. Además, desde la Oficina de la Infancia y la Adolescencia se han hecho labores de coordinación en tres actuaciones de oficio en el **ámbito de familias,** en relación con las dificultades que encuentran algunas familias numerosas en la tramitación de los títulos que reconocen dicha condición.

En lo que respecta al **área de acción social y comunitaria**, el Ararteko ha realizado una visita al servicio municipal de urgencias sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para conocer mejor la realidad y los retos a los que se enfrenta este servicio. El **área de personas en prisión** ha impulsado dos expedientes de oficio en relación con la muerte de dos personas presas en los centros penitenciarios de Martutene y de Zaballa. Desde el **área de personas migrantes y refugiadas** ha realizado el seguimiento del estudio del Ararteko, de 2021, sobre "Jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi". Por último, el **área de seguridad** ha iniciado un expediente de oficio sobre la comunicación de las actuaciones policiales.

6. Actividad de las oficinas de atención directa

La atención directa a la ciudadanía es un servicio que el Ararteko ofrece a todas las personas que se acercan a la institución para iniciar una queja o consulta. Se trata de la puerta de entrada principal al Ararteko y un servicio esencial para el cumplimiento de la misión atribuida al Ararteko, que la institución presta mediante las oficinas de atención a la ciudadanía, situadas en cada uno de los tres territorios de Euskadi. Dichas oficinas de atención a la ciudadanía se han configurado en los años de funcionamiento de esta institución como una herramienta clave para la defensa y promoción de los derechos de la ciudadanía, que además garantizan la presencia territorial de la institución.

Tal y como se ha anticipado al inicio de este capítulo, en 2025, el Ararteko ha dado un paso decisivo para definir y consolidar un modelo propio de atención a la ciudadanía. Este avance se articula en torno a dos ejes de mejoras prioritarias: en primer lugar, la adopción del Manual de Atención Ciudadana, que establece el marco común de actuación y los estándares del modelo de atención en tres niveles (atención inicial, orientación y asesoría); y, por otro lado, la actualización de la Carta de Servicios, cuyo desarrollo se expone con más detalle en el apartado 8 de este capítulo.

Atendiendo a los tres niveles de atención a la ciudadanía del Ararteko, y después de haber examinado de manera pormenorizada los datos correspondientes al tercer nivel de asesoría, este apartado se dedicará a desvelar las cifras que ayuden a dimensionar la **labor realizada en el primer nivel de atención inicial y en el segundo nivel de orientación ciudadana**, ambos servicios que se prestan desde las tres oficinas territoriales del Ararteko.

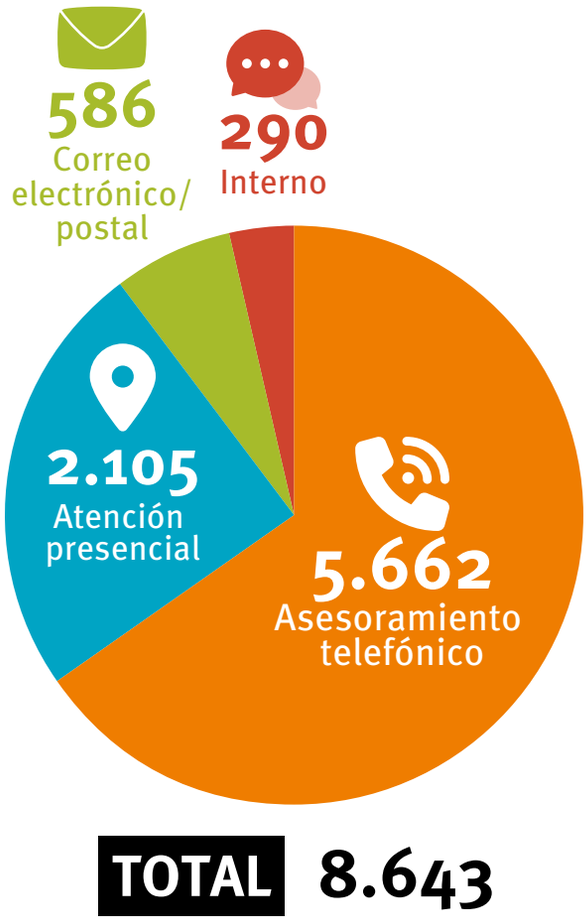
6.1. El primer nivel, atención inicial

La **atención inicial** constituye el primer contacto de la ciudadanía con la institución y se enfoca a la información general y a la resolución de consultas sencillas, relacionadas con el funcionamiento del Ararteko, el alcance de sus competencias o la identificación de la vía más adecuada para plantear una cuestión.

Durante el año 2025, el personal administrativo del Ararteko ha gestionado **un total de 8.643 atenciones**, consolidando esta función como principal puerta de entrada al servicio de atención ciudadana. Los datos relativos a la distribución por canales confirman la **prevalencia de la vía telefónica**, cuya agilidad garantiza una respuesta inmediata y accesible. No obstante, la relevancia de la **atención presencial** es significativa, evidenciando el valor que la ciudadanía otorga a la interacción directa y a la proximidad institucional. Por su parte, las actuaciones internas abarcan desde la coordinación con otras administraciones públicas hasta la gestión de requerimientos procedentes de órganos judiciales.

Gráfico 8.

Distribución del tipo de atención prestada en el primer nivel



La oficina del Ararteko en Bilbao, que abarca la población más grande (Bizkaia), es la que destaca por tener una mayor actividad entre las tres oficinas, con más de la mitad del total de actuaciones.

6.2. El segundo nivel, orientación ciudadana

La orientación ciudadana atiende aquellas peticiones que requieren un análisis más detallado o una orientación personalizada sobre cómo proceder ante una actuación administrativa concreta. Esta atención es prestada por el personal técnico de orientación del Ararteko, tanto de manera presencial en cada una de las tres oficinas, como telefónico y telemático. Este nivel de atención ciudadana permite examinar las circunstancias del caso planteado y orientar a la ciudadanía sobre las posibles vías de actuación, incluyendo, en su caso, la posible presentación de una queja u otras actuaciones de la institución.

En 2025, la orientación ciudadana ha respondido a un **total de 4.365 solicitudes,** repartido entre la orientación ofrecida de manera presencial, telefónica y virtual. Entre estos, cabe destacar los **1.692 que representan las orientaciones presenciales llevadas a cabo**. Esta labor presencial, desarrollada en las tres oficinas del Ararteko, se articula mediante un sistema de citas individualizadas y requiere una dedicación significativa de recursos personales y técnicos. Este tipo de atención permite un análisis más detallado de las situaciones planteadas, una orientación personalizada, y un acompañamiento cercano a la ciudadanía, guiado por la escucha activa ante graves situaciones de vulnerabilidad.

Gráfico 9.

Número de orientaciones ciudadanas en las oficinas de atención directa



Además, gracias a los avances en la explotación estadística de la actividad de orientación ciudadana, este año se cuenta con una **clasificación temática agregada** y sistemática de los asuntos atendidos por el servicio de orientación. Se identifican dichos temas apuntados por la ciudadanía, de manera objetiva, atendiendo a la clasificación del Ararteko por áreas materiales de trabajo. En el ánimo de simplificar y operar *in situ* de manera más ágil, en esta asignación preliminar de temas planteados por la ciudadanía, no se ha tenido en cuenta el criterio subjetivo relativo a los colectivos y personas a los que se hace referencia en el capítulo III. Esto no excluye la eventual concurrencia de esta variable transversal, que podría cruzarse con dichas áreas materiales.

Así, los datos muestran una concentración significativa de solicitudes de orientación en ámbitos vinculados a **la defensa**

del Estado de bienestar y social y al acceso efectivo a derechos básicos. Destacan, en particular, la salud, las prestaciones económicas para la inclusión social, la vivienda y la educación. Este bloque representa **más del 60% de la suma de orientaciones**. Le sigue el ámbito vinculado a **la defensa del Estado de Derecho**, con un alto índice de solicitudes de orientación en las áreas de justicia (en este caso, referida fundamentalmente a la concurrencia de asuntos judicializados en los problemas planteados), hacienda, administración electrónica y personal al servicio de las administraciones públicas. La alta incidencia de estas orientaciones en los temas relativos a los derechos sociales, que arroja un porcentaje superior al que este bloque tiene en el nivel de asesoría, da una idea del perfil de las personas que pueden necesitar una orientación previa en sus relaciones con el Ararteko.

Se incluye, asimismo, una categoría, llamado "Otros", que agrupa asuntos entre particulares o materias que, por su naturaleza, quedan fuera del ámbito competencial del Ararteko. En esta categoría pueden incluirse, entre otros ejemplos, asuntos vinculados a competencias estatales, como problemáticas en materia de extranjería o relativas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En estos supuestos, la institución no puede intervenir mediante una actuación formal frente a las administraciones públicas vascas, por lo que la atención se encauza, con carácter general, a la orientación y, en su caso, derivación hacia los cauces adecuados.

Tabla 10.
Orientaciones efectuadas en 2025 que apuntan a los temas que plantean los principales problemas a la ciudadanía

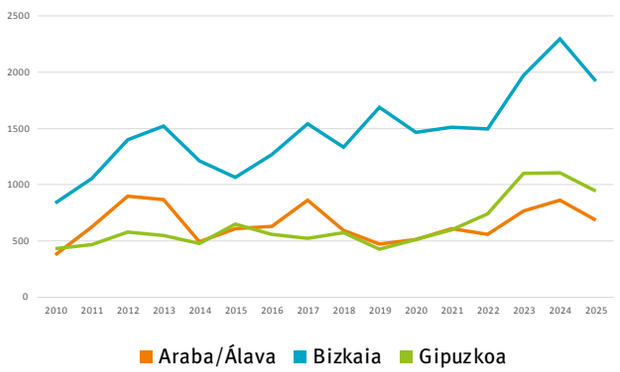
Ámbitos	Nº
La defensa del Estado social y del bienestar	**2.806**
Salud	1.513
Prestaciones económicas para la inclusión social	429
Vivienda	427
Educación	328
Trabajo y Seguridad Social	60
Acción social y comunitaria	49
La defensa del Estado de Derecho: el buen funcionamiento de la Administración, la acción policial y la justicia	**1.096**
Justicia*	474
Hacienda	263
Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno	149
Personal al servicio de las administraciones públicas	141
Seguridad	69
La defensa de los derechos ambientales y culturales: el entorno ambiental y urbano, la prestación de servicios esenciales, las infraestructuras públicas, y la cultura	**232**
Urbanismo y derecho a la ciudad	101
Medio ambiente y acción climática	96
Obras públicas, transportes e infraestructuras	15
Sectores regulados y transición energética	12
Derechos lingüísticos, cultura y deporte	8
Otros	**153**
Total*	**4.365**

*Se incluyen aquí también los temas en los que concurre algún elemento judicializado o que tienen relación con ello.

7. Estadística sociológica: distribución territorial de los expedientes, tipología de las personas reclamantes y canal de entrada de las reclamaciones

7.1. Distribución territorial de los expedientes

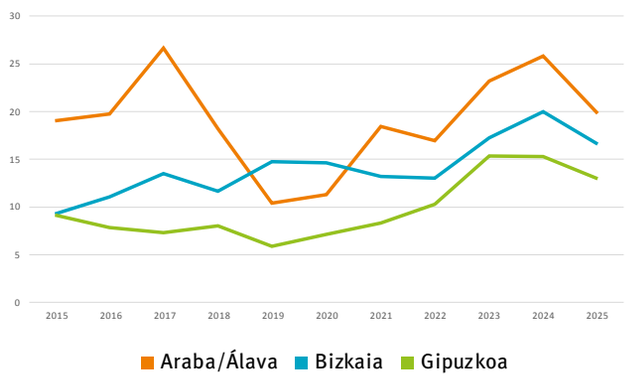
Gráfico 10.
Evolución de la distribución territorial de los expedientes registrados según su origen (2010-2025)



Distribución territori al de los expedientes registrados por cada 10.000 habitantes

En esta sección, se pretende conocer mejor el nivel de representatividad de los expedientes registrados en función de la población de cada territorio histórico. Así, mientras que, en términos absolutos, el número más elevado de expedientes registrados parece proceder del Territorio Histórico de Bizkaia, al tomar en cuenta la población, se constata que desde Araba/Álava se registra, en proporción a su población, un mayor índice de expedientes. Ello induce a pensar que el mayor grado de conocimiento de la institución se da en ese territorio alavés, donde está la capital y sede principal de las instituciones políticas vascas y, en consecuencia, existe una mayor visibilidad y conocimiento también de la institución del Ararteko. Este dato plantea, por lo demás, la necesidad de que la institución oriente sus esfuerzos a hacerse visible y darse a conocer con mayor fuerza en los otros dos territorios, en especial en Gipuzkoa.

Gráfico 11.
Distribución territorial de los expedientes registrados por cada 10.000 habitantes (2015-2025)



Distribución dentro de cada territorio

Esta sección muestra la prevalencia de expedientes, según la procedencia territorial del ciudadano o la ciudadana que inicia la queja o consulta. Al igual que el año pasado, en 2025, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, el número de reclamantes que residen en otros municipios fuera de la capital es mayor, con valores que superan el 60%. Mientras que en Araba/Álava, el 70% de los expedientes los inician personas que residen en Vitoria-Gasteiz. Este dato expresa una correlación clara con la realidad de la distribución territorial de la población en cada uno de los territorios forales.

Tabla 11.
Distribución de los expedientes según provengan de la capital o de otros municipios del territorio

ARABA/ÁLAVA	Nº	%
Vitoria-Gasteiz	483	70,72
Otros municipios	200	29,28
Total	683	100

BIZKAIA	Nº	%
Bilbao	682	35,54
Otros municipios	1.237	64,46
Total	1.919	100

GIPUZKOA	Nº	%
Donostia/San Sebastián	345	36,51
Otros municipios	600	63,49
Total	945	100

7.2. Perfil de las personas reclamantes

El análisis sociológico de las quejas presentadas en el año 2025 confirma la tendencia de años anteriores: las mujeres -con una diferencia de casi 4 puntos porcentuales- siguen siendo quienes plantean más quejas y consultas, aunque se vuelve a observar un leve aumento en el porcentaje de hombres que acuden al Ararteko.

Gráfico 12.
Distribución de las quejas y consultas recibidas según las características de las personas reclamantes

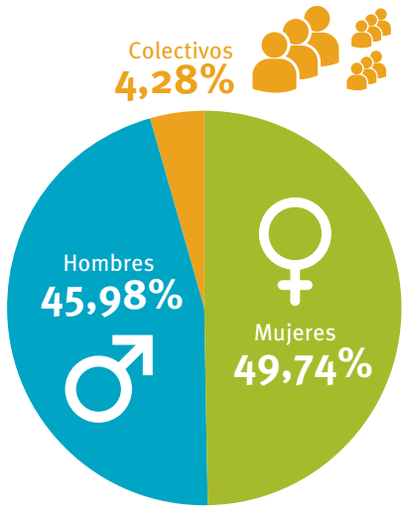


Tabla 12.
*Distribución de los expedientes por sexo y área**

Distribución de los expedientes por sexo y área	% de mujeres	% de hombres
Igualdad e integridad de las mujeres	85,71	14,29
Personas mayores y personas en situación de dependencia	71,43	26,53
Educación	69,14	28,40
Vivienda	63,81	35,71
Prestaciones económicas para la inclusión social	62,30	37,47
Infancia y adolescencia	58,62	37,93
Familias	57,69	42,31
Personas con discapacidad	55,56	43,21
Acción social y comunitaria	54,11	44,52
Salud	53,87	43,45
Personal al servicio de las administraciones públicas	51,61	47,47
Justicia	53,66	43,90
Obras públicas, transportes e infraestructuras	47,19	49,44
Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno	44,00	52,00
Personas migrantes y refugiadas	41,67	58,33
Urbanismo y derecho a la ciudad	41,67	48,72
Medio ambiente y acción climática	40,32	35,48
Hacienda	37,62	60,95
Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas	37,31	58,46
Derechos lingüísticos, cultura y deporte	33,33	58,33
Trabajo y Seguridad Social	33,33	66,67
Seguridad	33,07	66,14
Personas en prisión	25,29	73,56
Sectores regulados y transición energética	17,11	42,11
Personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria	0,00	15,00

*El cómputo total de los porcentajes no llega al 100% porque las quejas y consultas colectivas no se categorizan por sexo.

El **análisis por sexo** de las quejas formuladas ante el Ararteko pone en evidencia que las mujeres destacan como reclamantes en algunas áreas, más relacionadas con el cuidado y la gestión de las personas, mientras los hombres sobresalen en aquellos ámbitos relacionados con la gestión económica y técnica de las cosas.

Por lo que respecta a las **áreas materiales reseñadas en el capítulo II** de este informe, las **mujeres** han destacado como reclamantes en el bloque de áreas relacionado con la **acción del Estado social y del bienestar**; concretamente, destaca la iniciativa de las mujeres en las áreas de educación (69,14%), vivienda (63, 81%) y prestaciones económicas para la inclusión social (62,80%), en las que la diferencia con respecto a la iniciativa de los hombres como reclamantes es especialmente significativa. Esto apunta a ámbitos relacionados con la asunción por las mujeres de la responsabilidad principal a la hora de sacar adelante todo lo relativo al hogar y a la vida familiar, en los que las mujeres se enfrentan en primera persona a barreras o dificultades con mayor frecuencia e intensidad que los hombres.

En cambio, son las áreas de sectores regulados y transición energética (73,56%), trabajo y Seguridad Social (66,67%), seguridad (66,14) y hacienda (60,95%) las que suscitan la preocupación mayoritaria de los hombres como reclamantes. Estos datos merecen, sin duda, una atención en clave de igualdad de mujeres y hombres, en la medida en que pueden reflejar una división estereotipada de las tareas y las preocupaciones que afectan a cada uno de los sexos, **primando para los hombres aquellas relacionadas con la gestión técnica y económica**.

Por lo que respecta a los colectivos a los que se hace referencia en el **capítulo III, relativo a la actividad del Ararteko en defensa de la igualdad y no discriminación**, cabe subrayar que las **mujeres** destacan como reclamantes, a una gran distancia de los hombres, en las áreas de igualdad e integridad de las mujeres (85,71%) y personas mayores (71,43%), lo que se justifica porque ellas son las mayoritariamente afectadas por las políticas dirigidas a ofrecer servicios y atención a estos colectivos. En el caso de las personas mayores debe considerarse la implicación absolutamente mayoritaria de las mujeres en su cuidado. También mantienen las mujeres una iniciativa mayoritaria a la hora de plantear cuestiones atinentes a la infancia y adolescencia (58,62%), las familias (57.69%) y las personas con discapacidad (55,56%), lo que, en este caso, puede ser interpretado, no tanto como una sobrerrepresentación de las mujeres en la población real de esos colectivos, sino fundamentalmente como una **expresión del mayor interés social de las mujeres por la protección y defensa de estas personas, y ante todo, de su mayor dedicación efectiva a ellas**.

En el caso de los **hombres**, estos reclaman con mayor intensidad en asuntos atinentes a las personas en prisión (73,56%), lo que se explica porque este es un ámbito en el que los hombres están significativamente sobrerrepresentados respecto a las mujeres. También en las reclamaciones relativas a las personas migrantes y refugiadas son los hombres quienes mayoritariamente toman la iniciativa (58,33%).

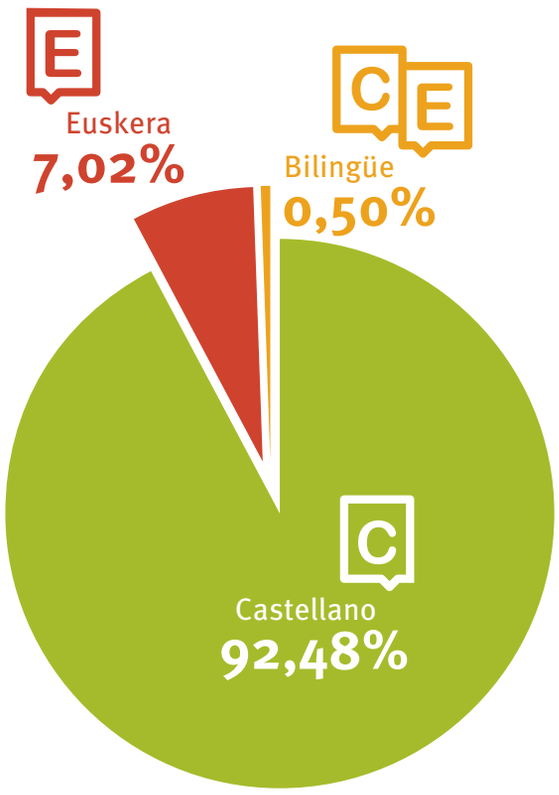
7.3. Idioma utilizado en la presentación de la queja o consulta

En 2025 se mantiene la tendencia de años anteriores, por la que la mayoría de la ciudadanía opta por el castellano para tramitar sus quejas escritas ante el Ararteko. En contraste, las reclamaciones formuladas en euskera descienden de forma notable hasta representar el 7% del total.

En las comunicaciones con las personas reclamantes, el criterio utilizado en la institución del Ararteko es el de tramitar la reclamación en el idioma elegido por el ciudadano o ciudadana al presentarla. En su relación con las administraciones afectadas, así como cuando el Ararteko inicia un expediente de oficio, la comunicación se realiza en las dos lenguas oficiales de la CAE.

En este contexto, el Ararteko observa que la procedencia territorial puede influir en estos porcentajes. Asimismo, en algunos casos, se identifica un perfil de persona usuaria que, por razones de edad, prefieren el euskera para la comunicación oral, pero optan por el castellano en la vía escrita al percibir el registro administrativo en este idioma como más accesible.

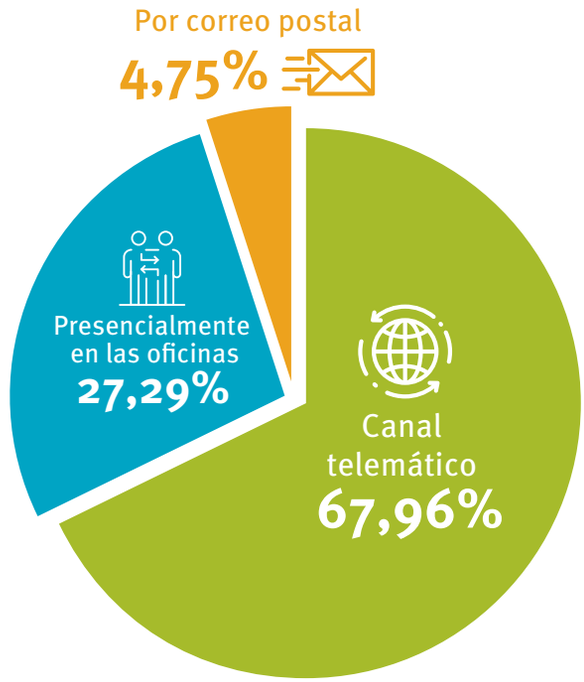
Gráfico 13.
Distribución de los expedientes según el idioma utilizado



7.4. Canal para presentar las quejas y consultas

La ciudadanía mantiene su preferencia por el canal telemático para presentar su queja o consulta ante el Ararteko —principalmente a través del formulario web, la sede electrónica, o el correo electrónico—. En todo caso, en 2025, esta modalidad ha registrado un ligero descenso hasta situarse en el 67,96% del total, mientras que las reclamaciones presentadas de forma presencial en las oficinas de atención directa han experimentado un leve repunte.

Gráfico 14.
Distribución de las quejas y consultas según su forma de presentación por la ciudadanía



8. Opinión de las personas usuarias

8.1. Resultado de la encuesta a personas usuarias

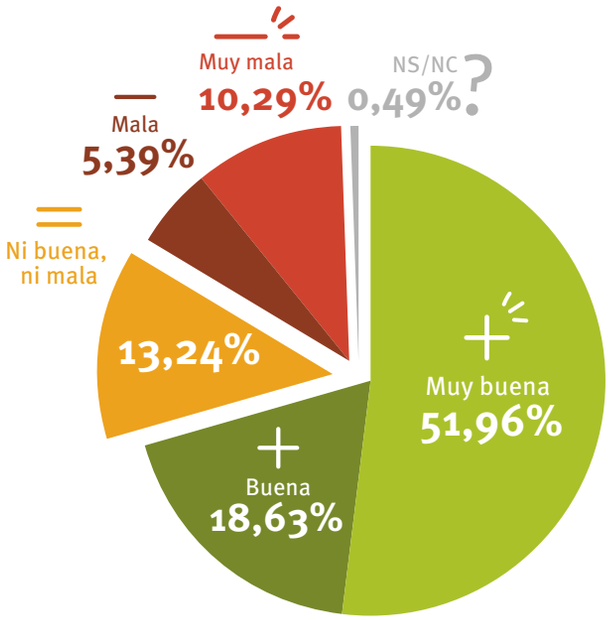
Hace ya algunos años, esta institución inició una vía de acercamiento a la ciudadanía, con el fin de conocer la opinión de las personas que han requerido la intervención del Ararteko. El objetivo es conocer la experiencia de las personas que se acercan a la institución y, gracias a esta información, identificar áreas de mejora en su funcionamiento.

Esta opinión se solicita a la ciudadanía al final del proceso de tramitación del expediente, en modo de un cuestionario que se envía a la persona reclamante, requiriendo que, de forma totalmente voluntaria y anónima, responda a una serie de preguntas que permitan conocer la valoración que realiza del servicio que se le ha prestado.

A la hora de valorar los resultados, un dato que debe tenerse en cuenta es en qué grado el Ararteko ha concluido que la actuación de la administración objeto de queja ha sido incorrecta y en qué casos esta ha sido considerada correcta, pues este último dato puede, sin duda, influir en la opinión que la intervención institucional merezca a la persona reclamante, en la medida en que el criterio del Ararteko, tras examinar el caso, pueda coincidir o diferir de su propio criterio. En ese sentido, cabe recordar que, en 2025, el porcentaje de **actuaciones administrativas calificadas como incorrectas ha sido del 55,27%**.

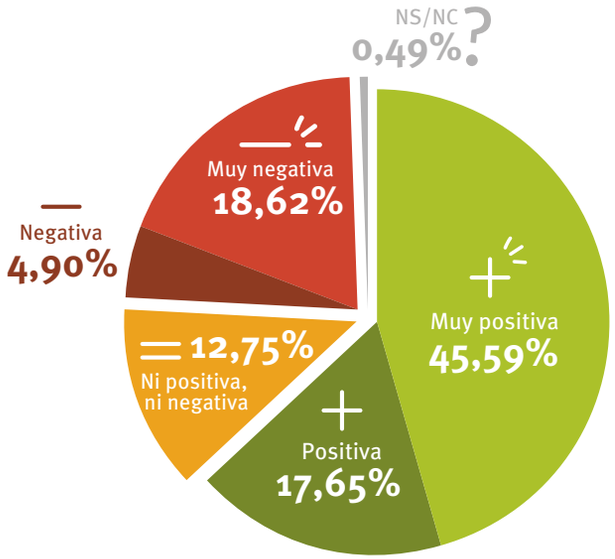
En 2025, la valoración ciudadana de la intervención del Ararteko es positiva, como puede deducirse de las respuestas dadas por las personas usuarias del Ararteko que han cumplimentado la encuesta. Este año, **más del 70%** de las personas reclamantes valoran la **atención dispensada** por el personal del Ararteko como **buena o muy buena**.

Gráfico 15.
¿Cómo valora la atención dispensada por el personal del Ararteko (accesibilidad, trato, empatía...)?



Por encima del 63% de las personas encuestadas valoran **la intervención, en términos globales**, del Ararteko de manera muy positiva o positiva.

Gráfico 16.
¿Cómo valora usted globalmente la intervención del Ararteko? (el interés demostrado, su disponibilidad, las gestiones realizadas...)



El 80% de las personas encuestadas asegura que recomendarían acudir al Ararteko para cualquier problema con la Administración.

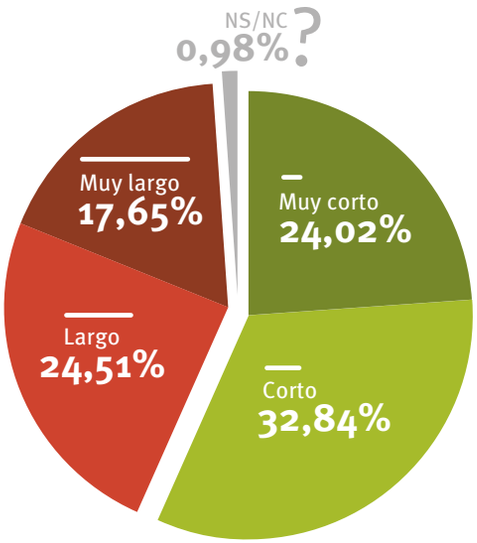
Gráfico 17.
¿Recomendaría usted a alguna persona con problemas con la Administración que acudiera al Ararteko?



La opinión respecto a la duración del proceso de tramitación de la queja es similar al año pasado, cuando más de la mitad de las personas encuestadas valora el tiempo transcurrido como corto o muy corto.

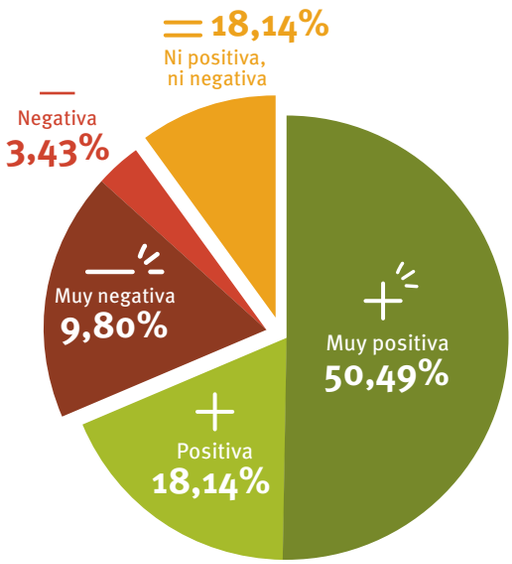
La dificultad de esta pregunta radica en que un elemento decisivo en la duración total del proceso de tramitación de los expedientes, y que escapa del ámbito de control del Ararteko, es la actitud más o menos colaboradora de la administración a la hora de responder al Ararteko, que puede derivar en una extensión indeseada de los tiempos. En todo caso, el tiempo medio de duración de la tramitación de un expediente en el Ararteko es inferior a 66 días.

Gráfico 18.
¿Cómo valora usted el tiempo transcurrido desde que presentó la queja hasta la finalización del proceso?



Casi un 70% de las personas encuestadas describen la **profesionalidad** de las personas que integran la institución del Ararteko como muy positiva o positiva.

Gráfico 19.
¿Cómo valora usted la profesionalidad de las personas del Ararteko?



8.2. Quejas y sugerencias en relación con la Carta de Servicios, y solicitudes de acceso a la información del Ararteko

En 2025, el Ararteko ha reforzado los medios para favorecer que la ciudadanía aporte quejas, reclamaciones, sugerencias u opiniones sobre el funcionamiento de los servicios que presta la institución, como instrumento de escucha activa y mejora continua. La revisión de la Carta de Servicios, con su entrada en vigor el 1 de enero de 2026, pretende ampliar los cauces de participación ciudadana y los integra con el derecho de acceso a la información pública en poder del Ararteko y el ejercicio de derechos de protección de datos personales, entre otros. Además, la nueva Carta define un marco de coherencia multicanal (presencial, telefónico y telemático) y detalla los trámites específicos que la ciudadanía puede realizar ante el Ararteko.

El Ararteko dispone de una unidad especializada, la Dirección de Atención Ciudadana, Administración Digital y Servicios Tecnológicos del Ararteko, que se encarga de analizar las quejas, sugerencias y reclamaciones formuladas por la ciudadanía, tanto en su dimensión individual (respuesta a la persona interesada), como en su dimensión organizativa, al constituir una fuente importante de información para detectar mejoras en la atención.

El Ararteko también garantiza el acceso a la información pública en poder de la institución, de conformidad con la normativa de transparencia y con el marco operativo previsto en la Carta de Servicios. Estas solicitudes se gestionan con criterios orientados a asegurar una respuesta eficaz y trazable. Como novedad, la Carta de Servicios incorpora un compromiso para resolver los expedientes en plazo o, en su defecto, la obligación de comunicar el motivo del retraso y una fecha estimada.

En 2025, el Ararteko ha registrado 83 actuaciones relacionadas con Carta de servicios y acceso a la información, que se han distribuido de la siguiente manera: en primer lugar, por orden de prevalencia, las solicitudes de acceso al expediente (43; 51,8%), seguidas de opiniones/sugerencias sobre el funcionamiento y los servicios de la institución (25; 30,1%) y de solicitudes de acceso a la información pública del Ararteko (13; 15,7%). Con carácter residual, se han tramitado una opinión y participación en el portal de transparencia y una solicitud de publicaciones. En los expedientes cerrados, la mitad se resolvió en 21 días o menos. El plazo medio fue de aproximadamente 30 días, influido por algunos casos más complejos, cuya tramitación fue más prolongada. En conjunto, en torno al 75% de los expedientes se resolvió en 30 días o menos. Estos resultados sirven como primera base para el seguimiento anual que prevé la Carta renovada, orientado a identificar mejoras en la atención, en los contenidos informativos y en los canales de relación disponibles.

En las actuaciones vinculadas al acceso a la información se aprecia que la demanda más habitual es el acceso o copia de expedientes y a la documentación relacionada con actuacio-

nes impulsadas por la propia persona interesada, incluyendo peticiones de copia íntegra, remisión de documentación incorporada al expediente, o acceso a escritos y respuestas obrantes en el mismo. También se registran solicitudes relativas a información temática o datos de carácter general, por ejemplo, peticiones de estadísticas o de información sobre cuestiones de interés social o institucional. En menor medida, se solicitan resoluciones, recomendaciones o criterios de la institución y, de forma puntual, publicaciones o materiales del Ararteko, o cuestiones conectadas con asuntos ya judicializados.

Por su parte, en la opinión sobre el funcionamiento y los servicios predominan las comunicaciones de disconformidad con la atención, la respuesta o la tramitación realizada por la institución, que suelen referirse a discrepancias con el contenido de la respuesta ofrecida o con la manera de gestionar el expediente, así como a observaciones sobre el trato recibido o sobre la gestión de determinadas actuaciones. Les siguen solicitudes orientadas a concretar la relación y la atención prestada, como peticiones de cita, reunión o revisión del caso. De forma puntual, se ha atendido una sugerencia de actuación de oficio y una incidencia relacionada con el canal electrónico.

9. El deber de las administraciones públicas de colaborar con el Ararteko

Para el cumplimiento de la misión del Ararteko de supervisión de la actividad de las administraciones públicas de Euskadi, se hace indispensable la colaboración de las administraciones sujetas a su control. En efecto, el procedimiento de tramitación de las quejas y consultas presentadas por la ciudadanía, en la mayor parte de las ocasiones, cuando no se limita a una orientación y debe someterse a un examen más complejo antes de su resolución, debe completarse necesariamente con un obligado contraste con la administración afectada, que requiere que esta facilite al Ararteko la información solicitada en relación con el expediente concreto. La mencionada información permite al Ararteko realizar una investigación adecuada de los hechos, con el fin de resolver la queja ciudadana de forma fundada. Esa es precisamente la finalidad de las peticiones de información que el Ararteko eleva a las administraciones cuya actuación debe supervisar. Ese contraste de información necesario, además de servir al básico principio de audiencia a las partes, permite al Ararteko también iniciar un diálogo con la administración afectada que, en el mejor de los casos, puede desembocar en una solución del problema planteado en el curso del propio procedimiento y corregir con ello, de un modo más eficaz, una posible irregularidad de la actuación contra la que se ha formulado la queja.

Lamentablemente, la falta de colaboración de algunas administraciones en su deber de proveer información a la institución del Ararteko, u otras formas de obstrucción a su labor, como la respuesta insuficiente, menoscaba gravemente la labor institucional de las defensorías, ya que impide la continuación adecuada del procedimiento de tramitación de las quejas, con los efectos negativos que ello tiene para la persona reclamante.

Consciente de esta realidad, la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko, hace referencia expresa a este deber de las administraciones públicas sometidas a su control, al señalar que deben aportar, con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes y aclaraciones les sean solicitados, dentro del plazo establecido por el Ararteko (artículos 23 y 26). La persistencia en una actividad entorpecedora de la labor de investigación del Ararteko por cualquier administración u organismo público, ya sea por su personal técnico o de dirección, o por sus responsables políticos, más allá de las posibles acciones penales a las que pueda dar lugar en los casos de extrema gravedad, será, en todo caso, objeto de un señalamiento especial, que el Ararteko podrá, además, destacar en la sección correspondiente del informe anual (artículo 24.2).

El presente apartado pretende, en ese contexto, informar al Parlamento y, por extensión, a la opinión pública en general, sobre aquellas administraciones y organismos que sí se han mostrado especialmente diligentes en colaborar con la institución, así como sobre aquellas otras que, por el contrario, al negar o retrasar su colaboración, han provocado la imposibilidad de resolver, de forma adecuada y en plazo, las quejas planteadas por la ciudadanía.

En 2025, la colaboración de las diferentes administraciones a las que se ha solicitado información, salvo excepciones, ha discurrido en una tónica de relativa normalidad. No obstante, no faltan ocasiones en las que algunas administraciones muestran una evidente falta de diligencia, lo que denota una actitud poco respetuosa hacia la función de control de esta institución y, por ende, hacia los derechos de las personas reclamantes.

Ante la falta de colaboración de las administraciones, la institución del Ararteko tiene a su disposición herramientas para recordarles su deber de colaborar, como los requerimientos y, en última instancia -si aquellos no son atendidos-, los apercibimientos, que sirven como aviso ante una conducta que puede ser constitutiva de un delito contra las instituciones y la división de poderes, tal y como queda recogido en el Código Penal. Con todo, el Ararteko emplea estas medidas con prudencia, ponderando siempre las variables que inciden en la gestión administrativa y atendiendo a la finalidad de poder dar una respuesta eficaz y rápida a las personas que han planteado su queja.

A continuación, se ofrecen los datos correspondientes al año 2025, que incluyen: (1) el listado de las administraciones y otros organismos que, habiendo actuado de forma especialmente diligente, no han recibido ningún requerimiento; (2) el listado de aquellas otras que, por el contrario, sí han sido objeto de requerimiento; y, por último, (3) el listado de los apercibimientos realizados a lo largo del año a aquellas administraciones que no han respondido a los requerimientos previos.

9.1. Administraciones y otros organismos afectados por quejas a los que no se ha efectuado requerimiento en 2025

En esta sección se recoge el listado de las administraciones y organismos que, ante la petición de información efectuada por el Ararteko en el trámite de expedientes iniciados con motivo de quejas ciudadanas frente a alguna de sus actuaciones, han colaborado de manera diligente con esta institución y, por lo tanto, no han precisado nunca, en ninguna de las intervenciones referidas a ellas, de requerimientos. Los datos reflejan el total de expedientes tramitados ante las diferentes administraciones vascas (autonómica, foral y local) y otros organismos o entes públicos dependientes de estas, con la referencia al departamento del Gobierno Vasco o ente público concreto, en el caso de la Administración autonómica de Euskadi, y al departamento concernido de las distintas administraciones forales.

A) Administración autonómica de Euskadi

Departamento	Nº
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	4
Puertos deportivos de Euskadi (EKP)	2
Ciencia, Universidades e Innovación	4
Cultura y Política Lingüística	
EITB	1
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	
URA – Agencia Vasca del Agua	8
EVE –Ente Vasco de la Energía	7
Movilidad Sostenible	1
Euskotren	4
Euskal Trenbide Sarea	2
Turismo, Comercio y Consumo	
Kontsumobide	4

B) Diputaciones forales

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	Nº
Desarrollo Económico e Innovación	2
Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral	2

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA	Nº
Administración Pública y Relaciones Institucionales	4
Infraestructuras y Desarrollo Territorial	4
Empleo, Cohesión Social e Igualdad	3
Medio Natural y Agricultura	3

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA	Nº
Equilibrio Territorial Verde	6
Hacienda y Finanzas	4
Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio	3
Gobernanza	1
Sostenibilidad	1

C) Ayuntamientos y juntas administrativas

Territorio Histórico de Araba/Álava

AYUNTAMIENTOS DE ARABA/ÁLAVA	Nº
Amurrio	4
Armiñón	1
Arratzua-Ubarrundia	1
Asparrena	1
Barrundia	2
Iruña Oka / Iruña de Oca	1
Lapuebla de Labarca	1
Oyón-Oion	1
San Millán / Donemiliaga	2
Urkabustaiz	1

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ARABA/ÁLAVA	Nº
Abornikano	1
Korres	1
Elburgo / Burgelu	1
Trespuentes / Tresponde	1

Territorio Histórico de Bizkaia

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA	Nº
Arrankudiaga-Zollo	2
Barrika	1
Bilbao	83
Busturia	2
Derio	2
Dima	1
Ermua	2
Fruiz	5
Galdakao	7
Gamiz-Fika	1
Gautegiz Arteaga	1
Güeñes	1
Ibarrangelu	1
Laukiz	1
Leioa	3
Lezama	2
Maruri-Jatabe	2
Murueta	1
Ondarroa	2
Otxandio	1
Zamudio	1
Zaratamo	1
Ziortza-Bolivar	1

Territorio Histórico de Gipuzkoa

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA	Nº
Aduna	1
Alkiza	1
Altzo	1
Andoain	1
Asteasu	1
Astigarraga	1
Azkoitia	4
Beasain	1
Elgoibar	4
Lazkao	1
Oiartzun	4
Olaberria	1
Villabona	2
Zarautz	2
Zerain	1
Zumarraga	1

D) Otros organismos públicos

	Nº
Gipuzkoako Urak	5
Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia	3
Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia	2
Bidasoa Activa. Agencia del desarrollo del Bidasoa	1
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia	1
Colegio Oficial de la Psicología de Gipuzkoa	1
Mancomunidad de municipios de Lea-Artibai	1
Servicios de Txingudi	1

9.2. Administraciones y organismos afectados por quejas a los que se ha efectuado requerimiento en 2025

En esta sección se recoge el listado de las administraciones y organismos a los que esta institución ha tenido que recordar su deber de colaborar, utilizando la herramienta del requerimiento, ante la falta de respuesta a la petición de información efectuada por el Ararteko en el trámite de expedientes iniciados con motivo de quejas ciudadanas frente a alguna de sus actuaciones. Los datos reflejan el total de expedientes tramitados ante las diferentes administraciones (autonómica, forales y locales) y otros organismos, con la referencia al departamento del Gobierno Vasco o ente público concreto, en el caso de la Administración autonómica de Euskadi, y al departamento concernido de las distintas administraciones forales. Los referidos datos han sido clasificados incorporando los siguientes criterios:

- **(1)** número de expedientes en los que se ha efectuado alguna petición de información en el año 2025.
- **(2)** número de expedientes con petición de información en el año 2025, en cuya tramitación se ha efectuado un requerimiento.
- **(3)** porcentaje de expedientes con requerimiento sobre el total de expedientes en los que se ha efectuado alguna petición de información en 2025.

A) Administración autonómica de Euskadi

Departamento o ente público	(1)	(2)	(3)
Bienestar, Juventud y Reto Demográfico	7	2	28,57
Cultura y Política Lingüística	5	1	20
Economía, Trabajo y Empleo	202	124	61,38
Educación	204	45	22,05
Consorcio Haurreskolak	8	4	50
Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno	15	1	6,67
Hacienda y Finanzas	1	1	100
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	12	1	8,33
Justicia y Derechos Humanos	26	6	23,07
Salud	35	1	2,86
SVS / Osakidetza	185	96	51,89
Seguridad	19	1	5,26
Turismo, Comercio y Consumo	2	1	50
Vivienda y Agenda Urbana	92	33	35,86

B) Diputaciones forales

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA	(1)	(2)	(3)
Políticas Sociales	28	3	10,71
Hacienda, Finanzas y Presupuestos	14	6	42,85
Igualdad, Euskera y Gobernanza	4	1	25
Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias	4	1	24

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA	(1)	(2)	(3)
Acción Social	37	13	35,13
Hacienda y Finanzas	11	1	9,09
Transportes, Movilidad y Turismo	8	2	25

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA	(1)	(2)	(3)
Cuidados y Políticas Sociales	11	5	45,45
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes	1	1	100

C) Ayuntamientos y juntas administrativas

Territorio Histórico de Araba/Álava

AYUNTAMIENTOS DE DE ARABA/ÁLAVA	(1)	(2)	(3)
Agurain / Salvatierra	4	1	20
Laguardia	2	1	50
Laudio / Llodio	6	3	50
Vitoria-Gasteiz	48	12	25

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ARABA/ÁLAVA	(1)	(2)	(3)
Caicedo-Sopeña	2	1	50
Nanclares de la Oca / Langraiz Oka	1	1	100
Respaldiza / Arespalditza	1	1	100
Ribabellosa	1	1	100

Territorio Histórico de Bizkaia

AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA	(1) ⓘ	(2) ?	(3) %
Abadiño	2	1	50
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena	3	2	66,67
Arantzazu	1	1	100
Arrigorriaga	3	1	33,33
Artzentales	1	1	100
Aulesti	2	1	50
Bakio	2	1	50
Barakaldo	38	6	15,78
Basauri	6	2	33,33
Berango	2	1	50
Bermeo	3	1	33,33
Berriz	2	1	50
Durango	5	2	40
Elorrio	3	2	66,67
Erandio	22	7	31,81
Etxebarri	2	2	100
Gatika	1	1	100
Gernika-Lumo	7	7	100
Getxo	29	5	17,24
Gordexola	3	2	66,67
Gorliz	5	3	60
Karrantza Harana / Valle de Carranza	3	1	33,33
Lemoa	1	1	100
Lemoiz	2	1	50
Loiu	4	3	75
Mungia	5	1	20
Muskiz	5	1	20
Orozko	3	2	66,67
Portugalete	8	2	25
Santurtzi	13	6	42,86
Sestao	12	6	50
Sondika	2	1	50
Sopelana	6	4	83,33
Sopuerta	6	4	66,67
Urduliz	2	2	100
Urduña / Orduña	4	2	50
Usansolo	5	2	40
Valle de Trápaga-Trapagaran	6	4	66,67
Zalla	4	3	75
Zierbena	2	1	50

Territorio Histórico de Gipuzkoa

AYUNTAMIENTOS DE GIPUZKOA	(1) ⓘ	(2) ?	(3) %
Albiztur	1	1	100
Arrasate / Mondragón	4	4	100
Azpeitia	3	1	66,67
Bergara	1	1	100
Deba	7	5	100
Donostia / San Sebastián	56	20	37,50
Eibar	1	1	100
Errenteria	18	1	5,56
Hernani	9	2	22,22
Hondarribia	3	1	33,33
Irun	13	3	23,08
Lasarte-Oria	3	2	66,67
Lezo	5	1	20
Ordizia	6	1	33,33
Pasaia	8	2	25
Tolosa	4	4	100
Urnieta	3	1	33,33
Urretxu	5	1	20
Zaldibia	1	1	100
Zizurkil	2	1	50
Zumaia	5	1	20

D) Otros organismos públicos

	(1) ⓘ	(2) ?	(3) %
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	8	1	12,5
Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa	3	2	66,67
Metro Bilbao	3	1	33,33
Consorcio de Transportes de Bizkaia	1	1	100
VIA, promoción del aeropuerto de Vitoria	1	1	100

9.3. Relación de apercibimientos efectuados por el Ararteko durante el año 2025

En 2025, esta institución se ha visto en la obligación de realizar un total de 18 apercibimientos, en todos los casos a distintos municipios vascos, que se han dirigido singularmente a sus alcaldes o alcaldesas, como máximos responsables. No obstante, cabe destacar con satisfacción que, como puede observarse en las siguientes tablas, al tiempo de cerrar la elaboración de este informe, todos los apercibimientos han sido atendidos, lo que ha permitido a esta institución obtener finalmente la respuesta requerida.

Ayuntamientos

Territorio Histórico de Araba/Álava

AYUNTAMIENTO	CARGO	TITULAR	REFERENCIA (Nº EXPDTE.)	DESCRIPCIÓN (TEMA OBJETO DE LA QUEJA)	FECHA DEL APERCIBIMIENTO	ESTADO
Laudio / Llodio	Alcaldesa	Ainize Gastaka	2861/2024	Silencio administrativo	04/02/2025	Recibido
Valdegovía / Gaubea	Alcalde	Gorka Salazar	3355/2024	Silencio administrativo	02/06/2025	Recibido

Territorio Histórico de Bizkaia

AYUNTAMIENTO	CARGO	TITULAR	REFERENCIA (Nº EXPDTE.)	DESCRIPCIÓN (TEMA OBJETO DE LA QUEJA)	FECHA DEL APERCIBIMIENTO	ESTADO
Balmaseda	Alcalde	Alfonso San Vicente	2923/2024	Silencio administrativo	25/02/2025	Recibido
Erandio	Alcaldesa	Aitziber Oliban	280/2024	Falta de intervención municipal ante las graves molestias por el exceso de ruido en su domicilio provenientes de un local destinado al ocio	27/06/2025	Recibido
Gernika-Lumo	Alcalde	José María Gorroño	2851/2024	Silencio administrativo	03/02/2025	Recibido
			1533/2025	Silencio administrativo	23/10/2025	Recibido
Gorliz	Alcalde	Ekaitz Pau	1440/2024	Silencio administrativo	08/01/2025	Recibido
			809/2025	Silencio administrativo	20/10/2025	Recibido
Leioa	Alcalde	Iban Rodríguez	3461/2024	Silencio administrativo	10/03/2025	Recibido
Orozko	Alcalde	Aitor Iza	36/2021	Estado de camino público	13/11/2025	Recibido
Sestao	Alcalde	Gorka Álvarez	578/2025	Disconformidad con la actitud del Ayuntamiento en relación con el cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana	23/06/2025	Recibido
Sopelana	Alcaldesa	Guruzne Carrason	3/2025	Silencio administrativo	06/06/2025	Recibido

Territorio Histórico de Gipuzkoa

AYUNTAMIENTO	CARGO	TITULAR	REFERENCIA (Nº EXPDTE.)	DESCRIPCIÓN (TEMA OBJETO DE LA QUEJA)	FECHA DEL APERCIBI-MIENTO	ESTADO
Azpeitia	Alcaldesa	Nagore Alkorta	3956/2024	Silencio administrativo	21/05/2025	Recibido
Beasain	Alcaldesa	Leire Artola	3774/2024	Silencio administrativo	28/05/2025	Recibido
Deba	Alcaldesa	Alazne Txurruka	3532/2024	Silencio administrativo	27/08/2025	Recibido
			3533/2024	Silencio administrativo	26/09/2025	Recibido
Donostia / San Sebastián	Alcalde	Eneko Goia	4289/2024	Desacuerdo con la caducidad por parte del Ayuntamiento de las licencias de obras y de actividad de un restaurante	06/06/2025	Recibido
Ordizia	Alcalde	Adur Ezenarro	3591/2024	Silencio administrativo	11/04/2025	Recibido

ACTIVIDAD

del Ararteko en la supervisión de las administraciones públicas vascas

Capítulo

II

CAPÍTULO II

ACTIVIDAD DEL ARARTEKO EN LA SUPERVISIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VASCAS

El Ararteko tiene atribuida la misión esencial de salvaguarda de los derechos de las personas en Euskadi, frente a las posibles irregularidades, negligencias, abusos, o, en general, ante cualquier actuación incorrecta en que puedan incurrir las administraciones públicas vascas en el ejercicio de sus competencias y funciones. Para ello, dispone de dos instrumentos básicos:

- **La atención, orientación, tramitación y resolución de las quejas y consultas formuladas a iniciativa de la ciudadanía**: Al examen de los casos que se plantean ante la institución le sigue, en muchos casos, una intensa labor de atención y orientación a la ciudadanía, y en otros, además, el contraste con las administraciones afectadas y la emisión de resoluciones conclusivas o recomendaciones, orientadas a lograr una resolución del problema planteado. También forma parte de esta actividad de supervisión el seguimiento del grado de cumplimiento de dichas resoluciones o recomendaciones.
- **Las actuaciones de oficio, es decir, a iniciativa de la propia institución:** Se trata de supuestos en los que el Ararteko adopta una posición proactiva e inicia una actuación por cuenta propia, cuando detecta una actuación administrativa que sea susceptible de afectar de manera significativa a los derechos fundamentales de las personas, o de vulnerar la legalidad vigente, o en aquellos casos en los que considera necesario conocer mejor un aspecto del funcionamiento de las administraciones públicas cuya supervisión le encomienda la ley.

Las áreas de trabajo a las que se refiere este capítulo pueden subsumirse en los **grandes ámbitos materiales en los que se organiza la acción del Estado social y de Derecho** y, por esa razón, se presentan en el siguiente orden y con esta numeración:

A. La defensa del Estado social y del bienestar

1. Acción social y comunitaria
2. Prestaciones económicas para la inclusión social
3. Trabajo y Seguridad Social
4. Vivienda
5. Educación
6. Salud

B. La defensa de los derechos ambientales y culturales: el entorno ambiental y urbano, la prestación de servicios esenciales, las infraestructuras públicas y la cultura

7. Medio ambiente y acción climática
8. Urbanismo y derecho a la ciudad
9. Sectores regulados y transición energética
10. Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas
11. Obras públicas, transportes e infraestructuras
12. Derechos lingüísticos, cultura y deporte

C. La defensa del Estado de Derecho: el buen funcionamiento de la Administración, la acción policial y la justicia

13. Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno
14. Personal al servicio de las administraciones públicas
15. Hacienda
16. Seguridad
17. Justicia

Durante el año 2025, el Ararteko ha llevado a cabo la atención, orientación y tramitación de quejas y consultas ciudadanas relativas a diferentes áreas y sobre una amplia tipología de asuntos, tal y como queda relatado en detalle en el presente capítulo. En cada una de las áreas enunciadas se lleva a cabo una exposición de los asuntos más significativos en los que ha intervenido el Ararteko. Así mismo, se da cuenta de las novedades legislativas que hubieran podido producirse durante la anualidad de referencia, cuando estas sean relevantes para el trabajo del Ararteko.

También se detallan las actuaciones de oficio más destacadas impulsadas en las distintas áreas de trabajo, así como otras actuaciones desarrolladas en el área a iniciativa propia, en el ejercicio de la función de promoción de derechos de las personas, que también corresponde a la institución del Ararteko. Se trata de actuaciones relativas a la colaboración con la sociedad civil organizada, reuniones con distintas administraciones, inspecciones y visitas a recursos públicos, o declaraciones públicas y comunicados, participación en jornadas o eventos, así como informes o estudios. Para finalizar, se incorpora en cada área un apartado en el que se reseñan los aspectos más destacables de toda la actividad expuesta, en aras de ofrecer una información sintética del estado de la cuestión y los asuntos más relevantes para el área, en el ejercicio de 2025.

El ámbito material en el que existe una mayor demanda ciudadana de atención y tramitación de quejas y consultas ante el Ararteko es el que aglutina las áreas en defensa del Estado social y del bienestar; concretamente, las quejas tramitadas en ese ámbito, hasta una resolución del problema planteado, constituyen el 44,48% del total. Le sigue en cantidad de actuaciones, tramitadas como quejas, el ámbito de la defensa de los derechos ambientales y culturales, con un 24,79% del total; y finalmente, muy de cerca, con un 21,78% del total, el ámbito relativo a la defensa del Estado de Derecho, en el que se enmarcan las áreas relativas al buen funcionamiento de la Administración, la acción policial y la justicia.

Aunque esto se expone con más detalle en el capítulo I de este informe, cabe referirse someramente en este punto a que, en el análisis por sexo de las demandas ciudadanas de intervención dirigidas al Ararteko, las mujeres han destacado como reclamantes en lo que se refiere al funcionamiento de la acción del Estado social y del bienestar; concretamente, destaca la iniciativa de las mujeres en las áreas de educación (69,14%), vivienda (63, 81%) y prestaciones económicas para la inclusión social (62,80%), en las que la diferencia con respecto a la iniciativa de los hombres como reclamantes es especialmente significativa. Esto apunta a ámbitos, relacionados con la asunción por las mujeres de la responsabilidad principal a la hora de sacar adelante todo lo relativo al hogar y a la vida familiar, en los que las mujeres asumen la carga principal y se enfrentan en primera persona a barreras o dificultades, con mayor frecuencia e intensidad que los hombres.

En cambio, son las áreas de trabajo y seguridad social (66,67%), seguridad (66,14) y hacienda (60,95%) las que suscitan la preocupación mayoritaria de los hombres como reclamantes. Estos datos merecen, sin duda, una atención en clave de igualdad de mujeres y hombres, en la medida en que pueden reflejar una división estereotipada de las preocupaciones que afectan a cada uno de los sexos.

Por último, es importante destacar respecto a la actividad reseñada en este capítulo que no todos los expedientes presentan la misma complejidad para su tramitación, ni se resuelven siempre mediante recomendaciones o resoluciones formalizadas, en la medida en que la institución ofrece, antes de nada, un servicio de atención y orientación ciudadana, que en muchas ocasiones permite resolver con mayor premura y eficacia el problema que ha llevado a la persona interesada a dirigirse al Ararteko.

Mediante esta forma de trabajo directo y formalmente flexible, cuando el asunto planteado lo permite, el Ararteko, como institución no sujeta por ley a un procedimiento formalizado para el desarrollo de la amplia misión que tiene encomendada, quiere primar la consecución de soluciones materiales ágiles, por encima de la formalidad que impone el procedimiento administrativo, ejerciendo una suerte de intermediación informal que genera muy buenos resultados y produce satisfacción a las personas reclamantes.

La defensa del Estado social y del bienestar

Capítulo

II

A

1. Acción social y comunitaria

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

El año 2025, el Ararteko ha realizado algunos ajustes organizativos y ha distribuido su actividad en materia de inclusión social en dos áreas de trabajo diferenciadas:

- el área de "Acción social y comunitaria", a la que se dedica este apartado del informe anual,
- y el área de "Prestaciones económicas para la inclusión social", de cuya actividad se da cuenta separada en el apartado 2 de este mismo capítulo II.

El área de acción social y comunitaria agrupa, principalmente, las quejas relacionadas con los procesos de inclusión y de participación social y comunitaria, así como las relacionadas con las dificultades ciudadanas en el ejercicio de los derechos sociales y en el acceso a servicios y recursos de inclusión, y también las relativas a situaciones de urgencia y emergencia social. El aumento de quejas en este ámbito puede ser un reflejo del incremento de la vulnerabilidad social, derivado del debilitamiento de las redes familiares y comunitarias, así como del aumento de la desigualdad y de las situaciones de violencia y discriminación.

1.2. Quejas que afectan a la atención social

El Ararteko ha recibido el año 2025 quejas de personas adultas en situación de desamparo y exclusión social, con medidas judiciales acordadas o no, que no disponen de vínculos familiares o comunitarios y presentan una necesidad de acompañamiento social, que los servicios sociales municipales y forales tienen dificultades para atender. Los servicios sociales se enfrentan a una creciente complejidad derivada de los perfiles de las personas usuarias y las situaciones de vulnerabilidad que atienden, debido a múltiples factores interrelacionados entre ellos, la diversidad cultural y étnica, la pobreza intergeneracional, los problemas de salud mental, las limitaciones funcionales, las situaciones de violencia y discriminación por distintos motivos. Las deficiencias detectadas ponen de relieve la necesidad de adaptación del sistema a los nuevos riesgos sociales emergentes, así como la necesidad de un enfoque integral y coordinado de intervención que permita dar respuesta a las crecientes situaciones de desprotección de personas adultas.

En ese contexto, este año el Ararteko ha dictado la Resolución de 14 de noviembre de 2025, en la que examina el caso de una familia empadronada, que no estaba recibiendo atención adecuada por parte de los servicios sociales municipales, por mantener la residencia efectiva en otro municipio, a pesar de encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, ya que la mujer titular de la familia era víctima de violencia machista, circunstancia que debería haber activado una respuesta prioritaria y coordinada por los servicios sociales. El Ararteko recomienda que se reconozca expresamente el derecho de la reclamante y de sus hijos a la atención de los servicios sociales municipales del Ayuntamiento de Barakaldo, y se activen de forma prioritaria los recursos previstos en el sistema vasco de servicios sociales, incluidos los específicos para mujeres víctimas de violencia machista. Asimismo, recomienda que la atención social se enfoque en los derechos reconocidos en la normativa y atienda integralmente las necesidades de la madre y de sus hijos, con especial atención a la protección de su seguridad, la estabilidad residencial, la salud mental, la autonomía económica y la no revictimización. Además, recomienda que se refuercen los mecanismos de coordinación entre los servicios sociales municipales, los servicios forales de atención secundaria y el resto de los sistemas públicos de atención, para asegurar una intervención integral, coherente y sostenida en el tiempo. Finalmente, recomienda

que se proceda a la revisión, supervisión y evaluación de la atención que se ha ofrecido por el ayuntamiento, para detectar carencias y mejorar las futuras intervenciones con mujeres víctimas de violencia machista.

Los servicios sociales son el último recurso al que acuden las personas que presentan dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y, en ocasiones, hay una dificultad elevada para gestionar la frustración derivada de la distancia entre las expectativas generadas y la respuesta que se recibe. El Ararteko orienta a los ayuntamientos sobre la conveniencia de implementar mecanismos de evaluación y seguimiento en los casos en que se presentan reclamaciones relativas al trato recibido, de conformidad con el derecho a la buena administración. En opinión del Ararteko, es importante reforzar la calidad de la atención social, incorporando procedimientos de evaluación interna y, cuando sea pertinente, prácticas restaurativas, en atención a los principios y naturaleza que les caracteriza, por su carácter humanizador de las relaciones entre la ciudadanía y la administración. La Justicia Restaurativa no solamente ofrece una sólida base teórica y jurídica para abordar la resolución de conflictos en el ámbito de los servicios sociales, sino que se alinea plenamente con la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

Así, en la Resolución del Ararteko, de 17 de marzo de 2025, se analiza la actuación del Ayuntamiento de Barakaldo frente a un incidente que tuvo lugar en el año 2018, que había supuesto un trato diferente a una persona usuaria desde esa fecha. En opinión del Ararteko, la aplicación permanente del "protocolo de violencia extrema/prevención de situaciones de violencia extrema" no debe prolongarse indefinidamente sin una evaluación periódica y razonada de su necesidad y proporcionalidad, por lo que se considera necesario que se prevean procedimientos de evaluación y revisión para garantizar el derecho al acceso a los servicios sociales. Además, se recomienda el impulso de prácticas restaurativas, de manera complementaria y alternativa al procedimiento sancionador.

1.3. Quejas relativas al acceso a los derechos sociales y a los servicios públicos: padrón social

El Ararteko ha tramitado numerosas quejas sobre las barreras a las que se enfrentan las personas en situación de exclusión residencial para acceder al padrón municipal, que es un requisito esencial para relacionarse con las administraciones públicas que gestionan derechos sociales. Sin embargo, algunos ayuntamientos exigen documentación que la ciudadanía muchas veces no puede aportar, como contratos de alquiler o autorizaciones de los propietarios o de lo arrendatarios, lo que dificulta o impide su empadronamiento.

En opinión del Ararteko, la inscripción en el padrón municipal no es una decisión discrecional de la Administración, sino un derecho vinculado a la residencia efectiva, con independencia de que se disponga o no de un domicilio convencional o de una relación previa con los servicios sociales. A juicio de esta institución, las administraciones públicas están obligadas a adoptar medidas activas para garantizar este derecho, especialmente en el caso de aquellos colectivos que están en situación de vulnerabilidad.

Las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no establecen la obligación de presentar documentos específicos para el empadronamiento, pero exigen acreditar la residencia efectiva. Algunas personas que formulan esta clase de quejas viven en la calle, en lonjas, pabellones u otros espacios no convencionales. Ciertos municipios han habilitado el "padrón social" o "ficticio" en una dirección de un recurso del ayuntamiento, permitiendo la inscripción padronal. No obstante, no todos los ayuntamientos mantienen esta previsión. Otras quejas las presentan personas que disponen de una dirección, pero no tienen autorización de los propietarios o arrendatarios de la vivienda para su inscripción en el padrón municipal.

El análisis de las quejas recibidas permite constatar la disparidad de criterios existentes a la hora de resolver las solicitudes de inscripción en el padrón. Algunos ayuntamientos permiten la inscripción en la dirección del padrón social, en los casos en los que no conste la autorización del propietario o arrendatario, mientras que otros la deniegan por considerar que la dirección que debería constar sería la del lugar en la que se reside.

Otras quejas tienen por objeto el procedimiento administrativo que se ha seguido, que muestra carencias procedimentales, en atención a la normativa de aplicación.

En ese contexto, en el año 2025 el Ararteko ha dictado la Resolución, de 24 de julio de 2025, en la que se analiza la denegación de inscripción en el padrón municipal por parte del Ayuntamiento de Bilbao a una persona en situación de exclusión residencial. La denegación se fundamentó en un informe de los servicios sociales municipales, que indicaba que la persona no podía acreditar ni la habitualidad de su residencia ni una dirección adecuada. Tras el análisis del expediente, el Ararteko ha identificado varias deficiencias en la gestión de la solicitud. El ayuntamiento no tramitó un requerimiento de subsanación, conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), a pesar de que la solicitud presentada no contenía información suficiente sobre la residencia habitual o la dirección exacta. Tampoco dictó una resolución administrativa en los términos exigidos por el artículo 88 de la LPAC.

El Ararteko considera que la denegación del empadronamiento debió formalizarse mediante un acto administrativo conforme a Derecho, y no puede sustituirse por un informe técnico, por lo que debió tramitarse un procedimiento que garantice plenamente los derechos de la persona solicitante, especialmente cuando se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Por todo ello, ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que reabra el procedimiento de empadronamiento, retrotrayéndolo al momento de la solicitud original, y lo tramite con todas las garantías formales y

materiales, incluyendo una adecuada comprobación de la residencia habitual. Asimismo, le insta a modificar su procedimiento interno de empadronamiento para personas sin domicilio fijo, con especial atención a aquellas que no están previamente vinculadas a los servicios sociales municipales.

En su respuesta, el Ayuntamiento de Bilbao ha manifestado que no procederá a revisar la denegación de empadronamiento en este caso concreto. No obstante, ha mostrado su disposición a mejorar los procedimientos internos una vez que EUDEL desarrolle los criterios comunes para la inscripción en el padrón en situaciones especiales.

Por último, se mencionan las quejas relativas a los **procedimientos de baja en la inscripción en el padrón social**, ya sea por la caducidad del periodo de inscripción o por la falta de recogida de notificaciones en la dirección ficticia en la que figuran empadronadas. Estas situaciones provocan interrupciones en la inscripción padronal que afectan negativamente al acceso y mantenimiento de derechos sociales. Las bajas se acuerdan incluso cuando las personas logran acreditar su residencia efectiva en el municipio. El Ararteko ha trasladado la importancia de intensificar los esfuerzos para comunicar que se ha iniciado un expediente de baja y para que, si se tiene conocimiento de que se mantiene la residencia efectiva en el municipio, se suspenda o revise la baja.

1.4. Necesidad de alojamiento para el desarrollo de la intervención social y para la recuperación de las personas que sufren situaciones de violencia

El Ararteko tramita un número significativo de quejas relacionadas con la falta de acceso a una vivienda adecuada, tras sufrir un desahucio o por la finalización de un contrato de arrendamiento, lo que constituye un factor clave de exclusión social y residencial. En sus intervenciones, advierte de la necesidad de prevenir estas situaciones y combatir la discriminación, que dificulta a los colectivos vulnerables el acceso a una vivienda.

Durante el año 2025, se han registrado quejas de mujeres en exclusión social y víctimas de violencia machista que no pueden acceder a una vivienda estable, lo que condiciona negativamente la intervención social, entre otras cosas, por no haberse priorizado este aspecto sobre otras ayudas o recursos previstos para estas situaciones. A pesar del mayor riesgo de exclusión al que se enfrentan las mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia machista, persisten barreras para su acceso a la vivienda, lo que dificulta su proceso de recuperación.

También se reciben quejas de familias con personas menores a cargo, especialmente familias monoparentales encabezadas por mujeres, que se enfrentan a desahucios y para las que el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, no prevé una respuesta adecuada. Ante la falta de disponibilidad pública de una vivienda, se les aloja en pensiones y *hostels,* con apoyo de los servicios sociales, lugares que son claramente inadecuados para la crianza en familia de los niños y las niñas.

La **escasez de vivienda de protección pública y la dificultad de acceso al mercado privado** están generando una fuerte presión sobre el sistema de servicios sociales. Esta situación limita la rotación en las plazas de alojamiento que gestionan y condiciona negativamente los resultados de las intervenciones sociales, al convertirse en un obstáculo para los procesos de autonomía de las personas.

Aunque la competencia en materia de vivienda corresponde al Gobierno Vasco, los servicios sociales municipales tienen la posibilidad de solicitar al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, en determinadas circunstancias, que se proceda a una adjudicación extraordinaria. El Ararteko ha recibido quejas por la negativa de algunos ayuntamientos a tramitar estas solicitudes, en contraste con otros ayuntamientos que sí ejercen esta potestad.

Otra deficiencia detectada es la **excesiva duración del procedimiento de adjudicación extraordinaria** gestionado por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, así como la falta de una solución habitacional durante dicho periodo. En un caso concreto, el Ayuntamiento de Laudio tramitó una solicitud de adjudicación para una familia que había sido objeto de un desahucio. Sin embargo, durante los ocho meses que duró la tramitación, no se ofreció ninguna alternativa habitacional adecuada, a pesar de tratarse de una unidad familiar con una menor a cargo y con un miembro de la pareja que presentaba graves problemas de salud.

Con motivo de otra queja, en su Resolución de 2 de septiembre de 2025, el Ararteko recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la unidad convivencial afectada. La unidad de convivencia, compuesta por cuatro miembros, uno con discapacidad reconocida del 38 % y grado 1 de dependencia, y otros dos de ellos, hijos menores de edad, se encontraba en situación de especial necesidad de vivienda. Aunque los servicios sociales municipales habían emitido varios informes en el procedimiento judicial de desahucio que había sido suspendido en dos ocasiones, no habían ejercido la facultad de instar al Gobierno Vasco el procedimiento extraordinario de adjudicación de vivienda. La recomendación se fundamentaba en el hecho de que el Ararteko no pudo apreciar razón fundada alguna que justificara la negativa a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en el Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha aceptado la mencionada recomendación del Ararteko.

II

1.5. Necesidad de mejorar la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia social

El Ararteko ha recibido varias quejas relativas a la insuficiente atención prestada ante situaciones de urgencia y emergencia social. Una de ellas se refería a dos unidades convivenciales vinculadas entre sí por lazos familiares, que sufrieron daños en su vivienda, como consecuencia de un episodio violento protagonizado por familias vecinas del inmueble. Las viviendas afectadas se encontraban en una zona de un nivel de vulnerabilidad muy alto, en la que se preveían actuaciones de regeneración urbana dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

A juicio del Ararteko, la situación de estas familias constituía una situación de urgencia social. No obstante, no se activaron los recursos previstos en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, concretamente, los contemplados en la Ficha 1.9.1, relativa al piso de acogida temporal ante situaciones de urgencia social, y los establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, a pesar de que las unidades convivenciales reunían los requisitos de necesidad y las personas que las componían ostentaban la condición de víctimas de delito, conforme a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.

En este contexto, en su Resolución de 16 de octubre de 2025, el Ararteko ha formulado una recomendación al Ayuntamiento de Barakaldo, para que facilite a estas familias una solución habitacional transitoria adecuada. Asimismo, ha instado a que se impulse, con carácter urgente, la tramitación de los instrumentos urbanísticos y de planificación específica, en los términos acordados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2024.

El Ararteko subraya que este tipo de situaciones sobrevenidas requieren de una colaboración y coordinación efectiva entre administraciones, con el fin de garantizar una respuesta conjunta y adecuada en la provisión de soluciones habitacionales y recursos sociales.

La necesidad de una cooperación interadministrativa eficaz también ha quedado patente en una queja relacionada con un incendio ocurrido en un barrio de Basauri, que causó daños irreparables en las viviendas de 22 familias, dejándolas sin hogar. El ayuntamiento ofreció una respuesta inmediata, proporcionando alojamiento desde la primera noche hasta un máximo de dos meses. No obstante, en opinión del Ararteko, la magnitud del daño requería una intervención más profunda y coordinada, especialmente dada la vulnerabilidad de las personas afectadas, y teniendo en cuenta que las previsiones normativas aplicables exigen actuaciones excepcionales por parte de las distintas administraciones públicas. En su Resolución de 4 de diciembre de 2025, el Ararteko analiza las carencias normativas del Sistema Vasco de Servicios Sociales en situaciones de emergencia y recomienda reforzar la respuesta de la corporación local en colaboración con el sistema público de vivienda, para evitar la exclusión residencial de las personas afectadas, la transferencia intergeneracional de la pobreza y la cronificación de la exclusión social.

1.6. Sinhogarismo y exclusión residencial

El Ararteko lleva varios años alertando sobre el incremento de las quejas que afectan a personas en situación de sinhogarismo y exclusión residencial. Las quejas que el Ararteko recibe ponen de relieve la necesidad de incidir en las causas del fenómeno y ofrecer respuestas que respeten el derecho a la dignidad de las personas. Los problemas que se detectan afectan a la escasez de recursos**,** la insuficiencia de plazas residenciales y la concentración de servicios en las capitales, así como a la necesidad de ajustar la respuesta a la creciente diversidad de perfiles. Se observa con preocupación cómo parejas de personas mayores en situación de dependencia (viviendo en lonjas por no separarse), familias con hijos, personas con problemas de salud mental, o personas jóvenes. entre otros perfiles, son quienes se acercan a los servicios sociales de base solicitando atención, al encontrarse en situaciones de urgencia social, sin un alojamiento adecuado. El análisis de las quejas también pone de relieve la ausencia de un desarrollo normativo respecto a los requisitos materiales y funcionales que deben reunir los recursos residenciales, un desarrollo que sigue pendiente, a pesar de estar previsto desde que se aprobó la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Ya en 2006, el Ararteko había recomendado también dicho desarrollo normativo en su informe extraordinario, titulado *"Respuesta a las necesidades de las personas sin hogar y en exclusión grave"*.

Un volumen significativo de las quejas tramitadas en esta área se refiere a expulsiones no voluntarias de recursos residenciales y a la ausencia de respuesta alternativa adecuada ante las salidas de los recursos residenciales (por el cumplimiento de la pena o por alcanzar la mayoría de edad, o por la denegación de la solicitud de protección internacional). También se refieren a la regulación de los procedimientos de suspensión del servicio, que siguen igualmente pendientes de un desarrollo normativo. La distinción entre atención primaria (competencia de los ayuntamientos) y secundaria (competencia de las diputaciones forales) resulta, además, poco operativa ante la naturaleza interconectada del fenómeno de exclusión, que hacer recalar en la atención primaria cualquier suspensión de servicios, ante los retrasos y la escasez de plazas que ofrece la atención secundaria. Otro problema es la necesidad de cita previa, que dificulta la relación con la administración y supone un retraso en la atención. Los servicios de emergencia social de Bilbao y Donostia/San Sebastián registran una alta demanda de solicitudes de atención.

ElArarteko ha trasladado a la administración en sus intervenciones la necesidad de un procedimiento administrativo garantista para cualquier decisión que implique la expulsión o suspensión de un recurso residencial, con el fin de evitar la arbitrariedad y la indefensión. Además, en la salida de un recurso residencial, bien por cumplimiento del plazo previsto o debido a una decisión administrativa, la administración debería asegurarse de que las personas interesadas disponen de una alternativa habitacional, como garantía de respeto a la dignidad de las personas y del derecho a la inclusión social.

2. Contexto normativo y social

Como dato relevante, este año se ha propuesto la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales.

En el año 2025 se ha publicado el Libro Blanco 2024 del Tercer Sector Social de Euskadi. El libro recoge el estado del tercer sector. Incorpora un diagnóstico cuantitativo sobre la composición y la gestión de dicho sector y plantea, entre sus retos, la sostenibilidad económica, la transformación digital, la mejora de la participación democrática interna y el fortalecimiento de las relaciones intersectoriales.

El Informe sobre exclusión y desarrollo social 2025, realizado por la Fundación FOESSA, concluye que Euskadi mantiene hoy en día mayores niveles de integración social que la media estatal. Además, ha reducido de forma clara la exclusión severa, presenta menores niveles de pobreza y desigualdad y cuenta con un sólido sistema de garantía de ingresos. Pese a todo, el informe alerta de que se está intensificando la exclusión en el acceso a determinados derechos, especialmente a la vivienda y a la salud, y advierte que persisten situaciones de desprotección material y que hay un debilitamiento de los lazos comunitarios y de solidaridad.

El Informe sobre el "Estado de la Pobreza, Euskadi", realizado por EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) destaca también una mejor situación de Euskadi respecto al resto del Estado. Euskadi cuenta con una tasa más baja (14,8% frente a 25,8% en el caso español) en lo que respecta al indicador europeo que mide el riesgo de pobreza y exclusión en la población (conocido como AROPE, por sus siglas en inglés), que se viene reduciendo en nuestro ámbito territorial en los últimos años. No obstante, como se deprende del informe FOESSA, los datos reflejan la existencia de grupos vulnerables que necesitan políticas públicas para su inclusión social.

Finalmente, debe mencionarse el último estudio realizado por el SIIS, denominado VII Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV, difundido en las VII Jornadas sobre exclusión residencial grave en Euskadi, organizadas en octubre del 2025 por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. El estudio recoge los resultados del recuento de personas en situación de exclusión residencial grave en la CAPV, realizado la noche del 23 al 24 de octubre de 2024.

3. Otras actuaciones del área

3.1. Visitas

El personal técnico del Ararteko ha realizado una visita a los recursos destinados a personas en situación de sinhogarismo y exclusión residencial en Vitoria-Gasteiz. Durante la misma, se puso en conocimiento del Departamento de Políticas Sociales el contenido de las quejas que tramita el Ararteko. En la visita, se pudo conocer la elevada demanda vinculada a la falta de vivienda que soportan los servicios sociales, así como a la ausencia de un desarrollo suficiente, por parte de la Diputación Foral de Álava, de recursos específicos para personas en situación de exclusión social con necesidades complejas.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha implementado innovaciones relevantes, como la atención desde los servicios sociales de base a personas inscritas en el padrón social. Además, realiza un esfuerzo significativo por ofrecer soluciones habitacionales adaptadas a distintos perfiles, especialmente a familias con niños y niñas a su cargo. Durante la visita, también se pudieron conocer las nuevas instalaciones del comedor social, que permiten articular una respuesta que combina la cobertura de necesidades básicas con la interacción y la intervención social. Asimismo, se ha reforzado el equipo profesional con el objetivo de responder adecuadamente a la diversidad cultural de las personas usuarias.

3.2. Declaración institucional

El Ararteko ha realizado una declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre. La institución del Ararteko se suma al llamamiento de Naciones Unidas que, este año, subraya la necesidad de abordar no solo la pobreza económica, sino también las formas de maltrato institucional y social a las que se enfrentan las personas y familias más vulnerables. El Ararteko recuerda que la atención a las necesidades sociales debe guiarse por el principio de centralidad de la persona, y no puede verse condicionada por la rigidez procedimental o los límites competenciales.

II

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

4.1. Necesidad de reforzar la atención a nuevos riesgos sociales. Importancia de la atención centrada en la persona, en sus diferentes etapas y ciclos vitales

Las quejas que el Ararteko recibe en esta área ponen de relieve las dificultades a las que los servicios sociales se enfrentan y la necesidad de una reflexión sobre el ajuste de las prestaciones y servicios previstos a los nuevos riesgos sociales y necesidades complejas. La creciente complejidad de perfiles y problemáticas de las personas usuarias de los servicios sociales requiere una reflexión profunda sobre la distinción entre atención primaria y secundaria, así como respecto a la continuidad en la atención y a la centralidad de la persona, considerada en sus diferentes etapas y ciclos vitales, sobre todo en los casos de personas en situación de exclusión social con procesos de inclusión que no son lineales. La previsión de una nueva Ley de Servicios Sociales podría ser una oportunidad para tener en cuenta estos criterios.

4.2. Padrón municipal y exclusión residencial

Otro asunto que destaca en las quejas recibidas en 2025 es la persistencia de barreras en el acceso al padrón municipal de las personas sin domicilio convencional. A este respecto, la institución del Ararteko detecta una alta disparidad de criterios en los distintos municipios vascos. El Ararteko, en sus intervenciones, recuerda la normativa de aplicación, la importancia del cumplimiento de las garantías procedimentales y los efectos que tiene la denegación y la baja de oficio en la inscripción en el padrón municipal para las personas en situación de exclusión social.

En opinión del Ararteko, condicionar el acceso a derechos y prestaciones del sistema de protección social vasco a la inscripción padronal no es adecuado y excede de las competencias propias de los ayuntamientos. Esta situación genera desigualdades territoriales, ya que el acceso a servicios y prestaciones depende del municipio en el que se logra empadronarse. Esto puede estar condicionado por la existencia de centros residenciales a los que se ha derivado a las personas, o por la disponibilidad de empadronamiento ficticio o social en ese municipio. Debido a ello, el Ararteko propone una reflexión profunda sobre el uso del padrón como filtro de acceso a los derechos sociales.

4.3. Dificultades de acceso y mantenimiento de un alojamiento seguro y adecuado, y necesidad de colaboración interadministrativa

El acceso a un alojamiento seguro y adecuado constituye un factor determinante en los procesos de intervención social, al ser un pilar esencial para la recuperación personal y la inclusión social. Esta dimensión adquiere una especial relevancia para los colectivos en situación de vulnerabilidad, en particular, en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, las familias monoparentales con hijos a cargo y las personas que sufren discriminación por algún motivo, o cuando estos factores concurren. Ante situaciones de necesidad habitacional, la derivación sistemática de casos desde el sistema público de vivienda u otros servicios públicos hacia los servicios sociales desborda con frecuencia su capacidad de respuesta. A ello se suma que muchas familias se ven obligadas a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago del alquiler, lo que compromete gravemente su capacidad para cubrir otras necesidades básicas, como el pago de los suministros energéticos o la alimentación, y agrava así su situación de vulnerabilidad. El Ararteko hace un llamamiento a las administraciones competentes para que aborden adecuadamente este problema social, que está presente, si no en todas, en la mayoría de las quejas que afectan a los procesos de inclusión y participación social y económica.

4.4. Respuesta a situaciones de urgencia y a emergencias sociales

En varias quejas analizadas, el Ararteko ha identificado una respuesta insuficiente ante situaciones de emergencia social que afectan a colectivos vulnerables, que han perdido su vivienda por causas de fuerza mayor, como incendios u otras circunstancias sobrevenidas. Estas situaciones ponen de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la coordinación interadministrativa y de promover un abordaje conjunto entre los servicios sociales y otros sistemas públicos, en particular el sistema de vivienda, para abordar las situaciones de emergencia social. Asimismo, se constatan vacíos normativos relevantes en la legislación de servicios sociales, que dificultan una respuesta eficaz ante situaciones de emergencia social. Todo ello evidencia la necesidad de articular una respuesta integral, estructurada y basada en la cooperación interinstitucional, que permita activar mecanismos efectivos de intervención y protección social.

4.5. Sinhogarismo y exclusión residencial

El Ararteko viene alertando desde hace años del incremento de quejas relacionadas con situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial. Estas quejas ponen en evidencia

la necesidad urgente, tanto de intervenir sobre las causas estructurales del problema, como de mejorar las respuestas institucionales. A pesar de la puesta en marcha de la II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial Grave, no se han percibido avances significativos en la transformación del modelo de atención, ni en la mejora sustantiva de las condiciones de vida de las personas afectadas. Entre las principales deficiencias detectadas, destacan la escasez de recursos residenciales disponibles, su concentración en las capitales y la ausencia de una oferta suficientemente adaptada a la creciente diversidad de perfiles. Además, la distinción funcional entre servicios sociales de atención primaria y secundaria se muestra ineficaz, ante un fenómeno de exclusión que requiere respuestas integradas y coordinadas. La falta de plazas en atención secundaria impacta directamente en los servicios de urgencia social de los ayuntamientos. Igualmente, debe llamarse la atención sobre la exigencia de cita previa para acceder a determinados servicios, que dificulta el contacto inmediato de la ciudadanía con la administración y retrasa la atención urgente. Otro aspecto crítico es la ausencia de desarrollo normativo sobre los recursos residenciales (por ejemplo, respecto a los requisitos que deben reunir y sobre los procedimientos aplicables a la suspensión o expulsión), a pesar del peso que tienen dichos recursos, destinados a personas en situación de exclusión residencial.

4.6. Necesidad de promover la evaluación en el ámbito de los servicios sociales y de impulsar la realización de procesos y prácticas restaurativas

En el análisis de las quejas relativas al funcionamiento de los servicios sociales, el Ararteko ha recomendado reforzar la calidad de la atención social mediante la implantación de mecanismos de evaluación interna y la incorporación de prácticas restaurativas. Estas recomendaciones se enmarcan en la aplicación del derecho a una buena administración, que impone a las administraciones públicas obligaciones orientadas a garantizar una atención eficaz, transparente y respetuosa. Ello implica también que los posibles conflictos entre personas usuarias y administraciones debe abordarse, garantizando, en su caso, la reparación a las personas trabajadoras y la posibilidad de que las personas usuarias asuman las responsabilidades que les puedan corresponder, reflexionen y puedan prepararse para reparar la actuación o el episodio conflictivo protagonizado, evitando así, en la medida de lo posible, la aplicación de un procedimiento sancionador y la interrupción de la intervención social.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Acción social y comunitaria ha recibido un total de 145 quejas, lo que representa un 4,55% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 122
- Administración autonómica de Euskadi..... 12
- Administración foral 2

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Actuaciones para la atención e inclusión social 95
- Padrón social..... 18
- Actuaciones para el desarrollo comunitario, la convivencia y la acción social 15
- Funcionamiento de la administración y procedimiento administrativo 14
- Otros aspectos 2
- Derechos de la ciudadanía..... 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
	▶	▶|	✕	✓	💬	⏸
205	111	94	15	24	26	29

2. PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

1. Quejas destacadas

En 2025, el Ararteko ha realizado algunos ajustes organizativos y ha distribuido su actividad en materia de inclusión social en dos áreas de trabajo diferenciadas:

- el área de "Prestaciones económicas para la inclusión social", a la que se dedica este apartado del informe anual,
- y el área de "Acción social y comunitaria", de cuya actividad se da cuenta separada en el apartado 1 de este mismo capítulo II.

La actividad de esta área está centrada en supervisar la actuación del Gobierno Vasco, las diputaciones forales, y los ayuntamientos en el marco del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión social.

La casuística de los expedientes tramitados destaca por su gran diversidad. No obstante, todos ellos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial que afrontan quienes dependen del sistema de protección social para cubrir sus necesidades básicas, lo que dificulta priorizar unos casos sobre otros.

En los apartados sucesivos, esta institución reseñará aquellos supuestos de mayor relevancia. Su selección atiende al carácter recurrente -durante el presente ejercicio- de los asuntos seleccionados, a la severidad del impacto sobre los derechos de las personas beneficiarias de las prestaciones sociales o a su valor ejemplarizante para visibilizar avances significativos en los procedimientos seguidos por la entidad gestora de estas prestaciones.

1.1. Quejas relativas a las prestaciones económicas derivadas del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión social

1.1.1. El procedimiento de determinación de la cuota de descuento o procedimiento DEU

En junio del año 2025, Lanbide ha puesto en marcha un nuevo procedimiento, el procedimiento DEU. Este procedimiento, aplicable en aquellos supuestos en los que existe la obligación de reintegrar una deuda de la RGI, tiene como objeto fijar la cuantía mensual que se detraerá de la prestación para hacer efectivo el pago de dicha deuda.

El procedimiento DEU, regulado en el artículo 54 del Decreto 173/2023, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta de garantía de Ingresos (Decreto173/2023), ha sido el origen de muchas de las quejas que el Ararteko ha recibido en 2025 ,con relación al sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social. A fecha 31 de diciembre, de los 443 expedientes de queja abiertos en esta área, 67 estaban relacionados con el procedimiento DEU.

El Decreto 173/2023 entró en vigor el 1 de enero del año 2024. No obstante, hasta junio de este año 2025, Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo (Lanbide) no ha implantado el referido procedimiento. En esas fechas, Lanbide estimaba que el procedimiento DEU iba a afectar aproximadamente a 9.000 expedientes de renta de garantía de ingresos (RGI).

La causa que justifica ese número significativo de quejas se encuentra en el hecho de que, como resultado del procedimiento DEU, la ciudadanía ha visto que Lanbide ha

incrementado considerablemente la cantidad retenida en su nómina de la RGI, con objeto de hacer efectivo el pago de una deuda. Este incremento ha tenido el correlativo efecto de la disminución de las cuantías de la RGI disponibles mensualmente, para que esa misma ciudadanía pueda hacer frente a sus necesidades más básicas.

Tanto de forma previa a la implantación del DEU, como a raíz de la recepción de las primeras quejas ciudadanas vinculadas a este procedimiento, el Ararteko ha mantenido diversos encuentros con la Dirección General de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo. En estas reuniones, esta institución ha trasladado su profunda inquietud ante un procedimiento que, aun contando con respaldo normativo, genera severas repercusiones en las condiciones de vida de las personas beneficiarias de la RGI.

Adicionalmente a los dos encuentros mantenidos, el Ararteko ha remitido a Lanbide una solicitud formal de colaboración. En dicho escrito se han incorporado diversas consideraciones relativas a las reservas de índole jurídica que suscita el citado procedimiento. A la fecha de cierre de este informe, esta institución permanece a la espera de la respuesta del director general de Lanbide a la citada solicitud.

En cualquier caso, en todas las comunicaciones dirigidas al ente público, esta defensoría ha reiterado que la RGI es una prestación esencial orientada a garantizar las necesidades básicas de quienes se hallan en situación o riesgo de exclusión social. En este sentido, ha trasladado a Lanbide que, pese a su previsión normativa, la aplicación del procedimiento DEU tiende a desnaturalizar la RGI, al ignorar el objeto y la finalidad de este derecho subjetivo.

Bajo esta premisa, el Ararteko ha recordado a Lanbide que, ya en el año 2015, el Parlamento Vasco instó al Gobierno Vasco a establecer mecanismos que minimizasen el impacto de la devolución de ingresos indebidos. El objetivo era considerar la precaria situación económica de las unidades de convivencia (UC) para salvaguardar una vida digna. Fruto de aquel mandato se dictó la Circular 1/2015, sobre determinación de las condiciones del reintegro de prestaciones indebidamente percibidas (Circular 1/2015), la cual establecía que, en hogares con menores, personas con discapacidad, dependientes o familias monoparentales, la deuda podía reintegrarse mediante una cuota social mensual de 30 euros.

No obstante, esta institución ha advertido que, tras la implantación del procedimiento DEU, Lanbide ha dejado sin efecto de manera unilateral los acuerdos alcanzados al amparo de la Circular 1/2015. En su lugar, se ha impuesto una nueva cuota significativamente más onerosa, sin que se aprecie, *a priori*, una fundamentación técnica o jurídica que justifique que tenga que ser necesariamente así.

1.1.2. La presunción de una relación análoga a la conyugal. La imposibilidad de definir la unidad de convivencia como causa de extinción de la RGI

El concepto de unidad de convivencia (UC) constituye uno de los ejes fundamentales sobre los que se articula el sistema vasco de garantía de ingresos. Para acceder a la RGI, o para seguir percibiéndola, resulta preceptivo acreditar la pertenencia a una de las modalidades de UC definidas en la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (Ley 14/2022).

En este sentido, el Ararteko observa con preocupación cómo la "presunción de una relación análoga a la conyugal", estrechamente vinculada a una alegada "imposibilidad de definir la UC", es invocada de forma recurrente por Lanbide como causa de extinción de la ayuda.

Este es el caso de una reclamante, de origen marroquí y fe musulmana, que había sido beneficiaria, en calidad de UC unipersonal, de la RGI y de la PCV durante varios años. En octubre de 2021, trasladó su residencia a un inmueble en el municipio de Erandio donde, bajo un régimen de hospedaje, coincidió con el matrimonio propietario y con un tercero, también arrendatario de una habitación, con quien no mantenía relación ni conocimiento previo. Con el transcurso del tiempo, dicho inquilino manifestó interés en establecer un vínculo afectivo con la reclamante, quien condicionó cualquier relación a la observancia de sus preceptos religiosos, los cuales exigen la previa celebración de matrimonio y la pertenencia de ambos contrayentes a la confesión musulmana.

En consecuencia, el citado inquilino, originalmente de confesión católica, inició y completó los trámites para su conversión al islam. El enlace civil se formalizó el 25 de marzo de 2022, momento en el cual la interesada, en estricto cumplimiento de sus obligaciones legales, comunicó a Lanbide la modificación de su UC, ahora integrada por ambos cónyuges. Para acreditar esta nueva situación, aportó el Libro de Familia y un nuevo contrato de hospedaje, mediante el cual la pareja pasó a ocupar una única habitación doble en la misma vivienda donde anteriormente residían en estancias separadas e independientes, quedando así regularizada su nueva realidad jurídica y residencial ante la administración.

En ese momento, Lanbide extinguió la RGI y la PCV de la reclamante, porque concluyó que ella y su marido mantenían una relación análoga a la conyugal desde el momento en que aquella trasladó su residencia a Erandio. Resulta oportuno añadir a este respecto que Lanbide no aportó documentación complementaria, informe policial, de convivencia u otras evidencias que permitieran corroborar la existencia de un vínculo previo.

Esta actuación de Lanbide dio lugar a la Resolución del Ararteko de 25 de marzo de 2025. En ella, esta institución recordó al organismo que, en virtud de los principios de la carga de la prueba, corresponde a quien ejercita una pretensión acreditar los hechos que la sustentan. Por tanto, en opinión del Ararteko, Lanbide debió haber probado fehacientemente la concurrencia de una causa de extinción, en lugar de limitarse a presumir una relación análoga a la conyugal por el mero hecho de que la reclamante compartiera domicilio con quien, tiempo después, sería su cónyuge.

Esta recomendación no ha sido aceptada.

Al hilo de las consideraciones expuestas, esta institución ha constatado, en 2025, un sensible incremento de expedientes derivados de la aplicación del **artículo 28.2 de la Ley 14/2022**. En virtud de dicho precepto, la Administración procede a **presumir la existencia de una relación análoga a la conyugal,** cuando dos personas mayores de edad, o menores emancipadas, mantienen una convivencia estable en el mismo domicilio por un periodo mínimo de dos años —computados de forma ininterrumpida o no— dentro del último cuatrienio.

Se trata, estrictamente, de una presunción *iuris tantum* que faculta la práctica de prueba en contrario. No obstante, la problemática principal reside en la carga probatoria impuesta a la ciudadanía, a quien se exige la acreditación de un hecho negativo: la inexistencia de un vínculo afectivo. En la práctica, los elementos de convicción aportados por las personas interesadas son sistemáticamente considerados por Lanbide como insuficientes para enervar la presunción legal.

La consecuencia última de este proceder es la extinción de la RGI de una de las personas convivientes, quien queda integrada de forma automática en la unidad de convivencia de la otra, con el consiguiente perjuicio económico y de autonomía que ello conlleva.

1.1.3. La baja en el empleo por problemas de salud mental como causa de extinción de la RGI

El sistema vasco de rentas garantizadas supedita el derecho a las prestaciones a una disponibilidad laboral prácticamente plena. En consecuencia, el cese voluntario o el rechazo de una oferta de empleo por parte de cualquiera de los integrantes de la UC actúan como causas de extinción de aquéllas, salvo que concurra una causa justificativa debidamente acreditada.

Bajo este prisma, esta institución ha constatado con preocupación una práctica administrativa persistente: la desestimación sistemática de los informes psiquiátricos como motivo justificado de rechazo laboral.

A pesar de que tales dictámenes vinculaban el desempeño de determinadas tareas con un agravamiento del estado de salud mental de la persona beneficiaria, Lanbide ha rehusado otorgarles valor probatorio suficiente para validar la renuncia o el rechazo a la ocupación.

Dicha situación se ilustra en el expediente de una reclamante cuya hija, sujeta a tratamiento psiquiátrico por un cuadro mixto ansioso-depresivo, se vio compelida a renunciar a su empleo tras observar un deterioro clínico inmediato al inicio de su actividad laboral.

Respecto a esta controversia, cabe remitirse a la **Resolución del Ararteko de 17 de junio de 2025**. No obstante, esta resolución no ha sido aceptada por Lanbide, sin que el organismo haya fundamentado los motivos de su rechazo. El citado ente público se ha limitado a manifestar que, tras una revisión del expediente, considera que su actuación fue conforme a Derecho.

Ahora bien, esta institución también ha tenido constancia de un supuesto en el que Lanbide ha procedido a la estimación del recurso interpuesto por un ciudadano que fundamentó su renuncia al empleo —hasta en tres ocasiones consecutivas— en un dictamen clínico. En dicho informe psiquiátrico se determinaba de forma taxativa que, debido a sus patologías de salud mental, el interesado "no se encontraba en disposición de realizar actividad laboral o formativa alguna". Por consiguiente, en este supuesto, la Administración rectificó su actuación, sin que fuera necesaria la emisión de una recomendación formal por parte del Ararteko. Sobre este asunto, puede consultarse la **Resolución del Ararteko de 10 de diciembre de 2025**.

Este contraste en la actuación administrativa pone de manifiesto una preocupante falta de unidad de criterio por parte de la entidad gestora. Mientras que en ciertos expedientes la evidencia clínica es suficiente para enervar las consecuencias de la renuncia, en otros —como el de la reclamante anteriormente citada— se ignora el criterio facultativo, a pesar de que este describía una sintomatología incompatible con el desempeño laboral.

1.1.4. La extinción de la RGI con fundamento en un informe policial que cuestiona el requisito de la residencia efectiva

El Ararteko es conocedor del hecho de que, habitualmente, ante la concurrencia de indicios que ponen en duda la residencia efectiva de las personas titulares de la RGI, Lanbide requiere al Departamento de Seguridad la elaboración de un informe policial de comprobación de convivencia. Habitualmente, este medio de prueba se complementa con otros elementos y evidencias que pretenden dotar de mayor solidez a su contenido.

La solicitud de informes policiales se ampara en el artículo 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Dichos documentos deben ser valorados conforme a lo dispuesto en el artículo 77.5 de la citada norma; esto es, otorgando la presunción de veracidad que el ordenamiento jurídico reconoce a los documentos emitidos por los agentes de la autoridad.

En principio, cabe afirmar que tales informes gozan de fuerza probatoria respecto a los hechos, actos o estados de cosas que documentan, así como de la fecha de su expedición e identidad de las autoridades intervinientes.

No obstante, existe una consolidada jurisprudencia que matiza la validez probatoria absoluta de estos documentos *per se.* En este sentido, se sostiene que los informes policiales pueden constituir una prueba meramente indiciaria que vincula a la Administración a realizar una actividad instructora

más exhaustiva. El objetivo de dicha diligencia es verificar la realidad de los hechos y descartar posibles errores, falsedades u ocultaciones de datos.

En 2025, la controversia en torno a la suficiencia probatoria de los informes policiales ha quedado reflejada en diversos expedientes de queja. En tales supuestos, Lanbide ha procedido a la suspensión cautelar o a la extinción de la prestación, fundamentando su decisión en informes que, de manera indiciaria, cuestionaban el cumplimiento del requisito de residencia efectiva.

Sin embargo, en el curso de la tramitación de algunos de esos expedientes, la citada entidad ha rectificado su actuación, al concluir que el informe policial había resultado insuficiente para considerar la no residencia del interesado en el domicilio donde figura empadronado.

A modo ilustrativo de esta forma de proceder, cabe remitirse a la **Resolución delArarteko de 19 de junio de 2025**. En esta ocasión, Lanbide volvió a rectificar su actuación sin que fuera necesaria la emisión de una recomendación formal por parte del Ararteko.

1.1.5. La generación de ingresos percibidos de forma indebida como consecuencia del diseño del ingreso mínimo vital (IMV)

Con carácter preliminar, resulta oportuno recordar que, si bien el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación de configuración estatal regulada por la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, el Gobierno Vasco asumió su gestión íntegra, con efectos desde el 1 de abril de 2022. En virtud de esta transferencia competencial, corresponde a la entidad pública Lanbide la instrucción, tramitación y resolución de dicha prestación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE).

En este contexto, esta institución ha constatado un volumen significativo de casos en los que Lanbide, tras haber reconocido el IMV, ha procedido a su extinción y a la correspondiente reclamación de ingresos indebidos. Estas resoluciones se derivan de procedimientos de revisión donde el organismo concluye que las personas beneficiarias no cumplían con el requisito de vulnerabilidad económica durante el periodo de percepción.

Se ha tratado de casos en los que no ha mediado por parte de la ciudadanía ningún error u ocultamiento de datos a Lanbide, pero en los que tampoco se puede atribuir a esa entidad un error.

Esta institución ha constatado que el elevado importe de los ingresos indebidos que se reclaman a las personas perceptoras del IMV trae causa, de manera directa, del diseño de la prestación. La problemática radica, esencialmente, en el hecho de que la verificación de los umbrales de renta y patrimonio toma como referencia la información tributaria de las haciendas públicas forales, correspondiente al ejercicio anterior a aquel en el que se efectúa el reconocimiento o la actualización de la ayuda.

Dicho decalaje temporal, en un contexto de entradas y salidas del mercado laboral, unido al hecho de que la revisión de la cuantía se haya venido realizando, una vez consolidados los datos de la declaración de la renta —proceso que suele demorarse hasta el mes de octubre—, genera un escenario de inseguridad económica. Esta circunstancia sitúa a un colectivo, ya de por sí precario, en una posición de extrema vulnerabilidad, desvirtuando así el esfuerzo institucional que supuso la creación de esta prestación y comprometiendo su eficacia como elemento de protección social.

El elevado volumen de expedientes de reintegro incoados, junto con la significativa cuantía de las deudas reclamadas, ha motivado que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones implante, como medida de buena práctica administrativa, un control adicional basado en los datos provisionales suministrados por la administración tributaria hacia el mes de abril.

A partir de este cruce de datos, se procede a la suspensión cautelar de la prestación en aquellos supuestos donde la información preliminar advierte un posible incumplimiento de los umbrales de ingresos. Dicha medida permanece supeditada al resultado de la fiscalización definitiva que se realiza en el mes de octubre, una vez consolidados los datos fiscales del ejercicio. Este procedimiento preventivo ha permitido una minoración sustancial del importe de las deudas por ingresos indebidos, al interrumpirse el abono de la prestación antes de que las cantidades a reintegrar alcancen cifras difícilmente asumibles para las unidades de convivencia.

1.2. Quejas relativas a otras prestaciones de contenido económico destinadas a la inclusión

1.2.1. El cómputo de una indemnización a una víctima de abusos sexuales como causa de extinción de su pensión no contributiva (PNC)

Una ciudadana con una discapacidad del 69% y Grado I de dependencia solicitó la intervención de esta institución tras la resolución dictada en febrero de 2025 por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de la Diputación Foral de Álava. Mediante dicho acto administrativo, el organismo foral declaraba la extinción de la PNC de invalidez que la reclamante percibía desde el año 2018.

La causa de dicha extinción se hallaba en una sentencia judicial de enero de 2025, que reconoció a favor de la interesada una indemnización de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haber sido víctima de abusos sexuales. Ante la notificación de cese de la prestación, su representación legal interpuso un escrito de disconformidad subrayando la naturaleza resarcitoria de dicho abono y denunciando que la pérdida de la pensión suponía, en la práctica, una grave revictimización de la interesada.

Es necesario recordar que, aunque en Euskadi la gestión de las PNC de invalidez corresponde a las diputaciones forales, estas deben actuar bajo los criterios de armonización del IMSERSO para garantizar la igualdad en el acceso a los derechos de la Seguridad Social. En cumplimiento de dichas directrices estatales, el IFBS procedió a computar el importe de la indemnización como un ingreso de la beneficiaria, lo que derivó en la superación de los umbrales de renta y la consecuente revocación del derecho.

Sin embargo, el Ararteko considera que dicha cuantía, si bien constituye un ingreso patrimonial, carece de naturaleza prestacional y no deriva del trabajo ni del capital. Su finalidad es estrictamente indemnizatoria y reparadora de los daños y perjuicios derivados de un ilícito penal, por lo que no puede asimilarse a un recurso destinado a cubrir necesidades básicas de subsistencia, fin último de la PNC.

Tras el requerimiento de colaboración de esta defensoría, el IFBS ha ratificado que la obligatoriedad de armonizar la aplicación normativa en todo el territorio estatal le compele al cómputo de dicha cuantía. No obstante, en lo que podría calificarse como un avance significativo hacia la humanización de la gestión pública, el ente foral ha comunicado su compromiso de instar al órgano estatal competente a modificar el criterio vigente. El objetivo es que las indemnizaciones percibidas por violencia machista y agresiones sexuales queden expresamente eximidas del cálculo de recursos, evitando así que una medida de reparación judicial se convierta en un perjuicio para las víctimas.

Sobre este asunto, puede leerse la **Resolución del Ararteko de 8 de agosto de 2025**.

2. Contexto normativo y social

Desde su génesis, el sistema vasco de rentas garantizadas ha incorporado mecanismos destinados a la exención parcial del cómputo de ingresos derivados del trabajo. Esta medida responde al objetivo estratégico de neutralizar el potencial efecto desincentivador que la prestación pudiera ejercer sobre el acceso y la estabilidad en el mercado de trabajo. Dicha previsión halló su desarrollo reglamentario en la Orden de 14 de febrero de 2001, del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, relativa a los estímulos al empleo de las personas titulares de la Renta Básica y de los beneficiarios de las Ayudas de Emergencia Social.

Transcurridas más de dos décadas desde su entrada en vigor, se ha constatado una imperativa necesidad de actualización de esa orden, en coherencia con las profundas transformaciones normativas, económicas y sociales acaecidas en dicho periodo. Fruto de este proceso, se ha promulgado en 2025 el Decreto 189/2025, de 7 de octubre, de los estímulos al empleo de aplicación a las personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos y de las ayudas de emergencia social, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

En otro orden, resulta oportuno reseñar que las estadísticas oficiales de Lanbide reflejan que, en octubre del 2025, había un total de 57.363 expedientes activos de RGI en la CAE.

3. Otras actuaciones del área

Durante el ejercicio 2025, el área de Prestaciones Económicas para la Inclusión Social ha mantenido una interlocución constante con la Dirección General de Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo. En este marco, se han celebrado dos reuniones presenciales, en marzo y septiembre, con el propósito de abordar diversas cuestiones críticas en la gestión de las prestaciones sociales. Cabe destacar que, dada la magnitud del impacto generado por la implantación del procedimiento de DEU, la reunión de septiembre se desarrolló con carácter monográfico para analizar exhaustivamente dicha problemática.

Asimismo, esta defensoría ha contribuido en el ámbito de la investigación social, mediante su colaboración en el informe estatal sobre pobreza laboral y su impacto en la infancia, publicado por la organización Save the Children bajo el título "Cuentas que no salen".

Por último, resulta relevante señalar la participación del personal técnico del área en el programa de actividades de Besaldi, el órgano público independiente de evaluación de las políticas de empleo e inclusión de la CAE. En esta línea, se ha participado en el ciclo de conferencias sobre la evaluación de políticas públicas, así como en el taller especializado, dedicado a la aplicación de la Teoría del Cambio en el contexto del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

En consonancia con la tendencia observada en ejercicios precedentes, la gran mayoría de las quejas registradas en esta área de actuación han guardado relación con las prestaciones económicas integradas en el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Este volumen de expedientes confirma que la gestión de estas ayudas constituye un eje central de la interlocución entre la ciudadanía y esta defensoría, reflejando la importancia crítica que dichas rentas desempeñan en la sostenibilidad de las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad.

El elevado volumen de quejas, especialmente las vinculadas al procedimiento DEU y a la gestión del IMV, pone en evidencia que la eficacia del sistema depende, tanto de un adecuado diseño legal, como de una gestión administrativa inspirada en los principios que conforman la buena administración.

En última instancia, resulta imperativo recuperar el espíritu de la norma a la hora de resolver expedientes de especial complejidad. La interpretación de la legalidad no puede responder a un mero automatismo burocrático, sino que debe realizarse desde una perspectiva teleológica, que priorice la protección de la persona y la cobertura de sus necesidades básicas. Aplicar el rigor formalista por encima de la finalidad reparadora o inclusiva del sistema no solo desnaturaliza la prestación, sino que compromete la función social de la Administración como garante de derechos.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Prestaciones económicas para la inclusión social ha recibido un total de 443 quejas, lo que representa un 13,89% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....403
- Administración local 20
- Administración foral 6

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Prestaciones económicas derivadas del sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social (RGI, PCV, AES, IMV).....406
- Derechos de la ciudadanía.....31
- Otras prestaciones de contenido económico destinadas a la inclusión 3
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 3

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
724	262	462	146	181	58	77

3. Trabajo y Seguridad Social

1. Quejas y actuaciones destacadas

En el área de Trabajo y Seguridad Social del Ararteko se tramitan las quejas que afectan a la administración laboral, a la formación y capacitación profesional y a las medidas de fomento de empleo, en el marco de las competencias ejercidas por las administraciones vascas.

Con carácter previo, resulta de interés destacar que, al igual que en años anteriores, en 2025 se han recibido diversas consultas y quejas en relación con la actuación de organismos que quedan fuera del ámbito de supervisión del Ararteko y que, por tanto, han sido remitidas al Defensor del Pueblo de España. Tal es el caso de las referidas a conflictos planteados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en relación con solicitudes **de prestaciones de jubilación o de invalidez**, con la Tesorería General de la Seguridad Social, o con el Servicio Público de Empleo Estatal.

› *Participación en cursos de profesionalidad*

La mayoría de las quejas tramitadas por el Ararteko en 2025 han tenido que ver con la **admisión y participación en cursos de profesionalidad,** impartidos por centros colaboradores de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En dichas quejas se ha podido comprobar que la inadmisión realizada por los centros de formación era conforme a la normativa vigente. La exclusión de determinadas personas respondía, en general, a que no pertenecían a los colectivos prioritarios (por ejemplo, cursos orientados a corregir desequilibrios de género en sectores profesionales concretos), o bien a que no reunían los requisitos exigidos para su participación, como en el caso de personas funcionarias, dado que estas disponen de itinerarios formativos específicos. Cabe recordar que estas acciones están diseñadas para fomentar la inserción o mejora laboral de personas en situación de desempleo o vulnerabilidad profesional.

› *Programa de Emprendimiento y Microempresa*

Asimismo, se ha recibido una queja relacionada con la **denegación de ayudas** del **Programa de Emprendimiento y Microempresa**. Tras analizar el expediente, se comprobó que la persona solicitante no cumplía los requisitos establecidos en la convocatoria.

Otra queja relacionada con dicho programa ha tenido por objeto la reclamación de una cantidad elevada en intereses de demora, por no cumplir con los requisitos de la subvención concedida, en el marco de una ayuda relativa a un emprendimiento. El motivo de la reclamación de una cantidad en concepto de intereses de demora había sido el retraso en las notificaciones de los trámites administrativos, por haber estado ausente la persona de su domicilio y no haber sido posible una notificación personal. La necesidad de acudir a la publicación de los trámites en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en cumplimiento de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico en materia de notificaciones, había demorado la declaración de reintegro, lo que explicaba que se reclamara una elevada cantidad en concepto de intereses de demora, que el Ararteko estimó conforme a Derecho.

En otro caso, la queja tenía por objeto la presentación de una solicitud de ayuda, en una convocatoria diferente a la que resultaba aplicable a su situación, por error. De hecho, la denegación se ajustaba a Derecho, ya que la persona interesada había solicitado una ayuda en el marco de una convocatoria para el fomento de la participación de las personas en la empresa, cuando la ayuda que había querido solicitar era por razón de su incorporación en calidad de socio cooperativista. No obstante, el contenido de la queja pone de manifiesto que cabe un margen de mejora en los procedimientos en línea, para alertar a las personas sobre los trámites que se proponen realizar (por ejemplo, mediante alertas contextuales y guías breves que faciliten verificar la idoneidad del trámite elegido, antes de su presentación). Otra medida posible de mejora sería que se detecte el error, mediante una revisión inicial durante la

tramitación, para que pueda así reconducirse la solicitud, sin que la dilación en la respuesta impida luego participar en la convocatoria correcta.

En todo caso, en general, el Ararteko, en sus diversas intervenciones en este ámbito, ha podido comprobar que las actuaciones realizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se ajustaban a Derecho. Sin embargo, se ponen en evidencia las limitaciones que, en ocasiones, presenta la tramitación exclusivamente electrónica de las solicitudes: la carga de formularios no permite una revisión previa del contenido por personal experto antes del registro, lo que puede derivar en errores de adecuación entre la necesidad real de la persona interesada y la convocatoria seleccionada.

› ***Curso de formación de la DFB***

También se tramitó una queja relacionada con **deficiencias existentes en un curso subvencionado** por la Diputación Foral de Bizkaia. Las personas reclamantes denunciaron diversos aspectos relativos a la formación impartida, los cuales habían sido ya puestos en conocimiento de la Diputación, como entidad responsable de su supervisión. En el curso de la investigación, el Ararteko pudo confirmar que la Diputación había realizado actuaciones de verificación y había dado respuesta, asimismo, a las reclamaciones presentadas. Las personas reclamantes no aportaron ulteriormente nueva información o documentación que permitiera cuestionar los resultados de dicha supervisión llevada a cabo por la entidad foral, tanto en lo referente al contenido del curso, como a la calidad de las instalaciones, por lo que el Ararteko procedió al archivo del expediente.

› ***Falta de renovación de la demanda de empleo ante Lanbide***

Por último, se han recibido quejas relacionadas con la **no renovación de la demanda de empleo en Lanbide, dentro del plazo previsto**. En algunos casos, como el de una persona que alegó enfermedad de su madre, el retraso (de hasta 21 días) excedía los límites contemplados como excepcionales en caso de enfermedad de familiares, por lo que no fue aceptada como causa justificativa. En otros supuestos, se planteó la existencia de causas de exención, como un elevado grado de discapacidad. En este último caso, se orientó a la persona interesada sobre la conveniencia de renovar la demanda, pese a su situación de exención, dada su importancia para el acceso futuro a determinados trámites o prestaciones.

2. Contexto normativo y social

El año 2025 ha estado marcado por el acuerdo para el traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo al Gobierno Vasco. Aunque la Comisión Mixta de Transferencias, inicialmente prevista para el 29 de diciembre, ha sido pospuesta hasta el 16 de enero de 2026, este acuerdo representa un hito clave en el proceso de descentralización, ya que permitirá al Gobierno Vasco gestionar de forma integrada tanto las políticas activas como pasivas de empleo.

Otra información de interés es la aprobación del Decreto 227/2025, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. Este reglamento desarrolla y complementa la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi, dotando al cooperativismo vasco de un marco normativo renovado, más completo y adaptado a las necesidades actuales del sector.

En julio de 2025, se actualizó la Estrategia Vasca de Empleo 2030, para alinearla con el nuevo marco normativo establecido por la Ley 15/2023, de 21 de diciembre, de Empleo. Se consolida así el desarrollo de las políticas activas de empleo, tras su reconocimiento como derecho subjetivo de la ciudadanía, garantizando la prestación efectiva de servicios de orientación, activación, formación profesional e inserción laboral.

Esta actualización refuerza el enfoque en la calidad del empleo, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la mejora de la coordinación institucional. Además, dota a la estrategia de herramientas de seguimiento, gobernanza y financiación más estructuradas. La actualización también incorpora una visión estratégica frente a retos como la digitalización del trabajo, la transición energética, el envejecimiento poblacional y los cambios en los modelos productivos.

3. Aspectos más destacables de la actividad del área

Durante el año 2025, el Ararteko ha recibido diversas quejas relacionadas con el ámbito del empleo y la formación, así como consultas sobre organismos que se encuentran fuera de su competencia y que, en consecuencia, han sido derivadas al Defensor del Pueblo (por referirse a organismos estatales, como el INSS, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Servicio de Empleo Público Estatal).

Entre las quejas tramitadas, destacan aquellas vinculadas a **la admisión en cursos de formación profesional impartidos por centros colaboradores de Lanbide**. En muchos casos, las personas cumplían con los requisitos generales, pero no fueron admitidas por no pertenecer a los colectivos preferentes definidos en la convocatoria. También se han recibido quejas relacionadas con la denegación de ayudas, como son las relativas al Programa de Emprendimiento y Microempresa y otras convocatorias de ayudas gestionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en las que el Ararteko ha concluido su conformidad a Derecho. El Ararteko ha recordado, no obstante, la necesidad de mejorar la accesibilidad digital, mediante alertas, guías y validaciones previas, que faciliten la tramitación de las solicitudes a la ciudadanía, lo que redundaría en un fortalecimiento de los mecanismos orientados a mejorar la calidad de la acción administrativa.

El artículo 35 de la Constitución Española reconoce el derecho de todas las personas al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, estableciendo así un mandato claro a los poderes

públicos para promover las condiciones que hagan efectivo este derecho. En el ámbito del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el artículo 10.25 y 12.2 habilitan a la Comunidad Autónoma de Euskadi para establecer y desarrollar su propia política de empleo, en el ámbito del desarrollo económico y la activación de la economía y dentro del marco de la legislación laboral que dicte el Estado.

En este contexto, el ejercicio efectivo del derecho al trabajo no se limita al acceso a un empleo, sino que requiere también que las políticas públicas orientadas a la inserción laboral se presten con calidad, equidad y eficacia. Esto implica garantizar que los procesos administrativos asociados a la formación y al empleo sean accesibles, comprensibles y respetuosos con los principios de seguridad jurídica y buena administración.

El derecho a la buena administración, reconocido en el artículo 64.2 de la Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco, exige que toda persona tenga derecho a ser tratada de manera imparcial, equitativa y en un plazo razonable por las instituciones públicas. En el ámbito de los servicios de empleo y formación, esto se traduce en la obligación de las administraciones de asegurar procedimientos claros, información comprensible, mecanismos de revisión efectivos y un trato individualizado, que tenga en cuenta las circunstancias concretas de las personas usuarias.

En este marco, el futuro traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios por desempleo al Gobierno Vasco, cuya culminación está prevista para 2026, supone un reto de gran envergadura y, al mismo tiempo, una oportunidad. La integración de las políticas activas y pasivas de empleo podría permitir una gestión más coordinada, cercana y adaptada a las realidades del territorio. Su efectividad tendrá, asimismo, incidencia en la actividad del Ararteko, al que corresponderá la supervisión de la actuación administrativa en este nuevo ámbito de competencia.

4. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Trabajo y Seguridad Social ha recibido un total de 15 quejas, lo que representa un 0,47% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....9
- Administración foral 1
- Administración local 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Formación profesional.....6
- Funcionamiento de la administración y procedimiento administrativo 5
- Administración laboral.....2
- Salud laboral.....1
- Economía social 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área, al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
16	8	8	2	3	1	2

4. Vivienda

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

En 2025, el área de vivienda no ha experimentado grandes novedades con respecto a ejercicios pasados sobre las cuestiones más relevantes que la ciudadanía ha trasladado en forma de queja o consulta.

El acceso a una vivienda de protección pública o a un alojamiento dotacional comprende, un año más, el mayor número de reclamaciones en este ámbito. Además, en 2025, el Ararteko ha continuado recibiendo quejas en las que las personas adjudicatarias de una vivienda o alojamiento dotacional reclamaban su reubicación, al constatar que no tenían debidamente garantizado su derecho, por encontrarse en una situación de sobreocupación.

El Ararteko constata también una tendencia ascendente de las reclamaciones relacionadas con el derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda digna y adecuada, y con las ayudas económicas en materia de vivienda, como pueden ser la prestación económica de vivienda, las ayudas a la rehabilitación o las incluidas en el programa Gaztelagun.

En este contexto, el Ararteko comprueba que, de conformidad con el informe de diciembre de 2025 (denominado *sociómetro vasco 87*), elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, la **ciudadanía percibe el acceso a la vivienda como el problema más importante en la Comunidad Autónoma de Euskadi** (página 4 del referido informe).

En cuanto al estado de tramitación de las quejas recibidas**, debe indicarse que una buena parte de las recomendaciones** dirigidas a distintas administraciones y entidades públicas en materia de vivienda **no han sido aceptadas**.

También han existido algunas dificultades que han afectado a la gestión de los expedientes de esta área. Los problemas más frecuentes provienen de la **demora en la remisión de las contestaciones**, o de que estas sean, en ocasiones, insuficientes. En este sentido, el Ararteko recuerda que estas circunstancias suponen un obstáculo al normal desenvolvimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas y pueden afectar a los derechos de las personas que acuden a esta institución.

Seguidamente se analizan las principales cuestiones que han sido objeto de reclamaciones ciudadanas, atendiendo a la clasificación de las distintas materias que se incluyen en el área de vivienda:

1.2. Acceso a la vivienda: acreditación de la necesidad y procedimiento de adjudicación

Este año, al igual que en años anteriores, resultan recurrentes las quejas y consultas en las que las personas reclamantes manifiestan que precisan con carácter urgente una **vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento** y que su ayuntamiento, en primer término, y el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, posteriormente, no responden satisfactoriamente a su demanda. En sus reclamaciones ponen de manifiesto que, aunque llevan muchos años inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida “Etxebide”, no han resultado adjudicatarias de una vivienda y que sus escasos ingresos económicos no les permiten abonar los altos precios de los arrendamientos del mercado privado.

Esta **demanda de necesidad urgente de vivienda** ha sido también trasladada por la ciudadanía al organismo autónomo local de Viviendas Municipales de Bilbao, adscrito al Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao y a Etxegintza, la Entidad Pública Empresarial de Vivienda de Donostia/San Sebastián, así como al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

En todo caso, el Ararteko corrobora, a partir de las reclamaciones analizadas y las respuestas recibidas de las distintas administraciones, que la demanda de vivienda de protección pública supera ampliamente el número de viviendas públicas de las que disponen los poderes públicos.

Además, a la **insuficiente oferta de viviendas de protección pública**, debe añadirse el establecimiento **de requisitos que limitan la participación de determinados colectivos**. En concreto, el Ararteko ha analizado nuevamente, en su Resolución de 24 de abril de 2025, la situación en la que se encuentran las personas en trámites de separación o divorcio, cuando solicitan la inscripción individual como demandantes de vivienda.

En el caso expuesto, la promotora de la queja argumentó que, a pesar de acreditar de manera fehaciente la ruptura conyugal, su pareja seguía percibiendo el ingreso mínimo vital, la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda. En consecuencia, tras la separación de hecho y la constitución de dos unidades de convivencia independientes, la promotora de la queja dejó de percibir las referidas prestaciones. Por esta razón, una vez acreditada la vida independiente y el inicio de las actuaciones judiciales, la reclamante solicitó el reconocimiento de la renta de garantía de ingresos para ella y sus dos hijas. A su vez, formuló su solicitud de inscripción como demandante de vivienda protegida.

En su respuesta, Lanbide – Servicio Público Vasco de Empleo, consideró acreditada su situación de unidad de convivencia monoparental independiente y estimó su petición de reconocimiento de la prestación. Sin embargo, la entonces delegada territorial de Vivienda de Araba resolvió archivar su solicitud, por entender que no había aportado una sentencia judicial firme y un convenio regulador ratificado.

En todo caso, la interesada acreditó la realización de los trámites necesarios para justificar su situación conyugal y reiteró que únicamente la demora en la celebración del juicio -por razones que no le eran imputables- estaba impidiendo su inscripción individual como demandante de vivienda protegida, de manera diferenciada de la de su expareja. La reclamante insistió en que, con la adopción de esta decisión, estaba recibiendo un trato desigual con respecto a su expareja. A su juicio, ella y sus dos hijas quedaban desprotegidas, al no poder acceder a la prestación económica de vivienda, mientras que su expareja continuaba percibiendo la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda.

A la vista de este caso, el Ararteko subrayó que, en los procesos de ruptura de parejas o matrimonios, una de las demandas más urgentes es la de acceder a una vivienda distinta a la que, hasta ese momento, constituía la vivienda familiar. En ese sentido, la necesidad de vivienda que se exige acreditar a toda persona interesada podría quedar inicialmente justificada en estas situaciones. Además, con la documentación aportada por la persona reclamante quedaba debidamente acreditada la ruptura y la convivencia separada de manera independiente.

En este contexto, el Ararteko viene comprobando que el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco no admite, para la inscripción como demandante de vivienda protegida, la validez de la entrega de un contrato de arrendamiento en vigor distinto al de la expareja, la acreditación de empadronamiento diferenciado en domicilio distinto o, como en el presente caso, la constatación de que se han iniciado los trámites judiciales pertinentes para la disolución del vínculo matrimonial.

Incluso, el Ararteko ha verificado que esa administración tampoco toma en consideración para la inscripción provisional las dilaciones que puedan darse en los procedimientos judiciales. En consecuencia, si bien la necesidad de vivienda de las personas que se encuentran en esta situación no resulta discutible, transcurre un tiempo considerable hasta que la Administración considera que pueden inscribirse como demandantes de vivienda protegida.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Ararteko volvió a insistir en la **necesidad de que se atiendan las demandas de las personas que se encuentran en trámites de separación o divorcio** y, por consiguiente, se contemplen normativamente las inscripciones individuales tras la ruptura de la condición de pareja, sin que resulte necesario para ello la aportación de una decisión judicial firme de la disolución de la pareja o de medidas paternofiliales, siempre que se acredite debidamente por la persona interesada que ha iniciado los trámites judiciales oportunos.

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco no ha admitido estas consideraciones y ha confirmado la decisión de denegar la inscripción individual de la persona promotora de la queja.

Continuando con la reseña de los problemas de la ciudadanía en el acceso a una vivienda digna y adecuada, la Resolución del Ararteko de 10 de marzo de 2025 ha examinado, las dificultades a las que deben enfrentarse las **unidades de convivencia de seis o más miembros, al quedar excluida su participación en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública**.

En el supuesto analizado, la unidad de convivencia de la que formaba parte la persona promotora de la queja estaba compuesta por siete miembros, de los cuales cinco eran personas menores edad. Precisamente, la configuración de su unidad de convivencia había supuesto la exclusión de su participación en varios procedimientos anteriores.

Por esta razón, dirigió un escrito al entonces Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, en el que expuso la imposibilidad de acceder a ninguna de las promociones pública de viviendas en la actua-

lidad, al no haberse contemplado, ni en su planificación ni en su posterior procedimiento de adjudicación, las características necesarias para las viviendas de familias compuestas por más de seis miembros. Adicionalmente, el reclamante solicitó que se le excepcionara de tal exigencia limitativa del acceso, de modo que pudiera concurrir en igualdad de condiciones con el resto de las personas interesadas.

En respuesta a la reclamación realizada, recibió una comunicación genérica del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, que se limitó a informar de los procedimientos de adjudicación previstos y los cupos contemplados. Además, el Departamento no dio debida respuesta a la propuesta de excepcionar a su unidad de convivencia del cumplimiento de los requisitos relativos a la composición de la unidad de convivencia.

Analizados los argumentos remitidos por el Departamento, el Ararteko apeló a la especial protección que el ordenamiento jurídico dispensa a las familias numerosas en la Comunidad Autónoma de Euskadi y concluyó, a la luz de la jurisprudencia nacional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que debía garantizarse en condiciones de igualdad, la participación de las familias numerosas de más de seis miembros en los procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública.

En esta ocasión el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco no ha acogido la argumentación formulada por el Ararteko.

Para finalizar, el Ararteko comprueba, asimismo, las dificultades a las que tienen que hacer frente las **personas en situación de emergencia residencial, tras la pérdida de su domicilio habitual**. En ese sentido, ha trasladado a diversos ayuntamientos la importancia de que ejerciten la facultad que ostentan para elevar a la Viceconsejería de Vivienda una propuesta de adjudicación por el procedimiento de adjudicación extraordinaria, cuando los servicios sociales valoren que la situación de la unidad de convivencia es especialmente vulnerable y forme parte de algún colectivo con una especial necesidad de vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 f) de la Orden de 15 de octubre de 2012.

El Ararteko ha reiterado la **necesidad de que exista una verdadera coordinación entre los ayuntamientos, las delegaciones territoriales de Vivienda y la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco,** que es quien tiene atribuida, en última instancia, la competencia para resolver los procedimientos extraordinarios de adjudicación, con el fin de dar una **solución adecuada a las graves situaciones de emergencia residencial para personas en situación de vulnerabilidad acreditada**.

Con relación a lo anteriormente expuesto, como se puede apreciar en la Resolución del Ararteko de 18 de junio de 2025 y la Resolución del Ararteko de 17 de octubre de 2025, en esos casos, tras la intervención de esta institución, las personas que acreditaban una situación de emergencia residencial han resultado finalmente adjudicatarias de una vivienda protegida en régimen de arrendamiento.

Sin embargo, el Ararteko ha comprobado que los plazos empleados en la tramitación de ambos procedimientos resultaron ciertamente excesivos, pues transcurrieron 8 meses desde la formalización de la solicitud de adjudicación hasta la emisión y notificación de una resolución por parte de la Viceconsejería de Vivienda.

Por todo ello, el Ararteko cree necesario recordar que la razón de ser de la adjudicación de una vivienda por el procedimiento extraordinario radica justamente en dar respuesta ágil a situaciones graves de carencia de vivienda.

Finalmente, el Ararteko comprueba que el elevado número de quejas y consultas recibidas pone de manifiesto la existencia de una amplia **necesidad ciudadana de acceder a una vivienda de protección pública en régimen de arrendamiento**, por lo que se deben intensificar los esfuerzos para satisfacer el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada y poder atender debidamente tal demanda ciudadana.

1.3. Alquiler de vivienda protegida

Las **controversias entre las personas arrendatarias y las administraciones y entidades públicas arrendadoras** han supuesto un número considerable de las reclamaciones tramitadas por la institución del Ararteko en el área de vivienda.

› ***Reparaciones en el inmueble a cargo de la arrendadora***

Nuevamente se detectan diferencias entre las partes contratantes, con motivo de las **reparaciones e intervenciones que deben realizarse en el inmueble** y a causa de la imputación de la cantidad abonada.

En este concreto sentido, esta institución quiere dejar constancia, un año más, de la colaboración mostrada por la sociedad pública Alokabide, que ha facilitado la resolución favorable de muchas de las controversias planteadas por las personas arrendatarias de viviendas de protección pública y de viviendas integradas en el Programa de Vivienda Vacía “Bizigune”.

Sin embargo, el Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao no ha aceptado las consideraciones formuladas en la Resolución del Ararteko de 10 de septiembre de 2025.

En este caso, la promotora de la queja denunció que llevaba mucho tiempo con problemas acreditados de humedad en la vivienda, debido a la existencia de diversas filtraciones de agua provenientes de las tuberías comunitarias. En respuesta a las diversas reclamaciones realizadas, acudió personal técnico contratado por el organismo autónomo local, que detectó la localización exacta de la avería. Con el fin de solucionar el problema, desmontaron uno de los radiadores y picaron parte de la pared, lo que terminó causando una inundación que generó daños en el mobiliario

de la arrendataria. En este contexto, la reclamante reclamó el pago de una indemnización para la sustitución de dicho mobiliario afectado por la inundación. Sin embargo, Viviendas Municipales de Bilbao, empleando el informe elaborado por la empresa contratada, concluyó denegar la solicitud, al entender que las causas de la inundación fueron consecuencia de la manipulación de elementos por parte de la arrendataria.

El Ararteko comprobó que el Organismo Autónomo Local no había dado debido traslado del informe elaborado por la empresa contratada a la reclamante y se dirigió al Ayuntamiento de Bilbao para solicitar información detallada al respecto. No obstante, ni el Ayuntamiento de Bilbao ni Viviendas Municipales remitieron la respuesta requerida por esta institución. Se limitaron a defender el informe redactado por la empresa que acudió al siniestro y, consecuentemente, reiteraron la responsabilidad de la promotora de la queja en el siniestro.

A la vista de la información que obraba en el expediente, el Ararteko comprobó que Viviendas Municipales de Bilbao no puso a disposición de la reclamante el expediente ni concedió un trámite de audiencia, de modo que esta no tuvo acceso al informe técnico elaborado por la empresa contratada, que sirvió de base para la desestimación íntegra de su reclamación, causándole indefensión.

Además, el Ararteko constató que el organismo autónomo local no desplegó una actividad probatoria suficiente para concluir, de manera indubitada, que la causa de la inundación en la vivienda fuera consecuencia de la manipulación de los elementos por parte de la arrendataria reclamante. De hecho, en ningún momento Viviendas Municipales de Bilbao acreditó que las personas arrendatarias del edificio tuvieran acceso a los armarios donde se encuentran los pasos de ida y retorno de la calefacción, no tampoco que fuera la promotora de la queja la responsable de la inundación.

Por todo ello, el Ararteko recomendó revisar la decisión adoptada en el expediente de responsabilidad patrimonial instado por la promotora de la queja por la concejala del Área de Vivienda y presidenta de Viviendas Municipales de Bilbao.

En este caso, el organismo autónomo local Viviendas de Bilbao no aceptó la recomendación remitida.

› ***Viviendas inadecuadas: incumplimiento de la ratio***

De igual manera, merecen mención especial las quejas en las que las personas arrendatarias de viviendas de protección pública o asimiladas y las residentes en alojamientos dotacionales no ven satisfecho su derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, por **carecer el inmueble del espacio suficiente o del número de dormitorios necesarios** para el normal desarrollo de la personalidad de sus moradores.

En 2025, el Ararteko, en sus resoluciones de 17 de febrero de 2025 y de 19 de febrero de 2025, ha vuelto a analizar la tardanza del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao para materializar las reubicaciones ya concedidas.

También ha tratado esta misma cuestión en su Resolución de 13 de noviembre de 2025 dirigida al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

De nuevo se constata que la vivienda o alojamiento dotacional en el que reside una parte de las personas reclamantes no cumple con la *ratio* por miembro de la unidad de convivencia, legalmente exigida, o no dispone de las características indispensables para garantizar el necesario derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. De hecho, en alguna de las reclamaciones previamente citadas, el Ararteko comprobó la existencia de resoluciones administrativas favorables al cambio de vivienda con casi dos años de antigüedad, sin que se hubiera materializado tal reubicación.

Por consiguiente, el Ararteko reitera la necesidad de que, tanto las diferentes delegaciones territoriales de Vivienda del Gobierno Vasco, como el organismo autónomo local Viviendas Municipales, lleven a cabo todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para **evitar situaciones de viviendas inadecuadas y garantizar así el disfrute a una vivienda digna y adecuada** de las personas arrendatarias de viviendas de protección pública o alojamientos dotacionales.

En suma, a la vista del progresivo incremento de las solicitudes de personas arrendatarias que demandan un cambio de vivienda dentro del parque público, esta institución reitera la necesidad de que las administraciones públicas **habiliten los recursos oportunos** para que, al margen de la atención a otras situaciones de emergencia habitacional, se puedan **materializar los itinerarios de vivienda protegida y lograr que las viviendas de protección pública y los alojamientos dotacionales se adecuen a las necesidades de las personas y familias arrendatarias a lo largo de las diferentes etapas de sus vidas**.

1.4. Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo

El Ararteko ha comprobado que, en 2025, los plazos empleados por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, en la tramitación y notificación de los diversos procedimientos administrativos, han experimentado un aumento notable.

Precisamente, en relación con la tardanza en la tramitación de las solicitudes de inscripción en el registro de demandantes de vivienda protegida, el Ararteko ha emitido las resoluciones de 11 de abril de 2025 y de 18 de noviembre de 2025. En ambos casos, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco sobrepasó los tres meses previstos para su tramitación por las delegaciones territoriales de Vivienda.

A juicio del Ararteko, es adecuado que las personas interesadas en el acceso a los procedimientos de adjudicación vean temporalmente limitado su derecho de participación, debido a la demora injustificada en la tramitación de su solicitud de inscripción por la correspondiente Delegación Territorial de Vivienda.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el Ararteko constata también una demora excesiva en la resolución y notificación de los recursos de alzada interpuestos por la ciudadanía.

Esta cuestión ha sido puesta de relieve en 2025, concretamente, en las siguientes resoluciones de esta institución: la Resolución del Ararteko de 22 de mayo de 2025, la Resolución del Ararteko de 9 de junio de 2025, la Resolución del Ararteko de 9 de junio de 2025, la Resolución del Ararteko de 10 de junio de 2025, la Resolución del Ararteko de 13 de junio de 2025.

1.5. Derechos de la ciudadanía

La ausencia de un parque público de vivienda que dé respuesta suficiente a una demanda cada vez mayor provoca que el número de personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida "Etxebide" haya experimentado un aumento considerable. A su vez, la falta de disponibilidad de suficientes viviendas públicas está suponiendo que la antigüedad de las personas demandantes aumente y sean cada vez más las personas que soliciten el reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a una vivienda digna y adecuada. Consecuentemente, la tramitación de **reclamaciones relacionadas con su reconocimiento y extinción**, así como **el abono, con carácter subsidiario, de la prestación económica de vivienda**, han aumentado.

Justamente, en la Resolución del Ararteko de 6 de mayo de 2025 y en la Resolución de 8 de mayo de 2025, tras la correspondiente tramitación de las reclamaciones, se detectaron ciertas disfunciones que dieron como resultado la denegación del reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a una vivienda y la prestación económica.

En este sentido, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco informó de la aprobación de una instrucción, sobre la interpretación de varios artículos del Decreto 147/2023, de 10 de octubre, del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda, que permitían ampliar los casos previstos para el reconocimiento del derecho subjetivo y la prestación económica de vivienda.

En este punto concreto, el Ararteko debe subrayar que la prestación económica de vivienda constituye un instrumento esencial para garantizar que las personas titulares del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda puedan abonar la renta correspondiente a contratos de arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones o contraprestación económica de alojamientos colectivos, hasta que les sea adjudicada una vivienda protegida o un alojamiento dotacional. Se trata, además, de una prestación dirigida específicamente a unidades de convivencia con ingresos reducidos o en situación de vulnerabilidad, cuyo destino económico debe ser íntegro y exclusivo a la cobertura de los gastos derivados de la vivienda habitual.

Por esta razón, el Ararteko considera que la adecuada gestión de la prestación económica de vivienda requiere de una actuación administrativa coherente con su naturaleza protectora, reforzando el cumplimiento de las garantías procedimentales y asegurando una respuesta ágil, completa y jurídicamente fundada, a las personas solicitantes y beneficiarias.

En la Resolución del Ararteko de 6 de mayo de 2025 y en la Resolución del Ararteko de 15 de julio de 2025, el Ararteko ha comprobado que el cálculo erróneo de los ingresos anuales realizado en primera instancia por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco supuso la extinción del derecho subjetivo y de la prestación económica de vivienda, así como la obligación de reintegrar las cantidades abonadas. No obstante, tras la intervención del Ararteko, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco corrigió la decisión adoptada en ambos casos.

En definitiva, la gestión del reconocimiento del derecho subjetivo y la prestación sustitutoria requieren, a juicio del Ararteko, de la máxima implicación de los poderes públicos que, directa o indirectamente, intervienen en su gestión.

2. Contexto normativo y social

La aprobación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, ha permitido desarrollar nuevas políticas públicas en materia de vivienda.

En 2025, han sido un total de 10 los municipios que han obtenido total o parcialmente la calificación de zona residencial tensionada, entre los que se encuentran las tres capitales vascas. No obstante, en abril, el Observatorio Vasco de la Vivienda publicó un nuevo informe, en el que daba a conocer un nuevo listado de municipios que pueden obtener la calificación de zona residencial tensionada, sin que hasta la fecha de cierre de este informe, consten iniciativas reseñables para su inclusión.

En todo caso, desde el 1 de octubre de 2025, Gipuzkoa cuenta con un sistema de índices de precios de referencia, conforme a lo establecido en la Resolución de 29 de septiembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.

De todas formas, las limitaciones del actual parque de vivienda han motivado que la materialización del derecho subjetivo de acceso a la ocupación de una vivienda se venga realizando fundamentalmente mediante el abono de

una prestación económica que sustituye el disfrute de una vivienda de protección pública. A este respecto, la cuantía fijada para este año 2025 ha sido la de 300 €.

El Ararteko entiende que, a pesar de los esfuerzos realizados, la cantidad reconocida para hacer frente a los gastos de alquiler, sin la adopción de otras medidas adicionales para paliar el coste en el acceso a una vivienda en el mercado libre, resulta insuficiente. En este sentido, no debe obviarse que, de conformidad con el informe de resultados de la Estadística del Mercado de Alquiler del primer trimestre de 2025, publicado el 17 de octubre de 2025 por el Observatorio Vasco de la Vivienda, a fecha 31 de marzo de 2025, el precio medio en la Comunidad Autónoma de Euskadi era ya de un total de 779,10 € mensuales, siendo el Territorio Histórico de Gipuzkoa el lugar con la renta mensual media más alta, con 812,80 €. A esta le sigue Bizkaia con una renta media mensual de 775,80 € y, finalmente, Araba, con 704,30 €.

Por último, conviene señalar que las capitales vascas registran la mayor carestía de las viviendas en alquiler libre, debido, en gran medida, al elevado precio medio de los contratos en Donostia/San Sebastián (1.041,70 €), que se encuentra a la cabeza del ranking de carestía del alquiler en la Comunidad Autónoma de Euskadi y, en menor medida, de Bilbao (857,50 €). En Vitoria-Gasteiz esta renta se sitúa en un nivel inferior a las otras dos capitales vascas (739 €).

3. Otras actuaciones del área

3.1. Seguimiento de recomendaciones de carácter general

El Ararteko emitió en 2024 la Recomendación General 4/2024, de 18 de septiembre, en la que propuso al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco **dotar de mayor seguridad jurídica y certeza al procedimiento administrativo de adjudicación directa de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento, delimitando su ámbito subjetivo, precisando las garantías del procedimiento y concretando los derechos y las facultades de las partes intervinientes**.

El Ararteko no ha recibido, durante este año 2025, ninguna respuesta del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco a esa recomendación.

3.2. Comparecencia del Ararteko

Esta misma cuestión, junto con otras, fueron expuestas en una comparecencia del Ararteko ante la Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana del Parlamento Vasco, que tuvo lugar el 13 de mayo de 2025.

El Ararteko comprueba que el proyecto de Decreto, de modificación urgente de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda, entre las medidas propuestas, limita los colectivos que podrían beneficiarse de una adjudicación directa exclusivamente a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la violencia machista, a las personas titulares de derecho a realojo por actuaciones urbanísticas y a los colectivos especialmente vulnerables a que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que se encuentren inmersos en un procedimiento judicial que pueda suponer el lanzamiento de la vivienda que ocupaban. Asimismo, establece un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar la resolución a las partes interesadas en el procedimiento y determina que el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado la resolución expresa, supondrá la desestimación de la solicitud por silencio administrativo negativo.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

Durante el año 2025, la actividad desarrollada por el Ararteko en el Área de Vivienda ha puesto de relieve la existencia de considerables dificultades en el acceso a una vivienda digna y adecuada en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

El análisis de las reclamaciones formuladas por la ciudadanía tramitadas pone en evidencia, en primer lugar, **la insuficiencia del parque público de vivienda en régimen de arrendamiento**, que genera un **desequilibrio sostenido en el tiempo entre el parque público de vivienda y la demanda registrada**. Este déficit sigue siendo la causa principal de buena parte de las quejas de la ciudadanía.

En segundo lugar, se ha constatado **una demora excesiva en la tramitación de los procedimientos administrativos** vinculados a la inscripción en el registro de demandantes, la resolución de los recursos de alzada y la gestión de las ayudas y prestaciones económicas de vivienda. Estas demoras limitan temporalmente el ejercicio efectivo del derecho subjetivo de acceso a la vivienda y dificultan la atención ágil de las situaciones de emergencia residencial.

Finalmente, el Ararteko advierte un margen de mejora **en la tramitación, por parte del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco**, de determinadas quejas de la ciudadanía. El hecho de que las respuestas recibidas sean insuficientes o tardías afecta negativamente a la tutela de los derechos que tiene encomendada esta institución.

En suma, el Ararteko insiste una vez más en señalar que el **derecho a una vivienda digna y adecuada es un pilar esencial para la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía vasca**. Consecuentemente, garantizar su efectividad, requiere de una actuación decidida y coordinada por parte de los poderes públicos, que combine medidas normativas, presupuestarias y de gestión, orientadas a dar respuesta a las necesidades reales manifestadas por la ciudadanía.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Vivienda ha recibido un total de 210 quejas, lo que representa un 6,58% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....183
- Administración local 20

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Acceso a la vivienda: acreditación de la necesidad y procedimiento de adjudicación.....73
- Alquiler de vivienda protegida.....41
- Derecho subjetivo a la vivienda (DSV) y prestaciones económicas (PEV, Gaztelagun) 33
- Ayudas a compra y rehabilitación de vivienda.....18
- Desperfectos y reparaciones en viviendas protegidas y en alojamientos dotacionales.....13
- Otros aspectos 12
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo.....9
- Alquiler de viviendas protegidas y cesión de alojamientos dotacionales.....6
- Reubicación de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales.....3
- Régimen de contratación, patrimonio y responsabilidad administrativa 1
- Derechos de la ciudadanía.....1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
270	90	180	46	33	75	26

5. Educación

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Centros privados concertados. Supuestos de sobrefinanciación o doble financiación

En 2025 se ha resuelto una queja en la que se cuestionaban las ayudas económicas que el Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha venido concediendo a Zubimusu ikastola, centro privado concertado constituido como sociedad cooperativa.

Según los términos de la queja, este centro educativo podría estar recibiendo una doble financiación o sobrefinanciación por unos mismos gastos en materia de servicios educativos, mantenimiento de instalaciones, obras y otros gastos de funcionamiento, al recibir determinadas cantidades en virtud del concierto educativo suscrito con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y otras ayudas económicas derivadas de diversos convenios de colaboración formalizados con el Ayuntamiento de Amasa-Villabona.

La información facilitada por el Departamento de Educación en el curso de la tramitación de la queja ha permitido conocer los distintos componentes que venían siendo abonados según el sistema de módulos económicos, conforme al que se articulan los conciertos educativos regulados en el Decreto 293/1987, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Conciertos Educativos, que es el instrumento jurídico que regula el sostenimiento con fondos públicos de los centros concertados para la impartición de enseñanzas no universitarias regladas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Además, ha permitido conocer también que la Ikastola Zubimusu ha sido beneficiaria de subvenciones destinadas al mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento de plantillas docentes, ante el previsible descenso demográfico de los próximos años.

Por su parte, el Ayuntamiento de Amasa-Villabona ha señalado a esta institución que se ha procedido a revisar los distintos fondos y conceptos por los cuales se ha venido otorgando financiación a Zubimusu ikastola y que, en el análisis de los expedientes, no se ha detectado que se estuviera produciendo una doble financiación, sino más bien una distribución diferenciada de las ayudas conforme a los objetivos específicos.

En una primera aproximación al estudio de este caso, esta institución ha constatado que los convenios de colaboración amparaban la posibilidad de conceder financiación para gastos ya incluidos en los módulos económicos que abonaba el Departamento de Educación a través de los conciertos educativos, singularmente en los siguientes supuestos: a) actividades y proyectos directamente relacionados con las enseñanzas que imparte el centro; y b) gastos de funcionamiento y ordinarios de mantenimiento y conservación (obras, instalaciones, etc.).

Ahora bien, para determinar si esa posibilidad que ofrecían los convenios se estaba llevando a efecto, es decir, si era real la situación de doble financiación que había dado lugar a la queja, era necesario analizar los balances económicos, las memorias y los justificantes de gastos aportados por el centro educativo al Ayuntamiento de Amasa-Villabona, que habían sido remitidos por éste al Ararteko.

Aunque ese análisis no ha resultado posible cuando los documentos justificativos aportados no eran suficientemente concretos, se han detectado supuestos en los que la situación de doble financiación o sobrefinanciación ha resultado ser incontestable. Es el caso, por ejemplo, de los gastos de funcionamiento ordinarios y obras e instalaciones de diferente naturaleza (materiales y equipos, gastos de mantenimiento, trabajos de electricidad, carpintería, cristalería, etc.), por citar algunos.

Así las cosas, una vez alcanzada la anterior conclusión, el Ararteko no ha podido obviar que Zubimusu ikastola es un centro de titularidad privada, que convive con otros centros públicos en el municipio de Amasa-Villabona, y que, precisamente, por ser un centro de naturaleza jurídica privada, había podido acceder al régimen de conciertos educativos. Por ello, ha tenido presente el precedente que para la institución supone la Resolución del Ararteko, de 24 de febrero de 2022, que consideró irregular que un ayuntamiento diese apoyo a una iniciativa educativa que, al no ser una iniciativa pública, contaba ya con una financiación o ayuda de la administración educativa, a través del sistema de conciertos.

En consecuencia, esta institución ha procedido al dictado de una nueva recomendación (Resolución del Ararteko, de 19 de junio de 2025), que ha sido aceptada por el Ayuntamiento de Amasa-Villabona.

1.2. Beca de colaboración. Certificación a efectos de la suscripción de un convenio especial de cotización

Una persona que, en su momento, había sido beneficiaria de una beca de colaboración en el curso académico 1991/1992 ha cuestionado ante esta institución la negativa del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco a emitir la certificación que necesitaba para poder suscribir un convenio especial de cotización por prácticas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

A efectos de que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación pudiese emitir dicha certificación, la persona interesada había presentado, junto con su solicitud, copias de algunos documentos originales con los que acreditaba su condición de beneficiaria de la beca de colaboración y su importe económico (certificado emitido por el director de Universidades del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, de fecha 11 de diciembre de 1991), así como el periodo de prácticas realizado en la Universidad de Deusto como beneficiaria de la beca de colaboración (octubre de 1991-junio de 1992) y las labores desempeñadas durante dicho periodo (certificado emitido por la Universidad de Deusto, de fecha 29 de junio de 1992).

Sin embargo, según exponía en su queja, la Dirección de Política y Coordinación Universitaria del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, le había comunicado que no podía emitir dicha certificación, porque la documentación relativa a dichas becas de colaboración había sido expurgada en su día.

Atendiendo a los antecedentes del caso y analizadas las razones esgrimidas por la administración afectada, el Ararteko ha considerado que no existía una causa cierta que imposibilitase emitir la certificación solicitada y ha entendido, en este sentido, que la Administración disponía de los datos necesarios para ello, pues se los había proporcionado la propia persona interesada.

Es conocido que el proceso de emisión de certificaciones por parte de las administraciones públicas debe garantizar la autenticidad y validez de la información, pues se trata de documentos que pueden tener efectos probatorios y los datos incorporados a los mismos pueden ser utilizados en procedimientos administrativos y judiciales, incluso después de la eliminación de los documentos originales que puedan constar en los archivos o registros administrativos, que es lo que se había producido en este caso, con ocasión del expurgo de documentación.

Por ello, el Ararteko ha considerado que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación no podía permanecer ajeno a una realidad que la persona interesada acreditaba con la documentación que había aportado junto con su solicitud, en la que aparecían todos los datos precisos para la emisión de la certificación.

El Ararteko ha insistido, por ello, en que la persona promotora de la queja no estaba exigiendo que la Administración le certificase nada diferente, ni nada más que lo que ya constaba en los certificados aportados, cuya autenticidad no había cuestionado el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Es más, de hecho, parecía haber sugerido a dicha persona que acudiese con dicha documentación a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que este órgano gestor le permitiera suscribir el convenio especial a efectos de poder computar la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas.

En consecuencia y a modo de cierre de su intervención, el Ararteko ha recomendado al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco que emita la certificación relativa a la beca de colaboración para el curso académico 1991/1992 que solicitaba la persona que había acudido a esta institución (Resolución del Ararteko, de 24 de abril de 2025). Esta recomendación, según ha comunicado a esta institución la directora de Atención y Cuidado de la Comunidad Universitaria, ha sido atendida.

1.3. Transporte escolar. Asignaciones individualizadas

Otro asunto que ha sido motivo de queja ha sido la denegación inicial de una solicitud de asignación individualizada de transporte escolar por parte de la viceconsejera de Administración y Servicios, que, posteriormente, en el curso de la tramitación de la queja, ha sido ratificada y confirmada por la consejera de Educación.

Para justificar estas decisiones, la Administración educativa ha esgrimido que la solicitud planteada no cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 6 del Decreto 164/2023, de 31 de octubre, sobre transporte escolar.

En opinión del Ararteko, sin embargo, el análisis jurídico de la Administración educativa es incompleto y la interpretación del artículo 6 del Decreto 164/2023, de 31 de octubre,

se ha realizado sin tener en cuenta las peculiaridades del caso planteado, relativas a las circunstancias vitales del alumno y de su familia, por un lado, y al proceso de escolarización del alumno en un centro docente público del Departamento de Educación, por otro.

Esas circunstancias obligan, a juicio de esta institución, a realizar una interpretación sobre el cumplimiento de los requisitos que vaya más allá de la pura literalidad de la convocatoria y de la normativa a la que esta se remite.

El primer argumento de la Administración educativa para denegar la solicitud ha sido que el IES (…) no se encuentra en el área de influencia del domicilio del recurrente y tampoco es el que le correspondería por razón del itinerario educativo.

Sin embargo, aun siendo ciertos dichos extremos, la Administración educativa ha omitido decir que el alumno no ha tenido, en realidad, un itinerario educativo previo a la ESO en el Sistema Público Vasco de Educación, puesto que su escolarización en 1º de la ESO en el IES (…) ha sido su primera vía de acceso a dicho sistema público.

El Departamento de Educación tampoco ha explicado que, en el área de influencia del domicilio, no existe oferta disponible en el modelo lingüístico de elección de la familia, dentro de la red de centros que forman parte del Sistema Público Vasco de Educación (centros públicos y centros privados concertados).

A juicio de esta institución, estas primeras consideraciones debían ponerse en relación, a su vez, con el segundo argumento utilizado para desestimar la pretensión de la persona recurrente, en el sentido de que la escolarización en el IES (…) se ha realizado a petición expresa de los progenitores del alumno.

En este sentido, es cierto que la escolarización del alumno en ese concreto centro educativo se ha realizado a solicitud expresa de la familia, pero no es menos cierto que el promotor de la queja había expresado de manera reiterada, y la Administración educativa no negaba este extremo, que el IES (…) era el centro más cercano a su domicilio en el que se oferta el modelo A. Por ello, habría que matizar, cuando menos, que la solicitud de la familia de escolarizar a su hijo en dicho centro obedeció a una voluntad que podría calificarse como condicionada por la planificación u oferta educativa existente.

Dicho de otro modo, cuando la Administración educativa autoriza medidas de escolarización fuera del plazo ordinario de admisión en estos casos particulares, no puede sostenerse, en puridad, que la asignación de plaza responda exclusivamente a *“la petición expresa de los progenitores”,* como si la actuación de la Administración educativa no tuviera nada que ver en la decisión adoptada.

De todos modos, a la hora de valorar este caso, se daba la circunstancia añadida de que esta institución ya se había pronunciado con anterioridad en este mismo sentido, con ocasión de sendas recomendaciones formuladas a instancia de una familia igualmente interesada en que su hijo cursara enseñanzas en el modelo A y que había visto denegada su solicitud de asignación individualizada de transporte escolar: Resolución del Ararteko, de 4 de mayo de 2017 y Resolución del Ararteko, de 30 de octubre de 2014, las cuales fueron tomadas en consideración en sede judicial, a raíz de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por las personas interesadas que previamente habían acudido en queja a esta institución.

Por todo ello, esta institución concluyó su intervención con el dictado de la Resolución del Ararteko, de 14 de marzo de 2025, que recomendaba al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que revisara la denegación cuestionada en la queja. El departamento no ha aceptado la recomendación emitida y ha mantenido la denegación de la asignación individualizada de transporte escolar.

2. Otras actuaciones del área

En 2025, las XXXVIII Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, que han tenido lugar en Zaragoza, los días 28 y 29 de octubre, han estado dedicadas a analizar la situación del alumnado más vulnerable en el entorno educativo.

Con carácter previo a la celebración de estas jornadas, se han desarrollado sendos talleres preparatorios en el mes de junio.

El primero de estos talleres, ha sido organizado en León, por el Procurador del Común de Castilla y León. En la sede de esta institución, el personal técnico de las distintas defensorías ha tenido la oportunidad de compartir y debatir la realidad del alumnado vulnerable en sus respectivos ámbitos de actuación, como paso previo al establecimiento de una serie de conclusiones comunes, que más adelante han sido aprobadas en las jornadas de Zaragoza.

El segundo de los talleres ha sido organizado por la Diputada del Común de Canarias, en la isla de Fuerteventura, y ha estado protagonizado por niñas, niños y adolescentes. Esta última iniciativa responde a una línea de actuación, que hoy día se puede considerar asentada y consolidada, gracias a la cual las defensorías pretenden dar voz y escuchar las aportaciones que las chicas y chicos menores de edad puedan realizar con respecto al tema sobre el que versan las jornadas.

En el marco de la jornadas propiamente dichas, tras una primera conferencia inaugural, se han sucedido varias mesas redondas en las que se han abordado cuestiones de muy diferente orden, como son: la diversidad de modelos para una respuesta adecuada a la discapacidad, los entornos socio económicos desfavorecidos y la equidad educativa, la salud mental y el bienestar emocional en el entorno escolar, el acoso y la soledad en la infancia y adolescencia, el impacto

del territorio en la educación y la respuesta de las administraciones a la vulnerabilidad en el entorno educativo. El programa de las jornadas se ha completado con una ponencia final que ha versado sobre la innovación educativa para la inclusión y con la intervención de ocho menores a los que se ha dado la oportunidad de exponer las aportaciones que previamente elaboraron en el taller de Fuerteventura.

La institución del Ararteko ha mantenido un papel especialmente activo, tanto en los talleres preparatorios como en algunas de las mesas redondas celebradas en el marco de las jornadas, en las que representantes de la institución han tomado parte destacada, bien como intervinientes, bien en labores de moderación. Asimismo, es obligado poner de relieve el papel que han tenido dos jóvenes que forman parte del Consejo de Infancia y Adolescencia del Ararteko, que han acudido a Zaragoza para "hacerse escuchar" y dar su opinión sobre una realidad -la vulnerabilidad en las aulas- de la que, sin duda, tienen un conocimiento muy directo.

Las conclusiones técnicas aprobadas, que fueron presentadas en el acto de clausura de las jornadas, son un total de 15 conclusiones que, en definitiva, constituyen una suerte de resumen de las principales cuestiones que fueron abordadas en el curso de las jornadas.

3. Aspectos más destacables de la actividad del área

3.1. Tratamiento de la vulnerabilidad en el sistema educativo vasco: la equidad y el compromiso contra la segregación escolar

El tratamiento de la vulnerabilidad y la segregación escolar en el sistema educativo vasco constituye, en los últimos años, una de las materias centrales en la actuación del área de educación de la institución del Ararteko.

Al hablar de vulnerabilidad o de alumnado vulnerable se hace referencia al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, derivadas de determinadas condiciones personales, familiares o sociales. La segregación escolar, por su parte, es la distribución no equilibrada del alumnado entre centros educativos, con una concentración mayor del alumnado vulnerable en determinados centros. La segregación escolar impacta en el alumnado más desfavorecido, debilita el conjunto del sistema educativo y obstaculiza la inclusión, la equidad y la cohesión social.

El Ararteko recibe un número relevante de quejas relacionadas con la problemática derivada de la vulnerabilidad y de la segregación escolar y con la respuesta que da la Administración educativa a dichas cuestiones, que incluye medidas de carácter normativo, de planificación o programación educativa y de intervención. Así, se han recibido quejas relacionadas con el desarrollo del mapa escolar y la planificación educativa, con los procesos de admisión del alumnado o con el apoyo a las necesidades de los centros, del alumnado y de sus familias.

Las políticas públicas desarrolladas han permitido avances, pero parecen necesarias medidas innovadoras y un claro compromiso social, con políticas coordinadas entre administraciones, una oferta escolar más equilibrada, un mejor acompañamiento a las familias en la elección de centro y el empoderamiento de las escuelas segregadas, dándoles prestigio, apoyo y reconocimiento.

En este contexto hay que enmarcar la puesta en marcha por parte del Gobierno Vasco de un Pacto contra la segregación escolar denominado "Eskola Bikaina Denontzat", que se prevé desarrollar durante el curso 2025-2026 y que tiene como objetivo consensuar medidas que permitan transformar el sistema educativo, reducir la segregación escolar, mejorar los resultados y reforzar la eficacia escolar.

3.2. La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de situaciones de discapacidad o de necesidades educativas especiales

Con carácter particular, el Ararteko quiere mencionar los supuestos de vulnerabilidad del alumnado, por condiciones personales derivadas de discapacidad o de necesidades educativas especiales asociadas a otro tipo de condiciones personales (dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, altas capacidades intelectuales, escolarización tardía, etc.), pues se viene apreciando una demanda ciudadana creciente de intervención en este ámbito.

La labor de atención o apoyo a este tipo de alumnado es una responsabilidad compartida, en la que están implicadas la Administración educativa, las familias, los centros docentes y su respectiva comunidad educativa, así como los diferentes profesionales que colaboran en esa labor.

Las políticas públicas respecto a este alumnado deben dirigirse a garantizar su dignidad, su inclusión social, su igualdad y el máximo desarrollo de sus competencias y su autonomía, mediante recursos y prácticas adaptadas a sus capacidades y necesidades.

Durante el año 2025, el Ararteko ha recibido un número significativo de quejas relacionadas con la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en las que se manifiesta la disconformidad con los recursos asignados para prestar esa atención, con la insuficiente participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas o con la falta de información y transparencia

de los centros educativos (equipos de orientación, equipos directivos, profesorado, personal especializado, etc.) y de los diferentes servicios del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (Berritzegunes, Inspección de Educación, Delegaciones Territoriales, etc.).

3.3. La incidencia de la realidad sociodemográfica de Euskadi en el Sistema Educativo Vasco y en la red de centros docentes

La realidad sociodemográfica de Euskadi, con un importante descenso de la natalidad, está provocando un desplome de alumnos y alumnas, así como un reajuste de la oferta educativa, especialmente en las etapas de Educación Infantil y Primaria.

La oferta de plazas escolares debe adaptarse a las necesidades reales de escolarización y ello obliga a que se deba evitar tanto la sobreoferta como la infraoferta en la red de centros escolares.

Los efectos derivados de esos ajustes han dado lugar a la recepción, en 2025, de un número importante de quejas relacionadas con la programación y el acceso al sistema educativo vasco.

Así, se mantienen las quejas relativas a los procesos de admisión y escolarización del alumnado (procesos ordinarios de admisión y escolarización fuera del plazo ordinario), entre otras, en cuestiones ligadas al tratamiento de la vulnerabilidad o en relación con la libertad de elección de centro.

Sin embargo, se aprecia un aumento de las quejas relacionadas con el cierre de aulas, la planificación educativa y su incidencia en los centros que prestan el servicio público vasco de educación (centros públicos y centros privados concertados) e, incluso, derivadas del cierre de centros escolares, como consecuencia de la reducción de la demanda y de la necesidad de adoptar medidas organizativas de esta índole. Este es el caso del centro concertado Scientia School San Pedro de Bilbao o del centro privado Colegio Osotu Lanbarri de Güeñes.

También, cabe incluir en este apartado las quejas derivadas de la malograda fusión de los colegios Jesuitinas Bilbao y Jesús María Ikastetxea en un nuevo proyecto educativo denominado “Zabalbide”, relativas a las siguientes cuestiones: a) quejas relacionadas con la falta de información a las familias sobre el proceso de integración; b) quejas relacionadas con las consecuencias de la huelga realizada por el personal del centro Jesús María Ikastetxea y su incidencia en el derecho a la educación; y c) quejas relacionadas con los procesos de admisión y escolarización del alumnado afectado por esta situación.

El Ararteko ha intervenido en estas quejas y ha puesto el foco en garantizar que el Departamento de Educación del Gobierno Vasco mantuviera informadas a las familias, así como asegurar la escolarización del alumnado afectado a través de alternativas que permitieran satisfacer el derecho a la educación en condiciones de normalidad, seguridad y confianza.

3.4. Los nuevos retos derivados de la sociedad de la información y del conocimiento

La sociedad de la información y del conocimiento es una de las grandes transformaciones que están sucediendo en la sociedad actual, y la educación es la vía para adquirirla y producirla, con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como instrumentos para promover dicho conocimiento.

Los sistemas educativos deben adaptarse al nuevo escenario y garantizar el logro de las competencias digitales que la sociedad demanda, pero sin olvidar las implicaciones éticas, políticas, sociales y ambientales que plantea la sociedad de la información y del conocimiento, con la finalidad de promover un buen uso de la innovación y la tecnología digital.

En este ámbito de actuación, la Administración educativa viene aprobando programas dirigidos a la implantación de proyectos educativos, para articular procesos de formación y acompañamiento al profesorado y para dotar a los centros educativos de los recursos digitales y económicos necesarios.

El número de quejas que recibe el Ararteko sobre esta materia está creciendo. Durante el año 2025, se han recibido quejas relacionadas con la necesidad de regular el uso de dispositivos digitales en el sistema educativo o con problemas derivados de la utilización de estos dispositivos en los centros escolares y fuera de dicho entorno (incluido el familiar), o relativas a cuestiones como la asunción de los costes de reparación de los dispositivos proporcionados por los centros educativos en casos de avería o desperfecto, tiempos de uso de estos dispositivos, acceso a contenidos, utilización de dispositivos digitales y salud mental, etc.

3.5. La enseñanza a los niños y las niñas de 0 a 2 años

Dentro del primer ciclo de Educación Infantil, hay que hacer una especial referencia a la enseñanza de los niños y las niñas de 0 a 2 años.

Una parte importante de la demanda educativa correspondiente a este tramo de edad es absorbida por los centros pertenecientes al Consorcio “Haurreskolak”, entidad pública dependiente del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, consorciada con ayuntamientos vascos. Desde el

año 2023 los centros pertenecientes al Consorcio "Haurreskolak" son gratuitos. Fuera de esta red del consorcio se encuentran, además, las escuelas infantiles dependientes de algunos municipios (es el caso de Vitoria-Gasteiz) y las escuelas privadas.

Aunque Euskadi cuenta con una amplia oferta educativa en el nivel de 0 a 2 años, no siempre es suficiente para satisfacer la demanda existente. Ello se ha traducido en la recepción, durante el año 2025, de quejas relacionadas con dicha oferta educativa y con los procesos de admisión en las escuelas infantiles públicas, en general, y con las del Consorcio Haurreskolak, en particular.

En lo que respecta al Consorcio Haurreskolak, en el que se concentra una parte fundamental de la demanda educativa correspondiente a niños y niñas de 0 a 2 años, se deben destacar algunas quejas presentadas por familias que no han obtenido plaza para sus hijos o hijas durante el proceso de admisión, o que han obtenido plaza en un centro diferente al de su elección.

También se han recibido quejas relacionadas con la gestión del propio proceso de admisión (baremo de puntuaciones, documentación, subsanación de méritos, etc.).

Finalmente, se han recibido quejas puntuales formuladas por personas que tienen dificultades para conciliar la vida familiar y laboral como consecuencia de las características de la oferta educativa existente o de decisiones relativas al cumplimiento de calendarios u horarios por parte del personal de las escuelas infantiles que forman parte del consorcio.

3.6. El derecho a la transparencia, al acceso a la información pública y al buen gobierno

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno o buena administración son principios o ejes fundamentales de la acción pública.

En el ámbito material de educación, el Ararteko sigue constatando una percepción de la ciudadanía crítica con la actuación de la Administración educativa en lo que respecta al cumplimiento de estos principios básicos de funcionamiento.

En este sentido, es considerable el número de quejas que tienen como destinatario al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, a quien se achaca falta de transparencia u opacidad en sus actuaciones y en la transmisión de la información, dificultades en la interlocución con la ciudadanía y en la gestión de sus canales de comunicación o participación y demora en la adopción de decisiones.

Por ello, el Ararteko debe reiterar el llamamiento que ya realizó al Departamento de Educación en el informe anual del año 2024, en el sentido de que debe adoptar medidas efectivas para dar respuesta a estas carencias, con el fin de que la gestión de los procedimientos responda adecuadamente a las expectativas legítimas de la sociedad, se establezcan canales de comunicación que resulten operativos y se aborden las medidas organizativas y estructurales necesarias que se requieran para ello.

3.7. Valoración del grado de cumplimiento del deber de colaboración con el Ararteko

Debe cerrarse el resumen de la actividad de esta área de trabajo poniendo de manifiesto que, con carácter general, las administraciones públicas han prestado la colaboración solicitada por el Ararteko, si bien se constata la necesidad de mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes y requerimientos de esta institución. También se debe seguir insistiendo en las exigencias que implican los derechos antes aludidos de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno**,** en aras de garantizar, de manera efectiva, los derechos de la ciudadanía.

4. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025, el área de Educación ha recibido un total de 243 quejas, lo que representa un 7,62% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....194
- Haurreskolak.....7
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 6
- Administración local 3

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Admisión del alumnado.....78
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo.....36
- Becas y otras ayudas 22
- Necesidades educativas especiales..... 17
- Transporte escolar.....16

- Derechos y deberes 14
- Planificación/programación educativa..... 11
- Situaciones de maltrato o acoso escolar..... 10
- Centros educativos - organización 10
- Comedor escolar 6
- Otros aspectos 4
- Formación profesional..... 4
- Enseñanza universitaria..... 3
- Educación de personas adultas..... 3
- Centros educativos - instalaciones..... 3
- Centros educativos - conciertos..... 3
- Enseñanza de idiomas..... 2
- Bachillerato 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
282	84	198	43	96	18	41

6. Salud

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Atención primaria y especializada: falta de personal y demoras en la atención

Conviene destacar, un año más, el notable incremento en 2025 del número de quejas recibidas en torno a la **demora excesiva en la asignación de citas** para primeras consultas de atención primaria y especializada, o de segundo nivel, así como de determinadas pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Según las listas de espera publicadas por Osakidetza, a fecha de 29 de noviembre de 2025, 24.103 pacientes permanecían en lista de espera quirúrgica (23.805 en 2024), 125.653 se encontraban pendientes de una consulta con el especialista (125.618 en 2024) y 67.141 esperaban una prueba diagnóstica (62.225 en 2024). Estos datos reflejan, por lo tanto, un empeoramiento de las referidas esperas.

En cuanto a la demora media, hay un empeoramiento temporal en dos de las tres categorías. En concreto, la demora es de 54,19 días para una operación (52,63 hace un año), 56,54 días para las consultas (58,05 días hace un año) y 42,23 días para las pruebas diagnósticas (37,42 hace doce meses), entre las cuales no se facilitan los datos de las resonancias magnéticas.

De hecho, **el porcentaje de asuntos que llegan al Ararteko relacionados con las listas de espera que registra Osakidetza ha aumentado hasta suponer un 32% del total de los expedientes tramitados en el área.**

El referido incremento en el número de quejas relacionadas con la **demora en la asignación de citas en atención primaria y especializada justificó** que el Ararteko mantuviera, en el mes de noviembre de 2025, **una reunión con el consejero de Salud del Gobierno Vasco**, en la que también estuvo presente la nueva directora general de Osakidetza, y en la que, entre otros temas, se abordaron las medidas implantadas por el departamento para revertir esta situación.

› ***Quejas sobre Atención Primaria***

Centrándonos en las **quejas recibidas sobre la Atención Primaria** (en adelante AP), han ganado peso específico las relativas a la **falta de personal sanitario en algunos centros de salud**, en particular, médicos y médicas de familia y pediatras. Dicha falta de personal provoca el incremento de los plazos de asignación de citas presenciales y telefónicas o, incluso, la necesidad de las personas usuarias de desplazarse a centros de salud distintos de los de referencia, o, en determinadas épocas del año, a los Puntos de Atención Continuada (PAC), con la incidencia que esta circunstancia puede tener en la continuidad del proceso asistencial.

Se han seguido recibiendo quejas por la **falta de personal facultativo de AP** en prácticamente todas las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI) que conforman la estructura asistencial de Osakidetza.

La AP es la puerta de entrada al sistema público de salud y, como tal, tiene un papel central en la provisión de servicios de salud accesibles, integrales y continuos. Asimismo, el primer nivel de atención es crucial en el control de los factores de riesgo para la salud. En los últimos años, Osakidetza se ha enfrentado a un crecimiento exponencial de la demanda, derivado de una suma de factores (envejecimiento de la población, cronificación de enfermedades, dificultad para atraer personal sanitario). Este escenario ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer y modernizar la AP, asegurando su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado en el seno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano donde participan

el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, constata un problema estructural a nivel de recursos humanos, que necesita ser corregido para responder a los retos emergentes en salud. La adaptación de la AP en España se centra en fortalecer los recursos humanos, mejorar la coordinación y la continuidad asistencial (longitudinalidad), abordar la salud mental, gestionar la cronicidad y el envejecimiento poblacional, e impulsar la atención comunitaria, buscando un modelo más sostenible, equitativo y centrado en la persona.

› ***Quejas sobre atención especializada***

En lo que respecta a la **atención de segundo nivel o especializada,** se ha recibido un número significativo de quejas relacionadas con el **excesivo plazo de asignación de primeras consultas y de consultas de seguimiento**, singularmente en las especialidades de traumatología, rehabilitación, urología y oftalmología, así como de pruebas diagnósticas, en particular de resonancias magnéticas.

Preocupa especialmente la situación de las unidades de rodilla, de pie y de cadera del Hospital Universitario Basurto, en las que el plazo de espera para primeras consultas y sucesivas, en prácticamente todos los casos, supera los 12 meses, llegando incluso a los 18 meses de espera.

Formuladas las pertinentes peticiones de información a la Administración, en el marco de dichos expedientes de queja, en algunos casos, no se produjeron adelantos efectivos de cita y se recibieron respuestas despersonalizadas de Osakidetza, en las que se aludía a la escasez estructural de personal facultativo y a la elevada demanda asistencial. En el resto de los expedientes, la intervención del Ararteko permitió adelantos parciales de cita o la realización de pruebas diagnósticas y actuaciones quirúrgicas, si bien los nuevos tiempos de espera asignados continuaron siendo elevados.

Por ello, el Ararteko ha debido recordar a Osakidetza que la situación descrita podría resultar contraria a los principios recogidos en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, en cuyo artículo 10, *"Derechos y deberes de carácter instrumental y complementario*", apartado 2, se propugna que:

"…2. El procedimiento de acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de cobertura pública garantizará el principio de igualdad efectiva y procurará las condiciones organizativas que permitan una progresiva ampliación de la capacidad de elección del ciudadano sobre los servicios y los profesionales sanitarios, así como la información precisa sobre sus derechos y obligaciones."

A juicio de esta institución, no parece razonable que un servicio público de salud, basado en los principios de equidad, calidad y acceso en términos de igualdad efectiva de la ciudadanía, registre demoras como las que se producen en este servicio, que exigiría la reorientación transitoria de las pacientes y los pacientes afectados a los servicios equivalentes de otras Organizaciones Sanitarias Integradas (OSIs), con base en un criterio de prioridad clínica.

› ***Quejas que afectan al ámbito quirúrgico***

En el **ámbito quirúrgico**, si bien se respetan los plazos máximos de garantía para cirugía oncológica (30 días naturales) y cardiaca (90 días naturales) establecidos en el Decreto 65/2006, de 21 de marzo, por el que se establecen los plazos máximos de acceso a procedimientos quirúrgicos programados y no urgentes a cargo del sistema sanitario de Euskadi, siguen recibiéndose quejas relacionadas con la demora excesiva en cirugía no urgente programada, en particular de la especialidad de traumatología, para las cuales el referido decreto establece un plazo máximo de 180 días.

Nuevamente es preocupante la lista de espera quirúrgica que registra el servicio de Traumatología del Hospital Basurto, con plazos que superan el año, y que afecta a pacientes cuya patología cursa con dolor y que, en muchos casos, permanecen en situación de baja laboral, pendientes de que se realice la oportuna intervención quirúrgica.

También persiste la situación de sobrecarga en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Universitario de Cruces, que registra una lista de espera para operaciones de reasignación de sexo que supera, en la mayoría de los casos, los dos años.

En su Resolución de 11 de junio de 2025, el Ararteko recomienda a Osakidetza que garantice el derecho a la asistencia sanitaria de una persona transexual, que permanecía más de dos años en lista de espera quirúrgica para una intervención de reasignación genital (vaginoplastia) y aún no se había fijado fecha para su operación.

En ella, el Ararteko recomienda a Osakidetza que, sin más dilación, asigne a la persona promotora de la queja una fecha cierta para la intervención quirúrgica de reasignación genital que precisa, y que, de manera subsidiaria, garantice a la interesada su derecho a ser derivada para dicho tratamiento a un hospital público o privado que oferte el servicio, con los estándares de calidad adecuados. Esta recomendación fue aceptada y se fijó fecha para la operación prescrita en diciembre de 2025.

En relación con esta cuestión, resulta de interés mencionar el expediente de queja tramitado a instancias de las asociaciones "Anitzak", "Loratuz Lotu" y "Lumagorri HAT" contra la presunta exclusión, por el Departamento de Salud, de su participación en la elaboración de la Guía de atención sanitaria a personas trans, prevista en Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

Formulada la oportuna petición de información al citado departamento, la respuesta de su titular fue que "*estas asociaciones sí están participando en su elaboración de forma activa a través de borradores del documento y de reuniones específicas con las personas coordinadoras de la elaboración de la guía sanitaria".* Por ello, esta institución consideró solucionado el objeto de la queja y se procedió al cierre y archivo del expediente.

1.2. Personas con discapacidad por enfermedad mental o trastorno psicosocial

Las personas con discapacidad por trastorno mental forman un colectivo especialmente susceptible de sufrir situaciones de marginación, exclusión y discriminación, debido, principalmente, a los efectos provocados por su estigmatización. El derecho a no sufrir discriminación interpela a los poderes públicos y obliga a desarrollar políticas públicas comprometidas para hacer frente a la discriminación y a la desigualdad estructural que dichas actuaciones sacan a la luz.

Desde la perspectiva del Ararteko, como alto comisionado del Parlamento Vasco para la defensa de los derechos de la ciudadanía, ha de garantizarse que ninguna persona se vea privada de sus derechos o excluida de las decisiones sobre su propia salud, por el hecho de tener una discapacidad por razón de trastorno mental o discapacidad psicosocial.

Hay que subrayar que, aunque el número de expedientes de queja tramitados en relación con una enfermedad mental (en sus múltiples variantes) no es cuantitativamente especialmente significativo, comparado con otros asuntos, sí lo es la vulnerabilidad de las personas afectadas, porque lleva aparejada un grado de sufrimiento elevado, que también incluye a sus familias. Por ello, el Ararteko ha prestado y seguirá prestando a este colectivo una atención singular.

La institución trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones del tejido social y con las asociaciones de familias afectadas por alguna condición de salud mental, quienes trasladan al Ararteko las necesidades de este colectivo y de sus familias.

Durante el año 2025, el Ararteko ha abordado diversas problemáticas relacionadas con la salud mental. Entre ellas, destacan las quejas tramitadas en torno a la **disconformidad de las personas pacientes con la insuficiente oferta y frecuencia de las sesiones de terapia que ofrecen las redes de salud mental de Osakidetza**, principalmente tras episodios agudos que, como ocurre en otras especialidades médicas, deriva de la falta de profesionales de psiquiatría y psicología clínica.

La imposibilidad de cubrir las sustituciones necesarias por falta de personal repercute también en las cancelaciones de citas, así como en los cambios de profesional, que generan malestar entre las personas pacientes.

En el año 2025, se tramitó un expediente de queja en torno a la situación de la atención psiquiátrica infanto-juvenil en la comarca del Bidasoa, debido a la suspensión del servicio durante el año 2024 en el Centro de Salud Mental (CSM) de Irún. Según exponían las personas promotoras de la queja, todos los pacientes de psiquiatría infanto-juvenil fueron trasladados, para su atención en la OSI Donostia/San Sebastián, con los inconvenientes de todo tipo que ello conlleva. Formulada desde esta institución la oportuna petición de información a la Dirección general de Osakidetza, finalmente la plaza de psiquiatría infanto-juvenil del CSM de Irún fue cubierta con la incorporación, el día 22 de septiembre, de la nueva persona titular de la plaza, después de su adjudicación en la OPE Difícil Cobertura de Osakidetza.

Euskadi se ha dotado de nuevos recursos públicos considerados prioritarios en la Estrategia de Salud Mental 2023-2028, cuya necesidad ya había sido detectada en las quejas tramitadas en años anteriores.

A juicio de esta institución, es crucial seguir trabajando para romper con los estereotipos de peligrosidad e impredecibilidad que parte de la ciudadanía asocia aún a las personas con enfermedad mental, eliminando actitudes negativas y prejuicios.

Así mismo, y teniendo en cuenta que, con carácter general, la enfermedad mental grave comienza en la niñez y la adolescencia, hay que subrayar la importancia clave de la detección y atención temprana, anticipándonos a la aparición de nuevos problemas de salud mental entre el colectivo infanto-juvenil, como la ciberadicción o los trastornos psicóticos asociados al consumo de cannabis.

Desde la atención primaria es necesario promover la salud mental y prevenir los problemas psicosociales en las primeras etapas de la vida, mediante un cribado adecuado. Es el caso de la depresión, dada su importancia como trastorno discapacitante, asociado al riesgo de suicidio y morbilidad grave a largo plazo.

La vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia requiere que todos los estamentos sanitarios y no sanitarios trabajen en equipo y la atención primaria es esencial para la detección, prevención y coordinación con los servicios de salud mental, que constituye un trabajo compartido en el ámbito educativo y de apoyo a las familias.

1.3. Demoras en la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

En 2025, se han seguido recibiendo algunas quejas relacionadas con la **demora** que registran los expedientes de responsabilidad patrimonial que se tramitan ante Osakidetza por presunta mala praxis médica, como consecuencia de la **tardanza de la inspección médica**, que depende del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en emitir el preceptivo informe que ha de incorporarse al procedimiento.

Se trata de reclamaciones presentadas contra Osakidetza por pacientes o sus familiares, solicitando una indemnización por los daños derivados de una presunta mala asistencia sanitaria: un error en el diagnóstico, en la prescripción de un tratamiento específico, o en una intervención quirúrgica, entre otros, y que en casos extremos han desembocado en el fallecimiento de la persona.

En contra de lo establecido en la normativa de aplicación, que prevé un plazo de resolución del procedimiento de 6 meses, algunos de estos expedientes de responsabilidad patrimonial permanecen paralizados desde hace tres años.

En la reunión celebrada con el consejero de Salud el pasado mes de noviembre de 2025, a la que se hace referencia líneas atrás, el titular del departamento reconoció la persistencia de la problemática, derivada de las sucesivas jubilaciones del personal de inspección médica en los últimos años, e informó de las medidas adoptadas para la cobertura de estas vacantes, en concreto, la formación de nuevos inspectores e inspectoras, y la derivación de informes, pendientes en la inspección de Bizkaia, a las inspecciones de Gipuzkoa y Araba, que presentan una situación menos precaria.

Tras las explicaciones recibidas, la institución del Ararteko, en su Resolución de 10 de diciembre de 2025, subraya que las administraciones públicas deben garantizar a la ciudadanía el derecho a una buena administración, lo que incluye recibir una respuesta motivada en un plazo razonable. En ella, se recomienda al Departamento de Salud que adopte las medidas organizativas y de dotación de medios personales y materiales necesarias para desbloquear esta situación.

1.4. Financiación de medicamentos y material ortoprotésico

Otro bloque significativo de quejas es el constituido por la **denegación por el Departamento de Salud de la financiación de determinados medicamentos, prescritos por el personal facultativo**, tanto de la sanidad pública como privada, para indicaciones clínicas no financiadas, de acuerdo con las disposiciones que regulan la prestación farmacéutica.

El procedimiento de financiación pública y de fijación de precios de los medicamentos en España está establecido en una norma con rango de ley, en concreto, en los artículos 92 y 94 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (LGURM).

En el año 2025, los expedientes tramitados sobre esta materia se han referido a la **disconformidad de la persona paciente con la negativa de la inspección médica a visar el medicamento para su financiación**, al considerar que no se cumplían los criterios clínicos de inclusión establecidos en la ficha técnica de un medicamento.

Es responsabilidad del personal facultativo especialista apreciar que la situación clínica en la que se prescribe el producto se encuentra entre las autorizadas para su financiación y, en caso contrario, informar a la persona paciente de que deberá hacerse cargo del coste de adquisición del medicamento.

En lo que respecta a la institución del Ararteko, su intervención en estos casos se limita a comprobar que se han cumplido las garantías de audiencia de la persona interesada a efectos de que alegue lo que estime oportuno en defensa de su derecho, pero no tiene capacidad para cuestionar los criterios técnico-científicos en los que se basa la resolución de denegación de una solicitud de financiación.

En la Resolución del Ararteko, de 26 de junio de 2025, se abordó la denegación, por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de la financiación de una prótesis transtibial de actividad alta, junto a suplemento para pie almacenador de energía. La persona interesada sufre una amputación infracondílea bilateral y, transcurridos tres años desde su última petición, y previa prescripción por su médico especialista, presentó en la Delegación Territorial de Salud competente una solicitud de cambio de prótesis de actividad media, a una de actividad alta.

La promotora de la queja justificaba su solicitud en el hecho de que sale a caminar, realiza deportes, como pilates o andar en bicicleta, y, en general, mantiene una vida activa, que encajaba perfectamente en los criterios de inclusión establecidos para la financiación de las prótesis solicitadas y que precisamente justificó la prescripción por su especialista, de estas prótesis en particular. Tras una primera denegación parcial de su solicitud, y previa la tramitación oportuna de su queja, se consiguió que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco aceptara financiar las prótesis solicitadas.

En otro asunto, se tramitó una queja relativa a la denegación por parte de Osakidetza de la financiación de un sistema de monitorización continua de glucosa con alarmas, a un paciente con hipoglucemias graves, secundarias a un síndrome de Dumping, tras cirugía oncológica digestiva. Pese a tratarse de una situación clínica de riesgo vital, refractaria a los tratamientos habituales y con eficacia demostrada del dispositivo, la solicitud fue inicialmente rechazada desde el Hospital Universitario de Txagorritxu, por no estar incluida en la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras la intervención del Ararteko y la aportación de informes clínicos que acreditaban el carácter excepcional del caso, se le facilitó una segunda opinión en el Hospital Universitario de Cruces, donde se confirmó la indicación del sistema. Finalmente, Osakidetza autorizó de forma extraordinaria la financiación del dispositivo, garantizando su continuidad y mejorando de forma significativa la seguridad y calidad de vida del paciente.

1.5. Acceso a la asistencia sanitaria y derechos de las personas pacientes

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se garantiza la universalidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en territorio español, consagrándose un nuevo modelo de protección a la salud, que desliga de la afiliación a la Seguridad Social el aseguramiento con cargo a los fondos públicos y se vincula a la residencia en España.

En el ámbito de la CAE, el Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi, recoge en su artículo 3, entre los principios que informan e inspiran el conjunto de acciones de carácter sanitario que se desarrollen en el sistema sanitario, lo siguiente:

"… c) La igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, edad, nacionalidad, raza, sexo, discapacidad o enfermedad, religión, moral, opinión, ideología, situación económica, idioma, o por cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

d) La universalidad de la asistencia sanitaria y el acceso a los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva."

Dentro de este apartado, es preciso mencionar las quejas planteadas por personas extranjeras, derivadas de actuaciones que entienden que vulneran este derecho universal de acceso a la asistencia sanitaria.

Se han tramitado algunos expedientes relacionados con la denegación de asistencia sanitaria por falta de regularización administrativo-sanitaria de las personas pacientes (posesión de la TIS).

En todo caso, las gestiones realizadas desde la institución, en colaboración con las organizaciones dedicadas a la integración sociosanitaria de las personas de origen extranjero en situación o en riesgo de exclusión social, como por ejemplo Médicos del Mundo de Bilbao, han resuelto las problemáticas suscitadas, aunque se aprecia un margen de mejora en los procedimientos analizados.

Por último, cabe mencionar las resoluciones dictadas con ocasión del ejercicio de **derechos reconocidos a las personas pacientes en sus relaciones con las administraciones sanitarias**, que se recogen con más detalle en el apartado de Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno, dentro de este mismo capítulo:

- **Resolución conclusiva del Ararteko, de 16 de mayo de 2025**, relativa a la renovación electrónica de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS).
- **Resolución conclusiva del Ararteko, de 20 de mayo de 2025**, relativa a una solicitud de reintegro de gastos por ayudas técnicas/ortoprotésicas, presentado electrónicamente.
- **Resolución del Ararteko, de 29 de enero de 2025,** dirigida a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se recomienda dictar una resolución motivada en respuesta a una solicitud de acceso y notificarla electrónicamente.
- **Resolución del Ararteko, de 4 de noviembre de 2025**, por la que se recomienda a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que adopte las medidas necesarias para que, en los procesos de verificación presencial de identidad, no requiera ni conserve una copia del DNI de la ciudadanía.

2. Contexto normativo y social

En el transcurso del año 2025, se han aprobado, entre otras, las siguientes disposiciones legales de interés para el área de Salud:

› **Normativa estatal:**

- Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
- Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.

› **Normativa autonómica:**

- DECRETO 88/2025, de 15 de abril, de creación del Sistema de Información sobre Adicciones de Euskadi.
- DECRETO 134/2025, de 24 de junio, de integración del centro sanitario Onkologikoa en el ente público Osakidetza - Servicio vasco de salud como recurso de titularidad pública.
- ORDEN de 16 de julio de 2025, del consejero de Salud, por la que se establecen las bases y se convocan becas y ayudas para la formación de profesionales del ámbito sanitario durante el año 2025.
- ORDEN de 22 de julio de 2025, del consejero de Salud, por la que se establecen las bases y se realiza la convocatoria, correspondiente al año 2025, de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.
- ORDEN de 3 de junio de 2025, del consejero de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas con enfermedad del País Vasco y sus familias durante el ejercicio de 2025.
- ORDEN de 13 de mayo de 2025, del consejero de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual (ITS) en el País Vasco.
- ORDEN de 8 de abril de 2025, del consejero de Salud, por la que se convocan ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

3. Otras actuaciones del área

El personal técnico del área de salud del Ararteko ha tomado parte, entre otras, en las siguientes acciones:

- **Reunión con la directora general de Osakidetza** para analizar las principales casuísticas detectadas en la tramitación de los expedientes de queja (febrero 2025).
- **Reunión con las asociaciones trans y LGTBI+ Anitzak, Loratuz Lotu y Lumagorri HAT,** con el fin de que, tal como se recoge en la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans, se les permitiera participar en la redacción de la nueva guía sanitaria para la atención de personas trans. (23/05/2025).
- **Curso de verano de la UPV** "¿Son necesarios nuevos neuroderechos? Respuestas desde la ciencia, la bioética y el derecho" (08/09/2025).
- **Jornada organizada por Salud mental Euskadi: "**El envejecimiento de las personas con problemas de salud mental en la CAE". (Jornada de presentación del estudio y trabajo en grupos) (20/10/2025).
- **Reunión con el consejero de Salud y la directora general de Osakidetza**, con el fin de abordar las distintas problemáticas detectadas en los expedientes de queja en tramitación. (14/11/2025).

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

Como se desprende del Deustobarómetro social de invierno la sanidad ha pasado de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de la ciudadanía en 2024, al tercer lugar en 2025, después de la vivienda y de la subida de los precios. Según se refleja en dicho informe sociológico, Osakidetza recibe una valoración de 5,4 sobre 10, ligeramente superior a los 5 puntos que recibía en 2024.

El Ararteko confía en que 2026 sea un año clave para revertir la situación de tensionamiento que viene atravesando la sanidad vasca, al igual que el resto de los servicios públicos de salud de su entorno. Ya desde el inicio de la pandemia de COVID-19, quedaron a la vista las carencias estructurales y la falta de planificación en cuanto a necesidades de personal sanitario, en los distintos niveles asistenciales de Osakidetza.

En ese sentido, no puede desconocerse que el presupuesto del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para el ejercicio 2026 es el más alto de su historia, 5.327 millones de euros, con un gasto público de 2.400 € por persona. Al mismo tiempo, y según fuentes del departamento, desde la aprobación de las 24 líneas estratégicas definidas por todos los agentes participantes en el denominado "Pacto de Salud", la previsión es que en 2026 se haya logrado la completa implantación de un 44% de las iniciativas consensuadas, para completar en los dos próximos años la fase actual de despliegue y socialización.

Como contrapartida, la dificultad para completar las plantillas de personal sanitario, tanto en atención primaria (médicos y médicas de familia, y pediatras), como en la atención de segundo nivel o especializada, parece un hecho objetivo, reconocido por los propios responsables de la Administración sanitaria. No obstante, algunas de las propuestas que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha trasladado al Ministerio de Sanidad con el fin de paliar esta falta de personal (homologación de títulos, retraso en la edad de jubilación, o reducción del periodo de formación de los M.I.R), no han tenido éxito.

En todo caso, en los expedientes de queja tramitados en 2025 se sigue percibiendo un importante **grado de malestar y crispación entre la ciudadanía**, que soporta los efectos del tensionamiento en los distintos niveles asistenciales, y que se refleja en que **un 30% de las quejas del área de Salud tiene que ver con las listas de espera** para primeras y sucesivas consultas de atención primaria y especializada, así como para la realización de ciertas pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas.

Pese a que los datos facilitados por Osakidetza en cuanto a **tiempos medios de espera quirúrgica y de consulta especializada** reflejan una mejoría con respecto a los de 2024, los registrados en las **quejas recibidas en la institución en 2025 denotan que, en algunas especialidades, son llamativamente superiores a la media.**

En ese contexto, el Ararteko ha de insistir en que Osakidetza debe dotarse de los medios materiales y humanos, e implantar las medidas organizativas necesarias que aseguren el acceso a la salud de la ciudadanía vasca en condiciones de igualdad efectiva.

A juicio del Ararteko, se ha de **continuar en el proceso de diagnóstico y posterior evaluación de la eficacia de las nuevas medidas que se implanten para resolver** las carencias de los niveles asistenciales o servicios especializados más tensionados, con objeto de corregir las ineficiencias existentes en el modelo actual de atención sanitaria, reorientando, si fuera preciso, a las personas pacientes a unidades que les permita recibir la asistencia sanitaria que necesitan en tiempos razonables.

En otro orden de cosas, **hay que subrayar la importancia clave de la detección y atención temprana de los problemas de salud mental, mediante un cribado adecuado en atención primaria,** teniendo en cuenta que, con carácter general, la enfermedad mental grave comienza en la niñez y la adolescencia**.**

La vulnerabilidad de la infancia y la adolescencia requiere que todos los estamentos sanitarios y no sanitarios trabajen en equipo, y la atención primaria es esencial para la detección, prevención y coordinación con los servicios de salud

mental, que se configura como un **trabajo compartido, que afecta al ámbito educativo y al apoyo a las familias.**

Por último, se ha de **establecer y fomentar la colaboración y coordinación entre los servicios públicos sanitarios y sociales,** para abordar de modo multidisciplinar los problemas de carácter sociosanitario de las personas usuarias del sistema, definiendo un modelo de intervención basado en una planificación integral que implique a la red comunitaria, de salud y a los servicios sociales.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Salud ha recibido un total de 337 quejas, lo que representa un 10,56% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....313
- Colegios profesionales.....1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Derechos de personas pacientes: calidad de la atención, elección de médico/a de atención primaria, segunda opinión.....123
- Listas de espera.....109
- Cartera de servicios: TIS, ambulancias, derivaciones y reintegros.....36
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo: acceso a historia clínica y carpeta de salud.....30
- Régimen de contratación, patrimonio y responsabilidad administrativa.....12
- Derechos de la ciudadanía.....10
- Personas con discapacidad por trastorno o enfermedad mental.....8
- Otros aspectos.....6
- Salud pública: adicciones, epidemias.....3

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área, al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
653	226	427	174	28	161	64



LA DEFENSA DE LOS DERECHOS AMBIENTALES Y CULTURALES:

el entorno ambiental y urbano, la prestación de servicios esenciales, las infraestructuras públicas y la cultura

Capítulo II / B

7. Medio ambiente y acción climática

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

El área de medio ambiente incluye las actuaciones seguidas por el Ararteko ante las administraciones públicas vascas, en el ejercicio de sus competencias para el control de la contaminación que genera la actividad humana sobre los bienes o recursos naturales —como son el suelo, el agua o la atmósfera—, para la gestión de los espacios protegidos, de la flora y fauna salvaje, o para la protección de los animales de compañía y silvestres en cautividad.

Las quejas se distribuyen por subáreas siguiendo un criterio material que hace referencia al tipo de afección denunciada, ya sea contaminación acústica, atmosférica, del suelo y del agua, u otros agentes contaminantes. También se diferencian las reclamaciones relativas al procedimiento administrativo seguido para el control ambiental, o para el ejercicio de los derechos a la información y a la participación ambiental. En esta área también se incluyen las reclamaciones y quejas que tienen por objeto la protección de los animales, tanto de la fauna silvestre como de los animales domésticos.

En términos cuantitativos, la contaminación acústica continúa representando el mayor número de actuaciones de queja en el área de medio ambiente. También continúan planteándose reclamaciones por la falta de una respuesta, dentro del plazo legalmente previsto, a las denuncias ambientales y a las solicitudes de acceso a la información ambiental dirigidas a las administraciones públicas vascas.

Seguidamente se reseñan los asuntos que más han destacado en el trabajo llevado a cabo en esta área en 2025.

1.2. Derecho a una buena administración ambiental

Durante el periodo analizado se ha mantenido, como una de las tipologías más frecuentes de queja, la falta de respuesta expresa y motivada de las administraciones públicas ante solicitudes formuladas por la ciudadanía en materia ambiental, así como las deficiencias en la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes.

En este ámbito se encuadra la Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2025, por la que se concluye la actuación en relación con una queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Abadiño a una solicitud de información sobre la tenencia de unos perros. En ella se puso de relieve que la atención informal o verbal no sustituye la obligación de tramitar y resolver formalmente las solicitudes de acceso a la información, garantizando la trazabilidad administrativa del procedimiento.

En esta misma tipología se integra la Resolución del Ararteko, de 27 de noviembre de 2025, por la que se recomienda al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que responda al recurso de alzada y reconozca el derecho de acceso al expediente administrativo seguido en el procedimiento de autorización de un proyecto de instalación de plantas solares fotovoltaicas. En esta actuación, el Ararteko subrayó que el derecho de acceso de las personas interesadas al expediente administrativo es continuado y no puede diferirse al momento final de la resolución.

Asimismo, debe incluirse en este apartado la Resolución del Ararteko, de 28 de octubre de 2025, que concluye su actuación en relación con la falta de respuesta del Departamento de Equilibrio Territorial Verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa a una solicitud de conservación de la isla de Irukanale en el área de Txingudi. En esa resolución, el Ararteko recordó que las administraciones no pueden eludir su deber de resolver alegando indefinición de la petición o dudas competenciales, debiendo reconducir la solicitud al procedimiento administrativo adecuado.

1.3. Inactividad administrativa y ejercicio de las potestades de control y disciplina ambiental

Otra tipología destacada de quejas se refiere a la inactividad administrativa o al ejercicio insuficiente de las potestades de inspección, control y disciplina ambiental, incluso cuando concurren afecciones persistentes al medio ambiente o a la salud de las personas.

Las actuaciones analizadas muestran que la existencia de informes técnicos o de actuaciones preliminares no resulta suficiente, si no va acompañada de una tramitación administrativa efectiva, de un seguimiento real de las medidas adoptadas y, en su caso, de la incoación de los procedimientos de restauración de la legalidad ambiental que correspondan.

En este ámbito, resulta relevante la Resolución del Ararteko de 12 de marzo de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que responda a la denuncia presentada sobre ruidos y vibraciones procedentes de una sala de calderas, en la que se constata que, pese a la existencia de actuaciones técnicas previas, la administración municipal no notificó de forma efectiva, ni las resoluciones, ni los informes técnicos a la persona denunciante. El Ararteko subrayó que el derecho al procedimiento administrativo debido exige no solo la incoación de actuaciones internas, sino también su comunicación formal y motivada a las personas interesadas, especialmente cuando ejercen la acción pública ambiental.

En la misma línea, la Resolución del Ararteko de 29 de enero de 2025 recomienda al Ayuntamiento de Errigoiti que responda a las denuncias presentadas por el incorrecto funcionamiento de una actividad, en la que se apreciaba una falta de control municipal efectivo sobre actividades clasificadas que generaban molestias y vertidos al medio natural. El Ararteko recordó que las denuncias ambientales obligan a incoar procedimientos de inspección y, en su caso, de restauración de la legalidad ambiental, sin que resulte admisible la inactividad administrativa. El Ararteko insistió en el carácter reglado y obligatorio del ejercicio de las potestades de disciplina ambiental, como exigencia inherente al principio de legalidad.

1.4. Problemas derivados de la contaminación acústica

La contaminación acústica continúa siendo el problema medioambiental que mayor número de quejas genera ante el Ararteko. Las principales fuentes de ruido denunciadas proceden de las actividades de ocio y hostelería, de determinadas actividades industriales, de equipamientos y servicios públicos, así como de infraestructuras de transporte. Estas emisiones acústicas pueden provocar en los hogares afecciones que van, desde molestias persistentes, hasta impactos graves sobre la salud y la calidad de vida, especialmente cuando se producen de forma continuada o en horario nocturno.

Tal y como ha venido recordando el Ararteko de manera reiterada, el ruido excesivo puede dar lugar a intromisiones ilegítimas en el domicilio, en la medida en que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede llegar a afectar al derecho fundamental a la vida privada y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, las administraciones públicas, y en particular los ayuntamientos, tienen la obligación de ejercer de manera efectiva sus competencias de inspección, control y sanción para prevenir y corregir la contaminación acústica.

Entre los casos concretos analizados en 2025, destaca la Resolución del Ararteko de 27 de enero de 2025, que concluye su actuación en relación con una queja por las molestias acústicas generadas por la actividad industrial en el municipio de Barakaldo. En dicha resolución, el Ararteko constató que el ayuntamiento había llevado a cabo actuaciones de inspección, mediciones acústicas e incoado un procedimiento sancionador, tras verificarse el incumplimiento de los límites de ruido legalmente establecidos. No obstante, recordó explícitamente la obligación de dar una respuesta expresa y motivada a las denuncias presentadas, así como la necesidad de informar adecuadamente a las personas afectadas sobre las actuaciones realizadas y previstas, con el fin de garantizar el derecho a disfrutar de un domicilio libre de ruido excesivo.

Por otro lado, resulta especialmente relevante la actuación del Ararteko en relación con el control del ruido ambiental asociado al ocio en Bilbao, a raíz de la Resolución del Ararteko de 18 de septiembre de 2024, en la que se recomendaba al Ayuntamiento de Bilbao que impulsara las medidas municipales existentes para mejorar el control del ruido ambiental generado por las actividades de ocio en el municipio. El Ararteko estimó positiva la respuesta ofrecida, en la medida en que hacía referencia a algunos avances en la planificación y a la mejora de la red municipal de control acústico. Sin embargo, insistió en la adopción de un plan de acción específico y autónomo para el ruido del ocio, en el refuerzo efectivo de los medios de inspección y control del ruido nocturno, en la regulación de la concentración de personas en el espacio público y en el reconocimiento adecuado del papel de las personas denunciantes, garantizando canales de denuncia eficaces y una trazabilidad completa de las actuaciones administrativas. Estas cuestiones quedaron identificadas como ámbitos prioritarios de mejora para asegurar una protección efectiva del derecho al descanso y a la calidad de vida en el entorno urbano.

Asimismo, el Ararteko recibió la respuesta del Ayuntamiento de Bilbao a la Resolución de 16 de diciembre de 2024, por la que le recomendaba adoptar medidas para controlar el ruido de los espectáculos musicales en la calle y de las manifestaciones que tienen lugar en el espacio público de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao trasladó su compromiso de continuar con las labores de inspección y de evaluar, en función de los medios disponibles, el impacto acústico de actuaciones musicales y concentraciones en las que se utilicen aparatos sonoros. Sin perjuicio de su evaluación favorable, el Ararteko le recordó a esa administración

que el control del ruido debe garantizar de forma efectiva el derecho al descanso, reforzando la coordinación entre áreas municipales y con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para evaluar preventivamente el impacto acústico de estos actos y asegurar el cumplimiento de la normativa sobre el ruido.

1.5. Fauna silvestre, animales de compañía y conflictos ambientales en el medio urbano

Las quejas relacionadas con la gestión administrativa de los conflictos derivados de la presencia de fauna silvestre o de animales de compañía en entornos urbanos han constituido también una línea relevante de actuación del área.

En este epígrafe se sitúan la Resolución del Ararteko de 24 de noviembre de 2025, relativa a la proliferación de gaviotas en el municipio de Errenteria, y la Resolución del Ararteko de 26 de noviembre de 2025, referida al control administrativo de perros en un inmueble residencial del municipio de Abadiño. En ambos casos, el Ararteko recordó que corresponde a los ayuntamientos actuar dentro de sus competencias en materia de salubridad pública y convivencia urbana, coordinándose con otras administraciones cuando resulte necesario.

Otra línea destacada de actuación se refiere a la protección de la fauna y la seguridad de las personas frente a riesgos derivados de la tenencia de animales, especialmente en el caso de animales potencialmente peligrosos.

La Resolución del Ararteko de 7 de noviembre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Bakio que impulse la tramitación de los expedientes incoados por agresiones de perros potencialmente peligrosos, constituye un ejemplo significativo. En ella se constató la reiteración de agresiones graves sin una respuesta administrativa suficientemente diligente ni una información adecuada a la persona perjudicada. El Ararteko recordó la obligación municipal de tramitar los procedimientos sancionadores, adoptar medidas cautelares, cuando proceda, y garantizar los derechos procedimentales de las personas afectadas, en particular cuando ostentan la condición de víctimas.

1.6. Planificación ambiental, calidad del aire y cumplimiento de obligaciones legales

En materia de planificación ambiental, el Ararteko ha analizado distintas quejas relativas al derecho de participación pública en la elaboración de planes y programas ambientales, especialmente cuando estos tienen un carácter programático.

La Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2025, que concluye la actuación en relación con la tramitación del Plan Integral de Recuperación de la Anguila Europea de Gipuzkoa 2024-2034, abordó la controversia sobre la ausencia de un proceso participativo formal. El Ararteko analizó la naturaleza jurídica del plan y concluyó que, al tratarse de un instrumento programático sin efectos jurídicos directos frente a terceros, no resultaba exigible el procedimiento propio de las disposiciones de carácter general. No obstante, la resolución puso de relieve la importancia de favorecer cauces de participación efectiva, especialmente cuando las decisiones inciden en intereses ambientales legítimos y generan una elevada preocupación social.

1.7. Conservación de la anguila europea y adecuación de la regulación de su pesca al Derecho de la Unión Europea

Especial trascendencia ha tenido la actuación del Ararteko en relación con la conservación de la anguila europea y la regulación de su pesca, por tratarse de una especie en estado crítico y sujeta a obligaciones específicas derivadas del Derecho de la Unión Europea.

La Resolución del Ararteko de 4 de junio de 2025, por la que se recomienda al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que promueva una revisión de la regulación de la pesca de la angula en Euskadi, analizó la adecuación del marco normativo autonómico a las exigencias de los reglamentos europeos y a los criterios científicos disponibles. El Ararteko concluyó que la regulación debía reforzar su motivación científica, garantizar la coherencia con los objetivos de recuperación de la especie y mejorar los mecanismos de acceso a la información y participación pública durante su elaboración.

El Gobierno Vasco ha aceptado la recomendación del Ararteko para revisar la regulación de la pesca de la angula en Euskadi. Como primera medida, la Dirección de Pesca y Acuicultura ha decidido suspender la campaña de pesca de la angula 2025-2026 y prevé, además, la creación de un foro de trabajo con participación institucional, científica y del sector pesquero para elaborar un nuevo Plan de Gestión.

II

1.8. Contaminación del suelo, vertederos en desuso y restauración ambiental

Finalmente, una tipología de asuntos de especial relevancia agrupa las actuaciones relativas a la contaminación del suelo y a la gestión de vertederos en desuso, particularmente cuando se trata de afecciones históricas con impacto persistente.

En este ámbito destaca la Resolución del Ararteko de 6 de junio de 2025, por la que se recomendó al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que, en línea con las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, impulsase la elaboración de un plan de actuación para remediar definitivamente el problema de la contaminación por lindano-HCH que pueda persistir en los antiguos depósitos incontrolados de residuos en Bizkaia. El Ararteko concluyó que la persistencia de focos contaminantes exige la adopción de un plan de actuación integral, recordando la obligatoriedad de impulsar de oficio los procedimientos de declaración de calidad del suelo y de garantizar una restauración ambiental efectiva.

2. Contexto normativo y social

En lo que respecta a las novedades legislativas más relevantes con impacto en esta área, cabe señalar que la Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, ha introducido varias previsiones dirigidas a la agilización de los procedimientos ambientales vinculados al urbanismo residencial. Esta norma permite que los ayuntamientos de población superior a 7.000 habitantes puedan actuar como órgano ambiental en los planes y proyectos de actuación prioritaria que desarrollen o modifiquen puntualmente el planeamiento general que cuente con evaluación ambiental estratégica. Asimismo, esta ley reduce plazos y refuerza el silencio favorable en los informes ambientales relativos a proyectos de edificación con edificabilidad residencial protegida. En materia de suelos contaminados, la regulación flexibiliza los requisitos para iniciar actuaciones residenciales. Las principales normas ambientales modificadas son la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, y la Ley 4/2015, de 25 de junio, de prevención y corrección de la contaminación del suelo.

Es preciso mencionar la valoración crítica realizada al respecto por varias asociaciones ecologistas vascas, que han expresado su preocupación al considerar que esos cambios normativos podrían debilitar los controles esenciales de la evaluación ambiental, recogidos en la legislación básica estatal. A su juicio, la medida mencionada debería haber tenido en cuenta la falta de medios de las administraciones ambientales municipales para garantizar un adecuado cumplimiento de los principios de protección ambiental.

A ese respecto, conviene indicar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estos órganos ambientales deberán disponer de una autonomía real, lo que entraña, en particular, que estén dotados de sus propios medios administrativos y humanos, y puedan así cumplir su función de manera objetiva.

3. Otras actuaciones del área

Además de la tramitación de quejas y la formulación de resoluciones, el área de Medio Ambiente ha desarrollado durante el periodo analizado una actividad relevante de interlocución con asociaciones, colectivos sociales y administraciones públicas, orientada a conocer de forma directa los problemas ambientales planteados y a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de información y participación.

› **Reuniones con la ciudadanía**

En el ámbito del sector asociativo, el Ararteko ha mantenido reuniones con distintas entidades ecologistas, vecinales y plataformas ciudadanas.

Entre ellas, destacan los encuentros con Ekologistak Martxan, centrados en problemáticas ambientales de carácter estructural, como la existencia de vertederos en desuso y, de manera específica, la afección del contaminante HCH-lindano en la ría del Nervión y sus implicaciones para la salud pública y los usos recreativos.

En el ámbito de la convivencia urbana, responsables del área han celebrado una reunión con la Asociación de Vecinos Uribitarte-Anaitasuna (Bilbao), para analizar los problemas de contaminación acústica asociados al ocio y la aplicación de las ordenanzas municipales. Respecto al control del ruido en zonas de ocio, se ha celebrado una reunión con la Asociación 7 Ordu Lo, para el seguimiento de las quejas relativas a la sobreocupación del espacio público y a la eficacia de las actuaciones municipales.

En materia de movilidad sostenible, el Ararteko ha celebrado una reunión con Sagarrak, sobre la falta de actuación municipal para exigir la aprobación de planes de movilidad a los centros de trabajo y la delimitación de las competencias administrativas.

Asimismo, se han celebrado reuniones con diversas Juntas Administrativas de Álava o con la Coordinadora Gorbeialdea Defendatu, integrada por diversas plataformas locales, en las que se abordaron las dificultades de participación pública y de acceso a la información, en relación con proyectos energéticos de gran escala y con la tramitación de instrumentos de ordenación territorial.

El área también ha mantenido reuniones con las Juntas Administrativas de Urrunaga y Goiain, en relación con la contaminación industrial, y con Surfrider Foundation, en relación con la protección del litoral en Bizkaia.

› **Reuniones con administraciones e instituciones públicas**

En el ámbito de esta área, el Ararteko ha mantenido un encuentro institucional con el Defensor del Pueblo de España, en el que se han analizado diversas cuestiones de interés compartido, entre ellas, las actuaciones desarrolladas en materia de zonas de bajas emisiones y de contaminación acústica.

El personal responsable del área de medio ambiente del Ararteko ha mantenido también una reunión con las personas representantes de la sección de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía provincial de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, en la que se abordaron cuestiones relacionadas con la coordinación entre la vía administrativa y la penal, en supuestos de contaminación ambiental. Este intercambio permitió contrastar criterios y reforzar la necesaria cooperación institucional en la protección del medio ambiente y de la salud pública.

Asimismo, el Ararteko ha mantenido una reunión con EUDEL, orientada a contrastar criterios sobre el ejercicio de las competencias municipales.

Finalmente, destaca la reunión mantenida con el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, en el marco de una futura actuación destinada a fomentar el debate social e institucional sobre los retos de la movilidad ciclista, con el objetivo de recabar información estratégica, promover la colaboración interinstitucional y avanzar hacia un diagnóstico compartido.

En conjunto, estas actuaciones ponen de manifiesto la importancia de la interlocución directa con la sociedad civil organizada, las administraciones e instituciones públicas, que permite identificar problemas estructurales y contribuir a una mejora progresiva de las políticas públicas ambientales.

› **Declaraciones institucionales**

Con ocasión del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el 30 de abril de 2025, el Defensor del Pueblo de España y el Ararteko hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que subrayaron la necesidad de abordar de manera efectiva los problemas derivados del ruido ambiental asociado a las actividades de ocio.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2025, el Ararteko emitió una declaración institucional, mediante la cual se sumó a la campaña internacional #SinContaminaciónPorPlásticos, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

› **Participación en jornadas**

El 27 y 28 de enero de 2025 el Ararteko participó en las XV Jornadas de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, celebradas en Ávila, mediante una ponencia titulada «*La obligación de las administraciones públicas de regular zonas de bajas emisiones contaminantes*». En su intervención, el Ararteko expuso los principales contenidos de la Recomendación general formulada en febrero de 2024, para la mejora de la regulación de las zonas de bajas emisiones en Euskadi, destacando los principios que deben orientar los planes de movilidad urbana sostenible y la delimitación de estas zonas, como los de proporcionalidad, motivación, no discriminación, transición justa, no regresión ambiental y emergencia climática.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

La actividad desarrollada por el área de Medio Ambiente durante 2025 reseñada en este apartado ofrece una visión de conjunto sobre los principales problemas ambientales detectados y sobre los retos pendientes en la actuación de las administraciones públicas vascas, a la luz de las quejas tramitadas, las resoluciones formuladas y las actuaciones llevadas a cabo. Seguidamente se enuncian de manera sucinta los problemas y retos más destacados:

Buena administración ambiental. Entre los problemas más reseñables, destaca, en primer lugar, la persistencia de deficiencias en la respuesta administrativa a las denuncias ambientales y a las solicitudes de acceso a la información. La falta de contestación expresa y en plazo, así como la tramitación incompleta de los procedimientos, continúa siendo una de las principales causas de queja y afecta de manera directa al derecho a una buena administración y a la confianza de la ciudadanía en la eficacia del control ambiental.

Contaminación acústica. La contaminación acústica ha seguido siendo en 2025 el principal motivo de queja en el área de medio ambiente. Las actuaciones del Ararteko ponen de relieve la necesidad de reforzar el control municipal del ruido, especialmente el asociado al ocio, garantizando una intervención administrativa eficaz, una adecuada planificación y una mejor coordinación institucional para proteger el derecho al descanso y a la calidad de vida en el entorno urbano.

Restauración de la legalidad ambiental. El Ararteko ha constatado carencias en el ejercicio efectivo de las potestades de inspección, control y disciplina ambiental, especialmente en el ámbito local. En un número importante de quejas se pone en evidencia que la existencia de informes técnicos o de actuaciones preliminares no se traduce de inmediato en la exigencia de medidas correctoras eficaces, ni en una restauración efectiva de la legalidad ambiental.

Protección de la fauna. En este contexto, han adquirido una especial relevancia las actuaciones del Ararteko relativas a la conservación de la anguila europea, especie en estado crítico y sujeta a obligaciones específicas derivadas del Derecho de la Unión Europea. La recomendación formulada en 2025 para revisar la regulación de la pesca de la angula en Euskadi ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la base científica de las decisiones públicas, garan-

tizar su coherencia con los objetivos de recuperación de la especie y mejorar los mecanismos de información y participación. La aceptación de esta recomendación por parte del Gobierno Vasco constituye un avance significativo, aunque su efectividad dependerá del desarrollo del nuevo marco de gestión y de su correcta aplicación.

Contaminación del suelo. Igualmente relevantes han sido las actuaciones relacionadas con la contaminación del suelo y los vertederos en desuso, en particular aquellos asociados a pasivos ambientales históricos, como la contaminación por lindano-HCH. En este ámbito, el Ararteko ha subrayado la necesidad de avanzar hacia planes de actuación integrales, que permitan identificar los focos persistentes, impulsar de oficio los procedimientos de declaración de calidad del suelo y garantizar una restauración ambiental efectiva, con criterios de protección de la salud y del medio ambiente.

Propuestas de mejora. Desde la perspectiva de cuáles serían los principales ámbitos de mejora, el Ararteko destaca la conveniencia de reforzar los recursos técnicos y humanos de las administraciones competentes, de consolidar una cultura administrativa de cumplimiento efectivo de la legalidad ambiental y de mejorar la coordinación interadministrativa e interinstitucional, en particular con la fiscalía especializada en medio ambiente. Asimismo, esta institución considera imprescindible fortalecer los canales de relación con la ciudadanía y con las asociaciones ecologistas, como elemento clave para la detección temprana de los problemas ambientales y para la mejora de la eficacia de las políticas públicas en este ámbito.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Medio ambiente y acción climática ha recibido un total de 186 quejas, lo que representa un 5,83% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 145
- Administración autonómica de Euskadi 19
- Administración foral 9
- URA-Agencia Vasca del Agua 6

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Control de la contaminación ambiental 108
- Bienestar animal 32
- Derecho de acceso a la información y de participación ambiental 12
- Protección y recuperación de los recursos naturales: agua, suelo y atmósfera 9
- Protección de la biodiversidad: fauna y flora 9
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 6
- Movilidad sostenible 4
- Otros aspectos 2
- Derechos de la ciudadanía 2
- Acción climática. Mitigación y adaptación 2

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área, al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
319	143	176	86	28	25	37

8. Urbanismo y derecho a la ciudad

1 Quejas y actuaciones más destacadas

El trabajo de la institución del Ararteko en el área de urbanismo y ordenación del territorio incluye las actuaciones relativas a la valoración de la intervención de los poderes públicos vascos en el ámbito de la ordenación del territorio, en los procesos de transformación urbanística del suelo -mediante su urbanización y su edificación-, así como en su labor de tutela y protección de la legalidad urbanística.

La mayor parte de estas actuaciones del Ararteko han estado motivadas por la falta de respuesta municipal a las denuncias de infracción urbanística. Aunque la tramitación de la queja ante esta institución suele poner fin a la inactividad administrativa, en diversos casos, el Ararteko tuvo que recordar el deber de dar respuesta expresa a la ciudadanía. Adicionalmente, se emitieron resoluciones relativas a la obligación de los ayuntamientos de velar por el deber de conservación que la normativa urbanística impone a la propiedad de los terrenos y edificaciones.

1.1. La obligación de conservación de las edificaciones

La falta de intervención municipal para resolver las denuncias ante el mal estado de mantenimiento de los inmuebles constituye una causa de queja frecuente. La normativa urbanística impone a la propiedad el deber de mantener las edificaciones en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

La Resolución del Ararteko, de 17 de noviembre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que responda a las denuncias por un foco de insalubridad, tuvo su origen en una queja por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a diversas denuncias relativas a la insalubridad en edificios colindantes con la vivienda de la persona reclamante. El Ararteko constató que, pese a los hechos denunciados y al tiempo transcurrido, el ayuntamiento no había dado una respuesta expresa ni había encauzado adecuadamente la denuncia. En consecuencia, el Ararteko recomendó al ayuntamiento que respondiera expresamente a la denuncia, que la tramitara a través del procedimiento administrativo correspondiente y que continuara con las actuaciones necesarias para garantizar la salubridad y seguridad del inmueble afectado.

Mediante la Resolución del Ararteko, de 10 de octubre de 2025, por la que concluye su actuación sobre el cumplimiento de las obligaciones de salubridad en un edificio de Getxo, el Ararteko evaluó la actuación del Ayuntamiento de Getxo ante una situación de insalubridad y falta de seguridad en un edificio residencial. El Ararteko comprobó que el ayuntamiento había adoptado finalmente medidas que permitieron resolver la situación denunciada. A la vista de ello, concluyó su intervención, aunque sugirió la conveniencia de mejorar la coordinación entre los distintos servicios municipales, para una respuesta más ágil en supuestos similares.

1.2. La obligación municipal de velar por la legalidad urbanística

La tutela de la ordenación urbana exige que los ayuntamientos reaccionen con diligencia ante las infracciones de la legalidad urbanística. El Ararteko viene insistiendo en la obligación de ejercer la potestad de disciplina urbanística que el ordenamiento jurídico les reconoce, así como en el deber de comunicar siempre sus decisiones a las personas denunciantes en ejercicio de la acción pública, para garantizar la transparencia y el derecho a una buena administración.

Mediante la Resolución del Ararteko, de 4 de noviembre de 2025, por la que concluye su intervención, ante una solicitud de restablecimiento de la legalidad relativa a la instalación de toldos en Bilbao, esta institución examinó la actuación del Ayuntamiento de Bilbao ante las solicitudes formuladas por una asociación vecinal, para el restablecimiento de la legalidad urbanística, respecto a la instalación de toldos en establecimientos del distrito de Abando, sin la correspondiente autorización municipal. El Ararteko comprobó que el ayuntamiento había realizado inspecciones y había comunicado a los titulares la necesidad de regularizar la situación. Tras ello, concluyó su intervención y recordó al ayuntamiento el deber de dar respuesta expresa a las denuncias urbanísticas y de impulsar los expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores que procedieran.

En la Resolución del Ararteko, de 4 de diciembre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Usansolo que ejerza sus competencias en materia de disciplina urbanística, esta institución estudió la queja presentada por la falta de respuesta del ayuntamiento a una denuncia urbanística relativa a la construcción irregular de una edificación y a los usos asociados a ella. El Ararteko comprobó que, aunque existían informes técnicos previos que confirmaban la irregularidad de la construcción, el ayuntamiento no había informado al denunciante de las actuaciones seguidas, ni había impulsado los expedientes correspondientes. El Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Usansolo que respondiera expresamente a la denuncia y que ejerciera de forma efectiva sus competencias en materia de disciplina urbanística, sin que la insuficiencia de medios pudiera justificar la inactividad administrativa.

Por medio de la Resolución del Ararteko, de 23 de junio de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Erandio que impulse el expediente de disciplina urbanística incoado, esta institución atendió una queja motivada por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Erandio, ante reiteradas denuncias por obras y usos clandestinos, en un local transformado irregularmente en viviendas. El Ararteko constató que el ayuntamiento había incoado diversos expedientes de legalización, pero no había impulsado de manera suficiente los procedimientos de restauración de la legalidad, ni había incoado los expedientes sancionadores correspondientes, pese a la reiteración de las infracciones. En consecuencia, el Ararteko recomendó al ayuntamiento que impulsara de oficio el expediente de disciplina urbanística, hasta su resolución definitiva, y que incoara los expedientes sancionadores procedentes, comunicando las actuaciones a las personas interesadas.

En la Resolución del Ararteko, de 12 de marzo de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Getxo que impulse un expediente para restablecer la legalidad en un local habilitado como vivienda, esta institución abordó la queja de una comunidad de propietarios, motivada por la dilación del Ayuntamiento de Getxo en la tramitación de un expediente de restauración de la legalidad urbanística relativo al uso residencial de un local sin licencia. El Ararteko constató la falta de impulso efectivo del procedimiento y recordó que el ejercicio de las potestades de disciplina urbanística tiene carácter reglado e irrenunciable. Por ello, formuló una recomendación para que el ayuntamiento impulsara el expediente de oficio, sin más demora, hasta su completa resolución. Esta institución concluyó su actuación, una vez que el Ayuntamiento de Getxo confirmó la aceptación de la recomendación y la reactivación de las actuaciones de disciplina urbanística incoadas.

La Resolución del Ararteko, de 17 de septiembre de 2025, por la que concluye su actuación por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Leioa a una denuncia urbanística, tuvo por objeto las actuaciones municipales derivadas de una denuncia urbanística, relacionada con el uso residencial irregular de espacios comunes en bajocubiertas, en Leioa. El Ararteko constató que el Ayuntamiento de Leioa había iniciado actuaciones previas e incoado varios expedientes administrativos. A la vista de estas actuaciones, el Ararteko concluyó su intervención y recordó la obligación municipal de responder formalmente a las denuncias y de impulsar los procedimientos de disciplina urbanística, hasta su resolución.

En el caso de la Resolución del Ararteko, de 17 de septiembre de 2025, por la que concluye su actuación por la falta de respuesta del Ayuntamiento de Karrantza a una denuncia urbanística, esta institución tramitó una queja motivada por la falta de respuesta a una denuncia relativa a la ejecución de obras sin licencia. El ayuntamiento informó posteriormente de la incoación del expediente correspondiente. El Ararteko concluyó su intervención y recordó al ayuntamiento la obligación de dar respuesta expresa, en plazo, a las denuncias urbanísticas, así como de impulsar, de manera efectiva, los procedimientos dirigidos al restablecimiento de la legalidad urbanística.

La Resolución del Ararteko, de 1 de octubre de 2025, por la que concluye su actuación tras la denuncia por molestias de un centro de transformación en Getxo, analizó la respuesta del Ayuntamiento de Getxo a las denuncias presentadas por una comunidad de propietarios, por causa de las molestias y riesgos derivados de un centro de transformación eléctrica. El Ararteko constató que el ayuntamiento había iniciado actuaciones inspectoras para verificar la situación administrativa de la instalación y recordó la obligación de continuar el expediente, hasta el restablecimiento de la legalidad, y de informar adecuadamente a las personas interesadas.

1.3. La obligación de protección de los bienes del Patrimonio Cultural Vasco

La Resolución del Ararteko, de 22 de agosto de 2025, por la que se recomienda a la Diputación Foral de Bizkaia que impulse la conservación del astillero Egiguren y Atxurra de Lekeitio, tuvo su origen en una queja motivada por la falta de una intervención administrativa eficaz para garantizar la conservación del astillero, bien cultural protegido e integrado en el paisaje industrial del río Lea. La reclamación recogía la controversia competencial surgida entre distintas administraciones públicas, al encontrarse el inmueble par-

cialmente situado en el dominio público marítimo-terrestre. El Ararteko analizó el marco jurídico aplicable y recordó que la legislación vasca de patrimonio cultural atribuye a las instituciones forales la competencia para garantizar la conservación de los bienes culturales protegidos, incluyendo la potestad de dictar órdenes de ejecución, imponer medidas coercitivas y, en su caso, proceder a la ejecución subsidiaria de las actuaciones necesarias. Asimismo, el Ararteko subrayó que la existencia de discrepancias entre administraciones públicas sobre la titularidad del bien o sobre la imputación última de los costes no podía justificar la paralización de las actuaciones dirigidas a evitar la pérdida o el deterioro irreversible del bien cultural.

A la vista de estas consideraciones, el Ararteko recomendó al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia que impulsara de oficio y hasta su resolución el expediente incoado para garantizar el cumplimiento del deber de conservación del astillero de Lekeitio. De manera complementaria, el Ararteko sugirió al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que promoviera la formalización de instrumentos de colaboración interadministrativa con la Administración General del Estado, con el fin de articular un marco estable de actuación que permitiera compatibilizar la protección del dominio público marítimo-terrestre con las exigencias derivadas de la protección del patrimonio cultural, evitando así la prolongación de situaciones de deterioro, por falta de una actuación coordinada.

En 2025, esta institución ha continuado desarrollando actuaciones en relación con una **queja tramitada en el ejercicio anterior,** respecto a la que el Ararteko había emitido la Resolución de 9 de agosto de 2024, **en la que recomendó al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco que respondiera a la solicitud de incoación del expediente, para la declaración de un caserío como bien cultural de protección media, e impulsase de oficio su tramitación.** El Gobierno Vasco aceptó la recomendación e inició en 2025 el correspondiente procedimiento de declaración como bien cultural. Durante su tramitación, la persona reclamante presentó diversas alegaciones con el objetivo de reforzar la protección del inmueble frente al impacto de un parque eólico proyectado en su entorno. Finalmente, el Gobierno Vasco aprobó el régimen de protección definitivo, en el que incluyó una **disposición específica de protección del entorno del caserío**, orientada a preservar sus valores culturales, paisajísticos y ambientales.

Por último, en la Resolución del Ararteko, de 1 de agosto de 2025 el Ararteko analizó una queja motivada por la falta de actuación de las administraciones públicas competentes para garantizar el cumplimiento del deber de conservación de la Torre Satrustegi de Donostia/San Sebastián, bien cultural con la categoría de monumento. La persona reclamante denunció la existencia de pintadas y suciedad en el entorno del inmueble y la ausencia de actuaciones efectivas, tras dirigirse al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. El Ararteko constató que, aunque el inmueble se encontraba protegido por un régimen específico, las administraciones implicadas habían pospuesto la adopción de medidas de conservación, al encontrarse en tramitación un procedimiento de modificación del régimen de protección, orientado a posibilitar nuevos usos compatibles con la conservación del bien. A la vista de la información recabada, el Ararteko concluyó su intervención, recordando a las administraciones local y foral el carácter irrenunciable de las potestades públicas para exigir el cumplimiento del deber de conservación, con independencia de la tramitación paralela de modificaciones normativas.

Posteriormente, el Ararteko ha recibido una nueva queja, promovida por una entidad ciudadana, en relación con el cambio del régimen de protección de la referida Torre Satrustegi. Esta nueva reclamación cuestiona la justificación y el alcance de la modificación propuesta, en particular, por el posible impacto sobre el jardín histórico y el entorno protegido del monumento, e invoca el principio de no regresión en materia de protección del patrimonio cultural. Dicha queja se encuentra actualmente en tramitación ante esta institución.

1.4. La obligación de responder a una solicitud de información urbanística

La Resolución del Ararteko, de 29 de octubre de 2025, por la que concluye su actuación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Abadiño a una solicitud de información, se originó por una queja que denunciaba la falta de respuesta a una solicitud de acceso a información urbanística y de personación en un expediente relacionado con nuevas edificaciones. El Ararteko constató que el ayuntamiento había facilitado finalmente el acceso a la documentación solicitada y, en consecuencia, concluyó su actuación. No obstante, recordó al ayuntamiento la obligación de responder de forma expresa, motivada y en plazo, a las solicitudes de información urbanística, en aplicación de los principios de transparencia y buena administración.

1.5. La obligación de responder de manera expresa y motivada a las solicitudes relacionadas con la ordenación y la gestión urbanística

La Resolución del Ararteko, de 14 de enero de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que responda a una solicitud de modificación de la ordenación urbanística, tuvo su origen en la queja presentada por una agrupación de vecinos, motivada por la falta de respuesta expresa del Ayuntamiento de Bilbao a una solicitud de incoación de un expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, relativa a la ubicación de un edificio de viviendas de protección pública. El Ararteko constató que el ayuntamiento había ofrecido información urbanística previa sobre la legalidad del proyecto, pero no había dado una respuesta

formal y motivada a la solicitud específica de modificación del planeamiento, pese a tratarse de una pretensión diferenciada. En consecuencia, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Bilbao que respondiera, de forma expresa y motivada, a la solicitud presentada, recordando que el ejercicio del derecho de petición en materia urbanística exige una respuesta individualizada y congruente, aun cuando la potestad de planeamiento tenga carácter discrecional.

Con la Resolución del Ararteko, de 5 de marzo de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que responda a la solicitud de expropiación de un inmueble fuera de ordenación, esta institución analizó la queja de varias personas residentes en un edificio del municipio de Sestao, afectado por una situación de fuera de ordenación desde la aprobación del planeamiento urbanístico, ante la falta de respuesta municipal a la solicitud de incoación de un expediente de expropiación urbanística. El Ararteko constató que, pese al prolongado transcurso del tiempo y a las limitaciones que esa situación generaba para las personas propietarias, el ayuntamiento no había respondido expresamente a la solicitud formulada al amparo de la Ley de Suelo y Urbanismo. En consecuencia, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Sestao que diera respuesta expresa a la solicitud de expropiación urbanística y recordó su obligación de supervisar y ejecutar las previsiones del planeamiento, evitando la prolongación indefinida de situaciones de fuera de ordenación, que vacían de contenido el derecho de propiedad.

2. Contexto normativo y social

Desde la perspectiva urbanística, el ejercicio de 2025 ha venido marcado por la aprobación de la Ley 6/2025, de 11 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que ha introducido modificaciones en la regulación de la ordenación, la gestión y la ejecución del suelo. Entre los cambios normativos incorporados, se ha incluido la creación de la figura de las actuaciones prioritarias, con un procedimiento específico y abreviado, así como una mayor flexibilidad en la ordenación estructural, sin necesidad de instrumentos intermedios de planeamiento. La ley ha modificado asimismo el régimen de cesión de suelos derivados de la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas y ha previsto la constitución de una reserva de suelo, adscrita al patrimonio público.

La regulación aprobada ha introducido ajustes en los estándares de vivienda sometida a algún régimen de protección pública, permitiendo su adaptación en determinados supuestos, y ha incorporado determinaciones relativas a la ordenación de usos residenciales y a la implantación de viviendas de uso turístico en ámbitos declarados como zonas de mercado residencial tensionado. Desde el punto de vista procedimental, la ley ha incorporado medidas de simplificación administrativa y ha previsto la coordinación de los procedimientos urbanísticos y ambientales, con modificaciones en los plazos y en la tramitación de determinados instrumentos de planeamiento y de ejecución urbanística.

3. Otras actuaciones del área

En el marco de la actividad del área de urbanismo, el Ararteko ha mantenido diversas reuniones, tanto con entidades del sector social, como con administraciones públicas, con el fin de recabar información, contrastar posiciones y delimitar el alcance de las quejas tramitadas.

Entre ellas, destaca la reunión celebrada con la asociación Ancora, para la conservación del patrimonio, en la que se abordó la modificación del régimen de protección de un bien cultural declarado monumento, así como las implicaciones urbanísticas y patrimoniales derivadas de dicha modificación, en un contexto de tramitación administrativa en curso.

Asimismo, el Ararteko ha celebrado una reunión con el Ayuntamiento de Basauri, en relación con las actuaciones urbanísticas vinculadas a situaciones de emergencia residencial, como las derivadas de incendios en edificios de viviendas.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

El control de la legalidad urbanística y necesidad de medios adecuados. Durante 2025, el Ararteko ha continuado recibiendo un número significativo de quejas relacionadas con el control de la legalidad urbanística, en particular, motivadas por la falta de respuesta expresa a denuncias y solicitudes formuladas por la ciudadanía y por los retrasos en la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes. Estas disfunciones ponen de relieve la necesidad de que las administraciones públicas competentes se doten de los medios humanos y materiales adecuados, para ejercer de forma efectiva las potestades de control de la legalidad urbanística, dentro de los plazos previstos en la normativa aplicable.

Cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles y protección del patrimonio. Una parte relevante de las actuaciones del Ararteko se ha centrado en la insuficiente intervención administrativa para garantizar el cumplimiento del deber de conservación de los inmuebles, tanto en supuestos que afectaban a la seguridad y salubridad, como en relación con bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco. En estos casos, el Ararteko ha recordado el carácter irrenunciable de las potestades públicas de control y protección.

Ejercicio efectivo de la disciplina urbanística y ejecución del planeamiento. Asimismo, han tenido un peso destacado las quejas relativas al ejercicio de la disciplina urbanística, especialmente, por la falta de impulso efectivo de los expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores, aun cuando existían denuncias previas o informes técnicos que acreditaban la existencia de infracciones

urbanísticas. El Ararteko ha insistido en que la correcta aplicación del planeamiento exige una supervisión continuada del cumplimiento de sus previsiones, tanto en la calidad y cantidad de las actuaciones, como en los plazos de ejecución previstos.

Derecho a una buena administración en el ámbito urbanístico. Por último, en esta área se han tramitado diversas quejas vinculadas al derecho a una buena administración, relacionadas con la falta de respuesta a solicitudes de información urbanística o a peticiones sobre la ordenación y gestión del suelo.

Modificación de la legislación urbanística. La aprobación de la Ley 6/2025, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, ha supuesto una modificación del marco legal urbanístico, con el objetivo, entre otros, de agilizar la gestión y la ejecución urbanística mediante la reducción de plazos y la simplificación de procedimientos.

En este contexto, la nueva regulación ha introducido cambios en diferentes aspectos, como la tramitación urbanística, la ejecución del planeamiento y la coordinación administrativa, que inciden directamente en ámbitos que han sido objeto recurrente de queja ante el Ararteko.

Desde esta perspectiva, el Ararteko recuerda que la satisfacción de derechos e intereses patrimoniales legítimos, tanto públicos como privados, debe producirse siempre en los términos establecidos por la legislación urbanística vigente y por la ordenación aplicable, sin que dichos intereses puedan condicionar por sí solos el ejercicio de las potestades administrativas de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, las cuales están subordinadas a la garantía del interés público.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Urbanismo y derecho a la ciudad ha recibido un total de 156 quejas, lo que representa un 4,89% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 144
- Administración autonómica de Euskadi..... 4
- Administración foral 2
- URA – Agencia Vasca del Agua..... 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Disciplina urbanística. Licencias y obligación de conservación 113
- Derecho de acceso a la información y de participación ciudadana..... 18
- Ordenación urbanística 9
- Gestión urbanística..... 8
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo..... 4
- Patrimonio cultural edificado..... 2
- Otros aspectos 1
- Derechos de la ciudadanía..... 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área, al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
180	52	128	80	17	14	17

II

9. Sectores regulados y transición energética

Quejas y actuaciones destacadas

Durante 2025, el área de ordenación de la actividad económica ha seguido concentrando un número significativo de quejas, fundamentalmente vinculadas al funcionamiento de los procedimientos administrativos de intervención, control y fomento de la actividad económica.

Las quejas recibidas se han referido, concretamente, a los ámbitos de movilidad, consumo y turismo, a la gestión de ayudas públicas y a la supervisión de servicios energéticos, así como a cuestiones relacionadas con el funcionamiento general de la Administración y el respeto a las garantías procedimentales.

Seguidamente se reseñan los asuntos que más han destacado en el trabajo llevado a cabo en esta área en 2025.

1.1. Protección de las personas consumidoras y suministro energético

En el ámbito de la protección de las personas consumidoras, se han tramitado quejas relativas a la gestión de reclamaciones vinculadas al bono social eléctrico y a la delimitación de competencias entre las administraciones de consumo y los organismos sectoriales competentes.

En este contexto, en la Resolución del Ararteko, de 19 de agosto de 2025, por la que se concluye la actuación en relación con una queja contra el archivo por Kontsumobide de una reclamación por la denegación del bono social eléctrico, esta institución consideró que, conforme a la redacción vigente del artículo 8.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, los servicios públicos de consumo son competentes para conocer y resolver las reclamaciones formuladas frente a la denegación del bono social, con potestad para revisar las decisiones de las empresas comercializadoras. En el curso de la tramitación de esta queja, el Ararteko constató que Kontsumobide había revisado su criterio y reconocía dicha competencia, reforzándose así las garantías administrativas en la protección de las personas consumidoras vulnerables.

Asimismo, se han examinado supuestos especialmente sensibles, relacionados con la continuidad del suministro eléctrico en situaciones de vulnerabilidad.

En ese sentido, la Resolución del Ararteko, de 14 de noviembre de 2025, por la que se recomienda responder al recurso de alzada presentado contra la denegación de una reclamación por el corte de suministro eléctrico en una vivienda con personas electrodependientes, pone el acento en el derecho a una buena administración y en la obligación de resolver expresamente los recursos administrativos en plazo. La resolución recuerda que, con independencia del fondo del asunto, la falta de respuesta al recurso de alzada constituye una vulneración del derecho al procedimiento debido. Además, la institución destaca la necesidad de que la administración analice, de manera prioritaria, si se han respetado las garantías legales destinadas a impedir el corte del suministro eléctrico en hogares donde residan personas electrodependientes, dada la especial protección que el ordenamiento jurídico dispensa a estos supuestos.

Además de las resoluciones ya mencionadas, el Ararteko ha intervenido en supuestos relacionados con la falta de respuesta expresa de Kontsumobide a reclamaciones formuladas por personas consumidoras.

En relación con las reclamaciones en materia de consumo, el Ararteko ha señalado que el marco de actuación de Kontsumobide se circunscribe a las funciones que le atribuye la normativa de defensa de las personas consumidoras y usuarias, así como la legislación general de procedimiento administrativo. En este ámbito, Kontsumobide debe garantizar la recepción, tramitación y respuesta expresa a las

quejas, reclamaciones y denuncias formuladas por la ciudadanía, asegurando la trazabilidad del procedimiento y el respeto a los plazos legales. Las reclamaciones pueden dar lugar a procedimientos de mediación, de carácter voluntario para las partes, mientras que las denuncias pueden motivar la incoación de procedimientos sancionadores, cuyo inicio o archivo debe ser comunicado a la persona denunciante. Asimismo, la normativa vigente prevé que las resoluciones sancionadoras puedan incorporar, en su caso, medidas de resarcimiento por los daños y perjuicios causados. El Ararteko ha subrayado que Kontsumobide debe impulsar de oficio tales procedimientos, resolverlos en plazo y comunicar su resultado a las personas interesadas.

1.2. Ayudas públicas, subvenciones y programas de fomento

Una parte relevante de las quejas tramitadas en el área se ha referido a la concesión, revocación o denegación de ayudas públicas vinculadas a políticas de fomento, especialmente en materia de transición energética. Estas reclamaciones han puesto de manifiesto tensiones entre la aplicación estricta de las bases reguladoras de dichas ayudas y los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad.

En este sentido, la Resolución del Ararteko, de 4 de septiembre de 2025, por la que se recomienda al Ente Vasco de la Energía que revise la revocación de una ayuda concedida dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo de energía renovable en el sector residencial, analiza el concepto de "compromiso firme de ejecución", exigido en las bases reguladoras. La resolución establece que la mera existencia de un presupuesto previo no constituye necesariamente un compromiso firme, si no va acompañado de una aceptación efectiva y de un pago que acredite la voluntad definitiva de ejecutar la actuación. El Ararteko concluye que la administración debe valorar, de forma conjunta, toda la documentación obrante en el expediente y evitar interpretaciones automáticas que puedan dar lugar a decisiones desproporcionadas o contrarias al principio de seguridad jurídica.

Junto a los supuestos analizados en materia de autoconsumo residencial y movilidad eléctrica, el Ararteko ha examinado quejas relativas al acceso de las comunidades energéticas a los programas de ayudas públicas, en particular, cuando estas entidades adoptan la forma jurídica de cooperativas.

Así, en la Resolución del Ararteko de 2 de septiembre de 2025, por la que se concluye una queja contra el Ente Vasco de la Energía, en relación con la denegación de una ayuda a una comunidad energética dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo de energía renovable en el sector residencial, esta institución analiza la compatibilidad de las bases reguladoras con el marco normativo europeo y estatal en materia de comunidades energéticas. La resolución concluye que la denegación de la ayuda fue conforme a una aplicación literal de las bases vigentes, al excluir del programa a las entidades que desarrollasen actividad económica. No obstante, el Ararteko recuerda la obligación de motivar, de forma expresa y suficiente, la inclusión de criterios restrictivos en las bases reguladoras, especialmente cuando estos pueden afectar a figuras jurídicas expresamente promovidas por el Derecho de la Unión Europea, como las comunidades energéticas renovables. Asimismo, subraya la necesidad de que dichos requisitos sean coherentes con los objetivos de fomento de la participación ciudadana en la transición energética.

En relación con el Programa MOVES III, el Ararteko ha intervenido en reclamaciones vinculadas a la sucesión normativa del programa y a la aplicación del principio incentivador, en un contexto marcado por prórrogas, derogaciones y efectos retroactivos.

En este sentido, en la Resolución del Ararteko, de 20 de enero de 2026, por la que se concluye la actuación en relación con una queja contra el Ente Vasco de la Energía por la denegación de una ayuda del Programa MOVES III, la institución analiza la validez de una solicitud presentada durante el periodo de vigencia del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, teniendo en cuenta, así mismo, los efectos de su posterior derogación. La resolución concluye que la denegación de la ayuda resultó conforme con una interpretación literal y rigurosa de las bases reguladoras, al haberse efectuado un pago previo incompatible con el efecto incentivador exigido. No obstante, el Ararteko pone de relieve la necesidad de una mayor precisión normativa que permita distinguir con claridad entre compromisos firmes y las reservas no vinculantes.

1.3. Ordenación y disciplina de actividades turísticas

En el ámbito de la actividad turística, las quejas recibidas han puesto en evidencia dificultades en el ejercicio efectivo de las potestades de inspección, disciplina y sanción, frente a posibles incumplimientos de la normativa sectorial, así como en la información ofrecida a las personas denunciantes.

La Resolución del Ararteko, de 13 de noviembre de 2025, por la que se recomienda impulsar los expedientes de disciplina turística y, en su caso, sancionadores ante infracciones denunciadas por el uso turístico de una vivienda, establece que, una vez constatados indicios de infracción, la administración turística tiene la obligación indeclinable de incoar y tramitar los procedimientos de disciplina y sanción correspondientes. La resolución recuerda que el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad exigen que estas potestades se ejerzan de manera reglada. Asimismo,

elArarteko subraya el deber de informar a las personas denunciantes sobre la apertura o no de los procedimientos y, en su caso, sobre su resolución final, en los términos previstos en la legislación vigente.

1.4. Entidades financieras y aseguradoras

El mantenimiento del índice de referencia IRPH-conjunto de entidades, para calcular los intereses a abonar en los préstamos hipotecarios suscritos con las entidades bancarias, preocupa a la ciudadanía afectada. Asimismo, los requisitos para la apertura de cuentas corrientes, o la negativa de las entidades bancarias a reintegrar, en algunos casos, el importe de los gastos hipotecarios en los que tuvieron que incurrir para formalizar su crédito hipotecario, son algunas de las cuestiones que las personas reclamantes exponen ante esta institución. Igualmente, ciertas prácticas de algunas entidades aseguradoras también suscitan no pocos conflictos entre las personas usuarias de esos servicios y las entidades prestadoras, que las personas afectadas trasladan al Ararteko. Estos desacuerdos, al incidir en ámbitos de actuación que no se derivan, de manera directa e inmediata, de una intervención o de una omisión imputable a una administración pública vasca, son conflictos que exceden de las posibilidades de intervención de la institución del Ararteko.

A pesar de ello, ante la recepción de estas quejas y consultas ciudadanas la institución del Ararteko trata de informar y orientar a sus promotores acerca de las diferentes vías de reclamación de las que disponen, con objeto de ayudarles a encauzar el problema que les afecta y a obtener, en su caso, una resolución satisfactoria para sus intereses.

En nuestro ordenamiento jurídico, corresponde a los tribunales de justicia el análisis de la actividad de las empresas privadas y el establecimiento de las eventuales consecuencias que se derivan para las partes contratantes que intervienen en esa relación civil. Sin embargo, la posibilidad de promover una demanda ante los tribunales no es la única vía de actuación por la que pueden optar las personas que suscriben una póliza de un seguro o adquieren un producto financiero, pues estas personas, por su condición de consumidoras y usuarias, pueden acudir, asimismo, a las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y a Kontsumobide, para solicitar una asistencia en la defensa de sus derechos.

Por otro lado, se ha de tener presente que, tanto las entidades bancarias, como las compañías aseguradoras, cuentan con un servicio especializado de reclamación interno, que, en el caso de las primeras, culmina en el Servicio de Reclamación del Banco de España y, en el caso de las segundas, en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las principales ventajas que presentan estos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos para las personas promotoras residen en el carácter gratuito y especializado de estos órganos. Ahora bien, no abordan todas las problemáticas que se pueden suscitar, en estos ámbitos de la actividad económica, entre las partes contratantes.

1.5. Movilidad sostenible y las Zonas de Bajas Emisiones

Durante el ejercicio se han tramitado diversas reclamaciones en las que la ciudadanía ha manifestado su disconformidad con el contenido material de las ordenanzas reguladoras de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), en particular con las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento aplicables a determinados vehículos en función de su clasificación ambiental. Estas quejas suelen plantear la eventual falta de equidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas, al considerar que pueden generar efectos discriminatorios o impactos desproporcionados sobre determinados colectivos, como personas no residentes en la ZBE con plazas de garaje en su interior, familias con menores a cargo, o personas con menor capacidad económica para renovar su vehículo. En estos supuestos, el Ararteko ha recordado de forma reiterada que su función no es sustituir a las administraciones en el ejercicio de su potestad reglamentaria, ni revisar opciones de política pública adoptadas dentro de los márgenes legales, siempre que estén debidamente motivadas y se hayan aprobado conforme al procedimiento establecido.

En el marco de las actuaciones analizadas, el Ararteko ha considerado oportuno reiterar las consideraciones recogidas en la Recomendación general del Ararteko 1/2024, en la que se subraya la obligación de las administraciones públicas de motivar, de forma suficiente y comprensible, las medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de las ZBE.

La regulación de las ZBE es una exigencia prevista en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, por la cual, antes de 2023, deberían estar en vigor dichas zonas, al menos en los municipios de Bilbao, Barakaldo, Donostia/San Sebastián, Getxo, Irun y Vitoria-Gasteiz.

La implantación de zonas de bajas emisiones es una medida esencial para la mejora de la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades. Esta medida contribuye a mejorar la salud de la población y a la mitigación del cambio climático.

La recomendación general del Ararteko mencionada ponía de relieve que la implantación de una ZBE y la adopción de restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos requerían una justificación expresa de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En este sentido, el Ararteko consideraba especialmente relevante que los expedientes de aprobación de las ZBE incorporasen una evaluación adecuada de los efectos sobre colectivos potencialmente más vulnerables y sobre las zonas colindantes,

así como mecanismos de seguimiento y revisión que permitieran ajustar las medidas en función de su eficacia real.

En ese orden de cosas, el Ararteko ha continuado realizando un seguimiento de su grado de cumplimiento. A partir de la información recopilada durante 2025, puede apreciarse una evolución desigual en el grado de cumplimiento de esta recomendación por parte de los municipios obligados.

En el caso de Bilbao, consta la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones**,** el 10 de mayo de 2024, y su entrada en vigor, en junio de 2024, con un régimen sancionador efectivo, desde septiembre del mismo año.

En Donostia/San Sebastián, la Ordenanza municipal para la mejora de la calidad del aire, mitigación del cambio climático y regulación de las Zonas de Bajas Emisiones fue aprobada definitivamente el 21 de noviembre de 2024. Por la información disponible, la Ordenanza muestra una implantación progresiva de la ZBE, con delimitación territorial definida, fases temporales y un régimen sancionador ya operativo.

En Vitoria-Gasteiz, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la ordenanza relativa a la Implantación de una ZBE**,** con fecha de 22 de abril de 2025. La ordenanza establece una previsión de entrada en vigor escalonada de las restricciones y del régimen sancionador.

En el caso de Barakaldo, el 29 de diciembre de 2025, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el proyecto técnico de la ZBE y ha acordado la apertura del trámite de información pública. Si bien este avance supone un paso relevante hacia el cumplimiento de la obligación legal, la ZBE aún no se encuentra en funcionamiento efectivo, por lo que el Ararteko considera necesario seguir impulsando la culminación del procedimiento y la aprobación definitiva de la ordenanza correspondiente.

En el caso del municipio de Getxo, la información disponible indica que, a cierre del ejercicio, la implantación de la ZBE se encontraba en una fase menos avanzada, al no haberse aprobado todavía, ni puesto en funcionamiento una zona de bajas emisiones, pese a tratarse de uno de los municipios obligados.

Asimismo, en el caso de Irun, consta la realización del diagnóstico previo y la delimitación del perímetro de la futura ZBE, junto con la previsión de aprobar el proyecto y la ordenanza en un corto plazo. A cierre del ejercicio, la ZBE se encontraba aún en fase de tramitación, sin haberse producido su aprobación, ni puesta en funcionamiento, lo que refleja un grado de avance todavía inicial en el cumplimiento de esta obligación.

En conjunto, el seguimiento realizado permite concluir que, si bien se han producido avances relevantes en varios municipios, el grado de cumplimiento de la Recomendación general del Ararteko 1/2024 sigue siendo desigual, persistiendo retrasos en algunos casos, que afectan a la efectividad de una política pública esencial para la protección de la salud y del medio ambiente urbano. El Ararteko continuará prestando atención a la evolución de estos procesos y a la efectiva implantación de las ZBE, conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y buena administración.

Ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de la movilidad sostenible. De manera complementaria, el Ararteko también ha intervenido en quejas relacionadas con el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de las entidades locales, cuando se han detectado disfunciones entre el contenido aprobado y el texto finalmente publicado de las ordenanzas reguladoras de las ZBE.

En este marco, debe destacarse la Resolución del Ararteko, de 3 de diciembre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Bilbao la corrección del texto publicado de la ordenanza municipal de ZBE, para incorporar las alegaciones admitidas en su aprobación definitiva. En ella se subraya la relevancia de los principios de participación ciudadana y seguridad jurídica en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La resolución establece que las alegaciones estimadas deben incorporarse de manera expresa y clara al texto normativo definitivo, sin que resulte suficiente una interpretación posterior de su contenido. El Ararteko recuerda que la publicidad de las normas exige que el texto publicado refleje fielmente la voluntad del órgano aprobatorio, garantizando así un marco normativo claro, predecible y accesible para la ciudadanía y para los operadores económicos.

2. Otras actuaciones del área

› Contactos y reuniones con administraciones públicas y agentes sociales

A lo largo del ejercicio, el Ararteko ha mantenido diversos contactos y reuniones con administraciones públicas y agentes sociales con el fin de valorar la situación de la movilidad sostenible en Euskadi, con especial atención a la movilidad ciclista y peatonal. Estas actuaciones se han enmarcado en la labor de seguimiento de las políticas públicas de movilidad urbana y en el impulso de los principios de buena administración en este ámbito.

Los contactos mantenidos han tenido como referencia las conclusiones del Foro del Ararteko sobre movilidad urbana sostenible, celebrado en septiembre de 2024, y han permitido constatar la persistencia de retos relacionados con la planificación estratégica, la coordinación institucional, la calidad y seguridad de las infraestructuras para modos activos y la participación efectiva de la ciudadanía organizada en el diseño de las políticas públicas.

Estas actuaciones se han orientado a continuar impulsando las cuestiones identificadas en dicho foro, promoviendo espacios de contraste técnico y social y recabando información sobre las iniciativas y planes en curso por parte de las distintas administraciones. El Ararteko tiene previsto proseguir esta línea de trabajo con el objetivo de favorecer un enfoque integral de la movilidad sostenible, que refuerce el uso de modos de transporte activos, saludables y con menor impacto ambiental.

› **Seguimiento de la Recomendación General del Ararteko 1/2024**

En 2025, se ha llevado a cabo en esta área un seguimiento del grado de cumplimiento, por parte de los municipios vascos obligados, de la Recomendación General del Ararteko 1/2024, en la que se subrayaba la obligación de las administraciones públicas de motivar, de forma suficiente y comprensible, las medidas restrictivas adoptadas en el ámbito de las ZBE. El detalle de dicho seguimiento queda recogido en el apartado anterior.

3. Aspectos más destacables de la actividad del área

El trabajo desarrollado durante el ejercicio 2025 en el área de ordenación de la actividad económica refleja la persistencia de reclamaciones en la tramitación de procedimientos administrativos, especialmente en **materia de ayudas públicas, consumo energético y control de actividades económicas**, en las que se exponen **retrasos en la resolución, insuficiente motivación de las decisiones y dificultades en la aplicación homogénea de la normativa sectorial**.

En el ámbito de las **ayudas públicas**, las quejas analizadas ponen de relieve la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, mediante una **mayor claridad en las bases reguladoras**, evitando interpretaciones automáticas o excesivamente restrictivas que puedan generar situaciones desproporcionadas, especialmente en los procedimientos de revocación y denegación de subvenciones.

Asimismo, el Ararteko considera importante recordar la **importancia del ejercicio efectivo de las potestades de inspección y disciplina en sectores como el turismo**, garantizando una actuación administrativa coherente, transparente y debidamente comunicada a las personas interesadas y denunciantes.

De especial relevancia resulta el **seguimiento de las políticas de movilidad sostenible y de implantación de las ZBE**, cuya regulación constituye una exigencia prevista en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establecía su entrada en vigor, antes de 2023, al menos en los municipios de Bilbao, Barakaldo, Donostia/San Sebastián, Getxo, Irun y Vitoria-Gasteiz. En este contexto, se constata una aplicación desigual entre municipios, así como una elevada conflictividad social asociada a estos procesos. La implantación de las ZBE representa una medida esencial para la mejora de la calidad del aire y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades, con efectos directos sobre la salud de la población y la mitigación del cambio climático. En este ámbito, el Ararteko subraya la importancia de que las administraciones justifiquen de forma expresa la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, incorporando mecanismos de seguimiento y revisión que permitan evaluar su eficacia y facilitar su aceptación social.

4. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Sectores regulados y transición energética ha recibido un total de 76 quejas, lo que representa un 2,38% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....22
- EVE-Ente Vasco de la Energía.....15
- Administración foral 2
- Administración local 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Sector energético. Generación. Ahorro y eficiencia. Pobreza energética 43
- Derechos de las personas consumidoras 15
- Sectores económicos. Bancos, seguros 8
- Funcionamiento de la administración y procedimiento administrativo.....5
- Sector primario. Agricultura, ganadería. Caza y montes.....3
- Derechos de la ciudadanía.....2

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área, al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
54	14	40	13	14	8	5

10. Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

En este apartado se recoge un resumen de las quejas más representativas tramitadas en 2025 por la institución del Ararteko, que ofrecen un reflejo de las preocupaciones ciudadanas y una fotografía de la intervención llevada a cabo. Se hará especial referencia a las que han sido objeto de alguna recomendación, agrupadas en las correspondientes subáreas materiales en las que se divide el trabajo de esta área, según los epígrafes que a continuación se indican.

En lo que se refiere a los asuntos planteados, no hay grandes novedades respecto a ejercicios anteriores. Desde el punto de vista del contenido material, las quejas siguen refiriéndose, en gran medida, a aquellas materias que son propias del funcionamiento general de las administraciones públicas, aunque con una importante presencia de las que corresponden a servicios públicos locales, así como a la gestión del patrimonio público.

En muchos expedientes se insiste en la obligación de las administraciones públicas de responder en un tiempo razonable a las solicitudes que presenta la ciudadanía, sin que el abuso de la figura del **silencio negativo**, como ficción jurídica que es, deba considerarse como una opción de la Administración frente a la obligación de resolver. Además, con demasiada frecuencia las personas que presentan las quejas transmiten a esta institución su malestar porque, ante una actuación de la que discrepan, las administraciones públicas no resuelven las solicitudes que presentan y/o la decisión adoptada no responde en absoluto a lo solicitado y les remiten a la vía judicial para la defensa de sus derechos, opción que a la ciudadanía -por las características del asunto de que se trata (su cuantía, principalmente)- le resulta excesivamente gravosa, debido a los gastos que genera la defensa en juicio.

Aunque, en ocasiones, pudiera parecer que los asuntos que se exponen en las quejas no son de gran transcendencia, para las personas afectadas sí lo son, en la medida que afectan al ejercicio de sus derechos y deben ser adecuadamente gestionados por la Administración, que debe hacer un mayor esfuerzo para explicar de manera clara y precisa su decisión. Esta obligación se da, incluso, cuando la Administración ejerce **potestades discrecionales,** supuesto en el que su margen de actuación es amplio y puede optar por una determinada opción válida y legítima, que no viene completamente predeterminada por el ordenamiento jurídico, lo que exige acreditar una cierta razonabilidad de la decisión adoptada, para que se estime que la actuación administrativa no es arbitraria. Se subraya este aspecto porque muchas de las actuaciones que se demandan no entran propiamente en el ámbito tasado de los servicios esenciales de obligada prestación y, aún en estos casos, en muchas ocasiones el problema deriva de la calidad o cantidad del servicio que se presta (frecuencia de la limpieza viaria, cortes de hierba al año, horario de atención en los centros culturales, limpieza de contenedores y frecuencia de recogida de residuos sólidos urbanos, etc.), cuestiones todas ellas que corresponden al ámbito de la decisión discrecional.

Respecto al estado de tramitación de la mayoría de las quejas que el Ararteko ha recibido, los plazos de respuesta y el contenido de la información facilitada por las administraciones públicas resultan razonables, en la medida que se trata de la información necesaria para poder contrastar el asunto expuesto por las personas afectadas con la actuación administrativa y, en su caso, poder proponer la corrección correspondiente. En ese sentido, si bien una gran parte de las administraciones públicas a las que nos hemos dirigido han atendido las solicitudes y, en su caso, propuestas de corrección que el Ararteko les ha hecho llegar, no podemos dejar de constatar la importancia de la obligación de responder a los requerimientos del Ararteko en su función

de comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos de la ciudadanía. En ese sentido, debe mencionarse específicamente la **falta de colaboración** de alguna de las administraciones a las que esta institución se ha dirigido.

1.2. Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo

Tal y como se ha indicado, un importante número de las quejas recibidas vienen motivadas por la falta de respuesta y/o la incongruencia de la resolución de la administración pública con lo verdaderamente solicitado por la persona interesada.

El Ararteko viene insistiendo año tras año en que la Administración debe servir con **objetividad** a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, y está obligada a respetar en su actuación y en sus relaciones con la ciudadanía lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 3).

Por ello, se debe seguir insistiendo en que la figura del **silencio administrativo,** al que recurren las administraciones públicas con demasiada frecuencia, para eludir dar una respuesta expresa a las solicitudes, no se corresponde con ninguno de los modos legales de finalizar un procedimiento, que solo se puede dar por terminado mediante la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en el que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.

El principio de eficacia (art.103.1 de la Constitución Española) exige de las administraciones públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad demanda, entre ellas el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el conocimiento por las personas administradas de la fundamentación de las resoluciones administrativas constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.

En este sentido, el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) resulta claro al señalar que "*la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación*".

Una cuestión que se sigue planteando en los expedientes tramitados por el Ararteko, también en 2025, es la forma en la que la Administración califica un escrito presentado por cualquier persona interesada a través de los canales de registro oficiales. Esta solicitud, cualquiera que sea la denominación que reciba, no puede llegar a confundirse con el concepto de **queja, consulta o sugerencia**. Dichas fórmulas son un recurso ampliamente utilizado actualmente por las administraciones públicas, como cauce de participación informal de la ciudadanía en los asuntos públicos, que habitualmente se sustancia por el canal web o correo electrónico y al margen de los medios de presentación previstos por el artículo 16.4 de la LPAC.

Las administraciones públicas deben poner especial cuidado en la calificación de las solicitudes presentadas por el conducto legal establecido. En las quejas recibidas, el Ararteko ha detectado la confusión y el desconocimiento sobre la finalidad de los diversos canales, constatando que la Administración debe informar debidamente de la tramitación que se sigue y de los derechos que asisten a las personas que optan por los canales informales para la presentación de quejas y sugerencias, diferenciándolos de los que corresponden a la tramitación administrativa.

Finalmente, el Ararteko debe hacer hincapié en la falta de colaboración de determinadas administraciones públicas con esta institución en los asuntos planteados en relación con la materia reseñada en este apartado. Se trata de una actuación contraria a la obligación legal de aportar, con carácter preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o aclaraciones les sean solicitados (artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko).

1.3. Gestión del padrón municipal

En relación con el padrón municipal de habitantes, las quejas tramitadas ponen de manifiesto las **dificultades de acceso a dicho registro padronal, derivadas de exigencias que resultan ajenas a su propia naturaleza y finalidad**, cual es reflejar de manera fiel la realidad residencial existente en el municipio.

La relevancia de la inscripción en el padrón como elemento esencial para el ejercicio y acceso a numerosos derechos de carácter civil, político, económico, social y cultural obliga a poner de relieve el grave perjuicio que para las personas interesadas supone el tiempo que transcurre desde la presentación de la solicitud de empadronamiento hasta la inscripción en el padrón, una vez que acuden a esta institución, tras la demora o respuesta negativa inicial de la administración municipal.

El examen de las quejas recibidas permite concluir que, a pesar de que el marco normativo regulador del padrón está orientado a dar reconocimiento administrativo a una situación de hecho —la residencia efectiva en un determinado domicilio—, la aplicación de la normativa que realizan algunos ayuntamientos introduce obstáculos significativos en supuestos en los que la persona solicitante dispone de un documento identificativo no vigente, o en aquellos casos en los que, aun residiendo de manera efectiva en el domicilio, no puede aportar un título jurídico que legitime la ocupación de la vivienda.

Esta defensoría ha podido observar igualmente que, a las dificultades anteriormente señaladas, se ha añadido en los últimos tiempos la imposición, por parte de varios ayuntamientos, de requisitos adicionales para acceder a la inscripción padronal, requisitos que carecen de previsión en la normativa reguladora del padrón.

A efectos ilustrativos, cabe mencionar la Resolución del Ararteko de 19 de junio de 2025, que recomendó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que procediera a la inscripción de una persona en el padrón municipal de habitantes, y que eliminase determinadas exigencias adicionales impuestas para las personas residentes en una vivienda, en virtud de un contrato de arrendamiento de habitación.

En concreto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exigía, para la inscripción en el padrón municipal de personas arrendatarias de una habitación, la presentación de un contrato firmado digitalmente por las partes o, en su defecto, la comparecencia presencial de la persona propietaria de la vivienda junto con la solicitante. Estas exigencias se aplicaban de manera generalizada, aun cuando la persona interesada había aportado documentación que acreditaba su vinculación con el domicilio.

Por este motivo, el Ararteko recomendó al ayuntamiento que eliminara dichas exigencias adicionales, al considerar que carecían de respaldo normativo. Señaló que la inscripción padronal no estaba supeditada a la acreditación de un título jurídico de ocupación, sino a la comprobación de la residencia efectiva en el domicilio, que podía verificarse por otros medios. Asimismo, esta defensoría destacó la necesidad de interpretar la normativa de manera garantista, y de evitar imponer cargas formales que dificultaran la inscripción en un registro que daba acceso al ejercicio de derechos básicos.

Esta recomendación no ha sido aceptada.

1.4. Información y participación ciudadana

El Ararteko ha tramitado una serie de quejas que conectan con el **derecho de los vecinos y las vecinas a participar en los asuntos públicos** mediante la utilización de los cauces expresamente previstos para ello.

Con respecto a estos cauces, en algunos casos, las personas interesadas manifestaban su disconformidad con la falta de cumplimiento de la normativa que regula los diferentes instrumentos de participación, como es el derecho a proponer asuntos en los plenos municipales y a intervenir en ellos, así como por no respetar el resultado de un proceso participativo, en el marco de una convocatoria de presupuestos participativos. La sociedad civil, a través de asociaciones y otros grupos de interés, aspira a participar más activamente en los asuntos públicos, entre otros medios, a través de la presentación de iniciativas que pretenden que sean tratadas en los máximos órganos de decisión municipal, de conformidad con el cauce previsto en los reglamentos que las regulan. Por ello, una vez presentada la oportuna solicitud, los ayuntamientos deben dar cauce al procedimiento administrativo previsto en la normativa que regula dichos instrumentos de participación.

Por otra parte, también se siguen recibiendo quejas relativas a los **derechos de los concejales y los grupos municipales a obtener la información que requieren para el ejercicio de las funciones** que tienen encomendadas por razón de su cargo. Este derecho de información se incluye dentro del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española. Dicho precepto configura un haz de derechos de los representantes políticos, ligados a su función representativa.

En este caso, el contenido del derecho se concreta en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que prevé que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la Junta de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios municipales y resulten precisos para el desarrollo de su función. El párrafo segundo del artículo 77 de dicho texto establece que "*la solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser resuelta motivadamente en los* ***cinco días naturales*** *siguientes a aquél en que se hubiesen presentado*", mientras que el artículo 14 y siguientes del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), determinan que los miembros de la corporación, en los supuestos que se determinan, tienen derecho a obtener la información demandada en el plazo de cinco días y, si la petición no ha sido atendida en dicho plazo a través de la correspondiente resolución o acuerdo denegatorio, se entenderá concedida por silencio administrativo.

En este sentido, es necesario insistir en que, además de dar cumplimiento al derecho de información de las y los concejales, es necesario ser diligentes en el cumplimiento de los plazos establecidos para ello, puesto que la no obtención de la documentación solicitada dentro del plazo establecido priva a los miembros de las corporaciones locales de las herramientas y mecanismos necesarios para ejercer adecuadamente las responsabilidades de gobierno o de control y fiscalización. Esto aconseja que, tanto las propias autoridades, como los operadores jurídicos locales, actúen siempre con el máximo celo y prudencia a la hora de garantizar el correcto ejercicio de un derecho fundamental consagrado en el texto constitucional (art. 23).

Por último, hay que señalar que el **avance de la administración electrónica y la digitalización de los documentos** hace posible que la información y los datos contenidos en los expedientes administrativos puedan ser visualizados y consultados a través del sistema informático correspondiente, lo que facilitaría la función que tienen encomendada los concejales, y evitaría que tuvieran que estar solicitando autorización de forma constante y reiterada, descargándose de mucho trabajo innecesario.

1.5. Patrimonio de las administraciones públicas

En este apartado cabe distinguir dos bloques diferenciados de quejas.

En primer lugar, cabe mencionar las quejas referidas a la **obligación de utilizar las potestades puestas a disposición de las administraciones públicas para la defensa de los bienes de dominio público**. En ese ámbito destaca la problemática relativa a los caminos, tanto por el reproche de las personas afectadas ante lo que consideran dejación municipal de su deber de defensa del patrimonio público, como por entender, en algún caso, que la administración municipal está haciendo un uso exorbitado y arbitrario de sus prerrogativas.

De la normativa patrimonial aplicable a los bienes de dominio público, se puede concluir que la recuperación de la situación posesoria de los bienes por parte de una administración municipal es un deber, más que una facultad. Esto es así, porque las entidades locales tienen la obligación de defender sus bienes contra cualquier usurpación. Esta cuestión no está a merced de un criterio de discrecionalidad de las administraciones.

Así, en la Resolución del Ararteko de 1 de octubre de 2025 , por la que se concluye una actuación referida a un ayuntamiento de Bizkaia, relativa, entre otras cuestiones, a la inactividad del ayuntamiento en la defensa de sus bienes, el Ararteko concluyó que, si bien el ayuntamiento informó de que se trataba de un camino que no es público y de la innecesaridad de incoar un expediente de investigación, consideraba que, en el supuesto de que el interesado lo solicitara expresamente, el ayuntamiento tenía la obligación de tramitar el correspondiente expediente de investigación. Asimismo, recordó a dicho ayuntamiento la obligación de resolver la solicitud del reclamante sobre el ejercicio de las potestades de las que está investido el consistorio para recuperar el uso público de otro camino, determinando la apertura del expediente de investigación o su rechazo, siguiendo, tanto en un supuesto como en el otro, los trámites preceptivos.

En segundo lugar, otro bloque de asuntos tramitados en este ámbito es el relacionado con la **gestión de las autorizaciones para la ocupación privativa del espacio público**, concretamente las autorizaciones de **terrazas y veladores** e instalación de ***txosnas*, en ferias extraordinarias** y otros eventos, como fiestas.

Por lo que se refiere a la instalación de *txosnas* en ferias extraordinarias, las quejas presentadas muestran la disconformidad por la inclusión en las bases que regulan las autorizaciones de criterios de adjudicación que vulneran los principios de igualdad, no discriminación y libre acceso a la actividad económica.

Por lo que respecta a las quejas referidas a la **utilización especial del espacio público con carácter privativo,** estas son objeto de atención, por ser representativas de una problemática generalizada de incumplimiento de las condiciones del uso privativo autorizado, con total desequilibrio con respecto al uso y disfrute general de toda la ciudadanía, que es su principal finalidad. Las medidas de peatonalización de las calles de los centros urbanos empiezan a ser temidas por la vecindad afectada, ya que el espacio que anteriormente se destinaba a los vehículos es automáticamente ocupado con la instalación de terrazas y veladores, con las consiguientes molestias para las personas que viven en la zona y las limitaciones para la libre circulación de los peatones.

El porcentaje mayoritario de las quejas recibidas se refiere al **incumplimiento por parte de las personas titulares de las autorizaciones de la normativa reguladora, y a la dejación de las autoridades municipales a la hora de exigir el cumplimiento** de las condiciones de las autorizaciones y de la normativa municipal de aplicación.

Hay que tener en cuenta que estas licencias o autorizaciones concedidas suponen, además de una importante afección para las vecinas y vecinos colindantes, una afección negativa, ante la que la administración municipal debe adoptar medidas que minimicen las molestias que evidentemente generan estas actividades al aire libre. En tal sentido, como mínimo, el ayuntamiento debe ser eficaz y eficiente en la exigencia del cumplimiento escrupuloso de las condiciones impuestas a la ocupación del espacio público, arbitrando las medidas de inspección y control adecuadas.

Por ello, corresponde a los ayuntamientos **realizar un seguimiento y control,** acorde con los hechos denunciados, del efectivo cumplimiento por parte de los establecimientos hosteleros en cuestión, tanto de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas, como del cumplimiento de los requisitos de la licencia concedida.

1.6. Responsabilidad patrimonial

El examen de las actuaciones correspondientes al período objeto de análisis permite constatar una línea de continuidad con lo observado en ejercicios precedentes, en el panorama general de las quejas recibidas por el Ararteko en materia de responsabilidad patrimonial. Se trata de quejas que responden, con carácter general, a patrones ya conocidos y reiterados.

Por un lado, una proporción significativa de las intervenciones solicitadas trae causa de la **ausencia de un pronunciamiento administrativo expreso que resuelva en plazo las reclamaciones formuladas por las personas interesadas**. Por otro, se mantienen los supuestos en los que la ciudadanía manifiesta su **desacuerdo con las resoluciones desestimatorias dictadas por la administración**.

En relación con la demora en resolver los expedientes de responsabilidad patrimonial, vuelve a ponerse de manifiesto la problemática estructural vinculada a este tipo de procedimientos. El Ararteko constata la necesidad de adoptar medidas eficaces que garanticen una tramitación más ágil de las reclamaciones presentadas.

Por otro lado, resulta necesario insistir en la obligación de las administraciones de resolver las reclamaciones de manera motivada. En particular, cuando la desestimación de la reclamación se fundamenta en la inexistencia de nexo causal entre la actuación administrativa y el daño reclamado, no parece admisible una mera afirmación genérica sobre la ausencia de dicha relación de causalidad, sino que se impone la necesidad de un examen de las circunstancias concurrentes que permita razonar, de forma motivada, por qué no concurre una relación de causa y efecto en el caso concreto.

En el análisis de dichas circunstancias, hay que poner de relieve la importancia del informe del servicio administrativo cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, puesto que aporta información detallada sobre el funcionamiento del servicio público implicado y permite analizar las circunstancias del daño alegado, determinar si existe relación de causalidad y valorar si el servicio actuó de forma normal o anormal, extremos esenciales para resolver la reclamación.

Sobre el particular, cabe señalar que, en virtud de la Resolución del Ararteko de 19 de junio de 2025, esta defensoría recomendó al Ayuntamiento de Portugalete que revisara la decisión adoptada en un expediente de responsabilidad patrimonial, puesto que el ayuntamiento había resuelto el procedimiento apoyándose en un informe que había omitido información relevante acerca de determinadas actuaciones municipales realizadas en la fecha de los hechos, información que el Ararteko pudo conocer en el marco de la tramitación de un expediente de queja. Dicha omisión pudo resultar determinante en la valoración de las circunstancias del caso concreto, motivo por el cual el Ararteko recomendó al ayuntamiento que revisara la decisión adoptada a la luz de la información posteriormente aportada.

Esta recomendación no ha sido aceptada.

1.7. Servicios públicos locales

En este ejercicio cabe destacar, al igual que en ejercicios anteriores, que la problemática relativa al **emplazamiento de los contenedores de residuos sólidos urbanos** sigue siendo objeto de queja. La necesidad del aumento de los niveles de reciclaje de los residuos ha supuesto una distribución concentrada de los contenedores para mejorar la eficacia, lo que agrava el problema de molestias por ruidos, olores y suciedad para las personas residentes más próximas a las instalaciones.

La recogida de residuos municipales es un servicio público obligatorio para las entidades locales, que disponen de plena potestad a la hora de regular y organizar dicho servicio (horarios, ubicación, tipo de contenedores, etc.). Es responsabilidad de las administraciones locales que esta recogida se preste de forma eficaz y en las mejores condiciones ambientales posibles, lo que implica que dichas administraciones deban invertir esfuerzos para reducir al máximo las molestias que pueda ocasionar la prestación del mencionado servicio.

En ese sentido, el Ararteko debe seguir subrayando la necesidad de determinar **unos criterios razonados para su instalación**, de tal forma que resulte conocida por todas las personas usuarias la planificación adoptada y su motivación. Con ello, además de ofrecer una respuesta fundamentada a las quejas que puedan presentar las personas más afectadas, se evita la adopción de medidas arbitrarias.

Con respecto a la prestación de otros servicios básicos municipales, cabe reseñar que el del **abastecimiento de agua** sigue siendo objeto de quejas, tanto en lo que se refiere a su prestación en las zonas rurales alejadas de la infraestructura general y de los suelos urbanos, como en lo relativo a la calidad de suministro y al modo de prestar el servicio.

Asimismo, se han recibido quejas ante los **incumplimientos de los usos prohibidos en una calle peatonal**. A este respecto hay que señalar que **l**a decisión de peatonalizar determinadas calles y permitir, al mismo tiempo, la circulación de vehículos para carga y descarga a determinadas horas es una decisión que se sitúa, a nuestro parecer, en el ámbito discrecional, lo que excluye que esta institución pueda pronunciarse al respecto.

No obstante, los ayuntamientos están en todo caso obligados a garantizar la seguridad vial y el cumplimiento del régimen de peatonalidad que se ha establecido en dichas calles, así como la seguridad vial. Para ello, muchos ayuntamientos disponen de ordenanzas que regulan las infracciones a dicho régimen, aunque, en ocasiones, resultan insuficientes para garantizar el objetivo pretendido. Por ello, los ayuntamientos deberían explorar otras posibilidades que puedan resultar más eficientes para garantizar dicho uso peatonal, como sistemas automáticos de acceso mediante cámaras, solución técnica que sólo permite el paso a los vehículos autorizados previamente, de tal forma que se eliminan en gran medida los incumplimientos.

Junto a dicho servicio, también la prestación del **servicio de saneamiento y alcantarillado** ha sido objeto de quejas y consultas.

Asimismo, resulta preciso referirse al incremento de quejas por la **falta de poda o tala de árboles en las zonas urbanas**, bien porque los árboles restan luz a las viviendas, o porque atraen insectos.

A la hora de abordar esta cuestión, más allá de la perspectiva de la calidad o cantidad del servicio que se presta, hay que

destacar la importancia del arbolado urbano, desde el punto de vista ambiental (disminución de la temperatura, aumento de la humedad ambiental, disminución de ruido ambiental, generación de oxígeno, etc.), ecológico (aporta biodiversidad al medio urbano) y social (hace más amable el medio urbano), entre otros. En ese sentido, sería oportuno que los ayuntamientos regularan la planificación, así como los criterios de gestión y protección del arbolado urbano a través de una ordenanza.

Por último, el Ararteko considera necesario que los ayuntamientos gestionen la prestación de servicios públicos con estricta observancia del reglamento que regula cada servicio. En relación con esta cuestión, hay que mencionar la Resolución del Ararteko de 22 de agosto de 2025, por la que se recomienda al Patronato de Deportes de Donostia/San Sebastián que revise la actuación llevada a cabo, ante la denuncia presentada por una usuaria de un polideportivo municipal, por la inacción de la administración ante una agresión física sufrida en sus instalaciones.

En ella se incide en la obligación de ejercer la potestad sancionadora y en el deber de tramitar la denuncia presentada por una usuaria del polideportivo que resultó agredida por otro usuario en sus instalaciones. Dicha agresión se produjo ante el socorrista, que presenció los hechos sin hacer nada para evitar la situación, y sin socorrerla. Tampoco recriminó al usuario agresor por los hechos cometidos. En respuesta a la denuncia presentada por la interesada, el Patronato de Deportes de Donostia/San Sebastián, si bien reconoció que se trataba de comportamientos intolerables y que, si se reiteraba dicha conducta, se incoaría de forma automática el correspondiente expediente sancionador, decidió no hacer nada.

La promotora de la queja se mostró crítica con la respuesta a su denuncia y con la falta de aplicación del reglamento que regula las instalaciones deportivas.

El Ararteko recomendó al Patronato de Deportes de Donostia/San Sebastián que revisara su actuación y ejerciera las potestades que le correspondían de conformidad con el reglamento de aplicación y que estableciera los mecanismos para identificar o detectar, prever y atender situaciones de violencia en las instalaciones deportivas municipales, en general, y en las piscinas, en particular. En especial, el Ararteko hizo esta recomendación para supuestos en los que, como en el caso concreto (mujer mayor), se tratara de colectivos vulnerables diferentes a los menores, con el fin de lograr implantar una cultura del buen trato.

Esta recomendación ha sido aceptada.

2. Aspectos más destacables de la actividad del área

Al hacer balance de las actuaciones realizadas en 2025, se debe en primer lugar recordar que el **procedimiento administrativo, regulado con carácter general en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,** es el instrumento legal sobre el que pivota el ejercicio de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, al tiempo que es un referente obligado para hacer efectivo el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho de la Administración pública. A la vista de las quejas tramitadas en este ámbito, el Ararteko debe continuar subrayando que no hay excepción al sometimiento a la Ley y al Derecho de la Administración pública. En nombre del interés público, no pueden justificarse excepciones al cumplimiento de la legalidad, ya que el único interés público admisible es el que se ejerce en el marco de la Ley.

Relacionado indirectamente con las nuevas tecnologías, este año el Ararteko ha recibido varias quejas en las que la Administración calificaba como queja o sugerencia una solicitud tramitada por los canales informales de participación ciudadana y, por tanto, no encuadrable a juicio de la Administración en el procedimiento administrativo formal. Esta institución debe recordar que **todo escrito presentado por los cauces legales (presencial, electrónico, oficina de correos, etc.) requiere de un pronunciamiento administrativo sobre lo solicitado**, de tal forma que la respuesta o resolución -previa la instrucción correspondiente y valoración de los elementos que confluyen en el asunto- únicamente admite una **conclusión jurídicamente fundamentada**, sin que pueda quedar a la voluntad graciable aspecto alguno de lo solicitado, incluida la inadmisión de la solicitud. Así lo prescribe el artículo 88.5 de la LPAC, que determina que **la Administración no puede abstenerse de resolver**, aunque podrá acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico, o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del **derecho de petición** previsto por el artículo 29 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

Por lo tanto, los cauces informales de participación, tales como la Web oficial, el correo electrónico u otros medios, como los perfiles sociales, se rigen por reglas distintas y al margen de los derechos y obligaciones que comporta la tramitación formal de cualquier solicitud. Las **administraciones públicas deben clarificar las normas de funcionamiento y contenido de esos cauces informales, para que la ciudadanía sepa diferenciar estos instrumentos de participación** de aquellos otros que están sujetos a reglas formales en el marco del procedimiento administrativo.

En materia de **responsabilidad patrimonial**, las demandas ciudadanas se refieren a la reclamación de indemnizaciones que tienen por causa el perjuicio que entienden han sufrido en sus bienes y derechos por una actuación administrativa que, a su juicio, no están obligados a soportar. Para ello, hay que seguir el procedimiento previsto con carácter general, al que se suman las especificidades en materia de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Son procedimientos que, en todo caso, han de concluir -previa la tramitación correspondiente- con el dictado de una resolución en la que la administración competente se pronuncie de forma expresa

sobre las pretensiones de las personas interesadas, justificando debidamente la inexistencia de la vinculación del daño con la actividad de la Administración.

Finalmente, en materia de **servicios públicos locales**, las personas **exigen cada vez una mayor calidad de los servicios** que ya se prestan o la **implantación de otros nuevos**. Así, en materia de limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, alumbrado público, instalaciones polideportivas, etc., a menudo, el motivo de queja es que el servicio es insuficiente, por frecuencias inadecuadas, por contenido exiguo o por niveles de bienestar impropios. Las administraciones públicas deben determinar y publicitar el nivel de calidad de los servicios que prestan (en las cartas de servicios u otros instrumentos adecuados), de tal forma que la ciudadanía pueda contrastar el efectivo cumplimiento de los estándares de servicio acordados.

En relación con esta última cuestión, se siguen produciendo quejas porque, aunque se reconozca la necesidad de la mejora de un servicio público, la solución queda diferida a la existencia de crédito presupuestario sin mayor especificación. Debe realizarse un **esfuerzo mayor en la comunicación de las previsiones de la Administración**, determinando **los criterios que se tienen en cuenta a la hora de priorizar las actuaciones a ejecutar**. Así, además de su contenido económico y la disponibilidad presupuestaria, cuestiones tales como el carácter esencial o no del servicio para el que se demanda la actuación, o la afectación a la seguridad para las personas, deberían servir como hilo conductor de las decisiones que se adopten. En este sentido, hay que señalar que la **participación ciudadana en la identificación de compromisos de gasto en los presupuestos municipales** puede ser un instrumento adecuado para la toma de decisiones (Artículo 79 LILE).

3. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas ha recibido un total de 260 quejas, lo que representa un 8,15% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 236
- Administración foral 10
- Administración autonómica de Euskadi.....4
- URA - Agencia Vasca del Agua.....1
- VIA, Promoción del aeropuerto de Vitoria 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo.....91
- Servicios públicos locales.....71
- Régimen de contratación, patrimonio y responsabilidad administrativa 58
- Gestión del padrón municipal 17
- Derechos de la ciudadanía.....12
- Otros aspectos 6
- Información y participación ciudadana.....5

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
378	100	278	133	54	59	32

11. Obras públicas, transportes e infraestructuras

1. Quejas destacadas

1.1. Consideraciones generales

Las quejas tramitadas en el presente ejercicio en esta área corresponden a dos grandes bloques materiales.

Por una parte, el **transporte público,** en sus distintas modalidades de transporte en autobús, metro, tren y taxi. También debe tenerse en cuenta el transporte privado por carretera, con las incidencias que tienen para las personas usuarias los mecanismos de abono y de formas de pago y descuentos para los vehículos que utilizan tales infraestructuras.

Por otra parte, en el bloque correspondiente a las **obras públicas**, se destacan las quejas relativas a la tramitación de los proyectos de infraestructuras y otros problemas conexos, como la expropiación forzosa de los terrenos privados necesarios para su ejecución. En todo caso, las quejas relativas a la ejecución y al mantenimiento de pequeñas obras siguen representando el grueso de este apartado, en el que debe destacarse la problemática de los **caminos públicos** y su conservación, debido a que los ayuntamientos tienen en su patrimonio redes de caminos que, en ocasiones, requieren de fuertes inversiones con presupuestos muy exiguos, sobre todo en los municipios de escasa población, en entornos rurales.

En términos generales, en aquellos casos en los que el Ararteko ha detectado alguna actuación incorrecta, la respuesta de las administraciones públicas concernidas ha sido razonable y se han atendido las recomendaciones e indicaciones realizadas por esta institución.

Con respecto a las quejas tramitadas que tienen por objeto cuestiones relativas a los incumplimientos del **procedimiento administrativo,** los problemas que exponen las personas que acuden al Ararteko se mantienen invariables, con especial protagonismo del **silencio administrativo,** que tiene como consecuencia que las personas interesadas no solo no reciban respuesta alguna, sino que además desconozcan el posicionamiento de la Administración sobre la intervención que demandan.

En este apartado se recoge un resumen de algunas de las quejas tramitadas, que resultan representativas de la actividad desplegada a lo largo del año, según los epígrafes que a continuación se detallan.

1.2. Funcionamiento de la administración y procedimiento administrativo

Como se ha apuntado, debe reiterarse la obligación que tiene la Administración de dar una **respuesta motivada** a las solicitudes que recibe, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

Cada vez existe una mayor exigencia de la ciudadanía en su demanda de mayores y mejores servicios a la Administración y, en ese sentido, los aspectos relativos al funcionamiento y al procedimiento administrativo tampoco escapan a ello. En general, hay una **mayor demanda de transparencia** de la actividad administrativa, en la vertiente de acceso a la información, como instrumento adecuado para conocer el estado de la tramitación de los expedientes administrativos. La tramitación de los proyectos de obras públicas reviste cierta complejidad, lo que alarga en el tiempo los distintos trámites, y la ciudadanía presenta reclamaciones por entender que se están conculcando sus derechos, al no recibir respuesta alguna sobre las alegaciones o sugerencias que hayan podido plantear en alguna de las fases de exposición pública.

En este sentido, se constata que la solicitud de acceso que se demanda es consecuencia de un incumplimiento de la Administración a la hora de proveer, mediante sus sedes

electrónicas o páginas web, aquella información relativa a su organización que tenga trascendencia jurídica, económica y presupuestaria. En suma, las administraciones públicas tienen la **obligación de publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia** de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

También hay que considerar en este apartado la obligación de la Administración pública, cuando actúa en el ejercicio de potestades administrativas, de **acomodar su actuación a las reglas del procedimiento administrativo común**, de conformidad con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), garantizando en el específico expediente administrativo los derechos de las personas afectadas, congruentemente con las normas que determinan los aspectos sustanciales de la instrucción del procedimiento administrativo.

1.3. Obras públicas e infraestructuras

Las quejas tramitadas dentro de este bloque inciden en los problemas que tienen y las demandas de mejora que proponen las personas usuarias o vecinas colindantes con esas infraestructuras y obras públicas.

El Ararteko ha recibido quejas relacionadas con problemas de seguridad que tienen las personas que residen en zonas diseminadas, cuando se ven obligadas a **atravesar carreteras con gran afluencia de vehículos**. En estos casos, demandan la instalación de semáforos y otras medidas de protección que permitan una mayor seguridad peatonal. Sin embargo, en ocasiones, la instalación de semáforos u otras medidas complementarias no está recomendada, debido, entre otros factores, a la velocidad de los vehículos, la visibilidad en la zona, el número de peatones que lo utilizan y la exposición al riesgo que representa el cruce de la carretera. Por ello, la Administración competente debe resolver la conveniencia de atender la solicitud de instalación semafórica después de un análisis ajustado a parámetros de evaluación técnica.

En esa decisión, que debe estar suficientemente razonada, siempre hay un componente de valoración técnica y de ejercicio de **potestades discrecionales**, ámbito en el que esta institución tiene una capacidad de actuación limitada, salvo que se pueda demostrar de manera fehaciente que la decisión es arbitraria o contraria a la legalidad. Por ello, la labor del Ararteko no puede llegar hasta el punto de sustituir el criterio de la administración por el suyo propio y debe constreñirse a comprobar y contrastar con la Administración afectada que la decisión que ha adoptado tiene la necesaria motivación y razonabilidad.

Este año se han tramitado también algunas quejas relativas a la disconformidad de las personas interesadas con la decisión adoptada por diferentes administraciones públicas de **restringir o limitar el acceso de determinados vehículos a la red viaria**.

La posibilidad de establecer limitaciones y restricciones a determinados vehículos está prevista en la normativa de tráfico, si bien, se debe motivar su necesidad para la protección del interés público (seguridad o fluidez de la circulación), así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen. Aunque los ayuntamientos afectados han justificado las medidas adoptadas, hay que insistir en que dicha decisión municipal, además de ser proporcionada, deberá ser el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, porque no existan otras medidas que permitan obtener el mismo resultado, todo ello sin que dichas medidas resulten discriminatorias.

1.4. Patrimonio público

Como en otros ejercicios, la principal problemática que se plantea en este apartado es la relativa al **mantenimiento y mejora de los caminos públicos.** Muchos municipios pequeños de entornos rurales disponen de una red muy extensa de caminos públicos en suelo no urbanizable, bien para conectar pequeños núcleos con el centro urbano o bien para enlazar las edificaciones aisladas dispersas con las vías de comunicación principales.

Si bien es indiscutible que los ayuntamientos deben asumir las labores de conservación y mantenimiento de la vías rurales de su titularidad, también es cierto que los recursos de los que disponen son limitados, por lo que los ayuntamientos deben establecer una planificación y criterios detallados para determinar el orden de prioridades de asignación de los recursos disponibles, ya que hoy en día es imprescindible un estado de mantenimiento óptimo de estas vías, puesto que el uso de vehículos de motor resulta imprescindible para las personas residentes en zonas diseminadas.

El Ararteko ha señalado al respecto, de una parte, que el nivel de mantenimiento o las características de un camino en suelo no urbanizable no están preestablecidos, sino que, en función de la finalidad que tiene, se le puede dar mayor o menor prioridad o incluso no intervenir.

De otra parte, la ejecución de gastos está siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria y al orden de prioridades que en cada momento determine el ayuntamiento correspondiente. Por ello, aun tratándose de un camino rural (municipal), cada ayuntamiento dispone de un amplio margen de discrecionalidad para determinar el tipo de actuación de mejora e incorporar a los presupuestos municipales los recursos económicos correspondientes, que siempre son limitados.

En este sentido, el Ararteko hace hincapié en la necesidad de que los ayuntamientos fijen su criterio en esta materia, definiendo las inversiones a efectuar y las vías de comunicación en las que van a actuar de manera prioritaria y/o constante, pero primando criterios objetivos, como la intensidad de uso, la falta de intervención o acondiciona-

miento en ejercicios anteriores o el hecho de que el camino objeto de intervención constituya la vía preferente de acceso a viviendas etc., dando siempre la oportuna publicidad a los criterios empleados.

No obstante, conscientes de que el correcto mantenimiento de la totalidad de caminos rurales supone un gran desembolso económico que la administración local debe soportar, las diputaciones forales de los diferentes territorios históricos establecen en sus presupuestos (con cierta regularidad) líneas de subvenciones cuyos destinarios son los ayuntamientos y las entidades locales menores titulares de caminos rurales, con objeto de ayudar económicamente a la construcción de nuevos caminos, su asfaltado u hormigonado, reparación y mejora, así como a su señalización. Esto supone una oportunidad para dichas administraciones, que, de otra manera, no podrían acometer este tipo de actuaciones. En este sentido, una adecuada planificación y programación de las actuaciones en esta materia resulta de gran ayuda para asumir las labores de conservación y mantenimiento de las vías rurales de titularidad local.

1.5. Expropiación forzosa

Las quejas que se tramitan sobre asuntos relacionados con la **expropiación forzosa** responden normalmente al malestar de las personas que estiman que la afección a su patrimonio está insuficientemente motivada, y cuestionan la necesidad de la ocupación de los terrenos de su propiedad, al considerar que existen otras alternativas más razonables para ejecutar la obra pública. En ocasiones, la reacción ciudadana contra el propio contenido del proyecto resulta tardía, ya que la oposición al trazado se produce en el trámite de las actas previas a la ocupación, cuando en ese momento ya únicamente se pueden alegar cuestiones relativas al propio contenido del expediente expropiatorio.

En todo caso, la **Administración debe cumplir escrupulosamente los trámites preceptivos**, incluida la **vista del expediente expropiatorio por parte de los expropiados, a los efectos de la debida identificación de los terrenos y bienes afectados**. En este sentido, la imposibilidad de la vista de un expediente en el plazo previsto para presentar alegaciones puede ser causa de indefensión para los derechos e intereses de la persona afectada, siempre que, tal como han determinado los tribunales de justicia, la indefensión lo sea en sentido material, debiéndose acreditar para ello que ha existido una lesión efectiva del derecho de defensa, es decir, que la imposibilidad o merma lo sea en grado tal que impida la defensa efectiva en el procedimiento correspondiente.

Por último, se debe insistir en el hecho de que los ayuntamientos, diputaciones forales y la Administración General de la CAPV, en sus actuaciones expropiatorias, deberían limitarse a utilizar el procedimiento extraordinario de declaración de urgencia solo en aquellos supuestos en los que las circunstancias, por ser extraordinarias, así lo justificaran. Mediante la utilización de los procedimientos expropiatorios ordinario y de tasación conjunta, la Administración puede obtener coactivamente los terrenos, bienes o derechos que precise, con un mayor respeto a los derechos de los afectados y, sobre todo, garantizando el previo pago, que, aunque no sea obligatorio, siempre constituye una garantía para la parte afectada.

1.6. Transportes

1.6.1. Seguridad ferroviaria: la responsabilidad de las personas usuarias en el cumplimiento de las normas de acceso

En el presente ejercicio, esta institución ha tramitado diversos expedientes que ponen de relieve la tensión existente entre las situaciones de urgencia personal y la estricta observancia de las normas de seguridad técnica en el transporte público. Tras el análisis detallado de la casuística en operadoras como Metro Bilbao y Euskotren, el Ararteko considera necesario llamar la atención sobre las obligaciones que incumben a la ciudadanía para garantizar la seguridad colectiva.

En este sentido, hemos de significar que se han recibido quejas en las que las personas promotoras alegaban fallos de seguridad o tratos inadecuados, tras incidentes en el cierre de puertas, en concreto, casos de atrapamiento. Sin embargo, tras las inspecciones y el visionado de las grabaciones de seguridad en estaciones como Deusto (Metro Bilbao) o Usurbil (Euskotren), se ha podido constatar que:

- Los incidentes se originaron al intentar acceder a las unidades, cuando las señales acústicas y luminosas de cierre ya habían sido activadas.
- Se identificaron conductas consistentes en interponer extremidades, objetos personales o bicicletas, para bloquear mecánicamente las puertas, con el fin de evitar la espera al siguiente convoy.

En los expedientes analizados, las grabaciones técnicas han desmentido la versión inicial de las personas promotoras de las quejas, confirmando que la actuación del personal de las operadoras se ajustó a los protocolos de seguridad y que el origen del riesgo fue la propia imprudencia de la persona usuaria.

El Ararteko considera fundamental subrayar que los sistemas de cierre de puertas están automatizados y su manipulación forzada puede ser constitutiva de una infracción grave. Estas conductas no solo ponen en peligro la integridad física de quien las realiza, sino que pueden provocar el bloqueo de la unidad y graves retrasos en toda la red ferroviaria.

Ante situaciones de separación de menores o incidentes en el andén, la obligación de la persona usuaria es utilizar los interfonos de auxilio y seguir las instrucciones del personal, en lugar de intentar intervenciones mecánicas peligrosas sobre los vehículos.

Al comprobarse que las administraciones y operadoras actuaron correctamente en cumplimiento de sus deberes de seguridad y supervisión, esta institución ha procedido al archivo de estos expedientes. El Ararteko insiste en que la seguridad en el transporte público es una responsabilidad compartida: mientras las administraciones deben garantizar el mantenimiento de los sistemas, la ciudadanía tiene el deber ineludible de respetar las normas de uso, cuya vulneración no puede ser amparada por esta institución, cuando los hechos objetivos demuestran una conducta negligente por parte de la persona reclamante.

1.6.2. Títulos de transporte gratuitos para menores y custodia compartida: el carácter personal e intransferible del soporte

En relación con la entrada en vigor de la gratuidad en el transporte público para menores de 12 años, esta institución ha tramitado diversas quejas presentadas por progenitores en situación de custodia compartida, que solicitan la emisión de duplicados de la tarjeta de transporte. Las personas reclamantes alegan dificultades logísticas para el intercambio del soporte físico único entre ambos domicilios, considerando que la normativa actual no se ajusta a sus necesidades organizativas. Sin embargo, tras el análisis de la regulación vigente, el Ararteko ha recordado a las personas promotoras que estos títulos son, por su propia naturaleza, personales e intransferibles, al estar vinculados a un beneficio específico para un único titular. Al igual que sucede con otros documentos oficiales de identificación, como el DNI, la existencia de un soporte único es una garantía necesaria para el control del uso correcto de la bonificación y la seguridad del sistema, por lo que la administración no incurre en infracción alguna al denegar la emisión de duplicados.

Esta institución considera que la gestión, custodia y traslado de los documentos personales del menor es una responsabilidad que compete exclusivamente a sus progenitores en el ejercicio de sus funciones parentales, no pudiendo trasladarse a la administración pública la resolución de conflictos o carencias de comunicación propias del ámbito privado.

1.6.3. Accesibilidad universal en contextos de alta afluencia: hacia una prioridad efectiva en el transporte metropolitano

En el presente ejercicio, esta institución ha dictado la Resolución del Ararteko, de 9 de diciembre de 2025, de especial trascendencia en materia de accesibilidad operativa, a raíz de la queja de un usuario de silla de ruedas que no pudo acceder al servicio de Metro Bilbao, debido a la extrema saturación de las unidades durante un evento deportivo. El expediente pone de relieve que, aunque la infraestructura sea técnicamente accesible, el derecho a la movilidad puede verse vulnerado si la gestión de los picos de demanda no garantiza de forma activa la prioridad de las personas con movilidad reducida. Mientras que la operadora aludía a la *"excepcionalidad"* de la afluencia y recomendaba la anticipación de los viajes, el Ararteko ha subrayado que el derecho a la no discriminación y a la autonomía personal, consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la reciente Ley 11/2023 de Movilidad Sostenible de Euskadi, no puede quedar condicionado a la afluencia de otros pasajeros, ni a la mera buena voluntad de terceros.

El análisis jurídico realizado por esta institución enfatiza que la movilidad personal con independencia es un derecho esencial, que obliga a los poderes públicos y a los operadores de servicios esenciales a adoptar ajustes razonables y acciones positivas. En este sentido, resulta inadecuado y contrario al principio de igualdad trasladar al usuario la carga de adaptar sus horarios para evitar aglomeraciones. La autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad exigen que puedan acceder al transporte en condiciones equiparables al resto de la ciudadanía, lo que obliga a la Administración a transitar de una accesibilidad basada en la eliminación de barreras físicas hacia una gestión dinámica que asegure el uso efectivo de las zonas reservadas, incluso en los escenarios operativos más complejos y de máxima demanda.

Como conclusión de esta intervención, el Ararteko ha trasladado a Metro Bilbao la conveniencia de elaborar protocolos operativos específicos, que permitan gestionar de manera proactiva los momentos de gran afluencia de público, tales como eventos deportivos o culturales. Estos protocolos deben contemplar medidas concretas para garantizar la prioridad del embarque y desembarque, así como el blindaje del uso de las zonas reservadas para sillas de ruedas, mediante una mayor presencia de personal de apoyo y campañas de sensibilización intensivas. Asimismo, se ha trasladado la necesidad de realizar evaluaciones periódicas de la efectividad de estas medidas bajo condiciones de estrés operativo, con el fin de asegurar que la movilidad adecuada, accesible y segura sea una realidad efectiva en cualquier circunstancia y no una aspiración condicionada por el volumen de personas usuarias.

1.6.4. Gestión de reservas y derechos de las personas usuarias en las líneas interurbanas de alta demanda

En el presente ejercicio, el Ararteko ha intervenido ante las quejas recurrentes de personas usuarias de la línea interurbana Vitoria-Gasteiz/Bilbao (concesión A-3700), compartida por las diputaciones forales de Álava y Bizkaia. Las reclamaciones incidían en tres aspectos críticos para el derecho de las personas usuarias: la supuesta prioridad de embarque para quienes adquieren billete frente a quienes utilizan tarjetas de transporte (BAT/BARIK/MUGI) sin reserva previa; la exigencia desproporcionada de aportar una fotografía personal en los procesos de reserva online; y la aplicación de sobrecostes por "gastos de gestión" no previstos en los pliegos de la concesión.

Tras la solicitud de información a las instituciones competentes, se han constatado avances significativos y correcciones inmediatas por parte de la empresa concesionaria. En lo relativo a la privacidad, la operadora ha eliminado la obligatoriedad de adjuntar una fotografía para las reservas ordinarias, limitando este requisito exclusivamente a los bonos *multiviaje* personales, como medida

necesaria de control de fraude. Asimismo, se ha clarificado la inexistencia de comisiones o gastos de gestión, cuando la reserva se realiza directamente a través de los canales oficiales de la compañía, advirtiendo que los posibles cargos detectados por las personas usuarias derivan de buscadores o plataformas de venta externas, ajenas a la concesión pública.

Respecto a las condiciones de acceso, la administración ha reiterado que los pliegos contractuales prohíben cualquier tipo de discriminación por el método de pago utilizado. La empresa ha garantizado que las personas usuarias de tarjetas de transporte tienen las mismas garantías de accesibilidad que el resto, siempre que existan plazas disponibles, si bien el sistema de reserva anticipada se consolida como la vía recomendada para asegurar la plaza en picos de alta demanda. Esta institución juzga positiva la respuesta administrativa, pero subraya que las diputaciones titulares de la concesión deben mantener un control y vigilancia permanentes sobre el cumplimiento de estas condiciones para asegurar que la digitalización y los sistemas de reserva no se conviertan en una barrera de acceso al servicio público.

1.6.5. Avances hacia la plena interoperabilidad y el billete único en Euskadi

Como cierre del análisis de esta subárea en el ejercicio de referencia, esta institución debe destacar el hito alcanzado el pasado diciembre de 2025, fecha en la que se ha hecho efectiva la aceptación de las tarjetas BAT y BARIK en la red de autobuses interurbanos de Lurraldebus (Gipuzkoa). Esta medida permite a las personas usuarias de los otros territorios históricos acceder a este servicio con las mismas garantías de tarifas y bonificaciones que los que ofrece el uso de la tarjeta Mugi personalizada, consolidando la integración ya existente en otros medios de transporte, como Metro Bilbao.

Este avance supone un paso decisivo hacia la integración tarifaria completa y cumple con el mandato de la Ley 11/2023, de 9 de noviembre, de movilidad sostenible de Euskadi, cuyo objetivo es facilitar la intermodalidad y potenciar el transporte público como eje vertebrador del territorio. El Ararteko considera muy positivo que la interoperabilidad sea ya una realidad prácticamente total en la comunidad autónoma, eliminando fronteras administrativas y simplificando el uso del sistema para la ciudadanía de los tres territorios.

Mirando hacia el futuro inmediato, esta institución seguirá de cerca los trabajos para la culminación del billete único, tanto físico como virtual, que debe consolidar un sistema de transporte integrado, eficiente y plenamente centrado en las necesidades de las personas usuarias.

2. Aspectos más destacables de la actividad del área

A la hora de realizar una valoración de los aspectos más destacables de las quejas y consultas recibidas en esta área, cabe reseñar que, en general, lo que la ciudadanía sigue demandando son **mejores servicios públicos y más seguros**.

La **seguridad de las vías circulatorias** en las zonas diseminadas es objeto de preocupación para los peatones que deben atravesar la calzada, en ocasiones, en carreteras de intenso tráfico y de velocidad superior a la deseada, lo que constituye un obstáculo para acceder a la parada del autobús o a los cascos urbanos, en zonas donde no hay posibilidad de un paso seguro.

Muchas carreteras que atraviesan núcleos de población carecen de vías de paso peatonal de un lado a otro (pasos de cebra, semáforos), generando situaciones de peligro para los vecinos y las vecinas de dichos núcleos que deben transitar por ellas.

Otro elemento especialmente destacable en las quejas recibidas en 2025 en esta área es la denuncia persistente sobre el **silencio administrativo**, que el Ararteko considera una práctica perniciosa, en la medida en que posiciona a la ciudadanía en una situación de indefensión, en la que se le impide conocer la voluntad administrativa sobre su pretensión, así como cualquier eventual revisión de la respuesta a lo solicitado. La inactividad de la Administración representa el incumplimiento del deber de prestar un servicio efectivo a la ciudadanía, y socava la **confianza legítima** en que la actividad administrativa se va a ejercer de manera diligente, efectiva y no arbitraria (artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). Este principio de confianza legítima es realmente una proyección del principio de **seguridad jurídica** y se encuentra en estrecha relación con el de **legalidad en la actuación de las administraciones públicas**, siendo exigible una determinada forma de actuación, tanto en el fondo como en la forma.

3. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

II

A lo largo de 2025 el área de Obras públicas, transportes e infraestructuras ha recibido un total de 89 quejas, lo que representa un 2,79% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 42
- Administración foral 32
- Administración autonómica de Euskadi.....6
- Bidegi.....4
- URA- Agencia Vasca del Agua.....2

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Transportes.....38
- Obras públicas e infraestructuras.....33
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo.....10
- Derechos de la ciudadanía.....3
- Otros aspectos 2
- Régimen de contratación, patrimonio y responsabilidad administrativa 1
- Expropiación forzosa.....1
- Ejecución de obras 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
111	19	93	24	32	29	8

12. Derechos lingüísticos, cultura y deporte

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

En un contexto legal de doble oficialidad lingüística, el Ararteko tiene atribuida, entre sus competencias, la de velar por los derechos lingüísticos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones vascas.

El régimen de doble oficialidad lingüística del castellano y el euskera en la CAE deriva, por un lado, del artículo 3 de la Constitución Española -que establece la oficialidad del castellano como lengua oficial del Estado y el régimen de cooficialidad del resto de las lenguas en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos de autonomía- y, por otro lado, del artículo 6 del Estatuto de Gernika, que reconoce la cooficialidad en Euskadi del euskera junto al castellano, estableciendo el derecho de todos sus habitantes a conocer y usar ambas lenguas.

Dada la condición del euskera como lengua minoritaria frente al castellano, se aprobó por el Parlamento Vasco la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, que, en su artículo 5, recoge los derechos de la ciudadanía y los deberes de los poderes públicos en materia lingüística. A tenor de dicha regulación, el primero de esos derechos es el "***derecho a relacionarse en euskera o en castellano oralmente y/o por escrito con la Administración y con cualquier Organismo o Entidad radicado en la Comunidad Autónoma"***. Para garantizar el desarrollo y el ejercicio de ese derecho por la ciudadanía, el artículo 5 establece el **deber de los poderes públicos de** "***garantizar el ejercicio de dichos derechos lingüísticos de la ciudadanía, a fin de que sean efectivos y reales".***

Este derecho de la ciudadanía y el correlativo deber de los poderes públicos de asegurarlo, así como la regulación que atañe al euskera, contenida en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y su normativa de desarrollo[1], han configurado en 2025 el eje de la labor del Ararteko en el área de derechos lingüísticos, orientando la tramitación de la mayoría de las quejas recibidas. Una gran parte de estas quejas proviene de personas que se dirigen al Ararteko porque no han podido ejercer su derecho a recibir atención en euskera en los servicios públicos.

Por lo que respecta al ámbito deportwivo, sobre el que también despliega su actividad el Ararteko como función comprendida en esta área de trabajo, no cabe destacar quejas de especial relevancia en 2025, si bien, en el epígrafe 3 de este apartado (relativo al contexto normativo y social), se hace referencia al impacto que ha tenido una sentencia dictada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en 2025, en la posición sostenida con anterioridad por el Ararteko en relación con el deporte escolar en Gipuzkoa.

1.2. Falta de atención en euskera de la policía municipal de Erandio

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando un ciudadano denunció que un agente de la Policía Municipal de Erandio le negó la atención en euskera y reiteró esa conducta en varias ocasiones, incluso tras quejarse telefónicamente. La denuncia refleja que, en un primer momento, la atención y la documentación se realizaron únicamente en castellano, vulnerando así los derechos lingüísticos del ciudadano, que tenía derecho a haber sido atendido en euskera, lengua oficial en Euskadi, junto al castellano.

1 Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi.

El Ararteko solicitó información al Ayuntamiento de Erandio, que admitió dificultades para atender en euskera, debido a una sentencia judicial que había eliminado la obligatoriedad de ciertos perfiles lingüísticos en la plantilla policial. Sin embargo, el informe también puso en evidencia que la mayoría de los agentes cuentan con acreditación suficiente en euskera para prestar atención en esa lengua, y que la normativa y los protocolos existentes no se estaban aplicando de forma efectiva.

Tras analizar la normativa vigente, el Ararteko concluyó que el Ayuntamiento de Erandio debe garantizar que todos los agentes con perfiles lingüísticos acreditados puedan atender en euskera, sin que la decisión de hacerlo dependa de la voluntad individual del agente. Además, recomendó reforzar la formación en derechos lingüísticos y en protocolos de atención en euskera, así como promover una cultura de respeto y no discriminación por razón de la lengua en la atención ciudadana.

El procedimiento finalizó con la Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2025, que recomienda al ayuntamiento de Erandio la adopción de medidas necesarias para garantizar la atención en euskera por parte de la policía municipal. En ella, el Ararteko recomienda que el Ayuntamiento de Erandio garantice la capacidad de atención en euskera exigible legalmente a los agentes, en virtud del perfil lingüístico acreditado, como único modo de asegurar la prestación del servicio en euskera en las mismas condiciones que en castellano, para evitar situaciones discriminatorias por razón de la lengua en el futuro.

El Ayuntamiento de Erandio aceptó la recomendación del Ararteko en su integridad y reafirmó su compromiso con los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

1.3. Falta de atención en euskera de la Ertzaintza

En enero de 2025, una ciudadana denunció ante el Ararteko la falta de atención en euskera por parte de una agente de la Ertzaintza, cuando llamó a la comisaría de Galdakao para informar sobre un vehículo mal estacionado. La reclamante afirmó que, pese a solicitar desde el principio ser atendida en euskera, la agente insistió en hablarle en castellano, repitiéndose la situación en una segunda llamada. Tras la queja, la jefatura de Asuntos Internos verificó, mediante grabaciones, que las llamadas se realizaron al número fijo de la Ertzain-etxea de Galdakao y confirmó que la atención no se ajustó a la normativa lingüística, vulnerando el derecho de la reclamante a comunicarse en euskera.

En la Resolución del Ararteko, de 13 de diciembre de 2024, por la que recomienda al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la adopción de las medidas necesarias para garantizar la atención en euskera de la Ertzaintza, esta institución valoró la investigación interna llevada a cabo y subrayó que la Ertzaintza ha comenzado a adoptar las medidas recomendadas para garantizar la atención en euskera. Entre ellas, destacan la difusión y la aplicación de la Instrucción 96, sobre el uso del euskera en la Ertzaintza, la colocación de dicha instrucción en los tablones e intranet corporativos y la promoción de la formación en derechos lingüísticos. Asimismo, el Ararteko recordó la obligación de las administraciones de asegurar una atención efectiva en la lengua elegida por la ciudadanía y de agilizar las investigaciones internas ante vulneraciones lingüísticas.

Finalmente, en coherencia con el enfoque restaurativo que promueve el Ararteko, la directora de la Ertzaintza emitió una carta de disculpas a la persona reclamante en nombre del cuerpo policial. Esta disculpa institucional, junto con las medidas formativas y de difusión emprendidas, fue considerada positiva por el Ararteko, que destacó el compromiso del Departamento de Seguridad con la mejora continua en el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía.

1.4. Un ciudadano considera vulnerados sus derechos lingüísticos, al estar el cartel del ambulatorio de su zona únicamente en euskera

Un ciudadano es dirigió al Ararteko para denunciar la vulneración de sus derechos lingüísticos como castellanohablante, al estar exclusivamente en euskera el cartel del centro de salud de Errenteria-Iztieta (Errenteria-Iztietako Osasun Zentroa).

El Ararteko, tras revisar la información disponible conforme a la normativa vigente y evaluar sus posibilidades de actuación, emitió una resolución en la que concluía que la discriminación positiva del euskera como lengua minoritaria frente al castellano viene avalada por lo recogido en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y por el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco, que establecen que la adopción de medidas especiales a favor de las lenguas minoritarias no se considerará por sí mismo un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas.

En cuanto al asunto objeto de la queja, el mencionado decreto establece en su artículo 10 que el rótulo podrá figurar solo en euskera, cuando las palabras del texto sean similares en euskera y castellano, cuando el rótulo en euskera no dé lugar a confusión, o cuando el mensaje venga acompañado por un pictograma que muestre su significado.

El Ararteko concluyó que, en este caso, no se daba una indefensión y una discriminación por razón de la lengua respecto a los castellanoparlantes que no conozcan el euskera, dado que el cartel no da lugar a confusión: el nombre del lugar Errenteria-Iztieta es el mismo y la palabra en euskera *zentroa* es similar a la palabra en castellano *centro*. Asimismo, es ampliamente conocido el nombre de Osakidetza en la población como servicio vasco de salud, así como los colores de su identidad corporativa.

2. Contexto normativo y social

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló en enero de 2025 la obligatoriedad de participar en el programa *Multikirola,* para que las personas menores de 13 años puedan acceder a los clubes deportivos en Gipuzkoa[2], declarando nulos determinados apartados de algunas órdenes forales, como la KG-2023-0314 y la 40-133/2021[3]. El fallo interpreta la Ley 2/2023, de 30 de marzo, de la actividad física y del deporte del País Vasco, como promotora de actividad polideportiva lúdica entre 6 y 12 años, pero no impositiva, priorizando la libertad de elección de menores y familias frente a la especialización precoz. En resoluciones administrativas posteriores se han eliminado los artículos afectados de la Orden Foral FA-KG-2025-0421, de 5 de septiembre, por la que se aprueba el programa de actividades de actividad física y deporte en edad escolar para el curso 2025-2026, ejecutando con ello provisionalmente la sentencia de referencia, pese a que esta ha sido recurrida por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El modelo "*Multideporte* / *Multikirola*" de Gipuzkoa, a diferencia de Bizkaia y Álava, donde la adhesión a un programa foral solo es preferente y no obligada, promueve una práctica polideportiva en centros escolares para menores de 13 años, como requisito previo para inscribirse en unidades de iniciación deportiva de clubes en modalidades como baloncesto, fútbol o rugby. Implantado desde hace décadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el modelo prioriza la práctica polideportiva frente a la especialización temprana. Este ha sido un elemento principal de esta medida foral, que el Ararteko ha defendido en sus resoluciones de los últimos años relativas a este asunto. Con esta medida se pretendía, además, fomentar el desarrollo integral y combatir el sedentarismo.

Tras dicha sentencia, en 2025 se ha desarrollado una **ponencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa** sobre *Eskola Kirola* (deporte escolar), cuyo objeto es revisar el modelo de iniciación deportiva en Gipuzkoa, en el contexto actual y teniendo en cuenta las distintas demandas sociales. El Ararteko ha participado en dicha ponencia mediante una comparecencia de la responsable de su Oficina de la Infancia y Adolescencia y del técnico responsable del área de deporte del Ararteko, que se reseña con mayor detalle en el siguiente epígrafe.

El informe de conclusiones de la ponencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa comparte la postura del Ararteko en cuanto al valor pedagógico del deporte escolar, la necesidad de evitar la especialización monodeportiva precoz y la importancia de mantener la polideportividad como eje central del modelo.

Dichas conclusiones apuntan a reforzar la polideportividad, mejorar la formación de monitores, flexibilizar el sistema y garantizar la libertad de elección de las familias dentro del marco educativo. También se pide que el colegio sea la estructura básica de la iniciación deportiva, asegurando un acceso equitativo, con atención a familias en situación desfavorecida. Así, a los centros educativos se les reclama integrar de lleno la actividad física y deportiva en su proyecto educativo y favorecer la inclusión de modalidades minoritarias. A clubes y federaciones se les pide alinear su actuación con un deporte escolar, entendido este como espacio educativo y no competitivo, evitando dinámicas de tecnificación y mercantilización.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han fijado así un horizonte de dos años para reestructurar el deporte escolar y actualizar el modelo, mediante un plan de intervención que comience a aplicarse a partir de 2026. Ese plan deberá concretar anualmente las acciones, los recursos económicos y humanos, así como la creación de estructuras comarcales o locales que coordinen centros escolares, clubes y ayuntamientos.

3. Otras actuaciones del área

3.1. Reuniones

En el marco de otras actuaciones de iniciativa propia del Ararteko en esta área, se mantiene un contacto regular con **diversas instituciones y entidades**, entre las que se encuentran:

- La **Viceconsejería de Política Lingüística del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco**, que ha sido un actor clave en este ámbito. En 2024, el Ararteko renovó su compromiso con la defensa de los derechos lingüísticos y la promoción del euskera, mediante la **firma de un nuevo convenio de colaboración**. Este acuerdo actualiza y refuerza la coordinación entre el Ararteko y el **Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos del Gobierno Vasco (Elebide)**, con el objetivo de seguir mejorando la protección y el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En este marco, en enero de 2025 el Ararteko y su equipo se reunieron con la consejera de Cultura y Política Lingüística y el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco para analizar conjuntamente las últimas resoluciones del Ararteko en la materia y la aplicación del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco.
- **Hizkuntz Eskubideen Behatokia** es una entidad con la que el Ararteko mantiene una coordinación estratégica en el tratamiento de las quejas que reciben ambas instituciones. Además, ambas partes mantienen un compromiso de colaboración para abordar aquellas quejas consideradas especialmente relevantes dentro del ámbito competencial del Ararteko.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco de 15 de enero: STSJ PV 5/2025

3 Orden Foral KG-2023-0314, de 23 de junio, por la que se aprueba el programa de actividades de actividad física y deporte en edad escolar para el curso 2023-2024. Orden Foral 40-133/2021, de 29 de junio, por la que se aprueba el «Régimen general de autorización de las unidades de iniciación deportiva para escolares y el régimen específico de las unidades de iniciación de las modalidades de baloncesto, balonmano, fútbol y rugby».

3.2. Declaraciones institucionales, artículos y otras comunicaciones

ElArarteko ha publicado en mayo de 2025, en diversos medios en euskera y castellano, un artículo de opinión acerca de la normalización del euskera, titulado *¿Para cuándo la normalización del euskera?* impacto de dicho artículo y las resoluciones del Ararteko en defensa de la atención en euskera, como un requisito de calidad, han tenido en 2025 su reflejo en la comparecencia del Ararteko en la Comisión de cultura, euskera y deporte del Parlamento Vasco, a la que se hace referencia seguidamente.

3.3. Foros, jornadas y comparecencias

› El Ararteko ha comparecido el 11 de junio de 2025 ante la Comisión de cultura, euskera y deporte del Parlamento Vasco para informar sobre su experiencia en la defensa de los derechos lingüísticos, las actividades desarrolladas y los pasos que se deberían dar en el futuro.

En su intervención, el Ararteko vino a concluir que, a juicio de esta institución, la atención de la ciudadanía en el idioma de su elección, además de un derecho incuestionable, es un requisito de calidad en la prestación de los servicios públicos. El ejercicio del derecho a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales debe ejercerse con comodidad e igualdad en el trato recibido, sin que pueda producirse discriminación por la elección de la lengua.

› Comparecencia de la responsable de la Oficina de la infancia y la adolescencia y el técnico responsable del área de deporte del Ararteko en la **ponencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa**, para analizar y valorar el modelo de iniciación deportiva en Gipuzkoa (deporte escolar). Las conclusiones de dicha comparecencia del Ararteko fueron las siguientes:

- **El deporte escolar debe ser concebido como un derecho y como una herramienta de educación integral, inclusión social y bienestar emocional y físico.** Cualquier modelo institucional debe construirse desde esta perspectiva, asegurando su carácter lúdico, igualitario y formativo.
- **La especialización temprana no debe convertirse en una exigencia estructural ni en una vía exclusiva de acceso a la práctica deportiva**, pues puede generar efectos contraproducentes. Modelos como el del multideporte obligatorio, cuando están bien fundamentados y aplicados con flexibilidad, pueden ser compatibles con el respeto a los derechos de la infancia y la adolescencia.
- **El Ararteko no entra a valorar qué modelo territorial es mejor o peor.** Su papel es asegurar que, sea cual sea el modelo adoptado, se ajuste al marco jurídico de protección de la infancia y responda al principio del interés superior del menor. En este sentido, anima a las instituciones competentes a que incorporen de forma efectiva los valores, criterios pedagógicos y de equidad que deben presidir toda política pública en esta materia.
- **El Ararteko recomienda que los modelos de deporte escolar recojan de forma explícita mecanismos para la participación infantil**, garantizando que la voz de niños y niñas sea escuchada y tenida en cuenta en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades.
- Finalmente, el Ararteko anima a **fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional** que permitan compartir buenas prácticas y establecer un mínimo común normativo en Euskadi, respetando las competencias de cada territorio, pero evitando desigualdades injustificadas en el ejercicio efectivo de los derechos.

El Ararteko, apoyándose en su Oficina de asuntos europeos e internacionales y en el área de derechos lingüísticos, ha desarrollado, además, una **actividad internacional** intensa, orientada a promover el trabajo en red y la colaboración con la asociación internacional de comisionados lingüísticos (IALC, por sus siglas en inglés):

- La mencionada *International Association of Language Commissioners* es una entidad internacional de la que el Ararteko es miembro de pleno derecho y en cuyas sesiones de trabajo y *webinars* ha participado a lo largo del año 2025, compartiendo su participación con su red de colaboradores de Behatokia y Elebide.
- Asimismo, el personal del área de derechos lingüísticos impartió el 17 de junio de 2025 un webinar titulado "*Local plans and regulations for the standardisation of the Basque language* (*planes y ordenanzas municipales de normalización del euskera)*", dirigido a informar al Comisionado de la lengua francesa de Quebec (Canada) y a su equipo, ante el interés expresado para poder aplicar iniciativas similares a las vascas para la normalización del francés en Quebec, a nivel municipal.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

La normativa de normalización lingüística ha dado un salto cualitativo en el ámbito de la administración local con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi y su reglamento de desarrollo, el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi**,** que convierte al euskera *ad intra* en lengua de trabajo y *ad extra* en lengua de servicio. Entre los

principios rectores del artículo 5 de dicho decreto se encuentra el principio de no discriminación, según el cual *"nadie será discriminado por razón de la lengua oficial que utilice o desee utilizar".* Este principio ha inspirado la actuación del Ararteko en esta área, a la hora de tramitar las quejas presentadas por la ciudadanía. Este principio también se encuentra recogido en el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco, que supone el último hito normativo en cuanto a los derechos lingüísticos y orienta asimismo la intervención del Ararteko en este ámbito, respecto a los organismos y entidades que conforman el sector público vasco.

El Ararteko, a la hora de supervisar la actuación de las administraciones vascas en materia de derechos lingüísticos, ha venido entendiendo que, con el régimen jurídico de doble oficialidad lingüística y promoción de la normalización del euskera como lengua minoritaria, la atención de la ciudadanía en el idioma de su elección es un requisito de calidad en la prestación de los servicios públicos. El ejercicio del derecho a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales debe ejercerse con comodidad e igualdad en el trato recibido, sin que pueda producirse discriminación por la elección de la lengua. Esto no significa que, en todo caso, deba existir una obligación absoluta de los poderes públicos de atender en las mismas condiciones en euskera o castellano, sino que, de manera individualizada, deberá analizarse el grado de desarrollo de los sucesivos planes de normalización lingüística progresiva.

Esto implica que, después de años de avance en la normalización lingüística progresiva, ajustada a cada administración pública y a lo establecido en sus planes de normalización lingüística, en aquellos casos donde se ha completado el proceso para un puesto público específico en una administración o servicio público que requiere un perfil lingüístico, las administraciones públicas vascas tienen la responsabilidad de asegurar que la ciudadanía pueda ser atendida en euskera. Para ello, el Ararteko viene recomendando la adopción de medidas formativas y de concienciación sobre los derechos lingüísticos de la ciudadanía dirigidas a aquellos profesionales que, a pesar de tener acreditado un determinado perfil lingüístico, no garantizan una atención acorde con él.

Por otro lado, desde el año 2022, el Ararteko ha trasladado al Parlamento Vasco su preocupación por ciertos conflictos surgidos cuando la ciudadanía solicita ser atendida en euskera por las policías vascas. En su informe al Parlamento de ese mismo año, la institución ya advertía de que varias quejas compartían un patrón común: las personas reclamantes relataban que pedir atención en euskera a la policía municipal podía, en su opinión, generar situaciones de tensión o conflicto.

Ante esta realidad, el Ararteko viene reiterando la necesidad de mejorar e implementar protocolos lingüísticos de actuación policial[4], junto con la formación específica a sus agentes sobre derechos lingüísticos. El objetivo es asegurar que la atención en cualquiera de las dos lenguas oficiales —euskera o castellano— se entienda como un requisito básico de calidad en el servicio, sin que ello suponga un trato desigual hacia la ciudadanía.

En 2025 se han recibido nuevas quejas relacionadas con la falta de atención en euskera por parte de algunos cuerpos policiales. Una de las más destacadas es la correspondiente a la Resolución del Ararteko de 2 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Erandio la adopción de las medidas necesarias para garantizar la atención en euskera por parte de la policía municipal. Dicha recomendación fue aceptada en su totalidad, tal y como se ha detallado líneas atrás.

Por otro lado, en los últimos años, el Ararteko ha venido recibiendo algunas **quejas de personas castellanohablantes** que denuncian sentirse discriminadas por las **políticas de fomento del euskera** como lengua minoritaria. En estos casos, la referencia fundamental del Ararteko para analizar las políticas lingüísticas de las administraciones públicas vascas ha sido la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, y ratificada por España (en vigor en nuestro ordenamiento jurídico desde el 1 de agosto de 2001). La Carta establece en el artículo 7.2 que "***La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias*** *destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares,* ***no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas"***[5].

El Ararteko considera que impulsar medidas para fomentar la normalización del euskera no supone, en sí mismo, una forma de discriminación hacia las personas que hablan castellano, y así lo explica en la queja analizada en el apartado 2, en la que una persona se quejaba del nombre únicamente en euskera de un ambulatorio en un pueblo de Gipuzkoa. En este sentido, la institución ha señalado, en la resolución de las quejas presentadas por ese motivo, que dichas acciones son necesarias para garantizar la igualdad de los derechos lingüísticos, teniendo en cuenta que el euskera es una lengua minoritaria desde el punto de vista social y jurídico. Estas iniciativas, por tanto, no deben interpretarse como perjudiciales para los hablantes en castellano, salvo en los casos en los que no se respete su derecho a elegir la lengua en la que desean ser atendidos. Ese fue el caso en el asunto referido a la Resolución del Ararteko de 28 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Aulesti que tome las medidas necesarias para garantizar que el ayuntamiento preste atención en castellano, resolución que ha sido aceptada por dicho ayuntamiento.

4 Protocolo en el que se recojan pautas en relación con el trato a la ciudadanía cuando una persona se dirija en euskera y/o solicite ser atendido en euskera y el/la agente o agentes que interactúe/n con esta persona no sepan euskera o no tenga un nivel suficiente para mantener una conversación.

5 Esta disposición se ha incluido asimismo con una redacción similar tanto en el Decreto 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi como en el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco.

II

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Derechos lingüísticos, cultura y deportes ha recibido un total de 24 quejas, lo que representa un 0,75% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi.....10
- Administración local 7
- Administración foral 3
- Colegios profesionales.....1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Derechos lingüísticos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones vascas.....6
- Otros aspectos 5
- Actividades culturales 4
- Actividades deportivas.....4
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 3
- Derechos lingüísticos de la ciudadanía en sus relaciones con la administración de justicia 1
- Protección del patrimonio cultura, industrial y artístico 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
	▶	▶|	✕	✓	💬	⏸
31	1	30	5	14	9	2



LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO:

el buen funcionamiento de la Administración, la acción policial y la justicia

Capítulo

II

C

13. Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Relación electrónica con la ciudadanía, multicanalidad y asistencia

Durante 2025, el Ararteko ha tramitado quejas que ponen de manifiesto dificultades prácticas en la relación de la ciudadanía con las administraciones cuando, por razones organizativas o técnicas, se condiciona la tramitación por vía presencial al uso de herramientas informáticas, se restringe el derecho a elegir canal (presencial, postal o electrónico) o se introducen exigencias adicionales en materia de identificación y registro que no resultan necesarias ni proporcionadas. En este contexto, se consideran destacables las siguientes actuaciones.

a) Tramitación tributaria y exigencia de programas informáticos en la vía presencial

El Ararteko ha dirigido dos recomendaciones al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava para evitar que la atención presencial quede subordinada a la instalación y uso de programas informáticos, así como para promover alternativas electrónicas accesibles en sede:

- Resolución del Ararteko, de 27 de febrero de 2025, por la que se recomienda que se elimine la obligatoriedad de utilizar el programa informático de ayuda para confeccionar autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para su entrega presencial.
- Resolución del Ararteko, de 22 de abril de 2025, por la que se recomienda garantizar el derecho a elegir el canal de tramitación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminando la obligatoriedad del programa informático en la vía presencial y desarrollando una alternativa electrónica accesible en sede electrónica.

Ambas recomendaciones no han sido contestadas por la administración foral y, por ello, deben considerarse no aceptadas.

b) Derecho a elegir el canal de relación con la administración

Resulta especialmente ilustrativa la actuación relativa al Ayuntamiento de Hernani, originada por la queja de un ciudadano que solicitó recibir por correo postal los recibos y notificaciones tributarias municipales, alegando su edad avanzada (87 años) y dificultades para utilizar medios digitales, con el fin de poder conocer los cargos sin depender de terceras personas. El ayuntamiento denegó la petición invocando condicionantes del sistema informático de gestión tributaria y razones organizativas y de coste. En la Resolución del Ararteko, de 3 de septiembre de 2025, se recordó que el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación administrativa solo puede restringirse con base legal suficiente y que las limitaciones técnicas internas no pueden convertirlo en una obligación *de facto*, recomendando, además, medidas de adaptación y asistencia para evitar situaciones de exclusión. La entidad local aceptó la recomendación, lo que constituye un ejemplo positivo de corrección de la práctica administrativa para garantizar la accesibilidad y la atención multicanal.

c) Registro, identificación y minimización de datos en la presentación de escritos

En el ámbito de la presentación de escritos por registro (electrónico y presencial) se han dictado dos recomendaciones relacionadas con la adecuación de las prácticas de identificación y digitalización a la normativa vigente, y respecto a la no exigencia de documentación identificativa cuando no sea necesario:

- Resolución del Ararteko, de 27 de mayo de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que admita escritos, solicitudes y documentos presentados a través del registro electrónico general sin requerir una copia del DNI para verificar la identidad. La resolución fue aceptada por el consistorio.
- Resolución del Ararteko, de 22 de octubre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián adecuar la práctica de sus oficinas de asistencia en materia de registros, garantizando la finalidad jurídica de la firma en tableta, la obtención de copias auténticas con integridad y trazabilidad y evitando el escaneo o conservación de copias del DNI. La resolución fue parcialmente aceptada por el consistorio.

d) Resoluciones conclusivas no publicadas del ámbito sanitario (Departamento de Salud/ Osakidetza)

Además de las resoluciones publicadas, durante 2025 el Ararteko ha concluido actuaciones -no publicadas, por razones de confidencialidad de datos- relacionadas con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, que resultan relevantes por las consideraciones que incorporan sobre el ejercicio efectivo del derecho a relacionarse electrónicamente y sobre la necesidad de que las administraciones ofrezcan canales claros, accesibles y jurídicamente válidos:

- **Resolución conclusiva del Ararteko, de 16 de mayo de 2025, relativa a la renovación electrónica de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)**. La actuación puso de manifiesto que, aunque no exista un trámite telemático específico en sede electrónica, esa carencia no puede traducirse en la imposibilidad de iniciar la solicitud por vías electrónicas válidas, como el registro electrónico general, subrayándose, además, la conveniencia de impulsar un procedimiento telemático de renovación de la TIS que garantice condiciones de accesibilidad y buena administración.
- **Resolución conclusiva del Ararteko, de 20 de mayo de 2025, relativa a una solicitud de reintegro de gastos por ayudas técnicas/ortoprotésicas**. En este caso, la solicitud se había presentado electrónicamente por un cauce plenamente válido (registro electrónico general, con entrada por SIR) y, pese a ello, se produjo una falta de respuesta dentro del plazo general previsto para resolver procedimientos iniciados a instancia de parte. La situación a la que se refería la queja se vio agravada por la información contradictoria ofrecida a la ciudadanía sobre los canales disponibles: por un lado, la web contemplaba la remisión de documentación por correo electrónico y, por otro, la delegación territorial del Departamento de Salud indicó que esa vía no era admisible y derivó a la presentación presencial con cita, lo que podía inducir a error. El Ararteko recalcó la necesidad de clarificar y adecuar la información pública y de evitar que el correo electrónico se presente como canal ordinario de iniciación de procedimientos, cuando no garantiza, en términos suficientes, la identidad, autenticación de la voluntad e integridad exigibles, debiendo utilizarse, en su caso, la sede electrónica u otros canales con garantías jurídicas. Consta, finalmente, que la administración tramitó y resolvió el expediente, procediendo a corregir la actuación irregular.

Las actuaciones anteriores reflejan, por un lado, la persistencia de prácticas que, *de facto*, pueden dificultar la relación no electrónica o introducir cargas tecnológicas en la atención presencial y, por otro lado, ejemplos de respuesta positiva cuando las administraciones revisan y corrigen su operativa para garantizar la multicanalidad y una identificación proporcionada. El Ararteko está realizando un seguimiento de estas cuestiones, dado que sigue recibiendo quejas por estos motivos, que requieren ajustes organizativos y técnicos para asegurar una atención accesible y conforme a Derecho.

1.2. Atención presencial y límites de la cita previa en servicios esenciales

En 2025 el Ararteko ha seguido recibiendo quejas vinculadas a modelos de atención que, por razones organizativas, tienden a desplazar la atención presencial o a hacerla depender de sistemas de cita previa o de filtros que pueden operar como barreras en la práctica. Las actuaciones desarrolladas durante el año evidencian que la cita previa puede ser una herramienta útil de ordenación, pero su implantación exige garantías: información clara a la ciudadanía, alternativas reales, y especial cuidado cuando se trata de servicios esenciales o de cuestiones que requieren atención especializada o respuesta inmediata.

En este contexto, el Ararteko ha formulado recomendaciones tanto a la administración autonómica, como a administraciones forales y locales, con resultados dispares (aceptación en algunos casos y falta de aceptación en otros), que permiten identificar buenas prácticas y ámbitos de mejora.

- Resolución del Ararteko, de 27 de febrero de 2025, dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la que se recomienda permitir presentar denuncias en las comisarías de la policía local de forma presencial, sin imponer barreras no ajustadas a la situación de la comisaría ni a los hechos denunciados; habilitar la cita

previa de manera opcional; e informar debidamente de su funcionamiento, vía electrónica y presencial, y de los supuestos en los que no debe utilizarse. Resolución no aceptada por falta de respuesta.

- Resolución del Ararteko, de 27 de mayo de 2025, dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la que se reitera la recomendación de garantizar la presentación presencial de denuncias, mantener la cita previa como opción voluntaria e informar adecuadamente sobre su funcionamiento y los supuestos en los que no resulta necesaria. Resolución no aceptada por falta de respuesta.
- Resolución del Ararteko, de 9 de junio de 2025, dirigida al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, por la que se recomienda garantizar la atención presencial cuando la persona lo plantee de forma razonada y sea necesaria para ofrecer información administrativa especializada. La contestación de la administración no respondió específicamente a la recomendación, por lo que se consideró como no aceptada.
- Resolución del Ararteko, de 30 de junio de 2025, dirigida al Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava, por la que se recomienda eliminar la obligatoriedad de la cita previa para presentar solicitudes y documentos en el registro administrativo, habilitando dicho sistema como opción voluntaria, y aclarar a la ciudadanía en qué casos procede para acceder a servicios técnicos y especializados. Resolución aceptada.
- Resolución del Ararteko, de 10 de julio de 2025, dirigida a Bilbao Kirolak (Ayuntamiento de Bilbao), por la que se recomienda revisar el modelo de atención ciudadana para garantizar la atención presencial de quejas, sugerencias y otras actuaciones administrativas, y asegurar una respuesta efectiva y en plazo conforme a los compromisos de la carta de servicios y los principios de buena administración y proximidad. Resolución aceptada por la administración.

En conjunto, estas actuaciones muestran dos tendencias. Por una parte, persisten situaciones en las que la ciudadanía percibe restricciones no justificadas para acceder a atención presencial o para realizar trámites sin barreras. Por otra, se constatan avances cuando las administraciones aceptan recomendaciones orientadas a hacer la cita previa voluntaria, clarificar sus reglas de uso y reforzar la atención presencial en supuestos que lo requieren. El Ararteko continuará prestando atención a este ámbito, dada su incidencia directa en el ejercicio de derechos y en la calidad de la relación entre ciudadanía y administraciones públicas.

1.3. Transparencia: derecho de acceso y cumplimiento de garantías

En 2025 el Ararteko ha continuado interviniendo ante incidencias recurrentes en la tramitación de solicitudes de acceso a la información pública, especialmente relacionadas con la falta de resolución expresa y motivada, la necesidad de responder en plazo y forma, y el deber de colaboración y cumplimiento de las resoluciones dictadas por la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. En este ámbito, resultan destacables las siguientes actuaciones:

- Resolución del Ararteko, de 29 de enero de 2025, dirigida a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se recomienda dictar una resolución motivada en respuesta a una solicitud de acceso y notificarla electrónicamente y, en caso de aplicar límites basados en la protección de intereses económicos y comerciales, realizar una ponderación proporcional de los derechos en juego conforme a los criterios doctrinales y jurisprudenciales. No aceptada en sentido estricto, al no ajustarse la respuesta de la administración a la recomendación y al procedimiento de tramitación del derecho de acceso.
- Resolución del Ararteko, de 1 de octubre de 2025, dirigida al Ayuntamiento de Erandio, por la que se recomienda cumplir íntegramente la Resolución 22/2025 de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y, en adelante, tramitar en plazo y forma las solicitudes de acceso conforme a la normativa de transparencia, dictando resoluciones motivadas. No aceptada al no ajustarse la respuesta de la administración a la recomendación formulada.
- Resolución del Ararteko, de 3 de septiembre de 2025, dirigida al Ayuntamiento de Bilbao, por la que se recomienda cumplir íntegramente la Resolución 12/2025 de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y tramitar las solicitudes conforme a la normativa de transparencia, dictando resoluciones motivadas en plazo y respetando el formato elegido para el acceso. Resolución aceptada por el consistorio.
- Resolución del Ararteko, de 16 de octubre de 2025, dirigida al Ayuntamiento de Bilbao, por la que se recomienda tramitar en plazo y forma, dictando una resolución motivada, las solicitudes de acceso y respetar y colaborar activamente con las funciones de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Resolución aceptada por el consistorio.
- Resolución del Ararteko, de 18 de diciembre, dirigida a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se recomienda dictar una resolución expresa y motivada sobre una solicitud de acceso a la documentación de un expediente de convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, dando respuesta diferenciada a la información solicitada y motivando la eventual aplicación de límites o causas de inadmisión, con arreglo a los criterios doctrinales y jurisprudenciales; y, en su caso, articulando soluciones de acceso parcial o disociación de datos en lugar de denegaciones totales. La resolución fue aceptada por la administración.

En conjunto, estas resoluciones reflejan una doble realidad: por un lado, la persistencia de déficits en la tramitación (resolución motivada, ponderación de límites, ejecución de

resoluciones del órgano de garantía, cumplimiento de plazos); y, por otro, la utilidad de las recomendaciones del Ararteko para consolidar prácticas de cumplimiento efectivo cuando son aceptadas, especialmente en lo relativo al respeto de los pronunciamientos de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y a la motivación de las respuestas.

1.4. Protección de datos

En 2025 han continuado llegando al Ararteko **quejas relacionadas con solicitudes de acceso a expedientes y documentación histórica** custodiada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en las que confluyen cuestiones relativas al derecho de acceso a documentos públicos integrantes del patrimonio documental, la normativa de archivos y gestión documental y la necesaria ponderación de los datos personales que puedan figurar en la documentación solicitada.

Estas quejas se conectan con la primera intervención reseñada en el informe de 2024 sobre acceso a datos históricos de origen biológico, y evidencian que, pese a aquella recomendación, han seguido llegando solicitudes análogas que requieren una tramitación expresa, motivada y coordinada conforme a la normativa de archivos, patrimonio documental y protección de datos.

En este contexto, el Ararteko ha emitido dos resoluciones en las que se insiste en la obligación de tramitar las solicitudes conforme a la legislación aplicable, mediante una respuesta expresa y motivada, y de impulsar medidas organizativas que permitan gestionar adecuadamente el acceso a documentación histórica:

- Resolución del Ararteko, de 25 de abril de 2025, por la que se insiste a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la necesidad de tramitar la solicitud conforme a la legislación aplicable, atendiendo en particular al derecho de acceso a documentos de titularidad pública integrantes del patrimonio documental de Euskadi.
- Resolución del Ararteko, de 12 de noviembre de 2025, por la que se recomienda al Departamento de Cultura que tramite las solicitudes conforme a la normativa de gestión documental, impulse la evaluación de expedientes históricos y refuerce la coordinación interdepartamental.

A la fecha de cierre del informe, estas recomendaciones deben considerarse no aceptadas en la práctica, al no constar una respuesta o actuación suficiente por parte de la administración destinataria, lo que está contribuyendo a la persistencia del problema y a la llegada de nuevas quejas sobre este mismo asunto. El Ararteko mantiene el seguimiento de esta cuestión, dada su incidencia en el ejercicio efectivo de derechos y en el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión documental y acceso a archivos.

Por otro lado, el Ararteko ha intervenido **ante prácticas administrativas que, en los procesos de identificación presencial, implican solicitar, escanear o conservar copias del Documento Nacional de Identidad**, con el consiguiente riesgo de tratamiento excesivo de datos personales y sin una justificación normativa específica. En este ámbito, resulta destacable la Resolución del Ararteko, de 4 de noviembre de 2025, por la que se recomienda a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que adopte las medidas necesarias para que, en los procesos de verificación presencial de identidad, no requiera ni conserve una copia del DNI de la ciudadanía, y para que las reclamaciones presentadas sean respondidas en los términos y plazos comprometidos en su Carta de Servicios.

Esta recomendación conecta la garantía del principio de minimización de datos y la correcta identificación por cotejo visual o mediante sistemas habilitados, con la exigencia de una atención diligente a la ciudadanía, evitando demoras injustificadas en la respuesta a reclamaciones y reforzando la confianza en el servicio público.

2. Contexto normativo y social

› Despliegue del Reglamento europeo de inteligencia artificial y debate público-institucional en 2025

En 2025 ha comenzado a desplegarse el Reglamento (UE) 2024/1689 de inteligencia artificial, que establece un marco común para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA en la Unión Europea. Aunque su aplicación general se difiere, el Reglamento fija un calendario escalonado: entró en vigor a los veinte días de su publicación y será aplicable a partir del 2 de agosto de 2026; no obstante, los capítulos I y II (disposiciones generales, definiciones, objeto y ámbito) son aplicables desde el 2 de febrero de 2025.

Asimismo, el propio Reglamento prevé hitos relevantes antes de la plena aplicabilidad: en particular, señala que las obligaciones para proveedores de modelos de IA de uso general deben aplicarse desde el 2 de agosto de 2025, y que los códigos de buenas prácticas deberían estar finalizados, a más tardar, el 2 de mayo de 2025; además, las disposiciones relativas a sanciones se contemplan también con aplicación a partir del 2 de agosto de 2025.

Este marco normativo, por su incidencia en ámbitos de alto impacto social (como la educación, la salud, la seguridad ciudadana o la administración pública) y por su conexión con la protección de datos y los derechos fundamentales, ha reforzado en 2025 la necesidad de espacios de reflexión y coordinación institucional. En esa línea, los días 3 y 4 de julio de 2025 se celebró el Curso de Verano UPV/EHU "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos", organizado conjuntamente con la Autoridad Vasca de Protección de Datos, con el objetivo de favorecer un

debate informado sobre beneficios y riesgos, sesgos algorítmicos, igualdad, privacidad y buenas prácticas, así como de impulsar la colaboración entre perfiles técnicos, responsables públicos e instituciones de garantía para promover enfoques responsables en el uso de la IA orientados al interés público.

3. Otras actuaciones del área

› **Participación en jornadas y actividades formativas**

Con el fin de mantener una actualización continua en materias vinculadas a la administración electrónica, la protección de datos y el impacto de la transformación digital en los derechos de la ciudadanía, la persona responsable del área ha participado en diversas jornadas y encuentros especializados, entre los que cabe destacar:

- IX Jornada Abierta de Administración Local y Protección de Datos (13/05/2025), organizada por Fundación BiscayTIK, con charlas y ponencias impartidas por la Autoridad Vasca de Protección de Datos y otras instituciones especializadas, como el BAIC (Basque Artificial Intelligence Center).
- V Congreso Smart City RECI (Bilbao, 22 y 23/10/2025), impulsado por la Red Española de Ciudades Inteligentes y el Ayuntamiento de Bilbao, centrado en Inteligencia Artificial, ciberseguridad y tecnologías cuánticas como ejes de transformación urbana.
- Sesión formativa/ponencia sobre IA y práctica jurídica (10/11/2025), celebrada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, centrada en el uso de IA generalista para tareas jurídicas y en sus implicaciones prácticas.
- Jornada "Inteligencia Artificial: Retos Éticos y Oportunidades" (19/02/2025), organizada por la Fundación Etorkintza, celebrada en la Biblioteca Universitaria de Deusto, centrada en los retos éticos, el impacto social y las oportunidades de una aplicación responsable de sistemas de IA.

› **Entrevista en medios de comunicación**

La persona responsable del área participó en una entrevista en Radio Nacional (RNE), servicios informativos de Euskadi (29/09/2025), sobre la cita previa obligatoria y su impacto en el acceso efectivo a la atención presencial, exponiendo los criterios sostenidos por el Ararteko: la cita previa como instrumento organizativo preferente u opcional, pero no como requisito excluyente; la necesidad de garantizar el derecho a elegir canal y de preservar el acceso al registro presencial sin barreras; y la especial afectación que pueden sufrir colectivos en situación de vulnerabilidad (personas mayores, brecha digital o situaciones urgentes).

› **Comparecencia ante el Parlamento Vasco en relación con el Proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi**

El Ararteko compareció ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco, a solicitud de un grupo parlamentario, en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi. En su intervención, la institución recordó que no actúa como órgano consultivo ni realiza asesoramiento legislativo, y que su contribución se circunscribiría a trasladar criterios y aprendizajes derivados de la experiencia práctica en la tramitación y resolución de quejas y consultas relacionadas con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.

Entre las cuestiones subrayadas, se destacó la necesidad de reforzar la resolución expresa, motivada y en plazo, de las solicitudes de acceso; asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones del órgano de garantía (Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública); y avanzar en una mayor coherencia y claridad del ecosistema de portales y de las estructuras organizativas encargadas de la transparencia.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

En 2025 se consolida una idea central como consecuencia del examen de las quejas tramitadas por el Ararteko: la **transformación digital de las administraciones** públicas solo cumple su finalidad cuando facilita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones, sin convertirse en un filtro de acceso. En este sentido, persisten incidencias ligadas a modelos organizativos que, en la práctica, restringen la atención presencial o la condicionan a herramientas tecnológicas (cita previa obligatoria, exigencia de programas informáticos incluso en la vía presencial, o dificultades para utilizar canales alternativos como el postal). Junto a estos casos, también se han observado avances relevantes cuando las administraciones aceptan recomendaciones y ajustan sus procedimientos para garantizar una relación multicanal y más accesible.

Otro eje especialmente significativo es el relativo a la **identificación y el registro**. Las actuaciones del año muestran la necesidad de reforzar prácticas proporcionadas y seguras, es decir, admitir solicitudes por cauces jurídicamente válidos, asegurar que la digitalización en oficinas de asistencia genere copias auténticas con integridad y trazabilidad, que la firma capturada cumpla su finalidad jurídica y que la verificación de identidad se realice sin tratamientos excesivos, evitando requerir o conservar copias del DNI. Estas cuestiones, aparentemente técnicas, impactan directamente en la confianza de la ciudadanía y en la efectividad de sus derechos.

En materia de **transparencia y derecho de acceso**, se mantienen problemas recurrentes: solicitudes que no se resuelven en plazo, respuestas sin motivación suficiente y

dificultades en la ejecución de resoluciones del órgano de garantía. Frente a ello, también se constatan ejemplos de mejora cuando se aceptan recomendaciones orientadas a tramitar en plazo y forma, motivar adecuadamente y colaborar activamente con la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, incluyendo el respeto al formato elegido para el acceso.

Asimismo, continúa siendo relevante el ámbito del **acceso a documentación histórica y patrimonio documental**, donde la experiencia del año evidencia que la ausencia de una gestión documental suficientemente estructurada (evaluación, criterios, coordinación) puede derivar en inacción o respuestas insuficientes, con la consiguiente llegada de nuevas quejas. Este ámbito exige una atención sostenida porque confluyen derechos de acceso, obligaciones de conservación y límites derivados de la protección de datos, que deben ponderarse de manera expresa y motivada.

Finalmente, 2025 ha estado marcado por el inicio del **despliegue del Reglamento europeo de inteligencia artificial** y por el incremento del **debate público-institucional sobre el uso de la IA en sectores de alta relevancia social** (educación, salud, seguridad y administración pública). En este contexto, resulta prioritario que las administraciones refuercen enfoques preventivos: gobernanza, transparencia, evaluación de riesgos, control de sesgos y garantías efectivas en protección de datos y derechos fundamentales, de modo que la innovación tecnológica se alinee con el interés público y con estándares éticos sólidos.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno ha recibido un total de 100 quejas, lo que representa un 3,13% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 38
- Administración autonómica de Euskadi 26
- Administración foral 23
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 3
- Bidegi 1
- Izenpe 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Acceso a la información 41
- Administración electrónica 22
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 14
- Protección de datos 12
- Buen gobierno 5
- Otros aspectos 3
- Transparencia 2
- Derechos de la ciudadanía 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
131	16	115	64	18	22	11

14. Personal al servicio de las administraciones públicas

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Temporalidad en las administraciones públicas

La cuestión de la elevada tasa de empleo temporal en las administraciones públicas vascas, que ha sido objeto de reiteradas intervenciones del Ararteko en los años anteriores, no ha adquirido tal proyección durante el año 2025, en el que esta materia ha sido tratada básicamente en aspectos relativos a la ejecución de los procesos excepcionales y especiales de consolidación.

En todo caso, se han presentado quejas en las que pueden observarse **diferencias de trato motivadas por el carácter temporal de la relación de empleo**, y en cuyo análisis, el Ararteko toma como punto de partida la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que proscribe esa circunstancia. Un ejemplo de ello viene descrito en la Resolución de 18 de diciembre de 2025, por la que se recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco determinadas medidas sobre la reducción de jornada lectiva por razón de edad.

1.2. Planificación y recursos

Como en años anteriores, también en 2025 se plantearon quejas acerca de la **excesiva tardanza en sustituir las ausencias de personas encargadas de funciones públicas**. Es el caso del Euskaltegi municipal de Santurtzi, a cuyo ayuntamiento se sugirió, de nuevo, que analice a fondo y acorte al máximo posible los amplios tiempos que emplea para ejecutar los trámites internos conducentes a contratar personal.

También se examinó una queja en la que varias personas mostraban preocupación por el hecho de que el Departamento de Educación había tardado casi un mes en cubrir una suplencia de “Latín” y que esa cobertura solo atendía a la mitad del horario lectivo, en una materia que forma parte de la prueba de acceso a la universidad. Después de diversas intervenciones, y al haber finalizado el curso escolar, el Ararteko concluyó su tramitación señalando que la situación había afectado al derecho a la educación del alumnado, que el Departamento de Educación debió haber garantizado, y sugiriendo a este que analice sus causas y efectos e introduzca las medidas necesarias para que el procedimiento de cobertura de necesidades temporales sea ágil y efectivo.

En esa misma línea, se cerró el estudio de una queja sobre la demora en sustituir personal docente en los Conservatorios Profesionales de Música. Además de proponer un análisis semejante, el Ararteko incidió en la importancia de planificar necesidades y medios, y sugirió al Departamento de Educación que examinase las propuestas efectuadas por las asociaciones de madres y padres en conjunto con las direcciones de los centros, para evaluar su viabilidad y su capacidad de mejora de la situación.

En cuanto a planificación de recursos, la Resolución de 26 de noviembre de 2025 recomendó al Departamento de Educación que incluyera en la Relación de Puestos de Trabajo de personal docente publicada con carácter oficial determinados puestos de trabajo del servicio de Atención al alumnado con discapacidad auditiva, que, a pesar de su carácter estructural, no estaban en ella, y eran cubiertos por personal temporal.

1.3. Acceso al empleo público

En lo relativo al **diseño de los procesos selectivos**, el Ararteko quiere incidir en la necesidad de cuidar la redacción de las bases de las convocatorias, para que resulten claras, regulen todos sus aspectos y no incluyan contradicciones entre sus apartados ni posibiliten equívocos que obliguen a elabo-

rar interpretaciones posteriores. Y también en la necesidad de respetar todas aquellas formalidades de tramitación, ya sea en cuanto a participación de otros agentes, solicitud de informes o publicación, cuya ausencia o incorrecta ejecución puede generar dificultades de orden material.

Así, una queja planteó que una convocatoria del Ayuntamiento de Ermua había sido modificada por medio de una corrección de errores que afectaba tanto a la valoración máxima otorgada a un apartado del baremo de méritos como a la del conocimiento de euskera. Para el Ararteko, esa actuación debió haberse llevado a cabo por medio de la tramitación del oportuno procedimiento de revisión o modificación, dado que una corrección de errores no puede variar un contenido material, como sucedió aquí.

En cuanto a la **realización de los procesos**, el Ararteko ha seguido comprobando que algunas entidades públicas continúan acudiendo de manera recurrente a empresas consultoras privadas para diseñar y ejecutar sus procesos selectivos. También se han cerrado varias quejas cuyo examen ratifica las conclusiones anteriormente publicadas por esta institución[6], en el sentido de que no es posible realizar un seguimiento de esos procesos que garantice el cumplimiento de los principios generales de acceso al empleo público: cuestiones como el empleo de criterios abiertos e indeterminados, exclusiones basadas en argumentos del tipo "existen otras candidaturas más idóneas", la falta de constancia de información relevante en el expediente o de notificación de decisiones suficientemente motivadas justifican tales conclusiones.

La valoración de la experiencia anterior como mérito en los procesos selectivos ha originado controversias en aquellos casos en los que las funciones realizadas en un puesto de trabajo no eran las propias de ese puesto.

Con motivo de una queja sobre un proceso selectivo convocado por Osakidetza, el Ararteko instó a esa organización a que, en adelante, junto con la resolución definitiva de los procesos, incluya un anexo que recoja las reclamaciones formuladas contra la resolución provisional, con indicación de si han sido estimadas o desestimadas, así como de los motivos que han llevado a ese resultado, con objeto de que las personas reclamantes conozcan el tratamiento de su pretensión, en una sugerencia que puede hacerse extensiva al resto de administraciones públicas.

Sendas quejas suscitaron el debate sobre la publicación de datos identificativos en los resultados de los procesos. Una, relativa al Ayuntamiento de Ermua, en la que tales resultados venían referidos a un código solo conocido por cada participante, y otra, en la que se demandaba precisamente que la administración convocante utilizara un sistema semejante para proteger el anonimato. Para el Ararteko, dando por sentado que los órganos de selección han de garantizar el cumplimiento de los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, así como el anonimato de las personas participantes y la regularidad de los procesos, la publicación de los resultados de los ejercicios con referencia a las personas participantes es una actuación obligada por la propia normativa, que, además, regula la forma de realizarla[7].

En otro caso, la actuación del Ararteko fue demandada por un grupo de personas cuyo nombramiento como funcionarias de carrera del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberas y Bomberos Forales de Álava había sido suspendido por existir actuaciones judiciales pendientes. En su intervención inicial, el Ararteko subrayó que la suspensión no contenía una valoración de los posibles perjuicios de esa decisión, ni una ponderación motivada de todos los intereses concurrentes. Seguidamente, la Diputación Foral de Álava formalizó los nombramientos.

Por último, esta institución examinó la queja de una persona participante en un proceso selectivo convocado por el Gobierno Vasco que había sido excluida por no entregar el impreso sobre opciones de incorporación dentro del plazo establecido. A la vista de la normativa aplicable y de la convocatoria, quienes habían superado el proceso selectivo debían acreditar que reunían los requisitos y condiciones exigidos, en el plazo de veinte días desde la publicación de la relación definitiva de personas seleccionadas. Esa actuación se refería no solo a la titulación académica, sino también a requisitos como no haber sido objeto de sanción de separación del servicio, no hallarse en situación de inhabilitación, o no incurrir en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, que se acreditaban mediante una declaración responsable que esta persona no entregó, por lo que no pudo apreciarse una actuación irregular.

Entre las quejas referentes al **empleo temporal**, se repiten las cuestiones que atañen al acceso a la lista de sustituciones docentes. Por una parte, porque la relación de títulos académicos que permiten tal acceso no contempla la totalidad de los existentes y el Departamento de Educación no resuelve de manera expresa y motivada las solicitudes de inclusión de títulos en esa relación, impidiendo, así, que personas que aseguran estar suficientemente formadas puedan integrarse en esa lista, todo ello en un contexto de falta de efectivos suficientes[8]. Por otra parte, porque, en la práctica, y debido a las exigencias de ese departamento, los títulos académicos obtenidos en el extranjero no permiten el acceso a la lista, ni tampoco son examinados conforme posibilita la normativa reguladora de la materia y ha venido demandando el Ararteko.

La constitución de las nuevas listas de contratación de Osakidetza también originó la queja de personas que denunciaban errores que les perjudicaban y que esa organización no corregía. Tras su tramitación, los casos positivos fueron solventados, mientras que en el resto se evidenció que la actuación había sido correcta.

En otro caso, una persona presentó una queja por la solución que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz había ofrecido

6 Consúltese, a ese respecto, la Resolución de 8 de noviembre de 2022.

7 Así, disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

8 Consúltese, a ese respecto, la Resolución de 14 de mayo de 2025.

tras constatarse que un empleo temporal se había adjudicado a una persona que se encontraba en una posición de la lista posterior a la de otras disponibles. La normativa establece para esos casos que la primera persona omitida se sitúe en alta preferente por una vez, y así lo hizo el ayuntamiento. Ahora bien, para el Ararteko, aunque esa sea la persona directamente afectada, el resto de las omitidas también sufre consecuencias indirectas, porque se demoran sus perspectivas de trabajo, y no obtienen reparación alguna. Por eso, recalcó la necesidad de que, más allá de esa respuesta excepcional, la gestión del empleo temporal se lleve a cabo con la máxima diligencia y arbitrando los controles oportunos que permitan evitar errores.

La Resolución de 30 de julio de 2025 examinó el caso de un nombramiento temporal llevado a cabo por el Ayuntamiento de Amurrio sin tener en cuenta ni la estructura de puestos de trabajo ni las listas de empleo temporal vigentes en aquel momento y desatendiendo las observaciones efectuadas por la Secretaría Municipal. El Ararteko le recomendó que determinase a qué persona debió corresponder el llamamiento y que le indemnizase, pero el ayuntamiento no aceptó esa recomendación.

Nuevas quejas sobre el exiguo resultado obtenido en procesos selectivos convocados por Osakidetza en cuanto al ingreso de **personas con discapacidad** intelectual llevaron a constatar que, una vez más, las circunstancias concurrentes hacían inoperativa la reserva de plazas e inviable el cumplimiento de los objetivos fijados en la normativa. Por eso, el Ararteko reiteró a esa organización la necesidad de que realice el estudio sugerido en el año 2024, para que las próximas convocatorias introduzcan medidas como las indicadas por esta institución u otras, que permitan un acceso efectivo al empleo público de esas personas.

Dos quejas se refirieron a la situación de las personas que presentan una discapacidad derivada de un diagnóstico de inteligencia límite. En ellas se ponían de manifiesto las dificultades que encuentran para alcanzar un alto grado de formación y para realizar una oposición con el formato y en el tiempo asignados al turno libre, y se destacaba que no todas las administraciones les dejan participar en convocatorias para personas con discapacidad intelectual. Es cierto que la capacidad intelectual límite y la discapacidad intelectual aparecen en diferentes epígrafes de diagnóstico, pero no cabe olvidar que la normativa[9] prevé la adopción de medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, por lo que cabe pensar que en el futuro pueden suscitarse cuestiones sobre esta materia.

En otra queja, una persona mostraba su disconformidad con el hecho de que la Diputación Foral de Bizkaia no hubiera valorado su petición de adaptación de medios en una prueba de oposición, debido a que su discapacidad no alcanzaba el 33%, si bien presentaba graves dificultades de visión y otras físicas. El Ararteko, con cita de la recomendación de 8 de mayo de 2024, del Defensor del Pueblo, señaló que el Estatuto Básico del Empleado Público no exige acreditar ese grado de discapacidad para las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios, por lo que pueden requerirlas todas las personas con discapacidad, independientemente de su grado.

Esa misma persona cuestionaba la forma en la que se publicaron las adaptaciones, al incluirse, junto al nombre y apellidos de las personas respectivas, en un anuncio al que cualquier participante podía acceder y del que cabría deducir la dolencia que las motivaba, afectando, así, a la difusión de datos de categoría especial. El Ararteko no emitió una opinión definitiva porque la actuación había quedado ya superada, pero mostró sus reservas sobre el cumplimiento de los principios sobre el tratamiento de datos personales, y aconsejó consultar a la persona delegada de protección de datos de esa administración y, en su caso, a la Autoridad Vasca de Protección de Datos.

1.4. Provisión de puestos de trabajo

Una persona planteó su disconformidad con el hecho de que las pruebas de una convocatoria de comisión de servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no se hubieran realizado hasta 14 meses después de su publicación. Teniendo en cuenta que esa figura responde a motivos de urgencia o inaplazable necesidad y que precisa de un instrumento ágil y objetivo[10], el Ararteko recordó a ese ayuntamiento que debe procurar las medidas necesarias para que este tipo de procesos se lleve a cabo en el mínimo tiempo posible, con objeto de garantizar la adecuada cobertura de los servicios.

El concurso de traslados abierto y permanente de Osakidetza fue también objeto de queja por no haberse convocado 4 ciclos en 2 años, lo que esa organización atribuyó tanto a una cuestión estructural como a la ejecución del proceso selectivo. El Ararteko le indicó que la normativa del proceso[11] determina la convocatoria de 2 ciclos anuales, por lo que habría de implantar los procedimientos y dotarse de los medios necesarios para cumplirla, salvo que se modifique, tras el oportuno proceso de negociación con la parte social, si se acreditasen circunstancias estructurales que así lo exijan.

En un proceso de adjudicación de puestos de trabajo, el Departamento de Educación modificó las condiciones de asignación, después de que las personas participantes hubieran realizado sus opciones previas, lo que hizo que una se sintiera perjudicada. El Ararteko expresó la necesidad de que los procesos de gestión de personal se lleven a cabo de acuerdo con una normativa clara, predeterminada y aplicable

9 Disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

10 Artículo 106 de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

11 Acuerdo de 27 de noviembre de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban las bases del procedimiento de concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de destinos básicos en el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud.

de principio a fin, de modo que las mejoras que pudieran esperarse en un plazo breve se introduzcan con anterioridad a su convocatoria y, así, la regulación no se modifique ni varíen los presupuestos jurídicos observados para determinar opciones, si luego estas no pueden adecuarse en función de los presupuestos jurídicos que finalmente rigen el proceso.

La Resolución de 20 de junio de 2025 recomendó al Departamento de Educación que modificase la relación de puestos de trabajo para el curso 2024-2025 y confirmase la adscripción de una persona a un puesto de trabajo estructural. Se trataba de una persona a la que se le había adjudicado un destino en un concurso de traslados, siendo el puesto suprimido con la misma fecha. La supresión fue debida a que la dirección del centro decidió dividir el puesto en dos puestos iguales de media jornada cada uno, en una actuación que no encuentra encaje alguno en la normativa.

1.5. Condiciones laborales, prevención de riesgos laborales y conciliación

La Resolución de 9 de junio de 2025 concluyó el análisis de una queja en la que una persona cuestionaba que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco alterase su **jornada y horario de trabajo** por instrucciones de servicio obligatorias e irrecurribles. Para el Ararteko, estas no eran un instrumento adecuado, sino que se debieron haber adoptado las medidas previstas en el vigente Acuerdo regulador, con el conocimiento y aprobación del departamento competente en materia de empleo público.

La determinación de las **funciones propias de cada puesto** de trabajo es motivo frecuente de queja, por lo que es preciso que esta sea clara y específica, y que todas las personas conozcan sus cometidos y responsabilidades dentro de la organización. En esa línea, también se plantean quejas acerca de las **retribuciones**, cuyo punto de partida es el análisis de las funciones atribuidas. Es el caso de una persona cuyo puesto en un servicio de Osakidetza fue el único que no había cambiado de categoría, aun realizando las mismas funciones que el resto, y que, tras la intervención del Ararteko, fue también modificado y abonadas las diferencias retributivas. O el de unas personas auxiliares administrativas del Departamento de Salud que aseguraban estar realizando las mismas funciones que otras personas administrativas, aunque con un menor nivel retributivo, y respecto de las cuales, el Gobierno Vasco manifestó que había iniciado un análisis acerca de la entidad y distinción entre tareas administrativas, en el marco de un proceso general de análisis de puestos, y que, entre tanto, había instado la atribución a cada puesto de las funciones propias de su monografía.

Siguiendo actuaciones anteriores[12], la Resolución de 30 de abril de 2025 recomendó al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que abone la totalidad del incentivo económico adicional previsto para el desempeño de las funciones de tutoría durante el tiempo que estas se desarrollen de manera íntegra y efectiva, con independencia de que la persona afectada se encuentre a jornada completa o a jornada reducida.

El Ararteko también ha analizado la aplicación de la figura de **reducción de jornada lectiva por edad** al personal interino, que solo tuvo efectos transcurridos casi dos meses del inicio del curso escolar. La Resolución de 18 de diciembre de 2025 recomendó al Departamento de Educación que arbitrase medidas de ajuste que permitan a ese personal compensar las horas de reducción que no pudieron disfrutar desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el momento de su inicio, así como las medidas procedimentales que garanticen, en adelante, que el ejercicio del derecho a acogerse a esa figura comenzará el 1 de septiembre del curso escolar al que se refiere.

El reconocimiento y abono de **trienios por antigüedad** en una sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Zalla fue objeto de examen en la Resolución de 24 de marzo de 2025, que recomendó a esa sociedad que reconociese y abonase a una persona los trienios que le correspondan, incluyendo en el cómputo los servicios prestados antes en otras administraciones y entidades del sector público vasco.

Una persona planteó su exclusión de las dos modalidades de **teletrabajo** reguladas en la Diputación Foral de Bizkaia por su condición de interina no ocupando vacante. Tras analizar la argumentación ofrecida por esa administración, el Ararteko concluyó que la actuación era contraria al principio de no discriminación de las normas europeas[13]. En efecto, la aplicación del teletrabajo ha de ligarse a las características objetivas del puesto desempeñado y de la estructura administrativa de la organización, así como a los requisitos que se definan con alcance general para todas las personas que deseen participar, sin que el hecho de disponer de una relación de empleo temporal pueda justificar una diferencia de trato respecto de las personas cuya relación es fija.

La necesidad de concertar un contrato de relevo indefinido para poder acceder a la **jubilación** parcial fue objeto de una queja que el Ararteko remitió al Defensor del Pueblo por ser una situación derivada de la normativa estatal, aunque sus efectos han afectado a personas trabajadoras de las administraciones vascas que han podido ver retrasado su acceso a esa modalidad de jubilación por las dificultades existentes.

En materia de **prevención de riesgos laborales**, se han tramitado nuevas quejas acerca de los reconocimientos médicos programados por el Departamento de Educación. El Ararteko le recordó que la vigilancia de la salud no solo es un derecho del personal, sino también una obligación de las administraciones empleadoras, que han de arbitrar los medios precisos para garantizar su efectividad y evitar su pérdida de contenido.

La Resolución de 9 de diciembre de 2025 recomendó al Departamento de Educación que modificase un procedimiento

12 Consúltese, a ese respecto, las resoluciones del Ararteko de 22 de febrero de 2024 y 29 de febrero de 2024.

13 Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, al que se refiere la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

de cambio de puesto de trabajo por incapacidad médica para desempeñar labores docentes. El procedimiento solo permitía su aplicación a personas que acreditasen 10 años de servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero, a juicio del Ararteko, esa condición no es admisible por ser ajena a su objeto.

Siguiendo la línea de años anteriores, el Ararteko ha examinado quejas que relataban situaciones vividas como **acoso laboral**. Además de advertir, de nuevo, acerca de la gravedad intrínseca de estas conductas y la importancia de tomar conciencia general sobre su indignidad, esta institución quiere subrayar la necesidad de crear entornos seguros y confiables en los que la persona afectada pueda sentirse atendida y recibir información clara, precisa y suficiente de la investigación y de las medidas a adoptar.

En lo relativo a la **conciliación de la vida familiar y laboral**, la Resolución de 19 de noviembre de 2025 recomendó al Ayuntamiento de Urretxu que estimase una solicitud de mejora de una licencia por hospitalización o enfermedad grave de familiar y que estableciera medidas de compensación a la persona afectada.

1.6. Euskera, situaciones administrativas y otros aspectos

La Resolución de 9 de junio de 2025 recomendó a la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz que elaborase y aprobase un plan específico relativo al tratamiento del euskera en los diferentes ámbitos de gestión de esa escuela, al entender que resultaría contradictorio que una entidad que desarrolla una reconocida y relevante labor en el ámbito cultural, y cuya actividad se encuentra sostenida en su mayor parte por fondos públicos, quedara al margen de las obligaciones que la normativa impone a los poderes públicos con relación al tratamiento del euskera.

Una persona expuso que la falta de desarrollo reglamentario le había impedido usar la posibilidad de acreditar un perfil lingüístico mediante la evaluación del uso del euskera en el desempeño de funciones y tareas del puesto de trabajo[14]. El Departamento de Cultura y Política Lingüística manifestó que estaba trabajando en ese desarrollo, que, según se ha podido conocer después, ha sido finalmente publicado[15].

En otro asunto, tras la intervención del Ararteko, el Departamento de Seguridad aceptó prolongar hasta los 3 años la reserva de destino de una persona en excedencia por cuidado de menor, en aplicación de la normativa de empleo público vasco que supera el mínimo de 2 años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

En otra queja, el Ararteko no avaló el deseo de una persona trabajadora de Osakidetza de disfrutar 3 días de excedencia por cuidado de menor, al entender que el disfrute fraccionado de esta ha de ser compatible con las necesidades del servicio, lo que obliga a evaluar estas dentro de las facultades administrativas de organización.

1.7. Diseño de procedimientos y administración electrónica

La necesidad de diseñar procedimientos administrativos y canales de comunicación que resulten sencillos, claros, ágiles, eficaces y fácilmente utilizables se puso de manifiesto en la tramitación de una queja sobre la falta de ejecución de una sentencia, que el Departamento de Educación solventó, tras advertir que problemas internos de organización habían impedido que conociera la fijeza de la sentencia.

En otra queja, una persona cuestionaba la actuación de ese mismo departamento, que aseguraba no tener constancia de que había superado un curso de formación. Después de varias intervenciones y de sugerir al departamento que revisara todo el expediente, este reconoció un error en la transmisión de la información y corrigió el dato.

1.8. Derecho a la buena administración

Durante 2025 el Ararteko ha seguido examinando quejas originadas por la demora injustificada en la tramitación de solicitudes y recursos, y por su falta de resolución. En todas ellas se ha reiterado el derecho de la ciudadanía a obtener una respuesta expresa, formal y suficientemente motivada que le permita conocer, dentro de un plazo razonable, las razones que la administración ha utilizado para valorar sus argumentos y pretensiones, y poder, así, defender su posición con la mayor garantía.

Si bien las demoras y el silencio administrativo son figuras inaceptables en todo caso, sus efectos pueden resultar aún más perjudiciales en procesos de concurrencia de personal, en los que la convergencia de derechos e intereses exige una respuesta motivada y en plazo que permita no solo finalizar los procesos adecuadamente, sino también tutelar al máximo todos esos derechos. De ello es ejemplo una queja en la que el amplio retraso en la resolución de sus alegaciones y recursos por parte del Departamento de Educación impidió a una persona ser nombrada funcionaria en la misma fecha que el resto de las seleccionadas en una OPE, así como participar en el concurso de traslados de ese año, donde quedó vacante el puesto que deseaba.

14 Artículo 29 del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco.

15 Orden de 4 de noviembre de 2025, de la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan los sistemas de acreditación y evaluación de conocimientos de euskera establecidos en el artículo 26.1.b) del Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el Sector Público Vasco.

También son numerosos los ejemplos de actuaciones en los que las administraciones públicas no ofrecen las debidas explicaciones de sus actuaciones o no motivan de forma suficiente las decisiones que adoptan, lo que dificulta su comprensión por parte de la ciudadanía, así como una correcta defensa de sus pretensiones. Es el caso de una queja sobre una actuación del Ayuntamiento de Durango en la que la persona afectada no había conocido los cálculos efectuados para hallar su finiquito salarial.

En cuanto al acceso de las personas interesadas a los expedientes, el Ararteko ha examinado varias quejas relativas a procesos selectivos, en las que ha recordado la necesidad de que se efectúe de forma ágil, para que aquellas cuenten con todos los elementos de juicio que precisen. En esa línea, sugirió al Departamento de Educación que realice un profundo análisis del procedimiento que sigue en estos casos, y que tome medidas para que el acceso se produzca dentro de un plazo razonable y con la suficiente antelación a que finalicen los plazos de impugnación. Por otro lado, la Resolución de 17 de marzo de 2025 recomendó a ese departamento que diese acceso a una persona a las memorias usadas como base para las calificaciones de un proceso.

Durante 2025 también se han recabado testimonios de personas disconformes con la tramitación de sus solicitudes y pretensiones por medio de la plataforma Tramitagunea, del Departamento de Educación, en la medida en que, tal y como el Ararteko ha indicado en informes anteriores, no respeta las formalidades y garantías del procedimiento administrativo.

1.9. Colaboración de las administraciones públicas

Se ha observado en esta área que algunas administraciones no atienden debidamente el deber legal de aportar, con carácter preferente y urgente, cuanta información o documentación les solicite el Ararteko, lo que impide conocer en tiempo y forma los elementos precisos para el análisis de las quejas, y genera un evidente obstáculo al desarrollo de las funciones de defensa de derechos atribuidas a esta institución.

Cabe destacar, a ese respecto, determinadas respuestas del Departamento de Educación, que se limitan a relatar los hechos sin incluir la información requerida, no aportan la valoración solicitada, por ser competencia de un servicio diferente al que redacta la respuesta[16], exponen un relato que respuestas posteriores contradicen, o incluyen apreciaciones que reflejan un erróneo entendimiento del carácter y las funciones de investigación y control que el ordenamiento confiere al Ararteko.

Igualmente es reseñable el retraso generalizado en la recepción de respuestas a las solicitudes de colaboración remitidas a Osakidetza en esta área, en la que también se ha comunicado a esa organización el grave impedimento al desarrollo de las funciones del Ararteko que supone la falta de traslado de la información que este requiere.

16 Consúltese, a tal efecto, la Resolución de 20 de junio de 2025.

Por último, la Resolución de 19 de noviembre de 2025 recoge ciertas consideraciones sobre esta materia, derivadas de un expediente de queja del Ayuntamiento de Urretxu.

2. Contexto normativo y social

Sin pretender una relación exhaustiva de hechos relevantes en el contexto normativo y social de esta área, el inicio del apartado ha de referirse a la finalización de los procesos especiales y excepcionales de consolidación de empleo temporal de larga duración, en la medida en que debería haber contribuido a reducir las elevadas tasas de temporalidad tradicionalmente existentes. A la vista de los resultados conocidos, puede constatarse, no obstante, que, si bien se han producido avances, la situación dista, en general, de haber rebajado esa tasa al 8% que la ley evocaba como objetivo.

Igualmente, y por su importancia, se hace preciso citar la pública noticia de la posible presentación de una cuestión de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley 11/2022, de 1 de diciembre[17]. No corresponde al Ararteko pronunciarse al respecto, pero sí mostrar su preocupación por la incertidumbre que esa circunstancia introduce en la ley que regula con carácter básico el empleo público en el País Vasco, así como su confianza en que todo el marco normativo en la materia alcance el máximo grado de consenso y pueda ser aplicado con todas las garantías.

En cuestión de perfiles lingüísticos, se ha regulado la posibilidad de acreditar tales perfiles mediante el uso del euskera como lengua vehicular en los procesos selectivos y en el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo[18], lo que amplía el abanico de procedimientos de acreditación en beneficio del personal trabajador.

Por otra parte, y dado su impacto en la conciliación de la vida familiar y laboral, se deben mencionar las modificaciones del Estatuto Básico del Empleado Público y del Estatuto de los Trabajadores efectuadas por el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio[19], y que vienen a ampliar los permisos de nacimiento y cuidado. De igual forma, las que introdujo la Ley 6/2024, de 20 de diciembre[20], con relación al permiso para actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos dentro de la jornada laboral.

17 Ley 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.

18 Orden de 4 de noviembre de 2025, antes citada.

19 Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, mediante la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

20 Ley 6/2024, de 20 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de órganos o tejidos para su posterior trasplante.

Por último, este informe quiere reflejar que, tras los oportunos pronunciamientos judiciales, Osakidetza ha levantado la suspensión cautelar que en su momento acordó sobre determinadas categorías de la convocatoria de la OPE 2016-2017, a excepción de una, que continúa en trámites judiciales, lo que permitirá finalizar esos procesos.

3. Aspectos más destacables de la actividad del área

Con carácter general, el Ararteko quiere incidir, una vez más, en la necesidad de que las administraciones públicas realicen una **adecuada labor de planificación estratégica y de gestión de personas** que permita no solo conocer las necesidades del servicio público que deben garantizar, sino también estructurar su organización y sus recursos humanos de la forma más adecuada, y publicar, tramitar y resolver de forma ágil, transparente y en plazo breve los procesos de gestión de personal que sean precisos.

En esa línea, y a pesar de la finalización de los procesos de consolidación de personal, las administraciones han de seguir trabajando para que las **tasas de temporalidad** se sitúen y se mantengan en adelante dentro de unos límites razonables.

Es importante destacar también que todos los procesos relativos al empleo público han de cumplir, en todo caso, los **principios generales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad**, lo que, entre otras cosas, implica que su diseño y gestión no debería salir del ámbito público propio de las administraciones afectadas, que estén regidos por bases claras que fijen criterios objetivos, predeterminados y conocidos, y que sus resultados puedan ser fiscalizables y recurribles por medio de actuaciones que sean resueltas de forma suficientemente motivada y dentro del plazo legal establecido.

Por último, teniendo en cuenta que en los apartados anteriores ya se han mencionado también otros aspectos que requieren la actuación de las administraciones, el Ararteko solo quiere subrayar uno de los que considera esenciales, y que exige que esa actuación no quede en un mero formalismo o en una mera declaración de voluntad, sino que desarrolle de forma decidida todo el contenido material previsto en el ordenamiento.

Nos referimos al **acceso al empleo público de las personas con discapacidad**, como una materia en la que las administraciones han de ser ejemplo y modelo de actuación, para garantizar el derecho de estas personas a la igualdad de oportunidades y de trato, y el ejercicio real y efectivo de sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, liderando los esfuerzos para conseguir su efectiva inclusión en el entorno laboral, como presupuesto para lograrla en todos los restantes ámbitos de la vida.

4. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Personal al servicio de las administraciones públicas ha recibido un total de 217 quejas, lo que representa un 6,8% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi..... 126
- Administración local 41
- Administración foral..... 17
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 5
- Haurreskolak..... 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Procedimientos de selección para el acceso a la función pública..... 53
- Sustituciones 52
- Otros aspectos 28
- Retribuciones..... 25
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 22
- Provisión de puestos 12
- Vacaciones, licencias y permisos 7
- Situaciones administrativas..... 4
- Formación..... 4
- Relación de puestos de trabajo 3
- Acoso laboral..... 3
- Normalización lingüística..... 2
- Valoración de puestos de trabajo..... 1
- Promoción interna 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
	▶	▶|	✕	✓	💬	⏸
258	67	191	71	97	3	20

15. Hacienda

1. Quejas y actuaciones destacadas

Las quejas recibidas en esta área son muy diversas y se caracterizan por su enorme casuismo, lo que dificulta la labor de destacar un tipo de actuaciones frente a otras. En todo caso, las quejas relativas a la tributación local representan una parte muy relevante del trabajo que se lleva a cabo en el área.

1.1. Tributos municipales

La **aplicación de un recargo potestativo sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)** continúa suscitando el desacuerdo y el rechazo de las personas contribuyentes afectadas. Este recargo se aplica sólo en relación con los bienes inmuebles de uso residencial que no constituyen la residencia habitual del sujeto pasivo o de terceras personas por arrendamiento o cesión de uso y se gira junto con la cuota del impuesto. Los ayuntamientos pueden establecer en sus ordenanzas fiscales los concretos supuestos en los que no resulte de aplicación este recargo.

Su aplicación en el año 2025, por primera vez, en el municipio de Vitoria-Gasteiz ha originado un gran número de quejas. Entre ellas destacan las reclamaciones presentadas por personas que residen u ocupan efectivamente la vivienda gravada con el recargo en ese municipio, pero que, al mismo tiempo, son titulares de otra vivienda en un pequeño municipio rural alavés, donde, formalmente, se encuentran empadronadas y donde pasan largas temporadas.

Seguidamente se expone el criterio adoptado por el Ararteko en estos casos:

El Ararteko en su Resolución de 19 de marzo de 2025 recomendó al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que revocase de oficio el recargo del 150% adicional que había girado sobre la cuota líquida del IBI en un recibo del año 2024, porque el reclamante había acreditado que la vivienda se estaba destinando al alquiler desde el año 2022.

El titular del inmueble exponía que la vivienda estaba siendo alquilada y, para justificarlo, aportaba el contrato de arrendamiento en vigor y un recibo de luz del mes de julio de 2024, en el que se podía comprobar que la identidad de la persona abonada no se correspondía con la propiedad. Asimismo, reconocía que, en ese primer momento, no había presentado la documentación relativa al depósito de la fianza en el Registro de alquileres del Gobierno Vasco o su declaración de la renta, en el convencimiento de que el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián la iba a requerir al Gobierno Vasco y a la Hacienda Foral de Gipuzkoa. De hecho, recalcaba que el propio justificante de registro entregado en el momento de la presentación de sus alegaciones inducía a pensar así, pues indicaba que: "*documentación verificable: las personas interesadas tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración (Artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).*"

Sin embargo, esas alegaciones fueron desestimadas, porque: *"la documentación aportada no se corresponde con el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023".*

El Ararteko incidió en que el texto de la Ordenanza fiscal no expresaba nada sobre cómo se debía acreditar el arrendamiento del inmueble, la cesión de su uso o la eventual concurrencia de alguno de los supuestos de exención de la aplicación del recargo, por lo que, en defecto de previsión expresa en la propia ordenanza fiscal, se debería admitir cualquier medio de prueba válido en derecho que sirviese para acreditar que el inmueble estaba sirviendo de lugar de residencia habitual durante el ejercicio fiscal girado, en este caso, el año 2024. El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián acordó devolver el importe del recargo del IBI cobrado a este contribuyente.

Los beneficios fiscales asociados a la tributación local se configuran con **carácter rogado** por nuestra legislación y ello suscita el desacuerdo de parte de la ciudadanía. Esto supone que la persona que cumple los requisitos para poder beneficiarse de una bonificación o de una exención ha de presentar una solicitud formal, con carácter previo, para que la administración le pueda reconocer la aplicación del beneficio.

Una vez reconocida y concedida la bonificación, el beneficio surte efectos en relación con los ejercicios fiscales que se devenguen a partir de dicha fecha, salvo que exista una previsión expresa distinta en la propia Ordenanza fiscal.

El devengo de estos impuestos se produce el 1 de enero de cada año. Por ello, el reconocimiento del beneficio generalmente surte efectos en el siguiente ejercicio fiscal.

Estos beneficios se mantienen en futuros ejercicios, en la medida en la que no se produzcan cambios normativos que los modifiquen o los supriman.

Toda esta problemática se manifiesta, con gran intensidad, en el **Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM),** donde es frecuente que la matriculación de un nuevo vehículo por parte de la persona que venía disfrutando del beneficio provoque disfunciones y, en algunos casos, que se interrumpa durante un año el beneficio.

La pérdida de exenciones y bonificaciones se encuentra, en ocasiones, asociada al desconocimiento de su existencia y ello adquiere gran trascendencia, cuando su reconocimiento se encuentra limitado en el tiempo. Esto sucede en relación, por ejemplo, con la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos, pues las bonificaciones fiscales asociadas a su adquisición sólo suelen desplegar efectos, durante unos concretos ejercicios fiscales, tras su matriculación.

En otras ocasiones, la disfunción deriva de los datos que constan en los Registros de Tráfico o de la fecha de efectos del título de familia numerosa que se exhibe. Se ha de tener presente que, para evitar lapsos de tiempo que no estén cubiertos por el título de familia numerosa, se puede solicitar su renovación hasta tres meses antes de que este caduque.

La gestión y cobro de las **tasas municipales vinculadas a la prestación de servicios básicos y esenciales** continúan siendo el origen de un número importante de quejas. La entrada en vigor, el pasado 10 de abril de 2025, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular ha incidido en la prestación de este servicio. En concreto, ha impuesto la obligatoriedad de establecer gravámenes municipales específicos y diferenciados, que van a poder revestir la forma de prestación patrimonial de carácter público no tributaria o de tasa y, además, exige que el gravamen que se cree no puede ser deficitario y que se base en el principio de pago por generación. Estas dos últimas características centran, precisamente, la disconformidad de la ciudadanía, porque ha ocasionado un incremento generalizado en las tarifas a abonar y porque no se considera que el principio de pago por generación se haya trasladado adecuadamente, en particular, en las cuotas que abonan las actividades económicas que no son susceptibles de generar residuos.

En otro orden de cosas, la gran difusión pública que ha tenido la Sentencia de 20 de julio de 2023 del Tribunal Supremo ha favorecido que se generalice el cuestionamiento por parte de la ciudadanía de aquellos sistemas tarifarios en los que se establecen diferentes **cuotas a abonar por el uso de los servicios deportivos municipales en función de la vecindad**.

Finalmente, se ha de aludir a la Resolución del Ararteko de 22 de mayo de 2025, por la que se recomendó al Ayuntamiento de Gordexola que regulase expresamente en su Ordenanza fiscal el importe que deben abonar las *txosnas* en la feria de San Andrés, recurriendo a criterios objetivos y razonables para su cuantificación.

El Ayuntamiento de Gordexola concretaba, de manera diferente y sin una aparente justificación, la contraprestación económica a abonar, por un lado, por la instalación de puestos de productos perecederos en esta feria -a la que atribuía una naturaleza jurídica de tasa y un importe de 25 €-, y por otro, por la instalación de *txosnas*, por las que consideraba que debía abonarse un canon cuya cuantía ascendía a 713,64 €. Ello, sin tener en cuenta que tanto las *txosnas* como los puestos de venta de productos perecederos son instalaciones a las que se autoriza una ocupación temporal del dominio público de la misma naturaleza y, en ambos casos, dicha ocupación lleva aparejada una utilidad económica para las personas autorizadas.

Sin embargo, la tasa y el canon son dos figuras de naturaleza jurídica distinta, pues la tasa es un tributo y, como tal, tiene carácter coactivo, mientras que el canon es la contraprestación por un contrato, y, por tanto, deriva del acuerdo entre las partes contratantes. El Ayuntamiento de Gordexola no llegó a fundamentar con claridad la eventual diferencia que concurría entre ambos tipos de usos del dominio público el día de la feria de San Andrés. La única razón esbozada y que avalaba, aparentemente, esta decisión se refería a un acuerdo alcanzado en torno al año 2000, con quienes en aquella época acudían a la feria de la localidad a instalar sus *txosnas*.

En consecuencia, el Ararteko entendió que la exigencia de un importe de 713,64 € para la instalación de *txosnas* en la Feria de San Andrés no se ajustaba a Derecho, ya que no estaba regulada en una ordenanza fiscal, como exigía la Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales. Por ello, el Ayuntamiento de Gordexola debía recoger y gravar en su ordenanza esta ocupación del dominio público, de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y proporcionalidad.

Asimismo, el Ararteko incidió en que, de constatarse una mayor intensidad en el uso del dominio público o una mayor utilidad económica gravable en unos casos frente a otros, ello debería servir para modular el concreto importe a abonar. Ahora bien, esto reclamaba recurrir a parámetros de

cuantificación objetivos y razonables, que debían estar establecidos -previamente a la exacción de la tasa- en una ordenanza expresamente aprobada y publicada.

1.2. Tributos forales

La regulación del **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)** y su gestión aglutinan el mayor número de quejas en materia de tributación foral. De hecho, el IRPF es el impuesto directo que mayor impacto tiene en la ciudadanía, porque sujeta a tributación una amplia variedad de tipos de renta y su estructura permite considerar, además del origen de las rentas percibidas, las circunstancias personales de los contribuyentes.

Aun cuando se han planteado cuestiones muy diversas, en 2025, ha destacado una en particular, las reclamaciones promovidas por las personas mutualistas. Estos contribuyentes, que tienen la condición de pensionistas por jubilación e invalidez, han expresado su desacuerdo con el retraso que estaba acumulando la resolución de sus solicitudes de revisión de las declaraciones del IRPF no prescritas, en particular, ante la Hacienda Foral de Álava.

Estas personas realizaron aportaciones a las mutuas de su sector laboral antes de integrarse en el régimen de la Seguridad Social en el año 1979 y han promovido reclamaciones con el fin de obtener las devoluciones que consideraban que les corresponden, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las siguientes sentencias: STS de 28 de febrero de 2023, STS de 8 de enero de 2024 y STS de 19 abril de 2024.

Estas quejas ponen en evidencia un proceso de resolución de las solicitudes de devolución, aparentemente, bastante más ralentizado en el Territorio Histórico de Álava del que se estaba siguiendo en los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa.

El Ararteko es consciente de que la Hacienda Foral de Álava se está enfrentando a un proceso de revisión masivo y complejo. Ahora bien, en esta situación, corresponde a esa Hacienda Foral proveerse de los medios adicionales que precise para cumplir adecuadamente las funciones que tiene atribuidas, en beneficio de los derechos de las personas contribuyentes.

Estas personas también reclaman que, una vez concretada su devolución, les sea facilitado el documento de su liquidación corregida. Las personas afectadas en este proceso de rectificación de autoliquidaciones del IRPF son personas de avanzada edad, que, por su condición de personas físicas, no se encuentran obligadas por nuestro ordenamiento jurídico a relacionarse de manera telemática con las administraciones públicas, ni siquiera, cuando se les ofrezca un sistema de solicitud *online* menos exigente y, por tanto, que no precise de firma electrónica.

La notificación personal y directa de las resoluciones a las personas contribuyentes, en modo alguno, se puede condicionar al eventual coste económico que su realización pueda comportar a las administraciones públicas.

La notificación constituye una garantía del procedimiento, tanto para la Administración como para los administrados. Para la Administración, porque de la notificación en regla depende la adquisición de la eficacia del acto y, para los administrados, porque es la manera de conocer exactamente el acto que les afecta y cumplirlo, o de poder reaccionar, en su caso, contra él, si discrepasen de su contenido.

1.3. Funcionamiento de las administraciones tributarias

La **falta de una resolución expresa a los recursos y reclamaciones** dentro del plazo legalmente establecido se consolida como una de las principales causas por la que las personas contribuyentes acuden al Ararteko.

La falta de una respuesta expresa coloca a la ciudadanía en una situación de indefensión, porque las personas interesadas desconocen la voluntad de la administración sobre su pretensión y ello les dificulta la posterior revisión de la actuación administrativa en sede judicial.

La ausencia de un pronunciamiento de la administración sobre un recurso de reposición motivó la Resolución del Ararteko de 12 de agosto de 2025 al Ayuntamiento de Elorrio. Mediante esta recomendación, el Ararteko instó al Ayuntamiento de Elorrio a que resolviese expresamente el recurso que unos contribuyentes habían promovido hacía más de tres años y medio frente a sendas liquidaciones giradas, en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

En sus recursos y posteriores comunicaciones, los reclamantes solicitaban que se anulasen las liquidaciones practicadas y abonadas, porque la transmisión no se encontraba sujeta al impuesto, pues no había evidenciado una situación expresiva de capacidad económica susceptible de ser gravada. Así, según afirmaban los interesados, la transmisión del bien inmueble les había ocasionado una pérdida patrimonial que superaba los 100.000 €.

El plazo máximo de resolución que establece el punto 4 del artículo 232 de la Norma Foral General Tributaria 2/2005, de 10 de marzo (NFGT), y el artículo 25 del Decreto Foral 228/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la NFGT, en materia de revisión administrativa, es de tres meses contados desde el día siguiente al de la presentación del recurso.

La carga de la prueba de que no ha existido un incremento de valor recae sobre el sujeto pasivo, quien debe aportar los documentos justificativos, tanto del valor de adquisición como de transmisión, a la administración tributaria, para que esta pueda valorar si se ha producido un incremento de valor del terreno.

La ausencia de esa comunicación formal al ayuntamiento, en el momento en el que se declara la transmisión, no significa que luego el obligado al pago ya no pueda cuestionar la liquidación y demostrar la ausencia de ganancia, porque en fase de recurso, esto es, una vez emitida la liquidación, si se está en desacuerdo con ella, la persona obligada pueda promover un recurso de reposición y aportar la documentación que permita acreditar la inexistencia de incremento de valor del terreno.

La **falta de abono en período voluntario de las deudas tributarias origina la apertura del procedimiento de apremio sobre el patrimonio** del deudor**.** En esta fase del procedimiento de recaudación se busca forzar el pago y ello ocasiona muchas quejas de la ciudadanía.

En su Resolución de 15 de enero de 2025, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Mungia, que reintegrase a la reclamante las cantidades que la Diputación Foral de Bizkaia le había embargado, porque esa entidad local aún no había resuelto expresamente el recurso de reposición que la afectada había promovido frente a la sanción impuesta en materia de tráfico. Dicha sanción no había adquirido firmeza en vía administrativa y solo, una vez firme la sanción en vía administrativa, se podía proceder a su ejecución, inicialmente, reclamando su abono en período voluntario.

En este caso, además, no se pudo acordar la suspensión automática de la providencia de apremio sin necesidad de presentar garantías, porque el Ayuntamiento de Mungia demoró tres meses la comunicación de la presentación del recurso al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Diputación Foral de Bizkaia, quien, para ese momento, ya había trabado los saldos disponibles en la cuenta corriente de la interesada y había ingresado su importe al Ayuntamiento de Mungia. Por ello, esta previsión, llamada a desplegar un efecto favorable frente a la ciudadanía, se vio desprovista de todo efecto para la reclamante.

Las administraciones tributarias deberían favorecer, en todo momento, el **pago fraccionado** de las deudas acumuladas, tomando realmente en consideración la concreta situación económica de las personas deudoras, en particular, cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, deberían sujetar su actuación a los límites que les impone la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que tienen la finalidad de que la persona deudora haga frente a sus obligaciones, pero sin destruir sus recursos.

El **abono de la deuda acumulada,** para muchas personas contribuyentes, solo resulta factible si se les facilita su pago de una manera paulatina y estructurada, de acuerdo con un calendario, que no comprometa significativamente la atención de sus necesidades más perentorias. Ello reclama exonerar a estos contribuyentes de la presentación de garantías de pago y ampliar al máximo los calendarios de pagos.

En otro orden de cuestiones, a juicio del Ararteko, no se puede obviar que la **digitalización de la Administración** y de la propia sociedad está avanzando de forma exponencial. Ahora bien, a las **administraciones públicas también les corresponde remover los obstáculos para que nadie quede excluido en ese proceso** y, en consecuencia, les compete adoptar las medidas de promoción que permitan **salvar la brecha digital** de las personas que, por razones económicas, de edad o de capacitación digital, no pueden acceder a las tecnologías y los medios electrónicos precisos para poder relacionarse telemáticamente con la administración tributaria.

2. Contexto normativo y social

Las Juntas Generales de los tres territorios históricos aprobaron durante el primer cuatrimestre de 2025 un conjunto de medidas para la **renovación de su sistema tributario**. Estas medidas están recogidas en unas nuevas normas forales, que han incidido sobre la regulación del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, con las que se pretende afrontar los grandes retos a los que se enfrenta y enfrentará nuestra sociedad, como son: el envejecimiento de la población, la fiscalidad verde y la transición energética, la igualdad de género, la protección de las personas contribuyentes con rentas más bajas, la protección de las personas jóvenes, la conciliación, la vivienda, las pensiones, o la protección y el impulso del tejido productivo, etc. Esta reforma se acomete, en el marco del IRPF, con la voluntad expresada de reforzar los principios de equidad, progresividad y función redistributiva de este impuesto dentro del sistema tributario.

Asimismo, se ha de mencionar también la aprobación de la Ley 3/2025, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el **Concierto Económico** con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta ley incorpora nuevas figuras tributarias al Concierto Económico: el Impuesto Complementario, el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y el Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco, y amplía así mismo el ámbito de competencias de las diputaciones forales.

3. Aspectos más destacables de la actividad del área

La Constitución española establece en su art. 31.1 que: *"Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio"*.

3.1. Las haciendas vascas han alcanzado un nuevo récord de recaudación. Ello no es óbice para que la **lucha contra el fraude y la elusión fiscal** deban continuar presidiendo la intervención inspectora de las haciendas vascas. La administración tributaria ha de acometer los procedimientos de regularización que resulten precisos, para que este deber

constitucional resulte de efectivo cumplimiento para todos, sin soslayar la propia responsabilidad de la administración que, en algunos de esos procesos, se percibe.

Los procedimientos de regularización incorporan una serie de garantías a favor de la persona contribuyente, que puede solicitar el acceso al expediente, pedir una copia de la documentación que obra en él, promover cuantas alegaciones estime precisas en defensa de sus derechos, proponer la práctica de las pruebas que considere oportunas en defensa de sus derechos e intereses, presentar recursos contra las liquidaciones y sanciones, etc. Ahora bien, estas actuaciones se han de promover en el momento procesal oportuno y se debería tener presente que resultan muy complejas para amplios sectores de la población.

3.2. La **falta de una respuesta expresa y motivada** en plazo continúa siendo una de las principales patologías del procedimiento tributario, que resulta contraria al correcto funcionamiento de la Administración.

Por ello, es importante que se adopten las **medidas precisas para acortar los plazos de resolución de las reclamaciones**, dados los efectos perjudiciales que para la ciudadanía tiene el desconocimiento de la voluntad administrativa sobre su pretensión.

Esta demanda subyace en la queja de muchas personas mutualistas, que llevan esperando más de año y medio para obtener las devoluciones que consideran que les corresponden, en sus autoliquidaciones del IRPF no prescritas, tal y como se ha explicado en un punto anterior.

3.3. Las personas contribuyentes son, ante todo, ciudadanos y ciudadanas, que desean y necesitan que el **cumplimiento de sus obligaciones fiscales se plantee en términos de accesibilidad, presencialidad** si la requieren, **agilidad, sencillez** y, sobre todo, **sin dificultades añadidas, ni costes asociados**.

Las personas tienen **derecho a obtener información y orientación** y a que se les facilite el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La materialización de estos derechos debería traducirse, también, en una adaptación del lenguaje, girando hacia formas y estilos más claros y sencillos.

Pero, más allá de los conceptos y de algunas iniciativas bienintencionadas, la realidad es que el ámbito tributario es uno de los menos permeables al lenguaje administrativo claro. Se detecta que se llevan a cabo más esfuerzos en el contenido de los folletos, mensajes en la web y campañas, relacionados con las declaraciones del IRPF, plazos y procedimientos, que en los contenidos de las comunicaciones y resoluciones a la ciudadanía.

3.4. La **digitalización** de la Administración y de la propia sociedad está avanzando de una manera exponencial. No obstante, a las administraciones públicas también les corresponde remover los obstáculos para que nadie quede excluido en ese proceso y, en consecuencia, les compete adoptar las **medidas de promoción que permitan salvar la brecha digital** de las personas que, por razones económicas, de edad o de capacitación digital, no pueden acceder a esas tecnologías.

Sin embargo, estamos asistiendo a la imposición por parte de las haciendas forales de una **obligación, cada vez más generalizada y prácticamente indiscriminada, de presentación electrónica** de algunos tributos y ello, con total independencia de la edad de las personas contribuyentes, su nivel de formación, posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias, e ignorando sus destrezas y habilidades telemáticas. Además, esa necesaria presentación telemática de la autoliquidación se está planteando en ausencia de una oferta adecuadamente dimensionada, no sólo de una asistencia sustantiva y técnica para poder resolver de una forma ágil y sencilla los problemas y las incidencias que se producen, sino también sin la puesta a su disposición de los equipos, tecnologías y acompañamientos precisos, para poder completar correctamente esos procedimientos en las oficinas forales.

3.5. La **notificación personal y directa de las resoluciones** a las personas contribuyentes es una **garantía del procedimiento** que, en modo alguno, se puede condicionar al eventual coste económico que su realización pueda comportar a las administraciones públicas.

3.6. Se ha de seguir favoreciendo la adopción de **acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento de pago** que no comprometan la subsistencia de las personas, incluso en los supuestos de incumplimientos de acuerdos previos y de falta de liquidez estructural. La **situación de vulnerabilidad** de algunas personas hace muy difícil que puedan afrontar el pago de su deuda, si no es mediante la concesión de un nuevo fraccionamiento acorde con su precaria situación económica.

La administración tributaria debería tener presente, además, que, con carácter general, la ciudadanía no tiene los recursos ni las destrezas para presentar, desde un primer momento, sus solicitudes de fraccionamiento fundamentadas de manera adecuada y con la documentación pertinente, por lo que se debería favorecer siempre que las puedan subsanar.

3.7. La normativa tributaria debería establecer mecanismos que permitan compensar a las **personas con discapacidad y a sus familias** por los costes del sobreesfuerzo económico que se ven en la necesidad de asumir.

La implantación de medidas dirigidas a ampliar la renta disponible de las personas con discapacidad ayuda a la incorporación, a la participación y a la visibilización de estas personas en la sociedad.

3.8. La habilitación para establecer un **recargo en el IBI sobre las viviendas que no constituyen la residencia habitual de su titular** parte de la función social que nuestro ordenamiento jurídico asigna a la propiedad (art. 33 CE). Por ello, su aplicación se ha de analizar desde esta perspectiva.

II

3.9. La generalización del **criterio de vecindad, como factor de cuantificación de las tarifas a abonar por el uso de servicios públicos,** provoca desigualdades entre las personas usuarias y resulta contraria a los principios constitucionales de igualdad, no discriminación e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Cualquier eventual diferenciación en las tarifas debería **justificarse en la menor capacidad económica** de los concretos obligados al pago a los que beneficia.

3.10. Las administraciones deberían realizar un esfuerzo, focalizado en la atención a la ciudadanía, en la gestión y cobro de las **tasas municipales** vinculadas a la prestación de servicios básicos y esenciales, como son, las tasas de agua, de saneamiento y recogida de residuos.

La tasa de basura en 2025 ha sufrido un incremento generalizado en sus tarifas en la mayor parte de los municipios y ello ha motivado que la ciudadanía se cuestione si se ha trasladado adecuadamente al texto de las ordenanzas fiscales el **principio de pago por generación**.

4. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Hacienda ha recibido un total de 210 quejas, lo que representa un 6,58% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 140
- Administración foral 45
- Administración autonómica de Euskadi.....7
- Puertos deportivos de Euskadi (EKP) 1
- Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 1

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Impuestos locales.....55
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo.....54
- Tasas.....35
- Precios públicos 30
- Impuestos forales 24
- Otros aspectos 8
- Derechos de la ciudadanía.....4

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
266	96	170	43	38	73	16

16. Seguridad

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

Las **administraciones que más quejas han recibido** en 2025 han sido el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao**.** Las quejas han afectado también, aunque en menor medida, a los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y de Donostia/San Sebastián, así como a otros ayuntamientos.

Como en años anteriores, las cifras que se ofrecen en este apartado no incluyen las quejas en las que el Ararteko no ha podido intervenir por encontrarse en alguno de los supuestos legales de **rechazo** o pertenecer al ámbito competencial del **Defensor del Pueblo**, o de otras defensorías.

No todas las administraciones han corregido su actuación como consecuencia de la intervención del Ararteko en las quejas tramitadas este año y en las que se ha apreciado una actuación incorrecta.

Respecto al **deber de colaborar** con el Ararteko, las administraciones lo han cumplido, aunque esta institución sigue encontrando importantes obstáculos como la **falta de respuesta** a las cuestiones concretas por las que se interesa, la **demora** en responder y las **trabas para obtener** la **documentación** que solicita.

Nuevamente, el Ararteko tiene que manifestar que la falta de respuesta a las cuestiones por las que se interesa, o la respuesta insuficiente, suponen un importante obstáculo al normal desenvolvimiento de las funciones que tiene legalmente atribuidas y menoscaban gravemente los derechos de las personas que acuden a esta institución haciendo uso de uno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para la defensa de esos derechos.

Los temas más relevantes han sido los siguientes:

1.2. Derechos de la ciudadanía

Al igual que en años precedentes, la mayoría de las quejas tramitadas en 2025 que afectan a los derechos ciudadanos se han referido **al ejercicio de la función policial** y en ellas se han suscitado cuestiones recurrentes, la **investigación** interna de las quejas, el control del **uso de la fuerza**, el **trato policial dispensado a la ciudadanía, tanto por agentes de la Ertzaintza como de la policía local, y actuaciones policiales basadas en criterios étnicos-raciales.** Se han seguido suscitando, igualmente, cuestiones relacionadas con la posibilidad de que los agentes puedan **abusar de la potestad que el ordenamiento jurídico les otorga para formular un atestado o una denuncia administrativa.**

La posición del Ararteko sobre algunas de estas cuestiones está recogida, principalmente, en la Recomendación general del Ararteko 7/2011, de 28 de octubre (apartado II.1.1).

En un plano más concreto, en la Resolución del Ararteko de 31 de marzo de 2025 se analizó la investigación realizada por el Departamento de Seguridad sobre la intervención de la Ertzaintza en la manifestación celebrada, el día 3 de marzo de 2024, en Vitoria-Gasteiz.

El Ararteko consideró positivo que, ante las disfunciones detectadas tras la investigación interna, el Departamento de Seguridad adoptase con rapidez medidas para que no volvieran a producirse y para que se iniciaran las gestiones

oportunas con el fin de revisar la normativa interna de la Ertzaintza y mejorarla, reforzando los mecanismos de control.

No obstante, el Ararteko recordó, nuevamente, que para tratar de descubrir lo sucedido es importante investigar agotando todas las posibilidades razonables de indagación al alcance de ese departamento, lo que supone analizar los criterios a tener en cuenta para el uso de la fuerza, del armamento, la munición y demás material antidisturbios (principios de idoneidad y proporcionalidad, comunicación al centro de mando y control, distancias con el objetivo, zonas de impacto etc.), y el posterior control y ratificación en cada caso por sus superiores jerárquicos. Pues bien, la información remitida no aportaba datos sobre estas cuestiones ni realizaba un juicio de valor desde la perspectiva de su justificación y proporcionalidad.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad tampoco disipó las dudas que planteaban las personas reclamantes acerca de lo que consideraban como una actuación policial desproporcionada y brutal, puesto que omitió cualquier valoración sobre el particular, más allá de la opinión de la jefa de la Unidad de Brigada Móvil.

Igualmente, como resultado de un expediente de oficio iniciado en 2024 y relacionado con dos quejas previas, en la Resolución del Ararteko, de 14 de agosto de 2025, relativa a la intervención de la Ertzaintza en los incidentes previos a la celebración del partido de fútbol entre la Real Sociedad y el PSG en las inmediaciones del estadio de Anoeta, se analizó la investigación interna realizada por la Jefatura de Asuntos Internos del Departamento de Seguridad, aunque los hechos estaban siendo investigados por un Juzgado. Pese a que el Ararteko no puede intervenir en aquellos asuntos sometidos al conocimiento de los órganos judiciales, ni puede tampoco pronunciarse acerca de ellos (art. 13 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero), su intervención en este caso se sitúa en el ámbito preventivo y de control del cumplimiento de la Recomendación general 7/2011, de 28 de octubre, sobre “El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales”. En ese sentido, debe aclararse que la investigación que realizan los órganos o instancias de la propia administración policial, u otras instancias externas ajenas a la judicatura, tiene la función de esclarecer de inmediato las circunstancias de la actuación policial y la de verificar si se han cumplido adecuadamente los protocolos, pautas o instrucciones que resultaban de aplicación, así como la de establecer, en su caso, las medidas adecuadas para corregir la situación denunciada y evitar que pueda volver a producirse.

El Ararteko estimó como positiva la apertura del expediente de investigación y que los aspectos a mejorar que se detectaron se trasladaran con rapidez a las unidades implicadas y al resto de unidades que conforman la Ertzaintza. No obstante, instó a que los responsables policiales realizasen una investigación exhaustiva, rigurosa e imparcial de los hechos, que aclarase todas las dudas que las personas que habían interpuesto alguna denuncia hubieran proyectado sobre la corrección de la actuación policial, siguiendo, para ello, las directrices de la Recomendación general de 2011, citada líneas atrás. También instó a que se analizara el uso de la fuerza desde la perspectiva señalada en dicho documento.

Además, el Ararteko consideró que la información que el Departamento de Seguridad le había facilitado, con relación a la fuerza que empleó la Ertzaintza, carecía del grado de concreción y detalle que se precisaba para poder valorar si la fuerza utilizada en ese caso respetó los parámetros recogidos en la Recomendación general y si se adecuó a las pautas a las que estaba sometida la actuación de la Ertzaintza.

En definitiva, el Ararteko estimó que no se había facilitado un juicio de valor, explícito y razonado, sobre la fuerza utilizada, además de controlado y ratificado en cada caso por sus superiores jerárquicos, para determinar si su uso estuvo regido por los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance, valorando y ponderando todas las circunstancias concurrentes, como por ejemplo, el comportamiento de los grupos de aficionados radicales; su permanencia en la zona y resistencia a disolverse; cuántos objetos lanzaban y de qué tipo; la forma de reaccionar frente a la presencia de la policía; el número de personas que se situaban en el lugar y eran ajenas a estos lanzamientos; a qué distancia estaban para ponderar si podían producirse lesiones serias con el lanzamiento de munición (distancia de referencia mínima entre el agente y el objetivo según tipo de munición); o el tipo de espacio en el que se desarrollaban los incidentes.

Por otra parte, en la Resolución del Ararteko 26 de mayo de-2025, no aceptada por el Ayuntamiento de Bilbao, se ha analizado la actuación de un agente de la policía local de Bilbao que denunció a un ciudadano por estacionar en un carril de circulación cuando se dirigía a la plaza de aparcamiento que tiene en el garaje de la Plaza Nueva.

La tramitación del expediente ofreció versiones distintas sobre los hechos. Por ello, el Ararteko recordó al Ayuntamiento de Bilbao que la investigación de posibles comportamientos policiales indebidos debía tener un contenido adecuado y suficiente para esclarecer los hechos, y que no podía limitarse a recabar el testimonio del agente afectado. Así, consideró que hubiera sido deseable que el Ayuntamiento de Bilbao recabase la opinión del otro agente que se encontraba en la zona, así como citar al interesado para contrastar los hechos declarados por el agente y aportar, en su caso, más detalles sobre los mismos.

Finalmente, aunque el Ayuntamiento de Bilbao manifestó que había recordado recientemente a todas las jefaturas de las diferentes Inspecciones Policiales la necesidad de iniciar de oficio un procedimiento interno de investigación, siguiendo las pautas de la citada Recomendación general de 2011, el Ararteko estimó oportuno destacar la necesidad de que también se estableciesen los mecanismos precisos para garantizar su cumplimiento.

En la Resolución del Ararteko de 1 de julio de 2025, se analizó la investigación interna que el Departamento de Seguridad puso en marcha para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un varón en el curso de una intervención de la Ertzaintza en Astigarraga.

Tras la información facilitada por el Departamento y el Auto de la Audiencia Provincial, el Ararteko constató la falta de remisión de algunos documentos que hubieran servido de elementos de juicio para poder valorar la actuación de los agentes. También insistió en que la finalidad de la investigación no es únicamente dilucidar posibles responsabilidades disciplinarias, ni sancionarlas, sino que debe contemplar, por ejemplo, cómo se aplicaron los protocolos relativos a las actuaciones policiales con personas que sufren alguna enfermedad mental, y analizar la respuesta que los agentes ofrecieron a la situación creada desde esa perspectiva.

1.3. Tráfico

Una parte importante de las quejas que se han tramitado en 2025 se han referido al **régimen sancionador en materia de tráfico,** respecto del cual se han vuelto a suscitar cuestiones relacionadas con la **tipificación** y el **procedimiento**, como la **tramitación estandarizada de los procedimientos,** la **prueba** de la infracción y las **notificaciones.**

Se ha analizado una sanción que impuso el Ayuntamiento de Bilbao por "estacionar en carril de circulación", y que, a juicio del Ararteko, no puede calificarse ni sancionarse como infracción grave, sino, en su caso, como infracción leve (Resolución del Ararteko 26 de mayo de-2025, que no ha sido aceptada).

Asimismo, el Ararteko analizó en la Resolución de 6 de junio de 2025, que fue aceptada, el ejercicio de la potestad sancionadora, señalando que siempre debe ejercerse por la administración si se da el supuesto de hecho previsto en las normas. En el caso de la queja, los hechos constitutivos de una infracción en materia de tráfico se dieron a conocer a través de las denuncias voluntarias presentadas ante el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián. En esa resolución también se recordó que la policía local debe denunciar las infracciones que observe cuando ejerce funciones de vigilancia del tráfico, tras lo cual se tramitará el correspondiente procedimiento sancionador y, en su caso, la retirada del vehículo.

Por otra parte, en la Resolución de 18 de diciembre de 2025, que no fue aceptada el **Ararteko ha recomendado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que deje sin efecto una sanción por** "*estacionar en zona de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, sin autorización visible*". El Ararteko considera que la conducta de la demandante no tiene encaje en el tipo infractor que aplica el ayuntamiento. La normativa de aplicación no sanciona el descuido u olvido de la persona titular de la tarjeta en colocarla en lugar visible -por más que resulte obligada su colocación con el fin de facilitar las tareas de verificación de que el titular se encuentra autorizado para estacionar en estos lugares-, sino que lo que sanciona es estacionar en esas zonas reservadas sin tener la tarjeta necesaria para ello.

Al margen del régimen sancionador, también se han planteado quejas sobre los estacionamientos regulados de los municipios, sobre todo con relación a los requisitos para obtener el distintivo o tarjeta de residente, al procedimiento para su renovación, y a la diferencia de trato en el estacionamiento regulado, en época estival, entre residentes y veraneantes.

En este ámbito, han constituido motivo de queja unas sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Bilbao por estacionar en zona OTA sin la preceptiva autorización de estacionamiento, tras no renovarles ese ente local el distintivo de residente (Resolución del Ararteko de 10 de octubre de 2025 y en la Resolución del Ararteko de 10 de octubre de 2025, no aceptadas).

El Ararteko estimó que esas revocaciones debían efectuarse tras la sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente para comprobar si se cumplían o no los requisitos exigidos. Sin embargo, la revocación de la autorización que las personas interesadas tenían para aparcar en la zona OTA donde residían se efectuó con omisión de todo procedimiento y no se les notificó una resolución expresa de tal decisión.

Por lo tanto, el vicio de nulidad que esta institución apreció se concentró en prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, el Ararteko apreció que ese vicio de nulidad se transmitió a la denuncia y posterior sanción, al depender el motivo de la denuncia y su eficacia de la validez del acto principal (la revocación o no renovación automática del distintivo DES-R).

1.4. Otras materias en el ámbito del régimen de infracciones y sanciones

Las quejas recibidas en 2025 también han planteado cuestiones relacionadas con el **régimen sancionador** en otras materias diferentes a la de tráfico y seguridad vial.

Así, en la Resolución del Ararteko de 11 de junio de 2025 (aceptada por el Ayuntamiento de Hernani), en relación con una sanción impuesta al amparo de una Ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana y del uso y limpieza de la vía pública, el Ararteko puso de relieve que el Ayuntamiento no podía dar por satisfecha su obligación de identificar a las personas infractoras con su simple declaración, porque en esa tesitura cabría entender que el ayuntamiento solo ejerce la potestad sancionadora cuando los datos facilitados por los autores de la infracción resultan ser ciertos, quedando impunes el resto.

Además, estimó que el ayuntamiento no actuó con la diligencia mínima exigible, antes de acudir a la notificación edictal, siendo conocedor de que el domicilio que figura en el documento del agente de la policía local no se

había obtenido de un documento de identificación adecuado, así como de que no era el domicilio correcto de la interesada.

En otro ámbito diferente, tras recibir una queja por el archivo de una reclamación presentada en la Dirección de Juegos y Espectáculos (Departamento de Seguridad), el Ararteko, en la Resolución de 17 de noviembre de 2025, analizó la competencia del órgano que decidió el archivo. Así, tras determinar la naturaleza del escrito presentado por el interesado, atendiendo al verdadero carácter de su contenido más que al modelo utilizado o a su título, concluyó que la decisión de archivar la reclamación, por no apreciarse infracción alguna, no se habría adoptado por el órgano competente para ello.

Con independencia de lo expresado en el apartado anterior, el Ararteko también se refirió a la motivación del acto resolutorio, el trato que se dispensó al reclamante, la expresa respuesta o no a las solicitudes formuladas por los ciudadanos, el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, y el correo electrónico como medio no válido para la realización de actos jurídicos en el procedimiento administrativo. No obstante, la administración ha comunicado al Ararteko la no aceptación de esta resolución.

También ha constituido motivo de queja la incautación de bebidas alcohólicas por parte de la policía municipal de Santurtzi. En la Resolución de 21 de octubre de 2025, el Ararteko analizó la medida provisional adoptada antes de iniciarse el expediente sancionador y la tardanza del órgano competente en dictar el acuerdo de incoación.

En concreto, señaló que, junto a la medida acordada y el inventario de los bienes afectados, se debería haber documentado cuáles fueron las razones de urgencia inaplazable para la inmediata protección de los intereses implicados que habrían justificado la adopción de la medida con carácter previo a la incoación del procedimiento sancionador.

Asimismo, recordó que en el expediente deberían constar las circunstancias, finalidad y fundamento de la necesidad, adecuación y proporcionalidad que determinaron su concreta adopción, cumpliendo así con el requisito de motivación que exigen las normas de aplicación.

2. Contexto normativo

Entre las normas aprobadas en 2025 que afectan de algún modo al área de Seguridad, puede mencionarse el Real Decreto 465/2025, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en materia de señalización de tráfico.

3. Otras actuaciones del área

3.1. Expedientes de oficio

El Ararteko ha resuelto dos actuaciones de oficio que fueron abiertas en el año 2024.

La primera, cuando tuvo conocimiento de la muerte de una persona, que al parecer estaba en un estado de alteración considerable, por lo que se requirió la presencia de la policía local y de la Ertzaintza. En este caso, la competencia para valorar la práctica totalidad de los hechos por los que se abrió el expediente de oficio y que las reclamantes denunciaban en una queja correspondía a la jurisdicción penal, ya que los hechos estaban judicializados. Por eso, la actuación del Ararteko se dirigió a verificar si la actuación Departamento de Seguridad había sido conforme a las recomendaciones de esta institución y a los protocolos y pautas que se debían seguir. Tras el análisis, el Ararteko concluyó que se había hecho un juicio explícito con relación a las medidas de contención (sujeción de manos y pies), valorando y ponderando todas las circunstancias concurrentes apreciadas. Además, insistió en que la finalidad de la investigación no era únicamente dilucidar posibles responsabilidades disciplinarias, ni sancionarlas, sino que su alcance excedía de ese ámbito y, en ese caso, debería haber contemplado, por ejemplo, cómo se aplicaron los protocolos relativos a las actuaciones policiales con personas que sufren alguna enfermedad mental, y analizado la respuesta que los agentes ofrecieron a la situación creada desde esa perspectiva.

En el segundo caso de oficio -abierto en 2024 porque, según la información difundida por diversos medios de comunicación, al parecer, varias personas habrían resultado heridas por impactos de pelotas de *foam* lanzadas por la Ertzaintza durante su intervención en los incidentes previos a la celebración de un partido de fútbol-, las conclusiones sobre la investigación realizada y el contenido de la información proporcionada al Ararteko se encuentran detallados líneas atrás, en el apartado “derechos de la ciudadanía”, en el que se da cuenta de la Resolución del Ararteko, de 14 de agosto de 2025, que pone fin a este expediente de oficio tramitado junto a dos quejas por el mismo motivo.

3.2. Seguimiento de recomendaciones generales

El Ararteko ha seguido recomendando en 2025 a las administraciones que en la investigación de las quejas se agoten todas las posibilidades razonables de indagación que sean útiles para esclarecer los hechos, lo que comporta, entre otros requerimientos, que se realice un mínimo contraste con quien presenta la queja y con las personas que han presenciado la actuación policial, ya que, a tenor de la información facilitada por las administraciones, no parece que ese contraste se

haya realizado. Asimismo, ha insistido en que la existencia de una versión contrapuesta de los agentes afectados no puede servir, por sí misma, para descartar la realización de otras actividades indagatorias o fundamentar en exclusiva un juicio sobre la idoneidad de la actuación policial, porque ello equivaldría a rechazar de plano la queja (apartado II.1.1 de la **Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre**).

Por otra parte, una vez más, se sigue constatando que la motivación que se recoge en los procedimientos sancionadores en materia de tráfico no cumple siempre las exigencias señaladas en la recomendación del Ararteko: "**La tramitación conforme a modelos preestablecidos de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: algunos problemas relacionados con el derecho de defensa"**.

3.3. Reuniones con administraciones, instituciones y asociaciones

La institución asistió a la presentación del Basque Segurtasun Foroa, foro celebrado en Bilbao el 30 de junio de 2025.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

4.1. Las **administraciones que más quejas han recibido** en 2025 han sido el **Departamento de Seguridad** del Gobierno Vasco y el **Ayuntamiento de Bilbao**. En la mayoría de las quejas en las que se ha apreciado una actuación incorrecta, las administraciones han expresado su parecer sobre si aceptan o no la recomendación del Ararteko. En general, aunque con retraso, han cumplido con su **deber de colaborar con el Ararteko**.

4.2. Se han vuelto a suscitar cuestiones recurrentes sobre el **ejercicio de la función policial, el uso de la fuerza,** la **investigación** interna de las actuaciones supuestamente incorrectas, y el **trato policial dispensado a la ciudadanía.**

En el caso particular de la **investigación** persisten las carencias observadas otros años. La insuficiencia de su contenido y la falta de investigación continúan siendo algunos de los problemas que se detectan. También se constata que siguen sin establecerse protocolos de actuación claros y precisos en este ámbito, en el sentido planteado por la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre y la Resolución del Ararteko, de 10 de diciembre de 2014, cuyas recomendaciones, aunque referidas a la Ertzaintza, tienen un alcance general).

4.3. Se han recibido quejas relacionadas con el **régimen sancionador** en materia de **tráfico**, principalmente con el procedimiento, respecto del cual se han suscitado nuevamente cuestiones recurrentes, como las **notificaciones**, la **tipicidad** y la **prueba** de la infracción. Se han apreciado, igualmente, vulneraciones del **derecho fundamental de defensa** y a la **legalidad sancionadora** (arts. 24 y 25 de la Constitución).

4.4. Ha sido motivo de queja este año un expediente sancionador por infringir la Ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana y del uso y limpieza de la vía pública, en el que se ha observado una vulneración de la obligación de identificar a las personas infractoras y de realizar una mínima diligencia de indagación del domicilio en el que practicar las notificaciones, antes de acudir a la vía edictal.

En otro orden, tras una queja por una medida provisional de incautación de bebidas alcohólicas antes de iniciarse el expediente sancionador, el Ararteko ha manifestado la necesidad de explicar y exponer las razones por las que se acuerda la medida provisional, en los términos exigidos por la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.5. También se han recibido quejas relacionadas con la falta de notificación de la extinción de la vigencia del distintivo de residente por pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos por la Ordenanza de aparcamiento y estacionamiento, y posteriores sanciones por estacionar sin la preceptiva autorización de estacionamiento, tras no renovarles ese distintivo.

4.6. Se han planteado, igualmente, otros asuntos al margen del régimen sancionador, los cuales han tenido que ver fundamentalmente con el diferente tratamiento que la normativa local otorga a las personas residentes y no residentes en zonas de estacionamiento reguladas. También se han recibido quejas por la normativa reguladora del estacionamiento de personas con tarjeta de discapacidad en zonas de estacionamiento regulado.

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el área de Seguridad ha recibido un total de 127 quejas, lo que representa un 3,98% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración local 88
- Administración autonómica de Euskadi.....31

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Tráfico 86
- Funcionamiento de la Administración y procedimiento administrativo 28
- Seguridad ciudadana 5
- Otros aspectos 4
- Juego y espectáculos.....2
- Protección civil 1
- Centros de detención 1

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
136	5	131	26	35	9	61

17. Justicia

1. Quejas y actuaciones destacadas

1.1. Consideraciones generales

Durante el año 2025 se ha producido un incremento en las quejas en el área de justicia, la mayoría de las cuales han tenido que ver con el funcionamiento de la administración de justicia en Euskadi. La justicia en Euskadi atraviesa un momento de fuerte sobrecarga y déficit de jueces y magistrados: hay unos 250 jueces para una población de alrededor de 2,5 millones de habitantes, cuando para alcanzar la media europea harían falta unos 400 más, según se desprende del informe del Consejo de Europa de 2024 acerca de la eficacia y la calidad de la justicia en Europa[21]. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los indicadores de funcionamiento han empeorado: entre 2023 y 2024 bajó la tasa de resolución de asuntos, mientras que aumentaron la pendencia (asuntos pendientes), la congestión y los tiempos de respuesta, que se sitúan ya cerca de los 8 meses de media en primera instancia. La sobrecarga se concentra sobre todo en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia/San Sebastián y Barakaldo, así como en los juzgados de lo Social y de Primera Instancia, que soportan gran parte del incremento de litigiosidad. Aunque del estudio de los datos cabe deducir alguna conclusión positiva, ya que en materia de violencia de género y violencia sexual aumenta la litigiosidad porque las políticas públicas y los servicios de apoyo están favoreciendo que se presenten más denuncias, aflorando casos que antes no se formalizaban en el sistema judicial. Para hacer frente a dicha situación el Gobierno Vasco impulsa un Plan Estratégico de Justicia 2022-2028 que busca modernizar el servicio público de justicia, mejorar su calidad y reforzar la confianza ciudadana, con líneas de trabajo en digitalización, organización y atención a las personas usuarias, plan que está siguiendo con interés el Ararteko en su implementación y despliegue[22].

A pesar de la situación general de la justicia en Euskadi descrita y del aumento de quejas en el área, hay que destacar que la competencia de esta defensoría se limita a la supervisión de aquellas materias atribuidas al Gobierno Vasco en relación con la Administración de Justicia de Euskadi; en concreto, la gestión y provisión del personal al servicio de dicha administración y la dotación de los medios materiales y económicos necesarios para su adecuado funcionamiento. Queda expresamente excluida de su ámbito de actuación la función jurisdiccional desarrollada por jueces, juezas y magistrado/as en Euskadi, así como las funciones propias de las letradas y los letrados de la Administración de Justicia.

No obstante, también en esos casos, el Ararteko ha orientado a las personas reclamantes sobre la conveniencia de presentar la queja correspondiente ante el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, ha mantenido la colaboración establecida con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y los Decanatos de los juzgados en la tramitación de quejas por el funcionamiento de la administración de justicia, con especial intensidad, durante este año, con los jueces y juezas decanos, como se puede observar en la queja destacada en el punto 2.

En lo que se refiere a los procedimientos de queja ante **colegios profesionales**, que ocupan el segundo lugar en cuanto al número de quejas en el área, el Ararteko viene reclamando, en lo que respecta al ejercicio de funciones públicas, la debida diligencia en la tramitación y resolución (respuesta en plazo y con motivación suficiente) de las reclamaciones que se interpongan en relación con la actuación profesional de sus asociados respecto a sus deberes deontológicos.

21 Los datos correspondientes a España pueden consultarse en las páginas 162 y 163 del informe.

22 Entre las prioridades anunciadas para 20252026 destacan: mejorar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva a los juzgados; reforzar la protección de víctimas de violencia de género y sexual, especialmente menores; impulsar la justicia restaurativa; potenciar las oficinas de justicia municipal; y ampliar el uso del euskera en los juicios.

Por otro lado, cabe destacar que **la actividad en materia de mediación y de justicia restaurativa en Euskadi,** que constituye un eje de actuación estratégico del Ararteko**,** ha supuesto una parte importante de la labor del área de justicia y personas en prisión del Ararteko en 2025. Así, ya en 2024, el Ararteko entregó a la Presidenta del Parlamento Vasco una propuesta de reforma de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Institución del Ararteko, que apostaba por la justicia restaurativa como nueva herramienta y forma de trabajo que contribuye a la mejora de la misión de la institución. A ella se dedicó un epígrafe en la referida propuesta, titulado: **"***Otras formas alternativas de trabajo: el enfoque desde la justicia restaurativa y la mediación*".

El Ararteko, y por extensión, las instituciones Ombuds, se encuentran en una posición singular entre la ciudadanía (con la que tratan directamente en la recepción y tramitación de sus quejas) y las administraciones (con las que establecen también un cauce directo a través de sus responsables políticos y su personal técnico). El reconocimiento, tanto social, como institucional que su labor en esta singular posición ha dado al Ararteko, le ha convertido *de facto*, si no en un mediador, sí en un intermediador dotado de autoridad, especialmente en casos de mala administración sistémica o asuntos que afectan a la convivencia. En ese contexto, la justicia restaurativa ha encontrado un encaje idóneo en la actividad del Ararteko, que ha adoptado el compromiso de promocionar este sistema alternativo de tratamiento de conflictos e impulsar la implantación de la cultura restaurativa en las políticas públicas vascas.

Este compromiso ha sido reforzado en 2025 con la firma por el titular del Ararteko -junto con el defensor del pueblo andaluz, el defensor del pueblo de Navarra, la diputada del común de Canarias y la síndica de greuges de Catalunya- de un acuerdo de las defensorías del pueblo sobre la cultura de la justicia restaurativa, el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación, en un acto organizado por la Síndica de Greuges de Catalunya, en Barcelona el 5 de febrero. Este acuerdo representa un hito en la promoción de la mediación y la justicia restaurativa y crea la **Red de defensorías por una cultura restaurativa y de la mediación,** que reúne periódicamente en línea a sus personas expertas y facilitadoras para compartir experiencias y buenas prácticas. En esta red participan dos personas facilitadoras del Ararteko, adscritas al área de justicia y personas en prisión.

Se debe subrayar, por último, que la labor realizada por esta defensoría ha contado con el respaldo permanente de la judicatura y la fiscalía en aquellos ámbitos que exceden la competencia formal del Ararteko. Asimismo, es necesario expresar un reconocimiento por la comunicación fluida y eficiente establecida con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, así como con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La colaboración de estas instituciones ha resultado imprescindible para la adecuada gestión y resolución de diversos asuntos.

A pesar de que el Ararteko no tiene competencia en asuntos que están judicializados, debido a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, lo que limita su intervención en ciertas quejas, el Ararteko ha logrado colaborar con los operadores jurídicos y promover ciertos temas fuera de su ámbito de competencia formal. Esta colaboración ha tenido como objetivo evitar perjuicios para la ciudadanía, mediante buenos oficios y gestiones informales. Además, esta cooperación ha quedado reflejada en las quejas que corresponden directamente a la competencia de la institución, destacando así el trabajo conjunto y el compromiso por mejorar la atención y los servicios a la ciudadanía.

Recogemos a continuación, con algo más de detalle, dos intervenciones representativas de la ayuda ofrecida por el Ararteko a las personas usuarias de nuestros juzgados y tribunales.

1.2. Intervención del Ararteko ante el Decanato de los juzgados de Vitoria-Gasteiz ante la falta de contestación a una queja en la que estaban involucradas personas menores de edad

Un ciudadano se dirigió al Ararteko al no estar de acuerdo con la falta de contestación a una queja interpuesta en el Decanato de los juzgados de Vitoria/Gasteiz.

Según el reclamante, tenía señalada la vista para un juicio de divorcio en marzo de 2025, vista que fue suspendida por no haber intervenido el equipo psicosocial para emitir su informe, un informe que era necesario para determinar el régimen de visitas con sus dos hijas menores. Debido a ello, el régimen de visitas establecido como medidas provisionales había decaído y el solicitante llevaba desde abril sin poder visitar a sus hijas, teniendo cita con el equipo psicosocial en junio de 2025 y la vista para el divorcio en abril de 2026.

Dada la trascendencia de la situación descrita y con el fin de garantizar el interés superior de las personas menores implicadas, el Ararteko se dirigió al Juez decano de los juzgados de Vitoria/Gasteiz, dándole cuenta de la situación, teniendo en cuenta la colaboración establecida entre el Ararteko y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la buena relación existente con los Decanatos de los juzgados en la tramitación de quejas por el funcionamiento de la administración de justicia.

Tras la intervención del Ararteko, el Juez decano solicitó informe al juzgado correspondiente, que le señaló que la queja había sido archivada por error y confirmó el retraso en el señalamiento de una nueva fecha a un año vista por la carga de trabajo del juzgado. El Juez decano remitió al Ararteko el acuerdo gubernativo por el cual trasladaba el asunto al Servicio de Inspección de Trabajo del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la actuación del juzgado competente, y al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco respecto al retraso del equipo psicosocial de Vitoria-Gasteiz en la emisión de

su informe. Así mismo, informó al Ararteko y al reclamante que se habían tomado medidas de refuerzo en el juzgado referido para que situaciones como la descrita no volvieran a producirse.

1.3. El Ararteko informa de la situación de dos expedientes de justicia gratuita a una persona en situación de vulnerabilidad, en colaboración con la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Bizkaia

Una persona en situación de vulnerabilidad acudió al Ararteko para quejarse de la falta de respuesta del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) y de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Bizkaia (CAJGB), ante su solicitud del derecho a asistencia jurídica gratuita en dos asuntos judicializados para poder recuperar su vivienda actualmente alquilada a terceras personas.

El Ararteko consultó a la CAJGB, que le informó de la situación jurídico-administrativa de dichos expedientes y de las dificultades de notificación de las resoluciones a la interesada. El Ararteko facilitó a dicha comisión la dirección y el contacto de la interesada, que se encontraba en una situación de calle pernoctando en un recurso social, y se puso en contacto asimismo con la interesada para que acudiera presencialmente a la CAJGB, que accedió a atenderla personalmente.

La persona reclamante pudo de ese modo conocer y ser notificada respecto a sus solicitudes de asistencia jurídica gratuita. Logró también obtener representación letrada para el asunto de fondo que la mantenía en situación de calle. La reclamante acudió personalmente a la oficina del Ararteko a dar las gracias por la atención recibida.

1.4. El Ararteko solicita a los servicios sociales de un ayuntamiento de una capital vasca que respondan de forma restaurativa y humana, conforme al derecho a la buena administración, a una madre cuyo hijo había sido víctima de un asesinato

La madre de un joven que había sido asesinado a las puertas de una discoteca acudió a las oficinas de atención a la ciudadanía del Ararteko, quejándose del proceso judicial del caso y del trato recibido en diversas instituciones públicas, a las que se había dirigido por escrito con demandas diversas.

Dado que en el Ararteko hay personal con formación en justicia restaurativa del personal del Ararteko, se acogió presencialmente a la reclamante para escuchar de forma activa y empática su vivencia como víctima en relación con las administraciones públicas concernidas.

Si bien las demandas carecían de viabilidad jurídica, la reclamante se había dirigido por escrito a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente sin obtener respuesta alguna en plazo, lo que aumentaba su sensación de abandono institucional.

El Ararteko se dirigió al alcalde del ayuntamiento señalando que, con independencia de la viabilidad de las solicitudes de la persona interesada, había que tener presente la insatisfacción y dolor de la madre como víctima de un hecho de esa naturaleza, y ello exigía colocar a las personas en el centro del procedimiento administrativo y actuar con la diligencia debida en la tramitación del procedimiento (impulso, audiencia, motivación, recursos, etc.), de modo que se garantizase el derecho de la ciudadanía a la buena administración.

El Ararteko obtuvo respuesta de la concejal de asuntos sociales, en la que señalaba que reconocía y lamentaba la falta de respuesta por problemas de personal y reconocía así mismo la importancia de garantizar una adecuada atención y diligencia en procedimientos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad. Igualmente, informó al Ararteko que habían procedido a tramitar con carácter prioritario la solicitud de la reclamante, con el objetivo de subsanar la situación y en cumplimiento del derecho a la buena administración. Por último, señaló que tomarían nota de las recomendaciones señaladas por el Ararteko respecto a la centralidad de la persona en los procedimientos administrativos, garantizando una mayor eficiencia y sensibilidad en la gestión de solicitudes de dicha naturaleza.

2. Contexto normativo y social

El 3 de abril de 2025 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce reformas clave para optimizar la organización y los procesos judiciales en todo el Estado.

› Principales novedades

La ley se divide en dos títulos: el primero crea los Tribunales de Instancia y transforma los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia municipales, simplificando el acceso a la justicia mediante una única oficina de soporte por tribunal y ampliando servicios, como comunicaciones procesales, colaboración con el Registro Civil y gestión de solicitudes ciudadanas.

El segundo título impulsa la eficiencia procesal, introduciendo los denominados Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de

procedibilidad en procedimientos civiles y mercantiles y modificando aspectos procesales de las siguientes leyes: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. Estas medidas buscan reducir carga de trabajo en los tribunales, minimizar desplazamientos y bajar la huella ecológica. Así, los Colegios de la abogacía de los tres territorios históricos en colaboración con el Gobierno Vasco comenzaron en 2023 proyectos piloto de un Servicio de MASC en las tres capitales vascas. Cada Colegio de la Abogacía ha optado por su propio modelo de gestión y en octubre de 2025 ha finalizado el de Bizkaia[23]. En este sentido, es aclaratoria la Guía sobre la regulación de los MASC del Consejo General de la abogacía.

› **Aplicación en Euskadi**

Euskadi, con competencias transferidas en materia de justicia, adopta la implantación de Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia, determinando la organización de oficinas judiciales y servicios comunes de tramitación. Se prevé un régimen de implantación progresivo, redefiniendo estructuras para servicios comunes y compatibilizando puestos con oficinas de Registro Civil. Existen determinados recursos como la guía para cumplir el requisito de procedibilidad del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco que facilitan el cumplimiento de dicho requisito por la ciudadanía.

3. Otras actuaciones del área

3.1. Reuniones con responsables institucionales y corporativos

La institución del Ararteko se ha reunido con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco**,** cuyos responsables han colaborado con esta defensoría fundamentalmente en el abordaje de las cuestiones relativas a la gestión de los centros penitenciarios vascos y al desarrollo del modelo penitenciario vasco, en cuyo diseño participó el Ararteko desde un primer momento, así como la colaboración técnica del departamento en la gestión de quejas y expedientes de oficio.

El Ararteko se ha reunido asimismo con el nuevo director científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Camilo Umaña, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y viceministro de Justicia en Colombia (2022-2024), para continuar con la colaboración fluida entre ambas instituciones en el plano internacional y especialmente en cuestiones referidas a la justicia restaurativa.

3.2. Participación en actos, impartición de ponencias y elaboración de materiales

La presencia pública del Ararteko ha sido activa en relación con las cuestiones abordadas en el área. Entre los foros en los que ha intervenido, cabría destacar, además de los señalados anteriormente, los siguientes:

- La colaboración interinstitucional en el área se extiende al ámbito internacional, en la apuesta del Ararteko por impulsar la justicia restaurativa a través de la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales del Ararteko y el área de Justicia. Este año cabe destacar, una vez más, la colaboración con el **European Forum for Restorative Justice (EFRJ)**. En 2025, personal técnico del área de justicia y personas en prisión pudo participar en el 13er seminario internacional celebrado en Atenas (Grecia), los días 16 al 17 de mayo, con el título "*Cruzando fronteras y construyendo futuros*", que se centró en el potencial transformador de la justicia y las prácticas restaurativas para abordar las vulnerabilidades a las que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes migrantes.
- El Ararteko ha colaborado, asimismo, con SOS Racismo Gipuzkoa en la organización del seminario "*Por unos barrios seguros: Inseguridad, delincuencia y criminalización de jóvenes migrantes*", celebrado el 10 de octubre en el Palacio Aiete de Donostia/San Sebastián. La contribución del Ararteko se centró en compartir su experiencia en el uso de prácticas de justicia restaurativa para tratar de entender los miedos y sensaciones de inseguridad que alimentan los discursos de odio y la polarización y, de este modo, buscar respuestas que no sean solo ni esencialmente punitivas, incorporando la perspectiva restaurativa para afrontar los problemas sociales en la comunidad.

23 Se une dicho proyecto piloto a los servicios públicos preexistentes cuya intervención es válida para cumplir con el requisito de procedibilidad en procedimientos civiles y mercantiles:

El Servicio de mediación familiar es un servicio público, voluntario y gratuito que consiste en la intervención de terceras personas imparciales y expertas, en un entorno neutral; y se desarrolla en el contexto familiar y de pareja.

Mediación ante Kontsumobide en conflictos que surgen entre las personas consumidoras y usuarias y quienes les prestan los servicios y productos adquiridos.

Servicio de Mediación Hipotecaria**,** prestado por el Gobierno Vasco a través de las personas profesionales del Colegio Vasco de Economistas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas-AT País Vasco. Su objetivo es evitar los casos de ejecución hipotecaria y para ello, median entre las personas que lo solicitan y las entidades financieras para renegociar la deuda pendiente.

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

› **En cuanto a los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia dependientes del Gobierno Vasco, debemos destacar varias actuaciones.**

En primer lugar, el Ararteko ha resuelto en 2025 varias quejas relativas al ejercicio del **derecho de asistencia jurídica gratuita.** Dicho servicio es prestado a través de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de la Abogacía y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de los tres Territorios Históricos dependientes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Se destaca la estrecha colaboración mantenida con las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, con las que el Ararteko ha contado para la tramitación de estas quejas. Esta sinergia ha generado resultados muy positivos en la eficacia de las actuaciones y en la atención prestada a la ciudadanía. La mejora es evidente en la queja expuesta en el punto 2, que ilustra el impacto favorable del trabajo conjunto.

Por otro lado, en cuanto a los **Puntos de Encuentro Familiar por derivación judicial** (PEF) del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, se han recibido varias quejas relativas a su funcionamiento.

Los PEF son servicios públicos de apoyo a los juzgados y tribunales de Euskadi (y, por tanto, están bajo dicha tutela jurisdiccional), cuya finalidad es facilitar el cumplimiento del derecho de las hijas e hijos a mantener relación con ambos progenitores y otros familiares después de la separación. Dada su naturaleza de servicio público, el Ararteko viene realizando un especial seguimiento para que su funcionamiento se ajuste a la legalidad vigente y a lo establecido en los pliegos de contratación establecidos por la administración contratante (el Gobierno Vasco, en este caso, ya que son servicios públicos externalizados). En cuanto al funcionamiento y personal del PEF, al ser servicios bajo el amparo y supervisión de los jueces, el ámbito de actuación del Ararteko es limitado y vinculado al cumplimiento del Decreto 124/2008, de 1 de julio, regulador de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco, modificado por el Decreto 239/2011, de 22 de noviembre.

Respecto a los **servicios de cooperación con la Justicia** del Gobierno Vasco, Servicio de Atención a la Víctima (SAV), Servicio de Justicia Restaurativa (SJR) y Servicio Vasco de Gestión de Penas (SVGP), el Ararteko ha recibido una sola queja respecto al SAV. En ella se pudo comprobar que la prestación del servicio había sido conforme a derecho y la asistencia a la persona reclamante muy intensa, incluso más allá de las obligaciones legales, por lo que no se observó irregularidad alguna en la actuación de dicho servicio público. Sin perjuicio de ello, el Ararteko realiza anualmente un seguimiento de estos servicios mediante visitas periódicas y consultas con las personas coordinadoras, siempre de forma organizada con las personas responsables del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Así, el Ararteko pudo organizar, junto con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, una visita el 19 de noviembre de 2025, de una delegación de la ciudad de Oulu (Finlandia) al SAV, en el marco del proyecto VicTory[24] de la Comisión Europea del que es parte el Ararteko.

› **Asuntos en los que ha estado interviniendo el Ararteko en 2025 mediante procesos restaurativos**

La mayoría son aquellos en los que se ha dado una **afectación a la convivencia**, sin que sea condición *sine qua non* la existencia de una actuación incorrecta o irregular por parte de una administración pública vasca. Así, en 2025, dentro del área de trabajo de **personas gitanas y otras minorías culturales**, el Ararteko ha estado interviniendo, a instancia de las personas afectadas, en un conflicto de convivencia intercultural en un barrio de un municipio de Bizkaia, de acuerdo con el Ayuntamiento del municipio y diversas administraciones públicas implicadas.

La incorporación de la Justicia Restaurativa (JR) al marco de actuación del Ararteko ha supuesto un enfoque complementario y enriquecedor respecto al trabajo que la institución ya venía desempeñando en cuanto a la atención presencial directa a la ciudadanía. Tradicionalmente, el Ararteko se ha caracterizado por su función de acogida, escucha y tramitación de quejas, orientadas a evaluar la viabilidad jurídica de las mismas. Sin embargo, la JR aporta una dimensión distinta: una forma de escucha más radical, empática y centrada en las causas del sufrimiento que experimenta la ciudadanía en su interacción con las administraciones públicas. Esta nueva forma de acoger y acompañar no reemplaza la escucha jurídica, sino que la complementa, permitiendo captar no solo los problemas legales, sino también el impacto emocional y moral que estos generan facilitando espacios de diálogo entre la administración pública y la ciudadanía y humanizando la acción de las administraciones, **en consonancia con el derecho a la buena administración**. Ejemplo de esta transformación de la actuación del Ararteko en su función de escucha a la ciudadanía y de puente con las administraciones públicas es la queja que hemos presentado líneas atrás en el punto relativo a las quejas ciudadanas.

Asimismo, hay que señalar que la aplicación de la perspectiva restaurativa ha sido transversal, implicando a las diferentes áreas de trabajo y colectivos de atención pública del Ararteko. Así, desde el área de acción comunitaria y social se ha impulsado la justicia restaurativa de forma decidida, como puede observarse en la Resolución del Ararteko de 17 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo, entre otras cuestiones, que impulse la realización de prácticas restaurativas de manera complementaria y alternativa al procedimiento sancionador. Esta recomendación ha sido aceptada. También en el área de derechos lingüísticos está teniendo cada año un mayor efecto la perspectiva restaurativa. Así, en la Resolución del Ararteko de 3 de noviembre de

24 Enfoque restaurativo y centrado en las víctimas para mitigar el odio y el extremismo (violento).

2025, que concluye un expediente que denuncia la falta de atención en euskera de una agente de la Ertzaintza, el Ararteko destacó, entre sus conclusiones, que la directora de la Ertzaintza había trasladado una disculpa institucional mediante el envío de una carta a la persona reclamante, lo que sitúa al Departamento de Seguridad en sintonía con el enfoque restaurativo que el Ararteko viene promoviendo en las relaciones de las administraciones públicas con la ciudadanía.

Por otro lado, durante 2025, el Ararteko ha continuado vinculado a la iniciativa internacional "Encounter of the encounters/ encuentro de encuentros" que fue premiada en el año 2024 con el Premio europeo a la Justicia Restaurativa, concedido cada dos años por el *European Forum for Restorative Justice* (Foro Europeo de Justicia Restaurativa). Tras varios encuentros internacionales desde 2019, durante el año 2025, a iniciativa de las personas participantes de Euskadi y Navarra, las dos personas facilitadoras del Ararteko, junto a otros facilitadores de la sociedad civil, han organizado y facilitado un encuentro restaurativo de tres días en Getaria (Gipuzkoa) para constituir un grupo propio. Este encuentro ha supuesto la incorporación de nuevas personas víctimas y victimarias de la violencia política en Euskadi y Navarra de todo signo y la conformación de un grupo propio de personas jóvenes, familiares directos de víctimas diversas y miembros de la comunidad que han heredado el dolor y sufrimiento de la violencia y están trabajando para transformarlo en una aportación a la sociedad vasca para lograr una memoria compartida que contribuya a materializar el derecho de no repetición para las generaciones futuras.

Por último, cabe destacar la participación del Ararteko (mediante las dos personas facilitadoras del área de justicia y personas en prisión) en las reuniones mensuales de personas expertas para la constitución de una comisión de trabajo del programa municipal Bizikidetza Lantzen de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con objeto de redefinir e impulsar las mesas de convivencia que se constituyeron a partir del año 2011 en algunos municipios de Gipuzkoa. Estas mesas de convivencia consisten en iniciativas comunitarias locales de diálogo conformadas unas por representantes políticos municipales (concejales y concejalas) y otras por todo tipo de personas víctimas y ciudadanía anónima de todas las sensibilidades de cada municipio. El objetivo de estas mesas es facilitar y contribuir al restablecimiento de la convivencia entre diferentes, en los pueblos de Euskadi, mediante el establecimiento e impulso de espacios seguros de diálogo pacífico entre las diversas víctimas de la violencia política sufrida en Euskadi, así como con otras personas que habían sufrido otro tipo de padecimientos consecuencia de la violencia de motivación política en Euskadi[25].

Esta participación del Ararteko para contribuir a impulsar esta iniciativa, como aportación a la paz y la convivencia en Euskadi, trae causa de la Resolución del Ararteko de 14 de diciembre de 2023, que concluye su actuación en relación con una queja de COVITE que denunciaba la aparición conjunta de miembros de ETA junto con víctimas de la propia ETA en la web sobre memoria reciente del Ayuntamiento de Galdakao "Galdakao Oroimena".

5. El área en cifras

Los siguientes datos, que dan cuenta únicamente del detalle de la tramitación de quejas en esta área, deben ser completados con los datos estadísticos más amplios que se ofrecen en el Capítulo I del presente informe, en los que se reflejan también los datos relativos a otros niveles de atención prestada a la ciudadanía, en asuntos que pueden tener incidencia en la materia que se trata en esta área de trabajo.

A lo largo de 2025 el Área de Justicia ha recibido un total de 41 quejas, lo que representa un 1,29% del total de las quejas tramitadas en la institución. En función de las administraciones afectadas, su distribución ha sido la siguiente:

- Administración autonómica de Euskadi 19
- Colegios profesionales 10
- Administración local 2

Si atendemos a las subáreas afectadas, su desglose es el siguiente:

- Funcionamiento de la Administración de Justicia y de la oficina judicial 14
- Colegios de abogados y procuradores..... 8
- Asistencia jurídica gratuita 8
- Otros aspectos 5
- Otros colegios profesionales..... 4
- Puntos de encuentro familiar 2

La información estadística del detalle de la tramitación de las quejas estudiadas en el área al cierre del ejercicio, en diciembre de 2025, se resume en el cuadro adjunto:

TOTAL	En trámite	Concluidas	Actuación incorrecta	Actuación no incorrecta	Asesoramiento e información a la ciudadanía	Inadmisión sobrevenida
43	8	35	2	10	17	6

25 Estas iniciativas locales apoyadas por asociaciones y facilitadores voluntarios con respaldo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, junto con ciudadanos y ciudadanas anónimas y representantes municipales de todas las sensibilidades políticas de Euskadi, han constituido, a juicio del Ararteko, un esfuerzo loable de trabajo local por la convivencia y un ejemplo de iniciativa comunitaria de base para tejer relatos diversos hacia una memoria compartida sobre lo sucedido y las consecuencias de las décadas de violencia sufrida en Euskadi desde la transición.



ACTUACIONES

del Ararteko en defensa de la no discriminación y la igualdad material de las personas

Capítulo

III

CAPÍTULO III

ACTUACIONES DEL ARARTEKO EN DEFENSA DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD MATERIAL DE LAS PERSONAS

En el precedente capítulo II de este informe se daba cuenta del trabajo de esta institución, atendiendo a una estructuración de áreas que responde a una división por materias. El **presente capítulo III** pretende ofrecer, de manera complementaria, una **mirada transversal** sobre la actividad del Ararteko, teniendo en cuenta **cómo afectan esas materias a diferentes colectivos** que, por razón de especiales circunstancias que generan su preterición social, merecen una atención singular.

Se trata de **personas que, por causa de determinadas circunstancias o condiciones comunes a distintos grupos, viven una discriminación estructural o encuentran barreras para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones** con el resto de la ciudadanía, lo que puede derivar, en ocasiones, en una mayor vulnerabilidad social.

La idea de organizar el trabajo del Ararteko atendiendo a estas situaciones de preterición, a partir de la categoría conceptual que identifica a determinados *colectivos,* no significa, sin embargo, que el propio concepto de *colectivo* pretenda englobar realidades identitarias uniformes. Al contrario, esta organización metodológica es meramente instrumental, y **ayuda a detectar y señalar los problemas comunes que padecen personas diferentes por vivir circunstancias homologables**, como ser mayores, migrantes, personas LGTBI, gitanas, estar en una situación de discapacidad, estar en prisión, o haber sido víctimas de violencia machista, de actuaciones terroristas o de violencia política.

Dentro de esas categorías se encuentran **personas diversas, con inquietudes, necesidades, formas de vida y opiniones distintas**. No obstante, el Ararteko lleva a cabo su misión de defensa de los derechos, teniendo en cuenta que, en la medida en que estas personas viven **situaciones de discriminación o preterición homologables en sus causas**, dicho dato resulta **relevante para lograr una mayor eficacia en la respuesta** de los poderes públicos.

El prisma que rige la defensa de estos colectivos es único: se trata del **principio de igualdad, un principio universal** cuyo imperio en las sociedades democráticas supone la prohibición de la discriminación y pretende asegurar que formalmente todas las personas son iguales en la ley y ante la ley, al tiempo que postula que materialmente las políticas públicas y las actuaciones de los poderes públicos deben tener en cuenta las situaciones de preterición singular de las que parten algunas de ellas. Ello comporta, en esos casos, la obligación de los poderes públicos de **emprender acciones orientadas a remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea una realidad material y efectiva**, un parámetro esencial para la supervisión de la actividad administrativa que lleva a cabo esta institución.

Dicho esto, debe señalarse de manera separada que, en este capítulo, se aborda **en primer término** (en el apartado primero) la **perspectiva de la igualdad de las mujeres**, es decir, de la mitad de la población humana. Las mujeres difícilmente pueden ser tratadas como un colectivo más; ellas están presentes en todas las actividades humanas, y, en consecuencia, también en esos colectivos a los que se refiere este capítulo. Con todo, resulta importante **dar cuenta de la mirada transversal en clave de igualdad por razón del sexo de las personas**. Por ello, el trabajo del Ararteko se organiza también mediante un área específica sobre igualdad e integridad de las mujeres, que atiende aquellos casos en los que se detecta que **el hecho de ser mujer constituye una causa de preterición, discriminación, o resulta relevante** para examinar la actuación administrativa que es objeto de intervención del Ararteko, especialmente en casos de atención a la violencia machista.

El abordaje transversal de este capítulo posibilita conocer mejor la valoración general del Ararteko de la concreta situación de los derechos de estas personas, y completar la visión, más dispersa, parcial y fragmentada de sus problemas, que se destila de las actividades descritas en el capítulo II de este informe, cuyo objeto es dar cuenta del trabajo llevado a cabo por el Ararteko desde una perspectiva centrada exclusivamente en el área material al que atañe. Además, con este capítulo III se pretende también dar una visibilidad más clara a los principales problemas a los que se enfrentan estas personas en Euskadi actualmente.

Finalmente, debe matizarse que se excluye de este capítulo el abordaje de los problemas que conciernen a la **infancia y adolescencia** para el ejercicio de sus derechos, pues la

Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko cuenta con una **proyección propia y un espacio diferenciado** en el presente informe anual, en **un informe anexo a este informe general**.

Así, en atención a lo expuesto, se recogen en este capítulo, a lo largo de nueve apartados, las actuaciones llevadas a cabo por el Ararteko en defensa de los siguientes colectivos y personas:

1. Igualdad e integridad de las mujeres
2. Familias
3. Personas con discapacidad
4. Personas mayores y personas en situación de dependencia
5. Personas migrantes y refugiadas
6. Personas gitanas y otras minorías culturales
7. Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales
8. Personas en prisión
9. Personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria

Igualdad e integridad de las mujeres

Capítulo III

1

1. Antecedentes



La institución del Ararteko tiene, entre sus cometidos de defensa de los derechos de las personas, la función de proteger y asegurar el cumplimiento del principio constitucional de igualdad de mujeres y hombres (artículo 14 CE), exigiendo, además, a todos los poderes públicos vascos que articulen las medidas necesarias para que dicho principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, más allá de su dimensión formal, se materialice de manera real y efectiva, removiendo para ello activamente los obstáculos que lo dificulten (artículo 9.2 CE).

Las funciones del Ararteko en el área de igualdad e integridad de las mujeres se centran esencialmente en supervisar las actuaciones, o en su caso la inactividad, de las administraciones públicas vascas por lo que respecta a cualquier contravención del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, tanto desde una perspectiva formal como material. En esta materia adquiere cada vez más relevancia la exigencia a las distintas administraciones de la puesta en marcha de acciones positivas, específicamente encaminadas al logro de la igualdad material conforme a los parámetros que, en desarrollo de las previsiones constitucionales antes aludidas, han sido sentados, en el ámbito vasco, por el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres y, en el ámbito estatal, por la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

También resulta imprescindible para este cometido incorporar a toda la labor del Ararteko los estándares fijados por el Derecho de la Unión Europea y por el Derecho Internacional, muy especialmente para el ámbito europeo, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como por los instrumentos específicos de defensa de la igualdad de género y de eliminación de la violencia contra las mujeres, como son, en especial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio de Estambul.

La **violencia machista contra las mujeres** constituye una lacra social persistente y un grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres, que tiene su origen en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres y en la prevalencia de un sistema de valores sexistas. Dentro de las funciones de esta área, adquieren una relevancia prioritaria la lucha y el esfuerzo dirigidos a promover su erradicación y a impulsar la mejora en la atención a las víctimas.

2. Quejas y actuaciones destacadas

Las quejas recibidas en 2025 relacionadas con el derecho de igualdad por razón de sexo, aun no siendo cuantitativamente muy significativas, reflejan, sin embargo, las preocupaciones sociales más destacadas en el contexto temporal en el que estamos.

Con carácter general, en el ámbito de la actividad administrativa, a diferencia del ámbito privado, no se detectan fácilmente situaciones abiertas de discriminación o preterición de las personas por razón de sexo, pero la ciudadanía es cada vez más exigente en lo que respecta a la dimensión positiva del principio de igualdad por razón de sexo, esto es, a la exigencia a los poderes públicos vascos de que actúen positivamente para eliminar los obstáculos que impiden que la igualdad de mujeres y hombres sea una realidad material y efectiva. Esta institución tiene el deber de vigilar que las administraciones vascas cumplan adecuadamente con esa dimensión positiva del principio de igualdad, y se ajusten, consecuentemente, a unos estándares que exigen una actitud proactiva para promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Por otro lado, constituye otro polo de atención para esta institución la adecuada respuesta pública a las necesidades de las víctimas de violencia machista, considerando el impacto que esta tiene en las vidas de las mujeres que la sufren.

Seguidamente se exponen algunos de los asuntos más representativos de la actividad llevada a cabo por el Ararteko en este ámbito, en 2025.

2.1. Herramientas administrativas para integrar la igualdad en todas las políticas públicas: planes de igualdad y representación equilibrada de mujeres y hombres en órganos administrativos

La Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas libres de Violencia machista contra las mujeres (Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, en adelante, Ley vasca de Igualdad), establece a lo largo de su articulado una serie de herramientas que pretenden asegurar la integración del objetivo de igualdad en todas las políticas públicas, como son, entre otras, los planes de igualdad y la exigencia de representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos administrativos. En 2025, el Ararteko ha recibido algunas quejas en las que las personas reclamantes cuestionan el modo en que la administración lleva a cabo la articulación de dichas herramientas.

Concretamente, en varios casos, se ha planteado **la posible irregularidad en la tramitación de los planes de igualdad**, cuya elaboración es de obligado cumplimiento para todas las administraciones y entidades públicas vascas, conforme a lo establecido en la Ley vasca de Igualdad.

En un caso, se trataba de un asunto atinente a una entidad pública empresarial, en el que un sindicato, que actuaba como promotor de la queja, consideraba que la mencionada empresa pública no había tenido en cuenta algunas de las aportaciones sindicales realizadas en el curso del procedimiento participativo instaurado a lo largo de la elaboración del plan de igualdad.

En otros dos casos, las quejas ciudadanas se referían a posibles defectos en la tramitación de sendos planes de igualdad, en fase de elaboración en dos municipios guipuzcoanos, ya que las medidas finalmente establecidas por el plan no daban cuenta de la totalidad de las cuestiones planteadas por las organizaciones de mujeres que habían participado en dicho procedimiento, o no otorgaban suficiente protagonismo a alguna de las organizaciones de mujeres existentes en el municipio.

La intervención del Ararteko en estos asuntos debe limitarse a comprobar que el procedimiento seguido para la elaboración de los mencionados planes de igualdad se ha ajustado a lo establecido en la ley, en la medida en que, en este ámbito, no existe una obligación legal de resultado para la administración actuante. En efecto, el instrumento de la planificación es, por su propia naturaleza no normativa, un instrumento que no genera obligaciones directas y precisas, sino que establece objetivos prioritarios, acompañados de estrategias y medidas concretas orientadas a lograr que, en un periodo de tiempo determinado, dichos objetivos se hagan realidad. En ese sentido, existe un margen de discrecionalidad administrativa a la hora de establecer las estrategias y medidas más adecuadas a ese fin, que no pueden ser cuestionadas por esta institución, si se ajustan a las pautas procedimentales legales y responden al interés público. La Ley vasca de Igualdad determina, en su artículo 16, una serie de elementos y principios que deben ser respetados en la gestación y en el proceso de elaboración de los planes de igualdad, entre los que destaca el establecimiento de “cauces para la participación (…) de los agentes sociales, las asociaciones, colectivos y personas expertas del ámbito del feminismo y de la igualdad de mujeres y hombres, en el caso de planes dirigidos fundamentalmente a la ciudadanía”. Pero ello no significa que dichos cauces obliguen a cumplir con el criterio expresado por todos y cada uno de los agentes participantes en el proceso de elaboración del plan en cuestión. Esa ha sido, en definitiva, la postura mantenida por el Ararteko en el examen de estos asuntos, y así se ha hecho llegar a las partes implicadas en los expedientes concernidos.

En lo que respecta a las quejas relativas a la **falta de representación equilibrada de mujeres y hombres en órganos administrativos**, es preciso recordar que, al amparo de la Ley vasca de Igualdad, las administraciones vascas deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que cada

sexo esté representado, al menos con un 40% de presencia, en los tribunales de selección, órganos administrativos pluripersonales, y en la designación de cargos públicos y de personas integrantes de los consejos de administración de las sociedades públicas y de los órganos de gobierno de las entidades que integran el sector público vasco. No obstante, el artículo 3.10 de la Ley vasca de Igualdad, que recoge dicha obligación, contempla también una serie de excepciones, que permiten justificar la no aplicación del mencionado criterio en los órganos pluripersonales. Entre ellas, el apartado 10. c) del mencionado precepto estipula, como una de esas causas, la siguiente: *"Cuando se demuestre de forma objetiva que no hay personas de un sexo determinado con competencia, capacitación y preparación adecuadas para participar en el órgano en cuestión, o que, a pesar de haberlas, no pueden hacerlo por motivos debidamente justificados."*

Este precepto ha sido invocado precisamente en un caso denunciado ante esta institución, concerniente a la formación de una comisión gestora en un municipio recién constituido en Bizkaia, cuya composición tampoco cumplía con el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres, al estar integrada por 9 hombres y 2 mujeres, además de que, tanto su presidente, como los miembros que ostentaban delegaciones, eran hombres. Sus miembros habían sido designados por asociaciones o partidos políticos. Así, aunque en este supuesto el alcalde comunicó a los partidos políticos y plataformas que no cumplían con lo establecido en la ley y debían emprender las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento, finalmente, se invocó la mencionada excepción del apartado c) del artículo 3.10 de la referida ley, en este caso, apelando a la falta de disponibilidad de mujeres para el ejercicio de las labores inherentes a la condición de vocal de la Comisión Gestora, pese a haberse explorado dicha posibilidad.

En su respuesta al Ararteko, tras un requerimiento, el alcalde insiste en que esta circunstancia ha sido determinante en la configuración actual del órgano, sin que ello responda a una voluntad de eludir el cumplimiento del principio de representación equilibrada, al tiempo que manifiesta que la situación descrita tiene carácter transitorio y está vinculada a una fase excepcional de organización institucional derivada del reciente proceso de constitución del municipio. En ese sentido, expresa su compromiso para revisar la composición de los órganos municipales y adoptar las medidas necesarias para avanzar en el cumplimiento efectivo de la normativa de igualdad, en cuanto las circunstancias lo permitan y, en particular, en el marco de futuros nombramientos o reorganizaciones.

El Ararteko ya había tenido ocasión de pronunciarse, en 2021, sobre el problema de la falta de representación equilibrada de ambos sexos en órganos administrativos y organismos públicos, concretamente en su Resolución de 14 de octubre de 2021, por la que recomendó al Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco, que tomara las medidas necesarias para lograr que la presencia de mujeres en la Comisión Técnica del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) alcanzara, como mínimo, un 40% de sus miembros, y respetara así el principio de representación equilibrada de ambos sexos.

Lo cierto es que, en 2021, año en el que fue emitida esta recomendación, la legislación vigente no contemplaba las mencionadas excepciones al principio de representación equilibrada, consagrado entonces en el artículo 3.7 de la ya derogada Ley 4/2005. Con todo, la invocación de las excepciones contempladas en el vigente artículo 3.10 (tras la reforma llevada a cabo por el referido Decreto legislativo 1/2023) deben ser adecuadamente motivadas. La operatividad de estas excepciones, en especial la del referido apartado c), se refuerza, sobre todo, en la medida en que contienen fórmulas suficientemente abiertas (conceptos jurídicos indeterminados) como para habilitar, con relativa facilidad, una elusión de la obligación de presencia equilibrada de ambos sexos en los órganos y organismos públicos.

Esta cuestión preocupa a esta institución, que -a la luz del caso expuesto- se plantea la necesidad de una reflexión más profunda, para sensibilizar a las administraciones vascas sobre la importancia de agotar todos los medios para lograr hacer efectivo este principio consagrado en nuestra legislación de igualdad y en distintos estándares internacionales, como la Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y públicas, que define también la participación equilibrada de mujeres y hombres como una representación mínima del 40% de cada sexo en cualquier órgano de decisión de la vida política y pública.

2.2. Problemas en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista: el papel de los servicios sociales y la relevancia de la vivienda

Las quejas recibidas en 2025, en relación con la atención a las mujeres víctimas de violencia machista se refieren en la mayoría de los casos a problemas en la coordinación de los servicios de atención que determinan el itinerario individual de las mujeres ante la administración. En dicho itinerario resultan clave **los servicios sociales de base, que cumplen con una función de orientación de las mujeres** que reclaman la atención como víctimas y ejercen también como instancia acreditadora de la condición de víctimas de violencia machista, en los casos en los que no se ha formulado denuncia y no se ha emprendido, en consecuencia, la vía judicial, o cuando esta ha resultado infructuosa porque se han archivado las actuaciones.

Especialmente, en este último supuesto, resulta particularmente complicado el papel que deben jugar las trabajadoras sociales a la hora de valorar si corresponde **acreditar o no la condición de víctima de violencia machista**, que da acceso a las mujeres a las distintas prestaciones económicas y sociales (en especial, ayudas económicas y acceso preferente a la vivienda de protección públicas, o a un centro residencial). Cuando el personal de servicios sociales estima que no concurren elementos de hecho suficientes

para acreditar dicha condición, esta negativa suscita disconformidad en algunas mujeres y genera conflictos en su relación con los servicios sociales. Al tratarse de una valoración técnica, resulta difícil para el Ararteko cuestionar la decisión de los servicios sociales, como se solicita en algunas de las quejas recibidas. En esos casos, el Ararteko solo puede limitarse a comprobar que los procedimientos seguidos han sido objetivos y que la decisión cuenta con una motivación objetiva y suficientemente razonada.

Otro tema que se ha suscitado en las quejas recibidas en este ámbito, en 2025, es la disconformidad que expresan las mujeres que han padecido violencia machista con **la falta de activación por los servicios sociales del procedimiento extraordinario de adjudicación de vivienda.** Son varios los casos que han llegado al Ararteko por este motivo en 2025. En todos ellos se pone de manifiesto que la vivienda es un factor determinante para la autonomía de estas mujeres, que han tenido que rehacer su forma de vida a causa de la violencia machista. De hecho, este asunto se ha expuesto igualmente, como un problema destacado, en el capítulo II de este informe, tanto en el área de acción social y comunitaria, como en el área de vivienda.

En los distintos casos analizados, las mujeres reclamantes solicitan que los servicios sociales activen -cursando para ello un informe de valoración al Gobierno Vasco- la acción positiva de adjudicación extraordinaria de vivienda pública en régimen de arrendamiento, al amparo de lo establecido en la Orden de 4 de octubre de 2006, del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género. El problema es que se trata de un procedimiento extraordinario, al que únicamente se accede si se cumple, entre otros requisitos, con el requisito esencial de necesidad de vivienda. Corresponde a los servicios sociales valorar si tales requisitos están cubiertos por las solicitantes y, en ocasiones, la actitud rigurosa (en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales) de los servicios sociales genera la disconformidad de las mujeres usuarias.

Así, en un caso planteado ante esta institución, los servicios sociales sostenían que la condición de víctima de violencia de género de la interesada no guardaba relación con su situación de necesidad de vivienda, incidiendo además en que esta mujer no había iniciado las acciones necesarias para defender sus derechos como inquilina en la vivienda que ocupaba en el momento de plantear su solicitud de adjudicación extraordinaria de vivienda pública. Por todo ello, consideraban los servicios municipales que no procedía activar su acceso a recursos de acogida especializados, ni al procedimiento extraordinario de adjudicación directa de vivienda de protección pública a víctimas de violencia de género. El Ararteko no puede cuestionar el ajuste a la legalidad de dicha actuación que se limitaba a exigir el cumplimiento de unos requisitos objetivos, aunque constata que la precariedad en la vivienda es un factor que agudiza las dificultades para la recuperación de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista.

Lo cierto es que este problema se destaca también en el capítulo II de este informe, dentro de los apartados sobre vivienda y sobre acción social y comunitaria. Así, en el ámbito de la acción social y comunitaria, cabe mencionar la Resolución del Ararteko, de 14 de noviembre de 2025, en la que se examina el caso de una familia empadronada que no estaba recibiendo atención adecuada, a pesar de que la mujer titular de la familia era víctima de violencia machista, circunstancia que debería haber activado una respuesta prioritaria y coordinada de los servicios sociales. En dicha resolución, aunque no se considera que la activación por los servicios sociales de la adjudicación extraordinaria de vivienda era un imperativo legal, sí se incide precisamente en la falta de estabilidad residencial de esta mujer y su familia, y en la necesidad de dar una respuesta adecuada a esta situación.

La escasez de vivienda de protección pública y las dificultades de acceso al mercado privado están generando una fuerte presión sobre los servicios sociales, limitando la rotación en los recursos de alojamiento y obstaculizando los procesos de autonomía de las personas en situación de emergencia residencial. En diferentes casos, el Ararteko ha instado a los ayuntamientos a utilizar, por esa razón, el procedimiento de adjudicación extraordinaria de vivienda en casos de especial vulnerabilidad. Esto afecta de manera particular a las mujeres víctimas de violencia machista, para quienes la falta de vivienda se ha convertido en un impedimento real para iniciar una vida autónoma, por lo que esta institución se propone incorporar este asunto a la agenda del III Acuerdo Interinstitucional contra la Violencia Machista, con el fin de promover una reflexión y propuestas institucionales consensuadas que mejoren la atención en este ámbito.

2.3. Respuesta pública en casos de agresiones sexistas

Otro tema de relevancia en el ámbito de la igualdad de las mujeres es el que atañe a la respuesta que los poderes públicos deben dar en casos de agresiones a mujeres, singularmente cuando estas se producen en instalaciones públicas. En 2025, cabe destacar un asunto en el que el Ararteko ha examinado la respuesta insuficiente ofrecida por la administración en una situación de esa naturaleza.

La intervención del Ararteko, en este caso, incide en la obligación de ejercer la potestad sancionadora y de tramitar la denuncia presentada por una mujer usuaria de la piscina de un polideportivo, que resultó agredida por otro usuario varón en sus instalaciones. Dicha agresión se produjo ante el socorrista, que presenció los hechos sin hacer nada para evitar la situación. Las circunstancias que concurrieron en este suceso apuntan a la existencia de un sesgo de género en la agresión y en la propia inacción del socorrista y, posteriormente, de la administración concernida. El Ararteko ha concluido su actuación mediante su Resolución de 22 de agosto de 2025, por la que recomienda al Patronato de De-

portes de Donostia/San Sebastián que revise la actuación llevada a cabo ante la denuncia de la interesada por la inacción de la administración, tras la agresión física sufrida en sus instalaciones. Este asunto se reseña con más detalle en el área de régimen jurídico, bienes y servicios de las administraciones públicas, dentro del capítulo II de este mismo informe.

3. Contexto normativo y social

3.1. Medidas más destacadas en el ámbito de la igualdad, en el contexto vasco

En 2025 no se han producido novedades legislativas reseñables en el ámbito de la de igualdad en Euskadi. Únicamente cabe destacar la aprobación por el Consejo de Gobierno Vasco, en junio de 2025, de una estrategia para integrar la perspectiva de género en los presupuestos generales del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ello supone la consecuente asignación de recursos para ese fin y la creación de una Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Estrategia, que tendrá el apoyo de un grupo técnico, y que se configura como un espacio de puesta en común y de propuestas para optimizar la gestión y los resultados de la mencionada estrategia, entre cuyos objetivos más reseñables se incluye la promoción de una política fiscal con perspectiva de género en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCT).

3.2. Medidas estatales encaminadas a promover la igualdad de mujeres y hombres

En el ámbito estatal, debe destacarse la Resolución de 10 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por la que se publica el **Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 17 de noviembre de 2025, relativo a la acreditación de las situaciones de violencias sexuales**. Con este acuerdo se habilita el procedimiento, común a todas las Comunidades Autónomas, para la acreditación administrativa de la condición de víctima de delitos sexuales, en aplicación de lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, que establece que: «1. A los efectos del reconocimiento de los derechos regulados en este título, (…) también podrán acreditarse las situaciones de violencia sexual mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la administración pública competente, o de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos objeto de actuación inspectora.

Así pues, en adelante, como ya sucedía en las situaciones de violencia de género (al amparo del artículo 23 de la LO 1/2004), también las mujeres víctimas de violencias sexuales (en el sentido de la referida Ley Orgánica 10/2022) podrán acreditar dicha condición por medios administrativos, sin necesidad de emprender acciones legales ante la justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.4 del Convenio de Estambul, que establece que «La prestación de servicios no debe depender de la voluntad de las víctimas de emprender acciones legales, ni de testimoniar contra cualquier autor de delito».

3.3. Medidas europeas para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres

En el ámbito europeo, cabe mencionar que, en 2025, finaliza el periodo de la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025. Sus resultados e hitos más relevantes serán el punto de partida para la nueva estrategia que se iniciará en 2026.

4. Otras actuaciones del área

4.1. Reuniones con administraciones e instituciones

- *III Acuerdo interinstitucional contra la violencia machista contra las mujeres:* ElArarteko, que desde 2023 forma parte como miembro de pleno derecho de este ámbito de colaboración interinstitucional, ha participado en 2025 en las sesiones de la Comisión de Seguimiento de este acuerdo, así como en el Grupo Técnico Interinstitucional, aportando a lo largo de dichas reuniones su perspectiva, como institución de defensa de los derechos de la ciudadanía, en los diferentes temas abordados en relación con la mejora de la atención pública a las mujeres víctimas de violencia machista.
- *Reuniones con el Ayuntamiento de Hondarribia para favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el alarde:* A lo largo de 2025, el Ararteko se ha reunido en distintas ocasiones con el alcalde de Hondarribia y ha participado en la plataforma interinstitucional creada por esa alcaldía, con objeto de impulsar compromisos institucionales que favorezcan la participación igualitaria de mujeres y hombres en dicho alarde.

4.2. Reuniones con asociaciones

- *Reuniones con Jaizkibel Konpainia sobre la participación de las mujeres en el alarde de Hondarribia:* el Ararteko se ha reunido en distintas ocasiones con esta asociación en 2025, para recoger sus deman-

das respecto al papel de las instituciones públicas en la promoción de la igualdad de las mujeres en el alarde de Hondarribia y tratar de canalizar fórmulas de entendimiento que permitan avanzar en este asunto hacia la plena igualdad de las mujeres.

4.3. Difusión del Estudio del Ararteko sobre actitudes machistas entre la juventud de Euskadi

El Ararteko publicó, a finales de 2024, un estudio para comprender mejor las **actitudes machistas entre la población adolescente y joven de Euskadi**, con una serie de recomendaciones para la mejora de las políticas públicas. Este estudio se enmarca en su labor de promoción e impulso del **derecho a la igualdad por razón de sexo y de la defensa de los derechos de las mujeres que sufren violencia machista**.

El estudio concluye que la juventud sigue enfrentándose a estereotipos de género, con persistencia de la segregación profesional, desigualdades en las tareas domésticas y presión social sobre las chicas, así como una fuerte presencia de estos estereotipos en el deporte. Aunque las relaciones de pareja son más diversas, perviven mitos sexistas y se constata el papel central de internet en la educación sexual, con influencia de la pornografía. El estudio comprueba que la mayor parte de la juventud reconoce la violencia machista como un problema social, y propone impulsar metodologías innovadoras, participación juvenil y acciones basadas en la igualdad y los derechos humanos, para combatir la discriminación y las desigualdades.

Con este estudio, el Ararteko pretende sensibilizar a la población joven y adolescente sobre el valor de la igualdad, sobre la necesidad de un trabajo sostenido en alianzas, y sobre la importancia de remover los estereotipos sexistas. También trata de concienciar sobre la importancia de entender la violencia como última ratio de los valores machistas.

Precisamente, con objeto de **difundir los mencionados contenidos de este estudio**, el Ararteko ha llevado a cabo, en 2025, distintas actuaciones, entre las que destacan las siguientes:

- En mayo, **el Ararteko acudió a un colegio de Irun (La Salle) para presentar el estudio**. La iniciativa surgió directamente de una parte del alumnado de bachillerato, que quería conocer mejor sus contenidos y la postura del Ararteko en torno a la igualdad. En el encuentro, dirigido a un centenar de alumnas y alumnos, dos técnicas del Ararteko tuvieron la ocasión de exponer y debatir sobre los principales contenidos y recomendaciones del estudio. Además, la ocasión también sirvió para sensibilizar al público adolescente presente sobre los derechos de las personas adolescentes y la importancia de su ejercicio.
- En septiembre de 2025, la institución del **Ararteko participó con una ponencia sobre el tema de las actitudes machistas entre las personas jóvenes,** en una **jornada organizada por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la EHU**, en Bilbao. Durante la jornada, el personal del Ararteko presentó los principales hallazgos y conclusiones del estudio. La amplia asistencia de personas jóvenes universitarias permitió a la institución debatir y contrastar las conclusiones y recomendaciones más relevantes de este estudio con la población joven de Euskadi, como principal destinataria de este estudio.

4.4. Participación en otras jornadas

En octubre de 2025, el personal d**el Ararteko participó en un diálogo sobre violencia por razón de sexo en el ámbito político e institucional**, organizado por la ONG vasca Mugarik Gabe. El encuentro permitió conocer de cerca los testimonios de mujeres con responsabilidades en el ámbito institucional y de partidos políticos, y reflexionar, de manera conjunta, sobre distintas estrategias para visibilizar y afrontar este tipo de violencias.

4.5. Declaraciones institucionales y comunicaciones públicas

· *8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres*

Con motivo de esa celebración, el Ararteko realizó un comunicado público, en el que instó a difundir el valor de la igualdad de mujeres y hombres entre la juventud vasca, ante la constatación de que se trata de un imperativo ético y jurídico, fundado en la dignidad de las mujeres, así como una herramienta clave para la generación de bienestar económico y social, de tal suerte que promover la igualdad entre los sexos redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto. El Ararteko aprovechó la ocasión para poner en valor la histórica lucha de aquellas mujeres que cuestionaron el sistema patriarcal y crearon las bases teóricas del pensamiento feminista, para lograr extender esa nueva visión del mundo más justa a toda la sociedad y hacer realidad los avances de los que hoy gozamos.

· *25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres*

En esa ocasión, el Ararteko emitió una declaración institucional, en la que se hizo eco de las declaraciones de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas, que invocan la necesidad de reafirmar la dignidad y humanidad de las mujeres, para

combatir la creciente cosificación y mercantilización de mujeres y niñas. ElArarteko recordó igualmente a las instituciones y a la sociedad vasca que, para combatir la violencia machista, es importante empoderar a las mujeres y resignificar el espacio simbólico que ocupan por razón de su sexo, creando espacios seguros frente al machismo violento y reconociendo el derecho de las mujeres y las niñas a ocupar un lugar propio en el mundo, libre de violencia.

· *Comunicados públicos con motivo de la participación de las mujeres en los alardes de Irun y Hondarribia*

Los días 30 de junio y 8 de septiembre 2025, la titular en funciones del Ararteko acudió a los alardes de Irun y Hondarribia y emitió sendos comunicados públicos institucionales para apoyar el derecho de las mujeres a participar en dichos actos festivos.

En el caso de Irun, expresó su firme convicción de que las mujeres tienen el derecho inalienable a la igualdad, lo que comporta también el derecho a ser sujetos protagonistas, en condiciones de igualdad con los hombres, en todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural y política, sin excepciones; también en las fiestas locales, cualesquiera que sean las tradiciones que con ellas se celebran.

En el caso de Hondarribia, se felicitó por la consolidación de la vía abierta por el Ayuntamiento de Hondarribia para encauzar la celebración popular de manera unitaria, valorando los esfuerzos de la Alcaldía para no dar un paso atrás en la consecución de unas fiestas en las que tenga cabida toda la ciudadanía. Igualmente insistió en la necesidad de seguir avanzando hacia el pleno cumplimiento del mandato legal esencial que se desprende del derecho a la igualdad de las mujeres, que obliga a los poderes públicos a impedir la realización de aquellas actividades que discurran en espacios públicos, cuando no permitan u obstaculicen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

· *Quejas más relevantes*

En 2025, las quejas más significativas han puesto de relieve, por un lado, algunos problemas en la aplicación de herramientas administrativas para integrar la perspectiva de género en las actuaciones de las administraciones públicas y, por otro, aspectos de mejora en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista.

En particular, han destacado los asuntos relacionados con la elaboración de los planes de igualdad y con el cumplimiento del principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos administrativos. En estos casos, las intervenciones del Ararteko han puesto en evidencia la existencia de márgenes de discrecionalidad administrativa y de excepciones legales. Aunque las actuaciones examinadas no sean propiamente contrarias a Derecho, sí se plantea la necesidad de reforzar el compromiso institucional de los poderes públicos vascos, para garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones y para asegurar procesos participativos efectivos en las políticas de igualdad.

Asimismo, han cobrado especial relevancia las quejas vinculadas a la atención a las mujeres víctimas de violencia machista, que, un año más, permiten constatar problemas de coordinación de los servicios sociales y dificultades en la respuesta pública a la necesidad de vivienda de muchas de estas mujeres. En ese sentido, se debe insistir en que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la autonomía y la recuperación de las mujeres que han sufrido violencia machista, lo que ha motivado distintas actuaciones del Ararteko dirigidas a promover una respuesta pública más coordinada y eficaz, y apela, en todo caso, a la necesaria intensificación de medios y recursos públicos orientados a paliar esta deficiencia.

· *Difusión del estudio sobre actitudes machistas entre la juventud*

En 2025, el Ararteko ha llevado a cabo actividades de difusión de su “Estudio sobre actitudes machistas entre la población adolescente y joven de Euskadi”, dirigidas a la comunidad educativa, al ámbito universitario y a distintos espacios de debate social. Este trabajo ha permitido reforzar la sensibilización sobre la persistencia de estereotipos de género, la influencia del entorno digital y la necesidad de promover entre la juventud valores de igualdad y respeto a los derechos humanos.

· *Promoción de la mejora en la respuesta pública y sensibilización sobre el valor de la igualdad de las mujeres*

En 2025, el Ararteko ha seguido participando en espacios interinstitucionales, en encuentros con administraciones y asociaciones, y ha emitido declaraciones públicas en fechas y contextos significativos, en especial respecto al problema de los alardes, así como en el ámbito de la coordinación interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres que sufren violencia machista. Estas actuaciones reflejan el compromiso del Ararteko para promover la sensibilización y la mejora de la respuesta institucional en el ámbito de la igualdad e integridad de las mujeres.



Familias

Capítulo III

2

1. Antecedentes



La familia merece, sin duda, una especial protección de todos los poderes públicos, dada su primordial función como soporte material y afectivo para el desarrollo pleno de las personas, así como por el papel cuantitativo y cualitativo que cumple en la atención a niños y niñas, personas mayores y personas en situaciones de necesidad especial, por enfermedad o dependencia.

Esa obligación de los poderes públicos de protección a las familias encuentra su fundamento jurídico último en el artículo 39 de la Constitución. Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Euskadi, en su artículo 10.39, incluye la protección a las familias como una competencia exclusiva, dentro de las materias que la norma estatutaria define como *"desarrollo comunitario, condición femenina, políticas infantil y juvenil y de apoyo a la tercera edad"*. En Euskadi, el marco legal y normativo que, más recientemente, sienta las bases para las políticas públicas de apoyo a las familias queda configurado por la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias. En esa ley se consagran los fundamentos y principios de la intervención pública en esta materia, que se completa mediante el desarrollo normativo, llevado a cabo por el Gobierno Vasco, regulador de las ayudas a las familias con hijos e hijas, para la conciliación de la vida familiar y laboral, y del sistema de estandarización de la renta familiar.

El trabajo de la institución del Ararteko en esta área se orienta a promover el impulso, la mejora y el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a apoyar a las familias, desde la consideración de la diversidad de los modelos familiares existentes, que el Derecho ha reconocido y que, en algunos casos, merecerá una atención específica para lograr su plena igualdad en el acceso a todas las prestaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Así mismo, da cauce a las quejas ciudadanas relacionadas con las medidas públicas de apoyo a las familias, así como con cualquier otra actuación pública que tenga por objeto su atención.

Las medidas de apoyo a las familias son diversas y se pueden articular desde distintos ámbitos de las políticas públicas. En los siguientes apartados se realiza una reseña de la actividad del Ararteko, teniendo en cuenta las reclamaciones más destacadas recibidas en 2025, que se refieren a las prestaciones económicas de competencia autonómica, así como a ciertos problemas que plantean algunas configuraciones familiares.

No obstante, en otros capítulos de este informe se da cuenta también de otras medidas, programas y servicios que encuentran encaje en la categoría de "apoyos a las familias". Así sucede con las familias con hijos e hijas que reclaman la intervención del Ararteko en relación con asuntos que conciernen a las escuelas infantiles, que quedan recogidos en el capítulo II de este informe, dentro del área de Educación. Igualmente sucede con las cuestiones relacionadas con el disfrute de permisos y medidas de conciliación expuestas en el mismo capítulo II de este informe, dentro del área de Personal al servicio de las administraciones públicas. Finalmente, tampoco cabe olvidar el impacto que otras políticas sectoriales, como las de servicios sociales, vivienda o garantía de ingresos, a las que también se hace referencia en el mencionado capítulo II de este informe, tienen en el bienestar de las familias.

2. Quejas y actuaciones destacadas

2.1. Problemas relacionados con las ayudas a familias con hijos e hijas

Las ayudas a familias con hijos e hijas, vigentes durante 2025, están reguladas por el Decreto 27/2023, de 21 de febrero, que entró en vigor el 1 de marzo de 2023, incorporando importantes novedades que simplificaron mucho su tramitación. La ayuda consiste en 200€ mensuales por hijos o hijas entre los 0-3 años, ayuda que se amplía hasta los 7 años en el caso de terceros o sucesivos hijos, con 100€ mensuales. Al cierre de este informe, el Gobierno Vasco ha avanzado públicamente la aprobación de un nuevo decreto regulador de esta misma materia, que prevé ver la luz al comienzo de 2026 y que mejorará, a partir de su entrada en vigor, la cobertura de esta ayuda.

Entre las quejas recibidas sobre esta prestación económica, cabe destacar el grupo que versa sobre los **obstáculos basados en el padrón de las personas beneficiarias**. Ya en 2024, el Ararteko tramitó una queja por este motivo, la cual relataba que, a causa de una interrupción temporal de padrón conjunto del progenitor solicitante de la ayuda con su hijo, por motivos de mudanza, se le había extinguido la ayuda, y además se había retrasado su reactivación debido al retraso en la tramitación del recurso administrativo que cuestionaba la extinción. Tras su análisis, el Ararteko emitió la Resolución del Ararteko, de 14 de julio de 2025, en la que se recomendaba que se reconociese la continuidad del derecho a percibir una ayuda económica sin interrupciones o, en su defecto, se reanudase el pago de dicha ayuda desde el momento en que se cumplió el requisito de padrón conjunto, en un caso en el que se había constatado que no hubo interrupción de la convivencia entre el progenitor y el hijo que motivaba la ayuda.

En opinión del Ararteko, el padrón podría ser una manera más de acreditar la convivencia efectiva, pero no el documento probatorio único, del que pende el disfrute de la ayuda destinada a apoyar a las familias con los costes derivados de la crianza. Transcurrido el tiempo exigido sin que se cumpla la formalidad de padrón en el mismo domicilio, en opinión del Ararteko, el órgano gestor de la ayuda podría reanudar de oficio el abono de la ayuda desde el mes en el que se hubieran cumplido los requisitos. Todo ello, siempre y cuando, mediante el examen de la documentación obrante en el expediente, o tras el trámite de audiencia, se constatase que no había habido interrupción de la convivencia y que se volvían a reunir los requisitos de acceso de forma indubitada.

Esta recomendación, que afectaba a más de una familia en similares circunstancias, no fue aceptada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que argumentó para ello que, en ese momento, estaba redactando un nuevo decreto regulador de esta ayuda, que flexibilizaría en el futuro los requisitos atinentes al padrón. A la espera de poder observar cómo se recoge dicha flexibilización, a finales del año 2025, se ha recibido una queja en la que se refleja que por tan sólo un día de diferencia de padrón conjunto, no sólo se interrumpió el pago de la ayuda, sino que, además, se efectuó una reclamación por cobros indebidos a la persona interesada. Esta queja está aún en fase de tramitación, a fecha de cierre de este informe.

Por otro lado, un reclamante manifestó al Ararteko su disconformidad con la regulación vigente, que no le permitía percibir la **ayuda por tercera hija, como progenitor no custodio**, al corriente de pago de la pensión de alimentos, y que había constituido una nueva familia. En esa nueva configuración familiar, el interesado debía hacerse cargo de tres menores: dos menores empadronadas con él y su pareja actual, por un lado, y por otro, su primera hija, fruto de una relación anterior, a la que, aunque no figuraba empadronada con él, debía también atender en ejercicio de sus obligaciones paternofiliales.

Otra preocupación trasladada al Ararteko fue la de determinadas **familias que se trasladan a Euskadi desde otro país de la UE** donde perciben una ayuda a la crianza. Al llegar aquí, se les exige un año de antigüedad de padrón para poder beneficiarse de las ayudas económicas a las familias con hijas e hijos, unas ayudas que estas personas entienden que son similares a las que percibían en su anterior país de residencia.

En estos últimos casos, la actuación del Ararteko es ciertamente limitada, dada la claridad de la normativa reguladora respecto a los requisitos exigidos para poder beneficiarse de la ayuda, que no permite considerar, en estos casos, que la administración incurra en irregularidad alguna. En consecuencia, esos expedientes han sido finalizados como actuaciones no incorrectas de la administración.

Otro grupo de quejas que, si bien no son numerosas, entrañan una gran complejidad en su análisis jurídico, son aquellas que tratan sobre los **requisitos exigidos a las familias con hijos nacidos por medio de gestación subrogada** (requisitos excesivos, en opinión de las familias reclamantes). El decreto regulador en vigor no contempla este tipo de filiación, pero el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, siguiendo la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (STS 1626/2024), así como la Instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al respecto (publicada el 28/04/2025), está requiriendo a estas familias para que aporten la inscripción del nacimiento en el Registro Civil Central. El Ararteko considera que, en lo que compete a la administración pública vasca, se han de ofrecer todas las garantías del procedimiento debido en el marco de la tramitación de la ayuda por hijos e hijas, sin olvidar que las ayudas están concebidas para apoyar a las familias en la crianza, y que, en los casos planteados, se trata de menores de edad que viven en Euskadi y cuyo interés superior ha de ser considerado en todas las decisiones que les afecten.

En opinión del Ararteko, este requerimiento del certificado de inscripción del nacimiento en el Registro Civil Central ofrece la seguridad jurídica necesaria para estos casos, ya que es esa inscripción la que asegura que no hay colisión con el orden público y es la que asegura efectos jurídicos en España. Por ello, estas quejas han sido archivadas como actuaciones no incorrectas de la administración.

Además, en 2025 el Ararteko ha recibido distintas **quejas de familias con hijos con discapacidad**. Por un lado, en relación con la preocupación por la falta de información suficiente sobre el derecho a ver la ayuda duplicada, cuando se reconoce una discapacidad, aunque quedaba constatado que el departamento había reconocido adecuadamente este hecho en la tramitación del expediente de la familia reclamante. Por otro lado, se recogió una queja por la disconformidad con la normativa, mostrada por una familia con un hijo de 3 años con alto grado de discapacidad, que iba a tener un segundo hijo. A pesar de que este hecho le hacía pasar a ser considerada, a todos los efectos, como familia numerosa, la familia se quejaba de que, en su caso, no se les extendería la mencionada ayuda hasta los 7 años, como sucede en el caso de las familias con 3 hijos o más. La propia Dirección de Familias del Gobierno Vasco había contestado a la reclamante recogiendo su preocupación y expresando que la tendrían en consideración en la redacción de un futuro decreto regulador.

Por último, también se ha tramitado una queja de una familia con un hijo de corta edad, con una dependencia reconocida, que había visto **embargada parte de la ayuda por unas deudas de Lanbide** y temía que le embargasen también las correspondientes por su condición de dependiente. En su respuesta al Ararteko, el departamento sostuvo que las ayudas duplicadas por reconocimiento de discapacidad no habían sido afectadas por el embargo y que se había dado por finalizada la compensación de deuda.

2.2. Problemas relacionados con las medidas para la conciliación familiar

Cabe destacar la resolución en 2025 de una queja presentada por una ciudadana, en relación con el embargo de las ayudas a la conciliación que se le habían concedido. Esta mujer había recibido en un único pago las ayudas correspondientes a ocho semanas de excedencia por cuidado de hijo/hija, cantidad que, al sobrepasar los límites aplicables a la embargabilidad regulados por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), había sido embargada por la Tesorería General de la Seguridad Social, con quien tenía una deuda. Este organismo accedió a devolverle gran parte de la cantidad embargada (y de los intereses de demora), atendiendo al criterio del Ararteko y del Defensor del Pueblo, que también se había pronunciado en este sentido. Para ello, se tomó en consideración la vulnerabilidad de las familias que estaban en esa situación y se señaló que es necesario ponderar que la cantidad final que se transfiere a las personas beneficiarias de ayudas debe prorratearse entre el número de meses al que corresponde la ayuda, para apreciar si la cantidad mensual reconocida se encuentra o no dentro de los límites legales de embargabilidad.

El Ararteko mantiene que, a pesar de que estas ayudas no son expresamente declaradas como inembargables, sin embargo sí les son aplicables los límites a la embargabilidad regulados por la LEC en su artículo 607, que resulta aplicable a las ayudas y prestaciones públicas (artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico). Dichos límites de inembargabilidad se refieren a las cantidades que excedan el Salario Mínimo Interprofesional, siendo las cantidades inferiores inembargables.

2.3. Familias numerosas

Las familias numerosas siguen trasladando al Ararteko su insatisfacción con los criterios que se aplican en la gestión del título de familia numerosa emitido por las diputaciones forales, en especial con el criterio de alternancia anual obligado para progenitores separados con custodia compartida, así como con la obligación de renovación anual del título, a partir del momento en que alguno de los hijos o hijas cumple 21 años.

En ninguna de las quejas individuales formuladas por estos motivos se ha observado actuación irregular de la administración, en la medida en que no contraviene la normativa vigente, pese a que ésta esté ciertamente desactualizada en lo tocante a las distintas configuraciones familiares. No obstante, esta preocupación se ha encauzado en un grupo de trabajo formado por el Ararteko e Hirukide, Federación de asociaciones de familias numerosas de Euskadi, para analizar el margen de mejora que pudiera existir ya en la actualidad en la gestión del mencionado título de familia numerosa. Esta iniciativa, en el marco de la cual se ha solicitado información a los tres departamentos forales competentes y al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, ha finalizado con la emisión de una resolución conclusiva que será publicada en las primeras semanas de 2026.

En síntesis, en la resolución se recuerda a las entidades forales la obligación de emitir resoluciones administrativas expresas en todos los procedimientos relativos al título de familia numerosa (concesión, renovación, modificación y revocación), y de garantizar la entrega de un resguardo fehaciente de solicitud a las familias, con independencia del canal utilizado. Igualmente, se propone revisar en el Grupo Interinstitucional el actual criterio de alternancia anual del título en casos de custodia compartida, para evitar discontinuidades en los beneficios y adaptarlo a estructuras familiares diversas, conforme a la legislación, y velando por los intereses de todas las personas menores y sus progenitores.

Asimismo, se recomienda valorar la sustitución de la renovación anual del título, a partir de los 21 años de los hijos e hijas, por renovaciones plurianuales o por el uso de declaraciones responsables, recordando la obligación de comunicar cualquier cambio en el plazo de tres meses. También se insta a avanzar en la interoperabilidad administrativa, permitiendo que los datos ya disponibles en la administración se recaben de oficio y reduciendo las cargas administrativas para las familias.

Finalmente, cabe destacar que, a fecha de cierre de este informe, sigue en tramitación una queja presentada por una familia numerosa con estatuto de refugiada, que se quejaba de la exigencia por parte de la Diputación Foral de Bizkaia de aportar documentación de su país apostillada o legalizada en vía diplomática, cuando este es un trámite para el que se contempla una dispensa en la normativa de extranjería y asilo, ya que implicaría un contacto con las autoridades del país del que huyen.

3. Contexto normativo y social

En el **ámbito europeo** es reseñable la aprobación de la Recomendación CM/Rec(2025)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección de los derechos y del interés superior del menor en los procedimientos de separación parental. Acompañada de detalladas exposiciones de motivos, esta recomendación ofrece orientaciones a las autoridades nacionales para que consideren todas las circunstancias que puedan ser pertinentes al evaluar el interés superior del menor durante los procedimientos de separación parental. Asimismo, garantiza la plena aplicación de los derechos sustantivos y procesales de las personas menores afectadas por dichos procedimientos, incluido el derecho a ser informadas y escuchadas; y el respeto de los principios del Estado de Derecho, la no discriminación y la celeridad procesal.

En el **nivel estatal**, el Proyecto de Ley de Familias continúa en tramitación en el Congreso de los Diputados, tras haber sido aprobado en el Consejo de ministros, en febrero de 2024. Como se recordará, en 2023 decayó la tramitación de un proyecto de ley similar, al convocarse elecciones anticipadas.

Las dificultades para la aprobación de una ley de familias ha venido impidiendo, entre otras cosas, la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, lo que se sustanció en la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea contra el Estado español. En un intento por evitar la sanción, el Gobierno de España ha recurrido en los últimos años a instrumentos legislativos de urgencia (Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio y Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo). En julio de 2025, el Consejo de ministros ha aprobado de nuevo otro decreto-ley en la línea de los anteriores.

En efecto, se trata del Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, que modifica el régimen del permiso parental con el objetivo de cumplir plenamente la Directiva (UE) 2019/1158. Esta trasposición incluye la retribución de las últimas dos semanas del permiso parental individual de 8 semanas, cumpliendo el mínimo exigido por la Directiva, y la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, de 16 a 19 semanas por progenitor, intransferibles. Además, las 3 semanas adicionales deberán disfrutarse entre los 12 y 24 meses del menor y tendrán una retribución al 100 %. Esta ampliación es aplicable con carácter retroactivo a nacimientos que hubiesen tenido lugar a partir del 2 de agosto de 2024, coincidiendo con el fin del plazo legal de transposición de la retribución mínima.

En el **ámbito autonómico**, la principal novedad normativa está en la aprobación del Decreto 232/2025, de 2 de diciembre, por el que se regula el régimen de las familias monoparentales, una medida recurrentemente solicitada por esta institución. El decreto define lo que se entenderá por familia monoparental y familia en situación de monoparentalidad y regula su acreditación a través de un nuevo certificado digital. Una vez obtenido este certificado, los beneficios que cada familia pueda obtener los establecerá cada departamento, institución o entidad, en el marco de su propio ámbito de actuación.

En el verano de 2025, el Gobierno Vasco presentó también la propuesta del V Plan de Familias, Infancia y Adolescencia de Euskadi. El proyecto del V Plan, a diferencia de los planes anteriores, integra de manera específica dos focos, el de las familias y el de la infancia y la adolescencia, e incluye líneas de actuación y medidas diferenciadas en relación con cada uno de ellos. Las líneas de actuación referidas a las familias se agrupan en torno al primero de los ejes: impulsar proyectos familiares y sostenibles, con un doble objetivo: promover condiciones favorables para el desarrollo de proyectos familiares y prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

4. Otras actuaciones del área

4.1. Reuniones con asociaciones

En el marco del trabajo presentado en apartados anteriores relativo a la gestión del título de familia numerosa, se han mantenido contactos con la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de Euskadi, Hirukide.

En el proceso para la realización del estudio de seguimiento, que se reseña en el siguiente punto, fue también consultada la Comisión de Derechos de Infancia, Adolescencia y Juventud de Sareen Sarea.

4.2. Estudio para el seguimiento del informe extraordinario del Ararteko "Políticas de apoyo a las familias en Euskadi"

A finales de 2025 se ha presentado, como se anunciaba en el informe del año pasado, el Estudio para el seguimiento del informe del Ararteko de 2014 "Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas". Con esta investigación, la institución del Ararteko ha querido actualizar el informe hecho público en 2014, con el fin de comprender mejor la situación social y económica de las familias vascas en el contexto temporal actual, y conocer los avances producidos en el último decenio en las políticas públicas dirigidas a las familias en Euskadi.

El objetivo es, en última instancia, adaptar sus propuestas y recomendaciones de 2014 a las demandas contemporáneas. Este trabajo ha permitido a esta institución detectar las debilidades persistentes e identificar ámbitos de mejora, respecto a los cuales ha emitido una serie de recomendaciones.

Este estudio pone inicialmente especial atención —como hacía el de 2014— en las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas. No obstante, el Ararteko no ha podido soslayar que la investigación sociológica llevada a cabo haya puesto de manifiesto la existencia creciente y el peso específico de los hogares sin personas menores de edad en Euskadi. A juicio de esta institución, éstos también deberán ser objeto de atención futura en sus necesidades particulares, lo que ha quedado también reflejado en las conclusiones del estudio y en las recomendaciones emitidas. Una relación algo más detallada de todas ellas se presenta en el Capítulo IV de este informe.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

En la actividad del área en 2025 destacan, por una parte, las reclamaciones relacionadas con las prestaciones económicas por hijo e hija y con la gestión de los títulos de familia numerosa, en algunos supuestos. Por otra parte, ha sido especialmente relevante para el trabajo llevado a cabo por esta área la publicación, en diciembre de 2025, del estudio de seguimiento del informe del Ararteko de 2014 sobre Políticas de apoyo a las familias: análisis y propuestas, trabajo de revisión de 10 años de políticas públicas al que se han dedicado importantes esfuerzos.

En lo tocante a las ayudas a las familias por hijo e hija, a pesar de la simplificación administrativa introducida por el Decreto 27/2023, aún se detectan, a la luz de las reclamaciones, algunos problemas. Uno de los más recurrentes es la exigencia del **padrón conjunto como prueba única de convivencia**, que ocasiona dificultades en situaciones de interrupciones temporales (por mudanza, habitualmente).

La normativa vigente presenta también ámbitos de mejora en lo que respecta a la regulación de situaciones familiares, quizás más complejas, como la de los **progenitores no custodios** con obligaciones de alimentos, cuando han formado una nueva familia y no pueden computar a todos sus hijos para recibir ayudas por el tercer descendiente. También de gran complejidad jurídica son los casos de niños y niñas nacidos por gestación subrogada, donde se exige la inscripción en el Registro Civil Central para garantizar la seguridad jurídica.

Las familias numerosas se enfrentan a problemas derivados de una normativa **desactualizada** respecto a la diversidad de los modelos familiares actuales. Los problemas relacionados con el criterio de **alternancia anual obligatoria** del título, para progenitores separados con custodia compartida, así como aquellos relacionados con la obligación de **renovar el título anualmente,** una vez que un hijo o hija cumple 21 años, han sido analizados en la resolución con la que el Ararteko concluyó su trabajo de análisis compartido con la asociación Hirukide.

Por su parte, el estudio de seguimiento, sobre políticas de apoyo a las familias, al que se hace referencias líneas atrás, ha permitido al Ararteko adaptar sus propuestas y recomendaciones de 2014 a las demandas contemporáneas. El mencionado estudio se ha enfocado especialmente en las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas, y su elaboración ha permitido detectar las debilidades persistentes (algunas de ellas ya observadas en 2014 por esta institución) e identificar nuevos ámbitos de mejora, respecto a los cuales ha emitido una serie de recomendaciones. Entre ellas, destacan las siguientes:

- Reforzar la senda ya emprendida por las administraciones vascas para la convergencia hacia la media europea de gasto en familias, incrementando anualmente los esfuerzos presupuestarios en ese ámbito y priorizando inversiones con alto retorno social, de acuerdo con la evidencia internacional.
- Avanzar hacia la universalidad efectiva y la automatización de las ayudas por hijos/as: 1) ampliando gradualmente la cobertura a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años; y 2) vinculando el reconocimiento inicial de prestaciones al propio registro del nacimiento y a la información fiscal y de padrón, reduciendo la necesidad de solicitud explícita.
- Avanzar hacia un diseño integrado de los tres pilares en los que se basan las prestaciones económicas de apoyo a las familias (prestaciones por hijo/a y conciliación, prestaciones de garantía de ingresos, política tributaria), para conseguir un esquema coherente de "prestación por crianza" con complementos por renta y edad.
- Explorar la posibilidad de realizar procesos pilotos para la aplicación experimental de un sistema de deducciones reembolsables, de forma que se pueda medir el impacto real (social y económico) y las consecuencias (positivas y negativas) de este modelo.



Personas con discapacidad

Capítulo III

3

1. Antecedentes



La defensa de los derechos de las personas con discapacidad constituye un eje prioritario y transversal en la labor de salvaguarda de los derechos ciudadanos que el Ararteko proyecta sobre la actividad de las administraciones públicas vascas. En este apartado, se analiza la actividad de 2025, a partir de las quejas recibidas, lo que permite ofrecer una visión de conjunto sobre la situación de la inclusión en nuestro entorno.

En el desarrollo de esa función primordial, la institución del Ararteko mantiene un compromiso ineludible con la protección de quienes se enfrentan a barreras estructurales para el ejercicio de sus derechos. En el contexto actual, este compromiso obliga a transitar desde un modelo de protección asistencial hacia una defensa activa de la autonomía personal y la vida independiente. A través de la supervisión de ámbitos tan diversos como la accesibilidad universal, la equidad educativa o el acceso al empleo público, el Ararteko actúa como garante de que la diversidad funcional sea comprendida como un valor de nuestra sociedad. Solo mediante una escucha activa de las quejas y un diálogo constante con el tejido asociativo es posible identificar las barreras y las dificultades prácticas que aún dificultan que todas las personas, sin excepción, puedan desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones y oportunidades.

2. Quejas destacadas

A continuación, se expone una selección de las quejas más relevantes tramitadas durante 2025. El análisis de estos casos permite examinar de manera práctica cómo se aplican los derechos en el día a día y detectar aquellos ámbitos donde la respuesta de la administración es susceptible de mejora. El objetivo de este apartado es que el detalle de estas intervenciones sirva para identificar problemas comunes y orientar a las instituciones hacia soluciones que faciliten la vida diaria de las personas con discapacidad.

2.1. Accesibilidad urbanística y movilidad en el transporte

2.1.1. El **derecho de acceso a las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos** busca garantizar la accesibilidad física de la ciudadanía, eliminando barreras arquitectónicas y urbanísticas. Este concepto abarca las infraestructuras necesarias para la prestación de servicios públicos (urbanísticos, transporte, educativos, sociales, culturales, sanitarios, etc.).

El Ararteko intervino ante la queja de un ciudadano por el **deficiente estado de las aceras y la constante invasión de vehículos** en un tramo de la calle Teodoro Murua de Irún. La problemática ponía en evidencia una falta de control sobre el estacionamiento indebido, que anulaba la accesibilidad de los peatones, especialmente de aquellos con movilidad reducida. En ese contexto, esta institución subrayó que el derecho a la accesibilidad universal debe garantizarse sin excepciones, rechazando cualquier argumento que pretenda restar prioridad a una vía, por su escasa longitud o por encontrarse fuera de las áreas de mayor afluencia comercial o administrativa.

Tras el requerimiento de información, el Ayuntamiento de Irún comunicó al Ararteko que la falta de estacionamiento en el barrio se había visto agravada por la supresión de un anti-

guo parking, para construir una nueva infraestructura de tres niveles que, con 170 plazas, esperaba aliviar la presión en la zona. Como resultado directo de la actuación del Ararteko, el área municipal de movilidad ha anunciado actuaciones inminentes, que incluyen la renovación integral de la acera en el tramo final de la calle mencionada y la instalación de elementos físicos (bolardos o mobiliario) que impidan que los coches invadan el espacio peatonal, todo ello, reforzado por un plan de control de la guardia municipal.

Finalmente, esta intervención ha servido para que el consistorio avance el inicio de la actualización de su Plan Integral de Accesibilidad, cuya vigencia se remontaba a 2007. Este nuevo diagnóstico permitirá evaluar las actuaciones realizadas y establecer una propuesta actualizada para garantizar la supresión de barreras arquitectónicas en todo el espacio público. Al haberse concretado compromisos de ejecución inmediata y soluciones estructurales a medio plazo, el Ararteko ha dado por concluida su intervención en este expediente.

2.1.2. Un ámbito recurrente de consulta es la **adaptación de plantas bajas para uso residencial**. En la tramitación de una queja, se analizó la negativa del Ayuntamiento de Bilbao a permitir el acceso directo desde la vía pública a una lonja reconvertida, basándose en el artículo 147.3 de su Plan General de Ordenación Urbana. La normativa municipal establece que el acceso debe realizarse preferentemente a través de las zonas comunes, salvo imposibilidad física debidamente justificada.

A pesar de las alegaciones del reclamante sobre la dificultad de acceso para familiares con movilidad reducida, debido a la falta de adaptación del portal comunitario, esta institución concluyó que la actuación municipal se ajustó a la legalidad vigente. No obstante, se ha realizado una labor de asesoramiento y orientación, informando a la ciudadanía sobre los cauces para instar modificaciones normativas, cuando los estándares urbanísticos generales puedan colisionar con necesidades específicas de accesibilidad universal en entornos familiares.

2.1.3. En el presente ejercicio también se han recibido varias reclamaciones denunciando los **problemas de accesibilidad existentes en algunas estaciones de Metro Bilbao**, así como en relación con apeaderos y estaciones que dependen de **Euskal Trenbide Sarea**.

A modo de ejemplo, se ha de hacer referencia a la Resolución del Ararteko, de 9 de diciembre de 2025, que concluye su intervención ante una queja relacionada con las dificultades de acceso a Metro Bilbao experimentadas por una persona usuaria de silla de ruedas durante un evento de gran afluencia. El reclamante denunció que, debido a la saturación de los trenes en horas previas a un partido de fútbol, no pudo acceder al primer convoy y solo logró entrar en el segundo tras solicitar espacio a otros pasajeros, sin poder alcanzar la zona reservada. Esta situación evidenció que, en picos de demanda, el ejercicio del derecho a la movilidad de las personas con discapacidad queda comprometido y depende, en exceso, de la voluntad de terceros y no de protocolos institucionales eficaces.

Desde un prisma jurídico, esta institución recuerda que, tanto la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la Ley 11/2023, de 9 de noviembre, de movilidad sostenible de Euskadi, elevan la movilidad personal a la categoría de derecho esencial para la autonomía. Por ello, el Ararteko ha señalado que las dificultades operativas en momentos de máxima demanda no pueden justificar una merma en el derecho a la no discriminación. En este sentido, la sugerencia de que las personas con movilidad reducida anticipen sus viajes traslada la carga de la adaptación al usuario, cuando la normativa exige que sea el operador del servicio público quien adopte los ajustes razonables y las acciones positivas para garantizar una accesibilidad segura y autónoma en todo momento.

Con esta resolución, el Ararteko ha instado a Metro Bilbao a la elaboración de protocolos operativos específicos para gestionar eventos de gran afluencia. El objetivo es que estos protocolos activen medidas que garanticen de forma efectiva la prioridad de embarque y desembarque, así como el uso real de las zonas reservadas. Asimismo, se ha recomendado reforzar las campañas de sensibilización ciudadana y realizar evaluaciones periódicas del impacto de estas medidas bajo condiciones de alta demanda, asegurando que el transporte público sea inclusivo, incluso en las situaciones de mayor complejidad operativa.

2.1.4. En relación con la **acreditación de perros de asistencia**, el Ararteko ha intervenido ante una reclamación, donde se analizó la demora de la Diputación Foral de Bizkaia en la resolución de solicitudes de inscripción. El procedimiento, regulado por el Decreto Foral 70/2009, de 12 de mayo de 2009, por el que se crea el registro de perros de asistencia y se establece el procedimiento para su acreditación, exige una certificación de adiestramiento emitida por entidades específicas (AEPA-Euskadi, Fundación ONCE del perro guía-FOPG u otras de reconocida solvencia, tras un trámite de audiencia).

En este caso, la institución ha subrayado que la dependencia de informes de terceros (como la FOPG) no exime a la administración de su obligación de impulso de oficio. El expediente concluyó con un recordatorio de deberes legales, enfatizando que el principio de buena administración constituye un derecho ciudadano. Se ha instado a la administración foral a cumplir con los plazos razonables, acusar recibo de las solicitudes y ofrecer respuestas motivadas y congruentes, evitando que la burocracia técnica se convierta en una barrera para el ejercicio de los derechos de las personas usuarias de perros de asistencia.

Sobre el particular, debe hacerse hincapié en que los perros de asistencia desempeñan una función esencial en la garantía de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ya que su trabajo no solo facilita la movilidad y autonomía de estas, sino que también asegura su acceso efectivo y sin discriminación a espacios públicos y privados.

2.2. Educación

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo deriva frecuentemente de situaciones de discapacidad o de necesidades educativas especiales.

Con carácter particular, el Ararteko quiere mencionar los **supuestos de vulnerabilidad del alumnado por condiciones personales, derivadas de discapacidad o de necesidades educativas especiales asociadas a otro tipo de condiciones personales** (dificultades de aprendizaje, trastornos de conducta, altas capacidades intelectuales, escolarización tardía, etc.), pues en este ámbito se viene apreciando una creciente demanda de intervención de esta institución.

La labor de atención o apoyo a este tipo de alumnado es una responsabilidad compartida, en la que están implicadas la administración educativa, las familias, los centros docentes y su respectiva comunidad educativa, así como las diferentes personas profesionales que colaboran en esa labor.

Las políticas públicas respecto a este alumnado deben dirigirse a garantizar su dignidad, su inclusión social, su igualdad y el máximo desarrollo de sus competencias y su autonomía, mediante recursos y prácticas adaptadas a sus capacidades y necesidades.

Como se refleja en el apartado sobre educación, dentro del capítulo II de este informe, durante el año 2025, el Ararteko ha recibido un número significativo de quejas relacionadas con la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en las que se manifiesta la disconformidad con los recursos asignados para prestar esa atención, con la insuficiente participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas, o con la falta de información y transparencia de los centros educativos (equipos de orientación, equipos directivos, profesorado, personal especializado, etc.), así como de los diferentes servicios del Departamento de Educación del Gobierno Vasco (Berritzegunes, Inspección de Educación, Delegaciones Territoriales, etc.).

2.3. Función Pública

En relación con el acceso al empleo público, el Ararteko ha constatado que las **reservas de plazas para personas con discapacidad intelectual**, en organismos como Osakidetza, siguen siendo inoperantes. La insuficiencia de los resultados obtenidos pone en evidencia que el sistema de selección actual no permite cumplir los objetivos legales, por lo que se ha reiterado la necesidad de realizar estudios técnicos que permitan introducir medidas de ajuste efectivas en las próximas convocatorias.

Asimismo, se ha puesto el foco en las **personas con inteligencia límite**, quienes se enfrentan a barreras importantes en los formatos de examen convencionales. Esta institución recuerda que la normativa vigente ampara la adopción de medidas de acción positiva para este colectivo, cuya inclusión en los turnos específicos debe ser valorada por las administraciones vascas.

Por otro lado, tal y como se refleja dentro del capítulo II de este mismo informe, en el apartado sobre personal al servicio de las administraciones públicas, en una queja, una persona mostraba su disconformidad con el hecho de que la Diputación Foral de Bizkaia no hubiera valorado su petición de adaptación de medios en una prueba de oposición, debido a que su discapacidad no alcanzaba el 33%, si bien presentaba graves dificultades de visión y otras físicas. El Ararteko, con cita de la recomendación de 8 de mayo de 2024, del Defensor del Pueblo, señaló que el Estatuto Básico del Empleado Público no exige acreditar ese grado de discapacidad para las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios, por lo que pueden requerirlas todas las personas con discapacidad, independientemente de su grado.

Esa misma persona cuestionaba la forma en la que se publicaron las adaptaciones, al incluirse estas, junto al nombre y apellidos de las personas respectivas, en un anuncio al que cualquier participante podía acceder y del que cabría deducir la dolencia que las motivaba, afectando, así, a la difusión de datos de categoría especial. El Ararteko no emitió una opinión definitiva porque la actuación había quedado ya superada, pero mostró sus reservas sobre el cumplimiento de los principios sobre el tratamiento de datos personales, y aconsejó consultar a la persona delegada de protección de datos de esa administración y, en su caso, a la Autoridad Vasca de Protección de Datos.

2.4. Hacienda

La principal reivindicación que las personas con discapacidad trasladan a esta institución se vertebra sobre la idea de que la normativa tributaria debe evolucionar hacia un modelo más sensible con el sobreesfuerzo económico que asumen, tanto ellas, como las familias que las atienden. No se trata únicamente de un beneficio fiscal aislado, sino de una herramienta necesaria para ampliar la renta real disponible, lo que constituye un factor determinante para garantizar la participación efectiva y la visibilización de este colectivo en la sociedad vasca. A pesar de la relevancia de este objetivo, se observa que **no existe un tratamiento uniforme en la legislación tributaria**, quedando el alcance de los beneficios supeditado a la regulación específica de cada tributo, lo que genera desigualdades en el acceso a los derechos, según la administración competente.

En el ámbito de la **tributación local**, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) continúa aglutinando un volumen significativo de quejas. El problema radica en el carácter rogado de la exención, que obliga a la persona con discapacidad a formalizar una solicitud previa para que el derecho sea reconocido. Dado que el devengo del impuesto se produce el 1 de enero, la configuración de los efectos *a futuro*

implica que, con carácter general, el beneficio no se materialice hasta el ejercicio siguiente al de la solicitud. Esta rigidez administrativa, si bien es acorde con la normativa general, se ve excepcionada por muy pocas ordenanzas municipales que permitan la aplicación en el mismo ejercicio. Esta falta de flexibilidad penaliza especialmente a quienes adquieren un vehículo nuevo o de segunda mano, quienes deben enfrentarse a un proceso de acreditación reiterativo, ante cada cambio de titularidad, para evitar la ruptura de la exención.

Esta gestión del IVTM se ve además dificultada por la necesaria coordinación con los Registros de Tráfico. Los ayuntamientos elaboran sus padrones sobre la base de los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, lo que traslada a la ciudadanía la carga de mantener actualizados sus domicilios y datos de contacto, en un plazo de 15 días. Las disfunciones en este flujo de información, ajenas en muchos casos a la voluntad del contribuyente, provocan situaciones de indefensión.

Esta situación la vivió un vecino del municipio de Valle de Trápaga, a quien el ayuntamiento de esa localidad le reclamó, mediante diligencia de embargo, el abono de los recibos del IVTM desde 2010 a 2021. El afectado incidía en que ese ayuntamiento le había reconocido la exención por discapacidad, en relación con ese concreto vehículo, en abril de 2005. Asimismo, sostenía que, en el hipotético caso de que la deuda acumulada resultase en origen exigible, las actuaciones promovidas en el marco de ese expediente de recaudación no le habían sido notificadas convenientemente, por lo que podían encontrarse prescritas. En su respuesta, el Ayuntamiento de Valle de Trápaga informó al Ararteko de que estimaba el recurso de reposición promovido por el reclamante, por exención de los débitos perseguidos.

Por último, en relación con la **fiscalidad estatal**, persisten las quejas relativas a la aplicación del **tipo superreducido de IVA (4%) en la compra de vehículos**. Durante el presente ejercicio se ha constatado que la normativa sigue sin ser universal para todas las personas con discapacidad, ya que exige acreditar adicionalmente una situación de movilidad reducida o el uso de silla de ruedas. Los problemas para justificar el uso exclusivo del vehículo por el beneficiario y la complejidad de los procesos de homologación, tras las adaptaciones técnicas, siguen siendo barreras administrativas importantes. Sin embargo, se considera positiva la posibilidad de que se permita la titularidad transitoria de dos vehículos, cuando el nuevo se encuentre en fase de adaptación, una medida de flexibilidad necesaria para no interrumpir la movilidad de la persona durante el proceso de renovación del automóvil.

2.5. Inclusión Social

Un caso de especial calado humano y jurídico analizado en este ejercicio, al que se hace referencia igualmente en el área de prestaciones económicas para la inclusión social, dentro del capítulo II de este informe, es el que se refiere a la **extinción de una pensión no contributiva (PNC) de invalidez a una mujer con una discapacidad del 69% y dependencia Grado I**, cuyo examen concluyó con la Resolución del Ararteko, de 8 de agosto de 2025. El Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) de Álava revocó la prestación, tras computar como ingreso una indemnización de 20.000 euros otorgada por sentencia judicial en concepto de responsabilidad civil, al haber sido la interesada víctima de abusos sexuales.

El Ararteko ha profundizado en la naturaleza jurídica de estas cuantías, concluyendo que:

Las indemnizaciones por daños morales derivados de un delito no tienen como fin cubrir necesidades básicas de subsistencia (objetivo de la PNC), sino reparar un daño a la dignidad y a la integridad psíquica.

Asimismo, computar estos abonos como rentas supone, en la práctica, un perjuicio patrimonial que penaliza a la víctima por haber obtenido justicia, incurriendo en una "revictimización" institucional prohibida por el Estatuto de la Víctima y el Convenio de Estambul.

A la luz de la doctrina del Tribunal Supremo, esta institución sostiene que los conceptos estrictamente resarcitorios deberían quedar excluidos del cálculo de insuficiencia de rentas, para no frenar el dinamismo progresivo de los derechos sociales.

A pesar de que la actuación del IFBS se ajustó a la legalidad vigente y a los criterios de armonización del IMSERSO (que obligan a las diputaciones a actuar de forma homogénea en todo el Estado), la intervención de esta defensoría ha logrado un avance cualitativo.

El IFBS, reconociendo la problemática expuesta, se ha comprometido formalmente a instar al órgano estatal competente a modificar la normativa vigente. El objetivo es que las indemnizaciones percibidas por violencia machista y agresiones sexuales queden expresamente eximidas del cálculo de recursos para el acceso a pensiones no contributivas. Esta medida es esencial para garantizar que la reparación del daño sea íntegra y no conlleve la pérdida de una red de protección social básica, especialmente para mujeres que se enfrentan a barreras múltiples, por su situación de discapacidad y exclusión social.

2.6. Salud

En relación con la **atención sanitaria de las personas con discapacidad**, podemos mencionar como problemáticas recurrentes las relacionadas con el transporte no urgente en ambulancia para su asistencia a consultas médicas programadas y los casos derivados de solicitudes de financiación de material ortoprotésico (prótesis, sillas de ruedas, etc.) que se gestionan ante las delegaciones territoriales del Departamento de Salud, con intervención de la Inspección médica.

Como se reseña dentro del capítulo II de este informe, en el área de salud, en la Resolución del Ararteko, de 26 de junio de 2025, se abordó la denegación, por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, de la financiación de una prótesis transtibial de actividad alta, junto a suplemento para pie almacenador de energía. La persona interesada sufre una amputación infracondílea bilateral. Tras una primera denegación parcial de su solicitud, y previa la tramitación oportuna de su queja, se consiguió que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco aceptara financiar la prótesis y el suplemento solicitados.

2.7. Seguridad

2.7.1. El uso de las **tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida** no es uniforme en todo el territorio, sino que depende de las ordenanzas municipales, que regulan aspectos como el tiempo máximo de estancia o la obligatoriedad de las tasas. Esta institución ha recordado en sus resoluciones que, conforme al Código Civil, el desconocimiento de estas normas locales no excusa de su cumplimiento.

En el caso concreto de Bilbao, la normativa vigente exige la obtención de un billete específico (TEPD) para validar la gratuidad del estacionamiento y facilitar el control de la rotación. El Ararteko considera que esta exigencia no es ilegal ni desproporcionada, ya que persigue un fin legítimo: asegurar que el tiempo gratuito se destine efectivamente a las necesidades de las personas con discapacidad, evitando abusos y garantizando el acceso a las plazas.

Sin embargo, la experiencia derivada de las quejas ciudadanas y el diálogo con colectivos representativos del ámbito de la discapacidad han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia modelos más flexibles. En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento de Bilbao tiene la intención de modificar la ordenanza reguladora de la OTA para facilitar el aparcamiento a personas con movilidad reducida. Entre las medidas propuestas, se plantea permitir el estacionamiento sin límite de tiempo y eximir del pago de la tasa a quienes acrediten la discapacidad, eliminando así barreras administrativas que actualmente generan confusión y sanciones. Asimismo, significa que estudiará la posibilidad de permitir el estacionamiento de cortesía durante unos minutos frente a centros sanitarios para facilitar la recogida o entrega de personas usuarias, una medida que responde a una necesidad social largamente reivindicada.

2.7.2. Como se recoge en el área de seguridad de este informe, dentro del capítulo II, en la Resolución del Ararteko, de 18 de diciembre de 2025, se aborda la queja de una ciudadana sancionada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras estacionar en una zona reservada sin que su tarjeta de estacionamiento fuera visible desde el exterior. A pesar de que la interesada acreditó durante el procedimiento sancionador que contaba con la autorización en vigor y que la falta de visibilidad se debió a un hecho accidental —la caída del documento al suelo del vehículo—, la administración municipal desestimó sus recursos. El ayuntamiento argumentó que la obligación de colocar la tarjeta en el salpicadero es un deber trascendental para evitar el fraude y garantizar el derecho de todo el colectivo, considerando, por tanto, la sanción como ajustada a Derecho.

Frente a esta postura, el Ararteko ha recordado que el ejercicio de la potestad sancionadora debe estar presidido por los principios de legalidad y tipicidad. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así como el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, sancionan el hecho de estacionar en zonas exclusivas para personas con discapacidad sin tener la condición de beneficiario, pero no tipifican como infracción de tráfico el descuido o el olvido de colocar el distintivo en un lugar visible. Si bien el Decreto vasco 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, establece obligaciones formales para los titulares, su incumplimiento puede derivar en medidas administrativas, como la retirada temporal de la tarjeta, pero no permite la imposición de una sanción por una infracción de tráfico que, sustancialmente, no se ha cometido, al ser la persona titular del derecho.

La referida resolución profundiza, además, en el derecho a la presunción de inocencia y a la utilización de los medios de prueba. El Ararteko sostiene que, una vez que la persona denunciada aporta pruebas concluyentes de su derecho a utilizar la plaza reservada, la presunción de culpabilidad queda desvirtuada. No es admisible que la administración ignore la acreditación posterior de la titularidad, para mantener una sanción basada en una interpretación analógica de la norma. Por ello, la institución ha recomendado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que deje sin efecto la multa y proceda a la devolución de los importes abonados, subrayando que la falta de diligencia formal del ciudadano no puede transformarse en una infracción grave inexistente en la ley. Esta resolución no ha sido aceptada.

3. Contexto normativo y social

El hito normativo más destacado del año ha sido el despliegue de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, de protección y atención integral a las personas que enfrentan enfermedades graves e irreversibles, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), mediante su desarrollo normativo a través del Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, por el que se establecen medidas para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Esta nueva regulación ha creado el Grado III+ de dependencia extrema, diseñado específicamente para personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, incluidas tanto patologías neurológicas, como no neurológicas.

Esta nueva categoría garantiza, por primera vez, el derecho a una atención personalizada de 24 horas y fija cuantías económicas de protección reforzada, alcanzando un nivel mínimo garantizado por el Estado de 4.930 euros mensuales y prestaciones máximas de hasta **9.859 euros** para ayuda a domicilio o asistencia personal. Asimismo, se han reglamentado los criterios de inclusión para otras patologías de similar complejidad (como la atrofia muscular espinal o encefalopatías raras), aportando homogeneidad y seguridad jurídica al reconocimiento de derechos para estos colectivos.

4. Otras actuaciones

4.1. Reuniones con asociaciones

El Ararteko siempre ha considerado que la labor que desempeñan las asociaciones que trabajan en este ámbito en la CAPV enriquece el quehacer de esta institución, en la medida en que actúan como antenas transmisoras de la realidad del colectivo, por lo que resulta obligado agradecer la colaboración permanente que han mostrado hacia esta institución.

En el presente ejercicio, el Ararteko ha tenido la oportunidad de seguir en contacto con las asociaciones Elkartu, Fekoor, Eginaren Eginez , Once, Begisare y Euskal Gorrak, con la finalidad de tratar los temas que les afectan como colectivos de personas con discapacidad y, en su caso, tramitar las quejas o reclamaciones correspondientes.

4.2. Declaración institucional

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el día 3 de diciembre de 2025, el Ararteko hizo pública una declaración institucional, en la que abogó por un cambio de las mentalidades y de los paradigmas existentes a la hora de diseñar nuestras ciudades y pueblos, a la hora de organizar los recursos sociales, a la hora de imaginar y de ordenar nuestras relaciones personales. El Ararteko recordó que la diversidad de funcionalidades del ser humano debe presidir ese cambio, desde el respeto y la consideración atenta hacia las capacidades propias de cada individuo.

4.3. Jornadas de coordinación de las defensorías

Durante el ejercicio 2025, el Ararteko ha participado en las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, cuyo eje central ha sido la vulnerabilidad en el entorno escolar. En este foro se ha analizado la discapacidad, no como un hecho aislado, sino como un factor de vulnerabilidad que requiere una respuesta administrativa coordinada e innovadora. Las mesas de trabajo han permitido debatir sobre la diversidad de modelos inclusivos, subrayando que la equidad educativa solo es posible si se garantiza una atención personalizada al alumnado con discapacidad, integrando su bienestar emocional y su salud mental como parte esencial del derecho a la educación.

Un aspecto clave ha sido la validación de una metodología participativa que otorga voz directa a la infancia y adolescencia. Las aportaciones recogidas en los talleres previos han puesto de manifiesto que el alumnado con discapacidad identifica el acoso y la soledad como barreras críticas para su inclusión. Por ello, las conclusiones de las jornadas instan a las administraciones a transitar desde modelos de integración puramente formales hacia una innovación educativa que garantice que todos los entornos escolares sean seguros, accesibles y capaces de responder a la diversidad funcional de manera efectiva.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

5.1. El enfoque de derechos humanos y el compromiso con la Agenda 2030

Como se ha podido constatar, las demandas de intervención ciudadana ante el Ararteko en defensa de los derechos de las personas con discapacidad se mantienen constantes, confirmando que la plena inclusión sigue siendo un desafío estructural. En el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los referidos a la salud (ODS 3), la educación (ODS 4), el empleo (ODS 8) y las ciudades sostenibles (ODS 11), es imperativo que las administraciones vascas reconozcan a estas personas como sujetos de derechos plenos. La diversidad de funcionalidades debe presidir un cambio de paradigma en el diseño de nuestras políticas públicas, donde la sostenibilidad no solo sea ambiental, sino profundamente social.

5.2. El derecho a la educación inclusiva: responsabilidad compartida y desarrollo de competencias

En el ámbito educativo, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se confirma como una responsabilidad compartida entre la Administración, los centros y las familias. Se observa una demanda creciente de intervención en supuestos de vulnerabilidad derivados de discapacidad, dificultades de aprendizaje o trastornos de conducta. Las políticas públicas deben orientarse a garantizar la dignidad y el máximo desarrollo de las competencias de este alumnado, mediante una gestión de recursos más transparente y una mayor participación de las familias en los procesos de orientación y apoyo seguidos por los centros y los servicios territoriales de Educación.

5.3. Eliminación de barreras en el acceso al empleo público y medidas de acción positiva

El acceso al empleo público y privado presenta retos que sugieren el refuerzo de las medidas de acción positiva para este colectivo. Se ha constatado la conveniencia de mejorar la operatividad de las reservas de plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual, orientando los procesos selectivos hacia modelos más adaptados a sus perfiles. En este sentido, resulta oportuno que el diseño de las convocatorias incorpore ajustes razonables para perfiles de inteligencia límite y otros diagnósticos que, aun sin alcanzar el reconocimiento administrativo del grado del 33%, se enfrentan a barreras de aprendizaje o ejecución similares. La superación de estos obstáculos técnicos permitiría avanzar, de forma más efectiva, en la corrección de la desventaja estructural que estas personas tienen en el mercado laboral.

5.4. El principio de accesibilidad universal como garantía de autonomía y vida independiente

La accesibilidad universal continúa siendo un objetivo prioritario que condiciona la vida independiente y el acceso equitativo a los servicios públicos. Este principio debe ser la premisa básica, tanto en la ordenación del territorio, como en el diseño de los espacios y edificios de titularidad pública, garantizando que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder de forma autónoma a las dotaciones administrativas, sanitarias o culturales. Persisten retos en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el control del uso del espacio público, que exigen una vigilancia constante, para evitar que factores como la alta afluencia de usuarios o la ubicación de las infraestructuras justifiquen una merma en los derechos de movilidad. Es responsabilidad de las administraciones y operadores adoptar protocolos operativos y ajustes preventivos que aseguren la prioridad de uso de los espacios y accesos reservados, evitando que la carga de la adaptación recaiga sobre la persona con discapacidad.

5.5. El impacto económico de la discapacidad y la respuesta fiscal

Asimismo, es necesario insistir en que la discapacidad impacta severamente en la capacidad económica de las familias, quienes asumen un sobreesfuerzo para garantizar la participación social de sus miembros. En este sentido, la normativa fiscal debe evolucionar hacia una mayor sensibilidad y flexibilidad, evitando rigideces administrativas que penalicen el acceso a exenciones o beneficios. Un sistema justo es aquel que compensa estos gastos adicionales mediante herramientas tributarias que amplíen la renta real disponible y fomenten la autonomía personal.

5.6. El principio de buena administración y seguridad jurídica en la gestión de prestaciones

A juicio de esta institución, resulta necesario que la actuación administrativa en este ámbito se aleje de interpretaciones excesivamente formalistas que puedan derivar en una limitación injustificada de los derechos de las personas con discapacidad. La gestión de las prestaciones y servicios públicos debe regirse por el principio de buena administración, asegurando que los procedimientos no se conviertan en barreras adicionales. En este sentido, es fundamental que el sistema de protección social garantice la seguridad jurídica y evite cualquier forma de victimización secundaria, especialmente cuando se trata de la reparación de daños o del acceso a recursos básicos para la autonomía personal.

5.7. Conclusión: Hacia una visión transversal de la diversidad funcional en las políticas públicas

Para concluir, el Ararteko debe insistir en que la garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad requiere que las administraciones públicas vascas consoliden una visión transversal de la diversidad funcional en la agenda institucional. No basta con acciones aisladas; la accesibilidad universal, la inclusión laboral y la equidad educativa deben ser constantes en la planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas. Solo mediante la eliminación sistemática de las barreras físicas, sensoriales y cognitivas, junto con una dotación de recursos acorde a las necesidades reales, será posible avanzar hacia una sociedad vasca que respete íntegramente la igualdad de oportunidades y la no discriminación.



Personas mayores y personas en situación de dependencia

Capítulo III 4

1. Antecedentes



ElArarteko mantiene un compromiso prioritario con el colectivo de las personas mayores y aquellas que están en situación de dependencia en Euskadi. El ejercicio 2025 consolida una tendencia demográfica y social que exige de esta institución una vigilancia constante y una capacidad de adaptación ante un panorama de cuidados en plena transformación. Nos encontramos ante una realidad diversa: si bien la gran mayoría de las personas mayores de nuestra comunidad —aproximadamente el 80% de quienes tienen menos de 80 años— mantienen una vida autónoma y activa, el aumento de la longevidad proyecta un grupo creciente de personas, mayoritariamente mujeres de edad avanzada, que requieren apoyos intensos para el desarrollo de su vida cotidiana.

La labor de esta institución se vertebra sobre la premisa de que el envejecimiento no debe ser interpretado únicamente como una etapa de vulnerabilidad, sino como un periodo de ciudadanía plena. En este sentido, el Ararteko ha adoptado un enfoque basado en los derechos humanos que trasciende la mera asistencia social. El objetivo es promover el empoderamiento de las personas mayores, como titulares de derechos, garantizando que su voz e influencia sean determinantes en las decisiones que afectan a su proyecto de vida. Este enfoque implica que las administraciones públicas no solo deben proveer servicios, sino asegurar las garantías necesarias para que las personas mayores asuman nuevos roles y oportunidades, fomentando en todo momento su autonomía personal y su participación activa.

En el contexto actual, la soledad no deseada se ha revelado como uno de los principales factores de riesgo para la salud y el bienestar. El aumento de los hogares unipersonales y la transformación de las redes de apoyo vecinal obligan a las políticas públicas a trascender el modelo asistencial clásico para abrazar estrategias de prevención y detección comunitaria. El Ararteko observa con atención cómo este fenómeno afecta a la calidad de vida, subrayando que el derecho a la interacción social y al acompañamiento es intrínseco a una vejez digna.

Asimismo, no podemos obviar el impacto de la brecha digital. En una administración cada vez más virtualizada, el acceso a servicios básicos, citas médicas o gestiones bancarias se ha convertido en una carrera de obstáculos para una parte significativa de este colectivo. Esta institución insiste en que la digitalización no puede ser una barrera para el ejercicio de derechos; las administraciones deben garantizar canales de atención presencial y humana, evitando que el "edadismo tecnológico" segregue a las personas mayores en la vida pública.

2025 es un punto de inflexión histórico, marcado por el acceso de la generación del "baby boom" a la edad de jubilación. Este fenómeno representa un desafío sin precedentes para un futuro cada vez más cercano, que puede resultar en un tensionamiento de la sostenibilidad y la calidad del sistema de cuidados, lo que exige una planificación institucional minuciosa y audaz. Los cambios estructurales en las familias, derivados de la plena incorporación de la mujer al mercado laboral y la creciente dispersión geográfica de las redes de apoyo tradicionales, han transformado definitivamente el modelo de cuidados informales.

En este escenario, es necesario señalar que, pese a las transformaciones sociales, los cuidados siguen teniendo mayoritariamente rostro de mujer, tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Esta realidad exige que las nuevas políticas públicas no solo protejan a las personas dependientes, sino que reconozcan, valoricen y apoyen de forma efectiva a las personas cuidadoras. Resulta éticamente inasumible que el sistema de servicios sociales descanse sobre la renuncia de derechos laborales o personales de las mujeres, perpetuando una desigualdad estructural.

Por todo ello, la respuesta al aumento de la esperanza de vida debe articularse mediante un sistema socio-sanitario integrado, que ponga a la persona en el centro, diversificando los recursos habitacionales y reforzando los servicios de proximidad. El objetivo debe ser una respuesta pública, justa y sostenible, que garantice el derecho al cuidado, sin comprometer la autonomía y el desarrollo vital de quienes, históricamente, han sostenido este pilar del bienestar de forma invisible.

En cuanto a la estructura técnica de la intervención del Ararteko, en esta área de trabajo se examina la realidad de la dependencia desde dos vertientes. Por un lado, analizando la respuesta de los servicios sociales y sanitarios ante las situaciones de riesgo o dependencia, con independencia de la edad. Por otro lado, se presta atención a los asuntos que afectan directamente a las personas mayores, impulsando la transición hacia un modelo de atención centrada en la persona (ACP), donde el recurso se adapte a la biografía de la persona y no a la inversa.

Finalmente, la actividad de esta institución sigue detectando puntos críticos en la gestión administrativa. Persisten las quejas relacionadas con la valoración del grado de dependencia, en las que el Ararteko, respetando la discrecionalidad técnica de los órganos de valoración, orienta a las personas hacia una reclamación motivada, basada en el desglose de los baremos. Asimismo, la gestión de las listas de espera para plazas residenciales públicas en los diversos territorios históricos y la supervisión de la calidad asistencial en los centros —especialmente en contextos de conflictividad laboral o crisis de gestión— ocupan una parte sustancial de la labor supervisora de esta institución. El Ararteko insiste en que la transparencia en los criterios de acceso y la fiscalización rigurosa de los servicios son elementos indispensables para garantizar una atención digna, justa y adaptada a las necesidades singulares de cada persona.

Del mismo modo, se supervisan las incidencias derivadas de las prestaciones económicas, como la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) o la Prestación Económica de Asistente Personal (PEAP), donde a menudo surgen conflictos por el incumplimiento de requisitos normativos técnicos (empadronamiento, convivencia) que, si bien son legalmente exigibles, requieren de una labor pedagógica y de acompañamiento por parte de la administración, para evitar situaciones de desprotección o reclamaciones de cantidades indebidas que lastren la economía de las familias más vulnerables.

2. Quejas destacadas

2.1. Disconformidad con la valoración de la dependencia

Como en ejercicios anteriores, se siguen recibiendo quejas que muestran disconformidad con la valoración de la dependencia. En esos casos, el Ararteko informa a las personas reclamantes de su falta de competencia para llevar a cabo una valoración distinta a la realizada por la administración, ya que se trata de un supuesto de discrecionalidad técnica de la administración, para el que la institución no dispone de la capacidad o los elementos de juicio necesarios que le permitan emitir una opinión diferente sobre los aspectos relativos al diagnóstico técnico.

Sin embargo, la labor de esta institución se orienta a garantizar que la persona interesada pueda ejercer su derecho a una defensa efectiva. Para ello, se insta a las personas reclamantes a solicitar el informe técnico detallado de la aplicación del baremo, en el caso de que este no haya sido adjuntado a la resolución. El objetivo es que la ciudadanía pueda identificar con precisión en qué tareas (alimentación, movilidad, autocuidado) o en qué frecuencias de apoyo considera que la valoración administrativa no se ajusta a su realidad diaria. A juicio de esta institución, solo a través de la impugnación motivada de los ítems o puntuaciones específicas se puede lograr una revisión efectiva, pues las impugnaciones genéricas difícilmente consiguen alterar el dictamen técnico original. En este sentido, se debe recordar la importancia de que las resoluciones administrativas sean lo suficientemente motivadas y comprensibles para facilitar este ejercicio de transparencia.

2.2. El servicio de ayuda a domicilio (SAD): precios públicos y sostenibilidad

Otro grupo relevante de quejas se refiere al servicio de ayuda a domicilio (SAD), específicamente en lo relativo a la fijación de los precios públicos y a la cuantía que la persona usuaria debe satisfacer en concepto de copago. Con frecuencia, las personas reclamantes comparan estas tarifas con las ofertas del mercado privado de cuidados. Si bien no suelen cuestionar la calidad técnica del servicio público, sí manifiestan su desacuerdo con un coste que perciben como elevado en relación con la asistencia directa recibida. Esta problemática, ya señalada por el Ararteko en informes anuales precedentes, sigue poniendo en evidencia la compleja convivencia entre la oferta pública y un sector privado que a menudo opera con precios más bajos, derivados de condiciones laborales más precarias o de la economía informal.

Es preciso recordar que el precio público del SAD no solo sufraga la atención directa, sino que debe garantizar una estructura profesionalizada, con formación continua, su-

pervisión técnica y condiciones laborales dignas para las trabajadoras, elementos que constituyen la base de la calidad del sistema público. Sin embargo, preocupa a esta institución que el coste económico para las familias pueda actuar como un desincentivo, desplazando a personas con necesidades de apoyo hacia modelos de cuidado menos garantistas. Por ello, debe instarse a las entidades locales a revisar periódicamente sus ordenanzas fiscales, asegurando que los criterios de capacidad económica para el copago sean progresivos y no comprometan la autonomía financiera de las personas mayores o en situación de dependencia, especialmente en un contexto de inflación que afecta con mayor dureza a quienes perciben pensiones mínimas.

2.3. Acceso, organización y calidad de la atención en los centros residenciales

2.3.1. En el ejercicio 2025 ha sido notable el número de quejas que denuncian los tiempos de espera para la resolución de los expedientes de dependencia y, muy especialmente, la limitación de plazas residenciales públicas en determinados territorios. Esta falta de recursos genera una presión añadida sobre las familias, que se ven obligadas a recurrir a plazas privadas, con el apoyo de prestaciones económicas que, en ocasiones, no cubren el coste real del servicio.

2.3.2. Por otra parte, en este ámbito queremos destacar un asunto de especial relevancia durante este ejercicio, referido a la queja presentada por familiares de personas residentes en el Centro Integral de Atención a Mayores (CIAM) San Prudencio de Vitoria-Gasteiz. El motivo de la reclamación se centraba en la preocupación y el impacto emocional y físico que el traslado previsto de sus familiares a otros centros forales podría ocasionar, especialmente en personas con perfiles de gran dependencia, Alzheimer o demencias avanzadas.

Este caso ejemplifica los desafíos que surgen cuando los acuerdos interinstitucionales de reordenación de competencias —en este caso, entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava— impactan directamente en el entorno vital de las personas usuarias. El traslado traía causa del fin del convenio de plazas asistidas y psico geriátricas en dicho centro municipal, con el objetivo de reconvertir esos módulos en viviendas comunitarias de Grado I y trasladar a las personas de mayor dependencia a la red foral especializada.

El Ararteko intervino para garantizar que un proceso de naturaleza administrativa no soslayara los derechos fundamentales de las personas residentes. En concreto, se interesó por la existencia de evaluaciones individuales que ponderasen si el estado de salud física y mental de cada persona permitía el traslado sin riesgos inasumibles, así como por el grado de participación y comunicación ofrecido a las familias en la toma de decisiones.

La información facilitada por la administración local permitió constatar una serie de garantías procedimentales, que el Ararteko considera esenciales en este tipo de procesos:

- La ampliación del convenio original para extender el periodo de traslados hasta mediados de 2025, asegurando que el proceso no sea precipitado y dependa de la disponibilidad de plazas adecuadas.
- La elaboración de informes sociales y médicos actualizados de cada persona. Resulta especialmente reseñable el compromiso de la administración de valorar individualmente a aquellas personas en situación de *"final de vida"* o con un agravamiento severo de salud, para priorizar su bienestar y evitar el traslado, si este resultara contraproducente.
- La entrega de un listado de residencias forales a las familias, para que marquen su orden de preferencia, junto con el compromiso de la administración foral de respetar dichas preferencias, en la medida de lo posible, y facilitar visitas previas a los nuevos centros.
- La coordinación entre los equipos técnicos municipal y foral, para ofrecer asesoramiento personalizado y acompañamiento durante la transición.

A la luz de estas actuaciones, el Ararteko procedió al archivo del expediente, al considerar que la administración ha ofrecido una respuesta motivada y ha diseñado un protocolo de actuación que busca mitigar el impacto del traslado.

2.3.3. Por otro lado, un núcleo crítico de quejas en el presente ejercicio sigue estando motivado por la disconformidad con la atención recibida en diversos centros residenciales de los tres territorios históricos. Las denuncias ciudadanas apuntan, de forma recurrente, a déficits en la higiene, falta de supervisión en momentos de especial vulnerabilidad y, de manera muy señalada, a la insuficiencia de personal para cubrir las necesidades básicas de las personas residentes.

En el análisis de los expedientes tramitados durante 2025, el Ararteko ha constatado que los servicios de inspección de las tres diputaciones forales han actuado, con carácter general, con la diligencia debida. Se han observado investigaciones minuciosas y propuestas de mejora con un seguimiento activo. Es importante subrayar que, en los casos de mayor gravedad donde se han acreditado deficiencias estructurales o falta de atención sanitaria adecuada, las administraciones han hecho uso de su potestad punitiva. En este sentido, se ha verificado la incoación de expedientes sancionadores que han derivado en sanciones económicas de cuantía relevante, lo que refleja una voluntad administrativa de fiscalización rigurosa frente a incumplimientos que afecten a la calidad de vida de las personas usuarias.

2.4. El marco de las prestaciones económicas para la dependencia: diversidad de modelos y aplicación normativa

El sistema de atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco se apoya, de manera sustancial, en un catálogo de prestaciones económicas diseñado para sostener los cuidados en el entorno de la persona. Estas ayudas —principalmente la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) y la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)— constituyen recursos esenciales para garantizar la autonomía y la permanencia en el domicilio. Sin embargo, su gestión genera un volumen constante de consultas y quejas ante esta institución, que oscilan entre la disparidad de criterios entre territorios y las dificultades de las familias para cumplir con los exigentes requisitos técnicos y temporales que la normativa impone.

2.4.1. Modelos territoriales y apuestas estratégicas en la asistencia personal

Un motivo de queja recurrente es el relativo a las disparidades territoriales en la regulación de las prestaciones económicas por dependencia. En virtud del marco competencial de los servicios sociales vascos, las instituciones forales disponen de plena capacidad normativa para ordenar sus servicios y prestaciones. Este ejercicio de la autonomía foral ha dado lugar a una arquitectura de cuidados que, si bien es común en sus mínimos, presenta desarrollos diferenciados según el territorio histórico, especialmente en lo que respecta a la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) y su relación con la Prestación para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF).

En este contexto, se observa que algunos territorios han orientado sus políticas hacia un modelo que prioriza y facilita el acceso a la asistencia personal profesionalizada para todas las edades. Tanto en Gipuzkoa como en Álava, la normativa vigente favorece que las personas en situación de dependencia puedan optar por la contratación de un asistente personal, eliminando condicionantes de edad y dotando a esta prestación de una intensidad económica diseñada para incentivar la profesionalización de los apoyos en el domicilio. Esta opción se presenta como una vía para potenciar la autonomía personal y la permanencia en el entorno habitual, a través de servicios reglados.

Por otro lado, el modelo regulatorio en Bizkaia presenta características propias, manteniendo ciertos criterios de acceso, como los límites de edad para la PEAP —fijados generalmente entre los 18 y 65 años—, lo que conlleva que las personas mayores que superan esa franja de edad canalicen mayoritariamente sus necesidades de apoyo a través de otras figuras, como la PECEF o los servicios residenciales. Si bien cada administración foral diseña sus instrumentos en función de sus propios diagnósticos y estrategias de planificación, esta disparidad en los requisitos de acceso y en las cuantías de las prestaciones genera en las personas reclamantes una sensación de desigualdad.

El Ararteko, respetando el ámbito competencial de cada diputación foral, debe dar traslado del malestar ciudadano derivado de estas diferencias. Para muchas personas usuarias y sus familias, resulta complejo comprender que el catálogo de opciones para organizar su proyecto de vida y sus cuidados pueda variar sustancialmente en función del territorio de residencia. Por ello, desde esta institución se sigue apostando por fomentar espacios de encuentro y coordinación interinstitucional que busquen la mayor armonización posible. El reto consiste en compatibilizar la legítima autonomía normativa de cada territorio con la garantía de que el conjunto de la ciudadanía vasca perciba una respuesta equilibrada y equitativa en el ejercicio de sus derechos sociales.

2.4.2. La gestión de las prestaciones y su adecuación a las realidades familiares

En relación con la gestión de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF), esta institución ha tramitado quejas que ponen de manifiesto las dificultades de las familias para adaptarse a los requisitos de continuidad y rotación exigidos por la normativa foral. Un caso significativo en el territorio de Álava ilustra esta problemática: la extinción de una prestación, debido al incumplimiento de los periodos mínimos de rotación familiar establecidos en el Decreto foral 39/2014, del Consejo de Diputados de 1 de agosto, que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Álava: prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, prestación económica de asistencia personal y prestación económica vinculada al servicio.

Dicha norma exige que, en los supuestos en los que el cuidado se reparte entre varios familiares, los periodos de atención no sean inferiores a tres meses continuados. En el expediente analizado, la familia argumentaba que se cumplía el cómputo total de tiempo anual de cuidado, pero que este no se prestaba de forma ininterrumpida, lo que derivó en la pérdida del derecho a la prestación.

Tras el análisis jurídico, el Ararteko constató que la actuación administrativa se ajustaba estrictamente al ordenamiento vigente. El precepto legal busca garantizar la estabilidad y calidad de los cuidados, asumiendo que la continuidad es un valor superior. Sin embargo, en ocasiones, este tipo de casos refleja una realidad social recurrente: las familias a menudo articulan sistemas de apoyo complejos que no siempre encajan en las estructuras rígidas de los calendarios administrativos.

Si bien esta institución no tiene competencia para modificar el entramado reglamentario ni para cuestionar resoluciones que aplican de forma correcta la norma, considera relevante recoger estas situaciones en su informe anual al Parlamento Vasco. Estas quejas evidencian la necesidad de que las administraciones, en sus futuros desarrollos normativos, va-

loren fórmulas que, sin renunciar a la calidad y estabilidad del cuidado, ofrezcan una mayor flexibilidad y adaptabilidad a la organización interna de las familias. El rigor administrativo es necesario para la seguridad jurídica, pero no se debe perder de vista que el objetivo final de estas prestaciones es apoyar la permanencia de la persona dependiente en su entorno familiar el mayor tiempo posible.

2.4.3. El principio de buena administración y la justificación de prestaciones

Otro aspecto relevante ha sido la intervención ante el silencio administrativo y la rigidez en los plazos de justificación documental. Destaca un expediente relativo a una prestación vinculada al servicio de respiro, denegada inicialmente por un retraso en la entrega de facturas. La actuación del Ararteko permitió demostrar que la demora era ajena a la voluntad de la familia y dependía de los ciclos de facturación del centro residencial.

3. Contexto normativo y social

El ejercicio 2025 ha consolidado un cambio de paradigma orientado hacia la desinstitucionalización y la personalización de los apoyos. En el ámbito internacional, destaca la plena operatividad, desde junio de 2025, del Acta Europea de Accesibilidad, que obliga a sectores clave, como la banca o el transporte, a garantizar la accesibilidad universal, combatiendo así la brecha digital en el colectivo.

A nivel estatal, se ha afianzado el proceso de reforma de la Ley de Dependencia bajo el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, facilitando una ejecución más ágil de los fondos destinados a la autonomía personal.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el desarrollo normativo se ha centrado en la interoperabilidad sociosanitaria y la actualización de las carteras de servicios. Los tres territorios históricos han adaptado sus regulaciones para flexibilizar el acceso a la prestación de cuidados en el entorno familiar (PECEF) y transformar los centros residenciales en unidades convivenciales modulares más hogareñas. Este despliegue se completa en el ámbito municipal con la red Euskadi Lagunkoia, que ha reforzado los programas de detección comunitaria de la soledad no deseada, en colaboración con farmacias y comercios locales.

En el plano estratégico, Euskadi culmina en 2025 la evaluación de la "Estrategia Vasca con las Personas Mayores 2021-2025", centrada en el concepto de "Vida Plena", trascendiendo el enfoque asistencial hacia un empoderamiento real de las personas mayores.

El nuevo Plan 2025-2028 de Innovación Social y Agenda 2030 introduce el reto demográfico de forma transversal, impulsando modelos habitacionales alternativos, como el *cohousing* y las comunidades compasivas. Este marco estratégico busca asegurar que la innovación en los cuidados garantice el derecho de las personas a desarrollar su proyecto de vida en su entorno habitual, el mayor tiempo posible.

4. Otras actuaciones

El Ararteko acudió, el 30 de octubre de 2025, a la presentación del estudio sobre el envejecimiento de las personas con problemas de salud mental en Euskadi. Este trabajo ha sido elaborado por Salud Mental Euskadi y sus asociaciones federadas (AGIFES, ASAFES, ASASAM y AVIFES), contando con el apoyo técnico de la Fundación EDE. La asistencia a este acto responde al compromiso de esta institución con el análisis de las realidades de mayor complejidad, en las que, como en este caso, confluyen las necesidades del proceso de envejecimiento con la atención específica a la salud mental.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

5.1. Hacia un sistema universal de servicios sociales

El Ararteko reafirma que el sistema vasco de servicios sociales debe consolidarse como un pilar fundamental del estado del bienestar, basado en la responsabilidad pública y la cobertura universal. En el ejercicio del 2025, la labor de esta institución ha puesto el foco en que las políticas públicas no solo asistan, sino que promuevan la autonomía, la dignidad y la autorrealización de las personas mayores.

A tal efecto, la plena efectividad de esta universalidad requiere avanzar en la cohesión territorial del sistema. El ejercicio de la autonomía normativa en cada territorio histórico ha favorecido modelos y apuestas estratégicas diferenciadas, que pueden generar en la ciudadanía una sensación de desigualdad en el acceso a servicios y prestaciones. Para las personas usuarias, resulta complejo comprender que las opciones para organizar su proyecto de vida varíen sustancialmente según su lugar de residencia. Por ello, esta institución insta a potenciar la armonización y la coordinación interinstitucional, con el fin de garantizar que el ejercicio de los derechos sociales sea equilibrado, equitativo y común para toda la ciudadanía vasca.

5.2. El domicilio como entorno prioritario de cuidados

Se constata la firme preferencia de la ciudadanía vasca por envejecer en su propio hogar. Para que este deseo sea un derecho efectivo, las administraciones deben garantizar

una financiación suficiente y estable del servicio de ayuda a domicilio (SAD) y de las prestaciones de apoyo. La prevención de la soledad no deseada y la eliminación de la brecha digital en el acceso a la administración también son retos urgentes. Los servicios públicos deben adaptarse a la persona y no a la inversa, asegurando canales de atención humana y presencial que eviten la exclusión de quienes no dominan las herramientas virtuales.

5.3. Género, corresponsabilidad y sostenibilidad del cuidado

Resulta éticamente inasumible que el sistema de cuidados siga descansando mayoritariamente sobre la renuncia de derechos de las mujeres. Las políticas de dependencia deben incorporar una perspectiva de género transversal, reconociendo y apoyando a las personas cuidadoras para que su labor sea una elección libre y no una imposición por falta de recursos públicos. El apoyo a la familia debe combinarse con una oferta profesionalizada de asistencia personal, que sea equitativa en todos los territorios históricos, evitando que el lugar de residencia condicione el modelo de vida de la persona dependiente.

5.4. Calidad y dignidad en la atención residencial

En el ámbito residencial, 2025 ha sido un año crítico para avanzar hacia el modelo de atención centrada en la persona. Casos como el del CIAM San Prudencio demuestran que los procesos de reordenación administrativa deben supeditarse siempre al bienestar físico y emocional de las personas residentes, mediante evaluaciones individuales y una comunicación constante con las familias. Asimismo, la labor inspectora debe seguir siendo rigurosa, utilizando la potestad sancionadora cuando se detecten déficits de personal o el uso indebido de sujeciones, y garantizando que las residencias sean entornos de vida dignos y seguros.

5.5. Eliminación del edadismo en el ámbito sanitario y social

Persiste la necesidad de erradicar criterios de edad injustificados en la derivación a servicios especializados. Al igual que en casos anteriormente abordados por esta institución, como los que concernían a la problemática generada en torno al daño cerebral adquirido (reseñada en el área de salud del informe anual de 2024), el Ararteko debe insistir en que la edad cronológica no puede ser un factor de exclusión automática de prestaciones sanitarias o sociales. Las administraciones deben garantizar la igualdad en el acceso, basada exclusivamente en criterios clínicos y de necesidad social, eliminando barreras que contravengan los principios de igualdad y no discriminación.

5.6. Agilización administrativa y buena administración

La gestión de las prestaciones debe regirse por el principio de buena fe y flexibilidad. Los retrasos injustificados, el silencio administrativo o la rigidez excesiva en la entrega de documentación no pueden lastrar la economía de las familias vulnerables. Es fundamental que la administración actúe con celeridad, especialmente en situaciones de enfermedades de alta complejidad como la ELA, donde el cumplimiento de los plazos de valoración de tres meses es una exigencia legal y humana ineludible.

5.7. Liderazgo público, participación y Tercer Sector

Finalmente, el Ararteko subraya el papel insustituible del Tercer Sector Social y de las redes comunitarias en la detección de necesidades y la innovación social. El liderazgo público debe caminar de la mano de la participación activa de las personas mayores, reconociéndolas como agentes de cambio social y no como sujetos pasivos de cuidados. Iniciativas como Euskadi Lagunkoia y el nuevo Plan de Innovación Social 2025-2028 son herramientas clave para construir una sociedad más justa, donde la experiencia y la energía de nuestros mayores sean motores de progreso para toda la comunidad vasca.

Personas migrantes y refugiadas

Capítulo III

5

1. Antecedentes



El Ararteko presta una atención específica a la situación de las personas migrantes y refugiadas como destinatarias de las políticas públicas vascas. Las quejas recibidas ponen de relieve las dificultades a las que se enfrentan para ejercer sus derechos y avanzar en el proceso de integración.

2. Quejas y actuaciones destacadas

En este apartado se reseñan sucintamente las cuestiones más relevantes planteadas en las quejas tramitadas en las distintas áreas que integran el capítulo II del presente informe, en las que el origen nacional constituye un elemento significativo. Para un análisis pormenorizado de cada una de estas problemáticas, se remite a los apartados específicos de las áreas correspondientes. En cuanto a los asuntos relacionados con las personas migrantes y refugiadas que afectan a niños, niñas y adolescentes, puede consultarse directamente el Informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko, en el que se da cuenta detallada de ellos.

2.1. Discriminación por razón del origen nacional

2.1.1. La dificultad de acceso a una vivienda digna es un problema generalizado, que adquiere características especialmente alarmantes en el caso de las personas migrantes y refugiadas, que sufren, además, situaciones de discriminación y un trato desigual, lo que ha motivado un número creciente de quejas ante el Ararteko. Las principales barreras serían la dificultad para acceder al mercado privado de alquiler, así como la limitada disponibilidad de vivienda protegida. Esta falta de alternativas habitacionales obliga a muchas de estas personas a residir en infraviviendas, espacios claramente inadecuados o, en su defecto, a pagar alquileres abusivos.

Además, esta precariedad residencial condiciona gravemente la intervención de los servicios sociales y compromete la continuidad de los procesos de inclusión social y de inserción laboral previstos en diversos programas gestionados por las administraciones públicas, como el programa Trapezistak o la denominada *fase de autonomía* del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Gobierno Vasco.

2.1.2. El Ararteko se ha vuelto a dirigir a la Diputación Foral de Álava con motivo de una nueva queja relacionada con la suspensión de la prestación no contributiva de incapacidad y la exigencia de presentar el pasaporte como requisito para su revisión y mantenimiento. La persona afectada tiene nacionalidad española desde hace años y denuncia que dicha exigencia de presentar el pasaporte no se aplica de forma generalizada al conjunto de personas beneficiarias de esta prestación.

En comunicaciones anteriores, el Ararteko ya había instado a la Diputación a unificar los criterios documentales en estos procedimientos, recordando la obligación de garantizar el derecho a la igualdad de trato, reconocido en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. En este sentido, se reiteró la necesidad de solicitar la misma documentación en todos los expedientes de revisión de la prestación, siempre que no existan motivos objetivos que justifiquen un tratamiento diferenciado.

2.2. Inscripción en el padrón municipal

El Ararteko ha tramitado diversas quejas que ponen de relieve determinados obstáculos para la inscripción en el padrón municipal, así como respecto a las bajas por inscripción indebida. En su Resolución de 24 de julio de 2025, el Ararteko recomendó al Ayuntamiento de Bilbao revisar un expediente de denegación de empadronamiento a una persona sin domicilio fijo, al haberse basado únicamente en un informe técnico, sin respetar las garantías procedimentales previstas en la resolución de la solicitud. También instó a adaptar el procedimiento respecto a las personas sin domicilio fijo, que no son conocidas por los servicios sociales municipales. En la recomendación recordó los criterios de EUDEL, aprobados en sesión de 12 de junio de 2025. El ayuntamiento no accedió a revisar el caso, aunque mostró su disposición a mejorar sus procedimientos conforme a los criterios de EUDEL.

Asimismo, el Ararteko ha intervenido ante las bajas automáticas de personas empadronadas en direcciones ficticias. Estas bajan interrumpen el acceso a derechos sociales, pese a que existe constancia de que la persona sigue residiendo en el municipio. En estos casos, ha recomendado reforzar la comunicación previa e interrumpir la tramitación del procedimiento de baja, cuando se tenga conocimiento de la realidad de la residencia efectiva.

2.3. Situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial

El sinhogarismo está convirtiéndose en un problema estructural en muchos municipios, principalmente en las capitales. El VII Estudio sobre exclusión residencial grave en la CAPV (2024), elaborado por el SIIS, alerta de un aumento preocupante: 4.326 personas fueron identificadas en situación de exclusión residencial grave, de las cuales 1.556 (36 %) vivían en la calle o en espacios inadecuados. El 84 % de las personas que se encontraban en esta situación eran de origen extranjero.

El Ararteko ha recibido quejas, tanto de personas afectadas, como de entidades sociales, referidas muchas de ellas a la falta de alojamiento, incluso en situaciones de alta vulnerabilidad (por salud, edad, discapacidad, etc.). Entre los factores señalados, destacan las salidas de programas de protección a la infancia, la excarcelación sin alternativas habitacionales y las demoras en el acceso a recursos de inclusión social y laboral, como el programa *Trapezistak*. La ausencia de alojamiento lleva a situaciones de exclusión social y a la existencia de asentamientos informales en los municipios de Euskadi. El Ararteko ha trasladado su alarma y preocupación por este fenómeno, que cuestiona los fundamentos del Estado social y de Derecho, del bienestar social y de la convivencia.

2.4. Denegación, suspensión y extinción de prestaciones sociales

Tal y como se refleja en el capítulo II de este informe, dentro del apartado sobre prestaciones económicas para la inclusión social, entre los principales obstáculos detectados en el acceso y mantenimiento de las prestaciones sociales, destacan los requisitos relativos al empadronamiento y la residencia efectiva en un domicilio. La acreditación de estos requisitos resulta especialmente compleja para quienes carecen de una red de apoyo social y se enfrentan a situaciones de desigualdad y discriminación en el acceso a la vivienda. El Ararteko ha tramitado diversas quejas de personas cuya prestación de renta de garantía de ingresos (RGI) fue extinguida tras la denegación de su solicitud de protección internacional. Lanbide ha reconocido el derecho a la RGI en las quejas tramitadas, en virtud del artículo 17.1 de la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, que exime a las personas solicitantes de protección internacional del cumplimiento de los periodos de empadronamiento recogidos en el artículo 16 de la misma norma, mientras su solicitud esté pendiente de resolución. No obstante, una vez denegada la protección y si no se ha cumplido el periodo previo de empadronamiento, Lanbide acuerda la extinción de la RGI. Esta práctica resulta cuestionable si se considera que el derecho a permanecer en el territorio se mantiene durante la tramitación del recurso administrativo o judicial.

En 2025, Lanbide ha informado que no acepta la Resolución del Ararteko, de 26 de noviembre de 2024, en la que el Ararteko recomendaba revisar la denegación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a una familia solicitante de protección internacional. El desacuerdo radicaba en la interpretación del requisito de residencia legal y efectiva continuada, durante al menos un año previo a la solicitud.

2.5. Acceso a la Asistencia Sanitaria

Este año también se han tramitado algunos expedientes relacionados con la denegación de asistencia sanitaria por razón de la falta de regularización administrativo-sanitaria de las personas (posesión de la TIS). Las gestiones realizadas desde la institución, en colaboración con organizaciones dedicadas a la integración sociosanitaria de las personas de origen extranjero en situación o en riesgo de exclusión social, como, por ejemplo Médicos del Mundo de Bilbao, han resuelto las problemáticas suscitadas, aunque se aprecia un margen de mejora en los procedimientos analizados.

2.6. Desequilibrio en la distribución del alumnado

Sobre este asunto, destaca especialmente en 2025 la Resolución del Ararteko, de 3 de junio de 2025. En ella, se ha realizado un seguimiento de la Resolución de 6 de noviembre de 2019, en la que se recomendaba al Departamento de Educación del Gobierno Vasco evaluar el impacto de las decisiones de planificación adoptadas para el curso 2019-2020, en los centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil y primaria de Ordizia. Asimismo, se instaba a adoptar medidas correctoras que favorecieran un mayor equilibrio en la distribución del alumnado entre dichos centros. Ante la valoración no satisfactoria de las actuaciones realizadas, el Ararteko ha llevado a cabo una nueva intervención, que ha concluido con una recomendación dirigida al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, para que adopte e impulse medidas correctoras que garanticen un reparto equitativo del alumnado y eviten situaciones de segregación escolar en los centros públicos de la localidad.

2.7. Actuaciones policiales

Por lo que respecta al ámbito de la seguridad, tal y como se recoge con más detalle en el apartado correspondiente, dentro del capítulo II de este informe, el Ararteko ha intervenido, tras tener conocimiento de determinadas actuaciones policiales en las que podría haberse producido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Ertzaintza, así como una posible extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Aunque los hechos se encontraban judicializados, esta institución consideró necesario instar una investigación interna en la Ertzaintza, conforme a los principios establecidos en la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, "El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales", en particular en lo relativo a la implantación de mecanismos efectivos de supervisión (apartado II.1.1). Asimismo, el Ararteko subrayó la importancia de establecer mecanismos orientados a prevenir actuaciones policiales discriminatorias hacia personas de origen extranjero (conforme a lo recogido en el apartado VI de dicha recomendación general), y recordó el contenido de la Resolución del Ararteko, de 10 de diciembre de 2014, que incide en la necesidad de evitar y detectar la elaboración de perfiles raciales. En el marco de sus intervenciones, también reiteró lo recogido en el apartado II.2.3 de la mencionada Recomendación General 7/2011, relativo al control del contenido de los atestados y denuncias administrativas formuladas por los agentes, en cuanto a la descripción objetiva de los hechos que las motivan.

El departamento comunicó al Ararteko que se había incoado un expediente disciplinario y se habían adoptado medidas preventivas de carácter organizativo. A la vista de la respuesta recibida, el Ararteko concluyó su intervención recordando los parámetros anteriores y solicitando que se informara de la conclusión de la investigación interna.

2.8. Traslados por falta de arraigo

En el área de personas en prisión, dentro del capítulo II de este mismo informe, se analiza un problema grave, que da lugar a la presentación todos los años de numerosas quejas, que afecta a las personas extranjeras privadas de libertad. Se trata de la práctica de traslados de personas internas entre centros penitenciarios dependientes de distintas administraciones, en concreto, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, por un lado, y del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, por otro. Estos traslados -que afectan a personas extranjeras- se están produciendo, entre otras razones, debido a la situación de sobreocupación de los centros penitenciarios ubicados en la CAE, así como a la supuesta falta de arraigo sociofamiliar de las personas internas en el territorio. Esta situación plantea interrogantes sobre el respeto al derecho a la reinserción social y a mantener vínculos familiares y comunitarios. Para conocer con detalle las actuaciones realizadas, puede consultarse dicho apartado del informe.

2.9. Quejas derivadas a la oficina del Defensor del Pueblo

2.9.1. Retrasos en la resolución de solicitudes

El Ararteko sigue recibiendo, año tras año, numerosas quejas relacionadas con los retrasos en la resolución de solicitudes de nacionalidad. Estas quejas son derivadas al Defensor del Pueblo, institución que ha venido realizando diversas actuaciones a lo largo del tiempo, ante el retraso generalizado en la tramitación, interviniendo tanto de forma estructural como en relación con expedientes concretos que presentan demoras especialmente significativas. Asimismo, se han derivado quejas referidas a los retrasos en la gestión de distintos procedimientos administrativos en oficinas consulares, como es el caso del Consulado de España en Senegal. Según la información recibida, está prevista la implantación, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Plan de Digitalización Consular, cuyo objetivo es mejorar la gestión de múltiples trámites en estas oficinas.

2.9.2. Dificultades en la obtención de citas para realizar trámites administrativos

El Defensor del Pueblo ha respondido al Ararteko, con relación a la información trasladada por esta institución respecto a las dificultades para la obtención de cita previa en las oficinas de extranjería, a través de la sede electrónica, ya sea por la falta de disponibilidad de citas o porque, en muchos casos, se requiere disponer de un certificado digital o del sistema de identificación electrónica Cl@ve (tanto para autorizaciones iniciales como para renovaciones). En su respuesta, el Defensor del Pueblo ha comunicado que ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de

Política Territorial, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, instando a que se adopten las medidas necesarias para garantizar que las personas interesadas en estos procedimientos puedan obtener cita previa y recibir la asistencia correspondiente, de forma presencial, en las oficinas de extranjería. Además, la defensoría estatal ha instado también a implementar disposiciones que aseguren una atención presencial específica para personas mayores de 65 años y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, ha dirigido otra recomendación a la Dirección General de Policía del Ministerio de Interior, para que garantice el acceso presencial a la cita previa para ciudadanos comunitarios y sus familiares, y asegure la atención presencial, sin necesidad de cita, para personas mayores, con discapacidad, afectadas por la brecha digital o en situaciones de urgencia, que ha sido rechazada.

3. Contexto normativo y social

3.1. Contexto social: algunos datos relevantes sobre la situación de las personas inmigrantes en 2025

Según la Estadística Continua de Población del INE, a 1 de enero de 2025, la población extranjera en la Comunidad Autónoma de Euskadi representa el 10 % del total. Este porcentaje se eleva al 14,1 % si se considera a la población nacida en el extranjero, que asciende a 316.942 personas, según el censo de Eustat.

De conformidad con la Panorámica 95, sobre población de origen extranjero en la CAE en 2025, realizada por Ikuspegi, entre 2024 y 2025, el crecimiento de la población extranjera ha sido de 21.040 personas, con una fuerte presencia de migración procedente de Latinoamérica, que supone el 74,8% del total del incremento. Esta población supone el 55,5% del total de personas de origen extranjero y la tasa de mujeres en esta procedencia es de un 59,6%.

La Panorámica 98 de Ikuspegi, sobre datos relativos a la protección internacional en Euskadi, pone de relieve que el 92,3 % de las personas que solicitaron la protección internacional en Euskadi son de origen latinoamericano, principalmente procedentes de Colombia, Venezuela y Nicaragua. Durante 2024 se han registrado 7.729 solicitudes de protección internacional en Euskadi, esto es, hay una continuidad al alza de solicitudes en los últimos años, ya que en 2023 fueron 5961 solicitudes. Según el avance mensual de datos ofrecido por el Ministerio de Interior, en octubre de 2025 se cuenta ya con 6.141 solicitudes de protección internacional.

La sociedad vasca sigue mostrando una actitud abierta y solidaria hacia las personas solicitantes de protección internacional, ya que, según el Barómetro de 2025, realizado por Ikuspegi, el 93,7 % está a favor de la acogida. El índice de apertura es de 65,86 puntos sobre 100, más de dos puntos por encima de la edición anterior (63,54). El estudio permite conocer que la sociedad vasca percibe con normalidad este hecho social y reconoce mayoritariamente su aportación al desarrollo económico y al sostenimiento del mercado laboral. Además, comparte un modelo de acceso a derechos de naturaleza universal. También refleja un respaldo a algún tipo de regularización para quienes están en situación administrativa irregular.

Otra información de interés es la que se desprende del informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI, por sus siglas en inglés), de 2 de julio de 2025 sobre España. Este informe reconoce avances legislativos, como la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y esfuerzos en lucha contra la discriminación, aunque persiste el discurso de odio, en especial, en discursos públicos y en redes sociales. Destaca, además, la necesidad urgente de establecer un sistema eficaz de registro de controles de identidad para detectar posibles prácticas de perfil racial. Señala su preocupación por la infradenuncia de delitos de odio, y subraya la necesidad de formación específica de los cuerpos de seguridad, la fiscalía y otros agentes. También urge a mejorar la integración de migrantes y el reconocimiento de titulaciones extranjeras. El informe pone en valor los programas de la CAE dirigidos a jóvenes migrantes extutelados.

Este año, el informe de Frontex muestra un descenso, respecto al año 2024, del 52%-63% de las llegadas por la ruta oeste de África, la ruta de Canarias. Sin embargo, el oeste del Mediterráneo (ruta Mediterráneo occidental) ha mostrado un aumento en el año 2025 de un 27%.

Al igual que otros años, interesa mencionar el informe monitoreo del derecho a la vida, del año 2025, de la organización Caminando Fronteras. Esta organización denuncia que 3.090 personas perdieron la vida en la frontera occidental euroafricana, incluyendo 192 mujeres y 437 niños, niñas y adolescentes. Entre las causas que denuncia la organización, están la omisión del deber de socorro, la activación tardía o inexistente de los dispositivos de búsqueda y rescate, y la falta de coordinación entre los Estados implicados. Según destaca, estas dinámicas se ven agravadas por las políticas de externalización del control de las fronteras y las condiciones de los trayectos migratorios.

La Organización Internacional para las Migraciones comunica en su proyecto “Migrantes desaparecidos”, proyecto que recoge la estimación del número de vidas perdidas durante la migración y las ubicaciones aproximadas desde el año 2014, que, en el año 2025, han fallecido 1866 personas en la ruta del Mediterráneo y 1289 en la ruta de África. Un año más, destacamos esta información, por ser sumamente desalentadora.

Finalmente, se debe incidir de nuevo en que el último informe de incidentes de odio de Euskadi de 2024, publicado en junio de 2025 y elaborado por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco. Como dato de interés, el informe presenta

un índice menor de incidentes de odio, un descenso que supone un 16% menos incidentes que el año anterior, aunque sigue poniendo de relieve la prevalencia, entre los incidentes registrados, de los de carácter racista o xenófobo.

3.2. Contexto normativo: principales novedades

3.2.1. Ámbito europeo e internacional

En 2025, los Comités de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias (CMW) han aprobado dos Recomendaciones/Observaciones Generales conjuntas[1] sobre directrices para erradicar la xenofobia y su impacto en las personas migrantes y otras percibidas como tales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Unión Europea ha dirigido también en este ejercicio una Recomendación a la Comisión Europea, para mejorar la supervisión y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, en el marco de los fondos europeos destinados a la gestión de las fronteras.

Además, el Consejo de la Unión Europea ha emitido, en septiembre de 2025, una recomendación para facilitar la situación administrativa regular de las personas de nacionalidad ucraniana que accedieron a la protección temporal.

Otro documento de interés es el informe del Relator Especial, Balakrishnan Rajagopal, de 8 de enero de 2025, titulado "Hacia una perspectiva justa de la crisis mundial de la vivienda y los migrantes". El Relator Especial de Naciones Unidas, sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación, profundiza en los problemas a los que se enfrentan las personas migrantes que cruzan las fronteras internacionales, incluidas las personas refugiadas, solicitantes de asilo y víctimas de trata, para ejercer su derecho a una vivienda adecuada.

3.2.2. Ámbito estatal

El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), dependiente del Ministerio de Igualdad de España, ha elaborado una recomendación, en la que requiere al Estado a garantizar el derecho a la vivienda e insta a reforzar la legislación antidiscriminatoria y a sancionar a quienes nieguen el acceso por prejuicios.

Este año se ha aprobado el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028) del Ministerio del Interior. Es un plan estratégico para prevenir y perseguir los delitos y discursos de odio, centrado en la protección de las víctimas, la sensibilización social y la mejora de la respuesta policial y judicial, así como en la coordinación entre las administraciones e instituciones públicas y los agentes sociales.

La entrada en vigor del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ha supuesto una novedad muy importante, por los cambios que contiene en los procedimientos de autorización administrativa de residencia y trabajo y por sus efectos con vistas a la acreditación del arraigo social y laboral de las personas solicitantes de protección internacional, entre otras novedades importantes.

Otra importante novedad este año es el nombramiento de la presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se ha llevado a cabo mediante el Real Decreto 420/2025, de 27 de mayo de 2025.

3.2.3. Ámbito vasco

Este año, cabe mencionar el Decreto 128/2025, de 17 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco de traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación laboral del Estado sobre autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de las personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco.

4. Otras actuaciones del área

Seguimiento de informes extraordinarios y estudios del Ararteko: "*Jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi. Diagnóstico y propuestas de actuación*"

El Ararteko sigue recibiendo quejas de jóvenes migrantes sin referentes familiares que se encuentran en situación de exclusión residencial y en lista de espera del programa *Trapezistak,* durante meses. El Ararteko ha solicitado información al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, que es quien impulsa y financia el programa, aunque su ejecución recae en una red de aproximadamente 25 entidades del Tercer Sector Social de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

1 Se trata de las siguientes:

- Recomendación general núm. 38 (2025) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y observación general núm. 7 (2025) del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, elaboradas de manera conjunta, relativas a directrices generales para la erradicación de la xenofobia contra los migrantes y otras personas percibidas como tales.
- Recomendación general núm. 39 (2025) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y observación general núm. 8 (2025) del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, elaboradas de manera conjunta, relativas a directrices temáticas para la erradicación de la xenofobia contra los migrantes y otras personas percibidas como tales.

La información obtenida ha permitido conocer el número de personas que se han atendido en este programa en los años 2023 a 2025 (a fecha septiembre 2025). La puesta en marcha de este programa se ha valorado por el Ararteko de una manera muy positiva, por las oportunidades que ofrece a las personas jóvenes para la inclusión sociolaboral. Asimismo, ha sido avalado como una buena práctica por organismos internacionales. El Ararteko ha traslado, por ello, la importancia del aumento del número de plazas y la reducción de las listas de espera.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

5.1. El Ararteko atiende quejas relacionadas con personas migrantes y refugiadas en áreas clave como acción social y comunitaria, prestaciones económicas para la inclusión social, educación, sanidad, vivienda, justicia y seguridad. Aunque la normativa aplicable no diferencia por origen o situación administrativa (excepto en el ámbito de la discapacidad y dependencia), **persisten obstáculos estructurales y determinadas prácticas administrativas que dificultan el acceso efectivo a derechos.** El reto no reside únicamente en garantizar formalmente los derechos y el acceso a los servicios, sino en asegurar su ejercicio real y en condiciones de igualdad. Estas personas se enfrentan a mayores barreras que el resto de la población, derivadas de la falta de redes comunitarias, dificultades idiomáticas, brecha digital y situaciones de discriminación, especialmente en el caso de las mujeres, por la conexión de distintos motivos de discriminación, como son el origen nacional, cultural y el sexo. Los diferentes informes y estudios subrayan la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes con hijos e hijas a su cargo.

5.2. Los datos sobre **sinhogarismo** y **exclusión residencial** muestran una realidad estructural preocupante, en la que las personas migrantes aparecen sobrerrepresentadas. La demanda de atención recae en los servicios sociales municipales, lo que supera claramente su capacidad de atención. Esta situación interpela directamente a las instituciones públicas, entre cuyas funciones está garantizar la inclusión social y el ejercicio efectivo de derechos de las personas que residen en la CAE, especialmente, el derecho a la dignidad.

5.3. El acceso a una **vivienda segura y adecuada** constituye un factor clave para garantizar unas condiciones de vida dignas y favorecer la inclusión social y laboral. Su ausencia no solo obstaculiza estos objetivos, sino que contribuye a la cronificación de la pobreza y de la exclusión social, con efectos intergeneracionales. Además, reduce significativamente la eficacia de las intervenciones desarrolladas por otros servicios públicos, como la inversión en educación, la cualificación profesional o los propios servicios sociales, incluyendo los programas dirigidos a la protección de la infancia y la juventud. La denegación de la inscripción en el padrón municipal o la baja de oficio suele estar vinculada a la ausencia de un alojamiento. Del mismo modo, la gestión restrictiva de las prestaciones económicas penaliza estas situaciones de vulnerabilidad habitacional y de falta de padrón, que estas personas sufren en mayor medida. Las quejas tramitadas por el Ararteko evidencian estas situaciones de desigualdad estructural en el acceso a los derechos sociales.

5.4. Las dificultades para el acceso y para mantener la **inscripción en el padrón municipal**, que afecta principalmente a la población migrante y refugiada, llevan de nuevo al Ararteko a señalar la necesidad de una reflexión sobre su función como filtro de entrada a los derechos sociales y sobre el papel que tienen que cumplir los diferentes ayuntamientos. Las quejas que recibe el Ararteko afectan a personas que residen efectivamente en la CAE y que no pueden acceder al padrón municipal, o a las que se ha dado de baja, a pesar de acreditar que siguen residiendo en la CAE. En sus intervenciones, esta institución debe incidir en que el empadronamiento es un derecho que no está condicionado por la situación administrativa ni por la presentación de determinada documentación vinculada a la vivienda, sino que está vinculado a la realidad de la residencia efectiva. Además, el Ararteko detecta diferencias importantes según el municipio en el que se presenta la solicitud. En opinión del Ararteko, la gestión del padrón municipal respecto a colectivos vulnerables, y su incorporación en la normativa que regula el ejercicio de derechos y el acceso a servicios, debe ser objeto de revisión porque está perjudicando a los grupos más vulnerables, los que no disponen de un domicilio válido a efectos de padrón, aunque acreditan la residencia efectiva en un municipio de la CAE. No parece razonable ni conforme a los principios de un Estado social y de Derecho que se condicione el ejercicio de los derechos a la decisión de la inscripción en un padrón municipal.

5.5. A esta situación se suman **problemas en distintos ámbitos, como el educativo**, donde hay situaciones de desequilibrio escolar, o el **sistema penitenciario**, donde los traslados de personas presas extranjeras pueden vulnerar derechos fundamentales, como el arraigo familiar y comunitario. Asimismo, se incumple con frecuencia el principio de continuidad en la atención, establecido en **el ámbito de los servicios sociales**, debido a las interrupciones en la atención e intervención y a la coordinación insuficiente entre servicios y recursos, lo que impide una adaptación adecuada a la evolución de las necesidades de las personas usuarias, afectando de forma especialmente significativa a las personas migrantes y refugiadas.

5.6. La CAE cuenta no solamente con un marco normativo, sino también con órganos, redes, observatorios, diagnósticos, planes y estrategias con continuidad en el tiempo, esto es, con una red de conocimiento, programas y recursos, cuyo funcionamiento y aplicación efectiva de medidas permite dar respuesta a los problemas detectados desde un enfoque de derechos humanos. El Ararteko estima muy positivo el esfuerzo realizado en materia de conocimiento y divulgación, que ha contribuido a difundir buenas prácticas y a mantener una percepción social favorable hacia la inmigración. En esta línea, el Barómetro 2025 de Ikuspegi evidencia una actitud social favorable a que las instituciones garanticen condiciones de vida dignas, oportunidades de desarrollo y una gestión de la diversidad que

sea respetuosa y beneficiosa para todas las partes implicadas. A juicio del Ararteko, es fundamental una voluntad política firme, así como la asignación adecuada de recursos humanos y económicos, para que los programas y medidas contemplados se implementen de forma efectiva.

5.7. Este año continúa pendiente la aprobación de una **Ley vasca para la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación**, que el Ararteko considera imprescindible para avanzar en una sociedad más igualitaria, cohesionada y comprometida con la defensa de los derechos humanos. En su estudio *"Políticas públicas antidiscriminatorias en la CAE",* publicado en el año 2023, el Ararteko ya constató la existencia de un margen de actuación amplio en este ámbito, lo que es propio de una sociedad democrática avanzada. El Ararteko insiste en la importancia del cumplimiento de las diferentes recomendaciones que integra el estudio. Asimismo, se remite a las observaciones emitidas por los comités de Naciones Unidas, CERD y CMW, que se han mencionado en el epígrafe 3 de este apartado, así como a la Recomendación del CEDRE, respecto a las medidas necesarias para combatir la discriminación en al acceso a una vivienda. La mejora de los mecanismos de respuesta institucional frente a cualquier episodio discriminatorio no solo refuerza la tutela efectiva de derechos, sino que genera confianza en las víctimas y contribuye a reducir el fenómeno de la infradenuncia, reiteradamente señalado en diversos informes y estudios especializados.

5.8. El Ararteko sigue recibiendo quejas sobre los **problemas de las personas migrantes y refugiadas para conseguir citas para trámites administrativos esenciales**, como solicitudes de protección internacional, autorizaciones de residencia y trabajo, así como la expedición de tarjetas de identificación de extranjeros. El Ararteko ha derivado estas quejas a la Oficina del Defensor del Pueblo. Estos problemas no se concilian, en todo caso, con el derecho a la buena administración y reflejan un incumplimiento de aquellas obligaciones administrativas orientadas a asegurar el derecho a elegir cómo relacionarse con una administración pública. Además, en aquellos casos en los que resulta de aplicación el Derecho de la Unión Europea, supone una restricción ilegal al derecho de residencia y libre circulación, reconocido por la Directiva 2004/38/CE, como ha señalado el Defensor del Pueblo en las recomendaciones a las que se ha hecho mención en el presente apartado.

5.9. En 2025, se han vuelto a presenciar **tragedias humanitarias en las rutas migratorias hacia Europa**. Tal como ha señalado la Defensora del Pueblo Europeo y otras defensorías europeas, resulta prioritario reforzar las operaciones marítimas destinadas a salvar vidas en el mar. Desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos, el Ararteko considera imprescindible insistir en la necesidad de establecer vías legales y seguras para gestionar los flujos migratorios, como única forma eficaz y respetuosa con la dignidad humana. Asimismo, es fundamental garantizar el pleno respeto a los derechos humanos en el desarrollo del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Este pacto debe estar sólidamente fundamentado en los valores fundacionales de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a la protección de la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas, con independencia de su origen y situación administrativa.



Personas gitanas y otras minorías culturales

Capítulo III

6

1. Antecedentes



ElArarteko presta atención especial a las dificultades y necesidades del pueblo gitano, como minoría étnica y cultural más numerosa en la Unión Europea, que ha sufrido una marginación social y política durante siglos y que requiere de políticas de promoción de la igualdad, lucha contra la discriminación y reconocimiento de su identidad cultural. En este apartado se recogen las actuaciones e intervenciones del Ararteko que afectan a las personas gitanas, al tiempo que se mencionan algunos elementos significativos del contexto social y político actual.

En la Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2022-2026 se hace una estimación de entre 15.000 y 20.000 personas gitanas residentes en la CAE; una población mayoritariamente joven, formada en más de la mitad por mujeres, aunque no es posible acotar el número exacto, por la imposibilidad de realizar censos étnicos. Estas personas estarían territorialmente distribuidas (siempre de una manera aproximada) de la siguiente manera: 4.000 en Araba/Álava, concentradas en Vitoria-Gasteiz, 9.000 en Bizkaia, concentradas en Bilbao y su área de influencia y 4.000 en Gipuzkoa, de manera más dispersa que en los otros dos territorios.

En atención a los estudios citados en la mencionada Estrategia, así como en los que se referencian en el estudio del Ararteko, 2023, *"Discriminación y políticas antidiscriminatorias en la CAE*", concretamente en su capítulo II.9, bajo el título "*El pueblo gitano, minoría cultural que requiere protección frente a la discriminación y exclusión social, especialmente, tras el COVID-19*", las personas gitanas presentan indicadores de vulnerabilidad muy relacionados con la discriminación y el antigitanismo que han sufrido a lo largo de la historia. El estudio del Ararteko pone de relieve la situación a la que se enfrentan en las diferentes dimensiones vitales, principalmente en el acceso a una vivienda y a un empleo digno. También analiza el marco jurídico existente y recoge propuestas para hacer frente a la discriminación, deteniéndose en el interés de contar con una ley de igualdad de trato y no discriminación en la CAE y de un organismo de igualdad, así como en la necesidad de que se promuevan medidas públicas de prevención, protección y reparación a las víctimas y medidas de acción positiva. Se incide igualmente en la necesidad de medidas específicas para hacer frente al discurso de odio, entre otras actuaciones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación del pueblo gitano.

2. Quejas y actuaciones destacadas

Las personas gitanas comparten las problemáticas que afectan al conjunto de la ciudadanía, relativas al ejercicio de los derechos sociales, que son analizadas en los apartados correspondientes del capítulo II de este informe (acción social y comunitaria, vivienda, prestaciones económicas para la inclusión social, educación o salud). Sin embargo, como consecuencia de la situación de desigualdad social que padecen y de la discriminación estructural a la que his-

tóricamente han sido sometidas, se enfrentan a obstáculos y barreras específicos para el ejercicio de sus derechos. A continuación, se destacan los problemas más sustanciales, con remisión al mencionado capítulo II de este informe, así como al informe de la Oficina de Infancia y Adolescencia, en lo que se refiere a las actuaciones concernientes a las niñas, niños y adolescentes gitanos.

2.1. Inadecuada respuesta institucional a situaciones de urgencia y emergencia social

Durante 2025, el Ararteko ha tramitado diversas quejas que tienen por objeto la ausencia de una alternativa habitacional en situaciones de fuerza mayor. El análisis realizado por el Ararteko, en varios expedientes de queja, pone en evidencia importantes carencias normativas y operativas en la respuesta institucional a situaciones de urgencia y emergencia social. Ello contraviene lo dispuesto en el artículo 6.d) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que establece como finalidad del sistema "prevenir y atender las necesidades personales y familiares originadas por situaciones de emergencia". En concreto, en uno de esos expedientes de queja, se planteó la situación de una familia residente en Erandio que, a raíz del derrumbe de una parte de la fachada de la vivienda, quedó sin alternativa habitacional, junto con otras familias gitanas que habitaban en el mismo bloque de viviendas, todas ellas con niños y niñas a su cargo. Si bien, en un primer momento, el ayuntamiento ofreció alojamiento en un centro residencial, pocos días después les comunicó que debían abandonar dicho recurso, sin ofrecer ninguna solución habitacional alternativa.

A juicio del Ararteko, la respuesta que se está ofreciendo ante estas situaciones, resulta limitada, tanto en cuanto a la cobertura como a su operatividad, especialmente, cuando se requiere una actuación multidimensional que afecta a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. El artículo 28 del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, sobre la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, resulta, por ello, insuficiente para afrontar estas situaciones. Este precepto atribuye la respuesta a dichas situaciones, fundamentalmente, al ámbito municipal, aun cuando su magnitud supera claramente las capacidades de los ayuntamientos y requiere de una intervención coordinada entre diferentes niveles institucionales. Además, dicha previsión se circunscribe exclusivamente al sistema vasco de servicios sociales, sin considerar otras vertientes que también deben ser tenidas en cuenta, como es la relativa al sistema público de vivienda, por el alcance que tiene la ausencia de un hogar para estas personas.

Estas carencias fueron objeto de intervención por el Ararteko, en un expediente de queja relacionado con un incendio ocurrido en un barrio de Basauri, en enero del 2025, que causó daños irreparables en las viviendas de 22 familias, dejándolas sin hogar y causando, además, el fallecimiento de una persona. El ayuntamiento ofreció una respuesta inmediata, proporcionando alojamiento desde la primera noche hasta un máximo de dos meses, lo que fue considerado positivo por el Ararteko. No obstante, en opinión del Ararteko, la magnitud del daño requería una intervención más integral y articulada, desde una perspectiva interinstitucional, especialmente dada la vulnerabilidad de las personas afectadas y las consecuencias que había supuesto el incendio, que había despojado a estas familias de su vivienda. Las administraciones públicas vascas se han dotado de planes y estrategias para prevenir situaciones de exclusión residencial y social, que deberían sostener la puesta en marcha, de manera coordinada, de medidas de acción positiva en estas situaciones de urgencia y emergencia social.

Como resultado de esta actuación, el Ararteko, en su Resolución de 4 de diciembre de 2025, recomienda reforzar la respuesta del Ayuntamiento de Basauri, en colaboración con el sistema público de vivienda, para evitar la exclusión residencial de las personas afectadas, la transferencia intergeneracional de la pobreza y la cronificación de la exclusión social. A juicio de esta institución, las situaciones de emergencia social que implican la pérdida de la vivienda habitual para colectivos vulnerables no pueden abordarse únicamente como una ayuda temporal, de responsabilidad exclusiva del municipio de residencia, ya que la magnitud de la pérdida supera con frecuencia los recursos locales disponibles.

El análisis de los expedientes de queja relativos a estas situaciones de fuerza mayor y de emergencia pone de manifiesto que existen carencias en el abordaje de estas situaciones y que la respuesta que se está dando es insuficiente, pues no tiene en cuenta la diferente dimensión de los municipios, ni implica a todos los actores públicos con responsabilidad para ofrecer una respuesta integral a estas situaciones. El Ararteko ha comunicado estas carencias al órgano interinstitucional de servicios sociales, en atención a las funciones que ostenta en materia de evaluación del desarrollo normativo de los servicios sociales y coordinación interadministrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales y al Decreto 101/2010, de 30 de marzo, regulador del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales.

La falta de respuesta ante una situación de urgencia social también se ha analizado por el Ararteko en otro expediente de queja, que afectaba a dos unidades convivenciales vinculadas entre sí por lazos familiares. Estas personas sufrieron daños en su vivienda, como consecuencia de un episodio violento protagonizado por familias vecinas del inmueble. Las viviendas afectadas se encontraban en una zona de un nivel de vulnerabilidad muy alto, en la que se preveían actuaciones de regeneración urbana dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. A juicio del Ararteko, la situación de estas familias constituía una situación de urgencia social. No obstante, no se activaron los recursos previstos en el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, concretamente, los contemplados en la Ficha 1.9.1, relativa al piso de acogida temporal ante

situaciones de urgencia social, y los establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, a pesar de que las unidades convivenciales reunían los requisitos de necesidad y las personas que las componían ostentaban la condición de víctimas de delito, conforme a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito.

El Ararteko ha formulado una recomendación al Ayuntamiento de Barakaldo (Resolución de 16 de octubre de 2025), para que facilite a estas familias una solución habitacional transitoria adecuada. Asimismo, ha instado a que se impulse, con carácter urgente, la tramitación de los instrumentos urbanísticos y de planificación específica, en los términos acordados por el pleno del ayuntamiento.

2.2. Barreras estructurales en el acceso a una vivienda

Disponer de una vivienda adecuada constituye un pilar esencial de la inclusión, en la medida en que condiciona el desarrollo personal, los itinerarios formativos, la empleabilidad y la participación social. Pese a que la Unión Europea, el Estado y la CAE han aprobado planes y estrategias orientados a combatir la desigualdad y la exclusión residencial de las personas gitanas, persiste un déficit de medidas operativas y específicas. El impacto de este problema puede limitar seriamente los avances que, en las últimas décadas, se han realizado en materia de inclusión y participación social, económica, cultural y laboral de las familias gitanas. Se trata de una realidad social que se ha agravado en los últimos años, por la imposibilidad de acceder al mercado del alquiler, tanto por barreras económicas como por prácticas discriminatorias, y debido a unos precios de compraventa incompatibles con su capacidad adquisitiva, que obligan a numerosas familias gitanas a residir en inmuebles fuera de ordenación. La existencia de viviendas fuera de ordenación y de barrios que requieren planes específicos de regeneración urbana constituye una realidad constatable en la CAE, que impacta de forma especialmente intensa en la población gitana. En numerosos casos, las viviendas ocupadas por familias gitanas no cumplen condiciones mínimas de edificabilidad y, tras su declaración de ruina, derivan en situaciones de sinhogarismo e infravivienda. Los ayuntamientos ostentan las competencias en la elaboración y desarrollo de estos planes de rehabilitación y regeneración, los cuales resultan esenciales para prevenir situaciones como las que han motivado diversas quejas tramitadas por el Ararteko a lo largo del presente año. Su ejecución requiere de la colaboración del Gobierno Vasco y de las diputaciones forales. En opinión del Ararteko, la persistencia de viviendas fuera de ordenación debe ser objeto de una adecuada planificación, con la finalidad de renovar el parque de viviendas, mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir los riesgos actuales para la integridad de las personas, así como para prevenir situaciones de exclusión residencial.

2.3. Negativa de los servicios sociales a la realización de informes para acudir al procedimiento de adjudicación extraordinario de vivienda

En línea con informes anuales anteriores, el Ararteko constata de nuevo la falta de resoluciones motivadas, que den respuesta a las solicitudes de vivienda de las personas, cuando los ayuntamientos no inician el procedimiento para la adjudicación directa de vivienda previsto en la normativa de aplicación. El Ararteko ha recordado en sus intervenciones, el contenido de la Recomendación General del Ararteko 4/2024, *Seguridad jurídica y certeza del procedimiento administrativo de adjudicación directa de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento*, concretamente, la obligación de motivar la negativa a su realización, en garantía del derecho a la buena administración. En opinión del Ararteko, la motivación permite objetivar y homogeneizar criterios, asegurar la trazabilidad de las decisiones y permitir a la ciudadanía conocer y recurrir, conforme a derecho, las resoluciones que afectan a su solicitud de vivienda de protección social.

2.4. Necesidad de un alojamiento durante la tramitación del procedimiento de adjudicación directa

Durante este año, el Ararteko ha tramitado una queja motivada por una situación de urgencia social, relativa a una familia gitana inmersa en un procedimiento de desahucio, con fecha de lanzamiento fijada. En este contexto, los servicios sociales de Laudio presentaron la solicitud para la adjudicación directa al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, actuación que el Ararteko considera positiva. No obstante, la resolución de adjudicación se demoró más de seis meses y, durante ese periodo, la familia afrontó graves dificultades para acceder a una alternativa habitacional, lo que, a juicio del Ararteko, evidencia un amplio margen de mejora en la gestión de estos procedimientos, cuando las familias ya han sufrido, o están a punto de sufrir, el lanzamiento de su vivienda.

El Ararteko observa con preocupación las consecuencias de la ejecución de desahucios en los casos en los que no se dispone de una alternativa residencial. Con frecuencia, las familias acuden a servicios sociales, que, o bien sufragan estancias puntuales (pensión o recurso hotelero por días limitados), o bien manifiestan su imposibilidad de respuesta. La elevada incidencia de lanzamientos y la insuficiencia de soluciones habitacionales están generando situaciones de exclusión residencial, que requieren protocolos más ágiles, así como una mayor y más eficaz coordinación interinstitucional y tiempos de respuesta acordes con la urgencia del riesgo de pérdida de vivienda.

2.5. Dificultades para el acceso y mantenimiento del padrón

Las dificultades de acceso a vivienda generan barreras adicionales para la inscripción en el padrón municipal, con impacto directo en el acceso a prestaciones y servicios sociales. Aunque un número creciente de ayuntamientos admite la dirección ficticia y el padrón social, en la práctica, su aplicación resulta particularmente compleja en la población gitana, que, al apoyarse en redes comunitarias y familiares, no suele residir en la vía pública, salvo en supuestos de situaciones graves de exclusión residencial.

En las quejas tramitadas, el Ararteko ha constatado la existencia de criterios municipales dispares sobre el uso de direcciones ficticias, cuando una persona carece de techo, reside habitualmente en el municipio y es conocida por los servicios sociales. La Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) ha incorporado este supuesto (personas que viven en un domicilio donde no pueden empadronarse por impedimento de terceros) en sus criterios orientadores, subrayando su repercusión en el acceso a los recursos y en los itinerarios de inclusión social. En consecuencia, propone asimilar estas situaciones a las de vivienda inadecuada y al sinhogarismo, conforme al artículo 3 apartado "m" de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al artículo 3 apartado "l" de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda (de ámbito estatal), a efectos de empadronamiento y de activación de apoyos.

2.6. Atención Social en situaciones de exclusión social y residencial

Las personas gitanas suelen acudir a los servicios sociales municipales en contextos marcados por la exclusión social y, especialmente, en situaciones de exclusión residencial. Sin embargo, la intervención social y los recursos ofrecidos habitualmente por los ayuntamientos no siempre se ajustan a las necesidades específicas de las familias gitanas. Con frecuencia, están diseñados para dar una respuesta urgente a perfiles de hombres adultos que han sufrido una ruptura de los vínculos familiares y comunitarios. En cambio, la situación de vulnerabilidad y exclusión social y residencial se desencadena, en el caso de las familias gitanas, fundamentalmente por la pérdida del alojamiento. Por ello, estas personas tienden a rechazar recursos pensados para otras trayectorias de exclusión (tanto los propuestos por los servicios sociales de atención primaria, como los de atención secundaria), como son los centros de día o albergues nocturnos y centros residenciales destinados a personas en situación de exclusión social. Las familias y personas gitanas no los perciben como adecuados a su realidad familiar y comunitaria. En opinión del Ararteko, resulta necesario realizar una reflexión respecto a las políticas públicas dirigidas a las familias gitanas -con la participación de las organizaciones sociales que trabajan en este ámbito-, orientada a ajustar la intervención social a la diversidad de perfiles que atienden los servicios sociales.

Esa revisión debe incorporar la perspectiva jurídica del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en el acceso y prestación de los servicios sociales (en sentido del art. 16 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación), así como el concepto amplio de vulneración de ese derecho, recogido en el art. 4.1 de la referida ley, que incluye el incumplimiento de medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales, así como la inacción o dejación de funciones y el incumplimiento de deberes. Además, parece imprescindible profundizar en el alcance efectivo del derecho de las personas usuarias a participar en las decisiones que les afecten, y a escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado, entre los previstos en la Ley vasca de Servicios Sociales y en la cartera de servicios.

2.7. Necesidad de impulsar medidas alternativas en la resolución de conflictos a los procedimientos sancionadores

El Ararteko, en sus intervenciones, propone impulsar medidas alternativas a los procedimientos sancionadores, para resolver conflictos tanto a nivel comunitario (barrios, comunidades de propietarios), como en el plano interpersonal e institucional (relación con servicios sociales, atención ciudadana, etc.), ya que muchas tensiones surgen por expectativas no satisfechas, mala comunicación, prejuicios y dinámicas de desconfianza. En este contexto, el recurso exclusivo a procedimientos sancionadores o disciplinarios, y también judiciales, suele actuar como una respuesta reactiva que, aun pudiendo ser necesaria en supuestos graves, frecuentemente contribuye a cronificar el conflicto, reforzar posiciones defensivas y dificultar la reconstrucción de la convivencia. Debido a ello, el Ararteko insiste en la necesidad de promover una cultura de paz y fomentar programas de resolución de conflictos, tanto a nivel comunitario como individual, en la relación con los servicios públicos. Desde esa perspectiva, resulta especialmente útil incorporar los principios inspiradores de la justicia restaurativa, entendida como un enfoque que ha trascendido el ámbito penal y se proyecta también en conflictos multiculturales, vecinales y comunitarios. La justicia restaurativa permite abordar el daño y reconstruir la confianza a través de procesos participativos, facilitados por profesionales especializados, que ponen en el centro las necesidades de las personas directamente afectadas por el conflicto. Todo ello, en clave alternativa o complementaria a los procedimientos punitivos tradicionales.

3. Contexto normativo y social

› Con motivo del año del Pueblo Gitano, la Fundación Secretariado Gitano presentó el barómetro, "*La mirada social sobre el pueblo gitano en España*", que revela un fuerte antigitanismo y un gran desconocimiento social sobre esta comunidad. A la luz de este estudio, persisten estereotipos y prejuicios, especialmente hacia las mujeres gitanas. El estudio busca impulsar políticas públicas basadas en datos para combatir la discriminación.

› En 2025 se ha aprobado el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028) del Ministerio del Interior. Se trata de un plan estratégico que tiene como objeto prevenir y perseguir los delitos y discursos de odio. Está centrado en la protección de las víctimas, la sensibilización social y la mejora de la respuesta policial y judicial, así como en la coordinación entre las administraciones e instituciones públicas y los agentes sociales.

› La asociación feminista gitana AMUGE (Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi) ha creado en 2025 un Observatorio de Antigitanismo en los medios. Se trata de una herramienta de análisis, denuncia y transformación del relato mediático sobre el Pueblo Gitano.

› Este año se ha publicado la Encuesta sobre percepciones y actitudes en torno a la discriminación en Euskadi, EPADE 2024, elaborada por Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración. La EPADE 2024 es una encuesta cuantitativa que examina las actitudes sociales hacia la diversidad, así como la percepción y la experiencia de discriminación, identificando tanto los ámbitos en los que se considera que la discriminación es más frecuente como las respuestas ante estas situaciones. Entre sus resultados debe destacarse la constatación de que persiste la discriminación hacia las personas gitanas, que se percibe como una de las más extendidas. Asimismo, el informe alerta sobre el fenómeno de la infradenuncia contra estas actitudes discriminatorias**.**

› El Consejo General del Poder Judicial ha firmado un convenio con la Fundación Secretariado Gitano para facilitar el acceso a la justicia de las personas gitanas. En ese marco, se prevé la realización de actividades formativas que aborden, entre otras materias, el antigitanismo y la atención a las mujeres gitanas víctimas de violencia de género.

› La Agenda Europea de Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) publicó en 2025 su informe sobre los derechos de las personas gitanas, en el que evalúa la probabilidad de que los Estados miembros alcancen los objetivos de la Unión Europea en materia de antigitanismo y discriminación, pobreza y exclusión social, participación, educación, empleo y salud, establecidos en el Marco estratégico de la UE 2020-2030, para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos. En conjunto, el informe concluye que España no se encuentra en la senda de cumplir la mayoría de los objetivos, si bien aprecia una mejora en la confianza hacia las instituciones públicas.

› A la luz del último informe sobre España, elaborado por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), cabe destacar varias cuestiones de especial relevancia para la población gitana. En primer lugar, la ECRI formula, como recomendación prioritaria, la implantación de un sistema eficaz de registro de los controles de identidad realizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el fin de detectar y corregir posibles prácticas de perfilado racial, señalando que dichas prácticas pueden afectar, entre otros colectivos, a la población gitana. Asimismo, la ECRI expresa su preocupación por la persistencia del discurso de odio, especialmente en el ámbito político y en Internet, y advierte de que se dirige de manera significativa contra las personas gitanas, lo que pone en evidencia la continuidad del antigitanismo como fenómeno estructural que compromete la igualdad de trato y la convivencia. El informe pone también el foco en la infradenuncia de los delitos e incidentes de odio, lo que limita la efectividad de la tutela de derechos, y subraya la necesidad de reforzar la accesibilidad, la confianza y la eficacia de los mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas. En el ámbito educativo, la ECRI alerta de que los niños y niñas gitanas siguen afrontando obstáculos relevantes, con tasas elevadas de fracaso y abandono, bajos niveles de logro educativo y situaciones de segregación escolar, por lo que insta a impulsar medidas sostenidas, bien dotadas y evaluables, con participación significativa de los actores sociales concernidos. Finalmente, aunque reconoce avances normativos en materia de igualdad de trato y no discriminación, la ECRI recuerda que su impacto real depende del despliegue efectivo de las garantías institucionales y de políticas públicas coordinadas que permitan prevenir y combatir la discriminación y promover la inclusión social de la población gitana.

› En materia de vivienda, en marzo de 2025 el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) ha elevado una recomendación, sobre medidas para prevenir y erradicar la discriminación étnico-racial en el acceso al derecho humano a la vivienda.. El CEDRE parte del reconocimiento de que las dificultades de acceso a la vivienda constituyen un problema generalizado, si bien se agravan de forma significativa en el caso de colectivos que sufren discriminación estructural por razón de origen étnico o racial, entre ellos, las personas gitanas. Estas personas se enfrentan a barreras, no solo en la búsqueda de vivienda, sino también en su mantenimiento. Esto constituye una forma de discriminación estructural, que incluye, en atención al análisis realizado, negativas a alquilar o venderles viviendas, imposición de requisitos adicionales o excusas para impedir su acceso a viviendas, dificultades para empadronarse, acoso vecinal, desalojos injustificados y sobrerrepresentación en asentamientos chabolistas y en infraviviendas. El CEDRE propone determinadas medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda, que corresponde impulsar a las administraciones públicas.

4. Otras actuaciones del área

Con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el Ararteko realizó una declaración institucional, en la que denunció la persistente discriminación y exclusión habitacional que sufre esta comunidad.

En 2025, se han conmemorado los 600 años de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica, con numerosas actuaciones, entre ellas, el evento organizado por la Fundación Secretariado Gitano en Vitoria-Gasteiz, al que acudió la ararteko en funciones.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

5.1. El Ararteko ha venido destacando de forma reiterada la situación de **vulnerabilidad estructural** que afecta al pueblo gitano. Esta situación tiene su origen en la historia prolongada de rechazo, hostigamiento y discriminación y se manifiesta a través de múltiples barreras sistémicas en ámbitos fundamentales, como son: el acceso a la vivienda, el empleo, la educación o la protección social. A pesar de los avances normativos y el reconocimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación, siguen siendo necesarias políticas públicas que remuevan los obstáculos existentes para garantizar una igualdad efectiva, que eviten la persistente exclusión social que sufre aún un elevado número de familias gitanas. En este contexto, resulta especialmente significativa la última **Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2022-2026**, promovida por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco en la anterior legislatura y que se concibe como la principal herramienta de planificación, coordinación e impulso de políticas públicas orientadas a promover la igualdad de derechos y oportunidades, la inclusión social y la participación activa del pueblo gitano en la vida económica, social y cultural de Euskadi. Dicha estrategia se articula en torno a un enfoque integral, que debe constituir un marco de referencia para todas las administraciones implicadas en el desarrollo de políticas públicas. Como parte inseparable de esta estrategia, habría que subrayar la importancia de desarrollar políticas activas para combatir el antigitanismo y el discurso de odio, así como reforzar los mecanismos de prevención, protección y reparación a las víctimas frente a situaciones discriminatorias. Del mismo modo, deben establecerse medidas específicas y eficaces para prevenir la **infradenuncia**, por lo que supone de quiebra de la confianza en los sistemas de garantía y tutela de derechos.

5.2. En 2025, las quejas tramitadas por el Ararteko ponen de manifiesto importantes **carencias normativas y operativas en la respuesta institucional ante situaciones de emergencia y urgencia social**, especialmente, cuando afectan a personas gitanas o a unidades familiares que, en supuestos de fuerza mayor (como derrumbes o incendios) se quedan sin hogar. En opinión del Ararteko, las previsiones actuales, ante situaciones de emergencia y urgencia social que conllevan la perdida de la vivienda, no tienen una respuesta adecuada. La normativa relega a los municipios la respuesta, con independencia de su tamaño, recursos o capacidad operativa, pese a que la magnitud del daño supera con frecuencia los recursos del ámbito local. Se constata la necesidad de un diseño de políticas públicas que asegure apoyo supramunicipal y mecanismos estables de cooperación interinstitucionales. Asimismo, se ha podido comprobar una respuesta desigual por parte de los municipios, que genera inequidad, ya que la protección efectiva depende del municipio de residencia o de la disponibilidad puntual de plazas en dicho municipio o comarca. Por ello, a juicio del Ararteko, es necesario establecer estándares mínimos comunes ante emergencias habitacionales y un refuerzo normativo que evite una respuesta diferente dependiendo del municipio. Asimismo, es necesario considerar el impacto específico que estas situaciones tienen sobre la infancia, garantizando que se respete el principio del interés superior del menor, por ejemplo, asegurando la continuidad escolar en contextos de emergencia.

5.3. Las familias gitanas padecen, en mayor medida, **dificultades en el acceso a una vivienda,** por las barreras económicas y las prácticas discriminatorias existentes. El impacto de este problema puede limitar seriamente los avances que en las últimas décadas se han realizado en materia de inclusión y participación social, económica, cultural y laboral de las familias gitanas. Algunas familias gitanas se ven con frecuencia impelidas a ocupar viviendas fuera de ordenación. Esta realidad se ve agravada por la ausencia de medidas eficaces que prevengan el deterioro progresivo de los barrios donde residen, especialmente cuando se prolonga durante largos periodos de tiempo, consolidando situaciones de precariedad habitacional y exclusión social en determinadas zonas urbanas. La normativa vigente prevé la colaboración interinstitucional para la elaboración y puesta en marcha de planes de rehabilitación y regeneración urbana, que resultan imprescindibles para prevenir el agravamiento de la precariedad y la exclusión residencial.

5.4. Los servicios sociales diseñados para atender situaciones de urgencia social presentan, además, una limitación significativa, vinculada a las particularidades culturales de la población gitana. En general, las personas gitanas muestran un **rechazo a utilizar recursos específicos dirigidos a personas sin hogar**, como los centros de día o los albergues nocturnos. A juicio del Ararteko, este rechazo debería ser objeto de análisis, desde una perspectiva que priorice la participación de las personas usuarias y tenga en cuenta su especificidad cultural.

5.5. El Ararteko ha subrayado la necesidad de **mejorar la motivación de las decisiones adoptadas por los servicios sociales**, especialmente en aquellos casos en que se deniega la solicitud de emisión de un informe dirigido al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco para adjudicar de manera extraordinaria una vivienda de protección pública. La ausencia de una resolución debidamente motivada vulnera el derecho a una buena administración y afecta negativamente al reconocimiento

del derecho subjetivo a los servicios sociales, además de generar la percepción de un posible trato desigual. En opinión del Ararteko, las dificultades estructurales de acceso a la vivienda exigen la máxima transparencia y trazabilidad en las resoluciones relativas a la adjudicación de viviendas públicas, de forma que se garantice la objetividad del procedimiento y se refuerce la confianza de la ciudadanía en la actuación de los poderes públicos.

5.6. Este año el Ararteko también ha tramitado quejas que ponen de relieve la importancia de la **inscripción en el padrón y su continuidad para evitar que la existencia de huecos tenga efectos en otros sistemas públicos**, como es el sistema de garantía de ingresos, concretamente, en la percepción de prestaciones sociales.

Las personas gitanas suelen contar con redes comunitarias de apoyo, incluso en contextos de acogida transitoria o inestable. Sin embargo, pese a tratarse de situaciones de precariedad habitacional, en algunos municipios no se permite la inscripción en el padrón social. En este contexto, el Ararteko vuelve a subrayar las graves consecuencias que está teniendo la falta de una respuesta adecuada a las situaciones de emergencia y urgencia social que afectan a las personas gitanas. No solo se ha constatado que los recursos convencionales, como los centros de día y los albergues nocturnos, no se ajustan a sus particularidades culturales, sino que tampoco resulta operativa la posibilidad de designar una dirección ficticia para mantener la inscripción en el padrón, en situaciones de desahucio o lanzamiento, en los casos en los que no pueden designar una dirección válida, a efectos del padrón.

Por otro lado, el Ararteko ha constatado importantes disparidades en la gestión de estas situaciones por parte de los departamentos de padrón de los distintos ayuntamientos. En este sentido, juzga como positiva la reciente publicación de criterios orientadores por parte de Eudel, como un paso necesario para avanzar hacia una práctica más homogénea y garantista.

5.7. Las quejas recibidas ponen de manifiesto la necesidad de **profundizar en el desarrollo de herramientas comunitarias, así como en los instrumentos y prácticas propias de la justicia restaurativa**, con el fin de abordar de forma eficaz los conflictos que surgen tanto en los barrios y comunidades, como en la relación de la ciudadanía con los servicios públicos. En opinión del Ararteko, los procedimientos sancionadores y judiciales, si bien necesarios en determinados casos, deben complementarse con **programas de convivencia** que promuevan la reflexión sobre las consecuencias de las conductas, fomenten una cultura de paz y diálogo, y habiliten vías preventivas y restaurativas. El enfoque restaurativo resulta especialmente útil en el ámbito comunitario y en las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas, al facilitar espacios de encuentro, reconocimiento mutuo y corresponsabilidad en la resolución de los conflictos.



Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, e intersexuales (personas LGBTI)

Capítulo III 7

1. Antecedentes



El trabajo que la institución del Ararteko desarrolla en esta área se fundamenta en el principio de igualdad de todas las personas y, en especial, en la prohibición de discriminación por razón de la orientación sexual e identidad de género. El mencionado principio está consagrado, con carácter general, en el artículo 14 de la Constitución, así como en otros instrumentos internacionales, en especial el artículo 14 del CEDH y el PROTOCOLO N.º 12 al Convenio, sobre prohibición general de discriminación, ratificado por España en 2005. También son estándares de referencia para esta institución las decisiones, directrices y orientaciones de los organismos europeos e internacionales que trabajan por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Desde 2023, es la Ley 4/2023, de 28 de febrero*, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI* la que configura el marco jurídico estatal para el desarrollo de la igualdad en los distintos ámbitos de los derechos que afectan a las personas LGTBI, especialmente a las personas trans. En Euskadi, desde 2024, la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans, regula con más detalle los derechos de las personas trans y las correspondientes obligaciones de las administraciones vascas.

Los poderes públicos vascos están obligados a remover los obstáculos que impidan que la igualdad de todas las personas sea real y efectiva. El trabajo del Ararteko se basa en la defensa de la dignidad humana y de la igualdad efectiva en el ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, en todos los ámbitos de la vida política, social y económica. Para ello, su misión consiste en garantizar que las administraciones públicas vascas articulan medidas adecuadas y suficientes para evitar la discriminación, así como para promover la igualdad material de los derechos de estas personas. La actividad del Ararteko se articula en dos sentidos:

- Supervisar las actuaciones de las administraciones públicas vascas, en relación con la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, también en su dimensión positiva, que obliga a los poderes públicos a actuar proactivamente y emprender las acciones positivas necesarias para eliminar los obstáculos existentes para que la igualdad sea una realidad material y efectiva para este colectivo.
- Promover en el conjunto de la sociedad vasca una cultura de no discriminación y pleno respeto a los derechos de diversidad afectivo-sexual y de género, difundiendo la sensibilización sobre estos derechos y el conocimiento de los obstáculos a los que se enfrentan las personas LGTBI.

2. Quejas y actuaciones destacadas

2.1. Presunta discriminación por razón de identidad de género en los pliegos de contratación de un servicio de Gazteleku

Debe destacarse, al respecto, una consulta formulada por una asociación que ofrece servicios de ocio educativo dedicados a la infancia, adolescencia y juventud. Planteaba esta asociación al Ararteko si la exigencia de presencia paritaria de mujeres y hombres, dentro de unos pliegos de contratación de unos servicios municipales para un Gazteleku, que contemplaban la dotación de dos puestos de trabajo, uno para un hombre y otro para una mujer, no podría contravenir la legislación de igualdad, en lo que respecta a la prohibición de toda discriminación por razón de sexo (citaban, concretamente, la Ley Orgánica 3/2007, pese a que la ley aplicable a las administraciones vascas es el Decreto Legislativo 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres). Alegaban, para ello, que la mencionada asociación tenía intención de concurrir a la citada licitación y se cuestionaban si dicha dotación paritaria de mujeres y hombres de los mencionados puestos de trabajo debía referirse al sexo biológico o podía, en cambio, ser interpretada conforme al sexo sentido (identidad de género), y si, en su caso, excluía a las personas no binarias (aquellas que no se sienten ni hombres ni mujeres), con la correspondiente discriminación que ello pudiera comportar.

Lo cierto es que, tal y como esta institución ha comunicado a la asociación promotora de esta consulta, -sin perjuicio de otras consideraciones de orden social o filosófico que sus reflexiones también puedan suscitar- la adecuación a la legalidad y al Derecho de una actuación administrativa debe medirse a la luz de los parámetros legales aplicables; en este caso, la mencionada Ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y por lo que respecta a Euskadi, además, la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

En opinión de esta institución, la exigencia de una presencia paritaria de hombres y mujeres, que -como en este supuesto- comporta la concurrencia de cada uno de los sexos en un equipo de trabajo, constituido por dos personas, destinado a ofrecer servicios de ocio a la juventud y adolescencia en un municipio, se adecua plenamente a los imperativos de igualdad por razón de sexo, de acuerdo con lo estipulado en las leyes de igualdad. Dicha previsión se hallaba, además, objetiva y razonablemente justificada en los pliegos sobre los que se realizaba la consulta, al considerarse un elemento pedagógico clave para ofrecer un referente igualitario para las chicas y chicos a los que se pretendía brindar dichos servicios de ocio.

Por otro lado, la legislación sobre igualdad de personas transexuales (configurada en Euskadi por las leyes estatal y autonómica mencionadas líneas atrás) permite actualmente la libre autodeterminación del sexo de las personas, sin más trabas que su inscripción en el registro civil, lo que comporta también la libre posibilidad de cualquier persona, en cualquier momento de su vida, de adscribirse legalmente al sexo que desee, independientemente de su sexo de nacimiento, y de no ser discriminada por esta causa.

A partir de ahí, existen únicamente dos sexos reconocidos legalmente en nuestro ordenamiento jurídico y una legislación clara en materia de equiparación de dichos sexos, que apuesta por la no discriminación de las mujeres y por la activación de medidas de acción positiva que promuevan la eliminación de los obstáculos a los que estas se enfrentan para disfrutar de igualdad material respecto a los hombres. Entre dichas herramientas se encuentra, precisamente, la posibilidad de que las administraciones promuevan espacios con presencia paritaria o equilibrada de ambos sexos, en especial, cuando se trata de generar puestos al servicio del interés público que pueden operar como modelos referenciales para la infancia y juventud, como es el caso que nos ocupa. En el marco descrito, no cabe, por lo tanto, en opinión de esta institución, considerar que, por el motivo alegado, la actuación administrativa respecto a la que se elevaba la consulta hubiera sido irregular o no ajustada a Derecho.

2.2. Dificultades de las personas transexuales para el acceso a las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo

Como se detalla en el capítulo II de este informe, dentro del área de salud, el Ararteko ha podido comprobar que persiste la situación de sobrecarga en la Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Universitario de Cruces, que registra una lista de espera para operaciones de reasignación de sexo que supera, en la mayoría de los casos, los dos años.

En su Resolución de 11 de junio de 2025, el Ararteko recomienda a Osakidetza que garantice el derecho a la asistencia sanitaria de una persona transexual que permanecía más de dos años en lista de espera quirúrgica para una intervención de reasignación genital (vaginoplastia), sin que se hubiera fijado fecha para su operación.

En dicha resolución, el Ararteko recomienda a Osakidetza que, sin más dilación, asigne a la persona promotora de la queja una fecha cierta para la intervención quirúrgica de

reasignación genital, o que, de manera subsidiaria, le garantice su derecho a ser derivada para dicho tratamiento a un hospital público o privado que oferte el mencionado servicio, con los estándares de calidad adecuados. Esta recomendación fue aceptada y se fijó fecha para la operación prescrita en diciembre de 2025.

2.3. Participación de asociaciones interesadas en la elaboración de la Guía de atención sanitaria a personas trans

En este ámbito, resulta también de interés mencionar el expediente de queja tramitado a instancias de las asociaciones "Anitzak", "Loratuz Lotu" y "Lumagorri HAT" contra la presunta exclusión, por el Departamento de Salud, de su participación en la elaboración de la Guía de atención sanitaria a personas trans, prevista en Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

Formulada la oportuna petición de información al citado departamento, la respuesta de su titular fue que dichas asociaciones sí estaban participando de hecho en su elaboración, de forma activa, a través de su contribución a distintos borradores del documento y mediante su asistencia a reuniones específicas mantenidas con las personas coordinadoras de la elaboración de la guía sanitaria. Por ello, esta institución consideró solucionado el objeto de la queja y se procedió al cierre y archivo del expediente.

3. Contexto normativo y social

Seguidamente se reseñan las novedades de 2025 que afectan a esta área en el contexto vasco, estatal y europeo:

3.1. Medidas en el ámbito vasco

› En 2025, se ha puesto en marcha en Euskadi la primera red de puntos seguros dirigida al colectivo LGBTI, que cuenta con **450 espacios a pie de calle** en distintos municipios de la CAE; se trata de una iniciativa de la asociación Ortzadar LGTBI, en colaboración con el Gobierno Vasco. La red se compone de 25 entidades, entre las que se encuentran instituciones políticas, ayuntamientos, medios de transporte, empresas y comercios, aunque pretende ampliarse en el futuro a más entidades. La red busca ofrecer entornos seguros, respetuosos y solidarios para las personas LGBTI.

3.2. Medidas más relevantes en el ámbito estatal

› En 2025 se ha aprobado el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028) del Ministerio del Interior, en el marco de su colaboración dentro del "Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBI-fobia y otras formas de intolerancia", a través de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio. Se trata de un plan estratégico, que tiene como objeto prevenir y perseguir los delitos y discursos de odio, también contra las personas LGTBI. Está centrado en la protección de las víctimas, la sensibilización social y la mejora de la respuesta policial y judicial, así como en la coordinación entre las administraciones e instituciones públicas y los agentes sociales con responsabilidades en este ámbito.

3.3. Medidas más relevantes en el ámbito europeo

› En octubre de 2025, la Comisión Europea ha adoptado la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030, que parte de los logros de la Estrategia 2020-2025 y da continuidad al esfuerzo de la UE para construir una Unión en la que la diversidad se celebre como parte de la riqueza colectiva. Su objetivo es que todas las personas dentro de la UE puedan vivir libremente, sin riesgo de ser discriminadas, excluidas o de sufrir violencia. Para ello, se establecen medidas encaminadas a proteger a las personas LGBTI de prácticas discriminatorias y de delitos motivados por el odio, así como a empoderar a los organismos LGBTI que promueven la igualdad, involucrando a la sociedad civil, a los Estados miembros y a otros agentes.

› Por otro lado, cabe destacar que el 7 de octubre de 2025, el Consejo de Europa adoptó la Recomendación CM/Rec(2025)7 del Comité de Ministros sobre la igualdad de derechos de las personas intersexuales. La recomendación, que propone un enfoque integral para la protección, el respeto y el disfrute en igualdad de los derechos de las personas intersexuales, busca completar y ampliar la Recomendación CM/Rec(2010)5 sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Esta recomendación hace un llamamiento a las autoridades de los Estados miembros del Consejo de Europa para que adopten leyes y políticas públicas que **prohíban las intervenciones médicas no consentidas y garanticen que cualquier intervención en niños y niñas intersexuales se posponga hasta que puedan decidir por sí mismos**. También recomienda proporcionar un acceso equitativo a la atención médica, así como prevenir la violencia, la

discriminación y la exclusión de las personas intersexuales en todos los ámbitos de la vida.

Dada la relevancia de esta recomendación para las personas intersexuales, en 2025, con objeto de darle difusión, esta institución publicó una nota dando cuenta de su contenido.

4. Otras actuaciones del área

› ***Difusión del Estudio del Ararteko sobre los discursos y actitudes de fobia contra las personas LTGBI entre asociaciones que trabajan en ese ámbito***

Tras la publicación por el Ararteko en noviembre de 2024, de un Estudio sobre los discursos y actitudes de fobia contra las personas LTGBI, la institución ha recibido, en 2025, distintas comunicaciones sobre la positiva acogida que dicho estudio ha tenido entre las asociaciones que trabajan en este ámbito en Euskadi. En ese sentido, se han llevado a cabo diferentes presentaciones de su contenido por la empresa colaboradora Errotik, que elaboró la investigación que sirvió de base a dicho estudio. Con esta investigación se reveló que la sociedad vasca es, en general, una sociedad abierta a la diversidad, favorable a los avances dirigidos a garantizar los derechos de las personas LGTBI, y que tiene conciencia de la discriminación que sufre este colectivo. Pese a ello, también se pudo constatar la existencia, en algunos sectores de la población, de carencias educativas y de cierta resistencia a la diversidad sexual y de género, con diferencias según el sexo, la edad y otras circunstancias, además de una presencia importante de discursos de odio contra estas personas en las redes sociales.

› ***Reuniones con administraciones***

El Ararteko mantuvo, en noviembre de 2025, una reunión con la Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, con objeto de intercambiar información sobre las nuevas funciones del servicio Berean, dentro de dicha dirección. Por lo que respecta a los asuntos relacionados con las personas LGTBI, se puso de manifiesto que el Gobierno Vasco prevé elaborar una estrategia respecto a este colectivo, que está aún en su fase inicial. En ese marco, se anunció también la intención de revisar la normativa relativa a la documentación de las personas trans extranjeras, para lo que se requiere establecer un intercambio entre los distintos departamentos del Gobierno Vasco implicados en su ejecución, con objeto de aclarar cuáles son las posibilidades de mejora. Asimismo, se trasladó al Ararteko la intención del Gobierno Vasco de valorar la puesta en marcha de un foro o consejo LGTBI, órgano de participación previsto en la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

› ***Declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI***

Con esa ocasión, el Ararteko emitió una declaración institucional, en la que reafirmó su compromiso firme con la defensa de los derechos de todas las personas, centrando **su mirada especialmente en la realidad de las mujeres lesbianas**, cuya **visibilidad sigue lamentablemente siendo una tarea pendiente**. En ese sentido, recordó que las lesbianas soportan las dificultades de las mujeres (feminización de la pobreza, brechas salariales y económicas, conciliación de la vida laboral y familiar, violencias machistas y otras formas de desigualdad), con una especial intensidad, por el mero hecho de haber optado por amar a otras mujeres.

Por ello, recordó a las instituciones vascas la necesidad de apostar, de una manera más firme, por visibilizar y escuchar las voces de las mujeres lesbianas, poniendo nombre a las discriminaciones que ellas sufren, de tal suerte que se asegure su presencia y participación en las decisiones que les afectan y se garantice que sus derechos estén expresamente visibilizados en las políticas de igualdad de mujeres y hombres, en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en todos los espacios públicos.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

El respeto y la integración de la diversidad, vivida y desarrollada en el marco de los principios jurídicos universales de la igualdad y la no discriminación, son un valor y una meta para toda sociedad democrática. En Euskadi, gracias a la lucha histórica de los colectivos LGTBI y a los cambios legales e institucionales que han ido recogiendo sus reivindicaciones a lo largo de los últimos años, se ha alcanzado el reconocimiento legal pleno de la igualdad de los derechos de las personas LGTBI. No obstante, **la vivencia de la diversidad por lo que respecta a la orientación sexual y a la identidad de género condiciona todavía, en demasiadas ocasiones, los derechos de muchas personas en su vida diaria**. Además, las incidencias motivadas por el odio hacia personas LGTBI constituyen la **segunda tipología de delito de odio más frecuente**, por detrás de los de carácter racista o xenófobo.

› ***Quejas más relevantes***

No obstante, son pocas las quejas que recibe el Ararteko en este ámbito, lo que puede entenderse como un éxito de las reformas legales de los últimos años y de las políticas públicas en esta materia. Pero, sin duda, este hecho es también una manifestación de que la discriminación y las actitudes de fobia o rechazo hacia las personas LGTBI, además de producirse principalmente en el ámbito de las relaciones entre particulares, no son fácilmente detectables ni se denuncian en todos los casos.

Destacan este año las quejas relativas a la **igualdad y la no discriminación por razón de identidad de género**. Al respecto, el Ararteko ha tenido que partir, en su análisis, de la coherencia del ordenamiento jurídico y la necesaria conciliación de los distintos derechos que en él se reconocen. Ello impone una interpretación de las normas que integre el derecho a la libre autodeterminación del sexo -por razón de la identidad de género-, sin cuestionar la validez de las herramientas jurídicas orientadas a la defensa del derecho a la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Así, a raíz de una consulta planteada por una asociación interesada en concurrir a la licitación de un servicio municipal de ocio juvenil (Gazteleku), esta institución examinó la legalidad de la exigencia de presencia paritaria de mujeres y hombres en un equipo de dos personas. El Ararteko concluyó que dicha previsión se ajustaba a la normativa vigente en materia de igualdad, al constituir una medida razonable y justificada, orientada a ofrecer referentes igualitarios a la infancia y juventud, sin que suponga discriminación por razón de sexo o identidad de género, dado que la legislación actual reconoce la libre autodeterminación sexual dentro del marco jurídico existente (que reconoce la existencia únicamente de dos sexos).

Asimismo, en el ámbito sanitario, el Ararteko ha constatado la **persistencia de dificultades para el acceso de las personas transexuales a intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo** en el sistema público de salud, derivadas principalmente de la sobrecarga de la Unidad de Identidad de Género del Hospital Universitario de Cruces. En ese contexto, el Ararteko ha recomendado a Osakidetza garantizar el derecho a la asistencia sanitaria de una persona que llevaba más de dos años en lista de espera sin fecha de intervención, instando a asignar una fecha concreta o, subsidiariamente, a facilitar su derivación a otro centro con capacidad para realizar la operación. La recomendación fue aceptada y la intervención quedó adecuadamente programada.

Por último, el Ararteko ha podido constatar, en el marco de su intervención en una queja, que las entidades LGTBI interesadas están participando activamente -conforme a su demanda histórica- en la **elaboración de la Guía de atención sanitaria a personas trans**, prevista en la normativa autonómica.

Estas actuaciones reflejan la relevancia creciente de las cuestiones vinculadas a la identidad de género en la actividad del área y la necesidad de garantizar la conciliación y la efectividad de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, también en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres.

› *Otras iniciativas de interés para los derechos de las personas LGTBI*

En 2025, el Ararteko ha seguido con atención las **principales iniciativas impulsadas en los ámbitos estatal y europeo** dirigidas a combatir la discriminación y los delitos de odio, especialmente aquellos que afectan a las personas LGTBI. Entre ellas, destaca la aprobación del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028) del Ministerio del Interior, orientado a prevenir y perseguir estos delitos, reforzar la protección de las víctimas, mejorar la respuesta policial y judicial y promover la coordinación institucional. En el plano europeo, resulta especialmente relevante la adopción por la Comisión Europea de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030, que da continuidad a la estrategia anterior y fija como objetivo garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, exclusión y violencia, mediante medidas de protección, sensibilización y fortalecimiento de la sociedad civil.

Asimismo, el Consejo de Europa aprobó en octubre de 2025 una recomendación específica sobre los derechos de las personas intersexuales, que insta a los Estados a prohibir intervenciones médicas no consentidas, garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria y prevenir la discriminación y la exclusión. Dada su importancia, el Ararteko difundió el contenido de esta recomendación mediante una nota pública.

En el **ámbito de sus actuaciones propias**, el Ararteko ha desarrollado diversas iniciativas de sensibilización, interlocución institucional y defensa de los derechos de las personas LGTBI. Tras la publicación en 2024 de su estudio sobre discursos y actitudes de fobia hacia este colectivo, en 2025 se dio difusión a su contenido y se constató su positiva acogida entre asociaciones especializadas, destacándose que, si bien la sociedad vasca se muestra mayoritariamente abierta a la diversidad, persisten resistencias y discursos de odio, especialmente en entornos digitales.

Asimismo, la institución mantuvo reuniones con el Gobierno Vasco para intercambiar información sobre las nuevas funciones del servicio Berean y sobre futuros desarrollos normativos y estratégicos, entre ellos la elaboración de una estrategia autonómica LGTBI, la revisión de la documentación de las personas trans extranjeras y la posible creación de un órgano de participación específico previsto en la legislación vigente.

Finalmente, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ararteko emitió una declaración institucional en la que reafirmó su compromiso con la igualdad y puso el foco en la realidad de las mujeres lesbianas, subrayando la necesidad de visibilizar las discriminaciones específicas que afrontan y de garantizar su participación efectiva en las políticas públicas y en los espacios sociales y educativos.



Personas en prisión

Capítulo III

8

1. Antecedentes



Desde que el Gobierno Vasco asumió, en el año 2021, la *gestión de la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios y de reinserción social, así como la ejecución de la legislación penitenciaria* (arts. 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco), una de las principales preocupaciones del Ararteko han sido los **traslados de las personas privadas de libertad.**

El Ararteko abordó de forma preferente los traslados producidos por la aplicación del régimen de vida cerrado[2]**.** El régimen cerrado es el más restrictivo, dentro de los distintos regímenes penitenciarios, y su aplicación genera una doble afectación a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Euskadi: por un lado, limita severamente sus derechos[3]; y, por otro, al no existir la infraestructura necesaria en el sistema penitenciario vasco, implica el traslado fuera del territorio, afectando también a sus familias y personas allegadas. Además, estos traslados suelen conllevar la pérdida de contacto con entidades del tercer sector que ofrecían apoyo a las personas reclusas[4].

Por todo ello, en su Resolución de 27 de febrero de 2023, el Ararteko recomendó al Gobierno Vasco la creación de un módulo o departamento de régimen cerrado con un enfoque tratamental intensivo y no punitivo, con un equipo de tratamiento especializado y estable, buscando avanzar hacia una administración penitenciaria más integral.

Asimismo, el Ararteko subrayó entonces la importancia de coordinarse entre diferentes administraciones penitenciarias, para dar seguimiento a los procesos individuales de reinserción, de manera que los traslados no interrumpan el desarrollo de estos procesos para las personas afectadas.

Sin embargo, durante el año 2025, no se ha habilitado dicho espacio, a pesar de que dicha recomendación fue aceptada en 2023 por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, por lo que las personas a las que se les aplica el régimen de vida cerrado siguen siendo trasladadas a centros fuera de Euskadi.

Tampoco se ha garantizado el seguimiento de los procesos individuales de reinserción de las personas trasladadas por aplicación del régimen cerrado, ya que aquellas personas presas que han sido progresadas en grado penitenciario (han vuelto al régimen normal de vida en segundo grado) no han podido regresar a Euskadi por escasez de plazas penitenciarias

2 Ese régimen de vida se puede aplicar a los preventivos o a los penados **clasificados en primer grado**, cuando concurran las características del art. 102.5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.

3 El régimen cerrado implica periodos de confinamiento solitario de hasta 22h al día.

4 Las entidades colaboradoras del tercer sector del ámbito penitenciario en su gran mayoría están financiadas por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, por lo que únicamente pueden atender a las personas presas en alguno de los tres centros penitenciarios dependientes de ese Departamento. Por tanto, no pueden atender a las personas destinadas en otros centros penitenciarios, aunque mantengan contacto con los potenciales usuarios.

o por considerar su traslado improcedente, de conformidad con lo recogido en el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.

En este sentido, tal como ya ha señalado el Ararteko anteriormente, el concepto jurídico indeterminado recogido en la norma obliga al Gobierno Vasco a decidir cuándo la asignación de una plaza penitenciaria en Euskadi se considera "*improcedente*". Para ello, suele basarse en el arraigo sociofamiliar de la persona en Euskadi. Sin embargo, esta definición poco clara puede generar inseguridad jurídica y abrir la puerta a posibles decisiones arbitrarias por parte de la administración. Esta cuestión queda desarrollada en las resoluciones del Ararteko, de 17 de octubre de 2023 y de 20 de noviembre de 2024.

De manera similar, las personas que estaban en régimen ordinario y fueron trasladadas fuera de Euskadi -ya sea por falta de plazas o porque se consideró que no tenían suficiente arraigo en el territorio- se han enfrentado a la misma situación. Es decir, no se ha garantizado un seguimiento adecuado de sus procesos de reinserción. Factores estructurales, como la escasez de plazas o la pérdida del arraigo que tenían en Euskadi, aunque fuera limitado o institucional, han impedido que puedan regresar. Por esta razón, el Ararteko ha mostrado, también durante el año 2025, una especial preocupación por la población reclusa migrante cuyo único vínculo en España ha sido la acogida institucional o comunitaria en Euskadi, que la administración penitenciaria vasca no considera suficiente para evaluar su arraigo.

En este sentido, según ha podido comprobar el Ararteko, la Administración penitenciaria prioriza las solicitudes de traslado a Euskadi atendiendo a varios criterios. El principal es la vinculación familiar, dando preferencia a las personas con hijos e hijas, seguidas de quienes tienen pareja, padres o hermanos, por el apoyo que facilitan en los permisos y para la reinserción. El arraigo social no familiar se valora en menor medida, ya que actualmente no permite atender la alta demanda de quienes cuentan con vínculos familiares directos. También se tiene en cuenta el tiempo cumplido fuera de Euskadi, priorizando a quienes llevan más años alejados, así como la inexistencia de incompatibilidades con otras personas internas. Finalmente, se considera la situación penitenciaria y las posibilidades reales de reinserción, otorgando prioridad a quienes se encuentran en fases más avanzadas del cumplimiento de la condena.

Así, estas circunstancias no han variado desde el 2024, por lo que no se han dado pasos efectivos hacia la objetivación del concepto jurídico indeterminado de arraigo.

En cualquier caso, la tendencia al alza que ha detectado esta institución en la denegación de las solicitudes de traslado a Euskadi ha venido motivada por la escasez de plazas penitenciarias.

En esta línea, la ocupación efectiva sigue siendo superior a la capacidad operativa de los centros penitenciarios vascos. Esto ha impactado muy negativamente, tanto en el trabajo del personal penitenciario, que reclama formación y aumento de recursos, como en la atención a las personas presas. Según ha podido saber el Ararteko, la apertura del centro penitenciario de Zubieta se ha visto aplazada previsiblemente hasta finales del primer cuatrimestre de 2026.

Además de las preocupaciones vinculadas a la aplicación del régimen sancionador, otra de las principales denuncias de las personas privadas de libertad ha sido la falta de atención y el abandono institucional. Si el año pasado la queja principal se centraba en la ausencia de atención tratamental especializada, este año las denuncias se han ampliado y apuntan también a dificultades para recibir atención médica básica. Muchas personas señalan que dolencias comunes, como gripes, dolores de muelas u otros problemas de atención primaria, no han sido atendidas de manera adecuada.

Por otro lado, el Ararteko también atiende a las personas de referencia de quienes se encuentran en prisión, ya que con frecuencia son ellas quienes, en su nombre, presentan las quejas. Entre las principales preocupaciones de las familias destacan los problemas en las comunicaciones y las dificultades para mantener el vínculo con sus seres queridos, así como las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios vascos.

Así, este año el Ararteko ha detectado un aumento significativo de las quejas sobre la Agencia Vasca de Reinserción Sociolaboral Aukerak. Las personas que han acudido al Ararteko denuncian carencias en las medidas de prevención de riesgos laborales en los talleres productivos, disconformidad con las retribuciones percibidas y falta de claridad o desacuerdo con los motivos que han llevado a la extinción de su relación laboral especial.

Por último, las entidades del tercer sector, con un nivel de profesionalización cada vez mayor, desempeñan un papel fundamental en la intervención penitenciaria y en la reinserción social en Euskadi. No obstante, según ha podido saber esta institución, algunas entidades han tenido dificultades para atender a las personas presas, principalmente por la falta de recursos de financiación estables, y reclaman un trato más respetuoso dentro de los centros penitenciarios. Asimismo, advierten de que, en la práctica, las exigencias de seguridad prevalecen con frecuencia sobre el tratamiento y la atención, lo que genera obstáculos para la ejecución normal de los programas y tiene un impacto negativo directo en las personas usuarias, en su itinerario de reinserción. En cualquier caso, han subrayado la cercanía del Centro Directivo de la administración penitenciaria vasca, lo que ha agilizado las derivaciones a régimen de semilibertad.

2. Quejas y actuaciones destacadas

2.1. Denegación de traslado de Palencia a Euskadi de un recluso progresado a régimen ordinario (segundo grado) por escasez de plazas penitenciarias

En la Resolución del Ararteko, de 30 de abril de 2025 (no publicada, por razón de confidencialidad de datos), se aborda el caso de un recluso del centro penitenciario La Moraleja-Dueñas (Palencia), que solicitó su traslado a un centro penitenciario de Euskadi tras progresar a segundo grado. Anteriormente estuvo en régimen cerrado (primer grado) en centros de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque en Euskadi no existen departamentos de primer grado. La solicitud fue denegada por falta de plazas, debido a la sobreocupación de las prisiones vascas. Aunque la denegación no es irregular, el caso pone de relieve la escasa coordinación entre administraciones y las dificultades estructurales que afectan al mantenimiento de los vínculos sociofamiliares y al cumplimiento del artículo 25.2 de la Constitución Española.

2.2. Traslado de una reclusa, madre de un hijo menor, debido a la aplicación del régimen cerrado, sin valoración individualizada y sin consideración del interés superior del menor

El Ararteko recibió una queja de una mujer privada de libertad madre de dos hijos, separados de ella en distintos momentos por la Diputación Foral de Gipuzkoa, aunque posteriormente la Audiencia Provincial de Gipuzkoa revocó la decisión, ordenando el retorno del segundo hijo menor con la madre. En paralelo, se produjo un incidente regimental en el centro penitenciario de Gipuzkoa, por lo que a la reclamante se le aplicaron diferentes medidas, incluida la imposición de confinamiento solitario, y se inició la tramitación de su traslado a un centro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, fuera de Euskadi, por aplicación del régimen cerrado. Esta medida implicó la suspensión de los permisos de visita a su hijo menor.

El Ararteko, en su Resolución de 30 junio de 2025 (no publicada, por razones de confidencialidad de datos), consideró que la decisión de aplicación del régimen cerrado y traslado se basó únicamente en expedientes disciplinarios, sin valorar de forma individualizada la situación personal, familiar y judicial de la reclamante, lo que vulneró la normativa penitenciaria y los principios de interés superior del menor, reinserción y tratamiento individualizado.

Tras la intervención del Ararteko, la Administración penitenciaria vasca suspendió el traslado, manteniendo parcialmente las limitaciones regimentales de la reclamante y reanudando sus permisos de visita.

Durante el proceso, la reclamante transmitió al Ararteko sus preocupaciones respecto a la separación de su hijo, las cuales fueron atendidas y registradas por la institución.

2.3. Incidente denunciado por un profesional del tercer sector que implicó la suspensión de su autorización de entrada al centro penitenciario y la pérdida de su trabajo

Se trata de un caso en el que un educador del tercer sector denunció ante el Ararteko un trato vejatorio y presuntamente discriminatorio por parte de funcionarios del centro penitenciario de Araba, a raíz de un incidente ocurrido en enero de 2025, que derivó en la suspensión de su acceso al centro por motivos de seguridad.

En este caso, el Ararteko sostuvo que el sistema penitenciario vasco debía articular de forma equilibrada el tratamiento y la seguridad, de manera que la seguridad operara como un instrumento al servicio de la reinserción y no como un fin prevalente. También destacó el papel esencial y profesionalizado del tercer sector en la intervención penitenciaria y advirtió de que la falta de un marco jurídico claro para sus profesionales genera dependencia, inseguridad jurídica y una merma de eficacia. Asimismo, recordó que las decisiones de autorización o retirada de acceso, aunque discrecionales, debían estar motivadas, ser proporcionales y respetar el derecho de audiencia, especialmente cuando tuvieran efectos materialmente sancionadores. El Ararteko alertó de que la primacía práctica de la seguridad sobre el tratamiento tensiona la convivencia funcional entre los distintos actores penitenciarios. Por ello, consideró imprescindible avanzar hacia una regulación clara y garantista, coherente con la dignidad humana y la perspectiva restaurativa, que reforzara la cooperación y situara la reinserción en el centro del sistema.

3. Contexto normativo y social

La transferencia de la competencia en materia penitenciaria al Gobierno Vasco en octubre de 2021 marcó el horizonte de la ejecución penal-penitenciaria en el modelo penitenciario vasco: la reinserción social efectiva de las personas condenadas, entendida como un proceso integral individualizado y respetuoso con los derechos humanos, y no como el resultado meramente formal de cumplimiento de la pena.

El Ararteko, en su función de evaluar la política penitenciaria desde la perspectiva de los derechos humanos y supervisar la implementación de este modelo, ha contado con

un instrumento clave en 2025, que constituye un hito en la evaluación científica en Euskadi de la situación de las personas presas. Se trata del "*Informe sobre la situación en las cárceles vascas: un estudio sobre la «calidad de vida en prisión» de las personas internas y el personal penitenciario*", elaborado por un equipo investigador de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). El informe recoge información tanto de las personas presas, como del personal penitenciario, y ha facilitado al Ararteko los datos necesarios para completar el diagnóstico que esta institución realiza a partir de los asuntos que conoce mediante la tramitación de quejas.

El informe muestra que la calidad de vida de las personas presas obtiene una valoración media de 5,2 sobre 10[5], ligeramente peor entre los hombres que entre las mujeres. Esta percepción está condicionada por factores como la atención médica, la seguridad, el acceso a servicios básicos, el contacto familiar y el apoyo para la reinserción. Las instalaciones son evaluadas de forma generalmente positiva, aunque se destacan problemas como el hacinamiento, el exceso de normas y deficiencias en la gestión. Los módulos de respeto ofrecen mejores condiciones y oportunidades de reinserción, pero también generan ansiedad, debido a la estricta supervisión y a la elevada carga normativa.

La participación en programas de tratamiento es reducida y muchas personas presas perciben escaso apoyo para planificar su reinserción, lo que resta sentido al tiempo en prisión. La salud mental y las adicciones representan un grave desafío, con altos niveles de autolesiones e intentos de suicidio y recursos terapéuticos insuficientes. Aunque las relaciones con el personal suelen ser correctas, persisten percepciones de trato humillante y conflictos entre internos. Las mujeres afrontan mayores dificultades de adaptación, mientras que el personal penitenciario valora de forma moderada su calidad de vida laboral y señala carencias formativas, especialmente en prevención del suicidio y gestión de internos.

En definitiva, las conclusiones del informe y las preocupaciones del Ararteko coinciden, ya que los hallazgos del informe confirman o evidencian que el modelo penitenciario vasco busca la reinserción social y el respeto a los derechos humanos, pero la realidad en las prisiones revela problemas de salud mental, escaso apoyo a la reinserción y tensiones laborales y sociales, tanto para personas presas como para el personal, que dificultan la reinserción y el respeto a los derechos humanos.

5 Destaca el Centro Penitenciario Araba con 5,8 sobre 10, la única prisión que alcanza el aprobado, mientras que el de Bizkaia y el de Gipuzkoa se sitúan por debajo, con 4,3 sobre 10.

4. Otras actuaciones del área

4.1. Actuaciones de oficio

Durante el año 2025, el Ararteko abrió dos expedientes relacionados con fallecimientos ocurridos en centros penitenciarios vascos.

2.2. Actuaciones de seguimiento

El Ararteko ha continuado con el seguimiento de la situación de las personas presas en relación con la salud mental, iniciado mediante un expediente incoado en 2024, a raíz de la publicación del informe extraordinario "La atención sociosanitaria a la salud mental de las personas privadas de libertad en la CAPV".

Igualmente, el Ararteko realizó visitas de seguimiento a los centros penitenciarios de Bizkaia y Gipuzkoa, en relación con sus resoluciones de 17 de octubre de 2023, sobre las comunicaciones de las personas presas con familiares, allegados y operadores jurídicos (Resolución de 17 de octubre de 2023 sobre comunicaciones de la personas presas con sus familiares y allegados y la Resolución de 17 de octubre del Ararteko sobre las comunicaciones de las personas presas con los operadores jurídicos. Aunque en el centro penitenciario de Bizkaia se ha iniciado un proyecto de obras para mejorar las dependencias de comunicaciones, persisten desigualdades entre centros y carencias estructurales, organizativas y de mantenimiento, que limitan la humanización, accesibilidad y calidad de dichas comunicaciones.

4.3. Reuniones con asociaciones e instituciones

› *Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco*

En febrero de 2025, el Ararteko se reunió con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. A esa reunión asistió, además de los representantes institucionales y políticos involucrados, personal técnico del Ararteko. Entre otras cuestiones, se trató la apertura del departamento de régimen cerrado, de acuerdo con lo que recomendó el Ararteko en su Resolución de 27 de febrero de 2023, así como la apertura del centro penitenciario de Zubieta.

› *Entidades del tercer sector del ámbito penitenciario*

Como cada año, el personal del Ararteko se reunió con las entidades del tercer sector y del turno de asistencia penitenciaria de los colegios de la abogacía de los tres territorios históricos. En estos encuentros, las entidades trasladaron al

Ararteko los principales problemas detectados en el desarrollo de sus programas en el ámbito penitenciario.

Entre ellos, destacaron la falta de una atención sanitaria y de salud mental adecuadas, así como situaciones de desigualdad que afectan especialmente a las mujeres y a las personas gitanas. También señalaron la falta de garantías en los procedimientos disciplinarios y en los traslados, y las dificultades para acceder a programas de reinserción y a recursos de apoyo. Además, indicaron que las personas presas encuentran obstáculos para presentar quejas y participar en actividades sin temor a represalias.

Por otro lado, advirtieron de las malas condiciones materiales para desarrollar su trabajo en prisión y denunciaron un trato inadecuado por una parte del personal penitenciario, con especial preocupación por el CP Araba.

4.4. Foros y jornadas

El personal técnico del Ararteko participó en el **II Congreso de Derecho Penitenciario** de Euskadi, organizado por el Gobierno Vasco y los colegios de la abogacía de los tres territorios históricos de Euskadi. Cabe destacar la ponencia realizada por este equipo técnico titulada "*Radiografía de la realidad penitenciaria"*, donde se ofreció una visión global de la situación de las prisiones en Euskadi, a partir del análisis de las quejas recibidas desde la transferencia de la competencia penitenciaria al Gobierno Vasco en 2021. La intervención puso el énfasis en las situaciones de confinamiento solitario, el impacto de los traslados y las dificultades para el mantenimiento de los vínculos sociales, señalándolos como factores clave de desocialización de las personas presas en Euskadi.

El personal técnico del Ararteko también participó en el curso de verano de la EHU, titulado "*Los programas especializados en tratamiento en prisión como herramienta fundamental de reinserción social*", organizado por el Gobierno Vasco y la Euskal Herriko Unibertsitatea.

El personal del área de personas en prisión del ararteko participó igualmente en la jornada "*Las mujeres en el ámbito penitenciario. Una doble perspectiva: las internas y las trabajadoras*", impartida por Puerto Solar Calvo y organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

4.5. Actividades de proyección internacional

El personal de las áreas de Justicia y Personas en prisión, en línea con el trabajo que realiza la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales del Ararteko, ha venido participando en diversos foros internacionales referidos a las personas en prisión. Concretamente, en 2025, en el marco de la colaboración del Ararteko con el European Forum for Restorative Justice (EFRJ), esta institución ha participado en la X Escuela de Verano del EFRJ sobre "*Respuestas de justicia restaurativa al daño en las instituciones*". Durante el evento, una delegación de participantes de todo Europa hizo una visita de estudio en la sede del Ararteko en Donostia/San Sebastián, donde tuvieron un encuentro con el personal técnico de la institución y pudieron conocer la dimensión internacional y la inclusión de la perspectiva de la justicia restaurativa en el trabajo del Ararteko.

Asimismo, el responsable del área de personas en prisión ha venido participando mensualmente, en 2025, en las reuniones del grupo de trabajo de expertos internacionales del EFRJ, sobre encarcelamiento y justicia restaurativa, aportando la experiencia el Ararteko en la materia.

Por otro lado, el Ararteko es miembro del proyecto VicTory de la Comisión Europea. VicTory es una iniciativa europea que promueve un enfoque centrado en la víctima, para abordar delitos de odio y extremismo violento, utilizando la justicia restaurativa como herramienta para reparar el daño y fomentar la cooperación entre víctimas, agresores y comunidad. En este proyecto participa el Ararteko, aportando su experiencia en derechos humanos y atención a personas víctimas de delitos de odio y extremismo violento, así como su conocimiento sobre buenas prácticas institucionales. La participación en el proyecto VicTory tiene un impacto directo en la formación del personal penitenciario, al ofrecer herramientas, recursos y metodologías que facilitan la atención respetuosa a las víctimas, la prevención de la victimización secundaria y el desarrollo de competencias interprofesionales, contribuyendo a alinear la práctica penitenciaria con estándares europeos de justicia restaurativa y protección de derechos de las víctimas.

5. Aspectos más destacables de la actividad del área

Durante el ejercicio analizado, el Ararteko ha identificado diversas cuestiones estructurales en el sistema penitenciario vasco que requieren una intervención prioritaria. Aunque el modelo penitenciario de Euskadi se basa en los principios de reinserción social y respeto a la dignidad humana, persisten brechas relevantes entre el marco teórico y la práctica cotidiana en los centros.

Entre las principales carencias destaca la falta de un módulo operativo de régimen cerrado (primer grado), lo que obliga a trasladar a personas presas a centros de otras comunidades autónomas. Estas derivaciones interrumpen los vínculos familiares, dificultan el seguimiento social y judicial, y obstaculizan los procesos de reinserción. A ello se añade la escasez de plazas penitenciarias y la aplicación de criterios poco definidos —como el concepto de "arraigo"— en la asignación de destino, generando inseguridad jurídica y decisiones percibidas como arbitrarias. Esta situación afecta especialmente a personas migrantes que, tras cumplir

condena fuera de Euskadi, regresan en condiciones de vulnerabilidad y sin apoyos sociales básicos[6].

También persisten deficiencias en la atención sanitaria y tratamental, en especial en el ámbito de la salud mental, donde la falta de recursos y coordinación limita el acceso a cuidados adecuados. Garantizar unas condiciones de vida dignas y una atención médica efectiva sigue siendo un reto fundamental para el sistema penitenciario vasco.

El Ararteko ha señalado asimismo la necesidad de fortalecer la formación, los recursos y la organización del personal penitenciario. La gestión de horarios y la carga de trabajo condicionan la planificación de actividades y pueden reducir el espacio para programas de tratamiento y reinserción. Paralelamente, las entidades del tercer sector, pieza clave en los procesos de acompañamiento y reintegración, encuentran obstáculos operativos y de recursos que dificultan el desarrollo de sus programas.

En conjunto, resulta imprescindible avanzar hacia una respuesta estructural que refuerce las infraestructuras penitenciarias, clarifique los criterios de asignación de plazas, mejore la atención sanitaria y promueva una cooperación efectiva con las organizaciones sociales. Solo mediante una actuación coordinada y sostenida será posible consolidar un modelo penitenciario plenamente coherente con los valores de reinserción social, justicia y respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

6 El Ararteko y diversas entidades sociales han identificado casos de personas que, tras cumplir condena y ser trasladadas a prisiones fuera de Euskadi, regresan al territorio en situación de sinhogarismo y desocialización, sin padrón y sin una red de apoyo que les permita retomar su proceso de reintegración social.

Personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria

Capítulo

III

9

1. Antecedentes



Este apartado presenta las actuaciones desarrolladas por el Ararteko para la supervisión de las administraciones públicas vascas, en relación con las políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo, la violencia política y la tortura, así como con las iniciativas vinculadas a la memoria democrática.

El título de este capítulo se modificó en 2023, pasando a denominarse "*Personas víctimas de los grupos terroristas, otras víctimas de la violencia política y memoria*". Este cambio refleja la ampliación progresiva del ámbito de actuación de la institución durante los últimos años[7].

Desde la entrada en vigor de la Ley 12/2016, de 28 de julio, que reconoce y repara a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, en el contexto de la violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, el Ararteko ha registrado un incremento de consultas, solicitudes de amparo y quejas, presentadas por personas víctimas de tortura, así como por colectivos vinculados a esta realidad.

De igual modo, en los últimos años se ha observado un aumento de las peticiones de intervención relacionadas con las políticas públicas de memoria democrática. Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, y de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática de ámbito estatal.

No obstante, en 2025, el Ararteko ha recibido una única queja referida a la aplicación de la mencionada Ley 12/2016 y una consulta de una asociación, referida a la valoración del Ararteko de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre el séptimo informe periódico[8] presentado por España respecto al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que se refiere a la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. En su respuesta, el Ararteko ha subrayado que, aunque su competencia se limita al ámbito autonómico vasco, las administraciones vascas deben respetar las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, dentro de sus atribuciones; asimismo se enfatiza una postura de tolerancia cero ante la tortura, a la que esta institución califica de crimen contra la humanidad -imprescriptible, absolutamente prohibida y moralmente aborrecible-, sin posible justificación en ninguna circunstancia. Finalmente, el Ararteko ha querido subrayar la obligación de las administraciones vascas de cumplir, en su ámbito competencial, las obligaciones

7 Hasta el año 2023, este apartado se denominaba Personas víctimas de los grupos terroristas. **Este año la imagen del área en este informe se ha modificado, dando también cuenta de su evolución**: Un círculo abierto, como protección y acompañamiento institucional, con un trazo interior, tipo lazo, (en referencia a la memoria, dignidad y reconocimiento) y un punto rojo, que representa el enfoque en las víctimas.

8 Publicadas el 26 de agosto de 2025.

internacionales del Estado en materia de prevención, investigación, verdad y reparación, frente a la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. En este marco, destacan las actuaciones desarrolladas por el Ararteko tras el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014[9], el apoyo continuado a las víctimas y sus organizaciones, el impulso de la aplicación de la Ley 12/2016, así como pronunciamientos públicos en los que esta institución rechaza, de forma expresa, cualquier indulto, honor público o promoción profesional de personas implicadas en casos fehacientemente reconocidos como tortura.

En otro orden, cabe destacar que el número total de quejas recibidas durante el año 2025 en este ámbito se ha incrementado notablemente, debido a que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha solicitado la intervención del Ararteko en 16 ocasiones. Por un lado, un año más -como refleja la queja que se expone en el siguiente apartado acerca de una pintada a favor de ETA en Gernika-, debido a diversas pintadas y pancartas que pudieran resultar contrarias al derecho a la dignidad de las víctimas del terrorismo, reconocido en el artículo 4.b de la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo[10] (ley vasca) y en el artículo 61, relativo a la *defensa del honor y la dignidad de las víctimas* de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo[11] (ley estatal).

Por otro lado, varias de las quejas de COVITE se referían a la utilización de espacios públicos institucionales para la realización de actos en favor de los derechos de los presos condenados por su pertenencia a ETA, por vulnerar el principio de neutralidad política. En el siguiente apartado exponemos dos quejas, en este sentido, referidas a varios ayuntamientos de Gipuzkoa y uno de Bizkaia.

2. Quejas y actuaciones destacadas

Seguidamente se exponen las actuaciones más significativas tramitadas por el Ararteko en el año 2025.

2.1. Eliminación de una pintada de enaltecimiento a ETA en Gernika

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) presentó una queja ante el Ararteko, solicitando su intervención para instar al Ayuntamiento de Gernika a eliminar una pintada de enaltecimiento a ETA. Concretamente, COVITE puso en conocimiento del Ararteko la existencia de una pintada, con el texto "Gora ETA", en un espacio público del municipio de Gernika. Esta expresión de exaltación del terrorismo, según manifestaba la entidad reclamante, resultaba contraria a la **Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo**, al vulnerar la dignidad de las víctimas. COVITE solicitó que, conforme a la citada norma y al deber de las instituciones de velar por el respeto y la memoria de las víctimas, se instara al Ayuntamiento de Gernika a la eliminación de dicha pintada.

El Ararteko, a la vista de los hechos y de la documentación aportada, consideró que la actuación solicitada se enmarcaba en el ámbito de protección que establece el artículo 4.b) de la Ley 4/2008, que obliga a los poderes públicos vascos a prevenir y evitar actos públicos de exaltación del terrorismo o humillación de las víctimas. Recordó también que esta cuestión ya había sido objeto de análisis en el **Informe extraordinario de 2009 sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo**, donde se instaba a las entidades locales a eliminar signos y mensajes contrarios a la dignidad de las víctimas.

Tras la intervención del Ararteko, el Ayuntamiento de Gernika informó que los agentes de la policía municipal habían verificado la existencia de la pintada y procedido a su elimi-

9 Dicho informe incluye, como antecedente del estudio, los trabajos publicados por el Ararteko, como "La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos" (2003). Asimismo, se menciona como precedente que, en 1992, miembros de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía (U.T.A.P.) del Departamento de Interior del Gobierno Vasco elaboraron un documento titulado "*El Ararteko y la asistencia médica al detenido. Desarrollo de su recomendación*", donde se planteaba la necesidad de establecer un modelo específico de asistencia médica al detenido para la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10 "Los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos. Para ello: (…) b) Adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, ***para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas, y actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles de tal índole****, y, en su caso, investigarán aquellos que puedan ser constitutivos de infracción penal, quedando abierta la posibilidad del ejercicio de la acción popular por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la defensa de este derecho".*

11 Artículo 61. Defensa del honor y la dignidad de las víctimas.

"1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.

2. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad.

3. Asimismo prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.

4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes."

nación, acompañando un informe fotográfico que acreditaba la actuación. Constatada la desaparición del mensaje y la restitución de la normalidad en el espacio público afectado, el Ararteko dio por solucionada la queja. Esta actuación reafirma la importancia de la colaboración institucional en la defensa de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, así como el cumplimiento efectivo de los mandatos legales que buscan garantizar una convivencia basada en el respeto y los valores democráticos.

2.2. Exhibición de una bandera con mensaje político en la biblioteca municipal de Algorta (Getxo) en el inicio de las fiestas patronales

Durante las fiestas de Algorta (Getxo), se exhibió en el balcón de la biblioteca municipal una bandera con el lema "Euskal Preso, Iheslariak eta Deportatuak Etxera" (Presos Vascos, deportados y huidos a casa) y un mapa de Euskal Herria con dos flechas. La queja fue presentada ante el Ararteko por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), al considerar que dicha exhibición vulneraba el principio de neutralidad política en los espacios públicos institucionales y resultaba ofensiva para las víctimas del terrorismo.

El Ararteko, tras recibir y analizar la queja, solicitó información al Ayuntamiento de Getxo para esclarecer los hechos. En su petición, recordó el deber de los poderes públicos de garantizar la neutralidad institucional en los espacios públicos, subrayando que sólo pueden exhibirse los símbolos oficiales dispuestos por el ordenamiento jurídico. Además, remitió al ayuntamiento las resoluciones previas del Ararteko en casos similares ocurridos en otros municipios vascos durante 2025, en las que se establece que la utilización de espacios institucionales para reivindicar exclusivamente los derechos de personas condenadas por pertenencia a ETA constituye una toma de posición ideológica que puede generar dolor e injusticia hacia las víctimas.

El Ayuntamiento de Getxo informó que el uso del balcón de la biblioteca para el chupinazo de las fiestas es una práctica tradicional y que la colocación de la bandera fue una iniciativa puntual de la cuadrilla encargada del pregón, sin conocimiento ni autorización previa municipal. Tras reconocer los hechos y disculparse ante las víctimas, el ayuntamiento se comprometió a introducir en la próxima convocatoria de subvenciones la prohibición expresa de colocar pancartas o símbolos en edificios públicos, incorporando además el aviso de posibles consecuencias económicas en caso de incumplimiento.

A la vista de las medidas correctoras adoptadas, el Ararteko consideró positiva la actuación del Ayuntamiento de Getxo y procedió al cierre del expediente, destacando la importancia de mantener la neutralidad institucional en los espacios públicos municipales. Esta actuación reafirma el posicionamiento jurídico del Ararteko, según el cual, las instituciones deben extremar la cautela en la gestión de espacios colectivos, evitando usos que, aunque amparados en la libertad de expresión de particulares, comprometan la imagen de neutralidad y respeto a la diversidad ideológica que debe caracterizar a los poderes públicos.

2.3. Organización por los ayuntamientos de Aduna, Alkiza, Asteasu, Villabona y Zizurkil de una manifestación anual en favor de los derechos de personas presas, condenadas por pertenencia a ETA

Otra queja de COVITE denunció que los ayuntamientos de Zizurkil, Aduna, Alkiza, Asteasu y Villabona organizaron y difundieron institucionalmente una manifestación en favor de los derechos de personas presas, condenadas, entre otros delitos, por pertenencia a ETA, alegando vulneración de la dignidad de las víctimas y del principio de neutralidad política en el uso de espacios públicos institucionales.

El Ararteko analizó los hechos y los argumentos de los ayuntamientos implicados, que calificaron la actuación de puntual, sin ánimo de ofender a las víctimas ni adoptar una posición partidista, y reiteraron su compromiso con el respeto a todas las sensibilidades sociales y políticas. El Ararteko consideró que no se vulneró el artículo 4.b) de la Ley 4/2008, al no apreciarse intención deliberada de menosprecio, pero recordó el deber de sensibilidad institucional, para evitar dolor o confusión en relación con las víctimas del terrorismo.

Respecto al principio de neutralidad, el Ararteko subrayó que los poderes públicos deben abstenerse de identificarse con opciones políticas concretas y causas que dividan a la sociedad, diferenciando esta actuación de la exhibición de símbolos universales de defensa de los derechos fundamentales (como la bandera arcoíris). Concluyó que la participación institucional de Zizurkil, Aduna, Alkiza, Asteasu y Villabona en la manifestación supuso una toma de posición ideológica incompatible con la neutralidad en los espacios públicos.

El Ararteko estimó que se afectó negativamente al respeto al principio de neutralidad política, y consideró positiva la rectificación de los consistorios, mediante la retirada de la difusión institucional, y su compromiso de futuro de no repetición de actos similares con participación institucional. El Ararteko archivó el expediente, sin perjuicio del seguimiento de los compromisos asumidos por los cinco ayuntamientos, reafirmando su doctrina en defensa de la neutralidad institucional, como garantía de pluralidad democrática y respeto a todas las sensibilidades, especialmente cuando están en juego la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.

3. Otras actuaciones del área

3.1. Relaciones con asociaciones y fundaciones

Durante el año 2025, representantes de la institución han participado en varios homenajes en recuerdo de las víctimas del terrorismo en Euskadi. Asimismo, han estado presentes en actos, foros y seminarios, en los que se ha reflexionado sobre los derechos de las víctimas y sobre su papel activo y fundamental en las políticas de paz y convivencia orientadas a construir un futuro compartido en Euskadi.

Entre todas estas participaciones, pueden destacarse las siguientes:

› El 4 de junio de 2025, el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz acogió la VI Jornada de VITEPAZ del País Vasco, un encuentro dedicado a la memoria y reconocimiento de las víctimas del terrorismo.

  En representación del Ararteko, Inés Ibáñez de Maeztu, adjunta, participó en este acto organizado conjuntamente por la asociación Víctimas del Terrorismo por la Paz (VITEPAZ) y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que incluyó la imposición de medallas en honor a las víctimas.

› La adjunta al Ararteko, Inés Ibáñez de Maeztu, asistió asimismo el 31 de mayo de 2025, en el Kursaal de Donostia/San Sebastián, a la ceremonia de entrega del XXIV Premio Internacional COVITE. En esta edición, el galardón reconoció a todo el equipo responsable de la película *La Infiltrada*, destacando su trabajo por la memoria, la libertad y la convivencia.

3.2. Proyección internacional de la actividad de esta área

El Ararteko participa, como socio, en el proyecto europeo VicTory, una iniciativa financiada por la Comisión Europea y coordinada por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios (FUNDEA), en la que también colaboran entidades de España, Portugal, Italia, Hungría y Finlandia.

El proyecto VicTory —cuyo nombre completo es Victim-centred approach to tackling hate and violent extremism: **Enfoque centrado en las víctimas para abordar el odio y el extremismo violento**— tiene como objetivo principal fortalecer el enfoque restaurativo y centrado en las víctimas, para hacer frente al odio y al extremismo violento (como el terrorismo y otros). Busca garantizar que las personas afectadas reciban el apoyo adecuado, se respeten plenamente sus derechos y se evite su revictimización durante los procesos judiciales y de reparación.

Durante los dos años de duración del proyecto, los socios trabajan en la creación de herramientas, formación y buenas prácticas dirigidas a operadores jurídicos, funcionarios de prisiones y seguridad, entidades sociales y personal de servicios de apoyo a víctimas. La finalidad es mejorar la cooperación y la capacidad de respuesta, desde la atención centrada en las víctimas y la justicia restaurativa, ante casos de delitos de odio y extremismo, impulsando la coordinación entre los distintos actores y fomentando la empatía hacia las personas afectadas.

Este año 2025 cabe destacar el Seminario Internacional de Cooperación Transnacional del proyecto VicTory en Bilbao, organizado por el Ararteko, un congreso que reunió a personas expertas europeas en torno al análisis de distintas respuestas a los daños provocados por delitos de odio y actos de extremismo. El encuentro, celebrado en el Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco (EHU), contó con la participación de representantes de cinco países (España, Portugal, Italia, Hungría y Finlandia), así como de operadores jurídicos, servicios de atención a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de la jornada, se presentaron nuevos modelos y herramientas diseñados para mejorar el acceso de las víctimas a recursos de apoyo, información fiable y mecanismos seguros de denuncia. Las personas participantes analizaron diferentes experiencias de justicia restaurativa, debatieron sobre oportunidades de cooperación entre distintos organismos y compartieron los resultados de los talleres de colaboración nacional. Las aportaciones recogidas servirán para avanzar en estrategias comunes que refuercen la protección y el acompañamiento de las víctimas de incidentes motivados por el odio o el extremismo. Financiado por la Unión Europea, el proyecto VicTory busca abordar la desconfianza y el estigma que todavía dificultan la denuncia de estos hechos, promoviendo un enfoque centrado en las víctimas y orientado a la reparación.

En el marco de este proyecto, el Ararteko cuenta con la colaboración de las siguientes entidades:

- Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
- Dirección de Justicia del Departamento de Justicia y Derechos humanos del Gobierno Vasco
- Instituto Vasco de Criminología (IVAC)
- Fundación Fernando Buesa Blanco
- Colectivo de víctimas del terrorismo (COVITE)
- Asociación IRSE-EBI
- MAP Finland
- Swiss Forum for Restorative Justice

Más información sobre los objetivos, actividades y resultados del proyecto está disponible en la web oficial: www.victoryproject.eu

4. Aspectos más destacables de la actividad del área

Durante 2025, esta institución ha continuado interviniendo en diversos municipios con el fin de lograr la retirada de pintadas y pancartas que menoscababan el derecho al honor y la dignidad de las personas víctimas del terrorismo y de sus familiares. En este contexto, el Ararteko ha reiterado que la libertad de expresión encuentra su límite en el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas, especialmente su honor, intimidad, imagen y dignidad personal.

Asimismo, el Ararteko mantiene una actitud activa y pública en la promoción de los derechos de las personas que han sufrido tortura u otros tratos inhumanos o degradantes. Con ese propósito, impulsa la incorporación de los estándares internacionales en esta materia y reclama la implicación de los poderes públicos para garantizar su reconocimiento, así como el ejercicio efectivo de los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En esta línea de trabajo, el Ararteko participa en programas e iniciativas de justicia restaurativa, memoria, paz y convivencia, orientadas al reconocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, a la asunción de responsabilidades por parte de quienes causaron el daño y a la implicación responsable del conjunto de la sociedad, en particular de las nuevas generaciones de jóvenes de Euskadi.

Estas actuaciones pretenden contribuir, en los próximos años, a la configuración de un relato plural, democrático y compartido sobre la violencia padecida en Euskadi. A juicio del Ararteko, profundizar en la elaboración de un relato común entre personas con diferentes experiencias y sensibilidades permite avanzar hacia una convivencia en paz, basada en el diálogo y el respeto a la diversidad, y consolidar así el derecho a la no repetición para las generaciones futuras.

Finalmente, es importante destacar que la labor del Ararteko en este ámbito ha sido especialmente intensa a lo largo de 2025, reflejo de su firme compromiso con las políticas de memoria, paz y convivencia, desde una perspectiva basada en los derechos humanos y en consonancia con el marco jurídicos europeo e internacional. Asimismo, el Ararteko reafirma su apuesta por la justicia restaurativa y subraya que las víctimas del terrorismo, tanto a título individual como a través de sus asociaciones, deben ocupar un lugar central en la construcción de una memoria compartida sobre la violencia terrorista que ha afectado a Euskadi en las últimas décadas.

Entre las principales iniciativas del Ararteko en este ámbito destacan el programa “Encounter of the encounters/ encuentro de encuentros” —galardonado con el Premio europeo a la Justicia Restaurativa 2024—, así como la participación del Ararteko (mediante las dos personas facilitadoras del área de justicia y personas en prisión) en las reuniones mensuales de personas expertas, para la constitución de una comisión de trabajo del programa municipal Bizikidetza Lantzen de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Ambas iniciativas se exponen de forma más extensa en el capítulo II de este informe, en el último epígrafe del apartado referido al área de justicia.

OTROS INSTRUMENTOS

del Ararteko para impulsar la mejora de las políticas públicas y la defensa de los derechos de las personas

Capítulo

IV

CAPÍTULO IV

OTROS INSTRUMENTOS DEL ARARTEKO PARA IMPULSAR LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

La resolución de las quejas y consultas planteadas por la ciudadanía por su disconformidad con la actuación de las administraciones es, sin duda, una de las principales funciones del Ararteko. Pero la institución también utiliza instrumentos de carácter proactivo que le permiten conocer mejor aquellos asuntos que afectan a la ciudadanía de Euskadi, generar espacios de debate sobre problemas concretos y difundir nuevas ideas que fortalezcan la cultura de los derechos. Todos estos mecanismos buscan, en última instancia, promover el impulso y la mejora de las políticas públicas y la buena administración en Euskadi. Las herramientas a las que nos referimos son las siguientes:

1. Estudios
2. Curso de verano
3. Otras publicaciones
4. Jornadas y eventos
5. Actuaciones de colaboración con otras defensorías
6. Relaciones con organizaciones sociales
7. Declaraciones institucionales
8. Actividades de colaboración y representación institucional, llevadas a cabo por el ararteko y la adjunta

En el presente capítulo, se incluye un resumen de las actividades desplegadas mediante estos instrumentos durante el año 2025, con la correspondiente remisión a la página web del Ararteko, en su caso, para facilitar la ampliación de información más detallada sobre cada una de estas actividades.

1. Estudios

Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: Análisis y propuestas



Cuando se ha cumplido una década desde el informe del Ararteko sobre políticas de apoyo a las familias de 2014, la institución ha querido actualizar dicho informe, con el fin de comprender mejor la situación social y económica de las familias vascas en el contexto temporal actual, y conocer los avances producidos en el último decenio en las políticas públicas dirigidas a las familias en Euskadi. En última instancia, este trabajo ha permitido a esta institución detectar las debilidades persistentes e identificar ámbitos de mejora, respecto a los cuales ha emitido una serie de recomendaciones.

La familia constituye el soporte material y afectivo para que los individuos crezcan y se desarrollen plenamente; es el lugar donde se dan, en un contexto seguro y confiable, las relaciones primarias de afecto y solidaridad, las vivencias de cuidado, y sirve como pilar esencial para garantizar, entre otras cosas, que personas preparadas —profesional y humanamente— se incorporen a nuestro sistema socioeconómico, contribuyendo al interés general mediante su trabajo y participación social.

El estudio del Ararteko "Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas", elaborado en colaboración con la consultora Silván & Miracle, pone inicialmente especial atención, como hacía el de 2014, en las políticas de apoyo a las familias con hijos e hijas. No obstante, la investigación sociológica que sirve de base a este estudio ha puesto de manifiesto la existencia creciente y el peso específico de los hogares sin personas menores de edad en Euskadi. En ese nuevo contexto, a juicio de esta institución, estos hogares también deberán ser objeto de atención futura en sus necesidades particulares, por lo que ha quedado también reflejado en las conclusiones del estudio y en las recomendaciones emitidas.

Las principales conclusiones del estudio evidencian una reducción del tamaño de las familias en Euskadi, así como un descenso de las familias nucleares con hijos e hijas, frente al aumento de familias unipersonales y de aquellas integradas por personas mayores de 65 años. Asimismo, se constata que las familias monoparentales constituyen el modelo familiar más expuesto a situaciones de pobreza y la desigualdad. El reconocimiento social de la diversidad de modelos de familia ha experimentado avances, si bien estos no se han visto acompañados de un reconocimiento jurídico correlativo que facilite la intervención coordinada de los distintos niveles institucionales. Por otro lado, aunque el modelo vasco de protección social ha ido incorporando el enfoque de la inversión social, el gasto público destinado a familia e infancia continúa situándose por debajo del de la mayoría de los países de la UE. En cuanto a los principales pilares de las políticas de apoyo a las familias (prestaciones por hijo/a y conciliación, prestaciones de garantía de ingresos, política tributaria), el estudio pone de manifiesto una insuficiente integración y coordinación entre ellas. El estudio también revela que, pese a los avances en materia de conciliación y corresponsabilidad en los cuidados, estos siguen estando altamente feminizados. Por último, en 2025, la vivienda se consolida como la principal preocupación de las familias vascas, a pesar del marco legal avanzado existente en Euskadi.

2. Curso de verano del Ararteko: "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos"



El 3 y 4 de julio, en el marco de la XLIV edición de los Cursos de verano de la UPV/EHU, el Ararteko, en colaboración con la Autoridad Vasca de Protección de Datos, organizó el curso titulado "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos", que tuvo lugar en el palacio Miramar de Donostia/San Sebastián.

En ese contexto, el curso organizado por el Ararteko trató el impacto y los usos de la IA en áreas de gran relevancia social e institucional, como la educación, la seguridad ciudadana, la salud y la administración pública. Las intervenciones abordaron los fundamentos éticos y jurídicos vinculados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial, con especial atención a su impacto en los derechos fundamentales y en la protección de datos personales. Se analizó el papel de las administraciones públicas y de los órganos de control ante la incorporación de sistemas algorítmicos, poniendo el acento en la necesidad de conjugar innovación tecnológica y responsabilidad pública, así como en los riesgos asociados a los sesgos, la discriminación y la falta de transparencia en los procesos automatizados.

El curso también se centró en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el sector público, a partir de experiencias concretas y del enfoque basado en el riesgo. Se reflexionó sobre metodologías de evaluación de impacto, gobernanza de la IA y retos específicos en ámbitos como la salud, la gestión administrativa y la toma de decisiones públicas, subrayando la importancia de contar con marcos de control y supervisión que garanticen el respeto efectivo de los derechos de la ciudadanía.

Además, el curso dedicó un espacio relevante al análisis del impacto de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales en la infancia y la adolescencia. En este apartado se abordaron los desafíos para el ejercicio de una ciudadanía crítica en entornos digitales, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la necesidad de dotarles de herramientas que favorezcan un uso consciente, seguro y responsable de la tecnología, reforzando su participación y su voz en los debates públicos sobre el futuro digital.

3. Otras publicaciones

Publicación del Ararteko de las ponencias y materiales del curso de verano de 2025. "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos"



Este documento recoge el contenido principal del curso de verano organizado por esta institución en colaboración con la Agencia Vasca de Protección de Datos, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, sobre el tema: "Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos", que se desarrolló en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián, los días 3 y 4 de julio de 2025. En este curso se discutió sobre los principales desafíos de la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos, analizando sus impactos en ámbitos como la igualdad, la protección de datos personales, la transparencia en la actuación pública o el uso de algoritmos en servicios esenciales.

4. Jornadas y eventos

4.1. Conferencia de Fabián Salvioli sobre "Los derechos humanos en un contexto de singular tensión internacional"



El 21 de marzo, el Ararteko organizó en Bilbao una conferencia impartida por el abogado y profesor argentino, Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La conferencia, titulada "Los derechos humanos en un contexto de singular tensión internacional", se organizó en colaboración con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU. En el capítulo V de este mismo informe anual puede encontrarse una referencia más extensa al contenido de esta jornada.

4.2. Celebración de los 15 años de la actividad de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko



El 13 de noviembre, con ocasión del 15 aniversario de la puesta en marcha de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko y de su Consejo de Infancia y Adolescencia, el Ararteko organizó un acto en Bilbao que combinó la celebración lúdica y el encuentro de las personas que con su contribución y dedicación han hecho realidad esta iniciativa.

El acto sirvió para poner en valor la labor de la Oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko, un proyecto consolidado y reconocido como referente en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Euskadi. El evento puso énfasis especial en el Consejo de Infancia y Adolescencia del Ararteko, principal instrumento a través del cual la institución ha incorporado la voz de niñas, niños y adolescentes a todos los asuntos objeto del trabajo de esta institución en los que la infancia y adolescencia estén concernidas. De este modo, el encuentro contó con la participación de jóvenes que fueron consejeros y consejeras del Ararteko, de adolescentes que forman parte actualmente del Consejo, así como del personal de la institución del Ararteko que impulsó la creación y puesta en marcha de este órgano de participación.

5. Actuaciones de colaboración con otras defensorías

El Ararteko mantiene a lo largo del año una estrecha colaboración con otras defensorías, tanto del ámbito español (autonómicas y estatal), como del ámbito europeo e internacional. Por lo que se refiere a este último, puede consultarse en el próximo capítulo V de este mismo informe una reseña más precisa de la actividad desplegada por el Ararteko en 2025 en materia de relaciones con las defensorías europeas e internacionales, de la que se da cuenta, tan solo de manera muy sucinta, en los dos últimos apartados de este epígrafe. En cuanto a las defensorías autonómicas, en 2025, han destacado especialmente la colaboración entre dichas instituciones para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y la cultura de la justicia restaurativa. A continuación, se expone el contenido de dichas actuaciones:

5.1. Colaboración para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030



El Ararteko ha mostrado un compromiso firme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Más allá de las actuaciones puntuales de apoyo, la institución ha propiciado un proceso de reflexión para analizar su propia contribución al cumplimiento de los ODS. Como una primera aproximación, las ediciones más recientes del informe anual del Ararteko incorporaron una representación gráfica sobre la vinculación de las quejas recibidas de la ciudadanía con los distintos ODS. La puesta en común de esta experiencia con otras defensorías del Estado dio lugar a una iniciativa, impulsada por el Ararteko de Navarra, orientada a promover un acuerdo que recogiera el apoyo conjunto de las defensorías al impulso de la Agenda 2030 y los ODS. Esta iniciativa se vio reforzada por los encuentros mantenidos por el Ararteko de Euskadi y el Ararteko de Navarra con la dirección de UN Etxea y con el responsable del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas.

En este contexto, el 14 de mayo de 2025, las defensorías autonómicas de Andalucía Canarias, Cataluña, Euskadi y Navarra se reunieron en Pamplona para suscribir el "Acuerdo de colaboración entre defensorías del pueblo para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030", acompañado de una declaración institucional que se reproduce más adelante en este capítulo. El acuerdo establece compromisos concretos destinados a alinear la actividad de las defensorías con los ODS, reforzar la coordinación entre instituciones para evaluar avances y retos, promover la formación del personal y dar visibilidad a la contribución de las defensorías al cumplimiento de la Agenda 2030.

El primer hito en la aplicación del acuerdo fue una acción formativa dirigida al personal de las defensorías firmantes, que contó con la colaboración de la UN Etxea. El objetivo de la formación fue profundizar en el contenido de los ODS y reflexionar sobre la mejor manera de vincular las actuaciones institucionales a sus metas. Este encuentro permitió compartir los distintos criterios aplicados por cada defensoría y avanzar hacia un mayor alineamiento en la vinculación de los expedientes presentados por la ciudadanía con los diferentes ODS.

5.2. Colaboración para impulsar una cultura de justicia restaurativa



También en 2025, tal y como se refiere igualmente en el área de Justicia del capítulo II de este informe, el Ararteko, junto con las defensorías autonómicas de Andalucía, Canarias, Cataluña y Navarra, se reunió en Barcelona para firmar el "Acuerdo sobre la cultura de la justicia restaurativa, el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación", una iniciativa impulsada por la Síndica de Greuges de Catalunya. Este acuerdo constituye un hito en la promoción de la mediación y la justicia restaurativa en el ámbito de las defensorías, y refuerza una línea de trabajo que el Ararteko viene impulsando de forma sostenida en Euskadi, como parte de sus prioridades estratégicas.

Mediante este acuerdo, las defensorías firmantes reafirmaron su compromiso con la incorporación de la justicia restaurativa y la mediación como herramientas fundamentales para la gestión y resolución de conflictos en la actuación institucional y en la atención a la ciudadanía. En el caso del Ararteko, este enfoque se traduce en la aplicación de prácticas restaurativas orientadas a la escucha activa, el fomento del diálogo, la conciliación y la reparación del daño, con el objetivo de humanizar la intervención pública, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la relación de confianza entre la administración y la ciudadanía, contribuyendo así a una sociedad más democrática y a una administración más cercana y respetuosa con el derecho a una buena administración.

5.3. XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo: Vulnerabilidad en las aulas



Los días 28 y 29 de octubre se celebraron en Zaragoza las XXXVIII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, organizadas por el Justicia de Aragón, bajo el título "La vulnerabilidad en las aulas". A este encuentro, que se celebra anualmente, asistieron el defensor del pueblo de España y los 9 titulares de las defensorías autonómicas del Estado, junto con miembros de sus equipos. En el área de Educación, dentro del capítulo II de este informe, se da igualmente cuenta de este evento, dada su relevancia para el trabajo de la institución en ese ámbito.

En esta edición, el tema central fue la situación del alumnado más vulnerable en el entorno educativo, abordando, desde una perspectiva integral y plural, los principales retos del sistema educativo español en relación con la inclusión, la equidad y el bienestar del alumnado. A lo largo de dos días, personas expertas y representantes institucionales analizaron cuestiones clave como la educación en la empatía, la atención a la discapacidad, la influencia de los entornos socioeconómicos desfavorecidos, la salud mental y el bienestar emocional en la escuela, así como el acoso y la soledad en la infancia y la adolescencia. El programa se completó con debates sobre el impacto del territorio y la necesaria coordinación institucional para garantizar una educación equitativa, la respuesta de las administraciones a la vulnerabilidad educativa y la innovación pedagógica inclusiva.

Las jornadas culminaron con la participación de ocho jóvenes de los consejos de adolescentes de las defensorías de Andalucía, Cataluña, Canarias y Euskadi, que aportaron su voz y experiencia sobre la vulnerabilidad en las aulas.

5.4. Conferencia de alto nivel de las defensorías del pueblo y el Consejo de Europa



El ararteko, Manuel Lezertua, participó en Estrasburgo en la Conferencia de alto nivel de las defensorías del pueblo y las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), organizada por la Presidencia de Luxemburgo del Comité de Ministros del Consejo de Europa. El ararteko intervino como ponente en una mesa sobre "El papel de las INDH y de las defensorías en la defensa del Estado de Derecho", junto con el ministro de Justicia de Polonia, el defensor del pueblo de Países Bajos y presidente del Instituto Internacional de Ombudsman europeo, la directora de la Red Europea de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y el director del Centro de Derechos Humanos de Finlandia.

5.5. Conferencia anual de la Red Europea de Defensorías (ENO)



La ararteko en funciones, Inés Ibáñez de Maeztu, participó en Bruselas en la Conferencia anual de la Red Europea de Defensorías (ENO), liderado por la Defensoría del Pueblo Europeo. En esta edición, el encuentro abordó temas como las barreras prácticas a la movilidad ciudadana, el seguimiento del cumplimiento del Derecho de la UE, las implicaciones de la simplificación normativa para el trabajo de las instituciones Ombuds (defensorías), y la evolución de su papel en materia de migración y asilo en Europa. La ararteko en funciones intervino como relatora en el panel dedicado a discutir las barreras prácticas que encuentra la ciudadanía europea al ejercer su derecho a la libre circulación, cuando decide vivir, trabajar, estudiar y jubilarse en otros países de la Unión.

6. Relaciones con las organizaciones sociales

El Ararteko es una institución al servicio de la ciudadanía, que ejerce su función de control y supervisión de las administraciones vascas partiendo, en gran medida, de los problemas que la ciudadanía traslada a la institución. Por ello, el contacto directo con la ciudadanía resulta esencial para comprender mejor sus preocupaciones y contribuir a la mejora de su situación.

En ese sentido, para el Ararteko, la colaboración con las organizaciones sociales constituye una prioridad, ya que facilitan un acercamiento proactivo a la ciudadanía y actúan como agentes de alerta temprana sobre los principales problemas sociales. El intercambio de información con estas entidades permite iniciar actuaciones de oficio, mejorar la supervisión de las políticas públicas y atender las demandas de colectivos en situación de especial vulnerabilidad, reforzando así la relación continuada con la sociedad civil organizada. Más aún, teniendo en cuenta que la labor de algunas organizaciones sociales se erige como pilar fundamental de la sostenibilidad del sistema social de derechos en Euskadi, lo que les permite alzarse como altavoz de personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Por esta razón, el Ararteko se esfuerza en potenciar la relación continuada con las organizaciones sociales.

En 2025, el Ararteko ha mantenido su relación con agentes sociales que, entre otros asuntos, promueven la defensa de la infancia y de las familias, la vivienda, la salud, la protección del medioambiente y el derecho a la ciudad desde lo local. Además, la institución ha mantenido reuniones con entidades de apoyo a las personas presas, con representantes del pueblo gitano y con asociaciones de apoyo a las personas migrantes.

A lo largo del año, la institución del Ararteko ha mantenido relaciones de colaboración, más o menos intensas, en unos casos presencialmente y, en otros casos, de forma telemática, con las siguientes asociaciones, organizaciones o grupos sociales:

- Altxa Burua Bizkaia
- ADAP. Asociación de ayuda al preso
- ADSIS-Bestalde. Fundación Adsis
- AEAFA. Asociación Española de abogados de familia

- AMUGE. Asociación Intercultural para la promoción y el empoderamiento de las mujeres gitanas de Euskadi
- Arrats. Recursos sociales y jurídicos
- Asociación Chernobil Elkartea
- Asociación de vecinos Ledesma
- Asociación vecinal Uribitarte Anaitasuna
- Bidesari-Pastoral Penitenciaria
- Colegio de Educadoras y Educadores Sociales del País Vasco
- Coordinadora estatal para la defensa y recuperación del patrimonio -Coordinadora Recuperando
- Coordinadora Gorbeialdea defendatu
- Cruz Roja
- Asociación Zubiko
- Ekologistak Martxan
- Erain
- Erroak-Sartu
- Euskal Herriko etxebizitza sindikatua
- Fundación Etorkintza
- Fundación Jeiki
- Gao Lacho Drom. Asociación gitana de Álava
- Goiztiri
- Hirukide
- Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati
- Jaizkibel Konpainia, Hondarribia
- Katearen Loturak
- Loiolaetxea. Asociación para la integración social
- Long Covid Euskal kolektiboa
- Pastoral penitenciaria
- Plataforma Zazpi Ordu Lo
- Proyecto Hombre
- Salhaketa
- Sartu Álava
- Sidálava. Comisión ciudadana anti-sida de Álava
- Susterra. Asociación para la promoción humana y el desarrollo comunitario de Bilbao
- Zubietxe. Asociación contra la exclusión social

En los diferentes apartados de las distintas áreas de trabajo de esta institución, dentro de los capítulos II y III de este informe, en especial, en lo que respecta a las áreas de colectivos de atención pública, se encontrarán referencias más amplias a la colaboración específica llevada a cabo con cada una de estas organizaciones.

7. Declaraciones institucionales

El Ararteko ha realizado durante el año 2025 nueve declaraciones institucionales, por medio de las cuales hace pública la posición de la institución en relación con determinados temas que afectan, con carácter general, a los derechos humanos de colectivos o personas, cuya defensa y protección requiere una especial implicación de los poderes públicos o una singular sensibilización social. Seguidamente se reproduce el contenido de cada una de estas declaraciones del año 2025:

- Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo)



El Ararteko considera necesario que las instituciones públicas emprendan medidas para difundir entre la juventud la idea de que la igualdad es una herramienta clave para la generación de bienestar y para el avance económico y social

Con ocasión de la celebración este 8 de marzo del Día internacional de las Mujeres, el Ararteko quiere recordar la larga lucha de muchas mujeres a través de la historia, para lograr los avances en igualdad de los que gozamos en nuestros días y para promover una sociedad en la que las mujeres sean iguales en dignidad y en derechos respecto a los hombres. Esas mujeres crearon las bases teóricas de un pensamiento que cuestionaba el sistema patriarcal y ofrecieron la energía de su lucha para extender una nueva visión del mundo más justa a toda la sociedad. Con ello estaban construyendo y defendiendo -en ocasiones con peligro para sus propias vidas- lo que hoy conocemos como *el feminismo.*

La institución del Ararteko quiere rendir hoy un merecido tributo a ese pensamiento y a ese combate paciente y sostenido por la liberación de las mujeres, difundiendo, especialmente entre nuestra juventud, la importancia de la lucha feminista que sigue siendo todavía vigente y necesaria. Sin ella no será posible seguir avanzando hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres y hacia la eliminación de los estereotipos y prejuicios machistas, cuya más aterradora expresión es la violencia machista.

El estudio publicado por esta institución sobre *Actitudes Machistas en la población adolescente y joven de Euskadi* detecta avances en la adhesión de nuestra juventud a la idea de un mundo igual para mujeres y hombres, aunque identifica también la persistencia de ciertas actitudes machistas entre la población joven de Euskadi. Por ello, el Ararteko apuesta por emprender medidas orientadas a sensibilizar, desde edades tempranas, sobre la importancia de la igualdad, a partir de una pedagogía construida de manera innovadora y participativa, sobre la base de referentes de igualdad no estereotipados.

En ese sentido, el Ararteko considera además necesario que, poniendo en valor las aportaciones del feminismo, las instituciones públicas emprendan medidas para difundir entre la juventud la idea de que la igualdad es una herramienta clave para la generación de bienestar y para el avance económico y social, de tal suerte que promover la igualdad entre los sexos redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto, de chicos y chicas, hombres y mujeres de todas las edades.

- Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de abril)



La vivienda constituye un pilar esencial para garantizar el ejercicio de derechos y la plena participación social, laboral y económica del pueblo gitano

La celebración de este día internacional representa una buena oportunidad para expresar el compromiso de la sociedad vasca con la promoción de la igualdad, la dignidad y los derechos del pueblo gitano. Es también una oportunidad para conocer mejor su historia, cultura y sus aportaciones a la sociedad. No debemos, sin embargo, dejar pasar esta conmemoración sin alzar la voz contra las múltiples formas de discriminación que siguen afectando, aún hoy, a muchas personas gitanas.

La Estrategia Vasca con el Pueblo Gitano 2022-2026, contempla líneas de acción específicas en educación, vivienda, salud, empleo y lucha contra el antigitanismo. Constituye un marco clave positivo para ayudar a enfrentar las desigualdades que afectan al pueblo gitano y deberá traducirse en políticas públicas efectivas y participadas, manteniendo siempre una perspectiva de lucha contra la discriminación, respeto intercultural e igualdad de género.

En este contexto es obligado hacer hincapié en las dificultades persistentes que encuentra una parte significativa de la comunidad gitana para acceder a un alojamiento digno. La discriminación directa e indirecta en el mercado inmobiliario, unida a la precariedad económica estructural, limita gravemente el acceso a la vivienda e impide el ejercicio efectivo de sus derechos por parte de las familias gitanas.

Aunque el acceso a la vivienda representa un problema para una parte considerable de la sociedad vasca, las personas gitanas lo padecen con intensidad, con especiales dificultades para poder disponer de un alojamiento. En muchos casos, se ven forzadas a depender de la acogida de otras familias que se hallan en situación de similar vulnerabilidad, o a residir en asentamientos informales e incluso en vehículos, aunque, como ocurre en muchas ocasiones, entre sus miembros haya personas que requieren de una atención específica por su edad o salud.

El Ararteko considera necesario, por lo tanto, reiterar en este día que el respeto del derecho al disfrute de una vivienda digna constituye una condición previa, un pilar esencial, para poder garantizar el ejercicio de muchos otros derechos humanos, entre ellos el derecho de los miembros de la comunidad gitana a participar plenamente en la vida social, laboral y económica de Euskadi, tanto en esta generación como en las venideras.

- Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido (30 de abril)

Con ocasión del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, el Defensor del Pueblo de España y el Ararteko, tras la queja trasladada a ambas instituciones por la Asociación de Vecinos Uribitarte Anaitasuna de Bilbao, desean expresar de manera conjunta la importancia de abordar el problema ambiental derivado del ocio. El presente escrito surge de la coincidencia del análisis de esta situación en las recomendaciones emitidas por ambas instituciones. El Defensor del Pueblo y el Ararteko destacan las principales conclusiones recogidas en ellas:

- **El ejercicio de las actividades de ocio debe respetar el derecho al descanso de las personas.** Ambas instituciones comparten que el ejercicio del ocio por parte de la ciudadanía, a través del desarrollo de espectáculos públicos, actividades recreativas y de hostelería, representa un importante beneficio social y económico. Sin embargo, esas actividades de ocio sólo pueden ejercerse dentro del marco legal habilitado que exige respetar los derechos de la ciudadanía. En ese caso, el ordenamiento jurídico protege a las personas frente al ruido excesivo generado por las actividades de ocio. La contaminación acústica que provoca su concentración en determinadas zonas urbanas puede llegar a afectar a la calidad de vida y, en especial, al derecho al descanso de las personas que residen en su entorno.

- **El derecho al descanso en el domicilio como un derecho fundamental.** Las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos, tienen la obligación de actuar para lograr de manera eficaz que el ruido ambiental no afecte al derecho al descanso de las personas residentes en esas zonas de concentración de ocio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han establecido que el ruido ambiental excesivo puede vulnerar derechos fundamentales como es el caso del derecho a la vida personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. El ruido puede vulnerar también el derecho a la salud y al medio ambiente adecuado. Para evitar estas transgresiones, las autoridades competentes deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, de manera efectiva y razonable, la protección del domicilio de las personas expuestas a los efectos nocivos del ruido, garantizando su calidad de vida y su salud.

- **La obligación de las administraciones municipales en el control del ruido.** La legislación ambiental vigente impone a las administraciones municipales la obligación de intervenir en el control del ruido generado por el ocio. El ejercicio adecuado y eficaz de las competencias de inspección, control y sanción ante las infracciones es una función pública de obligado cumplimiento que no puede quedar sujeta a criterios discrecionales o de oportunidad.

- **Recursos suficientes para la función pública de control ambiental.** El control de la contaminación acústica requiere que las administraciones dispongan de los medios materiales y personales suficientes para ejercer esta función de manera eficaz. Para ello, resulta imprescindible desarrollar planes y programas de inspección del ruido ambiental que permitan una actuación sistemática y preventiva, que aseguren la vigilancia y el cumplimiento real y efectivo de las condiciones impuestas a las actividades, protegiendo de este modo todos los derechos concurrentes. Para mejorar la gestión del ruido ambiental, es además imprescindible promover la implantación de canales de denuncia accesibles y eficaces. Asimismo, las administraciones públicas deben garantizar el derecho de las personas denunciantes al acceso a toda la información obrante, a participar en el procedimiento de control ambiental y a la formulación de soluciones para reducir la contaminación acústica.

- **Promoción de un modelo de ocio sostenible y bajo en decibelios.** Las administraciones deben impulsar campañas de sensibilización y educación orientadas a fomentar un ocio sostenible y respetuoso con el descanso de la ciudadanía. El ruido excesivo debe ser tratado como un problema serio y de entidad ya que puede afectar a la calidad de vida, a la cohesión social y al respeto de los derechos fundamentales de cada persona.

El Defensor del Pueblo y el Ararteko, con este escrito, reafirman su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de la ciudadanía, instando a las administraciones a cumplir con sus responsabilidades en la gestión del ruido ambiental y a promover un ocio más sostenible y equilibrado para todas las personas.

- Declaración institucional de las Defensorías del Pueblo ante la Agenda 2030 (14 de mayo)

Los defensores y las defensoras de Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi y Navarra hemos firmado en Pamplona el Acuerdo de colaboración entre las defensorías del pueblo para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Esta iniciativa parte de la voluntad de estas defensorías, firmemente comprometidas con los principios de justicia social, dignidad humana y equidad, de manifestar de forma clara y decidida nuestra adhesión a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Esta adhesión no es solo formal, sino profundamente ética, institucional y operativa, al entender que nuestra misión como garantes de los derechos de la ciudadanía se entrelaza de forma natural con los principios rectores de esta agenda, que constituye un espejo actualizado de los derechos humanos. En sus 17 objetivos y 169 metas se recogen de forma implícita y explícita los compromisos internacionales, tanto universales como europeos, de aplicación en el Estado español y sus comunidades autónomas: desde la igualdad de mujeres y hombres hasta el derecho a la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda o el medioambiente.

Tal y como ha reconocido recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, las defensorías desempeñamos un papel importante en la consecución de los ODS, por nuestra función en el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la buena administración y en la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Además, cabe destacar la proximidad territorial y social que aportan nuestras instituciones a la localización de los ODS. Atendemos reclamaciones individuales y colectivas, escuchamos las demandas locales y supervisamos el cumplimiento de derechos en ámbitos tan cercanos como la vivienda, la salud, la infancia y adolescencia, las personas mayores, la educación o las prestaciones sociales.

Este acuerdo propone alinear nuestro trabajo con los cinco ejes esenciales de la Agenda —personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado— y traducirlo en acciones concretas. En el eje de las personas, luchamos contra la pobreza, defendemos la igualdad de mujeres y hombres, la salud y el bienestar y protegemos los derechos de colectivos vulnerables. Por lo que respecta al planeta, velamos por el cumplimiento de las normativas ambientales, por el avance en la lucha contra el cambio climático y promovemos un acceso a los servicios básicos de toda la ciudadanía. En cuanto a la prosperidad, trabajamos por ciudades inclusivas, por el acceso a la vivienda y a la inclusión social, y por la reducción de las desigualdades. En el ámbito de la paz, defendemos la buena administración y la gestión pública eficiente, la justicia y equidad, de conformidad con los principios de la cultura restaurativa y la resolución de conflictos y los derechos fundamentales. Y desde el enfoque del par-

tenariado, promovemos alianzas, redes de colaboración y espacios de participación con la sociedad civil.

Los desafíos que plantea la Agenda 2030 requieren acción, seguimiento y rendición de cuentas. Y ahí es donde nuestra voz, nuestra cercanía a la ciudadanía y nuestra posición institucional independiente y dotada de autoridad pueden tener un papel muy relevante y ser herramientas muy valiosas.

Como defensorías autonómicas, asumimos este reto con plena convicción, y seguiremos actuando como puente entre la ciudadanía y las administraciones, como garantes de derechos de la ciudadanía y como impulsores de una cultura democrática y de paz.

- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)



Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ararteko se suma a la campaña internacional impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente bajo el lema #SinContaminaciónPorPlásticos.

La contaminación por plásticos se extiende por todos los rincones del planeta, incluso en el cuerpo humano, en forma de microplásticos. Esta crisis silenciosa afecta a los ecosistemas, agrava el cambio climático y pone en riesgo la salud de las personas y de otras especies.

El reciclaje, aunque necesario, no basta. Solo un 9% del plástico mundial se recicla de forma efectiva. Es imprescindible un cambio estructural: repensar el ciclo completo del plástico, desde el diseño y la producción hasta su consumo y disposición final. Rediseñar productos más duraderos, sustituir materiales innecesarios, evitar los plásticos de un solo uso y fomentar sistemas de reutilización. Esos objetivos deben ser compartidos por los gobiernos, las empresas y la ciudadanía.

Este año, además, el Día Mundial del Medio Ambiente cobra un valor añadido al celebrarse antes de la reanudación de las negociaciones internacionales para alcanzar un tratado global jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos. Este acuerdo internacional representa una oportunidad histórica para coordinar esfuerzos y poner fin a una amenaza que no conoce fronteras.

Librar al planeta de la contaminación por plásticos contribuiría de manera importante a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular cabría hacer una mención a la protección de los mares y océanos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, la salud y bienestar, la lucha contra la pobreza, la acción por el clima o la producción y el consumo sostenible. El Ararteko, como institución garante de los derechos de las personas, es una institución comprometida con la consecución de la Agenda 2030, y, a este efecto, ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración entre varias defensorías del pueblo del Estado español para impulsar los ODS y la Agenda 2030.

En el ámbito local, el Ararteko valora y apoya las iniciativas de asociaciones, administraciones y ciudadanía que, desde Euskadi, promueven soluciones reales: la limpieza voluntaria de ríos y costas, la recogida de basura marina por cofradías de pescadores, la instalación de rejillas antirresiduos en los cauces fluviales o las campañas de sensibilización para reducir el consumo de envases de un solo uso.

Este 5 de junio, el Ararteko invita a toda la ciudadanía a sumarse al movimiento #SinContaminaciónPorPlásticos. Las grandes transformaciones comienzan con pequeños gestos como puede ser rechazar lo innecesario, elegir opciones reutilizables o separar los residuos correctamente. Trabajando en equipo podemos construir un futuro más saludable para todas las personas y para el planeta.

- Día del Orgullo LGTBI (28 de junio)



El Ararteko quiere centrar su mirada en la realidad de las mujeres lesbianas, cuya visibilidad sigue lamentablemente siendo una tarea pendiente. Hay que apostar de una manera más firme por visibilizar y escuchar las voces de las mujeres lesbianas, poniendo nombre a las discriminaciones que ellas sufren

En el Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ararteko reafirma su firme compromiso con la defensa de los derechos

de todas las personas y recuerda el impacto mundial de los denominados disturbios de Stonewall, en1969, que supusieron un antes y un después en la visibilidad y protección de los derechos LGBTI.

Pese a los innegables avances para la sensibilización pública respecto a las demandas y derechos de este colectivo desde entonces, hoy el Ararteko quiere centrar su mirada en la realidad de las mujeres lesbianas, cuya visibilidad sigue lamentablemente siendo una tarea pendiente. Las lesbianas soportan las dificultades de las mujeres (feminización de la pobreza, brechas salariales y económicas, conciliación de la vida laboral y familiar, violencias machistas y otras formas de desigualdad) con una especial intensidad, por haber optado por amar a otras mujeres.

En ese sentido, las mujeres lesbianas se enfrentan a un contexto de doble discriminación, por el hecho de ser mujeres y por su orientación sexual. Esta intersección de desigualdades genera barreras específicas, cada vez más invisibilizadas, que deben ser reconocidas y abordadas con políticas públicas valientes y transformadoras, que partan del reconocimiento de esta realidad.

La invisibilidad no es neutral, y en el caso de las mujeres lesbianas se redobla. En ese sentido, debemos recordar que, como ha destacado la relatora especial de Naciones Unidas, Reem Alsalem, en su reciente Informe sobre *Violencia contras las mujeres y niñas: sus causas y consecuencias*, la invisibilidad del sexo de las mujeres puede llevar con frecuencia a una forma de ceguera frente a las necesidades, derechos y vulnerabilidades específicas de las mujeres, en este caso, de las mujeres lesbianas.

Si olvidamos la importancia de reconocer a las mujeres lesbianas como mujeres y, en consecuencia, como una parte de la población históricamente preterida y afectada por la opresión basada en el sexo, no entenderemos cómo esa experiencia se cruza con otras formas de discriminación, como la lesbofobia. En la medida en que no se identifica una realidad, esta se vuelve más difícil de combatir.

Por ello, este 28 de junio, el Ararteko quiere recordar a las instituciones públicas vascas la necesidad de apostar de una manera más firme por visibilizar y escuchar las voces de las mujeres lesbianas, poniendo nombre a las discriminaciones que ellas sufren, de forma que se asegure su presencia y participación en las decisiones que les afectan y se garantice que sus derechos estén expresamente visibilizados en las políticas de igualdad de mujeres y hombres, en el sistema.

- Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre)



El Ararteko subraya la importancia clave de la detección y atención temprana para anticiparse a la aparición de nuevos problemas de salud mental entre el colectivo infanto-juvenil

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la institución del Ararteko recuerda que las personas con discapacidad por trastorno mental forman un colectivo especialmente susceptible de sufrir situaciones de marginación, exclusión social y discriminación, debido, principalmente, a los efectos provocados por su estigmatización. En este sentido, es preciso seguir trabajando para romper con los estereotipos de peligrosidad e impredecibilidad que parte de la ciudadanía asocia aún a las personas con enfermedad mental, eliminando actitudes negativas y prejuicios.

A su vez, las dificultades sociales que sufren algunas personas, como la falta de vivienda digna, la precariedad laboral o las dificultades de acceso a los servicios públicos son factores importantes de riesgo de exclusión social que generan sufrimiento y repercuten negativamente en la salud mental de este colectivo.

El derecho a no sufrir discriminación interpela a los poderes públicos y obliga a desarrollar políticas públicas comprometidas e integrales para hacer frente a la discriminación y a la desigualdad estructural.

“No dejar a nadie atrás” es precisamente el principio central de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuyo objetivo nº 3 es “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.

En este día, la institución del Ararteko insiste en la necesidad de garantizar que ninguna persona se vea privada de sus derechos o excluida de las decisiones sobre su propia salud por tener una discapacidad por razón de trastorno mental.

Así mismo, teniendo en cuenta que, con carácter general, la enfermedad mental grave comienza en la niñez y la adolescencia, quiere subrayar la importancia clave de la detección y atención temprana, anticipándonos a la aparición de nuevos problemas de salud mental entre el colectivo infanto-juvenil, como la ciberadicción o los trastornos psicóticos asociados al consumo de cannabis.

- Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre)



"Poner fin al maltrato social e institucional: respetar y apoyar a las familias"

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la institución del Ararteko se suma al llamamiento de Naciones Unidas que, este año, subraya la necesidad de abordar no solo la pobreza económica, sino también las formas de maltrato institucional y social que enfrentan las personas y familias más vulnerables. Erradicar la pobreza implica garantizar el respeto, la dignidad y el acompañamiento efectivo de quienes se encuentran en situación de exclusión.

Las administraciones e instituciones públicas vascas son conscientes de la magnitud de este problema y vienen desarrollando políticas dirigidas al cumplimiento efectivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 de la Agenda 2030 promovida por las Naciones Unidas, que persigue "poner fin a la pobreza en todas sus formas". Sin embargo, en nuestra sociedad persisten situaciones que merecen atención: personas y familias en búsqueda activa sin acceso a una vivienda, jóvenes con trayectorias marcadas por la exclusión estructural, mujeres con vivencias de violencia y trauma que carecen de alternativas residenciales seguras, y personas con problemas de salud y discapacidad sin un recurso habitacional adecuado.

En este día, el Ararteko hace un llamamiento a las administraciones e instituciones vascas para que perseveren en su esfuerzo para el cumplimiento de ese objetivo común y manifiesta su compromiso firme de colaboración, insistiendo en la idea de que la atención a las necesidades sociales debe guiarse por el principio de centralidad de la persona, y no puede verse condicionada por la rigidez procedimental o los límites competenciales. Los instrumentos de protección y apoyo social deben activarse frente a las necesidades de las personas y garantizar sus derechos básicos (derecho subjetivo a los servicios sociales, derecho a una vivienda digna y adecuada y otros derechos merecedores de protección) desde la responsabilidad y la cooperación interinstitucional.

Solo con políticas basadas en derechos, con instituciones accesibles y sensibles, será posible avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y cohesionada.

- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre)



Con motivo del Dia internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 2025, la institución del Ararteko quiere recordar que la violencia machista no solo continúa arrebatando cada año vidas inocentes, atentando contra la integridad física y moral y contra la dignidad de las mujeres que la sufren directamente, sino que genera en todas las mujeres una profunda herida moral, que las sitúa en el espacio simbólico de la inseguridad por el hecho de ser mujeres.

Combatir la violencia machista, en todas sus expresiones, es tarea de toda la sociedad y de las instituciones, y supone también resignificar el espacio simbólico que ocupan las mujeres, por su sexo, por ser quienes son. Empoderar a las mujeres, creando espacios seguros para todas las mujeres y niñas frente al machismo violento supone reconocer su derecho a ocupar su propio lugar en el mundo, garantizando la defensa de su igualdad y de su dignidad.

En ese sentido, la institución del Ararteko quiere recordar en esta ocasión a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas, Reem Alsalem, cuando recientemente ha querido destacar, entre los compromisos urgentes para revitalizar el espíritu original de la Declaración de Beijing, la necesidad de reafirmar la dignidad y humanidad de las mujeres, recordando la importancia de la prohibición de discriminación por razón del sexo de las personas, y la necesidad de combatir la creciente cosificación y mercantilización de mujeres y niñas.

El Ararteko se suma en este día tan importante a todas las expresiones de solidaridad en defensa de las mujeres que sufren cada día el machismo violento, así como a las reivindicaciones feministas que piden que las instituciones estén a la altura, no abandonen a las mujeres en su función de protección y atención, y se mantengan firmes frente a las agresiones machistas.

- Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre)



En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la institución del Ararteko, se adhiere con firmeza al lema global: "Fomentar sociedades inclusivas para las personas con discapacidad para impulsar el progreso social".

Este lema, que surge tras el impulso de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Doha**,** enlaza directamente con el espíritu de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que nos recuerda que no puede existir sostenibilidad sin una inclusión social plena y efectiva.

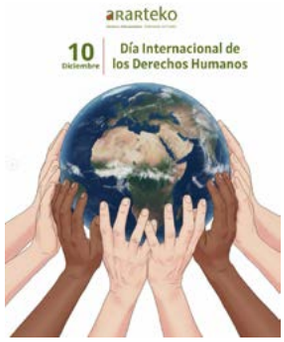
La inclusión es un elemento fundamental para el desarrollo social y económico. Su garantía es una cuestión de justicia social y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales recogidos en nuestra legislación. Como establece la Declaración Política de Doha, la inclusión es una condición previa y un motor de cambio duradero. Por ello, los poderes públicos deben incluir la perspectiva transversal de la diversidad funcional en su agenda institucional. Esto significa garantizar que todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural se conciban desde el respeto y la consideración a la pluralidad de nuestras capacidades, presidiendo cualquier planificación y ejecución de políticas para impulsar el progreso de toda la sociedad.

Resulta necesaria una mención expresa a la responsabilidad ineludible de garantizar los derechos y la participación plena de las personas con discapacidad intelectual. La institución del Ararteko vela por la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por garantizar el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Esto supone eliminar cualquier forma de delegación en la toma de decisiones, promoviendo en su lugar un sistema de apoyos y salvaguardias que escuche, respete y haga efectivas la voluntad, las preferencias y los deseos de estas personas.

En esta jornada de reivindicación, el Ararteko aboga por un cambio de las mentalidades y de los paradigmas existentes a la hora de diseñar nuestras ciudades y pueblos, a la hora de organizar los recursos sociales, a la hora de imaginar y de ordenar nuestras relaciones personales. La diversidad de funcionalidades del ser humano debe presidir ese cambio, desde el respeto y la consideración atenta hacia las capacidades propias de cada individuo.

En consecuencia, esta institución ratifica y mantiene su compromiso irrenunciable con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad como vía indispensable para alcanzar el progreso social en Euskadi.

- Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre)



Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, la institución del Ararteko hace un llamamiento para renovar con determinación el compromiso común con la dignidad humana, retomando el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El respeto y la defensa de esa dignidad ha de actuar como brújula para las instituciones y para la sociedad en su conjunto, de cara a afrontar los obstáculos que comprometen la protección efectiva de los derechos de todas las personas.

Mientras a escala internacional se extiende un desorden geopolítico inédito y se suceden graves violaciones de los derechos humanos, en nuestro contexto más cercano asistimos al agravamiento de la inequidad y nos enfrentamos a los nuevos desafíos que plantean la revolución tecnológica, la crisis climática y los movimientos migratorios. La gestión de estos desafíos, que afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, debe poner en el centro de las políticas la dignidad inherente a todas las personas.

Este año se cumplen 75 años del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un instrumento fundamental, que ha configurado el marco común de libertades y garantías en Europa. La jurisprudencia que su aplicación ha generado ha sido decisiva para reforzar la protección de derechos en nuestro entorno territorial, estableciendo estándares que inspiran y orientan la labor del Ararteko. Asimismo, celebramos el 25º aniversario de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, un texto que integra, en clave contemporánea, tanto derechos civiles y políticos, como económicos y sociales, que se aplican en todos los ámbitos regulados por el Derecho de la UE.

Ambos instrumentos recuerdan que la dignidad de la persona es el eje vertebrador de nuestras sociedades y que su protección requiere la acción conjunta de todos los niveles institucionales. Para el Ararteko, estos marcos normativos no solo consolidan un patrimonio común europeo, sino que constituyen herramientas vivas que guían nuestra in-

tervención y fortalecen nuestras recomendaciones, y que se traducen en la presencia cotidiana y esencial de estos derechos en las vidas individuales de las personas.

En este sentido, el Ararteko reafirma su compromiso de seguir generando sinergias con organismos locales, europeos e internacionales de derechos humanos. Solo desde la colaboración, el intercambio de conocimiento y el refuerzo mutuo podremos afrontar los desafíos presentes y futuros, avanzando hacia una sociedad vasca que reconozca plenamente la dignidad y los derechos de todas y cada una de las personas.

8. Actividades de colaboración y representación institucional, llevadas a cabo por el ararteko y la adjunta

En este apartado se referencian las actividades más relevantes de representación institucional y colaboración con instituciones, entidades y organizaciones, desarrolladas por el ararteko y la adjunta en relación con la actividad parlamentaria, o mediante intervenciones y participación en actos organizados por administraciones públicas, entidades y organizaciones sociales.

En su labor de promoción de una cultura de valores y de derechos humanos, la institución del Ararteko lleva a cabo durante todo el año un alto número de actividades, como la participación en actos organizados por organizaciones sociales, la realización de conferencias en diferentes foros sobre temáticas relacionadas con los derechos humanos, la presencia en actos institucionales estrechamente vinculados con los objetivos de la institución, etc.

Puede consultarse el catálogo completo de estas actividades en el apartado correspondiente del sitio web y, respecto al ámbito europeo e internacional, en el capítulo V de este informe.

A continuación, a mero título informativo, se dispone un listado de aquellas actividades llevadas a cabo en 2025 por el ararteko y la adjunta, que se consideran más relevantes.

8.1. Actividades desarrolladas por el ararteko, Manuel Lezertua (hasta su salida del cargo), y por la ararteko en funciones, Inés Ibañez de Maeztu Izaguirre (a partir del 11 de junio de 2026)

8.1.1. Comparecencias en el Parlamento Vasco

- Presentación a la presidenta del Parlamento Vasco del Informe anual correspondiente al año 2024. 01-04-2025.
- Comisión de Planificación Territorial, Vivienda y Agenda Urbana para exponer su análisis sobre las quejas u otras investigaciones de oficio del funcionamiento del Gobierno Vasco y del conjunto de las administraciones vascas en materia de vivienda en los años 2022, 2023 y 2024. 13-05-2025.
- Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad para realizar aportaciones en relación con el proyecto de ley de transparencia de Euskadi. 21-05-2025.
- Comisión de Cultura, Euskera y Deporte, para informar sobre la experiencia en la defensa de los derechos lingüísticos, las actividades desarrolladas y los pasos que se deberían dar en el futuro. 11-06-2025.
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Presentación del Informe anual correspondiente al año 2024 al Parlamento Vasco. 18-06-2025.

8.1.2. Intervenciones y participaciones:

- Intervención en las XV jornadas de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo. Ávila. 27/28-01-2025.
- Intervención en la Conferencia de alto nivel de las defensorías del pueblo y las instituciones nacionales de derechos humanos. Estrasburgo. 28-03-2025.
- Relatoría en la Conferencia anual de la Red de Defensorías Europeas (ENO). Bruselas. 21-11-2025.

8.1.3. Representación institucional en actos:

- Acto homenaje con motivo del 30º aniversario del asesinato de Gregorio Ordoñez. Donostia/San Sebastián. 25-01-2025.
- Gala conmemorativa del XX aniversario de la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD). Bilbao. 27-02-2025.
- Acto de entrega del Premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo 2024. Vitoria-Gasteiz. 05-03-2025.
- Acto homenaje a las y los parlamentarios de la primera legislatura con motivo del 45 aniversario del Parlamento Vasco. Gernika. 31-03-2025.
- Acto en memoria de las víctimas vascas de la deportación a campos nazis. FICOBA. Irun. 03-05-2025.
- Jornadas Defendatzaileak Babestuz organizadas por eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz. 06-05-2025.
- Acto de entrega de credenciales del curso de ingreso a la categoría de agente de la escala básica de los Cuerpos de Policía del País Vasco. Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute.16-05-2025.

- El ararteko y su adjunta asisten al evento Jauzia Gara. Azkuna Zentroa. Bilbao. 09-06-2025.
- Acto de conmemoración del 45 aniversario de la conformación del primer Gobierno Vasco tras la dictadura. Palacio Ajuria Enea. Vitoria-Gasteiz. 16-06-2025.
- Exhibición de perros guía "Mucho más que un perro". Donostia/San Sebastián. 19-06-2025.
- Acto conmemorativo del 25 Aniversario de la Ley del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Pamplona. 25-06-2025.
- Asistencia al Alarde de San Marcial de Irun. 30-06-2025.
- Acto institucional conmemorativo del 600 aniversario de la presencia del pueblo gitano en la península. Palacio Villa Suso. Vitoria-Gasteiz. 07-07-2025.
- Recepción oficial de la Diputación Foral de Bizkaia a representantes de la sociedad. Palacio Diputación Foral de Bizkaia. 24-07-2025.
- Asistencia al Alarde de Hondarribia. 08-09-2025.
- Acto solemne de apertura del Curso académico 2025-2026 de la Universidad Pública del País Vasco. Donostia/San Sebastián. 10-09-2025.
- Asistencia al pleno de política general. Parlamento Vasco. Vitoria-Gasteiz. 18-09-2025.
- Asistencia al acto del Día de La Merced 2025. Vitoria-Gasteiz. 24-09-2025.
- Presentación del libro *Terrorismo y represión. La violencia en el ocaso de la dictadura franquista*. Donostia/San Sebastián. 25-09-2025.
- Apertura del año judicial. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. 26-09-2025.
- Asistencia a los actos que se celebran con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Basauri. 30-09-2025.
- Asistencia a los actos que se celebran con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios. Palacio de Villa Suso. Vitoria-Gasteiz. 02-10-2025.
- Apertura del curso académico 2025-26 de la Universidad EUNEIZ. Vitoria-Gasteiz, 08-10-2025.
- Acto organizado por FEDEAFES con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Amurrio. 10-10-2025.
- Diálogo "Vivir y contar la Historia en primera persona", dentro de las Jornadas "Cómo contar la Historia", organizado por la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Vitoria-Gasteiz. 16-10-2025.
- Mesa-coloquio sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Vitoria-Gasteiz. 21-10-2025.
- Asistencia al descubrimiento de una placa conmemorativa en memoria de don Máximo Casado en el XXV aniversario de su asesinato. Vitoria-Gasteiz. 22-10-2025.
- Día de la Memoria 2025, organizado por Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Vitoria-Gasteiz. 10-11-2025.
- Encuentro internacional "Euskal Selekzioa – Palestina". Bilbao. 15-11-2025.
- World Peace Music Festival – Basque Edition Music for a Better World. Bilbao. 17-11-2025.
- Presentación de la Fundación ONCE Baja Visión. Bilbao. 27-11-2025.
- Acto reivindicativo con motivo del "Día Internacional de las Personas con Discapacidad". Bilbao. 03-12-2025.
- EITB Maratoia. Bilbao. 18-12-2025.

8.2. Actividades desarrolladas por la adjunta al ararteko, Inés Ibáñez de Maeztu Izaguirre (antes de su toma de posesión como ararteko en funciones)

8.2.1. Representación institucional en actos

- Acto de presentación y coloquio del documental: "Un viernes y trece. 1974: la primera masacre de ETA". Vitoria-Gasteiz. 06-02-2025
- Actos homenaje a Fernando Múgica en el 29º aniversario de su asesinato a manos de ETA. Cementerio de Polloe. 08-02-2025
- VII Edición del Premio Decano Domingo Arizmendi a la Ética Jurídica. Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa. 18-02-2025
- Participación en la ofrenda floral organizada por la Fundación Fernando Buesa Blanco con motivo del XXV aniversario del atentado terrorista contra el parlamentario vasco Fernando Buesa Blanco y su escolta Jorge Díez Elorza. Vitoria-Gasteiz. 22-02-2025.
- Asistencia a los actos en conmemoración del XXV aniversario In Memoriam por Fernando Buesa y Jorge Díez. Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz. 22-02-2025.
- Acto en conmemoración del 49 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Palacio Villa Suso. Vitoria-Gasteiz. 26-02-2025.

- Asistencia a la Jornada Estrategias para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad en Euskadi. Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz. 28-02-2025.
- Recepción oficial de la Diputación Foral de Álava con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Vitoria-Gasteiz, 06-03-2025.
- X edición de los Premios Zirgari Sariak en favor de la igualdad de hombres y mujeres. Bilbao. 07-03-2025
- Inauguración de la exposición "ROLANDO 2:15 – 2:45. 50 años de la primera masacre de ETA". Bilbao. 18-03-2025.
- Acto conmemorativo del Día de Recuerdo y Reconocimiento de las Víctimas del Franquismo. Escultura "Isiltasunean Oihuka". Vitoria-Gasteiz. 31-03-2025.
- Acto de reconocimiento como víctima de la dictadura franquista a Alfredo Espinosa Orive, consejero de Salud del primer Gobierno Vasco. Bilbao. 01-04-2025.
- Toma de posesión del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la presidenta de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y del presidente de la Audiencia Provincial de Araba/Álava. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bilbao. 02-04-2025.
- Asistencia a la mesa redonda sobre "La Vulneración de los derechos humanos en zonas de conflicto". Bizkaia Aretoa. Bilbao. 07-04-2025.
- Toma de posesión de la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Bilbao. 05-05-2025.
- Asistencia a la celebración del Día del Tercer Sector Social de Euskadi. Museo Artium. Vitoria-Gasteiz. 06-05-2025.
- Seminario Internacional «Metrópolis de futuro». Euskalduna. Bilbao. 08-05-2025.
- X. edición de los Premios Fundación Anesvad. Palacio Euskalduna. Bilbao. 08-05-2025.
- Ceremonia de entrega del XXIV Premio Internacional COVITE. Kursaal. Donostia/San Sebastián. 31-05-2025.
- VI jornada de VITEPAZ del País Vasco. Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Vitoria-Gasteiz. 04-06-2025.

DIMENSIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL

de la actividad del Ararteko

Capítulo

V

CAPÍTULO V

DIMENSIÓN EUROPEA E INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD DEL ARARTEKO

1. La actividad externa de proyección europea e internacional del Ararteko

Durante 2025, el Ararteko ha reforzado su dimensión europea e internacional, tanto en el plano externo, a través de la participación en redes, foros y eventos de alto nivel, como en el plano interno, mediante la integración sistemática de estándares europeos e internacionales en su actividad ordinaria. La presencia continuada de la institución en conferencias, seminarios y espacios de intercambio ha permitido no solo proyectar la experiencia del Ararteko y contribuir a debates relevantes en materia de derechos humanos, sino también incorporar buenas prácticas y enfoques comparados que fortalecen su actuación en Euskadi. El ejercicio al que se refiere el presente informe ha servido, además, para profundizar en las relaciones institucionales con otras defensorías y con organismos internacionales de referencia en la protección de los derechos humanos, como el Consejo de Europa o la Red Europea de Defensorías del Pueblo, destacando la participación del Ararteko en encuentros de alto nivel celebrados en Estrasburgo y en Bruselas.

1.1. Participación en redes internacionales

A lo largo de 2025, el Ararteko ha desarrollado una intensa actividad en las redes europeas e internacionales en las que participa.

· *Red Europea de Defensorías del Pueblo (ENO)*

En 2025, el Ararteko ha afianzado su colaboración en el marco de la Red Europea de Defensorías del Pueblo (ENO, por sus siglas en inglés), coordinada por la Defensoría del Pueblo Europeo. Como novedad destacada, a comienzos de este año Teresa Anjinho tomó posesión como nueva defensora europea. A lo largo de 2025, el Ararteko ha colaborado en las consultas planteadas por la Defensoría europea, para intercambiar temas de interés para la red ENO y para retomar el trabajo en torno a las cuestiones clave de relevancia estratégica para dicha red. Además, el Ararteko participó con un rol activo en la conferencia anual de la red ENO, que cada año organiza la Defensoría del Pueblo Europeo para congregar a las personas titulares de las defensorías nacionales y regionales de toda Europa. En esta edición, la conferencia abordó cuestiones como las barreras prácticas a la movilidad ciudadana en la UE, el seguimiento del cumplimiento del Derecho de la UE, las implicaciones de la simplificación normativa para el trabajo de las instituciones Ombuds, y la evolución de su papel en materia de migración y asilo en Europa. La ararteko en funciones intervino como relatora en el panel dedicado a discutir las barreras prácticas que encuentra la ciudadanía europea al ejercer su derecho a la libre circulación.

· *Instituto Internacional de Ombudsman (IIO)*

A comienzos de año, la institución del Ararteko participó, junto con defensorías europeas, en la segunda edición de la *Ombuds Academy*, organizada por la Defensoría de los Países Bajos, para intercambiar reflexiones y buenas prácticas en torno a la mejora de la atención a la ciudadanía. La *Ombuds Academy* es una iniciativa de formación del IIO Europa, creada en 2024, para fortalecer las capacidades del personal de las defensorías que la comprenden, con la finalidad última de mejorar los servicios que se prestan en la defensa de los derechos de la ciudadanía. La academia sirve como un foro especializado donde el personal de las defensorías intercambian ideas y prácticas, al tiempo que desarrollan nuevas habilidades y modos de colaboración. En esta edición de la *Ombuds Academy,* personal técnico del Ararteko se sumó a 22 representantes de 18 diferentes instituciones Ombuds de Europa para conocer de cerca estrategias para mejorar la atención a la ciudadanía, en especial en la gestión de comportamientos difíciles, a la luz de la publicación del IIO sobre Mejores prácticas en el manejo de conductas desafiantes.

- *Red Europea de Defensorías de la Infancia (ENOC)*

El Arareteko continuó su estrecha colaboración con la Red Europea de Defensorías de la Infancia (ENOC, por sus siglas en inglés). La institución, junto con representantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Arareteko, tomó parte en el grupo de trabajo encargado de diseñar y supervisar la elaboración del estudio de investigación sobre la protección y la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia a la salud física. El estudio de investigación sirvió de base para la declaración institucional "La protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia a la salud física". El seminario de primavera de ENOC, organizado en colaboración con la Red Europea para la Migración-EMN, brindó al Arareteko la oportunidad de conocer en profundidad los retos que plantea el Pacto de la UE sobre migración y asilo en lo relativo a la guarda y el cuidado de calidad de los niños y las niñas solicitantes de asilo. Representantes del Arareteko, junto con representantes de la Síndic de Greuges de Cataluña y la Defensoría de Andalucía (ambas instituciones integrantes de ENOC), con la colaboración de la Diputada del Común de Canarias, participaron como ponentes en una mesa dedicada a los desafíos del cuidado de calidad de las niñas y niños migrantes y solicitantes de asilo en el territorio español, con especial atención a las obligaciones que competen a las administraciones públicas de Andalucía, Cataluña, Euskadi y las Islas Canarias. Finalmente, con el protagonismo central del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del Arareteko, el Arareteko reforzó su aportación al proyecto de participación juvenil ENYA "*Hablemos de jóvenes, ¡hablemos de proteger y promover los derechos de la infancia y la adolescencia a la salud física!*".

- *Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)*

A lo largo del año, el Arareteko mantuvo su presencia en las diferentes redes y grupos de trabajo de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en particular en la red de infancia, la red de mujeres, el grupo de personas mayores y el grupo de trabajo de personas migrantes. Además, el Arareteko ha contribuido de manera activa en los debates que el secretariado de la red ha organizado para impulsar el proceso de reforma de los Estatutos de la FIO, un proceso aún inacabado al cierre de este informe.

1.2. Reunión de alto nivel del Consejo de Europa con instituciones Ombuds en Estrasburgo

En 2025, el Consejo de Europa invitó al arareteko a acudir a Estrasburgo para participar como ponente en la primera Conferencia de alto nivel del Consejo de Europa con instituciones Ombuds e instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). La participación activa de la institución del Arareteko en un foro de tan elevado prestigio fue fruto del trabajo previo llevado a cabo por el titular de esta institución, en colaboración con el defensor de los Países Bajos y presidente del IIO Europa, para dar impulso a la iniciativa de crear un espacio de colaboración entre el Consejo de Europa y las defensorías europeas, para fortalecer la protección de los derechos humanos y consolidar la posición institucional de las defensorías mediante la difusión y el cumplimiento de los estándares recogidos en los Principios de Venecia.

Como resultado de este esfuerzo, el Consejo de Europa, bajo la presidencia de Luxemburgo del Comité de ministros, organizó en marzo de 2025 la primera Conferencia de alto nivel del Consejo de Europa con las defensorías e INDH, y contó con la presencia de los principales líderes del Consejo de Europa en materia de Estado de Derecho y derechos humanos. La conferencia abordó los desafíos actuales relacionados con el Estado de Derecho y el papel de las instituciones Ombuds y las INDH en su protección, así como los riesgos y oportunidades de la toma de decisiones públicas en la era digital. El arareteko intervino como ponente en la mesa sobre "El papel de las INDH y de las defensorías en la defensa del Estado de Derecho" y, en su intervención, destacó el papel clave que juegan nuestras instituciones en la arquitectura europea del Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia, al contribuir no solo a mejorar el respeto de la legalidad de las administraciones, sino también a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Calificada como una experiencia exitosa, la Conferencia sirvió para abrir nuevos espacios de colaboración entre las defensorías y el Consejo de Europa, en concreto, la Comisión de Venecia. Con el objetivo de seguir explorando nuevos espacios, representantes de la Dirección General de Derechos Humanos y el Estado de Derecho y del Comité de Regiones del Consejo de Europa solicitaron una reunión con el Arareteko, en la que se discutió, en concreto, sobre oportunidades de colaboración del Consejo de Europa con instituciones subnacionales. La institución del Arareteko quiere dar continuidad a este espacio de colaboración abierto en 2025, impulsando en el futuro inmediato actividades de intercambio relacionadas con el refuerzo de las instituciones Ombuds como actores clave para el sistema de garantías de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones dentro del Estado de Derecho.

1.3. Participación en otros eventos internacionales

Fuera ya de las redes internacionales de las que forma parte el Arareteko, la institución ha participado en varios eventos internacionales a lo largo del año.

En el **ámbito de los derechos de la infancia**, la institución estuvo presente en la sesión 58 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tuvo lugar en marzo en Ginebra, al acompañar a una representante del Consejo de Adolescencia del Arareteko para que participara en una serie de reuniones. La representante del Consejo de Adolescencia del Arareteko fue seleccionada, junto con otra compañera de equipo

de jóvenes asesores de Child Rights Connect (una red global dedicada a los derechos de la infancia), para exponer los riesgos que plantea la era digital para los niños y niñas defensores de derechos, en un evento paralelo que tuvo lugar en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Además, tal y como se ha dado cuenta en el capítulo II de este informe, las actuaciones del Ararteko en el ámbito de la **justicia restaurativa** han vuelto a tener una relevancia notable. Así, el Ararteko participó en la Conferencia Internacional del Foro Europeo de Justicia Restaurativa (ERFJ, por sus siglas en inglés), titulada "Cruzar fronteras – Construir futuros. Justicia restaurativa para niños, niñas y adolescentes en movimiento". A esta participación se sumó la contribución del Ararteko a la décima edición de la escuela de verano de ERFJ, celebrada en Donostia/San Sebastián, para la que la institución organizó una visita técnica a su oficina, que permitió dar a conocer a las personas participantes la experiencia del Ararteko en la incorporación del enfoque y las prácticas de la justicia restaurativa en las diversas actuaciones que realiza la institución, incluyendo el enfoque europeo e internacional. Tras el éxito de esta visita, la dirección editorial de la prestigiosa *International Journal of Restorative Justice* invitó al Ararteko a redactar un artículo que recogiera el impulso que desde la institución se ha dado a la justicia restaurativa, para su publicación. Cabe asimismo destacar el trabajo continuado del área de justicia y personas en prisión en el marco del proyecto transnacional VicTory de la Comisión Europea, que en otoño de este año organizó, en Bilbao, el Seminario de cooperación sobre atención a las víctimas de extremismo y delitos de odio con enfoque restaurativo. El evento permitió, a partir de una perspectiva comparada de cinco países europeos, analizar y contrastar nuevos modelos y herramientas orientados a mejorar el acceso al apoyo, la información y la denuncia ante incidentes de odio y extremismo.

1.4. Intercambio de información con otras defensorías y participación en consultas promovidas en el marco de las redes a las que pertenece el Ararteko

En su contribución a las redes internacionales en las que participa, el Ararteko ha atendido diversas solicitudes de información procedentes tanto de defensorías extranjeras como de las propias estructuras de dichas redes. Estas consultas tienen como finalidad conocer respuestas ante desafíos comunes o mejorar aspectos de su propio trabajo, mediante el intercambio de información sobre marcos normativos o políticas públicas de otras jurisdicciones. Durante 2025, la institución dio respuesta a este tipo de solicitudes en los siguientes casos:

- A través de la **red IALC**, a solicitud de la comisaria adjunta de la lengua francesa de Quebec, el Ararteko compartió información sobre los planes lingüísticos regionales.
- En el marco de la **red IIO**, se dio respuesta a dos consultas: una, planteada por la dirección de IIO Europa sobre la aplicación de los Principios de Venecia por parte de las defensorías; y otra, formulada por la dirección de IIO global sobre la importancia de las Resoluciones de Naciones Unidas sobre las defensorías para el posicionamiento de las instituciones.
- La **red ENOC** sigue ofreciendo el espacio más prolífico para intercambiar información. Así, se respondieron diez consultas: una, formulada por Montenegro, sobre la adopción por parejas de dos nacionalidades; otra, planteada por Irlanda, sobre modelos de seguimiento en los Planes de implementación nacional del Pacto europeo de migración y asilo; otra, de Italia, sobre el incremento del cáncer infantil; otras dos, a instancias del Comisariado flamenco de Bélgica, sobre niños y niñas con problemas emocionales o permanentemente "expulsados" de los centros educativos, y sobre derechos de niños y niñas en el contexto de la gestación subrogada; otra, proveniente de Georgia, sobre la atención a niños y niñas en desprotección con problemas de comportamiento; otra, formulada por Letonia, sobre alienación parental; otra, planteada por Polonia, sobre registros de la patria potestad y la custodia; y otra última, de Estonia, sobre órganos de participación de niños y niñas en cuidado alternativo en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia.
- La **Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea** (FRA, por sus siglas en inglés) organizó una reunión con defensorías e instituciones nacionales de derechos humanos, a la que invitó al Ararteko, para identificar oportunidades de cooperación de la FRA con estas instituciones.

1.5. Participación en informes de organismos internacionales de derechos humanos

Además de compartir su experiencia con distintas defensorías, en 2025 el Ararteko ha contribuido a un informe elaborado por el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en el marco de la elaboración del informe temático a presentar en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe temático abordó la cuestión de la supervisión y los mecanismos de vigilancia de los programas de protección social en el marco del Estado de bienestar. El Ararteko aportó su mirada sobre el contexto vasco, en materia de servicios de protección de la infancia y en lo que respecta a las condicionalidades asociadas a las prestaciones económicas de inclusión social.

1.6. Participación en encuentros institucionales

A principios de 2025, el ararteko y el defensor del pueblo de España, junto con sus respectivos equipos, se reunieron en Vitoria-Gasteiz con el fin de intercambiar experiencias sobre las actuaciones de las instituciones Ombuds en el impulso de la dimensión europea e internacional de la defensa de los derechos humanos, en particular en lo relativo a sus relaciones con el Consejo de Europa.

En mayo de 2025, en el marco de las jornadas Defendatzaileak Babestuz organizadas por eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el equipo organizador facilitó una reunión entre el ararteko y la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada Reine Alapina-Gansou, que participaba como ponente en las jornadas. El encuentro sirvió para poner en común los retos a los que se enfrenta la protección de los derechos humanos en Europa y en África, al tiempo que la vicepresidenta de la CPI compartió las prioridades de su institución.

2. La actividad interna: la integración del Derecho europeo e internacional en el trabajo de la institución

Durante 2025, el Ararteko ha seguido promoviendo la integración del Derecho europeo e internacional en los diferentes ámbitos de actuación de la institución, especialmente en el análisis jurídico de los asuntos sometidos a su consideración.

2.1. Apoyo técnico a la asesoría en la incorporación de estándares europeos e internacionales en la resolución de quejas

Al igual que en ejercicios anteriores, la Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales ha actuado como apoyo para la integración efectiva del Derecho europeo e internacional en la actividad general de análisis jurídico desarrollada por la institución, incorporando esta dimensión en las resoluciones dictadas por el Ararteko en el marco de los procedimientos de queja. De este modo, se ha garantizado que el examen de los distintos asuntos incorpore la perspectiva jurídica europea e internacional, que se refleja en las resoluciones adoptadas en los procedimientos de queja individual. En este contexto, cabe destacar, entre las cuestiones más relevantes abordadas en 2025, las siguientes:

- la aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los principios que rigen en la interferencia en el disfrute pacífico de la posesión en casos de prestaciones económicas,
- la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Observación General nº 37 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en materia del uso de la fuerza y el deber de investigar en relación con la actuación policial en las manifestaciones,
- la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia del contacto con hijos de mujeres en prisión,
- la aplicación de los informes dirigidos a países elaborados por organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y la incorporación de los principios de Derecho Internacional sobre verdad, justicia y reparación,
- la incorporación de la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía,
- la obligación de todas las administraciones públicas de respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor.

En todo caso, en la misma senda que en años anteriores, cada vez más resoluciones del Ararteko incorporan de forma habitual la doctrina ya consolidada del Ararteko sobre estándares europeos o internacionales. Esto evidencia que el apoyo técnico a la asesoría jurídica está reforzando progresivamente esta perspectiva en la resolución de los asuntos tramitados por la institución.

En relación con las respuestas de las administraciones vascas a algunas de estas recomendaciones, se constata que solo de manera excepcional se alude a los argumentos de Derecho Internacional incluidos en las resoluciones del Ararteko, lo que pone de relieve la necesidad de seguir sensibilizando a las administraciones públicas vascas sobre la importancia de atender a los criterios del Derecho Europeo e Internacional para garantizar que la actuación administrativa se ajuste al ordenamiento jurídico, en su integridad.

2.2. Incorporación del Derecho de la Unión Europea en la resolución de quejas

Este epígrafe se incorpora por primera vez al informe anual del Ararteko, con el objetivo de visibilizar de manera específica la integración del Derecho de la Unión Europea en la resolución de las quejas tramitadas por la institución. Su inclusión responde a la experiencia acumulada en el marco de la labor desarrollada por la Oficina internacional de apoyo técnico a la asesoría, orientada a la incorporación de estándares europeos e internacionales en la actividad del Ararteko, en la que ha adquirido una especial relevancia el

Derecho de la Unión Europea (UE), en parte debido a su notable penetración y creciente influencia en el ordenamiento jurídico interno.

Asimismo, desde la perspectiva que ofrece para el Ararteko la participación en la red ENO, este epígrafe -en consonancia con la voluntad explicitada por la Defensora del Pueblo Europeo en la Conferencia ENO de 2025, de hacer partícipe al Parlamento Europeo de los elementos comunes que abordan las defensorías europeas en su aplicación del Derecho de la UE como parámetro de supervisión de la actividad administrativa sometida a su control- quiere poner de relieve el valor de **hacer visible la aplicación del Derecho de la UE en el trabajo cotidiano de las defensorías**, como vía para reflejar con mayor claridad los asuntos de carácter transversal y compartido que afectan a las defensorías nacionales y regionales del ámbito de la UE.

En este sentido, destacan como ámbitos más relevantes el medioambiente, los asuntos relativos al personal al servicio de las administraciones públicas y a las prestaciones económicas para la inclusión social, al tiempo que se subraya la incorporación de la noción transversal del derecho a la buena administración en distintos ámbitos de intervención del Ararteko:

- Medioambiente

Este año, el **área de medioambiente del Ararteko** ha desarrollado dos actuaciones destacadas en las que la incorporación del Derecho de la UE ha sido determinante para la resolución de las quejas planteadas. En la primera de ellas, el Ararteko recomendó al Gobierno Vasco promover una revisión de la normativa reguladora de la pesca de la angula en Euskadi, con el fin de adecuarla a las medidas de recuperación de la población de la anguila europea establecidas en el Derecho de la UE. En este contexto, resultó esencial la interpretación de la normativa europea que impone obligaciones para la recuperación de dicha especie, en particular el Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, que constituye la norma de referencia en materia de pesca de la angula, así como el Reglamento (UE) 2024/257 del Consejo, de 10 de enero de 2024, y el Reglamento (UE) 2025/202 del Consejo, de 30 de enero de 2025, que establecieron y mantuvieron, respectivamente, la prohibición de la pesca recreativa de anguila en todas sus fases de vida. Como consecuencia de este análisis, el Gobierno Vasco aceptó la recomendación del Ararteko y acordó suspender la campaña de pesca de la angula para el período 2025-2026.

En el segundo asunto, el Ararteko recomendó al Gobierno Vasco impulsar un plan definitivo de actuación frente a la contaminación por lindano-HCH en antiguos vertederos de Bizkaia. En este expediente, el Ararteko realizó una interpretación exhaustiva de la normativa europea sobre la gestión de vertederos, entendiendo que, desde las primeras directivas en materia de residuos, los Estados miembros asumen obligaciones de resultado directamente exigibles para prevenir y corregir los vertidos incontrolados. En particular, se ha analizado el alcance de la Directiva 75/442/CEE, que impone la autorización, control y sanción de los vertidos, junto con la Directiva 78/319/CEE sobre residuos peligrosos, la Directiva 91/156/CEE y la Directiva 1999/31/CE sobre vertederos, destacando que esta última obliga a garantizar el mantenimiento y control, incluso tras el cierre, cuando persistan riesgos ambientales. A la luz de estas normas, se concluye que la existencia de depósitos incontrolados de lindano-HCH en vertederos clausurados exige a las autoridades ambientales la adopción de planes de acción eficaces para la restauración definitiva del medio ambiente y el cese de los lixiviados.

- Personal al servicio de las administraciones públicas

En el **área de personas al servicio de las administraciones públicas**, la interpretación conforme al Derecho de la UE respecto a las condiciones laborales ha sido decisiva en varios asuntos. Así, cabe destacar el asunto por el que el Ararteko recomendó a un organismo autónomo foral de Gipuzkoa determinar el importe de la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas, aplicando el salario bruto diario por día natural al resultado de calcular los días naturales de vacaciones que corresponden a los días hábiles reconocidos. En este asunto, resultó determinante la incorporación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a algunos aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en aplicación de la extensa y asentada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto, y de la Comunicación interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE, realizada por la Comisión Europea (2023/C 109/01).

En una segunda resolución, el Ararteko recomendó al Gobierno Vasco asegurar que el acceso del personal funcionario interino a la reducción de jornada lectiva por razón de edad se produzca en las mismas condiciones que el del personal funcionario de carrera. En este expediente, el Ararteko reiteró la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -con mención del Auto de 9 de febrero de 2017 (asunto C-443/16) del TJUE- relativa al principio de no discriminación por razón del carácter temporal de la relación de empleo, en la que el Tribunal deja constancia de su posición respecto a la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco, sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

- Prestaciones económicas para la inclusión social

Por su parte, en **el área de prestaciones económicas para la inclusión social** se abordó un asunto relativo al acceso de las personas solicitantes de asilo a las prestaciones económicas. A partir de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que establece las normas de acogida de las personas solicitantes de protección internacional —y que refunde la directiva sobre normas mínimas de acogida de solicitantes de asilo—, así como de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogida en la sentencia de la Gran Sala de 19 de junio de 2018 (asunto C-181/16, caso *Gnandi*), el Ararteko concluyó que los derechos de las personas solicitantes de protección internacional, incluida la percepción de prestaciones sociales, deberían reconocerse hasta que exista una resolución firme, es decir, mientras sea posible interponer recurso contra la misma. Conviene subrayar que, después de que concurrieron otros factores, la administración actuante en este asunto finalmente estimó la pretensión de la persona reclamante sin que fuera necesaria la emisión de una recomendación formal por parte del Ararteko.

- Derecho a la buena administración

Por último, cabe destacar el **derecho a la buena administración** como un derecho de carácter transversal, presente en todas las áreas de actuación del Ararteko. El derecho a la buena administración, proclamado como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y objeto de recomendación por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa (Recomendación CM/Rec(2007)7 sobre la buena administración), comprende el derecho de toda persona a que sus asuntos se traten de manera imparcial y equitativa, y dentro de un plazo razonable, e incluye asimismo la obligación de las administraciones públicas de motivar sus decisiones.

Aunque los efectos del artículo 41 de la CDFUE se circunscriben a los asuntos en los que se aplica el Derecho de la UE, el derecho a la buena administración se ha ido integrando progresivamente en los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados de la Unión Europea, y se ha tenido en cuenta en la jurisprudencia de las más altas instancias judiciales del ámbito interno, como es el caso del Tribunal Supremo en España.

En virtud de su posición privilegiada para conocer prácticas de mala administración, las defensorías como el Ararteko desempeñan un papel relevante en la garantía del respeto a este derecho, así como en su desarrollo, en la concreción de estándares de diligencia administrativa y en la promoción de su conocimiento público.

2.3. Apoyo a otras unidades en un nivel consultivo

Interesa destacar también que distintas áreas o unidades de la institución han integrado estándares europeos e internacionales, también en otros asuntos distintos a las quejas, que iban suscitando la necesidad de un posicionamiento de la institución:

- En el marco del **curso de verano** organizado por el Ararteko, titulado "**Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos**", debe destacarse la moderación y participación del personal técnico del Ararteko en una mesa redonda relativa a sesgos e instituciones de control de derechos, que tomó como punto de partida las herramientas desarrolladas a nivel europeo.
- A lo largo de este año, el Ararteko ha intensificado su actuación orientada a reforzar el papel de las defensorías en el **impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030**, en un contexto en el que la dimensión internacional ha tenido una relevancia notable. En este marco, resulta destacable la firma del Acuerdo de colaboración entre defensorías del pueblo para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. También fue relevante la reunión celebrada entre el titular de la institución Ararteko y su homólogo de Navarra, con la dirección del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, con sede en Bilbao. Este encuentro permitió conocer de primera mano la labor desarrollada por dicho Secretariado y, al mismo tiempo, poner en valor el mandato relevante de las defensorías y su compromiso con el avance en el cumplimiento de los ODS, en especial, el ODS 16, en lo relativo a la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
- Además, en el marco de la formación ofrecida por la *Ombuds Academy* de IIO Europa, se organizaron dos sesiones internas de contraste e información: la primera, con el objetivo de preparar la participación ulterior en un taller de formación de la mencionada *Ombuds Academy*, recogió las experiencias e inquietudes del personal del Ararteko a cargo de la orientación a la ciudadanía. La segunda sesión, una vez realizado el taller de intercambio internacional dentro de la iniciativa de IIO Europa con participación de personal técnico del Ararteko, fue concebida como una sesión de devolución interna, y se llevó a cabo con el conjunto del personal de la asesoría del Ararteko, con el fin de compartir las prácticas y aprendizajes obtenidos durante el taller. Ambas sesiones permitieron profundizar en las prácticas institucionales de atención ciudadana y reflexionar sobre posibles oportunidades de mejora y reforma.

2.4. Intervención en estudios

Durante 2025, la Oficina internacional ha colaborado con el área de familias del Ararteko en la elaboración de un estudio publicado en diciembre de 2025 sobre "Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: Análisis y propuestas", con el propósito de llevar a cabo el seguimiento del informe del Ararteko sobre este mismo tema emitido en 2014. Con ello se ha tratado de incorporar también en esta clase de estudios la mirada internacional, asegurando, en particular, la consideración de la normativa europea más actualizado en materia de apoyo a las familias.

2.5. Apoyo a la asesoría mediante recursos documentales

En la institución del Ararteko se ha continuado este año con el desarrollo de recursos de carácter documental para facilitar internamente al personal dedicado a la asesoría jurídica la consulta, comprensión y aplicación de estándares de Derecho europeo e internacional pertinentes para los asuntos que tramitan.

En especial, cabe destacar la continuidad de la colección de los **repasos de jurisprudencia.** Durante el año 2025, se han elaborado cuatro repasos de jurisprudencia (octubre-diciembre de 2024, enero-marzo de 2025, abril-junio de 2025 y julio-septiembre 2025), que consisten en resúmenes de las sentencias más relevantes para el trabajo jurídico de la institución dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el trimestre anterior, clasificadas de acuerdo con las áreas de trabajo del Ararteko para las que son relevantes, y con enlaces al texto completo de las sentencias. En el ánimo de hacer también una difusión social más amplia de esta jurisprudencia, estos repasos están disponibles en euskera y castellano en la página web del Ararteko para todo el público en general.

3. Actuaciones en el ámbito de la comunicación relativas a la actualidad europea e internacional en materia de derechos de las personas

Con la finalidad de concienciar tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas vascas sobre la importancia del ámbito internacional y europeo para el avance en la protección de los derechos de las personas, el Ararteko ha llevado a cabo en 2025 diversas iniciativas de comunicación con proyección europea e internacional.

3.1. Notas de actualidad y reflexiones sobre derechos humanos

A lo largo de 2025, el Ararteko ha difundido información sobre la actualidad internacional en materia de derechos humanos a través de numerosas notas breves publicadas en su página web, en las que se recogen y analizan novedades de especial relevancia. Asimismo, se ha compartido información relativa a las actuaciones desarrolladas por la institución en el ámbito internacional. Entre otros contenidos, estas notas han informado sobre la histórica decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales acerca de la relación entre los derechos humanos y el acceso a la energía, así como sobre varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España, por discriminación por razón de sexo en un caso de despido de una trabajadora, y por fallar en la investigación de dos denuncias por violación por sumisión química. Del mismo modo, se ha informado sobre la adopción de un nuevo estándar europeo en materia de igualdad de derechos de las personas intersexuales.

Además de estas notas, debe destacarse la reflexión sobre la Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático, en la que la Corte, por unanimidad, estableció que los Estados tienen obligaciones vinculantes derivadas tanto de los tratados internacionales sobre cambio climático, como del derecho internacional consuetudinario, particularmente en lo relativo al deber de prevenir daños significativos al medio ambiente. Además, la Corte afirmó que cualquier incumplimiento de estas obligaciones constituye un hecho internacionalmente ilícito que puede comportar la responsabilidad de los Estados y su deber de reparación del daño.

3.2. Eventos orientados a la sensibilización en derechos humanos

Este año, el Ararteko, en colaboración con la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, organizó una conferencia impartida por el abogado y profesor Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Bajo el título "Los derechos humanos en un contexto de singular tensión internacional", la conferencia partió de una reflexión sobre los recientes cuestionamientos del Derecho Internacional y de los valores que lo sustentan, para destacar, posteriormente, pese a todo, la idoneidad del sistema internacional de los derechos humanos como cauce y estructura necesaria para afrontar la defensa de los derechos de las personas frente a las graves vulneraciones persistentes en diferentes lugares del mundo. Con esta iniciativa, el Ararteko quiso sensibilizar a la ciudadanía vasca, y especialmente a la juventud, sobre el valor de preservar la estructura internacional de los derechos humanos y el Estado de Derecho, frente a su puesta en cuestión.

3.3. Declaraciones institucionales

El Ararteko publicó en 2025 una declaración institucional con motivo del Día internacional de los derechos humanos (10 de diciembre). La declaración trató de hacer un llamamiento para renovar con determinación el compromiso común con la dignidad humana, retomando el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y recordó, en su 75 y 25 aniversario respectivamente, que tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se inspiran en la dignidad de la persona como eje vertebrador de nuestras sociedades, y que su protección requiere la acción conjunta de todos los niveles institucionales. Con ese motivo, se reafirmó el compromiso del Ararteko de seguir generando sinergias con organismos locales, europeos e internacionales de derechos humanos.

Además, con motivo de la firma del Acuerdo de colaboración entre defensorías del pueblo para impulsar los ODS y la Agenda 2030, el Ararteko promovió la publicación de una declaración institucional conjunta de las defensorías firmantes. Esta declaración trató de reafirmar la adhesión de dichas instituciones a los ODS y a la Agenda 2030, concebidas como una actualización del marco de los derechos humanos. Asimismo, la declaración puso de relieve la contribución específica de las defensorías al impulso de los ODS, tanto por su mandato esencial de fortalecer el Estado de Derecho y la buena administración, como por su papel en la protección y promoción de los derechos humanos, y por su proximidad territorial y social, que favorece la localización de los ODS.

3.4. Actividades de difusión en el extranjero de la actividad del Ararteko

En 2025 se ha procurado la difusión de actividades y documentos del Ararteko en el extranjero, a través de las redes a las que pertenece esta institución, extractando y traduciendo para ello los textos que se han considerado más significativos y con mayor potencial de aportar nuestra experiencia a otras instituciones en el ámbito europeo e internacional, que se han remitido para su publicación a los boletines y sitios web de las redes internacionales pertinentes. En este sentido, cabe destacar la elaboración de un resumen en inglés y en francés del informe anual de 2024, para su divulgación entre otras instituciones homólogas y las redes en las que participa el Ararteko.

4. Aspectos más destacables de las actuaciones del Ararteko con dimensión europea e internacional

Durante el año 2025, la actividad del Ararteko con proyección europea e internacional se ha caracterizado por la consolidación y ampliación de una estrategia sostenida en el tiempo, orientada a reforzar la cooperación con instituciones homólogas y organismos europeos e internacionales de derechos humanos, así como a integrar de forma transversal los estándares europeos e internacionales en el conjunto de la actuación institucional. Este enfoque ha permitido fortalecer tanto la dimensión externa del Ararteko como su impacto interno en la defensa efectiva de los derechos de la ciudadanía.

En el **plano externo**, un hito destacado del año 2025 para el Ararteko fue la participación en la primera Conferencia de alto nivel del Consejo de Europa con instituciones Ombuds e instituciones nacionales de derechos humanos, celebrada en Estrasburgo en el mes de marzo. Esta participación fue el resultado del impulso previo dado por el Ararteko a la creación de un espacio estructurado de colaboración entre el Consejo de Europa y las defensorías europeas, con especial atención a la difusión y aplicación de los Principios de Venecia. La conferencia permitió visibilizar el papel clave de las defensorías en la arquitectura europea del Estado de Derecho y abrir nuevas vías de cooperación con órganos de promoción y defensa de los derechos humanos y sus instituciones de garantía, como la Comisión de Venecia.

Además, la institución del Ararteko ha continuado afianzando su presencia en las principales redes europeas e internacionales de defensorías. Destaca especialmente su participación en la Red Europea de Defensorías del Pueblo (ENO), donde el Ararteko ha reforzado su colaboración con la Defensoría del Pueblo Europeo mediante su implicación en consultas estratégicas y en la conferencia anual de la red. En este foro, la institución realizó una aportación notable al debate sobre las barreras prácticas a la libre circulación de la ciudadanía europea. Como consecuencia, la Defensoría europea ha vuelto a solicitar la contribución del Ararteko en las próximas iniciativas de la red -en especial, en su proyecto de estructurar el trabajo de las defensorías que componen la red ENO en torno al eje común de la supervisión del cumplimiento por parte de las administraciones nacionales y regionales del Derecho de la UE-, lo que pone de manifiesto el reconocimiento y la buena valoración del trabajo que desarrolla el Ararteko.

Los intercambios del Ararteko también se han extendido dentro de las demás redes internacionales de defensorías de las que forma parte, IIO, ENOC, FIO e IALC. La implicación de la institución en estas redes le ha llevado a participar en la Ombuds Academy de IIO Europa, un espacio de formación e intercambio de buenas prácticas, que ha contribuido a aportar reflexiones sobre enfoques innovadores en la gestión de la relación con las personas usuarias de los servicios del Ararteko. La dimensión internacional del Ararteko se ha visto reforzada también por su colaboración con otras defensorías en consultas y declaraciones. Cabe destacar también la contribución del Ararteko a informes elaborados por organismos internacionales de derechos humanos, lo que permite acercar la realidad de Euskadi a los foros internacionales de derechos humanos.

En el **plano interno**, el Ararteko ha continuado avanzando en la integración sistemática del Derecho europeo e internacional en su actividad cotidiana. La Oficina de Asuntos Europeos e Internacionales del Ararteko ha continuado operando como unidad interna que apoya técnicamente a las áreas jurídicas de la institución, garantizando la incorporación del Derecho de la UE y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina de los órganos de derecho humanos de Naciones Unidas en los informes, estudios y las resoluciones que ponen fin a los expedientes tramitados por el Ararteko.

Esta labor se ha centrado de manera especialmente significativa en la incorporación del Derecho de la UE al examen y a la resolución de los asuntos sobre los que se plantean quejas y consultas al Ararteko, con resultados notables, singularmente en áreas como la de medioambiente. El Ararteko pretende reforzar en el futuro inmediato esta apuesta, impulsada por la iniciativa de la Defensoría europea de aunar esfuerzos en la red ENO en torno a este propósito común.

La visión europea e internacional también ha impregnado el estudio publicado en 2025 por el Ararteko sobre “Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: Análisis y propuestas”, consolidando con ello la senda orientada a integrar los parámetros europeos e internacionales en todos los posicionamientos de la institución.

Por último, la proyección europea e internacional del Ararteko se ha reflejado también en su actividad de comunicación y sensibilización. A lo largo del año, la institución ha difundido notas de actualidad y reflexiones sobre novedades relevantes en el ámbito internacional de los derechos humanos, y ha publicado declaraciones institucionales con ocasión de fechas y compromisos significativos, como el Día Internacional de los Derechos Humanos o con motivo de la firma del Acuerdo de colaboración entre defensorías para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La organización de una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en el contexto actual de tensión internacional también se inscribe en este propósito de sensibilizar a la ciudadanía vasca, y especialmente a la juventud, sobre la relevancia del sistema de derechos humanos en un contexto internacional convulso en el que persisten las graves vulneraciones de los derechos de las personas.

En suma, en 2025, el Ararteko ha continuado avanzando en su estrategia orientada a nutrir a la sociedad y a las instituciones vascas con las últimas reflexiones y estándares jurídicos en el ámbito de las garantías de los derechos, y a situar a esta institución como un actor relevante y reconocido en el ámbito europeo e internacional del sistema de derechos, reforzando con ello la calidad y el impacto de su labor, tanto en su misión de defensa de los derechos ciudadanos en Euskadi, como en su contribución a la mejora de las políticas públicas y de la actividad de las administraciones vascas.

RECOMENDACIONES DEL ARARTEKO Y SU CUMPLIMIENTO

Capítulo

VI

CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES DEL ARARTEKO Y SU CUMPLIMIENTO

1. Valoración general de los datos sobre el cumplimiento de las recomendaciones

El Ararteko tiene la potestad de dirigir recomendaciones a las administraciones cuando, del examen de la queja formulada por la ciudadanía, concluye que la actuación de la administración no ha sido correcta.

Las recomendaciones se reservan para aquellos supuestos en los que se detecta una conculcación del ordenamiento jurídico, una irregularidad en sentido estricto o una omisión grave, y se requiere a la administración concernida a que proceda a la oportuna revisión de tal actuación y a que, en su caso, emprenda medidas para enmendarla.

Emitida la recomendación, el Ararteko solicita a la administración que le informe sobre su decisión de cumplir o no con lo dictado por la institución del Ararteko. En caso de que la administración decida no cumplir, el Ararteko le invita a que motive la no aceptación de la recomendación. Cabe recordar que las recomendaciones que el Ararteko emite en el ejercicio de su mandato de control y supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas no tienen carácter vinculante; esto es, no existe una obligación que someta a las administraciones a su cumplimiento.

En todo caso, tal y como se indica en el capítulo I de este informe, no siempre es necesario llegar a dictar una recomendación para solucionar el problema formulado por la ciudadanía. En la gran mayoría de los casos, la administración, con sólo recibir un escrito de petición de información del Ararteko sobre una actuación concreta y comprobar que su actuación no ha sido acorde con la legalidad, rectifica, sin más dilación, y procura reponer el derecho conculcado a la persona reclamante. En 2025, el éxito de esta fórmula se pone en evidencia más que nunca, pues más del 95% de las actuaciones administrativas en las que el Ararteko había detectado alguna irregularidad se han solucionado en el curso del procedimiento, sin necesidad de una recomendación.

En 2025, el Ararteko ha dictado 96 recomendaciones. Atendiendo a las áreas materiales, el 19,79% corresponden al área de administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno, y el 12,50% al área de personal al servicio de las administraciones públicas, seguida de las áreas de prestaciones económicas para la inclusión social, urbanismo y derecho a la ciudad, y vivienda (7,29% cada uno). Por lo que respecta a las administraciones afectadas, el Gobierno Vasco recibió el 37,50% de las recomendaciones, en su mayoría, en relación con el Departamento de Educación y el de Economía, Trabajo y Empleo, y el 34,37% estuvieron dirigidas a ayuntamientos de Bizkaia. El texto completo de todas las resoluciones que contienen una recomendación puede consultarse en la página web del Ararteko.

En lo que respecta al cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko, en 2025, el nivel de aceptación por las administraciones ha sido del 35,78%, mientras que un 64% no han sido aceptadas, bien de forma expresa o por falta de respuesta. El índice global de aceptación de las recomendaciones se mantiene respecto al registro de 2024, mientras que las no aceptadas suben.

Al valorar el nivel de aceptación de las recomendaciones del Ararteko, merece recordarse nuevamente que las formuladas por esta institución no tienen carácter vinculante y que, en consecuencia, el Ararteko, para corregir las eventuales irregularidades administrativas y lograr que se repongan las situaciones jurídicas denunciadas por las personas que han acudido a la institución, solamente dispone de su *auctoritas*, como institución independiente y solo sometida a la Ley y al Derecho, y de su capacidad de persuasión, basada en argumentos rigurosos y bien fundados.

En este contexto, para el Ararteko, la necesidad de motivar adecuadamente las resoluciones que dirige a las administraciones públicas tiene una importancia añadida, en particular cuando lo que solicita es una modificación de una decisión o el cambio de determinados criterios de intervención administrativa. La falta de capacidad coercitiva comporta para la institución la necesidad de desarrollar mayores esfuerzos dialécticos, profundizar en el análisis jurídico, contrastar las discrepancias jurídicas y reiterar los argumentos previamen-

te expuestos, en especial cuando se observan reticencias a la hora de cumplir con las recomendaciones de esta institución. En todo caso, el Ararteko reconoce que la Administración puede no compartir la interpretación jurídica de la recomendación emitida, y, por ello, le invita a compartir sus argumentos y motivos de discrepancia.

Valoración distinta merecen los supuestos en los que la administración afectada no contesta si acepta o no la recomendación. En estos casos, el Ararteko presume que la falta de respuesta puede estar relacionada con una negativa implícita a su cumplimiento. Por esa razón, en esos casos, comunica a la administración que, de persistir en su actitud de no contestar, la recomendación se entenderá no aceptada y se señalará esta circunstancia en el informe anual al Parlamento. En el año 2025, un total de 27 resoluciones se han considerado no aceptadas.

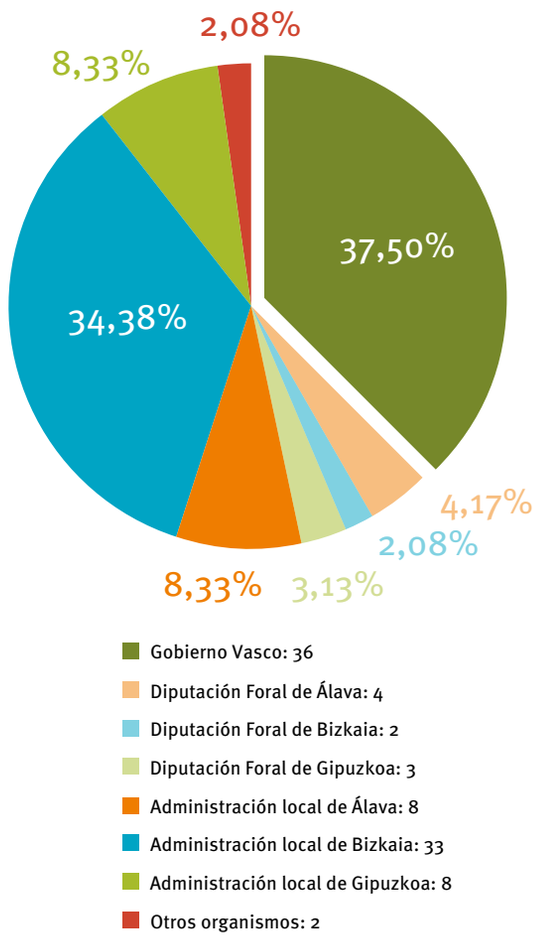
Otra forma nada deseable de finalizar los expedientes es la de aquellos casos en los que se produce la falta de aceptación de las recomendaciones, sin que la administración requerida fundamente suficientemente su negativa. Este tipo de actitudes suponen un cuestionamiento y una falta de reconocimiento de las funciones encomendadas al Ararteko como institución comisionada del Parlamento Vasco, que, en última instancia, menoscaban los derechos ciudadanos, al imposibilitar al Ararteko seguir adelante con sus funciones institucionales.

A continuación, se facilitan los datos sobre las recomendaciones dictadas en el año 2025, así como los relativos a aquellas que quedaron pendientes al ultimar el informe de 2024, y sobre su cumplimiento por parte de las administraciones afectadas.

2. Recomendaciones dictadas en el año 2025

Durante el año 2025, el Ararteko ha dictado 96 recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas vascas.

Gráfico 20.
Recomendaciones dictadas, por administraciones afectadas



TOTAL 2025
96

Desglosados estos datos por administraciones, más del 37% de estas resoluciones corresponden a diferentes departamentos y organismos autónomos del Gobierno Vasco. Este porcentaje se corresponde con la distribución de quejas tramitadas por administraciones afectadas que se contiene en la estadística del capítulo I de este informe.

Destacan, en segundo lugar, por su número, las resoluciones referidas a ayuntamientos de Bizkaia, que superan el 34% del total.

Tabla 13.
Recomendaciones dirigidas a los departamentos y entes públicos dependientes del Gobierno Vasco

Departamento o ente público	
Educación	10
Economía, Trabajo y Empleo	7
Vivienda y Agenda Urbana	5
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	3
Ente Vasco de la Energía EVE	2
Seguridad	1
Salud	1
Osakidetza	3
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	1
Turismo, Comercio y Consumo	1
Bienestar, Juventud y Reto Demográfico	1
Ciencia, Universidades e Innovación	1
Total	**36**

De las 36 recomendaciones dirigidas en 2025 a la Administración autonómica vasca, el mayor número corresponden al Departamento de Educación, seguido del de Economía, Trabajo y Empleo. El año pasado también se destacó al Departamento de Educación, si bien en 2025 el número total de recomendaciones dirigidas a este departamento ha descendido.

Tabla 14.
Recomendaciones dirigidas a las administraciones forales

Diputación Foral de Álava	
Políticas Sociales	1
Hacienda, Finanzas y Presupuestos	3
Total	**4**
Diputación Foral de Bizkaia	
Euskera, Cultura y Deporte	1
Medio Natural y Agricultura	1
Total	**2**
Diputación Foral de Gipuzkoa	
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes	1
Cuidados y Políticas Sociales	2
Total	**3**
Total, diputaciones	**9**

A lo largo de 2025 se han dirigido 9 recomendaciones a las administraciones forales: 4 a la Diputación Foral de Álava, 3 a la Diputación Foral de Gipuzkoa y 2 a la Diputación Foral de Bizkaia.

Tabla 15.
Recomendaciones dirigidas a las administraciones locales

Administración local de Álava	
Vitoria-Gasteiz	7
Amurrio	1
Total	**8**
Administración local de Bizkaia	
Bilbao	14
Barakaldo	4
Erandio	3
Aulestia	1
Bakio	1
Basauri	1
Elorrio	1
Enkarterri berri zerbitzuak	1
Errigoiti	1
Getxo	1
Gordexola	1
Mungia	1
Portugalete	1
Sestao	1
Usansolo	1
Total	**33**
Administración local de Gipuzkoa	
Donostia/San Sebastián	4
Henani	2
Villabona	1
Urretxu	1
Total	**8**
Total, Administración local	**49**

Entre las recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos vascos en 2025, destacan porcentualmente las referidas a los ayuntamientos de Bizkaia, si bien en un análisis individualizado por entidades locales, los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz son los que más recomendaciones han recibido.

Tabla 16.
Recomendaciones dirigidas a otros organismos de la CAE

Fundación Escuela Artes y Oficios	1
Universidad del País Vasco	1
Total	**2**

Tabla 17.
Recomendaciones dictadas atendiendo a las áreas de actuación

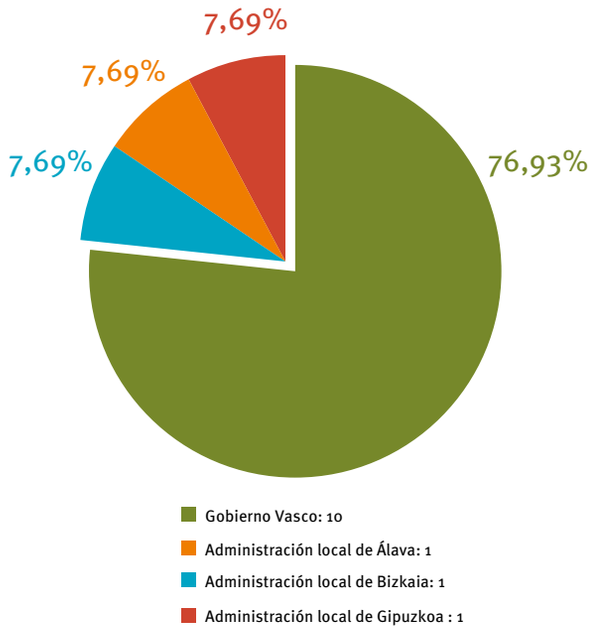
ÁREA	TOTAL	%
Acción social y comunitaria	6	6,25
Administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno	19	19,79
Derechos lingüísticos, cultura y deporte	3	3,13
Educación	3	3,13
Familias	1	1,04
Hacienda	6	6,25
Medio ambiente y acción climática	5	5,21
Personal al servicio de las administraciones públicas	12	12,50
Prestaciones económicas para la inclusión social	7	7,29
Bienes, servicios y régimen jurídico de las administraciones públicas	5	5,21
Salud	2	2,08
Sectores regulados y transición energética	5	5,21
Seguridad	7	7,29
Trabajo y Seguridad Social	1	1,04
Urbanismo y derecho a la ciudad	7	7,29
Vivienda	7	7,29
Total	**96**	**100**

El área que el pasado año aglutinó el mayor número de recomendaciones fue el de administración electrónica, protección de datos, transparencia y buen gobierno (más del 19% del total), seguida por el área de personal al servicio de las administraciones públicas (el 12,50%). Las áreas de prestaciones económicas para la inclusión social, urbanismo y derecho a la ciudad, así como vivienda, también destacaron, cada una de ellas con el 7,29% del total de las recomendaciones emitidas.

3. Cumplimiento de las recomendaciones dictadas en 2025 y de las que quedaron pendientes del año anterior

En este apartado se analiza el cumplimiento de las 96 recomendaciones emitidas durante 2025, a las que se suman, a efectos estadísticos, 13 recomendaciones más que, si bien fueron emitidas en 2024, solamente recibieron la respuesta de la administración concernida durante el marco temporal de este informe.

Gráfico 21.
Recomendaciones que quedaron pendientes del año 2024, por administraciones afectadas

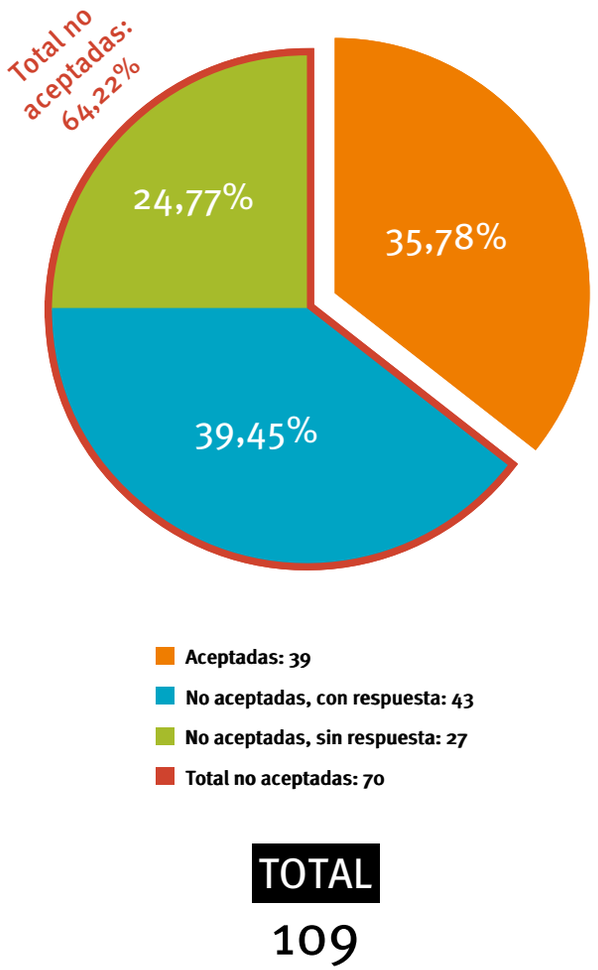


TOTAL ANTERIORES A 2025:

13

De las 13 recomendaciones pendientes de 2024, 3 han sido aceptadas, 7 han sido no aceptadas y 3 han quedado sin respuesta, por lo que se dan por no aceptadas.

Gráfico 22.
Análisis del cumplimiento de las recomendaciones que quedaron pendientes de 2024 y de las dictadas en 2025



El 35,78% de las recomendaciones han sido aceptadas por las administraciones, y se consignan como no aceptadas casi el 64,22%, bien por haberse pronunciado en tal sentido la administración afectada o por falta de respuesta.

Tabla 18.
Análisis de las recomendaciones dirigidas al Gobierno Vasco y entes públicos dependientes

Departamento o ente público	Total	Aceptada	No aceptada	
				Sin respuesta*
Educación	13	1	7	5
Economía, Trabajo y Empleo	10	-	8	2
Vivienda y Agenda Urbana	8	-	5	3
Industria, Transición Energética y Sostenibilidad	3	2	-	1
Ente Vasco de la Energía EVE	2	-	2	-
Seguridad	1	-	1	-
Salud	1	1	-	-
Osakidetza	3	1	1	1
Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca	1	1	-	-
Turismo, Comercio y Consumo	1	1	-	-
Bienestar, Juventud y Reto Demográfico	2	1	1	-
Ciencia, Universidades e Innovación	1	1	-	-
	46	**9**	**25**	**12**

* En aquellos supuestos en los que la administración afectada **no ha contestado** si acepta o no la recomendación, se ha entendido que ha sido **no aceptada**.

Entre los departamentos del Gobierno Vasco a los que se han dirigido estas resoluciones, destaca el menor porcentaje de aceptación del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, seguido muy de cerca del de Educación y de Vivienda.

Tabla 19.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a las administraciones forales

	Total	Aceptada	No aceptada	
				Sin respuesta*
Diputación Foral de Álava				
Políticas Sociales	1	1	-	-
Hacienda, Finanzas y Presupuestos	3	-	-	3
Total, DFA	**4**	**1**	**-**	**3**
Diputación Foral de Bizkaia				
Euskera, Cultura y Deporte	1	1	-	-
Medio Natural y Agricultura	1	1	-	-
Total, DFB	**2**	**2**	**-**	**-**
Diputación Foral de Gipuzkoa				
Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes	1	-	-	1
Cuidados y Políticas Sociales	2	-	-	2
Total, DFG	**3**	**-**	**-**	**3**
Total, Administración foral	**9**	**3**	**-**	**6**

* En aquellos supuestos en los que la administración afectada **no ha contestado** si acepta o no la recomendación, se ha entendido que ha sido **no aceptada**.

En 2025, la Diputación Foral de Bizkaia ha aceptado la totalidad de las recomendaciones recibidas del Ararteko. Por otro lado, destaca que la Diputación Foral de Gipuzkoa no ha aceptado ninguna, seguida de cerca por la Diputación Foral de Álava, que apenas ha aceptado una recomendación.

Tabla 20.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a las administraciones locales de la CAE

	Total	Aceptada	No aceptada	
				Sin respuesta*
Administración local de Araba/Álava				
Vitoria-Gasteiz	7	2	3	2
Laguardia	1	-	1	-
Amurrio	1	-	1	-
Total, Araba/Álava	**9**	**2**	**5**	**2**
Administración local de Bizkaia				
Bilbao	15	8	7	-
Barakaldo	4	1	1	2
Erandio	3	2	1	-
Aulestia	1	1	-	-
Bakio	1	-	-	1
Basauri	1	-	1	-
Elorrio	1	1	-	-
Enkarterri berri zerbitzuak	1	-	-	1
Errigoiti	1	1	-	-
Getxo	1	1	-	-
Gordexola	1	-	1	-
Mungia	1	-	1	-
Portugalete	1	-	1	-
Sestao	1	-	-	1
Usansolo	1	-	-	1
Total, Bizkaia	**34**	**15**	**13**	**6**
Administración local de Gipuzkoa				
Donostia/San Sebastián	5	5	-	-
Henani	2	2	-	-
Villabona	1	1	-	-
Urretxu	1	-	-	1
Total Gipuzkoa	**9**	**8**	**-**	**1**
Total ayuntamientos de la CAE	**52**	**25**	**18**	**9**

* En aquellos supuestos en los que la administración afectada **no ha contestado** si acepta o no la recomendación, se ha entendido que ha sido **no aceptada**.

En 2025, la relación de recomendaciones aceptadas y no aceptadas por los ayuntamientos vascos ha sido casi igual. En todo caso, cabe destacar la buena disposición de los ayuntamientos de Gipuzkoa, que han aceptado casi la totalidad de las recomendaciones, con especial mención al consistorio de Donostia/San Sebastián, que ha aceptado las cinco recomendaciones recibidas del Ararteko.

Tabla 21.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a otras administraciones de la CAE

Organismo	Total	Aceptada	No aceptada	
				Sin respuesta*
Fundación Escuela Artes y Oficios	1	1	-	-
Universidad del País Vasco	1	1	-	-
Total	**2**	**2**	**-**	**-**

* En aquellos supuestos en los que la administración afectada **no ha contestado** si acepta o no la recomendación, se ha entendido que ha sido **no aceptada**.

4. Listado de recomendaciones emitidas en 2025

✓ Aceptada

✗ No aceptada

Resolución 2025R-3470-24 del Ararteko, de 14 de enero de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que responda de forma expresa y motivada a una solicitud de modificación de la ordenación urbanística en el barrio de XXX.	✓
Resolución 2025R-2941-24, de 15 de enero de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Mungia que reintegre a la reclamante las cantidades embargadas, al no haber resuelto expresamente hasta el momento el recurso de reposición promovido frente a la sanción impuesta en materia de tráfico.	✗
Resolución 2025R-923-22 del Ararteko, de 15 de enero de 2025, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la resolución de extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda, en base al deber de colaboración entre administraciones públicas, el derecho de la ciudadanía a la buena administración, el principio de proporcionalidad y el interés superior del menor.	✗
Resolución 2025R-2632-24 del Ararteko, de 29 de enero de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Errigoiti que responda a las denuncias presentadas por el incorrecto funcionamiento de una actividad de obrador.	✓
Resolución 2025R-2853-24 del Ararteko, de 29 de enero de 2025, que recomienda a Osakidetza que dicte una resolución motivada en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública y la notifique electrónicamente y, si aplica límites basados en la protección de intereses económicos y comerciales, realice una ponderación de los derechos en juego que sea proporcional y conforme a los criterios doctrinales y jurisprudenciales.	✗
Resolución 2025R-3153-24 del Ararteko de 17 de febrero de 2025, que recomienda al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales adscrito al Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada.	✓

Resolución 2025R-3395-24 del Ararteko, de 19 de febrero de 2025, que recomienda al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales adscrito al Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada.	✓
Resolución 2025R-404-22 del Ararteko, de 20 de febrero de 2025, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la decisión de computar como ingreso la cuantía de una pensión de alimentos no percibida, tras concluir que la titular de la renta de garantía de ingresos sí que ha hecho valer el derecho a la referida pensión.	✗
Resolución 2025R-3644-24 del Ararteko, de 27 de febrero de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que permita presentar denuncias en las comisarías de la policía local de forma presencial sin imponer barreras no ajustadas a la situación de la comisaría ni a los hechos denunciados, habilite la cita previa de manera opcional, informe debidamente de su funcionamiento vía electrónica y presencial y en qué supuestos no debe utilizarse. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-4294-24 del Ararteko, de 27 de febrero de 2025, que recomienda al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava que elimine la obligatoriedad de utilizar el programa informático de ayuda para confeccionar autoliquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para su entrega presencial. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-3323-24 del Ararteko, de 5 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Sestao que responda a la solicitud formulada para la incoación de un expediente de expropiación urbanística de un inmueble en situación de fuera de ordenación. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2262-24 del Ararteko, de 10 de marzo de 2025, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que garantice, en condiciones de igualdad, la participación de las familias.	✗
Resolución 2025R-1774-24 del Ararteko, de 12 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que responda a la denuncia presentada por una persona residente en el municipio sobre los ruidos y vibraciones provenientes de una sala de calderas. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-306-25 del Ararteko, de 12 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Getxo que impulse la tramitación de un expediente incoado para restablecer la legalidad urbanística en un local habilitado como vivienda.	✓
Resolución 2025R-3215-24 del Ararteko, de 14 de marzo de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que revise la denegación de una asignación individualizada de transporte escolar solicitada por una persona para el curso 2023-2024.	✗
Resolución 2025R-2945-23 del Ararteko, de 17 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que revise las medidas adoptadas hace más de seis años en aplicación del procedimiento de prevención de situaciones de violencia extrema, impulse la realización de prácticas restaurativas de manera complementaria y alternativa al procedimiento sancionador y que, además, revise el procedimiento de reintegro de ayudas de emergencia social y tramite una solicitud correspondiente al año 2024.	✓
Resolución 2025R-3686-24 del Ararteko, de 17 de marzo de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que facilite a una persona el acceso a las memorias utilizadas como base de la calificación de un proceso selectivo.	✗
Resolución 2025R-3654-24 del Ararteko, de 19 de marzo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que revoque de oficio el recargo del 150% adicional sobre la cuota del IBI aplicado al reclamante, en el recibo de 2024, al haber quedado acreditado que la vivienda se destinaba al alquiler.	✓
Resolución 2025R-3373-23 del Ararteko, de 24 de marzo de 2025, que recomienda a Enkarterri Berri Zerbitzuak (sociedad pública dependiente del Ayuntamiento de Zalla) que reconozca y abone a una persona los trienios por antigüedad que le correspondan, incluyendo en el cómputo los servicios prestados anteriormente en otras administraciones y entidades del sector público vasco, así como que resuelva de manera expresa y motivada su solicitud relativa a la expedición de un certificado. *SIN RESPUESTA*	✗

Resolución 2025R-1606-23 del Ararteko, de 25 de marzo de 2025, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la resolución de extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda, así como la declaración de la obligación de reintegrar cantidades indebidamente percibidas de ambas prestaciones, por no haber acreditado que incumpla el requisito de constituir una unidad de convivencia.	✗
Resolución 2025R-313-25 del Ararteko, de 22 de abril de 2025, que recomienda al Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava que garantice el derecho de la ciudadanía a elegir el canal de tramitación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, eliminando la obligatoriedad del programa informático en la vía presencial y desarrollando una alternativa electrónica accesible en la sede electrónica. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2993-24 del Ararteko de 24 de abril de 2025, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que revise la resolución que declara el archivo de una solicitud de inscripción individual en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida "Etxebide" y la denegación del reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y la prestación económica de vivienda. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-3914-24 del Ararteko, de 24 de abril de 2025, que recomienda al Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco que emita una certificación relativa a una beca de colaboración para el curso académico 1991/1992.	✓
Resolución 2025R-2721-24 del Ararteko, de 25 de abril de 2025, que recomienda a la Diputación Foral de Gipuzkoa que tramite la solicitud de acceso a datos históricos de la persona reclamante de acuerdo con el derecho de acceso a documentos de titularidad pública integrantes del patrimonio documental de Euskadi. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-181-25 del Ararteko, de 30 de abril de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que abone a las personas promotoras de las quejas la totalidad del incentivo económico adicional previsto para el desempeño de las funciones de tutoría durante el tiempo que las han desarrollado, y que en adelante abone la totalidad de ese incentivo a las personas que realizan las funciones de tutoría de manera íntegra y efectiva, con independencia de que se encuentren a jornada completa o a jornada reducida.	✗
Resolución 2025R-249-25 del Ararteko, de 14 de mayo de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que notifique de manera individualizada y en un plazo máximo de tres meses, la resolución expresa y motivada de una solicitud de modificación de los requisitos de acceso a la lista de sustituciones docentes.	✗
Resolución 2025R-4142-24 del Ararteko, de 22 de mayo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Gordexola que regule expresamente en su Ordenanza fiscal el importe que se ha de cobrar por la instalación de una *txosna* en la feria de San Andrés, recurriendo a criterios objetivos y razonables para su cuantificación.	✗
Resolución 2025R-718-25 del Ararteko, de 26 de mayo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que revoque la sanción por infracción grave impuesta al promotor de la queja y establezca los mecanismos precisos para garantizar el cumplimiento de la Recomendación General 7/2011, de 28 de octubre, sobre "El sistema de garantías en las actuaciones y prácticas policiales".	✗
Resolución 2025R-50-25 del Ararteko, de 27 de mayo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que permita presentar denuncias en las comisarías de la policía local de forma presencial sin imponer barreras no ajustadas a la situación de la comisaría ni a los hechos denunciados, habilite la cita previa de manera opcional, informe debidamente de su funcionamiento vía electrónica y presencial y de aquellos supuestos en los que no es necesario utilizarla.	✗
Resolución 2025R-548-25 del Ararteko, de 27 de mayo de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que admita escritos, solicitudes y documentos presentados a través del registro electrónico general sin requerir una copia del DNI con objeto de verificar la identidad de las personas interesadas en los procedimientos administrativos.	✓
Resolución 2025R-3195-24 del Ararteko, de 2 de junio de 2025, que recomienda al ayuntamiento de Erandio la adopción de medidas necesarias para garantizar la atención en euskera por parte de la policía municipal.	✓
Resolución 2025R-11-24-O del Ararteko, de 3 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que adopte e impulse las medidas correctoras necesarias para favorecer un equilibrio en la distribución del alumnado y evitar situaciones de segregación escolar en los centros sostenidos con fondos públicos en la localidad de Ordizia.	✗

Resolución 2025R-4155-24 del Ararteko, de 4 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco que promueva una revisión de la regulación de la pesca de la angula en Euskadi que se adecue a las medidas para la recuperación de la población de anguila europea derivadas del Derecho de la Unión Europea.	✓
Resolución 2025R-1080-25 del Ararteko, de 6 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que ejerza la potestad sancionadora de conformidad con lo establecido en la normativa reguladora en materia de tráfico.	✓
Resolución 2025R-692-21, del Ararteko, de 6 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que, en línea con las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, impulse la elaboración de un plan de actuación para remediar definitivamente el problema de la contaminación por lindano-HCH que pueda persistir en los antiguos depósitos incontrolados de residuos en Bizkaia. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2486-24 del Ararteko, de 9 de junio de 2025, que recomienda a la Fundación Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz que elabore y apruebe un plan específico relativo al tratamiento del euskera en los diferentes ámbitos de gestión de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz.	✓
Resolución 2025R-660-25 del Ararteko, de 9 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que garantice la atención presencial cuando la persona lo plantee de forma razonada y sea necesaria para ofrecer información administrativa especializada.	✗
Resolución 2025R-622-25 del Ararteko, de 11 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Hernani que deje sin efecto la sanción que impuso a la reclamante, acuerde la devolución de la cantidad abonada, y en adelante compruebe la identidad y domicilio de las personas infractoras para evitar supuestos como el de la queja.	✓
Resolución 2025R-2435-22 del Ararteko, de 17 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la extinción del derecho a la renta de garantía de ingresos de una ciudadana, tras concluir que estaba justificada, por motivos de enfermedad, la renuncia al puesto de trabajo en la que se fundamentó aquella decisión.	✗
Resolución 2025R-236-25 del Ararteko, de 19 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Portugalete que revise la resolución dictada en un expediente de responsabilidad patrimonial y tome en consideración la información contenida en el informe del Departamento municipal de Obras y Servicios, de fecha 5 de marzo de 2025.	✗
Resolución 2025R-2832-24 del Ararteko, de 11 de junio de 2025, que recomienda a Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, que garantice de manera efectiva el derecho a la asistencia sanitaria de una persona transexual.	✓
Resolución 2025R-3986-24 del Ararteko, de 19 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Amasa-Villabona que revise las ayudas económicas que viene concediendo al centro educativo Zubimusu ikastola a través de convenios de colaboración, con el fin de evitar casos de sobrefinanciación o de doble financiación.	✓
Resolución 2025R-677-25 del Ararteko, de 19 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que proceda a la inscripción de una persona en el Padrón municipal de habitantes.	✗
Resolución 2025R-873-25 del Ararteko, de 20 de junio de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que modifique la relación de puestos de trabajo del cuerpo de Maestras y Maestros para el curso 2024-2025 y confirme la adscripción de una persona a un puesto de trabajo estructural. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1102-25 del Ararteko, de 23 de junio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Erandio que impulse de oficio, hasta su definitiva resolución, el expediente de disciplina urbanística incoado, y, que incoe los correspondientes expedientes sancionadores, comunicando a las personas interesadas las actuaciones que deriven, dentro de las garantías y plazos previstos la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.	✓
Resolución 2025R-717-25 del Ararteko, de 30 de junio de 2025, que recomienda al Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava que elimine la obligatoriedad de la cita previa para presentar solicitudes y documentos en el registro administrativo, habilite dicho sistema como opción voluntaria y aclare a la ciudadanía en qué casos procede para acceder a servicios técnicos y especializados.	✓

Resolución 2025R-1269-25 del Ararteko, de 10 de julio de 2025, que recomienda a Bilbao Kirolak que revise su modelo de atención ciudadana para garantizar la atención presencial de quejas, sugerencias y otras actuaciones administrativas, y que asegure una respuesta efectiva y en plazo a las comunicaciones ciudadanas, conforme a los compromisos de la carta de servicios y los principios de buena administración y proximidad	✓
Resolución 2025R-3948-24 del Ararteko, de 14 de julio 2025, por la que recomienda al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto demográfico del Gobierno Vasco, que reconozca la continuidad del derecho a percibir una ayuda económica sin interrupciones o, en su defecto, reanude el pago de dicha ayuda desde el momento en que se cumplió el requisito de padrón conjunto, en un caso en el que se ha constatado que no hubo interrupción de la convivencia entre el progenitor y el hijo que motiva la ayuda.	✗
Resolución 2025R-650-25 del Ararteko, de 24 de julio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao la revisión de la tramitación de una solicitud de inscripción en el padrón municipal, retrotrayendo, tramitando y resolviendo el procedimiento administrativo con plenas garantías, así como la modificación del procedimiento que sigue respecto a las personas sin domicilio fijo que solicitan la inscripción en el padrón municipal y no son conocidas por los servicios sociales municipales.	✗
Resolución 2025R-1445-23 del Ararteko, de 29 de julio de 2025, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que tramite una solicitud de reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital de una unidad de convivencia, desde la fecha de la prestación del consentimiento a Lanbide para la cesión de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a los efectos de la tramitación de su solicitud.	✗
Resolución 2025R-3769-24 del Ararteko, de 30 de julio de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Amurrio que determine la persona a la que le habría correspondido un llamamiento para un empleo temporal y le indemnice de acuerdo con lo dispuesto en las consideraciones de esta resolución.	✗
Resolución 2025R-3369-24 del Ararteko, de 12 de agosto de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Elorrio que resuelva expresamente el recurso que los contribuyentes promovieron hace más de tres años y medio frente a la liquidación girada por esa entidad local, en concepto de impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	✓
Resolución 2025R-1561-24 del Ararteko, de 22 de agosto de 2025, que recomienda al Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Bizkaia que impulse el expediente incoado para garantizar adecuadamente el deber de conservación del astillero Egiguren y Atxurra de Lekeitio.	✓
Resolución 2025R-3711-24 del Ararteko, de 22 de agosto de 2025, que recomienda al Patronato de Deportes de Donostia/San Sebastián que revise la actuación llevada a cabo ante la denuncia presentada por una usuaria de un polideportivo municipal por la inacción de la administración ante una agresión física sufrida en sus instalaciones.	✓
Resolución 2025R-3112-24 del Ararteko de 2 de septiembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la unidad convivencial afectada. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1380-25 del Ararteko, de 3 de septiembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Hernani que garantice el derecho de las personas físicas a elegir el canal de relación administrativa y evite imponer limitaciones injustificadas al uso del canal presencial o postal.	✓
Resolución 2025R-1404-25 del Ararteko, de 3 de septiembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que cumpla íntegramente la resolución 12/2025 de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y tramite las solicitudes de acceso a la información pública conforme a la normativa de transparencia, dictando resoluciones motivadas en plazo y respetando el formato elegido para el acceso.	✓
Resolución 2025R-4087-24 del Ararteko, de 4 de septiembre de 2025, que recomienda al Ente Vasco de la Energía que revise la revocación de las ayudas concedidas dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo de energía renovable.	✗
Resolución 2025R-805-25 del Ararteko, de 4 de septiembre de 2025, que recomienda al Ente Vasco de la Energía que revise la revocación de la ayuda concedida dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo de energía renovable en el sector residencial.	✗
Resolución 2025-521-25 del Ararteko de 10 de septiembre de 2025, que recomienda al Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales adscrito al Área de Vivienda del Ayuntamiento de Bilbao que revise la decisión adoptada en un expediente de responsabilidad patrimonial.	✗

Resolución 2025R-1918-25 del Ararteko, de 1 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Erandio que cumpla íntegramente la Resolución 22/2025 de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública y, en adelante, tramite en plazo y forma las solicitudes de acceso a la información pública conforme a la normativa de transparencia, dictando resoluciones motivadas	✗
Resolución 2025R-1715-25 del Ararteko, de 10 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que deje sin efecto la sanción impuesta al promotor de la queja por estacionar sin la preceptiva autorización de estacionamiento en zona de estacionamiento regulado.	✗
Resolución 2025R-1753-25 del Ararteko, de 10 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que deje sin efecto la sanción impuesta al promotor de la queja por estacionar sin la preceptiva autorización de estacionamiento en zona de estacionamiento regulado.	✗
Resolución 2025R-2175-25 del Ararteko, de 16 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao tramitar en plazo y forma, dictando una resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información pública y respetar y colaborar activamente con las funciones de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.	✓
Resolución 2025R-41-25 del Ararteko, de 16 de octubre de 2025, por la que recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que ofrezca una solución habitacional transitoria a dos familias que están sufriendo una situación de urgencia social, y que impulse la tramitación de los instrumentos urbanísticos y agilice las actuaciones necesarias para la rehabilitación y regeneración de los núcleos poblacionales previstos en la Resolución del Pleno del Ayuntamiento de 26 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que la zona de Zubileta está calificada como zona de vulnerabilidad muy alta.	✗
Resolución 2025R-4015-24 del Ararteko, de 20 de octubre de 2025, que recomienda al Departamento de Economía Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, que tramite la solicitud de reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital de una unidad de convivencia, desde la fecha de la prestación del consentimiento a Lanbide-Servicio Público Vasco de Empleo (Lanbide) para la cesión de sus datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1393-25 del Ararteko, de 22 de octubre de 2025, que recomienda al Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia que responda a las solicitudes y denuncias que formule la ciudadanía.	✓
Resolución 2025R-2008-25 del Ararteko, de 22 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que adecue la práctica de sus oficinas de asistencia en materia de registros a la normativa vigente, garantizando que las firmas recogidas en tableta cumplan su finalidad jurídica, que la digitalización dé lugar a copias auténticas con integridad y trazabilidad, y que la comprobación de la identidad no implique el escaneo ni la conservación de copias del Documento Nacional de Identidad.	✓
Resolución 2025R-2075-25 del Ararteko, de 27 de octubre de 2025, que recomienda al Departamento de Educación que revise su decisión y valore facilitar el acceso, total o parcial, a los documentos generados en las actuaciones inspectoras realizadas a raíz de los hechos comunicados por la persona reclamante, en particular, el informe técnico elaborado, las actas o constancia de reuniones y cualquier otro documento administrativo relacionado.	✓
Resolución 2025R-637-25 del Ararteko, de 28 de octubre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Aulesti que tome las medidas necesarias para garantizar que el Ayuntamiento preste atención en castellano.	✓
Resolución 2025R-814-25 del Ararteko, de 3 de noviembre de 2025, que recomienda a Kabia, organismo autónomo foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que determine el importe de la compensación económica de las vacaciones no disfrutadas aplicando el salario bruto diario por día natural al resultado de calcular los días naturales de vacaciones que corresponden a los días hábiles reconocidos. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1709-25 del Ararteko, de 4 de noviembre de 2025, que recomienda a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud que adopte las medidas necesarias para que, en los procesos de verificación presencial de identidad, no requiera ni conserve una copia del DNI de la ciudadanía, y para que las reclamaciones presentadas sean respondidas en los términos y plazos comprometidos en su Carta de Servicios. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2024R-3420-23 del Ararteko, de 5 de noviembre de 2025, por la que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, que revise la resolución de extinción de una renta de garantía de ingresos porque no resulta acreditado que su titular haya rechazado una oferta de empleo. *SIN RESPUESTA*	✗

Resolución 2025R-1461-25 del Ararteko, de 7 de noviembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bakio que impulse la tramitación de los expedientes incoados ante las agresiones sufridas por animales agresivos o potencialmente peligrosos. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2319-25 del Ararteko, de 12 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que tramite las solicitudes de acceso a documentación histórica conforme a la normativa de gestión documental, impulse la evaluación de los expedientes históricos, impulse la coordinación con los departamentos competentes y refuerce la coordinación interdepartamental. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2058-25 del Ararteko, de 13 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco que impulse los expedientes de disciplina turística y, en su caso, sancionadores ante las infracciones denunciadas de la normativa de turismo por el uso turístico de una vivienda.	✓
Resolución 2025R-4190-24 del Ararteko, de 13 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que adopte las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1830-25 del Ararteko, de 14 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que responda al recurso de alzada presentado contra la denegación de una reclamación por el corte de suministro eléctrico en una vivienda con personas electrodependientes.	✓
Resolución 2025R-371-25 del Ararteko, de 14 de noviembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Barakaldo que reconozca el derecho a los servicios sociales a una familia inscrita en el padrón y active con prioridad los servicios y prestaciones previstas para las mujeres víctimas de violencia machista, reforzando la coordinación interinstitucional y supervisando y evaluando la atención ofrecida. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-1365-25 del Ararteko, de 17 de noviembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que responda expresamente a las denuncias presentadas ante la existencia de un foco de insalubridad en un edificio colindante con el del reclamante.	✓
Resolución 2025R-1817-25 del Ararteko, de 17 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Seguridad (Dirección de Juego y Espectáculos) que declare de oficio la nulidad del archivo de la reclamación del interesado y que el órgano competente resuelva, motivadamente y en forma, dicha reclamación.	✗
Resolución 2025R-2633-25 del Ararteko, de 18 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que resuelva una solicitud de inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida "Etxebide". *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-4236-24 del Ararteko, de 19 de noviembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Urretxu que resuelva expresamente una solicitud de mejora de una licencia por hospitalización o enfermedad grave de familiar, conforme a lo dispuesto en el apartado 8 de las consideraciones de esta resolución. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-764-25 del Ararteko, de 26 de noviembre de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco determinadas actuaciones con relación a puestos de trabajo docentes del servicio de Atención al alumnado con discapacidad auditiva. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2533-25 del Ararteko, de 27 de noviembre de 2025, por la que recomienda al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco que responda al recurso de alzada y reconozca el derecho de acceso al expediente administrativo seguido en el procedimiento de autorización de un proyecto de instalación de plantas solares fotovoltaicas.	✓
Resolución 2025R-1034-25 del Ararteko, de 3 de diciembre de 2024, por la que recomienda al Ayuntamiento de Basauri que refuerce la respuesta a la situación de emergencia derivada del incendio sufrido en las viviendas por parte de familias vulnerables y que, en colaboración con el sistema público de vivienda, explore las vías posibles para prevenir la exclusión residencial y la transferencia intergeneracional de la pobreza y la cronificación de la exclusión social.	✗
Resolución 2025R-611-25 del Ararteko, de 3 de diciembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que promueva una corrección del texto publicado de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones de Bilbao que incluya el contenido de las alegaciones admitidas en la aprobación definitiva.	✗

Resolución 2025R-731-25 del Ararteko, de 4 de diciembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Usansolo que responda expresamente a las denuncias presentadas y ejerza sus competencias en materia de disciplina urbanística. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-682-25 del Ararteko, de 5 de diciembre de 2025, por la que se recomienda a la Hacienda Foral de Álava que adopte medidas concretas orientadas a la resolución expresa y en un plazo razonable de una pluralidad de solicitudes de rectificación de declaraciones de IRPF no prescritas, presentadas por personas mutualistas. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2025R-2022-25 del Ararteko, de 9 de diciembre de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que modifique el procedimiento de cambio de puesto de trabajo por incapacidad médica para desempeñar labores docentes.	✗
Resolución 2025R-2700-25 del Ararteko, de 9 de diciembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que revise las tarifas de las actividades deportivas que promueve Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes SA, con el fin de eliminar la referencia al empadronamiento, como criterio de cuantificación de los precios públicos a abonar por las personas usuarias de este servicio público municipal.	✗
Resolución 2025R-1720-24 de la Ararteko, de 10 de diciembre de 2025, que recomienda al departamento de Salud que adopte las medidas organizativas y de dotación de medios personales y materiales necesarias para que la Inspección Médica emita, con la mayor celeridad posible, los informes periciales que permanecen pendientes de resolución en los expedientes de responsabilidad patrimonial que tramita Osakidetza.	✓
Resolución 2025R-3507-23 del Ararteko, de 12 de diciembre de 2025, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que responda de forma expresa y motivada a la solicitud de aprobación de un plan de actuación a corto plazo municipal frente a episodios de contaminación atmosférica.	✓
Resolución 2025R-2301-25 del Ararteko, de 18 de diciembre de 2025, que recomienda a la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea que dicte una resolución motivada sobre la solicitud de acceso a la información de la persona reclamante y motive la aplicación de los límites o causas de inadmisión que procedan.	✓
Resolución 2025R-2732-2025 del Ararteko, de 18 de diciembre de 2025, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que deje sin efecto una sanción impuesta por infringir la normativa de tráfico.	✗
Resolución 2025R-2954-25 del Ararteko, de 18 de diciembre de 2025, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco determinadas medidas sobre la reducción de jornada lectiva por razón de edad.	✗

5. Listado de recomendaciones que quedaron pendientes en el informe de 2024

✓ Aceptada

✗ No aceptada

Resolución 2024R-3446-23 del Ararteko, de 6 de junio de 2024, que recomienda al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que revise la resolución de desistimiento de una solicitud de reconocimiento del derecho al ingreso mínimo vital, por entender que la persona reclamante presentó en plazo la documentación requerida acreditativa de su situación.	✗
Resolución 2024R-3099-23 del Ararteko, de 8 de julio de 2024, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que adopte medidas para que no se produzcan situaciones de discriminación o desigualdad de trato derivadas de la separación del alumnado en aulas de educación infantil de modelo D por razón del grado de conocimiento del euskera o de su utilización en el entorno familiar. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2024R-714-24 del Ararteko, de 13 de agosto de 2024, que recomienda al Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que establezca como objetivo prioritario la reducción de los plazos de resolución de las reclamaciones económico-administrativas promovidas ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Donostia/San Sebastián.	✓

Resolución 2024R-3425-23 del Ararteko, de 18 de noviembre de 2024, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que adopte las medidas de control y correctoras precisas ante el cobro a una familia de unas cuotas contrarias al sistema de conciertos educativos en el CPEIPS Padre Andrés Urdaneta HLBHIP de Loiu (Bizkaia), para hacer efectiva la garantía de gratuidad en el servicio público vasco de educación en dicho centro educativo. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2024R-2212-23 del Ararteko, de 22 de noviembre 2024, que recomienda al Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que reconozca al padre como parte interesada en el procedimiento y conceda la ayuda económica por nacimiento de hijo a la familia solicitante.	✓
Resolución 2024R-441-23 del Ararteko, de 26 de noviembre de 2024, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo que revise la resolución de denegación del ingreso mínimo vital a una familia solicitante de protección internacional, que cumple el requisito relativo a disponer de residencia legal y efectiva de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.	✗
Resolución 2024R-2332-24 del Ararteko, de 28 de noviembre de 2024, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que valore la adjudicación de una vivienda de protección pública.	✗
Resolución 2024R-669-24 del Ararteko, de 2 de diciembre de 2024, que recomienda al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que inicie un procedimiento específico de supervisión y control y, en su caso, adopte las medidas correctoras oportunas, respecto a las cuotas que el centro concertado CPEIPS Zurriola ikastola HLBHIP de Donostia/San Sebastián cobra a las familias del alumnado escolarizado en el centro por servicios educativos. *SIN RESPUESTA*	✗
Resolución 2023R-1174-23 del Ararteko, de 4 de diciembre de 2024, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que dé traslado de la solicitud de reconocimiento de necesidad de cambio de vivienda formalizado para que el ayuntamiento de (XXX) valore la situación de habitabilidad de la vivienda en cuestión.	✗
Resolución 2024R-3176-23 del Ararteko, de 16 de diciembre de 2024, que recomienda al Ayuntamiento de Laguardia que revoque la denegación de una licencia urbanística y resuelva la solicitud de conformidad con la legalidad urbanística.	✗
Resolución 2024R-323-24 del Ararteko, de 16 de diciembre de 2024, que recomienda al Ayuntamiento de Bilbao que adopte las medidas adecuadas para controlar el ruido excesivo que pueden generar los espectáculos musicales en la calle y las manifestaciones que tienen lugar en el espacio público de Bilbao.	✓
Resolución 2024R-2440-24 del Ararteko, de 16 de diciembre de 2024, que recomienda al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco que revise la declaración de desistimiento de una solicitud de la ayuda al alquiler del programa Gaztelagun.	✗
Resolución 2024R-380-23 del Ararteko, de 18 de diciembre de 2024, que recomienda al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco que actualice los importes de la renta de garantía de ingresos que se corresponden con un período en el que el ingreso mínimo vital ha sido declarado indebidamente percibido.	✗

ANEXOS

Índice de gráficos

Gráfico 1.
Los tres niveles de la atención ciudadana del Ararteko en 2025 24

Gráfico 2.
Expedientes clasificados por áreas en modo de nube de etiquetas 25

Gráfico 3.
Distribución de los expedientes tramitados, por administraciones afectadas 27

Gráfico 4.
Distribución territorial de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales 28

Gráfico 5.
Distribución de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones locales 29

Gráfico 6.
Estado de los expedientes 32

Gráfico 7.
Expedientes concluidos en 2025 32

Gráfico 8.
Distribución del tipo de atención prestada en el primer nivel 34

Gráfico 9.
Número de orientaciones ciudadanas en las oficinas de atención directa 34

Gráfico 10.
Evolución de la distribución territorial de los expedientes registrados según su origen (2010-2025) 35

Gráfico 11.
Distribución territorial de los expedientes registrados por cada 10.000 habitantes (2015-2025) 36

Gráfico 12.
Distribución de las quejas y consultas recibidas según las características de las personas reclamantes 36

Gráfico 13.
Distribución de los expedientes según el idioma utilizado 38

Gráfico 14.
Distribución de las quejas y consultas según su forma de presentación por la ciudadanía 38

Gráfico 15.
¿Cómo valora la atención dispensada por el personal del Ararteko (accesibilidad, trato, empatía…)? 39

Gráfico 16.
¿Cómo valora usted globalmente la intervención del Ararteko?
(el interés demostrado, su disponibilidad, las gestiones realizadas...) 39

Gráfico 17.
¿Recomendaría usted a alguna persona con problemas con la Administración que acudiera al Ararteko? 39

Gráfico 18.
¿Cómo valora usted el tiempo transcurrido desde que presentó la queja hasta la finalización del proceso? 40

Gráfico 19.
¿Cómo valora usted la profesionalidad de las personas del Ararteko? 40

Gráfico 20.
Recomendaciones dictadas, por administraciones afectadas 292

Gráfico 21.
Recomendaciones que quedaron pendientes del año 2024, por administraciones afectadas 294

Gráfico 22.
Análisis del cumplimiento de las recomendaciones que quedaron pendientes de 2024 y de las dictadas en 2025 295

Índice de tablas

Tabla 1.
Actuaciones del Ararteko para la promoción de los derechos en 2025 24

Tabla 2.
Nivel de eficacia de la intervención de la institución del Ararteko 25

Tabla 3.
Distribución de los expedientes tramitados en función de los ámbitos de trabajo 26

Tabla 4.
Distribución por departamentos de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones del Gobierno Vasco 27

Tabla 5.
Distribución por áreas de los expedientes tramitados en relación con las actuaciones de las administraciones forales 28

Tabla 6.
Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de los ayuntamientos y las juntas administrativas de la Comunidad Autónoma de Euskadi 29

Tabla 7.
Expedientes tramitados en relación con las actuaciones de entes públicos y otras administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi 31

Tabla 8.
Clasificación de quejas y consultas rechazadas por criterios de inadmisión 31

Tabla 9.
Distribución por áreas de los expedientes de oficio 33

Tabla 10.
Orientaciones efectuadas en 2025 que apuntan a los temas que plantean los principales problemas a la ciudadanía 35

Tabla 11.
Distribución de los expedientes según provengan de la capital o de otros municipios del territorio 36

Tabla 12.
Distribución de los expedientes por sexo y área 37

Tabla 13.
Recomendaciones dirigidas a los departamentos y entes públicos dependientes del Gobierno Vasco 293

Tabla 14.
Recomendaciones dirigidas a las administraciones forales 293

Tabla 15.
Recomendaciones dirigidas a las administraciones locales 293

Tabla 16.
Recomendaciones dirigidas a otros organismos de la CAE 294

Tabla 17.
Recomendaciones dictadas atendiendo a las áreas de actuación 294

Tabla 18.
Análisis de las recomendaciones dirigidas al Gobierno Vasco y entes públicos dependientes 295

Tabla 19.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a las administraciones forales 296

Tabla 20.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a las administraciones locales de la CAE 296

Tabla 21.
Análisis de las recomendaciones dirigidas a otras administraciones de la CAE 297

Publicaciones del Ararteko

Informes anuales

- Volúmenes: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
- Sugerencias y recomendaciones: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
- Recomendaciones: 2002, 2003, 2004.

Informes extraordinarios

- Los calabozos. Centros de detención municipales y de la Ertzaintza. 1991.
- Los psiquiátricos. Situación de los enfermos mentales en los hospitales psiquiátricos. 1992.
- Las residencias de tercera edad en la Comunidad Autónoma Vasca. 1994.
- Informe extraordinario sobre la asistencia no residencial a la tercera edad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 1996.
- Las residencias de tercera edad en la Comunidad Autónoma Vasca. (2a ed.).1996.
- Situación de las cárceles en el País Vasco. 1996.
- Atención a la infancia y a la adolescencia en situación de desprotección en la Comunidad Autónoma Vasca. 1997.
- Intervención con infractores menores de edad penal. 1998.
- La situación de los servicios sociales de base en la CAPV. 1999.
- Protección de la calidad del agua en los embalses del sistema Zadorra. 1999.
- Atención comunitaria de la enfermedad mental. Las personas con enfermedad mental crónica que reciben atención no hospitalaria en la CAPV. 2000.
- La respuesta a las necesidades educativas especiales en la CAPV. 2001.
- Situación de la población temporera en Álava. Condiciones del trabajo temporero en las campañas de vendimia y recolección de patata. 2002.
- Accesibilidad en edificios de uso público de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2003.
- La integración laboral de las personas con discapacidad en la CAPV. 2003.
- Respuesta institucional a la violencia contra las mujeres en la CAPV. 2003.
- Atención a personas mayores en la CAPV: servicio de asistencia domiciliaria, centros de día y centros residenciales. 2005.
- Situación de los menores extranjeros no acompañados en la CAPV. 2005.
- Convivencia y conflictos en los centros educativos. Informe extraordinario del Ararteko sobre la situación en los centros de Educación Secundaria de la CAPV. 2006.
- Respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar y en exclusión grave. 2006.
- Las políticas públicas de vivienda dirigidas a la población joven en la CAPV. 2007.
- Atención sociosanitaria: una aproximación al marco conceptual y a los avances internacionales y autonómicos. 2008.
- Condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social. 2008.
- Atención institucional a las víctimas del terrorismo en Euskadi. 2009.
- La situación de las personas transgénero y transexuales en Euskadi. 2009.
- La transmisión de valores a menores. 2009.
- El papel de las instituciones vascas respecto a los consumos de drogas de la adolescencia. 2010.
- La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 2010.
- Diagnóstico de accesibilidad del sistema de transporte público en la CAPV. 2011.
- Infancias vulnerables. 2011.
- La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV. 2011.
- E-inclusión y participación ciudadana en las esferas social y pública a través de las TIC en Euskadi. (CD-ROM). 2013.
- La atención sociosanitaria a la salud mental de las personas privadas de libertad en la CAPV. (CD-ROM). 2014.
- Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: análisis y propuestas. (CD-ROM). 2014.
- La situación de los servicios sociales municipales en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Situación actual y propuestas de mejora. (Internet). 2016.
- Diagnóstico de accesibilidad en los hospitales de la CAPV para las personas con discapacidad. (Internet). 2017.

- La transición energética del País Vasco hacia un modelo sostenible. (Internet). 2018.
- La praxis de la mediación en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Internet). 2019.

Estudios y otros informes

- Estudio sobre el sistema de garantías en el ámbito de la detención incomunicada y propuestas de mejora. (Internet). 2011.
- Aproximación a la atención de la salud mental de la infancia, adolescencia, juventud y vejez en la CAPV desde la perspectiva del Ararteko: retos y oportunidades. (Internet). 2012.
- Los derechos humanos como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica. (Internet). 2012.
- Verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista: significado y políticas públicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Internet). 2012.
- El impacto de la crisis en la infancia: la realidad vasca: un estudio cuantitativo. (Internet). 2013.
- Documento de bases para la reflexión sobre los locales de jóvenes de ocio juvenil: propuestas del Ararteko para una adecuada intervención administrativa. (Internet). 2014.
- Estudio del Ararteko sobre el tratamiento de la salud mental en el proyecto de reforma del Código Penal. (Internet). 2014.
- Consideraciones para la mejora de la atención a niños y niñas infractores menores de 14 años por parte de las administraciones vascas. (Internet). 2015.
- Las urgencias hospitalarias en el sistema nacional de salud: derechos y garantías de los pacientes. Estudio conjunto de los Defensores del Pueblo. (Internet). 2015.
- Informe complementario al V y VI Informe de España relativo a la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus Protocolos Facultativos. (Internet). 2017.
- Informe-diagnóstico con propuestas de mejora sobre la gestión de las prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda por Lanbide. (Internet). 2017.
- Recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda durante el año 2019. (Internet). 2020.
- Recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda durante el año 2020. (Internet). 2021.
- Jóvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi. Diagnóstico y propuestas de actuación. (Internet). 2021.
- Servicios de protección para niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados en Europa. Informe del Ararteko para IOI Europa. (Internet). 2021.
- Administración digital y relaciones con la ciudadanía. Su aplicación a las administraciones públicas vascas Resumen ejecutivo del estudio. (Internet). 2021.
- El impacto de la pandemia del COVID-19 en los centros residenciales para personas mayores en Euskadi. (Internet). 2021.
- Recopilatorio y resumen de las recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda durante el año 2021. (Internet). 2022.
- Repaso trimestral de jurisprudencia octubre-diciembre 2021. TJUE y TEDH. (Internet). 2022.
- Repaso trimestral de jurisprudencia enero-marzo 2022. TJUE y TEDH. (Internet). 2022.
- Una experiencia innovadora de justicia restaurativa en el Ararteko-Defensoria del pueblo del País Vasco: análisis de un primer círculo restaurativo. (Internet). 2022.
- Repaso trimestral de jurisprudencia abril-junio 2022. TJUE y TEDH. (Internet). 2022.
- Repaso trimestral de jurisprudencia julio-septiembre 2022. TJUE y TEDH. (Internet). 2022.
- Recopilatorio y resumen de las recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda durante el año 2022. (Internet). 2023.
- Repaso trimestral de jurisprudencia octubre-diciembre 2022. TJUE y TEDH. (Internet). 2023.
- Repaso trimestral de jurisprudencia enero-marzo 2023. TJUE y TEDH. (Internet). 2023.
- Discriminación y políticas públicas antidiscriminatorias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Internet). 2023.
- Repaso trimestral de jurisprudencia abril-junio 2023. TJUE y TEDH. (Internet). 2023.
- Repaso trimestral de jurisprudencia julio-septiembre 2023. TJUE y TEDH. (Internet). 2023.
- Las situaciones de riesgo de la infancia y adolescencia: análisis de instituciones garantistas desde un enfoque de Derechos del Niño. (Internet). 2023.
- Videovigilancia por seguridad ciudadana en el ámbito público de Euskadi: análisis desde la perspectiva de los derechos fundamentales. (Internet). 2024.

- Repaso trimestral de jurisprudencia octubre-diciembre 2023. TJUE y TEDH. (Internet). 2024.
- Recopilatorio y resumen de las recomendaciones y sugerencias del Ararteko en materia de prestaciones de renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda e ingreso mínimo vital durante el año 2023. (Internet). 2024.
- Repaso trimestral de jurisprudencia enero-marzo 2024. TJUE y TEDH. (Internet). 2024.
- Repaso trimestral de jurisprudencia abril-junio 2024. TJUE y TEDH. (Internet). 2024.
- Actitudes machistas entre la población adolescente y joven de Euskadi. (Internet). 2024.
- Informe complementario al VII Informe de España relativo a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus protocolos facultativos. (Internet). 2024.
- Repaso trimestral de jurisprudencia julio-septiembre 2024. TJUE y TEDH. (Internet). 2024.
- Consideraciones y propuestas para una reforma de la institución del Ararteko. (Internet). 2024.
- Estudio sobre los discursos y actitudes de odio contra las personas LGTBI en Euskadi. (Internet). 2024.
- Repaso trimestral de jurisprudencia octubre-diciembre 2024. TJUE y TEDH. (Internet). 2025.
- Repaso trimestral de jurisprudencia enero-marzo 2025. TJUE y TEDH. (Internet). 2025.
- Repaso trimestral de jurisprudencia abril-junio 2025. TJUE y TEDH. (Internet). 2025.
- Repaso trimestral de jurisprudencia julio-septiembre 2025. TJUE y TEDH. (Internet). 2025.
- Políticas de apoyo a las familias en Euskadi: Análisis y propuestas. Estudio para el seguimiento del informe del Ararteko de 2014. (Internet). 2025.
- Repaso trimestral de jurisprudencia octubre-diciembre 2025. TJUE y TEDH. (Internet). 2026.

Colección Derechos Humanos «Juan San Martín»
(Becas de investigación)

- Septién, J. M. Una escuela sin fronteras. La enseñanza del alumnado inmigrante en Álava. 2006.
- Bacigalupe, A. y Martín, U. Desigualdades sociales en la salud de la población de la CAPV. La clase social y el género como determinantes de la salud. 2007.
- Fuentes, J. L. y Vicente, T. L. (directores). La población magrebí en el País Vasco. Situación y expectativas. 2007.
- Leturia, F. J. y Etxaniz, N. Los derechos de las personas mayores y la prevención del mal trato. 2009.
- Orbegozo, I., Pérez, A. I. y Pego, L. La suspensión individual de derechos en supuestos de terrorismo: especial consideración de la detención incomunicada. 2009.
- Gozalo, A., Jiménez, E. y Vozmediano, L. ¿Menores o extranjeros? Análisis de las políticas de intervención sobre menores extranjeros no acompañados. 2010.
- Arnoso, M., Mazkiaran, M., Arnoso, A., Luciani, S., Villalón, A. y Otaegi, A. Acceso de la población inmigrante en la Comunidad Autónoma Vasca a los servicios y prestaciones. 2011.
- Farapi: Rodríguez, A. B., García, O., Benito, A., Rodríguez, A., Elías, N. y Pecharromán, B. Aplicación de los derechos de las personas usuarias y consumidoras en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (CD-ROM). 2012.
- Lucas, S., Sobotovicova, S. y Zarauz, C. La situación de las personas refugiadas en la CAPV. (Internet). 2020.
- Orbegozo, I. La trata de personas con fines de explotación sexual en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (Internet). 2020.

Colección Derechos Humanos «P. Francisco de Vitoria»
(Becas de investigación)

- Ruiz, E. J. El derecho al ambiente como derecho de participación. 1993.
- Encinas, M. Á. Viviendas de protección oficial y arrendamientos en el País Vasco (1982-1991). 1994.
- Varona, G. La inmigración irregular. Derechos y deberes humanos. 1994.
- Bergara, A. Hezkuntza- eta Hizkuntza-eskubideak indarreko lege-araubidean. 1996.
- Fernández de Landa, Mª J. El control interinstitucional en la Unión Europea. 1996.
- Sánchez, I. P. Rechazo social hacia las personas seropositivas en la CAPV. 1998.
- Morquecho, J. Intervención comunitaria en Euskadi. Acercamiento a la acción social sobre la exclusión. 1999.
- Moreno, G. Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto. 2003.
- Olarte, A. Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio de la comunidad. 2006.
- Sicilia, B. Derechos fundamentales y Constitución Europea. 2006.
- Mujika, I. Visibilidad y participación social de las mujeres lesbianas en Euskadi. 2007.
- Zarauz, J. Incidencia del padrón municipal en el ejercicio de los derechos de las personas extranjeras en situación irregular. 2007.

Colección Derechos Humanos «Francisco de Vitoria»
Foros de Reflexión y Participación

- La convivencia y los conflictos en el ámbito escolar. (Bilbao, 2007). 2008.
- Adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales: dificultades y rechazos en su desarrollo personal, en sus relaciones y en su socialización. (Bilbao, 2008). 2009.
- Cannabis. Usos, seguridad jurídica y políticas. (Donostia/San Sebastián, 2011). 2012.

Jornadas

- La actualidad de los derechos sociales. (Leioa, 2008). 2009.
- Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada. (Bilbao, 2009). 2011.
- Los derechos sociales en tiempos de crisis. (Bilbao, 2012. CD-ROM). 2012.
- El Estado social y la vida digna. (Bilbao, 2014. CD-ROM). 2015.

Colección «Jornadas sobre derechos humanos» (Cursos de verano)

- El derecho a la no discriminación por motivo de raza. (Donostia/San Sebastián, 1997). 1997.
- Vigencia y futuro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario. (Donostia/San Sebastián, 1998). 1999.
- Los derechos no caducan con la edad: el año internacional de las personas mayores. (Donostia/San Sebastián, 1999). 1999.
- Una cultura de paz: cimiento para los derechos humanos. (Donostia/San Sebastián, 2000). 2000.
- Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. (Donostia/San Sebastián, 2001). 2001.
- Derechos humanos y nuevas tecnologías. (Donostia/San Sebastián, 2002). 2003.
- La prevención y erradicación de la tortura y malos tratos en los sistemas democráticos. (Donostia/San Sebastián, 2003). 2004.
- El trabajo en el siglo XXI: perspectivas de futuro. (Donostia/San Sebastián, 2004). 2006.
- Nuevas familias y principio de igualdad: un debate abierto. (Donostia/San Sebastián, 2005). 2009.
- El Ararteko: un Ombudsman para el siglo XXI. (Donostia/San Sebastián, 2006). 2009.
- La participación ciudadana en las decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto social. (Donostia/San Sebastián, 2007). 2009.
- Salud mental y derechos de las personas. (Donostia/San Sebastián, 2008). 2009.
- Los sistemas de protección de la infancia y sus retos. (Donostia/San Sebastián, 2009). 2011.
- Hacia una revisión de las políticas públicas de apoyo a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. (Donostia/San Sebastián, 2010). 2011.
- Las enfermedades raras: luces y sombras de una realidad que precisa de atención pública. (Donostia/San Sebastián, 2011). 2012.
- Los derechos de las personas consumidoras y usuarias y la prestación de servicios de interés general por empresas privadas. (Donostia/San Sebastián, 2012. CD-ROM). 2012.
- La protección de los derechos de las personas en sus relaciones con las entidades financieras. (Donostia/San Sebastián, 2013. CD-ROM). 2013.
- Las familias y sus necesidades y retos en el actual entorno social y económico: respuesta de los poderes públicos. (Donostia/San Sebastián, 2014. CD-ROM). 2015.
- Dificultades de la juventud vasca para el ejercicio efectivo de sus derechos de ciudadanía, especialmente los ligados a la construcción de su proyecto de vida autónoma. (Donostia/San Sebastián, 2015. CD-ROM). 2016.
- Europa, ¿tierra de asilo? Desafíos y respuestas. (Donostia/San Sebastián, 2016. CD-ROM). 2016.
- Problemas derivados del régimen de protección de los bienes culturales en el País Vasco. (Donostia/San Sebastián, 2017. Internet). 2017.
- El abuso sexual infantil. Una realidad compleja que interpela a toda la sociedad. (Donostia/San Sebastián, 2018. Internet). 2018.
- Los derechos de las personas al final de la vida. (Donostia/San Sebastián, 2019. Internet). 2019.
- La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso de la ciudadanía. (Donostia/San Sebastián, 2020. Internet). 2020.
- Instrumentos para avanzar hacia una administración más cercana a la ciudadanía (Donostia/San Sebastián, 2021. Internet). 2021.
- La atención a la salud mental en Euskadi: modelo de abordaje, recursos existentes, necesidades detectadas y coordinación entre sistemas. (Donostia/San Sebastián, 2022. Internet). 2022.
- El derecho a la vivienda y su proyección a algunas situaciones de exclusión residencial grave o de precariedad residencial. Intervención de los poderes públicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Donostia/San Sebastián, 2023. Internet). 2023.

- Los desafíos de la equidad educativa y la escolarización en Euskadi. (Donostia/San Sebastián, 2024. Internet). 2024.
- Hacia una inteligencia artificial ética: desafíos para los derechos humanos y para la protección de datos. (Donostia/San Sebastián, 2025. Internet. 2025

Materiales didácticos

- Convención sobre los derechos de la infancia: de 20 de noviembre de 1989. 1989
- Declaración Universal de los Derechos Humanos: 10 de diciembre de 1948. 1998.
- Azkarate, G., Errasti, L. y Mena, M. Materiales para la educación en Derechos Humanos. Ejercicios prácticos para diferentes áreas y líneas transversales. Educación Secundaria, ESO y Bachillerato 2000.
- IPE. Nuestros derechos. Materiales educativos basados en la Convención sobre los Derechos de la Infancia. Educación Primaria. 2001.
- Acero, E. y Mier, I. Los derechos humanos en juego. Materiales para la educación en derechos humanos. Educación Secundaria. 2001.
- Mugarik Gabe. Generando. Materiales didácticos sobre los derechos de las mujeres. (CD-ROM). 2004.
- Nuestros derechos. Trabajos de alumnos. 2004.
- CiberBullying. Material didáctico para la prevención del acoso por medio de las nuevas tecnologías. (CD-ROM). 2008.
- Ventanas. Una Aventura real en un mundo virutal. Disfrutar de Internet… sin caer en la Red. (CD-ROM). 2008.
- La Convención sobre los derechos de las niñas y los niños. 2014.
- RainbowHas. Rights through alliances: innovating and networking both within homes and schools. 2015.

Facsímiles

- Jaquin-bide Iritarautia Españiaco Neurquidaren edo Constitucio berriaren erara adrezatua erritarren arguidoraraco, gazteen icasbideraco, eta escola-maisuen usoraco. (Reproducción facsímil del manuscrito de 1820). 1991
- Gayo. Gaii Institutionum, La instituta de Gayo. (De la primera edición española, Madrid, 1845). 1992.
- Vitoria, Francisco de. De indis insulanis. De iure belli. (De la primera edición en Lyon, 1557). 1993.
- Foronda, Valentín de. Cartas sobre la policía. (De la 2ª edición en Pamplona, 1820). 1998.
- Lardizábal y Uribe, Miguel de. Apología por los Agótes de Navarra y los Chuetas de Mallorca, con una breve digresión á los vaqueros de Asturias. (De la primera edición en Madrid, 1786). 2000.
- Lardizábal y Uribe, Manuel de. Discurso sobre las penas contrahido á las leyes criminales de España, para facilitar su reforma. (De la primera edición en Madrid, 1782). 2001.
- Munibe, Javier María de. Discursos inéditos. 2002.
- Catalin de Rita de Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo XVIII. 2006.

Otras publicaciones

- Normas de redacción. 1992.
- Tercera Conferencia Europea del Ombudsman. La importancia del Ombudsman regional. (Vitoria-Gasteiz, 1993). 1993.
- Cinco años de la institución del Ararteko en el País Vasco: 1989-1994. 1994.
- San Martín, J. Dichos y hechos. 1994.
- XV Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. (Vitoria-Gasteiz, 2000). 2001.
- La institución del Ararteko cumple 20 años. 2009.
- Decálogo de derechos de la ciudadanía para relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos. (Internet). 2012.
- 25 años sirviendo a los derechos de las personas. (USB). 2014.
- 30 artículos son la llave. (Castellano, euskera, inglés, francés y árabe). 2017.
- Defendemos tus derechos. 2017.
- Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institución del Ararteko. (Castellano, euskera, inglés, francés. Internet). 2017.
- 30 aniversario de la institución del Ararteko. 2019.

ararteko

Herriaren Defendatzailea

Defensoría del Pueblo